

ХОЛИҚОВ АБДУРАҲИМ

ҲУҚУҚИ ИСЛОМӢ

**Бо Қарори мушовараи Вазорати маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун китоби дарсӣ барои
Донишқадаи исломӣ ва факултетҳои ҳуқуқи
байналмилалӣ ба чоп тавсия мешавад**

Душанбе
«ЭР-граф»
2010

**Китоб бо тавсияи Кумитаи оид ба корҳои дини
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.07.2010
таҳти рақами №3-01/130 ба ҷоп мерасад.**

Муқарризон: *д.и.х. академик Тоҳиров Ф. Т.*
н.и.х. Сафаров Б.

Холиков Абдурахим.

Х-66 Ҳуқуқи исломӣ. – Душанбе: «ЭР-граф», 2010. - 476 с.

Тасвия ва тадқиқоти мазкур пайомади Барномаи Во-
лоияти Қонуни Иттиҳодияи Ҳуқуқшиносони Амрико ме-
бошад. Ақида ва тадқиқоти баёнгардида танҳо ба
муаллифи нашрия таалуқ доранд, аз тарафи Маҷлиси
Намояндагон ё Шурои Роҳбарони Иттиҳодияи Ҳуқуқ-
шиносони Амрико ба тасвиб нарасидаанд, мавқеъ ва
сиёсати Иттиҳодияи Ҳуқуқшиносони Амрико ро ифода
намесозанд. Нашри китоби мазкур бо дастгирии бо-
ҳиммати халқи Амрико, тавассути Шуъбаи Мубориза
Зидди Қочоқи Маводи Мухаддир ва Тартиботи Ҳуқуқии
(INL) Департаменти Давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Ам-
рико имконпазир гардидааст. Мазмунӣ китоб метавонад
бо ақида ва нуқтаи назари Департаменти Давлатии
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва ё Ҳукумати Иёлоти
Муттаҳидаи Амрико мувофиқат накунад.

САРСУХАН

Инсоният аз оғози зиндагии тамаддунӣ то имрӯз бо роҳу усулҳои мухталиф таърихи худро месозад. Роҳе, ки халку миллатҳои ҳақон дар даврони беш аз 5-7 ҳазорсолаи давлатдорӣ тай намудаанд яқсон ва яқранг набудааст. Зинаҳои инкишофи халку миллатҳо ва давлатҳо низ мухталиф будаанд. Вале дар ин ҳама мухталифӣ, гуногуни умумиятҳо ва монандиҳои зиёдест, ки аз таърих, табиати инсонӣ, вазъи ҷуғрофӣ ва яғонагии манфиатҳо мабдаъ мегирад. Аз ин назар аст, ки чи қадаре мочарою мушкилиҳо ва тафриқаю дасисаҳо дар олам зиёд набошад, давра ба давра умумиятҳои инсонӣ бештару хубтар дарк ва эҳсос мешаванд. Дар ин маҷро нақши пурмӯхтавои муттаҳидкунандаи ҳукуку озодиҳои инсон ва дигар арзишҳои ҳомаи шахрвандию давлати демократӣ бениҳоят бузург аст. Дар баробари ин инсоният зери таассуроти ибтидоии шинохти худ ва ҳудо намудани худию бегона ҳанӯз мушкилиҳои зиёди фарҳангӣ, ҳукукӣ ва иқтисодию иҷтимоиро дорад, ки ба муттаҳидсозии ҳомаи инсонӣ дар паҳнои арзишҳои олий монеаҳо эҷод менамоянд. Аз қучост чунин мушкилию чунин монеаҳо? Муайян намудани он вазифаи муқаддаси ҳар як инсонии қомилҳукук ва ҳар фардест, ки худро шинохтааст. Илмҳои мухталиф аз қанбаҳои гуногун ба ин масъала қавоб меҷӯянд. Ин ҳам дуруст аст, зеро механизми баҳамии манфиату арзишҳо ва инқори нобасомонии мушкилиҳо дар халку миллатҳои гуногун зери таъсири омилҳои мухталиф сурат гирифтаанд, ки ҳалли онҳо бидуни таҳлилҳои амиқ ин қанбаҳо ғайриимқон аст.

Аз назари илми ҳукуқшиносӣ халку миллатҳои мухталиф дар лаҳзаҳои бениҳоят муқоиди инкишофи давлату кишвардорӣ, илму фарҳанг, роҳҳои санҷидашудаи ҳукукӣ, арзишҳои умумӣ ва усулҳои сарчашмавиеро қашф ва эҷод намудаанд, ки бо мурури замон ҳамчун парадигма ва ҳаҷорҷӯбаи зиндагӣ ва инкишофи халку миллатҳои бузургу қўчаки ҳавзаҳои муайяни қабонӣ, динӣ ва иҷтимоӣ гардидаанд. Дар паҳнои ин салтанату кишварҳои абарқудрат роҳу оини ҳукуқие тав-

лид гардидааст, ки баъдан барои халку миллатҳои оянда хизмат намудаанд. Муҳаккиқ Рене Давид чунин роҳу равишҳои мукаммали ҳуқуқиро, ки бо сарчашмаҳои ба худ хос, ба усулҳои амалишавии меъёрҳои ҳуқуқӣ, бо арзишҳои ҳуқуқӣ ва дигар аломатҳои низоми ҳуқуқӣ мукаммал будаанд, чун оилаҳои ҳуқуқӣ муаррифӣ намудааст. Дар паҳноии тамаддунҳо ҷомеаи инсонӣ чандин чунин оилаҳои ҳуқуқиро медонад, ки дар маҷмӯъ дар рушду нумӯи ҳуқуқ ҳамчун оини зиндагӣ хизмат кардаанд.

Мешавад ҳолатҳое, ки дар ҷустуҷӯи омилҳои ҷудои инсоният ва тафрикаи андешаи ҳуқуқӣ мо ба ҳамин роҳҳои тафовутдошта бархӯрда, кори худро сахл ба он медонем, ки тафовути ҳуқуқии мо маҳз аз ҳамин оилаҳои ҳуқуқӣ манша мегирад ва чунин ҷудоият дар фаҳмиш ва дониши ҳуқуқии мо амри зарурист. Яъне роҳи ҳуқуқии тамаддунҳои мухталиф, ки бо дарназардошти омилҳои мухталифи динӣ, забонӣ, фарҳангӣ, ҷуғрофӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ тарҳрезӣ шуда, замоне барои халқу миллатҳои ҳавзаҳои мухталиф чун наҷот ва роҳи баромади универсалӣ баромад мекард, дар шароити ҷаҳонишавии манфиатҳо ва умумигардии шинохти инсон ҳамчун сарҳад ва девори устувор барои ҳифозати халқу миллатҳо ва тамаддунҳо хизмат намуда то ҷое ба умумият, ваҳдат ва ягонагии олами инсонӣ монеаҳо тавлид мекунад. Чунин монеаҳо дар низомҳои мухталифи ҳуқуқӣ ба тарзу усули худ мавҷуд аст. Ҳам оилаи ҳуқуқи романию олмонӣ, ҳам англисию амриқоӣ, ҳам ҳиндӣ ва ҳам мусулмонӣ чунин сифатҳоро доранд. Аксари муҳаккиқон хангоми баррасии ин оилаҳои ҳуқуқӣ чунин тафовут ва фарқиятҳоро кашф намуда, бо ҳамин тафовути оилаҳои ҳуқуқӣ ва шинохти комили онҳоро тасдиқ мекунанд. Рене Давид, Комила Жофре Спиноза, К. Свайгарт, А. Саидов, М. Марченко ва дигарон аз зумраи чунин абармардони илми муқоисавии ҳуқуқанд, ки дар кори шинохти роҳҳои ҳуқуқӣ ва анъанаҳои ҳуқуқии ҳавзаҳои муайян хизмати арзанда кардаанд. Ва ин ҳама дар шинохти таъриху диди имрӯз аҳамияти бориз дорад.

Барои фардо ва муттаҳидсозии ҷомеаи инсонӣ на ҷустуҷӯи тафовутҳо ва фарқиятҳо, балки кашфи умумият ва лоақал параллелҳои ҳуқуқӣ, ки ба табиати инсонҳо таъя мекунад, шарт ва зарур аст. Дар урфият мегӯянд «душманро дӯст гӯй, дӯст мешавад», агар ин душман чунин сифати дӯстиро

дошта бошад чаро ўро дўст нахонем? Имрӯз мусулмононро ба сифатҳои манфӣ мешиносанд, ҳол он ки мусулмон бо сифатҳои неқ мусулмон шуда пояҳои давлатҳои бузурги таърихи бунёд намуда, миссияи таърихии худро дар инкишофу такомули тамаддунҳо бозидоаст. Имрӯз намесазад, ки бо ин тамаддун ҳамчун тамаддуни кӯхнашуда, фарсуда ва кинапарвар назар намуд. Агар дар ҳақиқат чунин мебуд, бузургтарин фарзандони маърифатпарвару инсондӯст чун Рӯдакию Саъдӣ, Мавлоною Ҷомӣ, Ҳофизу Бедил, Низомии Ҷоробӣ ва дигарон дар паҳнои он ба воя расида, халқҳои ҷаҳонро таълими некию нақӯкорӣ намедоданд.

Дар ин китоби таълими, ки ба омӯзиши низоми ҳуқуқи исломӣ бахшида шудааст (ба низоми ҳуқуқие, ки субъектони он бо маҳдудияти андешаи динӣ, ба кӯхнапарастӣ, ба тоқатнопазирӣ кунҷгарой дар замони муосир ном бароварда, садди ҳама гуна омезишу инкишофи мусбӣ муаррифӣ мегарданд) бо усули тарки ҳамагуна тафриқаю ҷудоандозихо назар намуда, ба муаррифии ҷанбаҳои мусбӣ, ақлгарой, инсонгарой ва арзишҳои умумиинсонии он диққат дода шудааст. Ҳуқуқи исломӣ, воқеан, чунин арзишҳои муттаҳидкунандаи инсоният, арзишҳои тоқатпазирӣ, таҳаммулгарой, ҳамдигарфаҳмӣ, ақлгарой ва инсонгароиро зиёд медонад, ки ба онҳо дуруст таъя намуда, дарвозаи онро барои мардуми ҷаҳон дар гуфтугӯи тамаддунҳо боз намудан лозим аст. Ба мардуми мусулмон бо ҳамин арзишҳо муносибат намудан ўро дўст кардан асту бо дигар усулҳои таҳаммулнопазир аз ӯ душман сохтан аст. Чи дар сарчашмаҳои ҳуқуқии махсусияти динидошта, чи дар меъёрҳои таҳмилий ва чӣ дар амалияи ҳуқуқии ин оилаи ҳуқуқӣ дар масири таърих зиёданд, муваффақияту дастовардҳои олиии инсонӣ, ҳақиқатнигорӣ, инсондӯстӣ, адлу инсоф ва амсоли инҳо, ки омӯзиш ва баррасии онҳо ҳам барои ҷавонон ва ҳам барои онҳое, ки худро мусулмон меҳисобанд, метавонанд воситаи хуби тарбия ва тақмили маърифат гарданд. Аз ин назар омӯзиши ҳуқуқи исломӣ барои он донишҷӯёне, ки фардо риштаи улум ва амалияи диниро бар даст доранд, аҳамияти бузург дорад. Зеро онҳо бо сифатҳои неки исломӣ, бо арзишҳои ваҳдатовари исломӣ ҳамчун шахсияти комил, ки инсонро болотарин неъмат мешиносанд, ворида ҳаёти динӣ шуда, дарк мекунанд, ки инсонҳо ҳама дар офаринишу манфиатҳо яқсонанд,

тафрикаи сунъию ҷузъии қисме набояд монетаи ваҳдати инсонҳо гардад. Бо чунин арзишҳои исломӣ шинос шудан, онҳоро васеъ истифода намудан ба онҳо имконият медиҳад дарк намоянд, ки аз назари умум муносибатҳои ҳуқуқӣ ва арзишҳои ҳуқуқии онҳо дар қонунгузории кишварҳои демократӣ ҷой гирифтаанд, ки онро наметавон моли мусулмону моли ғайримусулмон номид. Муҳим он аст, ки имрӯз вай речаи зиндагии мардум гаштааст. Ба ин васила, дар бобҳои ин асари таълимӣ мо тақия асосиро ба чунин нуктаҳои умумиятдошта равона сохтем.

Ҳамзамон дар нигоштани асари мазкур мо ҳам ба ҷанбаҳои таърихӣ ва ҳам раванди имрӯзаи тақомули ин оилаи ҳуқуқӣ назар намуда, кӯшиш намудем ҷиҳатҳои мусбӣю ибратомӯзи онро пешкаши муҳассилин гардонем. Омӯзиши объективии ин оилаи ҳуқуқӣ барои ба роҳи дуруст ҳидоят намудани пайравони он ва ҳам барои шинохти воқеияти он кумак менамояд. Дар омӯзиши равандҳои муносири оилаи ҳуқуқӣ исломӣ донишҷӯён имконият пайдо мекунанд ба модернизатсияи ҷомеаи муосир аз наздик шинос шаванд ва аз ҷараёнҳои номатлуби кӯҳнапарастияи ортодоксали озод бошанд. Дар асари мазкур ба арзишҳои исломӣ тақия намуда, доир ба зарурӣ ва аҳамияти тартибот, низом ва адлу инсоф барои ҷомеаи инсонӣ тибқи сарчашмаҳои исломӣ ва қонунҳои амалкунанда оварда шуд. Шиносӣ бо ҳуқуқӣ муносири исломӣ ба муносибатҳои байниҳамдигарии кишварҳои ҳамҷавори исломӣ ва ғайриисломӣ таъсири мусбӣ хоҳад гузошт.

Дар баррасии сарчашмаҳои ҳуқуқӣ ва мактабҳои фикрӣ мо бештар ба он сарчашма ва усулҳое тақия намудем, ки дар онҳо ақл ва пешравии ҷомеа ба ҳам мусоидат доштанд. Дар он ҷойҳое, ки меъёр ва талаботи исломӣ махсусияти таърихӣ ва кӯҳнапарастиро дошта ба талаботи ин замон ва дигаршавии манфиатҳо мусоидат надоранд, мо онҳоро муаррифӣ намуда пайваستاгии онҳоро бо ҳолатҳои таърихӣ ва зарурияти онҳоро барои ҳамоно давра замон таъкид намудем. Дар баробари ин воғузор шудани онҳоро ба ҳукми таърих авлотару саҳеҳтар муаррифӣ намудем. Назари асар дар омӯзиши ҳуқуқӣ исломӣ тибқи ҷаҳонбинии дарҳои кушод сурат гирифта, дастрасии ошкорои ақл ва тафаккурро ба сарчашмаҳои фикрӣ думболагирӣ намуд. Дикқати асосӣ ба ислом ҳамчун нуктаи табодули арзишҳои ахлоқӣ, динӣ ва ҳуқуқӣ

дӯхта шуда дар ин маҷро баҳам омадани манфиатҳои мухталиф дар тарҳрезии меъёрҳои исломӣ муаррифӣ гашт. Ҳини навиштани бобҳои ҷудогона асарҳои олимони шинохтаи ҷаҳони имрӯзаи исломӣ чун Ю. Қарзовӣ, М. Ғазолӣ, З. Курбонӣ ва дигарон мавриди эътибор гирифта шуда, андешаи ақлагароёне чун Абӯҳанифа, Идриси Шофай, Абӯюсуф аз аҳди қадимаи исломӣ мадди назар гардида, усули фалсафию ақлагароёнаи Юнони бостону Аврупои эҳё ба инобат гирифта шудааст.

Ноғуфта намонад, доир ба баъзе аз паҳлуҳои асари мазкур банда Ҳанӯз солҳои 1999 ва 2003 мавод гирд оварда, рисолаҳои парокандае низ иншо намуда будам. Вале ташаккур ба шогирд ва дӯсти азиз Диноршоев А. ва Шӯъбаи Тоҷикистони Иттиҳоди Ҳуқуқшиносии Амрико, ки майли интишори китоби дарсиро дар ин мавзӯ баён намуданд ва ин ба ман имкон дод, ки ба маводи ба ҳоли худ воғузоршуда боз аз назари таҳлилӣ бо дастрасии адабиётҳои нав дар шароити нисбатан беҳтар рӯ биёрам. Аз ҷониби дигар кӯмаку дастёрии шогирдонам ассистентони факултети ҳуқуқшиносӣ Б. Сафаров, Д. Сафаров ва А. Назаров дар ҷамъоварии маводи бобҳои алоҳидаи китоби дарсӣ ба ман кӯмаки бениҳоят бузург намуд. Ҳамзамон Ҳангоми навиштани бобҳои ҷудогонаи асар собиқ муовини Ректори Мадрасаи исломӣ, айни ҳол мудири бахши кор бо ташкилотҳои динии Раёсати танзими анъана ва ҷашну маросимҳои Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Мукаррам Абдуқодиров, сармутахассиси ҳамин бахш Т. Ассомиддинов дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. Бо арзи эҳтиром ва гиромидошти заҳмат ба ҳамаи онҳое, ки дар навиштани китоби мазкур ба банда дастгирии моддӣ ва маънавӣ намуданд, изҳори миннатдорӣ менамоям.

Албатта, ин нахустин кор дар ин ҷода буда, оӣ аз норасоӣ камбудӣ буданаҳ аз эҳтимол дур нест. Аз ин дидгоҳ умеду таманно дорам, ки ҳар соҳибдилу соҳибилме, ки аз лағзиши маънӣ, нукот ва иллати андешае дар ин китоб бархӯрдор шуд, ҳамоно қалам бар даст гираду сабт созад. Мо ҳамеша аз маслиҳату дастурҳо ва ислоҳи норасоӣ камбудӣҳо шоем.

Ба Шумо дар ҳонишу омӯзишу таҳсил муваффақият таманно дорам.

ФАСЛИ 1. ҲУҚУҚИ МУСУЛМОНӢ ЧУН НИЗОМИ МУСТАҚИЛИ ҲУҚУҚӢ ВА ФАННИ ТАЪЛИМӢ

МАВЗӢЪ 1. ФАН, УСЛУБ ВА АҲАМИЯТИ ОМӢЗИШИ ФАННИ ҲУҚУҚИ ИСЛОМӢ

Фанни омӯзиши ҳуқуқи исломӣ ва асосҳои илми он. Объекти омӯзиши фан ва илми ҳуқуқи исломӣ. Сарҳад ва манобеи асоси омӯзиши фан. Назарҳои мухталиф доир ба объекти омӯзиши фанни ҳуқуқи исломӣ. Ҳуқуқи исломӣ ҳамчун фанни мустақили ҳуқуқӣ ва таърихӣ. Тафовути мафҳуми ҳуқуқи исломӣ аз ҳуқуқи исломӣ ва истифодаи шартии мафҳумҳои мазкур.

Омӯзиши ҳуқуқи исломӣ дар Донишгоҳҳои динии Шарқ ва дунявии Ғарб. Махсусияти омӯзиши он дар Донишгоҳҳои динӣ ва дунявӣ. Назаре ба ҳуқуқи исломӣ ҳамчун таҷрибаи неки танзими ҳуқуқӣ.

Усулҳои омӯзиши фанни ҳуқуқи исломӣ. Усулҳои умумӣ ва махсус. Нақши усулҳои омӯзиши дар ҷудо намудани ҳуқуқи исломӣ аз ислом ҳамчун дин. Фарқияти усулҳои динӣ ва дунявии омӯзиши ҳуқуқи исломӣ.

Аҳамияти омӯзиши фанни ҳуқуқи исломӣ дар замони муосир. Аҳамияти фанни мазкур барои динишиносон, ҳуқуқшиносон, сиёсатмадорон ва ходимони динӣ.

Саволи 1. Ҳуқуқи исломӣ ҳамчун фанни таърихӣ - ҳуқуқӣ ва асосҳои илми омӯзиши он

Ҳуқуқи исломӣ чун ҳодисаи ҳуқуқӣ бо Тоҷикистони мустақил алоқаи дучониба дорад. Аз як ҷониб, он чун тамаддуни ҳуқуқии таърихӣ бештар аз 1000 сол ба ҳаёти ҳуқуқии мардумони Осиёи Миёна қаробати тамом дошт. Дар ин муддат системаи томи ақидаҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби ҳуқуқшиносону донишмандони ҳуқуқи исломӣ (фақеҳону мутахидон) дар шакли концепсияю назарияҳои мухталиф тарҳрезӣ карда

шудааст. Ҳар як аз ин консепсияҳои илмӣ бо усулҳои махсуси ҷаҳонбинӣ раванди воқеии инкишофи ҳуқуқро ҳамчун танзимгари муносибатҳои ҷамъиятӣ инъикос менамояд. Таҷрибаи бойи ҳуқуқэҷодкунӣ дар дохили низоми мазкур, бо усулҳои мусбату (позитивию) ақлӣ, бо назардошти асосҳои тағйирёбии ҳаёти иқтисодию иҷтимоии ҷомеа гувоҳи он аст. Ёътирофи усулҳои ҳуқуқэҷодкунии бехтарин ҳуқуқдонҳо ва мутафаккирони сарзамини Осиёи Миёна Имоми Аъзам, Қозӣ Абуясуф, Ал Ҳоразмӣ, Ал - Бухорӣ, Марғелонӣ, Ас-Самарқандӣ, Ал-Берунӣ, М. Ғаззоли, Замахшарӣ, **Ҳусайн Воизи Кошифӣ** ва дигарон, ки аз рӯзҳои аввали вуруди ислом ба Осиёи Миёна таъсири прогрессивию манфиатпарвари таълимоти хешро аз як ҷониб ба осеби инкишофи ҳуқуқи исломӣ рехта, аз ҷониби дигар, махсусиятҳои ҷуғрофию иқлимӣ, иҷтимоию иқтисодии минтақаро ба инобат гирифта, бо меъёрҳои ҳуқуқи исломӣ тағйиротҳои лозимӣ ворид намуда, дар ҳуқуқи исломӣ як шоҳаи мустақилро бо номи мактаби ҳуқуқии Моваруннаҳр таъсис додаанд.

Усулҳои эҷоди ҳуқуқӣ аз ҷониби ҳуқуқшиносони исломӣ дар пояҳои гуногуни маърифатӣ бо шаклҳои иҷмоъ, иҷтиҳод, фатво, қиёс, тақлид ва ғ. инкишоф меёфт. Ҳазорҳо асари фикҳию фатво ҷоп шуда, чун сарчашмаи ҳуқуқӣ амал мекард ва ҳуқуқи исломӣ чун ҳуқуқи ҳуқуқшиносон инкишоф меёфт.

Ҳуқуқэҷодкунии давлатӣ низ бо назардошти табиати дин инкишоф ёфта, шаклҳои гуногуни эҷоди ҳуқуқро аз қабилӣ дастурҳои шох, фармонҳо, амрҳо, қарорҳо ва ғ. васеъ истифода мебард. Дар айни замон чи дар байни меъёрҳои усули эҷоди ҳуқуқӣ ва чи дар байни меъёрҳои позитивии давлатӣ миқдори зиёди меъёрҳои консервативӣ, зиддиинсондӯстӣ, беадолатона, ки бештар моҳияти синфӣ дошта, манфиати гурӯҳи кӯчакро вобаста ба замона ғимоя мекарданд, кам набуданд.

Чунин меъёрҳо як самти бузурги ҳуқуқи исломиро, ки пойбанди сиёсати давру замон буда, инъикоскунандаи бевоқифа беадолативу ҷоҳилии асримиёнагии давлатдорӣ ба шумор мерафт, инъикос менамояд.

Дар баробари ин муассисаҳои махсуси давлатӣ, ки ба назорати амалӣ шудан ва татбиқи меъёрҳои ин низоми ҳуқуқӣ машғул буданд, аз қабилӣ, девонҳои муфти, мӯхта-

сиб, вакф, қозӣ ва ғайра, ягонагию мутташакилии ин низоми ҳукукро ҳифзу ҳимоят мекарданд.

Табиист, ки ин оилаи ҳуқуқӣ бо вучуди ҳама таззодҳо дар ҳаёти халқҳои маҳаллии мусулмоннишин ва мардуми истилогари ин сарзамин нақши муассиреро гузоштааст, ки бидуни эътироф ва омӯзиши он ҳақиқати таърихӣ ва моҳияти иҷтимоии онро дарк карда наметавонем. Дар мавҷудияти таърихии ин оилаи ҳуқуқӣ як порчаи ғании маданият ва фарҳанги даҳҳо халқу миллатҳо нухуфта шудааст. Дар он бехтарин усулҳои мантиқии ҳалли муаммоҳои ҳуқуқӣ нухуфта шудааст, ки на танҳо барои як даврони муайяни таърихӣ, инчунин барои садсолаҳои оянда қодиранд хизмат намоянд. Таъсири мутақобилаи меъёрҳои ҳуқуқии он бо таълимоти ҳуқуқии халқҳои ғайриисломӣ - муғул,¹ одатӣ ва империявӣ² аз нигоҳи таҳлил ва тадқиқ як самти бузурги омӯзиши ин низоми ҳуқуқиро ҳамчун фанни таърихӣ ташкил хоҳад дод.

Ин ҳама аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳуқуқи исломӣ чун низоми ҳуқуқӣ дар муддати ҳазор сол ба табиати ҳуқуқии мардуми мо зич алоқаманд будааст, ки ин худ гувоҳи ҳатмӣ будани омӯзиши он ба сифати фанни таърихӣ ҳуқуқист. Илова бар ин ислом ва ҳуқуқи исломӣ ҳодисаҳои иҷтимоии муосир набуда, таърихи бештар аз 1400 - сола дорад, ки дар ҷомеаи мутамаддин низ ғаъолият мекунад.

Зарурат ва мавҷудияти ҳуқуқи исломӣ дар ин давраи дуру дарози таърихӣ қонуниятҳои омилҳои худро дорост, ки дарки ҳамаҷонибаи онҳо танҳо дар асоси тадқиқи ҳамаҷонибаи таърихӣ имконпазир аст. Ин зарурат ҷабҳаи назариявии ҳатмӣ будани омӯзиши ҳуқуқи исломиро чун фанни таърихӣ ҳуқуқӣ тақозо мекунад.

Ҳуқуқи исломӣ чун фанни таърихӣ-ҳуқуқӣ мавзӯи муайяни омӯзиши худро дорад ва аз қонуниятҳои омилҳои пайдоиши ҳуқуқи исломӣ, давраҳои инкишоф, зинаҳои тақомули татбиқи ҳуқуқ, бӯҳронҳоро ислоҳоти ҳуқуқӣ ва таъсиси мактабҳои ҳуқуқию ташаққули ойини ҳуқуқи исломӣ сар карда, то ислоҳоти ибтидоӣ асри XX-ро дар бар мегиранд.

¹ Рочет ба ин масъала ниг. муф.: И. Б. Буриев. Действия мусульманского права в дореволюционном таджикистане (VIII-XX вв.).-Душанбе, 1999.

² Ниг.. Ф. Т. Тохиров. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон.-Душанбе, 1994.

Ин фан барои он таърихӣ номида мешавад, ки ҳуқуқи муайянро дар масири таърих бо мурури замон бо тағйири вазъи зиндагӣ ва бо қонуниятҳои инкишофаш меомӯзад. Ҳуқуқи мусулмонӣ ҳамчун фанни таърихӣ аз он рӯ ҳисобида мешавад, ки амали вай расман барои бештаре аз халқу миллатҳо аз байн рафтааст. Мардуми кишвари муслмонии дунявӣ, ки замоне дар доираи меъёрҳои динӣ зиндагӣ мекарданд, имрӯз ба ин низоми ҳуқуқӣ ҳамчун хотираи ҳуқуқии миллат, ҳамчун захираи фарҳанги ҳуқуқӣ ва майдони мубоҳисаҳои илмӣ муроҷиат мекунад. Фанни мазкур барои он махсусияти ҳуқуқиро касб кардааст, ки вай ҳуқуқро чун ҳодисаи иҷтимоӣ, меёр, муносибати ҳуқуқӣ ва сарчашмаҳои ҳуқуқӣ дар раванди таърихӣ меомӯзад. Мо як қисми масъалаҳои таърихӣ ҳуқуқиро, ки дар таърихи мавҷудияти ҳуқуқи исломӣ чун давраҳои тақдирсоз хизмат кардаанд, дар ин китоб мавриди баррасӣ қарор додем, биноан ин фанро аввалан ҳамчун фанни таърихӣ-ҳуқуқӣ хотиррасон шудем.

Саволи 2. Ҳуқуқи исломӣ - фанни ҳуқуқӣ

Ҳуқуқи исломӣ чи аз нигоҳи таърихӣ ва чи аз нигоҳи имрӯз доираи фароҳи масъалаҳои ҳуқуқиеро дар бар мегирад, ки ҳар кадом дар алоҳидагӣ метавонад чун манбаи омӯзиш қарор гиранд. Чи таърихи ҳуқуқи исломӣ ва чи ҳуқуқи муосир усулҳои махсуси омӯзиш доранд. Вале аз сабаби он, ки кори мо нахустин кӯшиш дар роҳи омӯзиши низоми ҳуқуқист, дар алоҳидагӣ дидани он на он қадар ба мақсад мувофиқ буд. Гузашта аз ин, ҳуқуқи муосири исломӣ бевосита идомаи ҳуқуқи таърихӣ ислом аст, ки то имрӯз ба сифати қутбнамо ба шариат дар симои Қуръон ва Сунна хизмат мекунад. Аз ин рӯ, агар ҳуқуқи исломии муосирро пурра таҳлил намоем, кам дигаргунӣ меёбем, ки ба моҳияти ҳуқуқи классикии ислом таъсир мерасонда бошад. Пас, ҳуқуқи исломӣ як ҳодисаи иҷтимоист, ки ду ҷанбаъ дорад, яке ҷанбаи таърихӣ, дигаре ҷанбаи муосир. Маҳз аз ҳамин лиҳоз мо фанни мазкурро ҳамчун фанни таърихӣ-ҳуқуқӣ ва ҳуқуқӣ таҳқиқ ва баррасӣ мекунем.

Дар ин китоб мо ба ҷанбаҳои таърихӣ ҳуқуқи мусулмонӣ бештар диққат медиҳем, зеро:

1. Аввал ин ки он ҳамчун тамаддуни ҳуқуқии таърихӣ халқи мо арзи ҳастӣ мекунад.

2. Дуввум, ин ки вай чавҳари инкишофи ҳукуки муосири исломиро ташкил медиҳад.

Ҳукуки муосири исломӣ, ки дар давлатҳои Шарқи исломӣ: Эрон, Покистон, Индонезия, Миср, Ироқ, Арабистони Суудӣ, Лубнон ва ғайра амал мекунад, аз ибтидои асри XX рӯ ба ислоҳоти ҳукукию давлатӣ ниҳода, ба ду қисм чудо шудааст. Қисме аз онҳо давлатҳои нимқазираи Араб ва Халиҷи Форс шакли аввалии мавҷудияти ҳукуки классикӣ ва анъанавии исломро нигоҳ доштанд. Ҳиссаи дигар дар миёнаҳои асри XX аз фикҳ доктринаи ҳукуки исломӣ даст кашида, ба ду тамоюл рӯ оварданд: тамоюли низоми романо-германӣ (дар шакли франсузиаш) Миср, Сурия, Лубнон ва тамоюли низоми англосаксонӣ - Ироқ, Судон. Дар ин давлатҳо таъсири ҳукуки исломӣ ба муносибатҳои никоҳию оилавӣ, меросӣ ва боз чанд гурӯҳи муносибатҳои ҷамъиятии маҳдуд нигоҳ дошта шуд.³

Аз ин рӯ ҳукуки муосири исломӣ бо назардошти муқоисаи ҳукуки классикии исломӣ дар фаслҳои ҷудогонаи ин илм омӯхта мешавад.

Ҳукуки исломӣ дар шаклҳои алоҳида (усулҳои шаръӣ) ва фикҳ дар донишгоҳҳои ҳукукии давлатҳои исломӣ (Покистон, Эрон, Миср, Қатар ва ғ.) омӯхта мешавад. Дар донишгоҳҳои дунявӣ ғарбӣ бошад ба ҳукуки исломӣ ҳамчун низоми мустақили ҳукукӣ ва ҳукуки динӣ муносибат карда, онро бо сифати курсҳои махсус дар асоси муқоисаи ҳукукӣ ё компаративистика меомӯзанд. Нуктаи назари илмӣ ба ҳукуки исломӣ дар Ғарб хеле барвақт оғоз шуда, дар асрҳои XVIII-XIX ва ибтидои асри XX хеле таракқӣ кард. Олимон Вормс, Муллер, Торнау, Алферд Фон Кремер, Ван ден Берг, Голдсиер Снук Хёюргронхе баъдтар Шахт, Шарл, Адам Метс, Анри Массе ва дигарон барои бо ҳукуки исломӣ шиносонидани ғарбиён хизмати босазое кардаанд.

Хусусан, миёнаи солҳои 30-юми асри XX олими Фаронса Рене Давид⁴ бо гузоштани пояи илмӣ муқоисавию-ҳукукӣ низоми ҳукукии исломро, ба сифати системаи мустақил

³ Ниг. муф. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право.-М., 1986

⁴ Давид Р. Основные правовые системы современности. Сравнительное право.-М.: Прогресс, 1967.-С. 496 чопи наваш. Рене Давид. Комила Жофре Спинози.-М., 1998.-С. 100

мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дод, ки худ эътирофи расмӣ ин ҳуқуқ буд.

Ҳамин тавр, диққати аҳли илм чи дар Ғарб ва чи дар Шарқ нисбат бо ҳуқуқи исломӣ ба сифати илме, ки зарурати омӯзишро дорад, хеле барвақт оғоз шудааст.

Бо назардошти доираи фарохи амали таърихӣ, эътирофи ҳуқуқи исломӣ дар кишварҳои дунявӣ ва теъдоди зиёди давлатҳои исломӣ ва кишварҳои мусулмононишин нуфуз ва аҳамияти илми мазкур сол ба сол дар радифи фанҳои байналмилалӣ нерӯ гирифта истодааст.

Муносибат бо кишварҳои арабӣ, доду гирифти молиявӣ ва воридшавӣ ба низоми молии ин кишварҳо тақозои онро дорад, ки низоми ҳуқуқи исломӣ ҳамчун фанни махсуси умумии дорои моҳияти байналмилалӣ аз ҷониби давлатҳои исломӣ ва ғайриисломӣ мавриди омӯзиш қарор гирад.

Аз назари касбӣ омӯзиши ҳуқуқи мусулмонӣ барои ҳуқуқшиносони оянда аҳамияти махсусро дорад. Дар партави соҳаҳои ин ҳуқуқ усулҳои мантикию ақлии ҳуқуқие нухфта шудааст, ки онҳо ҳамчун арзиш дар ҳама давраи замон барои интиҳоби дурусти масоилҳо шароити мусоид муҳайё менамояд. Таҳлилҳои амалӣ, усулҳои диалектикии ҳалли мушкилиҳо, баҳсҳои судию қатъҳои оқилонаи ин низоми ҳуқуқӣ, ки барои дарёфти ҳақиқат, таъмини озодӣ ва баробарӣ яқсон хизмат менамоянд, берун аз сарҳади дину оин метавонанд барои ҳамаи пайравони дини дигар дар ҳолатҳои зарурӣ ба сифати таҷриба мавриди омӯзиш қарор гиранд. Истифодаи принципҳои «истихсон», «истислоҳ», «истислол» ва қиёси ақлии мушкилиҳо ва меъёрҳо манбаи хуби омӯзиш ва ташаккули мафкураи ҳуқуқшиносони оянда хоҳад буд.

Объекти омӯзиши фан ва илми ҳуқуқи исломӣ. Объекти омӯзиши фанни ҳуқуқи мусулмонӣ аз объекти омӯзиши илм тафовут дорад. Дар ҳолати омӯзиши объекти фан мо маҷмӯи масъалаҳоеро, ки фанни муайян, барномаи муайян пешбинӣ намудааст, мавриди омӯзиш қарор медиҳем ва аз доираи он баромада наметавонем. Аммо дар мавриди омӯзиши объекти илм ҳар он дастовардҳои илмӣ, ҳар он баҳсҳои ҳуқуқӣ ва ҳар он навиштаҷоти илмие, ки бо ин ё он тарз ба ҳуқуқи мусулмонӣ иртибот дорад, ба сифати мавзӯи омӯзиш таҳлил мегарданд. Аз ин ҷиҳат объекти омӯзиши фан аз мавзӯи омӯзиши илм маҳдудтар аст.

Сарҳад ва манобеи асосии омӯзиши фан аз назари шаклӣ барномаи пешниҳод гардида, китоби мазкур ва асарҳои илмӣ тавсияшаванда ҳамчун мавзӯи илм баромад мекунад. Ба замми ин боз сарҳадҳои усулӣ ва мазмуниро фанни мазкур доро мебошад, ки он аз табиати дин ва оини зиндагии мардум сар мезанад. Сарҳади таърихи ин аз ибтидои пайдоиши тамаддуни ҳукуқи мусулмонӣ то ҳукуқи муосири исломиро фаро мегирад.

Сарҳади динии он бо талаботи дини мубини ислом муродиф омада, дар баъзе мавридҳо муносибати мусулмононро бо зиммиҳо ва пайравони дини дигар танзим менамояд. Сарҳади мазҳабии асар асосан дар партави мазҳаби ҳанафӣ таҳия шуда, ба мактабҳои ҳукукии суннӣ таъя намуда, дар ҳолатҳои зарурӣ ба арзишҳои доимии ҷараёнҳои дигари исломӣ (аз ҷумла шиа) таъя менамояд. Дар баробари он китобро нашоад ба сифати дастурамали мазҳабӣ эътироф намуд, зеро он як навъ баҳои умумӣ ба паҳлуҳои ҷудогонаи ҳукуқи исломист. Дар вақти нигоштани барномаи фан ва асари мазкур ба сифати нерӯи илҳомбахш, чун анъана манфиатҳои миллӣ ва давлатӣ мадди назар гирифта шуда, таъя бештар ба он таъкидоти ҳукуқи исломӣ карда шуд, ки дар онҳо арзишҳои олии озодӣ, баробарӣ, илму адаб, инсоф, ҳақиқат ва адолат таълиф ва ҳифз мешаванд.

Дар китоби мазкур дар бештари мавридҳо мафҳумҳои ҳукуқи исломӣ ва ҳукуқи мусулмонӣ якдигарро иваз мекунанд. Аммо ин ҳаргиз даъвои онро надорад, ки ин ду мафҳум ба пуррагӣ баробарвазн мебошанд. Чунин ивазнамӣ шартан буда, дар он ҳолатҳое ҷой дорад, ки онҳо умумиятро касб намуда, зарурати ошкор намудани тафовут вучуд надорад. Аммо дар асл аз назари умқӣ мафҳуми ҳукуқи исломӣ шаклан аз ҳукуқи мусулмонӣ васеътар буда, дар он ба замми он, ки ҳукуку ўҳдадорихи мусулмонон муайян мешавад, муносибати онҳо бо зиммиҳо, пайравони дини дигар, бо бединон муқаррар мегардад. Аммо дар ҳукуқи мусулмонӣ асосан ҳукуқ ва ўҳдадорихое, ки доираи рафтори мусулмононро ба танзим медароранд, фаҳмида мешавад. Аммо чунин ҷудонамӣ низ шартӣ буда, на ҳамеша аз ҷониби муҳаққиқон риоя мегардад. Зеро дар баъзе аз асарҳое, ки бо номи ҳукуқи мусулмонӣ шинохта шудаанд, мо маҷмӯи муқарраротеро мебинем, ки онҳо доираи муносибати мусулмононро бо ғайри

мусулмонон мавриди танзим қарор медиҳанд. Месазад қайд намуд, ки ҳукуқи мусулмонӣ ва ҳукуқи исломиро одатан як падида ба ҳам муттаҳид мекунад. Ин ҳам бошад назари беруна ба ҳукуқи мазкур. Яъне назари муназзами муҳаққиқоне, ки берун аз фикҳи исломӣ қарор доранд ва онро ба сифати як ҳодисаи васеи ҳукуқӣ меомӯзанд. Олимони ҳукуқшиносии динӣ қариб, ки асарҳо ва китобҳои худро бо ин тарз ном намебаранд. Онҳо одатан дар шакли фикҳ, фикҳи мазоҳиб, шариат, фикҳи муосир, мухтасар, ҳидоя ва ғайра баёни андеша менамоянд.

Омӯзиши ҳукуқи мусулмонӣ дар Донишгоҳҳои динии Шарқ ва дунявии Ғарб. Дар донишгоҳҳои динии Шарқ ҳукуқи мусулмонӣ дар замони муосир ба сифати фанҳои таълимии «фикҳи муомилот», «фикҳи ибодот» «фикҳи муқорин - муқоисавӣ» ва ғ. мавриди омӯзиш қарор гирифта, дар он қисматҳои ибодат, муомилот ва аҳволи шахсия дар алоҳидагӣ омӯхта мешавад. Махсусияти онҳо дар он зоҳир мегардад, ки ҳинни омӯзиш ҳукуқ қисмати ибодотро низ баррасӣ намуда, закот ва ўҳдадорихои закотиро низ ҳамчун сирф масъалаҳои ибодатӣ ва ҷузъи ҳукуқ таълим медиҳанд. Ин дар асл чунин низ ҳаст. Зеро фикҳ таърихан ба чунин қисматҳо ибодат, муомилот, аҳволи шахсия тақсим шудааст, ки олимони фикҳӣ побанди он мебошанд. Дигар аз махсусият дар он зоҳир меёбад, ки ҳангоми омӯзиши фикҳ дар таълимгоҳҳои исломӣ ва шарқӣ моҳияти масъалаи ҳукуқӣ сирф аз назари илми ҳукуқшиносӣ баррасӣ нашуда, доимо бо омехтагӣ ва таҳти таъсири меъёрҳо ва ҷаҳонбинии динӣ сурат мегирад. Аммо дар донишгоҳҳои Ғарбию Аврупои Шарқӣ ду тамоюли дигар вучуд дорад. Аввалан тамоюли сирф ғарбӣ, ки дар шарҳи ҳукуқи исломӣ пурра тарҷимаи таҳтулафзии фикҳро қабул карда, дар он ҳам қисмати ибодат ва ҳам қисмати муомилоту ҳам қисмати аҳволи шахсияро таҳлил менамоянд. Дар ин биниш қолаби ҷаҳонбинии ҳукуқи исломӣ айнан нигоҳ дошта шуда аз назари ғарбӣ таҳлил карда мешавад. Дар ин таҳлилҳо камбудию норасоӣҳои ҳукуқи исломӣ мустақиман ифшо мегарданд. Камбудии ин чараён дар он аст, ки дар бештари мавридҳо аз назари ҷаҳонбинии ғарбӣ ҳолати воқеиро баҳо дода онҳо мекушанд, ки бо либоси ғарбӣ фалсафаи исломиро оро диҳанд. Муваффақияташон

дар он аст, ки дар бештари мавридҳо норасоию камбудихон дохилию таззодҳои андешавиро дуруст таҳлил менамоянд.

Асарҳои мутафаккирон Ҳ.Шахт, Вормс, Муллер Торнау, Алфред Фон Кремер, Голдсиер Снук Хёюргронёе баъдтар Шарл, Адам Метс, Анри Массе ва дигарон дар ҳамин тамоюл мансубанд. Олимони Аврупои Шарқӣ, ки бештар аз таҷрибаи мардуми Қафқоз ва Осиёи Миёнаи интиҳои асри XIX ва ибтидои асри XX ба ҳуқуқи мусулмонӣ ҳамчун қисмати оини зиндагии мардуми таҳҷой муроҷиат кардаанд, бештар ба омӯзиши ин фан ҳамчун ҳуқуқи мусулмонӣ диққат кардаанд. Ҳам шарқшиносон, ҳам сайёҳон ва ҳам ҳуқуқдонҳои ин минтақа ба ҳуқуқи мусулмонӣ ҳамчун ҳуқуқи мардуми бумӣ, ки дар омехтагии меъёрҳои динӣ қарор доранд муносибат кардаанд. Дар ин гуна асарҳо низ дар баробари инъикоси воқеияту айнияти зиндагии мардуми мусулмон баъзе аз шикастбаёниҳо ва нофаҳмиҳои мазҳабӣ усулӣ дида мешавад. Баъдан дар замони шӯравӣ ба ҳуқуқи мусулмонӣ пурра ҳамчун ҳуқуқи боёну реакционерон баҳо дода, на танҳо татбиқи онро, балки омӯзиши онро ҳамчун падидаи динӣ ва таърихӣ қатъиян манъ намуданд. Танҳо дар интиҳои замони шӯравӣ асарҳои илмӣ дар масъалаи ҳуқуқи мусулмонӣ рӯи ҷопро дид. Беҳтарини онҳо, ки дар баробари масъалаҳои назариявӣ масъалаҳои амалии кишварҳои исломии шарқиро таҳлил мекард, асари «Ҳуқуқи мусулмонӣ»-и Л.Р. Сюкияйнен буд. Баъдтар дар атрофи қорҳои илмӣ олими мазкур як мактаби ҳуқуқшиносии исломӣ дар фазои илмӣ собиқ давлати Шӯравӣ ташаккул ёфт, ки паҳлуҳои гуногуни ҳуқуқи мусулмониро тадқиқ намуд. Барои дурусту ҳамачониба омӯхтани ҳуқуқи исломӣ ҳамчун падидаи ҳуқуқӣ ва ё оилаи мустақили ҳуқуқии ҷаҳонӣ ҳамаи омӯзиши тамоюлҳо ва бинишҳои номбаршуда ба манфиати қор аст. Аз ин рӯ, дар омода гардидани китоби мазкур ҳам назари олимони фикҳи исломӣ ва ҳам назари муҳаққиқони ҳуқуқи исломии ғайри мусулмон мавриди назар қарор гирифт, то ин ки ба ташаккули толибилмони мадрасаи исломӣ имконият фароҳам орад, ки дар замони тезу тунди ҷаҳонишавии масъалаҳо ва дигаршавии олами инсонӣ бурду боҳти оини зиндагии худро дарк намуда, барои дар шароитҳои нав манфиатҳои инсонро, ки ба хоҳири он Офаридгор паёмбарону

китобҳои осмонӣ фиристодааст, дуруст химоя карда тавонанд.

(Андеша. Роҷеъ ба инкишофи тамаддуни гарбӣ ва шарқӣ дар қиёс тавачҷӯҳ намуда, кас ба тағйирёбии нерӯи инкишофи ду қутб ба андеша фуру меравад. Ва саволҳо шахсони занқунандаро ором намегузорад, ки чаро замоне неидастии назаррасро шарқӣён ба даст доштанду имрӯз онҳо ин корро карда наметавонанд. Албатта, ҷавоб ба ин саволро ҳар донишманде аз сатҳи фаҳмиши ҳеҷу дараҷаи бинии ва дарки воқеияти фардӣ баҳо медиҳад. Таърихишиносон ба тарзи худ, фақеҳон ба рамузи ҳеҷ ва ғ. Банда низ таи ин масъала қариб дар тамоми қорҳои охирам зеҳн ронда, беишари мавридҳо ба муаммоҳое гирифтӣ мегуфтаам, ки ё дар фаҳмиши онҳо ақл танқисӣ мекард ва ё ба сатҳе мерасидам, ки оддигу соддагии талаботи он на танҳо қавмияту миллатҳоро гӯроҳ, балки маро ҳам безътино мемонд. Хуллас, мушкилиҳо гоҳ то он дараҷа ғайриҷашидошт менамуд, ки ақл дар таҳлили онҳо оғиз мемонду гоҳо он дараҷа оддӣ буданд, ки аз диққат додан ба онҳо худдорӣ мекардем... Ин дафъа дар миёнаи соли 2008, ҳангоме ки ҷараёни навбаромади салафиён дар кишвари мо нуфуз мегирӣ дар масҷиду маросимҳо роҷеъ ба онҳо беишар ҳарф мезаданд, тадриҷан боз диққати мо сари андешаи неиравӣ ва неидастии шарқӣён ва мушкилиҳои он ба неидагӣ мерафт ва фикрҳои нав пайдо мешуд. Зеро пайравони салафӣ бо суннатгарои худ то он дараҷа ба қафо мерафтанд, ки мардумро ба замони саҳобаҳо ба 14 аср бар қафо тарғиб мекарданд. Ин тарғиби онҳо натиҷа низ меод, гӯё мардумро онҳо ба асолати қадими дини мубини ислом раҳнамун мекарданд. Чаро? Маълум мешавад, ки ҷавоби ин савол ба муаммои одди нодуруст сарфаҳм рафтани қонунияти инкишоф ва аслпарварӣ дар рушди ҷомеа аст. Маълум аст, ки ҳар як инқилоб ва ё як неиравӣ дар зинаи ибтидоии худ нисбатан дастовардҳои назаррасу арзишмандеро рӯи қор меоварад, ки онҳо мазмунан аз дастовардҳои даврони дуввум ва сеюм, ки асосан ба ҳифзи ин арзишҳои ибтидоӣ машғуланд, хеле неирафтаанд. Бинобар он, дар даврони паҳншавии ҳилофат ва тараққиёти давлатдорӣ исломӣ усули така ба Қуръон, ҳадис ва саҳобаҳои наёмбар ҳамчун усули манфиатнок, ва қашфи ҳақиқату адолат баромад мекард. Аз ҷониби дигар гузариши мӯҳлате, ки мусулмононро аз асли воқеияти замони наёмбар ва саҳобаҳо дур мекард

дар даври тобеин, аттабау тобеин ва минбаъд ба усули қадимият мардуми мусулмонро маънаван маҷбур мекард, ки ба он бештар така кунанд. Ин усул, ки дар ибтидо бо руқнҳои тафаккурӣ, адолатнокӣ, маърифатнокӣ бештар тавҳам буд, тадриҷан ба воситаи қатъии бетаҳлил тақлиди устувор табдил ёфт. Илмҳои фикҳ, калом, тафсири ҳама бо ин усул тибқи тақлиди усутувор пайравӣ менамуданд. Кор то ҷое расид, ки бартариҳои фикри мутаққақадимиён бар муосирон ва ояндагон як роҳи асосии шинохти ҳақ ва каифи адолат дар ислом гардид. Тақлид ба ҳадде расид, ки ба мазмун ва ҳадафҳо диққат намонд. Мисли он ривояти чинӣ: «Қоҳини чиние дар горе зиндагӣ мекард ва ҳамроҳи худ як гурбаи сиёҳе дошт. Ин гӯшанишин ҳаргоҳ, ки ба тоат машғул мешуд гурбаи сиёҳи худро ба сутуне мебастанд, ки ӯро ҳангоми тоат ва ибодат ҳалал нарасонад(!). Овоза ва машхурияти ин буддой гирду атрофро фаро гирифт. Ҳама нафарони муштоқӣ дидори ӯ аз гирдогирди гор муддатҳо истода ибодати ӯро наззора мекарданд. Ҳамин тавр, ӯ пайравони зиёд пайдо кард, ки бо мушоҳида таълим мегирифтанд...Ҳама пайравон гурбаи сиёҳ харида ҳангоми ибодат онро дар сутунҳои хона мебастанд ва худро иҷрокунандаи суннати устод меҳисодиданд...» Магар ин роҳи дуруст буд? Магар мақсад аз бастанӣ гурба ин тарзи ёрии он ба ибодаткунанда буд, ё ҳалосӣ аз ҳалалрасонӣ? Ҳамин тавр тақлиди кӯркӯрона муридонро аз воқеият ва асли мақсади амал дур намуд. Ин аллакай омили асосие буд, ки садди роҳи инкишоф мегашт. Ин унсур то он дараҷа дар фикҳ ва дигар илмҳои исломӣ роҳ ёфт, ки дар истинботи аҳқому ақидаҳо ҳама равишанфигуриҳои исломӣ пойбанди он буданд. Ҳатто беҳтарин муҷтаҳидони исломӣ ки таҷдиди илм ва фикҳро ҷойиз медонистанд ва дари иҷтиҳодро дар замони муосир ба боз будани кӯшиши мекарданд (Ю. Қарзавӣ, Аллома Шавқонӣ, Ғазалии муосир ва дигарон) танҳо пас аз наёфтани далел аз саҳобаҳо, аз тобиш ва аз пешвоёни исломӣ рӯ ба ақл мекарданд. Албатта, дар масъалаи эътиқодӣ ва ибодатӣ ҷойи тааҷҷуб нест, ки шояд бартарӣ дар қадимият ва тозагӣ дар он бошад, ҳол он ки инҳо низ дар масъалаҳои ҷудогона вобаста ба пешравӣ тағйирпазирӣ фишор меорад ба тарзи риояи эътиқод, аммо дар масъалаи дунявӣ ва ҳуқуқӣ бояд умқан андеша намуд. Мо магар бо ин кӯҳнапарастӣ ва ҳақир пиндоштани худ дар назди гузаштагон метавонем имрӯзро ободу

фардо ҷомеаи неирафта созем, дар ҳолате, ки мо дар тамоми андеша худро заифтар аз гузаштагон медонем ва на заифтар, балки эҷодиёту қудрати худро дар доираи андешаи гузаштагон баён менамоем? Дар чунин сурат мо бо роҳи тақлид он ҷомеаеро месозем, ки гузаштагони мо тарҳрезӣ намудаанду халос. Ҳол он ки инсоният ва ҷомеаи мутамаддин бо роҳҳои пеш меравад, ки дар ҳар як садсола чи қадар навгонихою навсозиҳоро рӯи кор меорад, ки андешаю ақидаи ва аҳкоми мо бояд онҳоро фарозир бошад. Пас дар кори идораи кишвару илми ҳуқуқ, дар корҳои дунёю умуман илмҳо на тақлид, на бартарики гузаштагон, балки навгониро созандагӣ шарт аст. Дар баробари ин мо аз васфи таърихӣ даст кашида, тақлидро инкор намуда, бояд ба меросияти дурусти арзишҳои таърихӣ роҳ ёбем. Ин аст роҳи беҳтар... Ин китоб кӯшише дар ин роҳ аст...

Ибора, «Онҳо меҳоханд, ки шарияти худованд тобеи орзуи нафсонии онон бошад на ин ки орзуҳои мардум пайрави шарияти илоҳӣ гардад.» Бисёриҳо меҳоханд, ки ислом такмил ёбад мо мегӯем, чаро аз ислом меҳохед, ки тақомул ёбад, вале аз тақомул намеҳохед, ки мусулмонона бошад». Мусулмон шудани тақомул, қонуниятҳои инкишоф бояд мутобикат ба манфиати мардум дошта дар доираи адл, инсоф ва баробарии мардум сурат гирад. Мо мебинем, ки чи тавр баъзе аз чароёнҳои илмӣ ва ё самтҳои инкишоф адлу инсоф ва баробариро зеро по мегардонад. (Ниг. илова... Сураи «Мӯъминун», ояти 71)

Саволи 3. Мавзӯ ва усулҳои омӯзиши фанни ҳуқуқи исломӣ

а) Мавзӯ. Мавзӯи асосҳои ҳуқуқи исломиро маҷмӯи масъалаҳои ташкил медиҳад, ки дар он омӯзонида мешаванд. Мавзӯи асосии ҳуқуқи исломӣ чунин мавзӯоти мушаххасро дар бар мегирад. Ҳуқуқи исломӣ ҳамчун фанни таълимӣ, сабабу хусусиятҳои пайдоиши ҳуқуқи исломӣ, сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ, мактабҳои ҳуқуқӣ дар ислом, мафҳумҳои шарият ва фикҳ, сохтори ҳуқуқи исломӣ, соҳаҳои ҳуқуқи исломӣ, институтҳои ҳуқуқи исломӣ ва дигар масъалаҳои дар бар мегирад, ки барои шиносоии умумӣ бо ин оилаи ҳуқуқӣ шарт ва зарур аст. Аз назари умумӣ мавзӯи асосии ҳуқуқи исломӣ ин оилаи ҳуқуқи мусулмонист, ки дар нимҷазираи

Арабистон ба миён омада, дар қисмате аз давлатҳои шарқӣ ҳамчун воситаи муҳими танзими муносибатҳои шахсӣ баъдан паҳн гардида, дар давоми беш аз 14 аср муносибатҳои бештар аз 30 давлатҳои исломии ҷаҳонро мавриди танзим қарор медиҳад. Махсусияти мавзӯи китоби мазкур аз фикҳи исломӣ дар он аст, ки дар дохили масъалаҳои назариявӣ фикҳи ибодот ҳамчун ҷанбаи махсуси фикҳи исломӣ ёд-рас мешавад, вале дар омӯзиши он мо танҳо он падидаҳои интиҳоб намудем, ки аз назари имрӯз ва фардо унсурҳои танзимнамоии ҳукукиро доранд. Дикқати махсус ба меъёрҳои ҳукукии шариат - Қуръон ва суннат дода мешавад, ки муносибатҳои мухталифи одамро танзим менамоянд. Дар байни мавзӯоти китоби мазкур масъалаҳои шаклгирии ҳукуки исломӣ, сарчашмаҳои ҳукукии он, амали ҳукуки исломӣ дар масири таърих, дар замони муосир, ташаккули доктринаи ҳукуки исломӣ, таъсири ҳукуки исломӣ ба ҳукуқи кишварҳои ғосиб нақши муҳимро мебозад. Номгӯи пурраи мавзӯоти китоб дар мундариҷаи он инъикос ёфтааст.

б) Метод-усул. Усулҳои умумӣ ва махсус. Методҳои омӯзиши ҳукуки исломӣ чун анъана умумӣ ва хусусӣ ҳастанд.

Методи омӯзиши фан ин роҳ, усул, тарз ва воситаи омӯзишро мефаҳмонад. Ҳар як илму фан ва мавзӯи усулҳои махсуси омӯзиши худро дорад. Танҳо дар натиҷаи истифодаи оқилонаи онҳо имконияти объективонаю ҷамаҷониба ва дар робита омӯхтани ҳодисаҳои ҳукуқӣ имконпазир аст.

Аз ҷумла, омӯзиши ҳукуки исломӣ ҳамчун фанни таълими усулҳои умумӣ ва хусусиро талаб мекунад, ки ба воситаи онҳо омӯзиши ҷамаҷонибаи ҳукуки исломӣ имконпазир аст.

Ба усулҳои умумӣ қонуниятҳои фалсафию табиие шомиланд, ки тавассути онҳо воқеияти ҷамъиятию қонуниятҳои мавҷудияти ҳодисаҳои ҳукуқӣ ба тариқи умумӣ омӯхта мешаванд. Яке аз чунин методҳо, ки барои омӯзиши асосҳои ҳукуки исломӣ метавонад ҷамаҷониба хизмат намояд, ин методи диалектикӣ мебошад. Методи диалектикӣ дар инкишофи алоқамандӣ ва ба таври алоҳида таҳлилу тадқиқ қардани ҳодисаҳои ҳукукиро талаб менамояд. Тавассути ин метод мо ҳукуки исломиро аз лаҳзаи пайдоиш то ба имрӯз ба сифати ҳодисаи инкишофёбандаи ҷамъиятӣ омӯхта, дар давраҳои муайян қонуниятҳои омилҳои иҷтимоию маънавии инки-

шофёбии онро дарк мекунем. Дар олам ҳама чиз дар ҳаракат аст. Оромӣ нисбист. Бинобар он, дар ҳаракат омӯхтани ҳама ходисаҳои олам талаботи аслии илм аст. Фалеси бузург гуфта буд, ки ба як об ду маротиба даромадан мумкин нест. Зеро аз лаҳзаи якум то дуум дар таркиби он дигаргуниҳои кулӣ ба миён меояд. Файласуфи шарқ Ибн Рушд менависад, ки «аз ҳеҷ чиз чизе ва аз чизе ҳеҷ чиз пайдо намешавад, пас чизе ҳаст байни ҳастӣ ва нестӣ, ки онро ҳаракат меноманд». Ҳаракат зиндагист ва оромӣ марг. Аз ин ҷиҳат ҳуқуқи исломӣ ҳамчун қисмати рӯбинои ҷамъиятӣ, ки барои қонеи талаботи инсонҳо хизмат мекард дохилан ва шаклан ҳамроҳи талаботи ҷомеа рӯ ба инкишоф ниҳодааст, ки бидуни ин тағирпазирӣ омӯхтани он номумкин аст. В. И. Ленин дуруст қайд карда буд, ки барои омӯзиши ҷамъияти инкишофёбанда тафаккури инкишофёбанда лозим аст. Аз ин рӯ барои омӯзиши ҳуқуқи исломие, ки бештар аз 1400-сол боз арзи вучуд карда, мутобиқи талаботи қисмати ҷомеаи инсонӣ рӯ ба инкишоф ниҳодааст, дар омӯзишу тақмили он истифодаи усули диалектикӣ амри зарурист. Аз ҷониби дигар таҷдид ва навоварие, ки дар илми усули фикҳ дида мешавад, тақозои онро дорад, ки усули дар инкишоф омӯхтани ҳуқуқи исломӣ амри зарурист. Муҳаққиқи шинохтаи исломӣ Юсуфи Қарзовӣ дар посухи саволи таҷдиди «усули фикҳ» менависад, «Таҷдиди воқеӣ дар ҳар чизе аъам аз моддиёт, маънавиёт, дунё, дин ва ҳулоса дар ҳама умур машрӯъ, балки матлуб аст то он ҷо ки имон ва дин ниёз ба таҷдид доранд»¹. Дар тақмили андешаи худ муҳаққиқ Қарзовӣ аз номи Абдуллоҳ ибни Умар ҳадиси марфӯъро овардааст, ки тибқи он паёмбари ислом (с) мефармояд, «Имони шумо чун либосе, ки ба тан доред кӯҳна мешавад аз Худо бихоҳед, ки имонро дар дили шумо тоза кунад.»². Дар ҳадиси дигаре Абӯдовуд дар «Сунан»-и худ аз номи Абӯхурайра меорад, «Худованди мутаъол барои ин уммат дар ҳар сад сола касеро мабъус мекунад, то дини ин умматро таҷдид кунад.»³ Дар ҳарду ҳолат ҳам

¹ Юсуфи Қарзовӣ, Дидгоҳҳои фикҳи муосир. Ҷ.2. Тарҷима ба форсӣ А. Неъматӣ. Техрон. 1370 х. С. 433.

² Юсуфи Қарзовӣ, Дидгоҳҳои фикҳи муосир. Ҷ.2. Тарҷима ба форсӣ А. Неъматӣ. Техрон. 1370 х. С. 433.

³ Юсуфи Қарзовӣ, Дидгоҳҳои фикҳи муосир. Ҷ.2. Тарҷима ба форсӣ А. Неъматӣ. Техрон. 1370 х. С. 433.

асосҳои шаръии таҷдид аз нав нигаристан ба мушкилиҳои рӯзмарра, аз назари нав дидани ҳалли масъалаҳои шаръӣ таъин мегардад. Чун либос кӯҳна шудани имон агарчи рамзист, вале ифодаи бо мурури замон дигар намудан, устувор кардан ва дар зинаи нав дар шароитҳои наватар мутобиқ ба қонуниятҳои нав такмил додани фикҳро хеле васеъ мефаҳмонад. Дар ҳадиси дуюм низ фиристодани мардони раҳнамо дар ҳар сад сол як маротиба ин нишонаи ҷамъбасти як сад-сола ва пешравӣ дар шароитҳои нав дар садсолаи дигар аст, ки ногузир такмил ва таҷдиди дидгоҳи ҳуқуқи исломиро талаб менамояд. Хулосаи худро Қарзовӣ чунин ҷамъбаст менамояд, «Бинобар ин, ҳангоме ки шориъ ба ҳуди дин иҷозаи таҷдид додааст ва таърихи исломӣ гурӯҳе аз ричоли барҷастаи динӣ амсоли имом Шофей ва имом Ғазолиро бо номи мучаддад ном бурдааст, лазо дар робита бо таҷдиди усули фикҳ ҳеҷ ишколе ва монеае намебинем»¹. Ҷои дигар мефармояд, «Тамоми улуми исломӣ ҳам аз фикҳ, усули фикҳ, тафсир, илми калом, тасаввуф ҳама қоидаи таҷдид ва навсозӣ ҳастанд ва уммати исломӣ набояд бо пуштибонии ҳамдигар дар ростии таҷдиди тамоми ин улум иқдом намояд.»² Ибни Таймия дар яке аз рисолаҳои худ менависад, «Агар дар миёни мусулмонон мучтаҳиде бошад, ки охири талоши худро дар расидан ба ҳақ мабзул дорад ва ба хато равад, Худованди муттаъол аз хато ва иштибоҳаш ба ҳар сурате, ки бошад мегузарад, хоҳ хатои масоили назарӣ ва амалӣ бошад ё дар масоили фуруъӣ амалӣ.»³ Яке аз омилҳои нигоҳ доштани усули диалектӣ дар омӯзиши ҳуқуқи исломӣ ин табиатан ба тағирпазирӣ ва таҷдид мутобиқ гаштани усули фикҳ ва фикҳ мебошад. Ҳуқуқшиносии шинохтаи сунниҳо Қарзовӣ иҷтиҳодро чун калиди пешравӣ шинохта навиштааст, ки бо-би (дари) иҷтиҳод нисбат ба қасоне, ки Худованд шароит ва тавононҳои онро ба онон ато фармуда пайваста мафтун (кушода) мебошад.

¹ Юсуфи Қарзовӣ, Дидгоҳи фикҳи муосир. Ҷ.2. Тарҷима ба форсӣ А. Неъматӣ. Техрон. 1370 х. С. 433.

² Юсуфи Қарзовӣ, Дидгоҳи фикҳи муосир. Ҷ.2. Тарҷима ба форсӣ А. Неъматӣ. Техрон. 1370 х. С. 434

³ Иқтибос аз Юсуфи Қарзовӣ, Дидгоҳи фикҳи муосир. Ҷ.2. Тарҷима ба форсӣ А. Неъматӣ. Техрон. 1370 х. С. 434.

Ҳамчунин ба сифати методи умумӣ дар омӯзиши ҳуқуқи исломӣ методи таърихӣ хизмат мекунад. Методи таърихӣ аз мо талаб мекунад, ки Ҳангоми омӯзиши ҳодисаҳои ҳуқуқӣ ва талаботи онҳо нисбат ба ҳодисаҳои мушаххас, бояд аз нигоҳи таърихӣ баҳо диҳем. Яъне ба ҳар як ҳодиса ва раванди ҳуқуқӣ бо назардошти омилҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ, бо назардошти шароити эҷодшавандашон, бо дар назари он ки ин падида дар он давра замон барои ҷамъият ва инсонҳо чи қор кардааст, баҳо диҳем. Танҳо дар он сурат омӯзиши ҳодисаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ чун хотираи пурғановати ҳуқуқӣ қодир аст, дар сохтмону эъморӣ давлати тозаистиклоли ҳуқуқбунёди мо хизмат намояд. Яъне мо набояд бо ҳуқуқи классикӣ исломӣ аз нуқтаи назари имрӯз, балки ба он чун тамаддуни ҳуқуқӣ таърихӣ баҳо диҳем, арзишҳои умумии башарии онро, ки ба ҳар давра замон хизматгузор аст, қарр кардаву мавриди омӯзиш қарор диҳем ва аз он ҳодисаи ҷузъҳои ҳуқуқӣ, ки хусусияти синфӣ, замонӣ ва ирриҷӣ доранд, бо назардошти давра замон таҳлилу баррасӣ ва натиҷагирӣ кунем.

Усули таърихӣ дар омӯзиши ҳуқуқи исломӣ маъқула назаррасро доро аст. Аввал, ин ки худ ҳуқуқи исломӣ падидаи таърихӣ ва домони амали он аз назари таърихӣ бе-ниҳоят фароҳ буда, дар он махсусиятҳои ҳуқуқӣ давра замонҳои муаяни таърихӣ инъикоси худро ёфтаанд. Аз ин рӯ, ба инбат гирифтани шарту шароитҳои таърихӣ дар баҳо додани арзишҳои исломӣ ҳамчун маҳаки асосии усули таърихӣ омӯзиш шарт ва зарур аст. Ҳангоме ки падидаҳои ҳуқуқи исломӣ ба таҳлил қашида мешаванд, диққат ба он дода мешавад, ки дар он рӯзгор ҳамин падида ба мардум чӣ дод ва он ба раванди умумӣ таърихи инсоният чӣ хизмат кардааст. Дигар ин ки бо истифода аз усули тақсимбандии таърихӣ мо даврҳои инкишофи ҳуқуқи исломиро вобаства ба табиати инкишофи низоми ҳуқуқӣ таҳлил мекунем.

Методҳои хусусӣ чунин усулҳои мебошанд, ки ба омӯзиши мавзӯҳои ҷудогона хизмат қарда, барои равшан намудани мафҳуми маҳият ва вазифаи илмҳои алоҳида хизмат менамоянд. Аз ҷумла, усулҳои монандкунӣ ва қиёси ҳуқуқӣ, маънидои ҳуқуқӣ, маъниқӣ, забонӣ усулҳои ҳастанд, ки дар илмҳои ҳуқуқ мавриди истифода қарор мегиранд. Ба замми ин ба гурӯҳи усулҳои хусусӣ, усулҳои махсуси фикҳи ворид

мешаванд, ки дар заминаи он фикҳи исломӣ таърихан инкишоф ёфта васеъ гардидааст.

Усули монандкунӣ ва қиёс, ки маъмулан дар фикҳи исломӣ истифода мешавад дар омӯзиши фанни мазкур васеъ истифода мешавад. Махсусан дар омӯзиши институтҳои ҳуқуқи исломӣ, сарчашмаҳо ва меъёрҳои ҳуқуқӣ мо усули монандкунӣ ва қиёсро ҳам дар дохили низоми ҳуқуқӣ ва ҳам дар муносибатҳои хориҷи он истифода мекунем. Маорифпарвари Фаронса Волтер дар зарурияти усули монандкунӣ навишта буд, ки «чизи нав ҳамеша дар натиҷаи муқоисаи ду чизи ба ҳам монанд пайдо мешавад».

Бо истифодаи усули монанду муқоисаи ҳуқуқӣ мо ҳодисаҳои ҳуқуқи исломиро, ки дар давру замонҳои гуногун зоҳир шудаанд таҳлил намуда, ба тафовуту хусусияти онҳо баҳо медиҳем. Ҳамчунин тавассути ин усул эъломияҳои ҳуқуқи исломиро ба низомҳои дигари ҳуқуқӣ муқоиса карда ба моҳияту хусусияти он дақиқтар шинос хоҳем шуд. Аз ин лиҳоз, монанду муқоисаи ҳуқуқӣ дар ду шакл сурат мегирад. Аввал, монанду муқоисаи ҳуқуқӣ дар дохили низоми ҳуқуқи исломӣ, ки дар монандкунии сарчашмаҳо, меъёрҳо ва мафҳуму чараёнҳо бо мақсади дарки тобеияти ягонагӣ ва ё фарқи таълимотҳои ҳуқуқии ислом сурат мегирад. Дуввум, монандии ҳуқуқӣ берун аз ҳудуди низоми ҳуқуқӣ, ки дар он қисмату ҷузъҳои низоми ҳуқуқӣ бо ҷузъҳои монанди оилаҳои ҳуқуқии дигар сурат мегирад. Ин монандкунӣ бо мақсади равшан намудани махсусиятҳои хоси оилаи ҳуқуқӣ амалӣ мегардад.

Усули дигар, ки дар омӯзиши ҳуқуқи исломӣ фаровон истифода мешавад, ин усули фардикунонии ҳодисаҳои ҳуқуқӣ аз ҳодисаҳои иҷтимоӣ мебошад. Тавассути ин усул мо меъёрҳои ҳуқуқи исломиро, ки бо меъёрҳои динию ахлоқӣ зич алоқаманд ҳастанд, ҷудо намуда, хусусияти ҳуқуқӣ ва фарқи онҳоро дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ равшан менамоем.

Усули маънидодкунӣ барои боз ҳам возеҳтар кушодани маънӣ ва моҳияти аслии падидаҳои ҳуқуқи исломӣ истифода мешавад. Дар он ҳам назари фақеҳони исломӣ ва ҳам ҳуқуқшиносони ғайриисломӣ пешниҳод мегардад. Чунин усул имконият медиҳад, ки падидаи ҳуқуқӣ берун аз ғаризаҳо баён гардад. Ҳамзамон дар омӯзиши фанни мазкур усулҳои

забонӣ барои дуруст инъикос намудани лафзи ҳуқуқӣ, мантиқӣ бо ба инобат гирифтани нақши ҳулосабарориҳои мантиқӣ, истифодаи васеи дастовардҳои ақлӣ, инсондӯстӣ, додани бартарӣ ба арзишҳои умумии инсонӣ чун инсон, сифатҳои он, адл, инсоф ва ғ. дар доираи таъкидоти фикҳ истифода мешаванд.

Тавассути усулҳои мантиқӣ ва эҳсоиявӣ ҳолати ҳуқуқи Шарият ва Фикҳ мавриди омӯзиш қарор гирифта, дар асосҳои ба инобат гирифтани мафҳуми чараёну меъёрҳои ҳуқуқи мактабҳои ҳуқуқӣ, шумораи сарчашмаҳои хаттию шифоҳӣ, маҷмӯи эътирофи усулҳои эҷоди ҳуқуқӣ, бо назардошти натиҷагирӣҳои мантиқии дедуктивӣ ва индуктивӣ ба натиҷаҳои объективӣ хоҳем расид.

Фарқияти усулҳои динӣ ва дунявӣ омӯзиши ҳуқуқи исломӣ дар он аст, ки дар омӯзиши динӣ дар донишгоҳҳои динӣ аввал ин ки ҳамчун ҷузъи фикҳ ибодот тадрис карда мешавад ва дуум ин ки таҳлил ва баёни аҳком дар доираи таъсири саҳти ақоид ба роҳ монда мешавад. Аммо дар омӯзиши дунявӣ ҷабҳаи фикҳи ибодот ба ҷуз аз чанд фасла, ки махсусияти ҳуқуқӣ дорад дигар қисматаш ҳамчун илми ҳуқуқшиносӣ таълим намешавад ва дар баҳодиҳии масоилҳо озодии афкор бештар ба назар мерасад. Ҳамчунин дар омӯзиши охири қиёси низоми ҳуқуқи исломӣ бо низоми амалкунандаи ҳуқуқӣ ва дигар оилаҳои ҳуқуқӣ ба риштаи таҳлил кашида мешавад.

Ба сифати усулҳои махсуси омӯзиши ҳуқуқи исломӣ илмҳои усулии исломӣ низ баромад менамоянд. Аз ҷумлаи ин илмҳо дар омӯзиши ҳуқуқи ислом илми усули фикҳ нақши муҳимро мебозад. Усули фикҳ ҳамчун илми истинботи аҳкоми шаръӣ аз сарчашмаҳои ҳуқуқӣ тарз ва усули интиҳоби дурусти меъёрҳои ҳуқуқиро муайян менамояд. Дар илми усули фикҳ эътирофи фақеҳ ва донишманде, ки ҳуқуқи истинбот - гирифтани ақлии аҳкомро аз далоили умумӣ бар ӯҳда дорад, мавқеи асосиро ишғол мекунад. Ҳамин тавр, интиҳоб ва эътирофи шахсияте, ки ба истинботи аҳком машғул мешавад ва роҳҳои асосии эътирофи арзишҳои ҳуқуқиро дар омӯзиши илми ҳуқуқи исломӣ муайян мекунад, шарт ва зарур аст. Зарурияти он агар аз як ҷониб ба инъикоси воқеияти ҳуқуқӣ - фикҳи исломӣ мувофиқат кунад, аз ҷониби дигар ба мо им-

коният медиҳад, ки дар кашфи баъзе аҳкоми шаръии исломӣ ба муваффақият ноил шавем.

Қобили қайд аст, ки омӯзишу татбиқи ҳуқуқи исломӣ аз ҷониби пайравонаш дар масири таърих, асосан дар ду шакл сурат мегирифт. Усули шаръӣ-қонунӣ, яъне он чизе ки дар Куръон ва ҳадис омадааст, дар доираи он амал мекунад. Пайравони чунин усули омӯзиш ва тадқиқро “асҳоб-ал-ҳадис” меноманд ва Ҳанбалиён⁵ пайравони он мебошанд. Онҳо ҳукм меронанд. “Мазҳаби манро бубин, агар хабаре муҳолифи мазҳаби ман бошад, мазҳаби ман он бошад, ки дар хабар бошад”.

Гурӯҳи дигаре, ки бо унвони ақлгароён машҳуранд, дар пайравии усулҳои ақлӣ ба инкишофи ҳуқуқи исломӣ, амалӣ ва назарӣ хизмат менамоянд, Ҳанафиён мебошанд. Онҳо дар баробари сарчашмаҳои шаръӣ ақдро чун манбаи эҷоди ҳуқуқ эътироф карда, аз усулҳои иҷмоъ, иҷтиҳод ва махсусан қиёс фаровон истифода менамоянд.* Умуман истифода аз усулҳои илми фикҳ истехсон, истислоҳ, истидлол, тақлид ва ғ., ки дар рушди илми ҳуқуқшиносии исломӣ мавқеи хоса дорад вобаста ба мавзӯоти асар аз аҳамият ҳолӣ нест.

Саволи 4. Аҳамияти омӯзиши фан

Аҳамияти омӯзиши фанни ҳуқуқи исломӣ дар замони муосир бениҳоят бузург аст. Низоми ҳуқуқи мусулмонӣ як шохаи хеле ҳам ғании афкор ва амалияи ҳуқуқии инсониятро мемонад, ки дар паҳноӣ хеш халқу миллатҳои мухталифро муттаҳид намуда, дар муддати беш аз 1400 сол тарзи зиндагӣ, низоми идора ва андешаи динию иҷтимоии як қисмати кураи заминро дар шароитҳои мухталиф ба тартиб даровардааст. Омӯзиши он ҳамчун нишони эҳтироми як тамаддуни ҳосаи динӣ ва ҳуқуқӣ, ҳамчун як порчаи хеле ҳам ғании фаҳанги милли ва динии халқиятҳои мухталиф ва аз ҳама асосӣ як қисмати аз шохаҳои мустақили низоми ҳуқуқӣ ва давлатии ҷаҳони муосир аҳамияти чандтарафа дорад.

Омӯзиши асосҳои ҳуқуқи исломӣ барои ҳуқуқшиносони имрӯза аҳамияти бисёрҷониба дорад.

* Ҳанафиён мазҳаби дигари равияи суннӣ, ки асосгузораи Абӯҳанифа Нуъмон ибн Собити Куфай мебошад. Асри VIII-IX

1. Бо шинос шудан ба табиати ҳуқуқи исломӣ ҳамчун низоми мустақили ҳуқуқӣ, ба сарчашма, усулҳои эҷоди ҳуқуқиву амалияи ҳуқуқии он, имконияти фароҳи дарки ҳуқуқиро дар заминаи муқоисаи ҳуқуқҳои муосир фароҳам меорад.

2. Таърихи беш аз 1000-солаи мардуми тоҷик бо ин низоми ҳуқуқӣ саҳт марбут аст. Бинобар он омӯзиши он чун тамаддуни ҳуқуқии халқи хеш, ки бехтарин фарзандони оламшумули мо дар доираи он ҷаҳонбинии ҳуқуқии худро эҷод кардаанд, аз ҳар ҷиҳат зарур аст.

3. Тоҷикистон дар остонаи гузаштан ба низоми нави ҳуқуқӣ қарор дорад. Яъне низоми ҳуқуқӣ чун шакли давлатдорӣ давраи ислохотро паси сар мекунад. Дар чунин давра захираи ҳуқуқии миллат ҳамчун қисми захираи маънавии он, ки бо ниёзмандии имрӯзу фардо бунёди арзишҳо хизмат мекунад, бояд мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирад.

4. Таҷрибаи солҳои охир нишон дод, ки сатҳи пасти маънавӣ ва беҳабарӣ аз тамаддуни миллий, аз ҷумла, ноогоҳӣ аз ислом мардумро ба нофаҳмӣ ва кашмакашу бархӯрдҳои миллий рӯ ба рӯ кард. Яке аз омилҳои асосии чунин бархӯрдҳо, ин нодуруст фаҳмидани меъёри талаботи дини ислом ва ҳуқуқи исломист. Аз ин рӯ, омӯзиши он дар ҷаҳорҷубаи қонунҳои давлат ва баҳои таърихӣ додан ба он барои ҳуқуқшиносон, аз ҷумла ҷавонон ба аҳамияти хоси илмӣ ва амалӣ молик аст.

5. Тоҷикистон дар ҳамҷавории давлатҳои исломӣ қарор дорад. Ва Тоҷикистон чи тавре ки сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон таъкид кардааст, вазифадор аст, ки бо арзи ҳурмату эҳтироми қавонини байналхалқӣ ва халқиятҳои тарафайн, муносибати дӯстонаро бо ҳамсоягони худ нигоҳ дорад.¹¹ Барои он, ки муносибатҳои дӯстонаю дипломатӣ байни онҳо дуруст ба роҳ монда шавад, фаҳмиш ва ё донишу ҷаҳонбинии мутақобилаи ҳуқуқӣ, махсусан барои ҳуқуқшиносон ҳатмӣ ва зарур аст.

Аҳамияти омӯзиши ин фан ба ин тарз барои олимони диншинос ҳамчун назаре аз ҷониби ҳуқуқшинос ба табиати ин низоми ҳуқуқӣ аҳамияти хосаро доро аст. Албатта, китоби мазкур ҳеҷ гоҳ даъвои бартарияти афкорро дар шинохти

¹¹ Раҳмонов Э. Ш., Тоҷикистон дар остонаи асри XXI // Независимая газета 08.12.2000

воқеияти илми ҳуқуқи исломӣ надорад, вале дар он ба масъалаҳои муҳими фикр берун аз таъсиротҳои мухталиф назар дӯхта мешавад. Диншиносон ва ходимони динӣ бо шиносӣ бо мазмуни китоб имконият пайдо мекунанд, ки биниш ва дониши худро дар муқобили андешаҳои пайдошуда хоҳ бо роҳи ихтилоф бошад ва ё хоҳ бо роҳи эътироф васеъ намуда, ё боварии худро устувортар гардонанд ё таҷдиди назар ба дониши хеш намоянд. Дар ҳар ду ҳолат ҳам боиси сарфарозӣ буда, аҳамияти китобро равшан менамояд.

МАВЗЎЪ 2. ҲУҚУҚИ ИСЛОМӢ ЧУН НИЗОМИ МУСТАҚИЛИ ҲУҚУҚӢ ВА ДАВРАҲОИ ИНКИШОФИ ОН.

Маълумоти умумӣ доир ба низоми ва оилаҳои ҳуқуқӣ. Пайдоиши ислом ва низоми ҳуқуқи исломӣ. Махсусияти пайдоиши низоми ҳуқуқи исломӣ. Сабабҳо ва омилҳои пайдоиши ва инкишофи низоми ҳуқуқи исломӣ. Махсусият, моҳият ва табиати низоми ҳуқуқи исломӣ. Аломатҳои ҳуқуқи исломӣ. Зарурияти эътирофи ҳуқуқи исломӣ ва муносибат бо он. Моҳияти умумибашарӣ ва синфӣ ҳуқуқи исломӣ.

Омилҳои гузариши ҳуқуқи исломӣ ва амали он дар сарзамини тоҷикон. Давраҳои инкишофи ҳуқуқи исломӣ. Даврони классикӣ, даврони бӯҳронӣ, баромад аз бӯҳрон. Ташаккули илми ҳадисишиносӣ. Давраҳои минбаъдаи инкишофи ҳуқуқи исломӣ.

Саволи 1. Маълумоти умумӣ доир ба низоми ва оилаҳои ҳуқуқӣ

Пайдоиши ҳуқуқ дар тамаддуни инсонӣ якрангу якнавохт набуда, вай бо назардошти вазъияти ҷуғрофию табиӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва маданият фарҳангӣ арзи вучуд кардааст. Барои он ки ҳуқуқ ба сифати ҳодисаи иҷтимоӣ чун низоми мукамал ва ё оилаи ҳуқуқӣ арзи вучуд кунад, дар ибтидо зарурият ва аҳамияти вай бояд дар ҷомеа якҷо бо унсурҳои муттаҳидкунандаи он ба ташаккул рӯ оварад, сониян хусусиятҳои фарқкунандаи шаклгирии меъёрҳои ҳуқуқӣ, дар баёни мазмуни меъёрҳои ҳуқуқӣ, дар эътирофи шаклҳои ҳуқуқ, усулҳои танзимкунандаи ҳуқуқ ва ғайраро касб карда, дар кишварҳои мухталиф чун низоми эътироф-

гардида ва мақбул мавриди амал қарор гирад. Тибқи ақидаи назариётчиёни ҳуқуқ, системаи (низоми) ҳуқуқӣ аз се гурӯҳ ҳодисаҳои ҳуқуқӣ таркиб ёфтааст.

1. Меъёру принципҳои ҳуқуқӣ ва дастгоҳи ҳуқуқӣ ҷанбаи мизони аҳкомии (нормативии) системаи ҳуқуқӣ ба шумор меравад.

2. Маҷмӯи муассисаҳои ҳуқуқӣ (ҷанбаи ташкилии ҳуқуқ).

3. Маҷмӯи ақидаҳои ҳуқуқӣ, тасаввуроту ғояҳо, ки ба мардуми ҳар қитъа созгор аст ва ин ҳама маданияти ҳуқуқро ташкил медиҳанд.¹²

Дар олами ҳуқуқ дар кураҳои мухталифи тамаддуни инсонӣ ва даврони гуногуни таърихӣ низомҳои ҳуқуқӣ ё оилаҳои гуногуни ҳуқуқӣ пайдо шудаанд инкишоф ёфтаанд. Қисмате аз онҳо бо назардошти талаботи замона ва табиати зиндагии мардум дар давраҳои муайян арзи вучуд карда, сипас бо тамаддунҳои нав, низомҳои нави ҳуқуқӣ омехта шудааст. Қисмати дигар бошад, асолату яқрангии аслии ҳудро дар муддатҳои дуру дарози таърих яқзайл нигоҳ дошта, дар паҳноӣ худ ба рушду нумӯи даҳҳо халқу миллатҳо мусоидат кардааст. Низоми ҳуқуқи зардуштӣ дар Эрон ва Тӯрони бостон, низоми ҳуқуқи англосаксонӣ дар сарзамини англисҳо, низоми ҳуқуқи римӣ дар паҳноӣ импературии Рим ва низоми ҳуқуқи хинд дар паҳноӣ нимҷазираи Ҳинд аз оилаҳои мушаккили ҳуқуқие буданд, ки ба ташаккули ҳуқуқи даҳҳо халқу миллатҳо мусоидат намуданд. Низоми ҳуқуқи мусулмонӣ аз зумраи хамин гуна оилаҳои ҳуқуқи эътирофшудаест, ки дар минтақаи Осиё, Африқо ва нимҷазираи Арабистон ба шаклгирии оини зиндагии даҳҳо халқу миллатҳо таъсир бахшида, дар радифи арзишҳои аслии худ ба инкишофи афкори ҳуқуқӣ ва ташаккули низоми ҳуқуқи давлатҳои ин минтақа замина гузоштааст. Табиати ҳуқуқи халқу миллатҳо мобаъд дар паҳноӣ арзишҳои исломӣ инкишоф ёфта, ба устуворгардии ин оилаи ҳуқуқӣ замина гузоштаанд. Фалсафаи ҳуқуқ ва афкори сиёсии халқҳои гуногуни ин сарзамин бо рукнҳои асосии ҳуқуқи исломӣ саҳт тавбаъ гардида, ягонагии онро мукамал намудаанд. Мутафаккирони мисрӣ, ироқӣ, форсӣ, тоҷикӣ, афғонӣ, туркӣ ва ғ. ба осӣёби ин оилаи ҳуқуқӣ дар даври замонҳои мухталиф об рехта, онро му-

¹² Теория государства и право. Под. ред. проф. М.Н. Марченко.-М.,1997.- С.300

каммал гардониданд. Бинобар он доир ба оилаи ҳуқуқӣ ҳарф зада, зарур аст, сахми тамоми халқиятҳои минтақаро, ки дар ташаққули он бузург аст, баробар ёдрас гардид.

2. Махсусияти пайдоиши низоми ҳуқуқи исломӣ

Пайдоиши ислом ва низоми ҳуқуқи исломӣ. Яке аз унсурҳои муҳими ҳуқуқи исломӣ дар он зоҳир меёбад, ки вай ҳамчун оилаи мустақили ҳуқуқӣ бо дини ислом якҷо пайдо шудааст. Вай мисли дигар низомҳои ҳуқуқӣ дар заминаи пайдоиш ва ташаққули давлате, салатанате, урфу одатҳои анъанавӣ ва ё санъати волои ҳуқуқҷодкунии халқе тавбаам набуд. Ин ҳуқуқе буд, ки бо ваҳйи илоҳӣ ба сӯи инсоният ҳидоят гашта буд ва мабдаи аслии худро аз китоби Худо ва гуфтору рафтори тозатарин инсони рӯи замин Муҳаммад (с) мегирифт. Ин ҳуқуқе буд, ки дар заминаи таъкидотҳои динӣ, дар заминаи даъват ба ҳудошиносӣ, даъват ба ҳақшиносӣ ҳамчун қисмати муҳими ин даъват ба тағйирпазирии оини зиндагӣ пазируфт. Аз ин лиҳоз, агар ислом дар аввал мардумро ба сӯи Худои яккаву ягона даъват мекард ва як навъ тағйирпазирии ҷаҳонбинии диниро мақсад дошт, вале тадриҷан маълум шуд, ки чунин тағйирпазирӣ бидуни тағйири оини зиндагӣ, бидуни дигар намудани шуури ҳуқуқӣ ва сиёсии мардум ғайри имкон аст. Дар ин паҳно тавлиди арзишҳои нави ҳуқуқӣ, қоидаҳои рафтор ва муносибатҳои созгори ин ҳама дигаргунӣҳо ногузир таҳияи низоми нави ҳуқуқиро масъалагузорӣ мекард. Бидуни ин низоми ҳуқуқӣ дини нав, давлати нав ба мушкилиҳои нав ба нав рӯ ба рӯ мешуд. Бале, давлати нав. Мушкилӣ сари он буд, ки дар арафаи пайдоиши дини ислом дар нимҷазираи Арабистон на танҳо ба тағйири дини кӯҳнаи бобой даст заданд, инчунин вазъияти сохтори иҷтимоӣ дар зинаи вайроншавии ҷамоаи тодавлатӣ ва гузариш ба ҷамъияти синфӣ қарор дошт. Аз ин рӯ ғолибият ба нерӯҳои ҷоҳилии дохили авлод, қабила муттаҳид гардида, талаб мекард, ки ҷамоаи нав бояд ба иттиҳоде таъя наояд, ки он аз назари иҷтимоӣ боз ҳам устувортар буда, арзишҳои он нисбатан мукамалтар бошад. Албатта, чунин сохтори иҷтимоӣ танҳо давлат буда метавонист. Гуфтан мумкин аст, ки ҳуди пайдарҳамии раванди инкишофи ҷомеа вазъиятро мисли замини қорам омодаи кишт карда буд ва тухми сабзиши ин ҳодисаҳои иҷтимоӣ аллакай

бар ин паҳно рехта буд. Дар ин маҷрои ҷуртазод ва дар ба-робари он диқатҷалбкунанда омилҳои пайдоиш ва инки-шофи ҳуқуқи мусулмонӣ нухуфта шудааст. Таҳлили ҳамин омилҳо махсусияти пайдоиши низоми ҳуқуқиро равшан ме-намояд.

Махсусияти пайдоиши низоми ҳуқуқи исломӣ.

Ҳуқуқи исломӣ аз рӯзи аввали зухураш бо асосҳои нор-мативӣ, ташиқӣ ва идеологӣ мусаллаҳ гардида, баҳри пой-дории хеш ислом ва давлати исломиро чун воситаҳои махсу-сгардида истифода менамуд. Ҳуқуқи исломӣ чун низоми му-стақили ҳуқуқи динӣ аз назари таърихӣ дар шароите пайдо шуд, ки дар он давра замон алорағми оилаҳои ҳуқуқии мавҷуда тавонист ба дард ва иллати мардум даво бахшад. Аз ин ҷост, ки ҳуди пайдоиши исломро аксари муҳаққиқони хо-риҷӣ (Бартольд В.В. Грязневич, Болшаков О.Г.) ҳамчун ҳодисаи пешқадаму наҷотбахши замони ҷоҳилия ёдрас наму-да, аввалин пайравони ин динро камбағалону нодорон меҳи-собанд. Ин махсусияти дини ислом дар аҳкоми ҳуқуқии он ифодаи ҳудро равшан ёфт. Чунин сифатҳои устувори ин ни-зоми ҳуқуқӣ буд, ки ҳуқуқи исломӣ дар як муддати кӯтоҳ бо мазмуни адолатпарваронаю инсондӯстонаи хеш ба низомҳои ҳуқуқии ҷоҳилияю зардуштӣ ғолиб омада, доираи фаъолият-ташро дар қаламрави як императории бузург - Ҳилофат гу-стариш дода, пайдор гардид. Махсусияти фарқкунандаи ин низоми ҳуқуқӣ дар он аст, ки ин ҳуқуқ ҳуқуқи динист ва сар-чашмаи таъсиси бевосита ва асосии он ба Қуръон ва аҳодис така намуда, тақлидро воситаи яқнавохти нигоҳдошти асо-лати хеш қарор дода, дар ҳолатҳои зарурӣ ақдро чун воситаи ногузири инкишоф ва таҷдиди низоми ҳуқуқ эътироф мена-мояд... Қатъи назар аз он, ки Қуръон ва Сунна чун сар-чашмаҳои асосии абадӣ эътироф шудаанд, ба сурати иловагӣ дар ин низоми ҳуқуқӣ сарчашмаҳои ақлӣ, машваратӣ мавҷуд буда, нақши инсон ва усулҳои иловагии эҷоди ҳуқуқ дар он бузург аст. Мақсад қабл аз ҳама эътироф кардани воқеияти инкишофёбанда мебошад. Маҳз тавассути манбаъҳои инки-шофёбанда ҳуқуқи исломӣ тавонист, ки дар давоми бештар аз 1400 сол арзиши мизони нормативии хешро на танҳо аз даст надиҳад, балки дучанд намояд. Бояд зикр кунем, ки дар тамаддуни ҳуқуқии гузаштаву имрӯза системаҳои ҳуқуқии зиёде пайдо шудаанд, вале на ҳамаи онҳо аз имтиҳони

зиндагӣ бомуваффақият гузаштанд, ки низомҳои ҳуқуқии ҳиндӣ, зардуштӣ, сотсиолистӣ¹ ва ғайра аз ҳамин қабиланд. Ҳуқуқи исломӣ бо табиати ба худ хоси ҳуқуқӣ дар айни ҳол доираи бештар 1/6 ҳиссаи аҳолии рӯи заминро мавриди танзим қарор медиҳад. Ҳуқуқи исломӣ чун сарчашмаи ҳуқуқи расмӣ дар бештар аз 30 давлати дунё шинохта шудааст. Ҳуқуқи исломӣ ҳоло чун системаи оилаҳои ҳуқуқи динӣ шинохта мешавад. Ин пеш аз ҳама аз он вобаста аст, ки ҳуқуқи ислом усулҳои мабдавии ҳудро дар манбаъҳои динии Қуръон ва Сунна ҷой дода, дар ибтидо на ба сифати ҳуқуқ, балки ба ҳайси оини зиндагии мусулмон ҳамчун қисми таркибии дин баромад мекард. Аз ин ҷост, ки дар ибтидо фикҳ ҳам дин буду ҳам ҳуқуқ. Системаи ҳуқуқии исломӣ ҳоло аз ду сарчашма мабдаъ мегирад:

1. Аз сарчашмаҳои таърихӣ ҳуқуқӣ ва динӣ: Қуръон, Сунна, иҷмоъ, иҷтиҳод, фатво, қиёс, тақлид, истехсон.
2. Аз сарчашмаҳои таҳмилии давлатӣ ва санадҳои байналхалқии давлатҳои исломӣ ва ташкилотҳои байналхалқии исломӣ.

Агар мафҳуми ҳуқуқи исломиро чун системаи ҳуқуқӣ шарҳ диҳем, он гоҳ гуфтан мумкин, ки ҳуқуқи исломӣ низоми мустақили ҳуқуқӣ бинобар асоси Қуръон ва Сунна ба миён омадаст, ки тавассути маънидоди фароҳи шаклҳои ҳуқуқ-эҷодкунии фикҳ, қонунҳои мусбати давлатӣ ва санадҳои нормативии хусусияти исломидошта мавҷудияти ҳудро дар тамаддуни ҳуқуқӣ ҳифз намуда, муносибатҳои муҳими ҷамъитиро танзим мекунад.

Қисме аз олимони ба низоми ҳуқуқи ислом чун маҷмӯи меъёрҳои иҷтимоӣ баҳо медиҳанд, ки дар он диққати асосӣ ба омехта будани меъёрҳои динӣ бо меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ дода мешавад.

Махсусияти хоси низоми ҳуқуқи исломӣ дар масири таърих ба сурати зайл аст:

1. *Ҳуқуқи исломӣ табиати динӣ дорад. Яъне пайдоиши ҳуқуқи исломӣ зотан ба дини ислом вобастагӣ дорад ва ҳуқуқи исломӣ чун қисми таркибии ислом ба устувор шудани дин фаъолият мекунад. Ҷудо шудани он тадриҷан дар давраи мактабҳои ҳуқуқии равияҳои сунӣ (ҳанафӣ, моликӣ, шафӣ ва*

¹ Рене Давид, Камила Жофре Спиноза-Правовые системы современности.-М., 1999

ҳанбалия) ва шиа (зайдиҳо, исмоилиён, ҷаъфарӣҳо) ҳамчун фикҳи исломӣ сурат мегирад.

2. Ҳуқуқи исломӣ - ҳуқуқи ҳуқуқшиносон аст, зеро дар он ҳуқуқи ҳуқуқэҷодкуниро уламои фикҳ, фақеҳон ва муҷтаҳидон дар тӯли беш аз 14 аср нигоҳ доштаанд, шаклҳои эҷоди ҳуқуқ ҳам иҷмоъ (коллегиялӣ) ва ҳам иҷтиҳод ва фатво (индивидуалӣ) аст.

3. Ҳуқуқи исломӣ ду усули танзимро эътироф мекунад. Якум, тибқи нишондодҳои қатъии Қуръон ва ҳадис, ки онҳоро асҳоб-ал-ҳадис ва дуввум, аз тариқи ақлӣ, ки онҳоро асҳоб-ар-райъ гӯянд. Ҳамин тавр, дар муқобили ақидаи баъзе аз олимони ҳуқуқшинос ва файласуфони гарбӣ, ки ҳуқуқи исломиро ҳамчун типӣ ҳуқуқи гайришақлӣ ва гайришақлӣ пиндоштаанд (Макс Вебер), воқеияти низомӣ ҳуқуқи исломӣ нишон медиҳад, ки он ҳам шаклҳои муайяни ҳуқуқэҷодкунӣ ва усулҳои ақлии ташикилӣ меёрҳои дорост.

4. Новобаста ба он, ки системаи ҳуқуқи исломӣ сарчашмаҳои гоёиш умумиро дорост, дар мисоли Қуръон ва Сунна низомҳои ҳуқуқии давлатҳои исломӣ муосир хусусиятҳои муҳими фарқкунандаро дар мисоли сохтори ҳуқуқӣ, муассисаҳои ҳуқуқӣ, дастгоҳҳои ҳуқуқӣ, маданияти ҳуқуқӣ ва ҳатто усулҳои танзимкунандаро дорост. Чунин тафовут байни системаҳои ҳуқуқии Арабистони Суудӣ, Эрон, Покистон Судон ва низомҳои ҳуқуқии Миср, Сурия, Ироқ, Марокаш Иордания ва Алҷазоир мушоҳида мешавад.

5. Дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX инкишофи низомӣ ҳуқуқи исломӣ зери таъсири саҳти низомҳои ҳуқуқӣ гарбӣ, низомӣ ҳуқуқии романио германӣ ва низомӣ ҳуқуқии умумӣ (инглисӣ-саксонӣ) сурат гирифт. Дар давлатҳои исломӣ ба ҷои маҷмӯи меёрҳои “мақоми шахс” (никоҳ, фароиз, қобилияти ҳуқуқдорӣ,) соҳаҳои ҳуқуқӣ шахрвандӣ, савдо, давлатӣ, маъмурӣ, корӣ, додгоҳӣ, мурофиавӣ, ҷиноӣ ва ғ. ташикил карда шудаанд. Танзими қонунгузорӣ ба ҷои принципҳои муснад ва мусаннаф, дар пояи баландтари ба инобат гирифтани доираи мавзӯи танзим дар шакли кодексҳо қабул гардида, тақомули системаи додгоҳӣ мушоҳида мешавад.

Ҳамин тавр, махсусият ва табиати низомӣ ҳуқуқии исломӣ дар чунин асосҳо зоҳир меёбад:

— ин низоми ҳуқуқӣ низоми ҳуқуқи динист, яъне бо дини мубини ислом дар алоқамандии устувор ҷойгир аст;

— дар ин низоми ҳуқуқӣ меъёрҳои ҳуқуқи динӣ ва ахлоқӣ якдигарро пурра мекунад, яъне аҳкоми шаръӣ тарзе қолабрезӣ шудааст, ки таносуб ва таъсири ҳамчавор ва мутақобилаи он танҳо бо як мақсад, яъне мақсади бунёди ҷомеаи адолатнок, боинсоф, ки пайравии Худои ягонаро бар дӯш доранд, равона шудааст;

— ин низоми ҳуқуқӣ ҳамчун оилаи ҳуқуқӣ аз ҷараёнҳои ҳуқуқии пуртаззоде иборат аст, ки аксари мавридҳо маҳз ҳамин зиддиятҳо ва ихтилофҳо боиси инкишофи як низоми мукаммал мегардад;

— мабдаи муттаҳидкунандаи ин низоми ҳуқуқӣ дар шакли китоби осмонӣ ва ҳадисҳои набавӣ аниқ ва равшан аст;

— усулҳои инкишоф ва таъмини иҷрои он ба асосҳои ақлӣ таъя мекунад, иҷмоъ, иҷтиҳод, қиёс, истехсон ҳамчун воситаҳои ақлӣ истифода мешавад.

— дар ин низоми ҳуқуқӣ дар баробари асосҳои ақлӣ унсурҳои консервативӣ ва анъанавии тақлид васеъ истифода мешавад;

— ҳуқуқи исломӣ ҳуқуқи ҳуқуқшиносон аст, зеро ҳуқуқи эҷоди меъёр танҳо ба донандагони комили ҳуқуқ дода мешавад;

— ҳуқуқи исломӣ вобаста ба таърихи амал ба давраҳои ҷудо мешавад, ҳуқуқи исломии даврони классикӣ, аҳди наёмбар, даврони хулафои рошидин, даврони эҳё – пайдоиши мактабҳои ҳуқуқӣ ва ташиккули илми ҳадис, давраи оромӣ ва омеъии, ибтидои бастанӣ дарвозаи иҷтиҳод, даврони нав ва бозиавии дарвозаи иҷтиҳод; даврони такмил ва омеъии;

Ҳуқуқи исломӣ ҳамчун низоми ҳуқуқӣ унсурҳои динамикӣ ва статикиро ҳамчун аломати хос доро аст. Унсурҳои статикӣ ҳамчун санги таҳдоби ба арзишҳои умқӣ ва аслии таъя намуда, асолати ҳуқуқи исломиро дар ҳолати ибтидоӣ нигоҳ медорад. Ҳуқуқи исломӣ ба сарчашмаҳои аслии Қуръон ва сунна таъя намуда, арзишҳои исломии ибтидоиро бидуни тағйирпазирӣ нигоҳ дошта дар атроф, акноф ва сарҳади манофеи он арзишҳои навро тарҳрезӣ менамояд. Аз ин хотир, унсурҳои догматикии ҳуқуқи исломиро унсурҳои шахшудамонда номидан мумкин нест. Албатта, дар байни мактабҳои

ҳуқуқӣ чараёнҳои ниҳони кӯҳнапараст (салафия, ваҳхобия,) бо истифодаи усулҳои асҳоб ал ҳадис, тақлиди мутлақ вучуд дорад, вале дар маҷмӯъ ин ҳуқуқ рӯ ба таҷдид дорад. Унсӯри динамиқӣ ҳамчун маҳаки ҳаракаткунанда, таҷдидшаванда ва заминаи инкишофи ҳуқуқи исломӣ мусоидат мекунад. Ин унсӯр ба усулҳои ақлӣ ва мантиқӣ таъя менамояд.

Саволи 3. Зурурати эътирофи ҳуқуқи исломӣ ва муносибат ба он

Воқеияти таърихӣ нишон дод, ки ҳар ҳодисаи иҷтимоӣ дорои сифатҳои мусбату манфӣ аст. Аз ҷумла, ҳам давлатҳои капиталистӣ, ҳам давлатҳои сотсиалистӣ ва ҳам давлатҳои исломӣ аз ин сифатҳо ӯрӣ набуданд. Тоҷикистон, ки дар давраи гузариш қарор дошта, меваҳои нахустини ҳуқуқии худро дар шакли Эълומияи истиқлолият аз 24 августи соли 1991, Конституцияи Тоҷикистон аз 6 ноябри 1994, кодексҳои нави оила (1998), ҷиноӣ (1998) шаҳрвандӣ (1999) ҷашидааст, оё метавонад аз арзишҳои умумибашарӣ ва таърихӣ ҳуқуқии хеш, ки бо менталитети миллию фарҳангии чандҳазорсола пайваст аст, истифода накунад? Ба ин савол ҷавоби мусбат додан муҳол аст.

Ҳақ ба ҷониби сарвари давлати тоҷикон Эмомалӣ Раҳмон аст, ки гуфтаанд: «Ба зиммаи мо вазифаи масъул гузашта шудааст, ки ҷомеаи навсозамонро аз вуруди аз ҳад зиёду кур-куронаи маданияти оммавии ғарбӣ, ки аксаран маҳдудиятро намедонад, ҳифз намоем... Зеро Инқилоби исломӣ дар Эрон натиҷаи ҳамин гуна ғарбгароии ниҳой буд».¹ Пас мо бо омӯзиши объективонаю ҳолисонаи ҳуқуқи гузаштаи сарзамин, бо эътирофи нуқтаҳои манфиатовари он, на танҳо менталитети миллиро ҳифз мекунем, инчунин Тоҷикистони озоду дунявиро аз хатари миллатгароии исломӣ ҳифз менамоем.

Дар таърихи ташаккули халқи тоҷик ҷор низоми ҳуқуқӣ нақши қомил дорад: таълимоти Зардушт бо низоми ҳуқуқии авастоию одаӣ, таълимоти исломӣ бо низоми ҳуқуқии мусулмонӣ, таълимоти марксистӣ-ленинӣ бо низоми ҳуқуқии сотсиалистӣ ва низоми ҳуқуқии Тоҷикистони муосир ҳамчун

¹ Раҳмонов Э.Ш. Тоҷикистон дар останаи асри XXI // Независимая газета, 08.12.2000

шоҳаи мустақили ҳуқуқи романию германӣ бо унсурҳои миллӣ. Инҳо асоси хотираи ҳуқуқӣ ва воқеияти ҳуқуқии тоҷиконанд. Онҳоро нодида ғарифтан, аз ҳам тафовут надодан ва ба онҳо баҳо надодан ғайри имкон аст. Сохтмони ҷомеаи нав ҳеҷ гоҳ аз сифр оғоз намешавад, балки он ҳамеша аз ягон ҷиҳат идомаи воқеияти гузаштагон аст. Ҳар оғоз бидуни идомаи гузаштаю робитаи замони ҳоло ва наслҳои муҷибии ҳалокату беҳокимиятист. Аммо ин маънои онро надорад, ки мо имрӯзу ояндаи миллатро комилан дар ниҳоди таълимоти ҳуқуқии мазкур ҷӯё шавем. Зеро таърих ҳеҷ гоҳ ба тамоми дар хизмати таълимоти нави иҷтимоӣ буда наметавонад. Чунин талабот на танҳо дар муносибат ба низомии ҳуқуқӣ, балки бар соири таълимот тааллуқ дорад. На салафия, на ваҳхобия ва на дигар таълимотҳои ирғичӣ наметавонанд, ки мардумро ба даврони зиндагии исломи классикӣ баранд. Зеро ҳуди пайравони ин ҷараёнҳо аз дастовардҳои асри навин ниҳоят васеъ истифода мебаранд. Аз ин лиҳоз, низомҳои ҳуқуқии қаблӣ ба пуррагӣ дар хизмати назарияи замони муосир қарор гирифта наметавонанд. Онҳо дар шарту шароитҳои дигари таърихӣ пухта расидаанд. Имрӯз ҳаёти иҷтимоӣ дар паҳнои арзишҳои дигар ташаккул ёфта, шуури ҳуқуқӣ низ дар зинаи дигар қарор дорад. Олимони равшанфикри исломӣ бо истифодаи таҷдиди назари усули фикр ва дигар тағйирпазирҳои ба инкишофи ҳуқуқи исломӣ мусоидат менамоянд.

Тоҷикистони озода демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунёд эҳтиёҷи пурраи эҳё намудани таълимоти ҳуқуқии таърихиро надорад, вале зарурати дарк намудан, эътироф ва бо усулҳои нав қабул намудани арзишҳои умумибашарӣ ва таърихиро бояд ба ўҳда дошта бошад.

Замони нав беш аз пеш тақозо мекунад, ки мо новобаста аз ҳизбияту мазҳабу миллату дину оинамон инсонем ва ба зистан, зиндагӣ қардан, ба озодӣ ва ҳаёти хушбахтона ҳуқуқи баробар дорем. Пас, мо бояд ба арзишҳои инсонӣ ва падидаҳои ҷамъиятӣ низ одилона баҳо дода, ҷиҳатҳои хуб ва мусбати онро ҳамчун дархӯри манфиати ҳеш қабул намоем, камбудихоро дар тарозуи ақлу идрок барқашем. Аз ин рӯ барои мо омӯзиши ҳуқуқи исломӣ, ки дар тӯли 14 асри мавҷудияти ҳеш аз меъёрҳои демократӣ, инсондӯстӣ ва дунявӣ васеъ истифода намудааст, ҳеле зарур аст.

Ҳуқуқшиноси варзидаи исломӣ Ё. Шахт мефармояд. “Ҳуқуқи мусулмонӣ аъҷӯбаи (феномени) олиест, ки новобаста ба нишонаҳои зиёди умумиаш, ки онро бо дигар системаҳои ҳуқуқӣ аз рӯи сифатҳои ҳуқуқиаш наздик мекунад, омӯзиши он барои додани баҳои дурусти тамоми падидаҳои ҳуқуқӣ аҳамияти калон дорад”.¹

Дар айни ҳол бештар аз 800 млн. мусулмон дар хориҷи кишварҳои ИДМ сукунат доранд. Дар 120 давлати ҷаҳон ҷамъиятҳои муслимин мавҷуд аст, ки дар 40-тои онҳо бештари аҳолиро мусулмонон ташкил медиҳанд. Ва дар бештар аз 30 давлати дунё дини ислом чун дини давлатӣ эътироф шудааст.² Эҳсоияи боло аз ҳар ҷиҳат зарурат ва аҳамияти омӯзиши ҳуқуқи исломро чун фанни мустақил, бо назардошти ҳамдигарфаҳмии байналмиллалӣ, муайян мекунад.

Ҳамчунин аз ҳад зиёд фаъол шудани омили исломӣ, бо номи Толибон дар Афғонистон ва пуштибони онҳо дар Покистон, афзоиш ёфтани ҷараёнҳои нави динӣ ва ва вусъат гирифтани ихтилофи мазҳабӣ дар бештари кишварҳои исломӣ, афзудани хатари воқеии ифротигароии миллӣ ва кӯшишҳои барҳам задани решаҳои арзишманди таърихи миллат аз ҳар шаҳрванди ҷумҳурӣ талаб мекунад, ки ҳушёрӣ сиёсӣ миллӣ, худшиносӣ, ҳудогоҳӣ ва миллатдӯстиро афзун гардонем, баду некро аз ҳам тафовут дода, тамизи сиёҳу сафед намуда, фирефтаи гурӯҳҳои ифротии дохилию хориҷӣ нашавем. Яке аз заминаҳои асосҳои ҳифзи устуворию фирефта нагаштани мардуми Тоҷикистон, ба ин ифротихоҳон дониши қазои ҳуқуқӣ ва ҳуқуқии исломӣ пайдо кардани онҳост. Танҳо дониш, дониши воқеии ҳуқуқӣ, донише, ки сиёҳро аз сафед тамиз карда метавонад, сипари бозътимоди ягонагӣ, устуворӣ ва худшиносии миллии мардуми Тоҷикистон шуда метавонад. Аз ҷониби дигар ҳуқуқи исломӣ дар шиносӣ бо низомҳои ҳуқуқии давлатҳои ҳамҷавор, дар роҳи беҳтару хубтар ба роҳ мондани муносибатҳои дипломатӣ устувор гардонидани сулҳу ваҳдати байни мо ва ҳамсоягонӣ мо мусоидат мекунад.

¹ Иқтибос аз китоби Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право.- М., 1986

² Ислам. Энциклопедический словарь.-М., 1991.-С.109

Омили дигаре, ки зурурат ва аҳамияти омӯзиши ҳуқуқи исломиро чун ҳуқуқи таърихӣ меафзояд, он аст, ки мардуми тоҷик дар давоми бештар аз ҳазор сол зери таъсири меъёрҳои ҳуқуқии ин низом зиндагӣ кардааст. Маҳз дар доираи шояхҳо ва мактабҳои ҳуқуқии ин низом халқи тоҷик бо беҳтарин файласуфону ҳуқуқшиносони худ дар байни оламиён машҳур гардид. Ал-Бухорӣ, Абӯбакри Самарқандӣ, Муҳаммади Ғаззоӣ, Ибн Сино, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Бурҳониддини Марғелонӣ ва дигарон аз дастпарварони ҳамин мактаби ҳуқуқианд, ки дар партави арзишҳои исломӣ асарҳо офаридаанд. Ин нобиғагони илму фарҳанг бо осори гаронбаҳои хеш арзишҳоро сарвати маънавии тамаддуни башарро хеле ғанӣ гардониданд ва омӯзиши ин сарвати бебаҳо барои дарки воқеияту назарияи умумии ҳуқуқ, на танҳо дар Тоҷикистони ҳаёту тозаистиклол, балки дар радифи илми ҳуқуқшиносии ҷаҳонӣ низ аҳамияти бузург дорад.

Саволи 4. Моҳияти умумибашарӣ ва синфӣи ҳуқуқи исломӣ аз нигоҳи таърихӣ ва дидгоҳи имрӯз

Ба ақидаи олимони ҳуқуқшиносии Шарқ Муҳаммад Юсуф Мӯсо ва Субҳи Маҳмасонӣ ҳуқуқи мусулмонӣ аз рӯи пайдоишаш динист ва мӯътақидону эътиқодмандони он ба он чун “қушоиш” ё иқдоми илоҳӣ муносибат мекунад.¹ Бинобар ин Сюкияйнен Леонид Рудолфович сари ақидаест, ки ислом дар як маврид “эътиқод ва давлат” аст ва ҳуқуқи мусулмонӣ (фикх) на танҳо ҳуқуқ, балки дин ҳам ҳаст. Ин нуқтаро олимони машҳури исломшиносии ғарбӣ Й. Шахт ва Р. Давид (ҳуқуқи мусулмониро аввал чун дин ва баъд давлат будани онро) эътироф кардаанд. Новобаста аз он, ки ҳуқуқи мусулмонӣ хосияти илоҳӣ дорад ва ба дин сахт марбут аст ва ин моҳияти ҳуқуқӣ доштан ва низоми муайяни ҳуқуқӣ будани онро инкор намекунад. Зеро он чун батанзимдарорандаи муносибатҳои ҷомеаи исломӣ арзи вучуд карда, то ба имрӯз мавҷудияти худро чун низоми меъёрҳо нигоҳ доштааст. Ҳатто худ ислом таълим медиҳад, ки Аллоҳ Қуръонро барои насли одам нозил кард ва инсонҳо бояд тибқи он амал ку-

¹ Муҳаммад Юсуф Мӯсо. Ал ислом вал-ҳочат ал-инсон.-Қоҳира: 1961.-С.192 Субҳи Маҳмасани. Фалсафат-ат-ташри фи-л- исломи.-Бейрут: 1952.-С. 15

нанд. Дар Сураи 2, оёти 2-3-юми Қуръон омадааст. “Ин китоб бе ҳеҷ шак раҳнамои парҳезгорон аст, касоне, ки ба ҷаҳони ғайб имон меоранд ва намоз ба по медоранд (яъне мусулмонон)”. Пас маълум гардид, ки Қуръон чун муайян-кунандаи доираи рафтор ва танзимгари муносибати ҷомеаи мусулмин зухур мекунад. Баъзе аз олимони ҳуқуқшиносии исломӣ бештар он нуқтаро ба эътибор гирифтаанд, ки ҳуқуқи мусулмонӣ аз сарчашмаҳои асосии худ сар карда тақсими соҳаҳои муайяни ҳуқуқро наметавонист. Онҳо инро ба эътибор нагирифтаанд, ки он вақт дар як маҷмӯа ҷой додани нормаҳои ахлоқӣ, ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва динӣ (ибодат) кори осон набуда, аз тарафи як шахс фаро гирифтани дониши муайяни ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва фалсафиро талаб мекард. Аз ҷониби дигар ҳуқуқшиносони исломӣ тавонистанд, ки аз омезиши тариқи рафтор мактабҳои муайяни ҳуқуқии исломро дар шакли мазҳабҳои динӣ ташкил дода, онҳоро то ба ойини ҳуқуқи мусулмонӣ инкишоф бидиҳанд. Дар доираи доктринаи ҳуқуқӣ соҳаҳои ҳуқуқро чун фаслҳои фикҳ таснифбандӣ намуда, аз назари ислом онҳоро ҳамчун китобҳои ҷудогона номгузорӣ намуд. Китоби никоҳ, китоби талок, китоби ҷиноят, китоби байъ ва ғ. аз ин зумраанд.

Ислом 5 арзиши асосии мавҷудиятро ҳадафи ҳимояи худ қарор медиҳад: дин, ақл, ҳаёт, насли инсонӣ ва моликият. Ҳуқуқи мусулмонӣ ин арзишҳои азалиро бо принципҳои демократӣ ва дунявӣ “озодӣ то марзи қонун”, “баробарии мусулмин дар назди Оллоҳ”, “имконияти тағйири меъёр (норма) баробари тағйири вақт, ҷой ва шароит”, “эҳтиёҷмандӣ мамнӯиро наметавонад”,¹ мусаллаҳ гардонида, дар даври шароитҳои гуногун ҳадалимкон онҳоро мавриди ҳифз қарор дод. Бешубҳа, ҳуқуқи мусулмонӣ дар дасти зиммдорон ва ҳокимони даври замон муддатҳо чун ҳар низоми ҳуқуқии манфиатовар ба сифати воситаи ҳукмронӣ низ арзи вучуд кардааст. Ба қавли Низомулмулки Тӯсӣ “Ин замон рӯзгоре пайдо шудааст, ки агар хуни сад мусулмон бирезанду адо хоҳанд, аз касе ба як ҷав барнадоранд, то зар дарнаёранд. Чун зар бигиранд, низ қор барнаёранд. Аҷабо, баъд аз ин ҷӣ

¹ Сюкияйнен Л. Р. Асари номбурдашуда.-С.110

гуна хоҳад будан!¹ “Дар таҳлили ин ақида ҳам, ба фикрам ҳақ ба ҷониби Ф.Энгелс аст, ки гуфта буд: “Мо динро набояд танҳо манбаи истисмори омма бубинем, балки манбаи умеди халқ будани онро низ аз ёд набарорем.” Манбаи умеди халқ маҳз ҳамон арзишҳои маънавӣ ва моддиест, ки дар асоси Қуръон ва сунна ҷаҳони исломӣ бо мақсади ҳифзи мусулмонон қарор дода буданд, зухур мекард. Маҳз ҳамин нуқта муайянкунандаи моҳияти илмӣ ислом ва назарияи ҳуқуқи мусулмонӣ буда, аз як тараф муносибати инсонро ба Оллоҳ (ибодат), ки ҳосияти соф динӣ дошт, ба танзим дарорад, аз тарафи дигар, муносибати инсонҳоро байни худ (муомилот), байни давлат ва ҷомеа дар як мувозинат муайян нигоҳ ме-дошту медорад. Усулҳои ҳимояи ҳуқуқӣ ва кашфи ҳақиқат, ки аз ҷониби ҳуқуқшиносони исломӣ дар давраҳои гуногун тарҳрезӣ гаштаанд, аз назари мантиқӣ ақлӣ ва махсусияти касбӣ аз беҳтарин дастовардҳои фарзандони одам аст, ки омӯзиш ва таҳлили онҳо дар қатори асарҳои оламғири ҳуқуқӣ ва сиёсии Арасту, Афлотун, Гегел, Кант ва дигарон аз аҳамият ҳолӣ нест.

Бинобар ин, ҳуб мешуд, ки мо ба таърихи ҳуқуқи мусулмонӣ чун илм баҳои объективӣ дода, асҳоби раӣ, асҳоби ҳадис, ҷаҳонро мучтаҳидони асосии исломро мувофиқи кадрӣ қимат ва хизматашон дар таъин кардани арзишҳои умумибашарӣ ҷомеа дар қатори Арасту Демокрит, Кант Гегел, Жан Жак Руссо, Виктор Гюго, Чон Лоу Макиавели, Маркус Энгелс мавриди омӯзиш қарор диҳем.

Савол 5. Омилҳои густариши ҳуқуқи исломӣ ва давраҳои инкишофи он

Ҳуқуқи исломӣ дар як муддати муайяни таърихӣ ҳамроҳи дини ислом дар нимҷазираи Арабистони Суудӣ густариш ёфта, доираи васеи муносибатҳои ҷамъиятиро мавриди танзим қарор дод. Нахуст сарчашмаҳои он Қуръон, ки аз оятҳо ва сунна, ки инъикоси рафтору кирдор, одати аъмол ва суҳанронии паёмбари ислом ба шумор мерафтанд, дар танзими муносибатҳои ҷамъиятии исломи классикӣ (замони

¹ Низомулмулки Тусӣ. Сиёсатнома.-Душанбе: 1989.-С. 5-11

зиндагии паёмбар) нақши бориз доштанд. Ба сифати сарчашмаҳои иловагӣ дар давраи аввал иҷмоъ, иҷтиҳод, фатво ва раӣҳои ҳокимон низ эътироф шуда, чун пешвои ислом дар қайди ҳаёт буданд, ҳалли аксари муаммоҳою парвандаҳо ба дӯши худ доштанд. Ҳокимони дурдаст дар асоси оятҳои аҳкомӣ ва ҳадисҳо баҳсҳо ҳал мекарданд, дар баъзе ҳолатҳо аз рӯи раӣ низ ҳукмҳо мебароварданд. Ҳуқуқи ислом баъд аз даргузашти паёмбари он (с) давраи ҳулафои рошиддин ва ибтидои ташкили халифатро чун низоми мустақилу созгори давлати аборқудрат паси сар намуд.

Дар муддати кӯтоҳи 20 соли пас аз марги паёмбар, ҳуқуқи исломӣ доираи амали худро баробари густариши ислом дар тамоми манотиқи импературии Сосониёни Эрон ва қисмати Византия¹ вусъат бахшид. Минбаъд дар давраи ҳукмронии халифаҳои Уммавиён (661 соли 75)² ва Аббосиён (750-1258) нуфузи ҳуқуқи исломӣ боз ҳам зиёд ва сайқалу тақомул ёфта, тимсоли низоми ҳуқуқии моҳияти бою ғанӣ дошта, аз имтиҳони навбатии таъиноти иҷтимоӣ сарбаландона гузошт. Дар интиҳои ҳукмронии сулолаи Уммавиён ва ибтидои ҳукмронии сулолаи Аббосиён таъсири ин низоми ҳуқуқӣ то сарзаминҳои Осиёи Миёна, баҳусус, манотиқи Тоҷикистони имрӯза расид. Аз он рӯзгор то инкилоби октябри соли 1918 ва сентябри соли 1920-и Бухоро ҳуқуқи исломӣ дар сарзамини Тоҷикистон ба сифати низоми ҳуқуқии афзалияту бартаридори давлатӣ мавриди амал қарор гирифта буд. Дар баъзе соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ҳатто то солҳои 1929 ҳуқуқи исломӣ (ҳуқуқи оилавии исломӣ) амал мекард. Таърихи беш аз 1300-солаи ҳаёти ҳуқуқии тоҷикон, чи тавре ки маълум шуд, бо ин низоми ҳуқуқӣ саҳт пайваста буд.

Махсусияти паҳншавии ҳуқуқи исломӣ дар сарзамини тоҷикон. Ҳуқуқи исломӣ баробари паҳншавии давлати исломии араб ҳамчун воситаи асосии ба танзимдарорӣ ва қисмати таълимоти динӣ рӯ ба инкишоф ниҳод. Хилофати васеъшудаистода мардумони нав ба навро тобеи ислом намуда, тавассути ҳуқуқи исломӣ, муносибати байнаҳмдигарии онҳоро ба танзим мебаровард. Арабҳо баробари ҳуҷум

¹ Болшаков О. Г. История халифата I. Ислам в Аравии 570-633. -М.:1989.-С. 3

² Г.Э. Фон Грюнебаум Классический ислам 600-1258.-М.: 1988.-С. 61

ба сарзамини тоҷикон ҳамвора ҳуқуқи исломиро ба ин ҷо наовардаанд. Маълум аст, ки дар давраи аввали ҳучум, ки фарогири солҳои 644 ва 704 мебошад, мақсади онҳо на забту тасхири ин мақом, балки гирифтани даромади иқтисодӣ, аниқтараш ғоратгарӣ буд. Аз ин рӯ, дар ин давраҳо мо роҷеъ ба паҳншавии ҳуқуқи нав дар ин мавзё чизе гуфта наметавонем. Вале давраи дуввуми ҳучуми арабҳо ба ин манотик, ки мақсади васеъ намудани ҳилофат, ғазовот ва паҳншавии исломро дошт, ногузир ба ҷоришавии низоми нави ҳуқуқи динӣ мусоидат намуд. Аммо ин маънои онро надорад, ки дар ин давра ҳуқуқи исломӣ пурра дар ин манотик паҳн шуда бошад, балки шиносии мардум бо усулҳои танзими ҳуқуқи нав ибтидо ёфт. Ин асосан, солҳои 705 ва 755-ро дар бар мегирад. Мардуми сарзамини тоҷик ба ҳайати ҳилофати Аббосиён шомил мешавад, таълимоти динӣ таълимоти ҳуқуқии навро меорад. Усулҳои паҳншавии ҳуқуқи нав дар сарзамини мо чунин буд:

1. Бо роҳи зӯрӣ. Арабҳо, ки ғосиб ва соҳиби қудрат буданд, бо баҳонаи паҳннамоии ислом мардуми таҳҷоиро дар зерӣ сиёсати ғазовот ба ислом гаравида, муносибатҳои иҷтимоии онҳоро дар зерӣ таъсири таълимотҳои ҳуқуқи нав ҳал менамуданд. Мардум баробари қабули дини нав ногузир ба ҳаёти нави ҳуқуқӣ ворид мешуд. Шиносӣ ба ислом шиносӣ бо ҳуқуқи нави динӣ низ буд.

2. Бо роҳи ҳавасмандгардонӣ. Ҳилофат сиёсатеро пеш гирифт, ки тибқи он касоне, ки исломро гаравиданд аз супоридани андозҳои зиёдатӣ озод мешуданд. Ва он мулкҳои, ки исломро ихтиёрӣ мегаравиданд, онҳо аз молиётҳо озод шуда, мардуми онҳоро озор намедоданд. Ҳамин тавр, қабули ислом ба эътирофи ҳуқуқи исломӣ чун қоидаи рафтор оварда мерасонад.

3. Бо роҳи тарғибу ташвиқ. Мисол, дар баъзе аз манотиқи Тоҷикистон (дар Помир) исломро пирони исломӣ ва пайравони мактабҳои ҷудогона хеле баъдтар паҳн намуданд. Дар ин роҳ асарҳои динӣ ва ҳуқуқии мучтаҳидон низ нақши бузург бозидааст.

Бояд қайд кард, ки омили асосии паҳншавии ҳуқуқи исломӣ дар сарзамини Осиёи Миёна, агар аз як ҷониб, ин

ҳуқуқи қавми ғолиб буда, ногузирии иҷроиш ва амали он аз қудрати сиёсӣ барояд, аз ҷониби дигар, ҳуқуқи мазкур дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ бартариҳои ҷиддӣ дошта, нисбат ба манфиати соҳибони қудрат ва мардуми авом баробарвазн нигаронида шуда буд. Ин буд, ки мардуми таҳҷой бо адолатнокии аслҳои Қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ моил шуда, ҳақиқати муносибати ҳешро дар сарчашмаҳои шаръӣ меҷустанд. Гузашта аз он, низоми нави ҳуқуқӣ бо идеологияи порқуввати динӣ мусаллаҳ буд.

Аввалин мабони ҳуқуқии исломӣ, ки дар манотиқи Тоҷикистон амал намудааст, ин шартномаҳои байни ҳокимони араб ва қудратҳои таҳҷой мебошад. Тибқи он мардуми ғайримусулмони ин манотиқ хирочу молиёти исломиро чун мардуми зиммӣ супорида, талаботҳои ҳуқуқи исломии шаръӣ ва позитивиро иҷро менамуданд.

Тибқи шартномаҳо аввал меъёрҳои ҳуқуқи молиявӣ ва андозӣ, баъдан меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноӣ ва шахрвандӣ ба ин манотиқ аз нигоҳи мазмуни исломӣ паҳн мегардад. Сараввал тобеони динҳои дигар дар дохили мулкҳои истилошуда озод амал намуда, дар доираи низоми ҳуқуқи қаблӣ амал менамуданд. Вале тадриҷан доираи фаъолияти қозиҳо судяҳои исломӣ васеъ шуда, арзу шикоятҳои мардумӣ таҳҷойро бо хоҳиши онҳо тибқи шариат ҳаллу фасл менамуданд. Сабаби асосӣ дар набудани ҳакамҳои онҳо ва нуфузгирии ислом буд. Давраҳои аввал ва дуввуми истилои арабҳо ба Тоҷикистон ҳуқуқи исломиро дар доираи меъёрҳои Қуръон ва ҳадисҳои шифоҳии Паёмбари он овард. Ҳамвора ҳуқуқи позитивии онҳо аз ҷониби қоидаҳои онҳо ва халифа дар шакли амру фармонҳо паҳн мегардид. Баъдан, сарчашмаҳои дигари исломӣ дар ин сарзамин рӯ ба инкишоф ниҳоданд.

Саволи 6. Давраҳои инкишофи ҳуқуқи исломӣ

Чи тавре ки давлатҳои исломӣ, хилофат ва ё давлатҳои асримиёнагӣ идеологияи исломиро пеша карда, давраҳои муайяно дар рушду нумӯи сохтори давлатию низоми идоракунии паси сар намудаанд, ҳамон тавр низоми ҳуқуқии исломии ин давлатҳо зинаҳои гуногуни инкишофро тай кардаанд. Шарту шароит, мазмуну моҳият ва тағйиротҳои дохи-

лии низоми ҳуқукии исломиро ба инобат гирифта, онро мумкин аст бо чунин давраҳо тақсимбандӣ намуд:

1. Низоми ҳуқуқи классикии ислом. Низоми ҳуқуқи классикии ислом давраи ҳаёти паёмбари ислом ва хулафои рошидинро дар бар мегирад, ки дар он давра табиати адолатпарвари ҳуқуқ, манфиатгарой ва ҳифзи ҳуқуқҳои азалии мардум, эҳтироми пайравони динҳои мухталиф ба таври боҷуд шояд ба роҳ монда шуда буд. Адолати иҷтимоӣ ва ҳифзи ҳуқуқи мардуми камбизоат¹ аз ҷониби ғаъолияти қонунҷодкунии паёмбар ва покизагии рафтори аввалин хулафоҳо - Абӯбакр, Умар, Усмон ва Алӣ дар пояи баланд ҳифз мегардид. Тибқи таснифи баъзе аз олимони дигар ҳуқуқи классикии ислом то соли 1258 то интиҳои ҳилофати Аббосиён рафта мерасад. Албатта, чунин таснифот низ асосҳои илмӣ худро дорад, вале аз назари табиати ин ҳуқуқ дар сарзамини Осиёи Марказӣ таснифи аввали бартарӣ дорад.

2. Давраи эҳёи ҳуқуқи исломӣ ва усулҳои инкишоф, мутобиқгардонӣ ва омешиши он, ё давраи ба миён омадани ойини (доктринаи) ҳуқуқи исломӣ. Ин давраро дар ибтидо як марҳалаи бӯхронӣ ҳамроҳӣ мекунад, сипас даврони ташаккул ва эҳё.

Баъд аз ба майдони фароҳи ҳилофат баромадани ҳуқуқи исломӣ ва рӯ ба рӯ шудан ба низомҳои мутараққии идораи давлатҳои Осиёи Марказӣ ва ҳуқуқҳои одатӣ позитивӣ ин ҳалқиятҳо аз як тараф, аз ҷониби дигар доираи васеи муносибатҳои гуногунҷабҳаю мухталифулманофеъи кишварҳои нав, ки танзими ҳуқукии худро дар сарчашмаҳои шаръии муқарраршудаи Қуръон ва Суннат намеёфтанд, объективан талаби танзими худро ба миён мегузоштанд. Гузашта аз он сарчашмаҳои асосии ҳуқуқи исломӣ - суннат, ки дар шакли ҳадисҳо аз даҳон ба даҳон мегузашт ва шакли навишт ва ё маҷмӯаро надошт, дар як муддати кӯтоҳ воситаи ҳимояи манфиатҳои шахсии сиёсӣ ва маърабии гурӯҳҳои ҷудогона гардида, ба майдони ҳуқуқ садҳо ҳазор ҳадисҳои қалбакию

¹ Диккат диҳед. Ҳангоми мағлубияти қавми бани Нодир Муҳаммад (с) заминро на ба ҷанговарон: балки ба аввалин муҳҷирон ва ду нафар анҷориёни бебизоат дар муқобили одати мавҷуда доданд. Ва амали худро дар дигар будани сарчашмаи даромад (шартнома) фаҳмонданд... Дар ин хусус муфассал ниг. О.Г. Большаков. История халифата. Т.1.-С.120-121

мухталифмаъноро ворид намуд, ки он на танҳо низоми ҳукукиро ба гирдобӣ бӯҳрон андохт, ҳамчунин мавҷудияти хилофатро чун низоми давлатӣ ба ларза овард.

Ин ва дигар омилҳо дар ибтидои асри VIII ва IX ҳукуқи исломиро ба ислохотхоҳиву инкишоф овард.

а) Ба мақсади мутобиқгардонидани мазмун ва танзими одатию ҳукукии халқҳои истилошуда ба мазмуну мундариҷаи ҳукукии Қуръон ва аҳодис бо маънидодкунии васеи ин ду сарчашма даст заданд. Аз асари чунин маънидодкунӣ фақеҳон ва уламо кӯшиш мекарданд, ки он муносибатҳои навро, ки дар ин сарчашмаҳо бевосита нишон дода нашудаанд, бо ҳар роҳу усул зерӣ таъсири меъёрҳои исломӣ қарор диҳанд. Ҳамин тавр, маънидодкунии васеъ бо назардошти урфу одатҳои халқҳои мазлум ва инкишофи ояндаи ҷамъият оӣини ҳукуқи исломиро дар равияи суннӣ, дар доираи ҷаҳор мактаби ҳукуқӣ - Ҳанафия, Ҳанбалия, Моликия ва Шофеия таҷдид кард.

б) Тамоми уламои ҳадисшинос ба мақсади тоза намудани сарчашмаи ҳукуқи исломӣ ба ҳадисҳо даст зада, дар асрҳои VIII-IX танзими қавонини (кодификатсияи) ҳадисҳоро дар шакли маҷмӯи ҳадисҳо гирдоварӣ намуданд. Раванди таснифи ҳадисҳои саҳеҳ аз носаҳеҳ (ҳамчунин аз ҳасан ва заиф)¹ дар доираи 3 мактаби ҳукукии ҳадис - Сурия, Димишқ ва Мадина, ки бехтарин уламои ҳадисдони ҷомеаи исломиро гирд оварда буд, ба инкишофи ҳукуқи исломӣ такони бузурге дод. Қобили қайд аст, ки дар ин кор саҳми олими тоҷик Шайх Муҳаммад Исмоили Бухорӣ (810-870) бағоят бузург аст.² Дар осори безаволи хеш ва аҳли сунниёни олам, "Ал-ҷомеъ-ас-саҳеҳ" беш аз 7250 ҳадиси саҳеҳро аз 600000 ҳадиси дар он замон мавҷудбуда ҷудо намудааст.³

Ҳамин тавр, ҳам танзими қавонини ҳадисҳо ва ҳам маънидоди васеи Қуръон ва Сунна бо назардошти шаклҳои эҷоди ҳукуқ иҷмоъ, иҷтиҳод ва фатво дар асри IX ба инкишофи як шохаи бузурги ҳукуқи исломӣ-равияи суннӣ зами-

¹ Муфасссал ниг.. Холиқов А. Г. Ҳадис как источник мусульманского право.- Душанбе: 1998.-С. 152

² Муфасссал ниг.. Ал Бухорӣ Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил. Ҳадис: 4 китоб.- Тошкент: 1991-1992

³ Роҷеъ ба ҳадис дар фасли сарчашмаҳо муфасссал суҳан хоҳем ронд.

наи вокей гузоштанд.¹ Раванди ташаккули мактаби ҳуқуқӣ чун ислоҳоти низоми ҳуқуқӣ бо назардошти захираҳои ҳуқуқию принципҳои эътирофкардааш ба ҳам омада, ба ин оини мукаммали ҳуқуқи исломӣ оварда расонд,² ки асоси онро фикҳи исломӣ ташкил меод.

3. Давраи оромӣ ва омезиш, ибтидои бастанӣ дарвозаи иҷтиҳод. Давраи сеюми инкишофи ҳуқуқи исломӣ ба замони ҷудо шудани давлатҳои алоҳида аз хилофат (Бувайҳиён, Сомониён, Ғазнавиён, Салҷуқиён) то ҳуҷуми Чингизхон ба Осиёи Миёнаро дар бар мегирад. Дар ин айём ҳуқуқи исломӣ зинаи аввали инкишофи ҳудро дар муҳосираи сиёсӣ, ҳудудӣ ва ҳуқуқӣ паси сар кард. Дар назар чунин менамояд, ки пас аз эҳёи бузург дарвозаи иҷтиҳод баста шуда, ҳуқуқи таҷдидшуда танҳо омодаи хидмат аст. Вале ин оромӣ низ нисбӣ буд. Зеро дар сарҳадҳои мухталифи хилофат ва ҷаҳони исломӣ завлонаҳои инкишофи ҳуқуқи исломӣ аз ҷониби олимонӣ динӣ ба назар мерасид. Мактабҳои ҳуқуқӣ дар заминаи иҷмоъ ва иҷтиҳоди пешиниёну соҳибони мазҳабҳо аз ҷониби муқтаҳидону ғақҳони замони нав тадриҷан рӯ ба инкишоф намуда буд. Дар ин давра низ ғақҳони ғайриараб, бартарии ҳуқуқи исломиро бо роҳи боз ҳам инкишоф додани механизмҳои батанзимдорандаи ҳуқуқӣ нигоҳ доштанд. Натиҷаи он инкишофи ҷараёнҳои фалсафии каломӣҳо, машрутиён³ ва шохҳои ҷудогонаи ҷараёнҳои ҳуқуқии минтақавӣ ба шумор мераванд. Рушду нумӯи шохҳои Маворуннаҳрий⁴ мактаби ҳуқуқии Ҳанафӣ аз ҷониби ғақҳи бузурги асри миёнагӣ Сайид Бурҳониддини Марғелонӣ⁵ (асри XII) ба ҳамин давра рост меояд. Аммо дар маҷмӯъ аз назари мавҷудият ва инкишофи ҳуқуқӣ ҳуди ҳуқуқи ислом дар муқосиби гузашта ва ояндааш дар ҳамин давра як вазъи оромӣ ва оме-

¹ Дар равияи шиъа баъзан аз ҷузъҳои ислоҳи ҳуқуқӣ: аз ҷумла: танзими ҳадисҳо; дар асри X-XI анҷом ёфтанд. Муфассал ниг.. К.М. Шоначи. Илм-ал-ҳадис. –Техрон: 1966.-166с.

² Нисбати доктрина мо дар мавзӯҳои оянда маълумот хоҳем дод.

³ Ниг.. Вольфсон Х. А. Фалсафаи илми калом / Тарҷумаи А. Ором. -Техрон: 1368х.-С.872. (форси)

⁴ Роҷеъ бо ҷараёни ҳуқуқии Маворуннаҳрий. Муфассал ниг.. З. Муқимов. Основные исторические источники права в Узбекистане (VIII-XIX вв). Автореферат дисс. док. к.ю.н.: док.-Ташкент: 1997.-С. 14

⁵ Хидоя. Коментарии мусулманского права в 4х Т.-Ташкент: 1893 Т. I. Т. II. Т. III. Т. IV.

зишро таҷассум мекард. Оромӣ дар муқоисаи даврҳои гузашта ва оянда, вале омезиш дар муқоисаи ҳуқуқ ва одати зиндагии мардуми ғосиб. Дар ин давра дар аҳли суннат ва ҷамоат дарвозаи иҷтиҳод баста шуд, тақлид ташаккул ёфт, аммо дар равияи шиа тавассути қавли имомон ҳанӯз ҳам эҷоди ҳуқуқ дар дасти роҳбарони динӣ - имомон буд.

4. Давраи ҷаҳоруми инкишофи ҳуқуқи исломӣ ба ворид шудани қисмати зиёди сарзаминҳои исломӣ ба тобеияти истилогарони ғайримусулмон рост меояд. Аз ҷумла, бархӯрди ҳуқуқи исломӣ дар сарзамини Осиёи Миёна ва Эрон бо меъёрҳои ҳуқуқи Ясо, Билик, ҳуқуқи позитивӣ (давлатӣ) ва қарорҳои Қурултойи импературии Чингизхон.

5. Давраи панҷуми инкишофи ҳуқуқи исломӣ давраи дар тобеияти мустамликаҳои давлатҳои аврупоӣ мондани давлатҳои исломӣ ба шумор меравад. Дар ин давра ҳуқуқи исломӣ бо ҳуқуқи буржуазии аврупоӣ бархӯрда, баъзан аз тағйиротҳои ҷузъӣ бо дар назардошти қонунҳои давронии сармоядорӣ ва идораи давлатӣ бархӯрдор шуд. Дар Осиёи Миёна ин давраи бархӯрд ба ҳуқуқи имперӣ ба назар мерасид.

6. Давраи шашум даврони нав ва бозшавии дарвозаи иҷтиҳод. Ин давраи мустақилияти низомҳои ҳуқуқи кишварҳои исломӣ, давраи эҳё ва таҷаддуди ҳуқуқи нав бо дар назардошти талаботи ҳуқуқи классикии исломӣ ба шумор меравад. Дар ин давра нақши ҳуқуқи позитивии давлатӣ меафзояд, ислоҳоти радикалӣ дар низоми идораи ҳуқуқи исломӣ чун низоми мустақили мутобиқгардида бо низомҳои дигари ҳуқуқӣ дар муносибатҳои байналхалқии ҳуқуқӣ ворид мешавад.¹ Қобили тазаккур аст, ки дар давраи ниҳойӣ, ки то ҳол дар рушди инкишоф аст, ҳуқуқи исломӣ чун дигар низомҳои ҳуқуқи ҷаҳони муосир, аз як тараф, ба ягонагии ҳимояи ҳуқуқи башар ва ягонагии табиати хеш ба маҳви ихтилофоти қатъӣ машғул бошад,² аз ҷониби дигар, чун низоми мустақил дар соҳаи ҳуқуқи умумӣ ва хусусӣ сифатҳои

¹ Ислоҳоти Ҷамол Абдул Носир дар Миср: Муаммар Қаззофӣ дар Лубнон бо ҳамин давра рост меоянд.

² Декларатсияи умумии исломии ҳуқуқҳои инсон, ки 19. 09. 1981. дар Париж дар штаб - квартираи Юнеско қабул шудааст, аз он шаҳодат медиҳад.

ҳуқуқи классикии ҳешро, ки дар шариат тарҳрезӣ шудаанд, бараъло нигоҳ доштааст.

7. Даврони такмил ва омезиш. Ин давронест, ки ҳуқуқи исломӣ дар давлатҳои исломӣ рӯ ба инкишоф ва таҷдиди назар менамояд. Ибтидои ин даврон ба солҳои баъд аз 90-уми асри XX рост омад. Фақеҳони бузурги исломии ин даврон ба инкишофи рухҳои асосии ин ҳуқуқ рӯ оварданд.

Албатта, ин даврабандӣ хусусияти шартӣ дошта, даъвои мустақилияти таснифотӣ надорад. Боз мумкин аст бо назардошти хусусиятҳои умда ва ё ҷузъӣ-мазмунӣ ва ҳудудӣ ҳуқуқи исломиро ба давраҳо ҷудо намуд. Мисол,

1. Ҳуқуқи хилофат-ҳуқуқи классикӣ.
2. Ҳуқуқи баъд аз хилофат, инкишофи ҳуқуқи ислом дар шаҳаро равияҳои мухталиф.

ФАСЛИ 2. САРЧАШМАҲОИ ҲУҚУҚИ ИСЛОМӢ

МАВЗӢ 3. МАБОНИИ ҲУҚУҚИ ИСЛОМӢ. УСУЛ АЛ ФИҚҲ ВА ФУРӯЪ АЛ ФИҚҲ

Шарҳи мафҳумҳои ҳуқуқи исломӣ, мусулмонӣ, фиқҳ ва шариат. Ҳалли масъала аз назари таърихӣ ва муосир. Шариат ва фиқҳ қисмҳои таркибии ҳуқуқи исломӣ. Таносуби меъёрҳои динӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ дар ислом.

Сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ. Сарчашмаҳои асосӣ. Куръон ва ҳадисҳо. Сарчашмаҳои фиқҳӣ, Иҷмоъ, иҷтиҳод, қиёс ва фатво. Доир ба истилоҳоти усул ал фиқҳ ва фурӯъ ал фиқҳ.

Саволи 1. Шарҳи мафҳумҳои ҳуқуқи мусулмонӣ, фиқҳ ва шариат

Дар илми ҳуқуқшиносии исломӣ чи аз ҷониби олимони исломӣ ва чи аз ҷониби олимони ғайри исломӣ нисбат ба мафҳумҳои фиқҳ, шариат ва ҳуқуқи исломӣ ақидаҳои якхела нест.

Ҳалли масъала аз дидгоҳи таърихӣ.

Дар замони ҳуқуқи классикии ислом ва чанде баъдтар аз он Шариат ва мафҳуми фиқҳ як хел ва як зайл таъриф мешуд. Ҳатто мавзӯи танзими онҳо ҳам муносибатҳои динӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ якранг буданд. Сабаби асосӣ дар он буд, ки ҳанӯз шоҳаҳои исломӣ ҷудо нашуда буданд ва таълимоти исломӣ ҳама дар маҷмӯъ буда аз як сарчашма об меҳӯрд ва фиқхро чун шариат -“он роҳе, ки Худованд муқаррар кардааст” шарҳ медоданд. Дар ин самт ҳатто асарҳои илмӣ низ эҷод шудаанд. Асари пурмӯхтавои “Ал-фиқҳ-ал-акбар”¹-и асосгузори мактаби ҳуқуқи ханафӣ Абӯ Ҳанифа Нӯъмон ибн Собити Куфагӣ аз зумраи онҳост. Воқеан дар он рӯзгор ягонагии мабдаи ҳуқуқӣ ва ягонагии иттиҳоди исломӣ, ки дар

¹ Абуҳанифа Нӯъмон ибн Собит. Ал-фиқҳ ал-Ақбар. -Қазон: 1914

остонаи ҳалли масъалаҳои бӯҳронии ҳуқуқӣ қарор доштанд, ҳам мазмунан ва ҳам шаклан ҷавобгӯ ба инъикоси воқеияти мафҳумҳо ва таъиноти иҷтимоии ҷомеа буд. Муҳаммади Ғаззоӣ дар асари «Эҳёи улум ад-дин» менависад, ки «дар қарни саҳобаҳо дар зерӣ мафҳуми фикҳ илмеро мефаҳмиданд, ки аз донишхое иборат буд, ки роҳи зиндагии ояндаро муаррифӣ мекард. Вай илме буд, ки барои ҳимоя аз хатарҳои ба сӯи нафс раванашуда ва рафъи омилхое, ки ба вайронии амал бурда мерасонд, хизмат мекард. Вай илме буд, ки безъитиноии дунёӣ (ад-дунё) ва воридшавӣ ба мазмуни волои охиратро (ал-охира) таъмин менамуд.»¹ Ва ин андешаро Ғаззоӣ бо ояти 122, Сураи 9 тасдиқ менамояд. Аз ин лиҳоз, чунин маълумотдиҳӣ, тарсонидан аз қудрати ҳақ ва худотарсӣ дар ибтидо бо номи фикҳ шинохта мешуд ва ҳамчун бобҳои он: (фурӯ) талок, никоҳ, иҷора ва амсоли инҳо хизмат мекард. Маънии аслии калимаи «фикҳ» ин фаҳмидан аст. Аз ин ҷост, ки Ғаззоӣ бо исрор талаб менамояд, ки фикҳ аслан ба маънии шинохтани Худо ва қудрати ӯст. Баҳс дигар дар атрофии фаҳмиши нисбии инсонхост. Ва дар ҳадисҳои паёмбари ислом, низ истилоҳи фикҳ ба маънии онхое, ки аз дин огоҳӣ доранд, оварда шудааст. Мисол, дар ҳадисе омадааст, ки Паёмбар (с) ба олимон, хирадмандон ва фақиҳоне, ки аз қабоиلى араб ба назди ӯ омаданд, муроҷиат кард.... Тибқи андешаи олимони шинохтаи динӣ низ фикҳ дар асл ин худотарсӣ ва диншиносӣ аст. Аз Саъд ибни Иброҳими Зӯҳрӣ пурсиданд: «Кӣ аз аҳли Мадина аз фикҳ хуб бархӯрдор аст?» Ҷавоб дод: «Он кас, ки аз ҳама зиёд аз Оллоҳи бузург метарсад».² Ӯ ба ин роҳ худотарсиро ҳамчун манбаи фикҳ нишон дод, на ҳулосаҳои динӣ ва ҳуқуқиро. Гуфтан мумкин аст, ки дар даврони паёмбари ислом ва каме баъдтар аз он фикҳ ба маънии умумӣ фаҳми донишҳои динӣ ва то ҳадде динӣ - ҳуқуқиро низ фаро мегирифт. Аз умумияти маънии фикҳ ҳамчун дарбаргирандаи илми дунёӣ ва охират маънии истилоҳи фақиҳ дар даврони саҳобаҳо, тобеин ва ат-табау тобеин шаҳодат медиҳад. Аз забони Ҳасани Басрӣ дар ривояте фақиҳро чунин шарҳ додаанд, «Фақиҳ - касе ё шахсе аст, ки ба моли дунёӣ дил набаста, барои охират камар баста, дар

¹ Ғаззоӣ А.М. «Иҳё улум ад-дин». М. 2007. С. 162-163.

² Ғаззоӣ А.М. «Иҳё улум ад-дин». М. 2007. С. 164.

шинохти дин тавоно ва бузург буда, пайваста дар тоату ибодати Аллоҳ мубтало гардида, худотарс буда, худро аз тачовузи номус ва моли мусулмонон дар канор гузошта, маслиҳатчи неки ҷомеа мебошад». Ғазолӣ истинод ба ҳамин ривоят намуда менависад, ки Ҳасан нагуфта, ки - «шахсе, ки ба пуррагӣ хулосаҳои динӣ ва ҳуқуқиро азбар кардааст, аммо мо фарогирии донишҷӯи донишҳои ҳуқуқиро аз ҷониби фақиҳ инкор намекунем»¹. Ҳамин тавр, ба ҳеҷ ваҷҳ фикҳ дар ибтидо илми ҳуқуқшиносии сирф махсуб намешуд. М.Ғазолӣ дар боби маънидодкунии ивазшавии номи илмҳо чунин ивазшавӣ ва маҳдудсозии илми фикҳро дар доираи илми ҳуқуқшиносӣ амри носазо ҳисобидааст². Аммо таҳлил ва фардикунонии соҳаҳои илм, ки бо мақсади омӯзиши пурраи ҷаҳонбинии иҷтимоӣ ва фалсафӣ хизмат мекунад, дар даврони охири асрҳои миёна ва замони нав натиҷаҳои худро дод. Вале ягонагӣ ва умумияти манбаи илмӣ ва умумияти фикҳ дар ибтидо, ки бунёди ҷомеаи нав ва илми нави динӣ тарҳрезӣ мегардид, ногузир буд. Ин ягонагӣ, чи тавре ки муҳаққиқи машҳури ислом Сюкияйнен Л.Р. қайд кардааст, то асрҳои VIII, то замоне ки Шариат ва Фикҳ чун категорияҳои воқеӣ ҷудо нашуда буданд, ба мақсад мувофиқ буд.³

Таърихи минбаъдаи инкишофи ҳуқуқи исломӣ, густариши доираи амали он, тақомули сарчашмаҳои ҳуқуқӣ бо шаклҳои ҳуқуқҷодкунии иҷмоъ, иҷтиҳод (пайдоиши ҷаҳор мактаби асосии ҳуқуқии равияи суннӣ), фатво ва қиёс, ки на танҳо бо маънидоди баробар ё айниятдоштаи ҳуқуқи классикӣ маҳдуд мешуданд, инчунин барои ҳар чи бештар нигоҳ доштани муносибатҳои ҷамъиятӣ дар дохили меъёрҳои ҳуқуқии исломӣ бо маънидодкунии васеи меъёрҳои ҳуқуқӣ - исломӣ даст заданд. Ба ин васила, албатта, факеҳон ва асосгузори мактабҳои ҳуқуқӣ тавонистанд қудрати бӯҳрони ҳуқуқии асрҳои VIII-IX-ро заиф гардонид, барои инкишофи илми ҳуқуқи исломӣ замина гузоранд. Гузашта аз ин, дар ин самт факеҳон аз усули ҳар чиз, ки ба талаботи исломӣ, ба Қуръону аҳодиси набавӣ зиддият надораду мутабиқи манфиати мардум ва ҷомеа аст, истифода карда беҳта-

¹ Ғазолӣ А.М. «Ихё улум ад- дин». М. 2007. С. 166.

² Ғазолӣ А.М. «Ихё улум ад- дин». М. 2007. С. 166.

³ Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право.-М., 1986.-С.32

рин, арзишноктарин ва манфиатноктарин усулҳои ҳукукии халқҳои истилошударо, ки бе мавҷудияти онҳо низоми ҳукукии он халқхоро ва тартиботи умумии ба манфиати давлат васеъшудаистодаро нигоҳ доштан мумкин набуд, тадричан дар китобҳои фикҳии мактабҳои ҳукукӣ ҷой мекарданд. Васеъшавии мазмунӣ ва усулии ҳукуки мусулмонӣ ба назар мерасид. Ҳукуки ислом дар шароитҳои нави таърихӣ дар пахноҳои дигари иҷтимоӣ барои қонеъ намудани талаботи ҷомеаи нав ва давлати салтанатӣ ба таҳаввул рӯ овард.

Ҳамин тавр, дар зинаи аввали инкишофи ҳукуки исломӣ шариат чун роҳи рост, ки Худованд муқаррар кардааст, арзи вучуд намуда, мазмунан суҳанони Худовандро (дар доираи Қуръон ва аҳодис) дар меъёрҳои динӣ, ҳукукӣ ва ахлоқӣ инъикос мекард. Тибқи малумоти Қуръон шариат роҳи рост, роҳи мӯъминон, роҳи мардуми покиза ва ботақвоест, ки мусофирони худро ба зинаи олии хирад, ҷомеаи озод ва бихишт ҳидоят менамояд. Дар Қуръон омадааст, **«Сумма ҷаъалнока ғало шариатин минал амри, фа-аттабиъхо вало таттабиъ ахвоо -аллазийна ло яъламун»- Пас туро бар шариати комил дар амри дин муқаррар фармудем. Ту он шариат ва оини Худро қомилан пайравӣ кун ва ҳеҷ пайрави ҳавои нафси мардуми нодон мабош.** (Сураи 45, оёти 18-17 (мобаъд танҳо рақамҳо), инчунин нигаред 42: 13-11). Истилоҳи «шариат» маънии роҳи ростро —ошқороро медиҳад, роҳи мӯъминон ва парҳезгорон, роҳи онҳое, ки ба бихишт раҳнамунанд. Дар ин роҳ адл, инсоф, ахлоқ, ҳаққи мардум ва ҳукуки фардҳои ҷудогона ҳифз мегардад. Одатан, дар илми исломшиносӣ муҳаққиқон бар ақидаанд, ки чунин роҳи дуруст ва беҳато дар Қуръон ва суннаи паёмбар тарҳрезӣ шудааст.¹ Зеро Қуръон ин суҳани Худованд ва осмонӣ буда, орей аз ҳамагуна ғаризаҳост ва роҳнамои парҳезгорон аст(золиқал- китобу ло - райбафихи худан лил мутаққийнал-лазийна...) (2;2) ва он роҳе аст, ки мӯъминон онро аз Худованди худ талабгоранд (Иҳдинасси-ротал мустақима, сиратал-лазийна анъамта ғалайҳим... 1; 6-5). Пайғомбар, ки ба ҷуз суҳани Оллоҳ ва адли инсонӣ чизӣ дигареро бар мӯъминон раво надидааст, «Ва мо янтику анил ҳавво ин ҳува илло вҳюн юҳё»- Ў... ба мӯъминон танҳо амалҳои вазоиғ гардонд, ки ба ҳақ, инсоф, адли умум ва ҷомеа-

¹ Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М. 1997. С. 4.

аи обод созгор буда, аз манфиатҳои гурӯҳӣ ва фардӣ орӣ буда, озод аз кашишҳои нафси инсонист. Аз ин лиҳоз, дар адабиёти исломӣ андешае бартарият дорад, ки «шариат» - маҷмӯи муқаррарот аст, ки аз ҷониби Оллоҳ тавассути паёмбар ба инсонҳо фиристонида шудааст. Аз назари мазмун шариат арзишҳои ахлоқӣ, муқаррароти динӣ ва меёрҳои ҳуқуқиро дорост. Дуруст аст, ки муҳаққиқон шариатро майдони воҳӯрии муназзами ахлоқ, дин ва ҳуқуқ номидаанд.

Фикҳ чун маънидоди васеъ бо усулҳои ҳуқуқҷодкуниаш иҷмоъ, иҷтиҳод, фатво ва қиёс, аз як ҷониб, аз ҷониби дигар боз аз рӯи принципи ҳар он меёре, ки бо талаботи Қуръон ва ҳадис (Шариат) зиддият надорад, қобили қабул аст, тадриҷан ба ҷудошавӣ рӯ овард. Зеро инкишофи муносибатҳои ҳуқуқӣ дар ҷомеа ва нуфузи масъалаҳои ҳуқуқӣ як гурӯҳи уламои диниро маҳз гирифтори масъалаҳои ҳуқуқӣ гардонид, онҳоро ба ҳайси олими соҳаи ҳуқуқ – фақеҳон аз дигар категорияҳои донишамандон ҷудо менамояд. Дар илми исломӣ ногузир тағйирпазирии сарҳад ва паҳнои илмҳо ба вуқӯъ мепайвандад, ки он қисман ба тағйирпазирии категорияҳои илмӣ оварда мерасонад. Дар натиҷа ҳуқуқ аз ахлоқ, аз ақоид ва дигар меёрҳои иҷтимоӣ ба ҷудошавӣ рӯ меорад. Таҷрибаи инкишофи ҳуқуқ гувоҳи он аст, ки чунин ҷудошавии меёрҳо амри зарурии инкишофи олами илмӣ ва воқеияти зиндагист. Дар натиҷа сарҳадҳои илмҳои соҳавӣ муайян мегардад. Гарчанде дар ислом ҷудо намудани аслии чунин меёрҳои омехта мушкил бошад ҳам, тадриҷан кӯшишҳои ба назар мерасид, ки сарҳади фикҳро аз нуктаи интиҳои шариат ҷустуҷӯ мекарданд.

Шояд ҷудо шудани фикҳи акбар аз фикҳи асғар зинаи аввали эътирофи усулҳои мушаххасгардии илми исломӣ ба шумор равад. Маълум мешавад, ки аз сегонаи таълимоти шариат, аввалин шуда, аҳкоми ҳуқуқӣ ба ҷудошавию инкишофи мутобиқ ба талаботи ҷомеа оғоз кардааст. Ин амри табиист. Зеро бо паҳншавии олами исломӣ ҳуқуқ ҳамчун воқеаи муҳими таъмини нуфуз ва нигоҳдошти тартибот хизмат мекард. Агар чунин намешуд, фикҳи акбар аз фикҳи асғар ва ҷудошавию маъниҳои гуногун гирифтани Шариат аз Фикҳ низ шояд ба миён намеомад. Дар аввал, ки тамоми муносибатҳо танҳо дар доираи Қуръон ва сунна танзим мегашт, тадриҷан зарурати эътирофи манбаъҳои дигари тан-

зими муносибатҳо низ ба миён омада, ҷудошавии нерӯи аклонӣ дар майдонҳои мушаххаси исломӣ рӯи қор омад. Дар баробари олимони ҳамадон нақши муҳаққиқони соҳавӣ дар ҳалли масъалаҳои соҳавӣ нуфуз пайдо намуд.

Ҳамзамон дар натиҷаи инкишофи ислом паҳлӯҳои динию догматикии он зери таҳлили илми калом ва паҳлӯҳои рафтори дохилию ахлоқии муслимин дар шакли илми тасаввуф рӯ ба ташаккул мениҳанд. Ҳамин тавр, ахлоқ ва илми ботинӣ дар борабари илми зоҳирӣ инкишоф меёбад. Муҳаққиқоне, ки ягонагии илми зоҳир ва ботинро таъин мекарданд, онҳо ногустастани шакл ва мазмунро дар олами исломӣ пуштибонӣ доштанд. Албатта, бо инкишофёбии илми исломӣ куллияти ин ягонагӣ ба пуррагӣ нест нашуд. Зеро ҳам уламои ақоид, ҳам фақиҳон ва ҳам суфийён аз назари умум аз мабонии қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ илҳом мегирифтанд. Вале дар масъалаҳои ҷузъие, ки роҳи асли ва интиҳобнамудаи онҳоро ба сӯи ниятҳояшон муаррифӣ мекард, баҳс ва ихтилофҳо сар мезад. Чунин ихтилофҳо дар баробари ин дар дохили мазҳаб ва мактабҳо, ки аз рӯи сифати зоҳирӣ тасниф мешуданд, боз тезу тундтар ба назар мерасид. Ба як маънӣ олами исломӣ як баҳри беканореро мемонд, ки бо қонуният у зиддиятҳои ба худ хос ягонагӣ ва инкишофро ҳамчун ҷузъи тоҷ дар ниҳоди худ ташаккул меод. Дар ин ягонагии ба ҳам зидҳои олами исломӣ донишҳои исломӣ рӯ ба инкишоф ниҳода буд.

Баъдтар ақоид низ чун қисми таркибии шарияту ислом ҷудо мешавад, ки он меъёрҳои тоату ибодатиро дар бар мегирифт. Вале олами исломиро ва мазмуни инкишофи илми исломиро бидуни эътироф ва таҳлили ҳамаи ин ҷараёнҳои ботинӣ ва зоҳирии инкишоф, баҳо додан мумкин нест. Аз назари як шоҳ ва ё мазҳабе нисбати табиати ислом ҳарф задан аз ҷашми зодашудае таърифи зояндаро додан аст. Барои ин зарур аст, ки ҳамаи ҷараёну мазоҳиби исломӣ дар маҷмӯъ таҳлил шавад. Дар баробари ин, инъикоси соҳавӣ ва мазҳабӣ ба омӯзиши ҳуқуқи исломӣ мушкилиҳои ба худ хосро касб мекунад.

Чунин сохтори инкишофи илми ҳуқуқшиносии исломӣ хусусияти умумӣ дошта, мумкин аст, тамоми паҳлуҳою нозукиҳои инкишофи ислом ва ҷараёнҳои онро инъикос карда натавонад. Зеро дар он давра замон инкишофи босуръати

фикҳ дар самтҳои мухталифулмазҳаб авҷ гирифта, фикру ақоиди мардум бо усулҳои фикҳ якзайл набуд.

Олимони исломшиноси ғарбӣ таҷрибаи фақеҳони исломиро мадди назар гирифта, роҳи осони чудо намудани ҳуқуқи исломиро аз илмҳои дигари исломӣ пеша кардаанд. Ба андешаи онҳо ҳуқуқи исломӣ ду сарчашмаи асосӣ дорад, яке «шар» яъне шариат ва дигаре урф ва одат¹. Онҳо ба сифати қисматҳои таркибии шариат Қуръон, Суннат ва фатвои уламои диниро эътироф кардаанд.

То асрҳои IX-X олами исломӣ ба мафҳуми фикҳ ва шариат тағйироти навбатӣ ворид намуда, сарҳади шариат ва фикҳро чун унсури расмӣ муқаррар карда, мазмунан омехтагӣ ягонагии онҳоро, ки шариат-қутбнамо, маншаъ ва сарчашма буди фикҳ воситаи пурқунанда, васеъқунандаи он дар муносибатҳои ҳуқуқӣ намудор мешуд, равшан менамояд. Вале дар асл ин чудошавӣ расман аз ҷониби аҳли илми исломӣ эътироф намешуд. Зеро шариат ва фикҳ ҳарду ҳам дорои меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ҳам динӣ буданд. Мушкилӣ сари он буд, ки бештари меъёрҳои ҳуқуқии фикҳ манбаи худро аз Қуръон ва сунна гирифта дар ҳалли муносибатҳо табиати динии худро устувор нигоҳ медоштанд. Бо вуҷуди он агар чунин раванд ва андешаро, ки то ҷое ҳаққи ҳаёт ва баён дошт таҳлил намоем, он гоҳ таносуби фикҳ ва шариатро метавон чунин шарҳ дод. Аз ин лиҳоз агар ҳаҷман ба таносуби шариат ва фикҳ нигаред, шариат ҳаҷман хурдтар аз фикҳ аст. Шакли “Ш < Ф”-ро мегирад, зеро шариат аз меъёрҳои Қуръон ва Сунна иборат аст, аммо фикҳ бо шаклҳои ҳуқуқҷодкунии иҷмоъ, иҷтиҳод, фатво ва қиёс мусаллаҳ буда, ҳазорҳо-ҳазор муносибатҳои ҷамъиятиро бо роҳи маънидодкунии васеъ аз рӯи принсипи ҳар чизе, ки зидди табиати Ислом (муқаррароти Қуръон ва аҳодис) нест, иҷоза аст, дар мисолҳои мушаххас фурӯъ-ал-фикҳро ба миён овардааст. Гузашта аз он Қуръон ва сунна низ қисмати таркибии фикҳ дар ибтидо буданд ва дар зинаи чудошавӣ низ мемонанд. Зеро далелҳои устувори фикҳ дар паҳноӣ ҳамин сарчашмаҳои асли тавлид мешаванд. Пас ин ҷудонамӯй шаклӣ ва расмист. Дигар ин ки чунин бартарии умумии фикҳ дар он сурат низ нигоҳ дошта мешавад, ки фикҳ чун зинаи аввал дар таркибаш меъёрҳои

¹ Л.В.С. Ван ден Берг. Основы начала мусульманского права. М.2005. С. 16.

динӣ, ахлоқӣ ва амсоли инҳоро нигоҳ медорад. Ҳамзамон дар сурати танҳо аз доираи илми ҳуқуқ назар афкандан ба таносуби ин ду падина, яъне фикҳ танҳо ҳамчун маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва шариат танҳо ҳамчун маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ фикҳ бо бартарии манбавӣ, ки бевосита ба сарчашмаҳои иҷмоъ, иҷтиҳод, қиёс, фатво ва бавосита ба Қуръон ва сунна така мекунад, бартарии ҳудро нисбат ба шариат, ки танҳо ба меъёрҳои Қуръон ва сунна така менамояд, собит менамояд. Аз ин назар таносуби фикҳу шариатро мухтасар чунин баён кардан лозим аст, “**Ф > Ш**”-ро дар муқоисаи меъёрҳои ҳуқуқӣ нигоҳ медорад. Фикҳ (маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ) > аз шариат-(танҳо меъёрҳои ҳуқуқӣ). Ш.м.х. < Ф.м.х. Чунин андеша дар илми ҳуқуқшиносӣ низ на он қадар қобили қабул аст. Зеро олимони дар зеро мазмуни шариат чизеро зиёдтар аз ҳуқуқ мефаҳманд. Сюкияйнен ба зами он ки манбаъҳои асосии шариат Қуръон ва суннаро ҳисоб мекунад, дар таҳлили мазмуни он савол менамояд, ки оё шариат танҳо аз меъёрҳои динӣ иборат аст ва ё падидаи зиёдтар аз он. Ў бар ин андеша аст, ки ҷавоби ин савол дар таносуби марди мусулмон аз насоро, ки академик Бартольд В.В. баён кардааст нухуфта шудааст, «Агар насоро баҳри иҷрои талаботи дини ҳеш, бояд ҳудро баҳри Худо ва наздиконаш аз ёд мебаровард, аз мусулмон **қонуни вай** талаб мекунад, ки вай дар байни қорҳои худ, на худоро, на наздиконро аз ёд набароварда, дар вақти муайян тоат намуда ва қисмати аз моли ҳудро барои қамбағалон бидиҳад.»¹ Сюкияйнен ана ҳамин истилоҳи «қонуни вайро» ҳамчун мутародифи шариат қабул кардааст. Ба андешаи ӯ шариат ҳеҷ вақт маҷмӯи муқаррароти сирф ибодатӣ ва динӣ, ки ба ботини инсон нигаронида шудааст, набуд, дар он ба танзими муносибатҳои воқеии зиндагӣ, муносибати байни яқдигарии мусулмонон, байни онҳо ва дигар диндорон ва ҳокимият диққати асосӣ дода мешавад². Ҳамин тавр, шариат ба ғайр аз меъёрҳои динӣ боз меъёрҳо ва муқарраротеро дорад, ки ба муносибати байни яқдигарии мусулмонон, байни онҳо ва ҳокимият ва байни онҳо ва дигар пайравони динҳо бахшида шудааст, ки онҳо

¹ Бартольд В.В. Мусульманский мир // Академик Бартольд В.В. Соч. Т. VI: Работы по истории ислама и арабского халифата. М. 1966. С.218.

² Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М. 1997. С.5.

метавонанд хусусияти ҳуқуқӣ, ахлоқӣ ва диниро дошта бошанд. Вале аксари чунин муқаррарот бештар табиати ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ доранд. Бинобар он, мо онҳоро ҳамчун қисмати ҳуқуқии шариат шинохтем.

Аз ин рӯ, бо назардошти меъёрҳои умумии иҷтимоӣ, ки шариат манбаи ҳам ахлоқи исломӣ, ибодатӣ, динӣ ва ҳуқуқист нисбат ба фикҳ бартарӣ дорад.

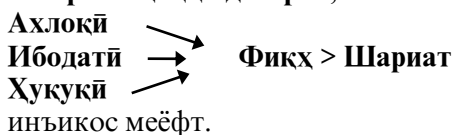
Нақшаи №1



Албатта, дар таҳлили шариат ва нуқтаҳои муҳими он олимон ба ин ё он нуқтаи шариат таъия мекунанд, ё муқаррароти ҳуқуқӣ ва ё таъиноти динии онро мавриди назар қарор медиҳанд, вале ин ҳаргиз маънии комили шариатро баён карда наметавонад. Дар чунин ҳолат мо бо назари мутахассисини соҳавӣ нисбат ба шариат ва таснифҳои шартӣ рӯ ба рӯ мешавем, ки дар он як ҷанбаи шариат ҳамчун меъёр ва қоидаи рафтор зоҳир мегардад.

Дар зинаи аввал то ҷудошавии фикҳ аз шариат, фикҳ ҳамчун фаҳмиши умумии исломӣ фарогирандаи донишҳои дунёӣ ва уқбой васеътар аз шариат буд. Зеро он замон ба қавли Ғаззали фикҳ маҷмӯи донишҳои динӣ ва дунявӣ исломро мефаҳмиданд. Яъне дар аҳди саҳобаҳо ва тобеин муносибати фикҳ ва шариат чунин буд,

Худотарсӣ,
дарк ва фаҳми
роҳи дурусти ҳаёти оянда,
дарки беоқибатии дунё,
эҳтироми ҳаққи дигарон, ки тавассути меъёрҳои



инъикос меёфт.

Умуман, истилоҳи фикҳ ҳамчун фаҳмиши умқии масъала аз ибтидо аз маҷмӯи меъёрҳои иҷтимоие иборат буд, ки доираи рафтори мусулмононро муайян мекард, вале баъдан бо инкишофи илмҳои дигар вай бештар дар доираи муно-

сибатҳои мусулмонон бо Оллоҳ меёрҳои тоатӣ ва парасишӣ ва муносибатҳои байниҷидғарии мусулмонон ва муносибати онҳо бо давлат (ал муомилот) маҳдуд шуд. Пайдоиш ва ташаккули фикҳ ҳамчун заминаи ҳукукии гузариши ҷомеа аз як навъи ҷаҳонбинӣ ва арзишҳои зиндагӣ ба дигараш амри зарурӣ буд. Фикҳ барои ҷомеаи исломӣ чунин заминаи ҳукукии гузариш буд. Оғози он аз шаклғирии мактабҳои ҳукукии ҳанафӣ, ҳанбалӣ, моликий, шофёӣ аз ибтидои ғирдоварии ҳадисҳо ва нахустин асарҳои фикҳии «Маҷмӯъ ал фикҳ»-и Зайд бинни Ҳасан, «Ал-Фикҳ ал акбар»-и Имоми Аъзам, «Ал-Муватта»-и Молик бинни Анас, «Китоб ал хироч»-и Абӯюсуф, «Ал-Муснад»-и Аҳмади Ҳанбал ҷараён ғирифта ба низомнокӣ, таснифбандии институтҳои соҳавӣ, шаклғирии мафҳумҳои ҳукукӣ тақон дод. Илми ҳукуқшиносӣ рӯ ба инкишоф ниҳод. Роҳи ибтидоии шаклғирии мактабҳои фикҳӣ аз ду нерӯ илҳом меғирифт, яке аз нерӯи ақлонии асҳоб ар раъй ва дигаре аз нерӯи таҷрибаи гузаштагон асҳоб – ал ҳадис. Танҳо дар асри X илми фикҳ ҳамчун илми мустақили ҳукуқшиносии динӣ аз илми калом расман ҷудо шуд. Вале бо вучуди он байни онҳо умумиятҳои зиёд ва иртиботи қавӣ то дергоҳ боқӣ монд. Фикҳ бештари арзишҳои ҳадафӣ худро аз илми Калом меғирифт.

Саволи 2. Воқеияти масъала дар илми муосир

Дар илми муосири ҳукуқшиносӣ низ ақидаҳои роҷеъ ба мафҳумҳои шариат, фикҳ ва ҳукуки мусулмонӣ муҳталифанд. Муносибат ба ин мафҳумҳо чи дар дохили олами исломӣ ва чи берун аз он якҷайл нест.

Оид ба муносибати шариат ва фикҳ дар байни ҳукуқшиносони исломӣ ақидаҳои муҳталиф вучуд дорад. Ин истилоҳотро Л. Р. Сюкияйнен чунин тасниф кардааст:

1. Шариат ва фикҳ муродифҳои ҳамдигаранд ва асоси онҳоро таълимоти Аллоҳ (динӣ, ахлоқӣ, ҳукукӣ) ташкил медиҳад. Субҳи Ас-Салиҳ, ки тарафдори ҳамин аст, сари чунин ақида аст, ки нормаҳои шариат (фикҳ)-ро на танҳо нормаҳои Қуръон ва Сунна, инчунин нормаҳои мушаххаси исломӣ ташкил медиҳанд.¹

¹ Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право.-М., 1986.-С.33-34

Ба ин гурӯҳ бархе аз олимоне дохил мешаванд, ки мутаносибии шариату фикхро эътироф карда, Қуръон, Сунна, Иҷмоъ ва Иҷтиҳодро сарчашмаҳои шариат (фикҳ) медонанд,

2. Гурӯҳи муҳаққиқоне, ки шариатро аз фикҳ тафовут медиҳанд, шариатро илҳоми илоҳӣ медонанд ва зерин мафҳум танҳо Қуръон ва Суннаро тасаввур мекарданд. Маънидодкунии ҳуқуқӣ ва методҳои (ақлии) ҳуқуқии ташкилӣ нормаҳои ҳуқуқиро доираи амалиёти фикҳ медонистанд. Ин ақидаро мактаби ҳуқуқии Зоҳирия дастгирӣ мекард. Ҳуқуқшиносони муносири ислом маҳз принсипи ҳосияти илоҳӣ доштани Қуръон ва Сунна ва бетағйир мондани онҳоро бештар тарафдорӣ карданд.¹

3. Ба гурӯҳи сеюм олимоне дохил мешаванд, ки ба ақидаи онҳо шариат ақоиди динӣ, ахлоқ, ибодат ва муомилот аст. Асос барои онон ин аст, ки ба шариат на танҳо нормаҳои Қуръон ва Сунна (Қатъият-ад-далола), балки маънидоди ин сарчашмаҳо (Занният-ад-далола), нормаҳои бораҳои ақлӣ аз тарафи як шахс қабулшуда (иҷтиҳод) ва ақидаи яқҷояи факҳон (иҷмоъ)-ро дохил кардаанд. Нормаҳои амалиро ба фикҳ мансубият медиҳанд, ки он чун қисми таркибии шариат ҳисоб меёфт ва мафҳуми фикҳ хеле фарох маънидод мешуд.²

Ҳастанд гурӯҳи олимоне, ки фикхро аз сабаби бисёр доштани муқаррароти зиёди рафтор васеътар аз шариат медонанд, қисми дигар бошанд, ҳосияти сарчашмагии шариат - Қуръон ва Суннаро ба инобат гирифта, шариатро аз фикҳ фарохтар медонанд. Ҷонибдорони ин ақида Абд ал Карими Зайдон, Авад Муҳаммад Аввад ва Воҳид Рафит мебошанд.

Мувофиқи ақидаи фавқуззикр боз нуқтаи назари нав пайдо мешавад, ки шариатро сарчашма, асос ва сабаб ҳисобида, фикхро натиҷа ва амалия медонанд. Чунин ақидаро ҳуқуқшиноси Тунис Маҳмуди Шаммом ҷонибдорӣ мекунад.

Дар байни ҳуқуқшиносони собиқ шӯравӣ ва ғарб низ оид ба ин масъала ақидаи ягона вучуд надорад. Ҳуқуқшиносони шӯравӣ зерин мафҳуми “шариат” “нишондод”, “доираи рафтор” ва “роҳнамо”-ро, ки ислом барои муслимин таъин

¹ Ниг.. Мустафо Иброҳим аз-Залами. Фалсафат-аш-шария.-Бағдод.: 1978-1979

² Ниг.. Ал Ҳасан ибн Мусо ан-Наубахти Шийтсёе Секти. Пер. араб.: Исслед. и коммент. С. М. Прозорова М. 1973. А. Халлоф. Усули Фикҳ.-Ташкент: 1997.- С.6

кардааст, мефаҳмиданд. Ҳамин акидаро олими намоёни буржуазӣ Ӯ. Шахт низ дастгирӣ кардааст. Ӯ. Шахт шариатро маҷмӯи нишондодҳои Оллоҳ меҳисобад. Л. С. Василева бошад, фикҳро сарчашмаи шариат дар баробари Куръон ва Сунна эърироф менамояд.¹ Каримов Г. М. низ фикҳро қисми таркибии шариат донистааст.² С. М. Прозорова ва М. Б. Питровский шариат ва фикҳро як чиз меҳисобанд.³

Мафҳуми ҳуқуқи мусулмонӣ низ дар бештари мавридҳо дар баробари шариат ва фикҳ нақшу нуфузи аниқи худро аз ҷониби олимони ҳуқуқшинос пайдо намекард. Аксари олимони ҳуқуқи мусулмониро бо шариат ягона меҳисобанд. Қисми дигари онҳо ҳуқуқи мусулмониро дар таркиби шариат ҳамчун “Системаи қонунгузорӣ” пазируфтаанд. Системаи қонунгузориро на танҳо ҳуқуқӣ, балки динӣ низ эътироф мекунанд. Олимони шӯравӣ ҳуқуқи мусулмониро бо шариат як чизи ягона ва ҳамгун медонанд. Аммо ҳуқуқшиносони исломӣ ҳуқуқи мусулмониро ба фикҳ марбут медонистанд. Олимони буржуазӣ дар бештари мавридҳо мафҳуми ҳуқуқи динии мусулмониро истифода бурда, ҳуқуқро ҳиссае аз қоидаҳои динӣ ҳисоб мекарданд. Қобили қайд аст, ки Г. М. Каримов дар асари нави худ, ки “Шариат қонуни зиндагии мусулмонон”⁴ ном дорад, масъаларо кундаланг гузошта, дар сарсухани ин асар навиштааст, ки “Баъзан иштибоҳ карда, шариатро бо ҳуқуқи исломӣ як ҳодиса маънидод мекунанд. Вале дар амал бошад, шариат доираи васеи муносибатҳоро дар бар мегирад. Шариат дорои ҳам меъёрҳои динӣ ва ҳам ҳуқукист. Дар он меъёрҳои хоҷагидорӣ, тоату ибодат, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ, этикӣ, одатӣ ва ғайра гирд омадааст”⁵. Чи хеле ки маълум шуд, муаллиф бо шариат чун ба маҷмӯи сегона дин, ҳуқуқ ва ахлоқ муносибат карда, шариатро назар ба гуногунии меъёрҳои иҷтимоӣ фарохтар аз ҳуқуқи мусулмонӣ меҳисобад. Ин ҷо ҳуқуқи исломӣ танҳо дар ҳудуди ҳуқуқи дунявӣ эътироф мегардад. Дар сурати танҳо ба инобат гирифтани меъёрҳои ҳуқуқии шариат масъала ранги дигар

¹ Василев Л. С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество).-М., 1983

² Каримов Г. М. Шариат закон жизни мусульман.-М., 1999.-С.3

³ См. Ислам. краткий справочник.-М., 1983

⁴ Каримов Г.М. Шариат закон жизни мусульман.-С.304

⁵ Каримов Г. М. Асари номбаршуда.-С.3

мегирад. Он гоҳ ҳуқуқи мусулмонӣ бо меъёрҳои ҳуқуқи худ фарохтар аз меъёрҳои ҳуқуқи шариат (ки худ қисми ҳуқуқи исломист) падида меояд.

Ҳуқуқи мусулмонӣ фарохтар аз шариат (меъёрҳои ҳуқуқи).

Л.Р. Сюкияйнен дар натиҷаи омӯзиши ақидаҳои боло ба хулосае омадааст, ки шариат-Қуръон ва Сунна бевосита масъалаҳои ақоидӣ (догматикӣ) ва ахлоқиро дар бар гирифта, ҳамчун муайянкунандаи олами дохилии мусулмон, эътиқод ва вичдони ӯ баромад мекунад. Аммо ҳаракатҳои инсонро, ки муқаррароти мушаххас бо назардошти шариат (Қуръон ва Сунна) танзим менамояд, ба ӯҳдаи фикҳ аст. Мафҳумҳои шариат ва фикҳ ба маънии ягона наомадаанд ва дар муносибат бо Қуръон ва Сунна яқсон нестанд. Агар шариат охирињоро бо таркиби ҳудаш қабул кунад, фикҳ бошад ба онҳо ҳамчун сарчашма хидмат мекунад. Тибқи ақидаи олимони исломӣ шариат на системаи ҳуқуқҳои мушаххаси мусулмонист, балки як раҳнамо ва самтёбии умумист, ки ҳар мусулмон бояд ба он бирасад. Аммо фикҳ дорои системаи муқаррароти ҳуқуқи воқеист, ки агар ба маънои тамомаш дар шакли ҳуқуқи мусулмонӣ зоҳир нашавад ҳам, лекин бо маънои фароҳаши ин нақшо бозӣ мекунад.¹

Бояд қайд кард, ки хулосаҳои олими шинохта Сюкияйнен Л.Р. аз бисёр ҷиҳат ба масъалаи мазкур наздикӣ доранд. Аммо на ба ҳамаи андешаҳои ӯ розӣ шудан мумкин аст. Аз ҷумла, бо он ақидаи ӯ, ки гӯё шариат (Қуръон ва Сунна) масъалаҳои догматикӣ (динӣ) ва этикиро (муносибатҳои дохилии инсонро) дар бар мегирад ва доираи амали ҳуқуқи инсонро, ки инъикоси берунии ӯст ва бевосита шариат онро танзим намекунад ва нишонаҳои пиёдакунандаи ин ҳадафҳои умумӣ, ба ақидаи устод, фикҳ аст, розӣ шудан мумкин нест.

1. Аввалан ҷойи баҳс нест, ки Шариат дар қатори меъёрҳои динӣ, ахлоқи ҳазорҳо меъёрҳои ҳуқуқиро дорад. Танҳо дар Қуръон қариб 500 ояти аҳкоми ҳуқуқӣ мавҷуд аст.

2. Дар қатори меъёрҳои ҳуқуқи шариат-Қуръон ва Сунна садҳо меъёрҳои мушаххасе вучуд доранд, ки табиату ҳу-

¹ Сюкияйнен Л.Р. Асари номбаршуда.-С.55

сусияти пайдоиши онҳо казусӣ-воқеӣ¹ буда, ҳолатҳои фардӣ, ҷудогона ва мушаххасро танзим мекунад, ки тақсими мерос, Сураи «Нисо», ояи 11; манъи талоқи зихор - Сураи Муҷодала, ояҳои 1, 2, 3 ва 4; ӯҳдадориҳои мард роҷеъ бо нигоҳубини зани талоқшуда дар тӯли ӯдда-Сураи Талоқ, ояи 1 ва ғ.² мисоли равшананд.

3. Меъёрҳои мушаххаси ҳуқуқии Қуръон дар замони зиндагии Паёмбари ислом арзи вучуд карда, минбаъд то дараҷае амалӣ мешуданд. Лекин дар ҳолатҳои зарурӣ ва дар ҳамаи ҳолатҳои дигар онҳо қувваи олии ҳуқуқӣ дошта, имконияти бевосита амалӣ шудан доштанд. Таърихи ҳуқуқи исломӣ собит мекунад, ки онҳо бевосита маъмулан истифода мешуданд.

4. Ҳарчанд талаботи фикҳ - иҷмоъ, иҷтиҳод ва фатво бо шариат зиддият мекунад, ҳар фард ва мусулмон метавонад, ки тавассути меъёрҳои шаръӣ аз ҳуқуқҳои худ дифоъ кунад.

5. Назарияи муносири ҳуқуқи табиӣ сарчашма гирифтани ҳуқуқи инсонро аз табиати ботинии он эътироф намудааст. Муносибатҳои зоҳирии инсон идома ва инъикоси ботинии муносибатҳои ӯст.

Қобили қайд аст, ки ба дарки воқеии ин масъала Сюкияйнен Л.Р. дар асари “Шариат ва маданияти мусалмонӣ ҳуқуқӣ” наздик шудааст. - “Бо аҳкоми ҳуқуқии шариат решаҳои фикҳ наздикӣ дорад. Як қисми онҳо хусусияти илоҳӣ доранд. (Қуръон ва Сунна) ва дигарашон дорои хусусияти сирф ақлист”.³ Ва боз афзудааст: «Шариат нуктаест, ки дин, ахлоқ ва ҳуқуқ бо ҳам бар меҳӯранд».⁴

Чи хеле ки маълум шуд, дар муайян кардани мавқеи мафҳумҳои “шариат”, “фикҳ” ва “ҳуқуқи мусулмонӣ” дар байни олимони исломшинос ягонагӣ мавҷуд нест, дар ин масъала чандин назарияҳои мухталиф мавҷуд аст. Ин ақоидро шартан ба се гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст:

¹ Ниг. Халиков А. Г. Хадис как источник мусульманского право.-Душанбе, 1998.-С. 14.; Тоҳиров Ф. Т.: Холиқов А. Ғ. Шариат ва танзими муносибатҳои никоҳӣ ва оилавӣ.-Душанбе: 1999.-С.86

² Тоҳиров Ф. Т.: Холиқов А. Ғ. Шариат ва танзими муносибатҳои никоҳӣ ва оилавӣ.-Душанбе: 1999.-С.86

³ Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-павовая культура.-М., 1997.-С.8

⁴ Сюкияйнен Л.Р. Асари номбаршуда.-С.17

1. Муҳакқиконе, ки Шариат ва фикҳро мутародифи якдигар медонанд (Субҳи ас-Солиҳ ва диг.)

2. Муҳакқиконе, ки Шариатро ақидаи илоҳӣ дониста, ба он танҳо Қуръон ва Суннаро марбут медонанд, вале ба фикҳ муқаррароти мушаххасро қоилад (Мустафо Иброҳим аз-Заломӣ, Сюкияйнен Л. Р ва диг.)

3. Муҳакқиконе, ки Фикҳро пурра ба Шариат дохил карда, онро ҷузъи таркибии Шариат медонанд (Ваҳба аз-Зухайлӣ, Абд ал-Ваҳҳоб Халаф, Абд ар-Раҳмон ас-Собунӣ. Г. М. Керимов ва диг.)

Саволи 3. Шариат ва фикҳ. Қисмҳои таркибии ҳуқуқи исломӣ

Оид ба муносибати Шариат ва Фикҳ бо дар назардошти назарияи ғавқуззикр ҳаминро гуфтан лозим аст, ки аввалан, ҳар як калима ё истилоҳ баробари пайдоиши худ дар ҳар давраи замон баёнғари маънию мафҳум ё падидаи муайяност ва мумкин аст, ки вобаста ба қаламрави густариш, мазҳабияту миллият дар ҳар маҳаллу кишвар ба номҳои ба ҳам муродиф истифода шаванд ё мумкин аст як истилоҳ аз ёдҳо фаромӯш шуда, ҷои онро истилоҳи дигар бигирад. Вале омилҳои ғавқуззикр бо сабабҳои зайл асоси пайдо шудани истилоҳи муродифии шариат ва фикҳ шуда наметавонад: а) Шариат (Қуръон ва Сунна) таълимоти илоҳиест, ки аз давраи пайдоиши ислом чун маҷмӯи рафтор ғайриҷорӣ карда, ба тамоми мусулманин мутааллиқ буда, маънии ягонро ифода мекард, ки дар ҷунин ҳолат асосҳои мазҳабӣ ва миллии пайдоиши шариат ва фикҳ чун муродифи якдигар аз байн меравад. б) Аз тарафи дигар, фикҳ низ чун консепсияи ҳуқуқи мусулмонӣ замоне арзи вуҷуд кард (а. IX-X), ки шариат аҳамият ва нуфузи худро на танҳо гум накард, балки пурзӯр мешуд. Бинобар ин истилоҳе, ки дар китоби муқаддас ва ҳадисҳои Паёмбар омадааст, ба истилоҳи дигаре ифода кардани он ғайри таълимоти дини ислом буд. Биноан, ҳолатҳои ҷудогонаи пайдошавии синонимҳо аз байн меравад. Аз ин рӯ, дар асоси ҳукмҳои боло ҳамчун ҳулоса гуфтан ё ҳаммаъно донистани шариат ва фикҳ хилофи мантиқ аст. Лекин ин маъноӣ номақбул донистани андешаи мазкур нест, зеро андешаи олим илм аст ва илм ҷандгароиро эътироф мекунад. Биноан, эътирофи назарияи якум воситаест барои дарки

воқеият. Мо метавонем ин андешахоро вобаста ба қувваи ҳуқуқӣ ва сарчашмаҳои шариату фикҳ мавриди баррасӣ қарор диҳем, ки аз ин нигоҳ назарияи яқум комилан рад мебардад. Назарияи сеюм, ки фикҳро чӯзӣ таркибии шариат доништаанд ва ҷонибдори ин ақида Каримов Г.М., Василева ва дигаронанд, баҳснок аст. Аввалан, шариат (Қуръон ва Сунна) аз давраи пайдоиши дини ислом танзимгари муносибатҳои ахлоқӣ, динӣ (ибодат), ҳуқуқӣ, (муомилот ва сиёсат) ва ҷун маҷмӯи қавонин арзи ҳастӣ қардааст, ки ҳосияти тағйирнаёбандагӣ ва қисман илоҳӣ дошт. Аммо фикҳ дар асрҳои VII, IX-X аз тарафи фақеҳони қуфай, ироқӣ ва мадинагӣ ба ойини (доктринаи) ҳуқуқи мусулмонӣ табдил ёфт. Ба назар ҷунин менамояд, ки шариат сарчашма ва сабаб ва фикҳ ҷун натиҷа буда, яке андаруни дигарест. Вале, дар асл шариат истиқлоли худро нигоҳ дошта, баъди ба миён омадани фикҳ низ бетағйир мондааст. Аммо фикҳ ҷун чӯзӣ мустақил аз асосҳои умумии шариат сарчашма гирифта, ба ойини ҳуқуқи мусулмонӣ табдил ёфт. Аз-Заламӣ ва ҳуқуқшиносони муосири ислом маҳз ҳудуди муайян ва ҳусусияти бетағйирии шариатро асоси тафовути шариат аз фикҳ ҳисобидаанд, ки ин аз як тараф инқори назарияи яқум ва сеюм буда, замина ва аснои назарияи дуҷумро ташкил медиҳад.

Бармегардем ба назарияи дуҷум, ки то дараҷае ба ҳақиқат наздик аст. Аз-Заламӣ ва ҳамақидагонаш ҳосияти илоҳӣ ва тағйирнаёбандагии шариатро ба ҳосияти ақлии фикҳ муқобил гузошта, доираи муайяни онро эътироф қардаанд. Ҳусусияти ақлӣ, оӣ набудан аз хато ва тағйирёбандагиро таҷассум мекунад. Л.Р. Сюкияйнен ба ин ақида наздик омада гуфтааст, ки шариат (Қуръон ва Сунна) бевосита масъалаҳои ақоидӣ (догматикӣ) ва ахлоқиро дар бар гирифта муайянкунандаи олами ботинии мусулмон ва эътиқоду вичдони ӯст.

Муқаррароти мушаххасро, ки аз шариат сарчашма мегирад, фикҳ меноманд. Албатта, ин аз ҳам тафовут додан дар илми собиқ шӯравӣ қадами бузурге ба пеш буд. Дар ин сатҳузорӣ ба шариат бевосита муқаррароти ахлоқӣ ва ақоидиро мансуб медонанд, ҳол он ки Қуръон ва Сунна бевосита муқаррароти ҳуқуқӣ ва сиёсиро низ дорост. Дигар камбудӣ дар он аст, ки ба шариат мазмуни илоҳиро мансуб медонанд ва ҳол он ки Сунна на ҳосияти соф илоҳӣ дорад, балки фикру ақоиди Паёмбар аст.

Ин нуктаро Субҳи Маҳмасонӣ дар “Фалсафат ат-ташри фи-л-исломин” дастгирӣ карда афзудааст. Сунна кушоиши илоҳӣ набуда, фикри шахсии як фарди мусулмон аст, ки дар моҳияти қор метавонад табдил ё тағйир ёбад.

Инак, шариат дар муносибат бо ҷузъҳои таркибиаш - Қуръон ва Сунна ҳосияти духела дорад. 1. Қуръон барои шариат чун сарчашмаи асосист. 2. Сунна бошад, сарчашмаи иловагӣ буда, вазифааш кӯмакрасонист. Ва дар муносибат бо фикҳ, сарчашмаи пайдоишу ташкилдихандагии Сунна арзи вучуд карда, Қуръон сарманшаи таъинкунандаи доираи рафтор дар бештари мавридҳо, дар шакли принципҳои умумӣ зухур менамояд. Ва фикҳ тавассути иҷмоъ, иҷтиҳод, фатво ва маъникашиҳои фароҳ бо назардошти шариат ба миён омада, дар шакли қавоиди мушаххаси ҳуқуқи мусулмонӣ баромад мекунад. Агар ба шарҳи мафҳумҳои шариат ва фикҳ боз мафҳумҳои ҳуқуқи исломӣ афзоем, ба назар чунин мерасад, ки боз баҳс тӯл хоҳад кашид. Аммо дар асл мафҳуми ҳуқуқи исломӣ бисёр паҳлуҳои баҳснокро баргараф хоҳад кард.

Инак, маълум мешавад, ки меъёрҳои ҳуқуқи исломӣ ҳам дар таркиби шариат ва ҳам дар таркиби фикҳ мавҷуд аст. Яъне ҳуқуқ дар ислом ҳам аз шариат ва ҳам аз усулҳои фикҳ - иҷмоъ, иҷтиҳод ва қиёс сарчашма мегирад.

Мо ба тафовут додани шартии Шариат ба маънии фароҳ - ҳамчун манобеъи динӣ, ҳуқуқӣ, ахлоқӣ ва ба маънии маҳдуд - чун меъёрҳои ҳуқуқии шариат, аз фикҳ бо маънии фароҳаш (фикҳи акбар, ки дорои меъёрҳои динӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ аст) ва фикҳ бо маънии маҳдуд-чун ҳуқуқ, ки аз рӯи принципҳои шариат ба шаклҳои ҳуқуқҷодкунии иҷмоъ, иҷтиҳод, фатво ва қиёс ташаккул меёбад, кӯшиш намуда, ба чунин натиҷа расидем.

1. Шариат бо маънии фароҳ ин Қуръон ва Сунна бо тамоми меъёрҳои иҷтимоӣ аст. Дар давраҳои аввали зухури ислом он мусовӣ ба Фикҳи Акбар буд.

2. Минбаъд шариат бо маънии фароҳ аз фикҳ ва ба маънии маҳдуд маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқии дар асоси иҷмоъ, иҷтиҳод, фатво ва қиёс ба миён омада фароҳ мегардад.

3. Фикҳ бо маънии ҳуқуқӣ аз шариат бо маънии ҳуқуқӣ (аҳкоми ҳуқуқие, ки Қуръон ва Сунна пешбинӣ кардаанд,) фарохтар аст. Фикҳи ҳуқуқӣ бузургтар аз шариати ҳуқуқист.

4. Ҳукуки мусулмонӣ, ки аз сарчашмаҳои ҳукукии шариату фикҳ ибтидо мегирад, ба маънии маҳдудаш аз мафҳумҳои маҳдуди шариат ва фикҳ ба сифати ҷузъҳои ҳукукӣ фарохтар аст. Яъне, меъёрҳои ҳукукии шариат ва фикҳи ҳукукӣ якҷоя ҳукуки исломиро ташкил медоданд. Пас ҳукуки мусулмонӣ мусовӣ бар меъёрҳои ҳукукии шариат ва усулҳои ғайришариати фикҳ (ичмоъ, иҷтиҳод, фатво, қиёс) аст, ки меъёрҳои ҳукукиро таъсис медиҳанд. Ш.х.+Ф.х.=Ҳ.м.

Нақшаи №2

Ҳукуки исломӣ бо маънии васеъ ¹	Меъёрҳои ҳукукии шариат (Қуръон ва Сунна)
	Меъёрҳои ҳукукии фикҳ
	Ҳукуки аксимусбати давлатҳои муосири исломӣ
	Эъломияҳои муштараки давлатҳои исломӣ
	Одатҳои ҳукукӣ

Дар замони муосир, чунон ки дар ин нақша омадааст, сарчашмаҳои ҳукуки исломӣ фарох мегардад. Лекин ба сифати принципҳои умумӣ боз ҳамон таълимоти Қуръонию ҳадиси бокӣ монда, чун мабдаи ҳукуки исломӣ конунгузори давлатҳои исломӣ ва муоҳидаи эъломияҳои ҷомеаи исломӣ¹ зухур мекунад. Ҳамчунин қатъи назар аз инкишофи сарчашмаҳои ҳукуки исломӣ ва ҳуди ислом ҳақиқат ин аст, ки арзишҳои умумию қонуниятҳои муҳими танзимкунандаи шариат - Қуръон ва Сунна ҳифз гардидаву инкишоф меёбад. Аз ин рӯ, шариат чун қутбнома ва манобеи принципҳои умумӣ барои ҳукуки исломӣ хизмат менамояд ва ҳукуки исломӣ бо мурури замон дар таъба ба паҳлуҳои озодигарии шариати исломӣ то рафт доираи фароҳи муносибатҳои ҳукукиро, ки баъзан дар аҳкоми Қуръон ва Сунна дида намешаванд, мавриди танзим қарор медиҳад. Ба ин маънӣ тибқи ниёзмандии зиндагӣ инкишоф ёфта истодааст.

Саволи 4. Сарчашмаҳои ҳукуки исломӣ

Сарчашмаи ҳукук дар илми ҳукукшиносӣ одатан ба ду маънӣ фаҳмида мешавад, **якум ба маънии васеъ** ҳамчун ман-

¹ Аз ҷумла Эъломияи исломии ҳукуки башар, ки 19.09.1981 бо ташаббуси Шӯрои исломии Аврупо аз ҷониби котиби кулли Шӯрои исломӣ қабул шудааст.

баъ ва мақоме, ки аз чониби он ҳуқуқ бояд таҳия гардад. Дар кишварҳои демократӣ ба сифати сарчашмаи ҳуқуқ халқ ва намояндагони он, ки имконияти эҷоди ҳуқуқро доранд, шинохта мешаванд. Дар баробари ин дар илми назарияи ҳуқуқ боз мабонии аслии ҳуқуқ вучуд дорад, ки дар таҳияи ҳуқуқ нақши он муҳим аст. Ба сифати мабонии аслии ҳуқуқ арзишҳои башарӣ, миллӣ ва сиёсӣ иқтисодӣ шомил аст. Мабонии ҳуқуқ дар қиёси унсурҳои низоми ҳуқуқи мухталиф бисёр умумият доранд. Дар кишварҳои ғайридемократӣ бошад ин ваколат ба мақомоти меросӣ ва ё як гурӯҳи одамон мансуб мешавад. Дар низоми ҳуқуқи исломӣ ин масъала дар дасти Офаридгори бузург, паёмбари ислом ва донандагони ҳуқуқи мусулмонӣ, фақеҳон ва мучтаҳидон аст.

Дуюм ба маънии маҳдуд ҳамчун шакли ҳуқуқ. Шакли ҳуқуқ гуфта, шакли зоҳирии ифодаёбии меъёри ҳуқуқ, аҳкоми ҳуқуқиро дар низоми ҳуқуқ меноманд. Яъне ин манбаъ ҳаст, ки дар он ҷо талаботи ҳуқуқӣ таҳрезӣ гардидааст. Дар низоми ҳуқуқи давлатҳои дунявӣ ба сифати шакли ҳуқуқ Конститутсия, Қонунҳои конституционӣ, қонунҳои ҷорӣ ва дигар намудҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ баромад мекунад. Дар низоми ҳуқуқи мусулмонӣ бошад, ба сифати шакли ҳуқуқ инҳо баромад мекунад: **Қуръон, ҳадисҳо, иҷмоъ, иҷтиҳод, қиёс, фатво, урф.** Ин шаклҳо ҳамчун сарчашма ду хосиятро дороанд, яъне ҳам ба сифати шакли зоҳирии ифодаёбии меъёр баромад мекунанду ҳам шакли эҷоди ҳуқуқро муаррифӣ низ менамоянд. Ба хусус сарчашмаҳои фикҳии иҷмоъ, иҷтиҳод, қиёс ва фатво ҳамчун шакли фаъоли эҷоди ҳуқуқ дар мукамалгардии низоми ҳуқуқи исломӣ хизмат менамоянд. Аммо Қуръон, Ҳадис ва урф ин асосан шакли зоҳирии устувори ифодаёбии ҳуқуқро менамоянд. Дуи аввал кодификатсияшуда мебошанду охирӣ бештар махсусияти амалӣ дорад. Ба замири ин боз принсипҳои истиҳсон, истислоҳ, истидлол, истинбот ва ғ. дар ҳуқуқи мусулмонӣ ҳамчун усули махсуси инкишофи ҳуқуқ хизмат мекунанд, ки онҳоро дар якҷоягӣ бо шаклҳои дигари ҳуқуқ уламои исломӣ ҳамчун усул ва маъхазҳо эътироф мекунанд¹.

Сарчашмаҳои асосӣ. Ба сифати сарчашмаи асосии ҳуқуқ дар ислом Қуръон ва ҳадисҳо баромад мекунанд. Ҳар меъёри

¹ Ҳимматзода М. Зиндагӣ ва осори Имом Абӯҳанифа. Душанбе 2002. С. 185.

хуқукие, ки дар ин ду сарчашма оварда мешавад, он ҳамчун меъёри устувор ва қатъӣ эътироф шуда ҳукми қатъият-ул да-лоларо гирифтааст. Сабаби чунин нерӯ доштани ин ду сарчашма бо ояти қуръонӣ, ки якеро чун сухани Офаридгор ва дигареро чун гуфтор, амал ва сукути тозатарин инсонии рӯи замин, ки берун аз амри Офаридгор амале зоҳир накардааст, собит шудааст. Сухани ӯ ба чуз аз баёни андеша ва хостори Аллоҳ чизи дигаре нест, гуфта мешавад дар Қуръон. Ҳам фақеҳони қадим ва ҳам муосир дар бебаҳс будани ин ду сарчашма шак надоранд. Аммо дар масъалаи ҳадис кӯшишҳо мешавад, ки ба саҳеҳияти он диққат диҳанд. Чунин қувваи олий ва бебаҳсро ҳадисҳои саҳеҳ доро мебошанд. Ин ҳадисҳоеанд, ки мутобиқи талаботи қуръонӣ буда, аз назари гӯяндагон тоза, эътимоднок буда, то ба паёмбари ислом рафта мерасанд ва замони гуфта шудани онҳоро бо дигар қиссаҳо ва ривоятҳо саҳобаҳои киром тасдиқ мекунанд. Дар байни оятҳои қуръонӣ мутобиқи андешаи олимони ҳуқуқшиносии исломӣ бештар аз 500 аҳкоми ҳуқуқӣ мавҷуд аст, ки онҳо ба масъалаҳои муҳимми ҳуқуқӣ бахшида шудаанд. Роҷеъ ба волоияти қувваи ҳуқуқии онҳо дар муқобили дигар аҳкоми ҳуқуқӣ баҳс нест. Ҳатто дар усули фикҳ гуфта мешавад, ки дар истинботи аҳкоми қуръонӣ истифодаи таҷдид номумкин аст. Дар байни ҳадисҳо бошад бехтарин маҷмӯаи ҳадисҳо саҳеҳи Бухорӣ ва Муслими Нишопурӣ шинохта мешавад. Дар равияи шиа бошад мавқеи устуворро сарчашмаи аввалӣ ишғол мекунад. Ахбор дар худ як қисми ҳадисҳои саҳеҳи паёмбар ва як қисми гуфтору кирдорҳои имомонро мадди назар мегирад. Сарчашмаҳои иловагӣ, ки шартан мо онҳоро фикҳӣ меномем, чунинанд: иҷмоъ, иҷтиҳод, киёс, фатво ва урф.

Саволи 5. Маботии ҳуқуқи исломӣ - Усул ал фикҳ ва фурӯъ ал фикҳ

Усул ал фикҳ ва фурӯъ ал фикҳ. Кас ба омӯзиши ҳуқуқи исломӣ камар баста, дар қатори мафҳумҳои асосӣ ба падидаҳои усул ал фикҳ ва фурӯъ ал фикҳ во меҳӯрад. Ин мафҳумҳо чиро дарбар мегиранд, чаро чунин номгузорӣ шудаанд, ба фикҳ чӣ иртиботдоранд аз муҳаққиқ ҷавоб металабанд. Барои равшанӣ ба ин масъала зарур аст ба қисмҳои таркибии фикҳ, усул ал фикҳ ва фурӯъ ал фикҳ диққат намо-

ем. Дар илми ҳуқуқшиносии исломӣ роҷеъ ба таносуби ин масъала он қадар диққати ҷиддӣ намедиханд, вале дар омӯзиши усул ал фикҳ асарҳо зиёд аст. Аз ин рӯ дар таъя ба олимони исломӣ ва фақеҳон кӯшиши таҳлили ин мафҳумҳо менамоем.

Ба андешаи Ю. Қарзавӣ усули фикҳ илме аст, ки мусулмонон онро вазъ кардаанд, то дар партави он ба истинбот (гирифтани ақли) аҳкоми шаръӣ аз адиллаи (далелҳои) тафсилӣ (муфасссал ва умумӣ) даст ёбанд¹. Яъне усули фикҳ ин илмест, ки дар заминаи он ё тавассути он аз Қуръон ва аҳодис тавассути тафаккур аҳкоми шаръӣ -меъёрҳои ҳуқуқӣ аз дигар меъёрҳои иҷтимоӣ ва далелҳо ҷудо карда гирифта мешаванд. Яъне ин илми ёридоханда аст, ки тавассути он меъёрҳои ҳуқуқӣ, аҳкоми шаръӣ ҷудо карда гирифта мешаванд. Ба андешаи олимони динӣ илми усули фикҳ аз ду қисм иборат аст, илм дар бораи фақеҳон ва ё муттаҳидоне, ки барои ҷудо намудани аҳкоми шаръӣ, имконияти илмӣ, тафаккурӣ ва дониш дошта бошанд ва дуҷум илм дар бораи тартиб ва усулҳои ҷудо намудани аҳком, дар ин ҷода қонуни қавоиди фикҳӣ бояд ҷӣ тавр аз далоили муфасссал ҷудо карда шавад. Дар ин ҷода истифода аз иҷмоъ ва қиёс қоим мегардад. Ба иборати дигар усули фикҳ илме аст қавоид (қоида) ва забобити (қонуни) қуллӣ барои истидлол дар масоили мансус (бо далелу ҳуҷҷатҳои равшан ва қатъӣ исботкардашуда) ва ғайри мансусро бар мо арза медорад². Усул ал-фикҳ дар тарҷимаи тахтумлафзиаш маънии «асосҳои, решаҳои фикҳро мефаҳмонад. Он ифодагари маънии сарчашмаҳои фикҳ, асосҳои назарӣ ва методологии фикҳ ҳуқуқшиносии исломиро ташкил медиҳад³». Дар ибтидо дар айёми исломи классикӣ илми усул ал фикҳ ташаккул наёфта буд. Ва ба н зарурат низ набуд. Тамоми масъалаҳоро тибқи оятҳои Қуръон ва ҳадисҳо паёмбари ислом (с) ҷавоб медоданд, ҳал мекарданд. Саҳобаҳо низ ин амали онҳоро ба мушоҳида гирифта тақрор мекарданд. Вале бо мурури замон дурӣ аз даврони зиндагии паёмбар пайдоиши мушкилиҳои нав ва

¹ Юсуфи Қарзавӣ, Дидгоҳи фикҳи муосир. Ҷ.2. Тарҷима ба форсӣ А. Неъматӣ. Техрон. 1370 х. С. 434.

² Юсуфи Қарзавӣ, Дидгоҳи фикҳи муосир. Ҷ.2. Тарҷима ба форсӣ А. Неъматӣ. Техрон. 1370 х. С. 434.

³ Ислам: Энциклопедический словарь. М.1991. С. 243.

чустучӯҳои ҷавоб ба муаммоҳои нав дар замири Қуръон ва ҳадис мушкилиҳои навбатӣ ва ихтилофхоро рӯи қор оварда ҳамчун бӯҳрон ба шариат таҳдид мекард. Васеъшавии ҳудуди ҳилофат боз ин мушкилихоро зиёдтар мекард. Дар ин замина озодона дар асосҳои ақлӣ истифода намудани аҳкоми шариат аз ҷониби ҳуқуқшиносони исломӣ (фақеҳон) ба ихтилофи назар дар масъалаҳои ба ҳам монанд оварда расонд. Барои он ки дар истинботи аҳкоми шаръӣ аз сарчашмаҳои асосӣ фақеҳон ба иштибоҳ роҳ надиханд, усулҳо ва механизмҳои қатъӣ ва устувори истинботи аҳком аз сарчашмаҳои ҳуқуқӣ қор қарда баромада шуд, ки онро усул ал-фикҳ номиданд. Ин илм шакл ва паҳнои илмии худро дар нимаи дууми асри VIII таҳия намуд. Яке аз асосгузори илми усул ал-фикҳ Муҳаммад бинни Идриси Шофей мебошад, ки асосҳои илмии худро дар китоби «Ар-Рисола» баён намудааст.¹ Баъдан дар ин паҳно мактабҳои махсуси усули истинботи аҳкоми шаръӣ ҳамчун усули фикҳ рӯи қор омад, яке асҳоб ар райъ ва дигаре асҳоб ал ҳадис. Назарияи аслии усули фикҳ дар масоиле, ки қатъият уд далола, яъне аҳком дар Қуръон ва ҳадис муайян шудааст, иҷтиҳод қарданро манъ менамояд. Дар равияи суннат ва аҳли ҷамоат дар миёнаи асри X дарвозаи иҷтиҳод баста шуда, асри тақлид сар шуд. Умуман дар инкишофи илми усули фикҳ тибқи қоидаи маъмули ҳуқуқи исломӣ, ки аз Ибн Халдун манша мегирад, се давра ва се шакли инкишофи онро мо мебинем: 1. Давраи аввал, қорҳои илмие, ки дар онҳо сарчашмаҳои фикҳ, асосҳои ҳатмӣ будани онҳо, қувваи юридикии онҳо ва қавоиди уммии истинботӣ онҳоро фаро мегирад. Рисолаҳои ҷунин мазмундошта асосан пайрави мазҳаби Шофей ҳастанд. 2. Дуум гурӯҳ, рисолаҳоест, ки онҳо ба қавонини истинботи аҳкоми шаръӣ ва далелҳои илмии он бахшида шудаанд. Ин қабил қорҳоро ҳанафиён навиштаанд. 3. Гурӯҳи сеюм, олимон ва рисолаҳои илмии онҳо, ки ду биниши болоиро ба ҳам тавҷам сохтаанд. Онҳо пайравони молиқиҳо, ҳанбалиҳо ва шофъиҳо низ ҳастанд.

Фурӯ ал фикҳ тақсимшавӣ ба шоҳаҳо-соҳаҳост. Фурӯ ал фикҳ ҳамчун қисмати таркибии фикҳ фарогири ҳуқуқи таҳмилии исломист. Худи ибораи фурӯ дар фикҳ нахустин

¹ Аш. Шафии. Ар – Рисола. Қайр, 1978.

маротиба аз чониби Муҳаммади Шайбонӣ дар номгузории асари «Китоб ал асл фил фурӯъ» мавриди истифода қарор мегирад. Дар фурӯъ ал фикҳ мо чудошавии фикҳро ба соҳаҳои ҳуқуқ мушоҳида мекунем. Чудошавӣ ба соҳаҳои 1. эътиқод ва ибодат; 2. Масъалаҳои андозбандӣ; 3. Шартномаҳо, байъ; 4. Масъалаҳои никоҳӣ ва оилавӣ; 5. Оид ба ҷиноят; 6. Масъалаҳои коргузорӣ ва судӣ ва амсоли инҳо. Асарҳои олимони шинохта Тоҷи Шариа, Абӯбақри Самарқандӣ, Бурҳонидини Марғелонӣ ва дигарон ба ин тартиб кодификатсия шуда, ҳар як соҳа чун як китоби мустақил номгузорӣ шудааст. Дар баъзе аз асарҳои илмӣ тақсимшавии фикҳ ба соҳаҳои боз ҳам бузургтар чун, фикҳи ибодат, фикҳи муомилот ва аҳволи шахсия¹ ба назар мерасад. Ҳамин тавр, усули фикҳ ин кутб ва ё роҳнамо, ки тавассути он истинботи аҳкоми шаръии Қуръон ва аҳодис ба роҳ монда мешавад ва фурӯи фикҳ ин роҳ аст, ки тавассути он амалҳои мушаххас амалӣ мешавад. Дар илми муосир таносуби онҳо ба меъёрҳои конституционӣ ва соҳавӣ шабоҳат доранд.

МАВЗӯ 4. ШАРИАТ ВА ҚИСМҲОИ ТАРКИБИИ ОН

Мафҳуми шариат ва сохти он. Қуръон чун сарчашмаи асосии шариат ва ҳуқуқи исломӣ. Махсусияти пайдоиши Қуръон ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ.

Сунна ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ. Зарурияти эътирофи ҳадис ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ. Кодификатсияи ҳадисҳо ва усулҳои тозанамоии ҳадисҳои саҳеҳ. Таркиб ва шаклҳои ҳадис. Таснифи меъёрҳои ҳуқуқии ҳадис ба соҳаҳои ҳуқуқӣ.

Нақши Қуръон ва ҳадисҳо дар танзими муносибатҳои ҳуқуқии давлатҳои муосири исломӣ.

Саволи 1. Мафҳум ва маънии шариат

Шариат, яъне роҳи рост, роҳи дуруст, роҳе, ки дар он ҳа-то нест, яъне ин қонуни зиндагист. Қонун на ба маънии ҳуқуқӣ, балки ба маънии умумиичтимоӣ. Мутобиқи андешаи нисбатан васеи олимони ҳуқуқшиносии исломӣ чунин таъри-

¹ Муфти Муҳаммад Ошиқи "айил Борӣ. Шарҳи Қуджурӣ. Мадина. 2003. 644с.

фи шариат ба ҳақиқат наздикӣ дорад, «шариат аз маҷмӯи меъёрҳои этиқодоти динӣ (ал - ақоид), этикӣ (ахлоқ), меъёрҳои амалии ба танзимдароварандаи этиқодоти динӣ (ал ибодат) ва муносибати байниҷаҳидгарии онҳо (ал муомилат) иборат аст.»¹ Касе, ки дар доираи он зиндагӣ ва қор мекунад, аз аҳли бихишт аст. Шариат муайянкунандаи симои зиндагии мусулмон аст. Чунин роҳ дар ислом танҳо тавассути китоби Худо-Қуръон, ки бо ваҳйи илоҳӣ ба асосгузори дини ислом, Муҳаммад (с) нозил шудааст ва дар ҳадисҳои паёмбар муайян гардидааст. Китоби Худованд, ки манбаи илоҳист, аз назари аҳли илм ва фақеҳон оғӣ аз камбудист. Ҳадисҳои ҳазрати Муҳаммад (с), ки баргузидаи Худованд аст, ба ақидаи бархе дар доираи талаботи илоҳӣ сурат мегирад, ки вучуд доштани хато дар онҳо номумкин аст. Ҳамин тавр, шариат аз ду қисм - Қуръон ва сунна – маҷмӯи ҳадисҳои иборат аст. Қуръон сарчашмаи асосӣ ба шумор меравад ва Сунна сарчашмаи иловагӣ ва пурракунанда маҳсуб мешавад. Нисбат ба таркиби шариат ва муносибати он бо фикҳ мо дар мавзӯи гузашта изҳори андеша карда будем. Ин ҷо фақат ҳаминро илова карданием, ки дар байни ҳуқуқшиносон ва исломшиносони исломию ғайриисломӣ, муносибат ба ин сарчашма якхела ва яқсон нест. Чунин гуногунандешию мухталифбаёнӣ аз ихтилофоти мазҳабию шохавии ислом шиддат мегирад. Қисме шариатро танҳо меъёрҳои аниқу фаҳмо ва мушаххаси (қатъият-ул-далола) (зоҳириён) Қуръону Сунна, гурӯҳе чун тамоми меъёрҳои ҳуқуқию ғайриҳуқуқии Қуръону Сунна ва ҳатто маънидоди фароҳи аҳкоми қуръонию талаботи асосии ҳадисҳоро, ки нофаҳмоанду тавассути ақл (ичтиҳод) маънидод мегарданд, (занният-уд-далола) шомили шариат медонанд. Дар ҳолати охирӣ мо мебинем, ки шариат ҳамчун қонуни зиндагӣ берун аз доираи Қуръон ва ҳадис аст ва сарҳади он то сарчашмаҳои ақлии иҷтиҳод ва иҷмоъ рафта мерасад. Мо дар мавзӯи гузашта шариатро чун тамоми талаботи ақидавӣ, ахлоқӣ, ибодатӣ ва муомилотии Қуръон ва Сунна баён намуда, диққати асосиро ба меъёрҳои муомилотӣ ва аҳволи шахсӣ, яъне ҳуқуқии он ҳавола намудем. Аз ин назар андеша перомони сарҳад ва мафҳуми шариат дар олами исломӣ якзайл нест, нисбати он аз мавқеъҳои мухта-

¹ Ислам энциклопедический словарь. М. 1991. С. 293.

лиф бинишҳои гуногун мавҷуд аст. Мисол, шиаҳо дар зери мафҳуми шариат қоидаҳои мешиносанд, ки рафтори зоҳирии мусулмонро ба танзим дароварда ба муносибатҳои ботинӣ ва вичдону инсоф дахл надоранд¹. Модом ки мо истилоҳи шариатро истифода мебарем, хонанда бояд дарк кунад, ки сухан роҷеъ ба меъёрҳои ҳуқуқии мушаххаси Қуръону Сунна меравад, зеро мо ба он қисмати шариат, ки ба меъёрҳои динӣ, ибодатӣ, ақидатӣ, ахлоқӣ ва ҳатто урфию одатӣ мансубанд бевосита сару кор надорем. Ҳол он ки шариат ҳамчун роҳ дар ҳудуди ду сарчашмаи асосӣ фарогири ҳама аҳкоми иҷтимоӣ ва ақидатии онҳост. Биниши охирӣ бартариро аз он назар доро аст, ки имконияти танзими муносибатҳои нави ҷамъиятиро дар доираи аҳкоми шариат фароҳам меорад. Ин андеша бо он тақия мекунад, ки дар доираи аҳкоми қатъӣ имконияти танзими ҳама муносибатҳои нав вучуд надорад. Аз ин хотир дар дохили шариат эътироф намудани меъёр-принсипҳо, ғояҳо (ал қавоид ал амма) ҷанбаи мусбӣ дорад. Ин назария имконияти инкишофи шариатро дар давраи замони мухталиф фароҳам меорад. Чунин меъёр-принсипҳоро дар санади кодификатсияшудаи конунгузории граждани ва мурофиавии (1869-1877) салатанати Усмониҳо, «Мачаллат ал аҳком ал – адлия» ҷогир карда буданд, ки тимсоли шариат барои наслҳои оянда бе баҳс хидмат намудааст. Гузашта аз он дар байни олимони боз андешаҳои ба ин роҳи рост ва беиштибоҳ ҳамроҳ намудани дигар мабони исломӣ низ ба назар мерасад. Аммо таҳлили шариат дар китоби мазкур тафовут аз он андешаҳо дорад. Шариат ба маънии маҳдуди истифодакардаи мо дар китоби мазкур фарогири маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқии Қуръону Сунна (ҳадисҳо) ба шумор меравад. Он қисмати дигари аҳкоми шариат мавзӯи тадқиқи мо нест. Зеро мо ҳуқуқро аз назари ислом ва талаботи ҷомеаи муосир таҳлил менамоем.

Дар Қуръон низ дар ҷанд оя шариат ба маънии роҳи рост, роҳи дин омадааст. Масалан, дар Сураи Ҷосия (Зонузананда) 45, ояи 18 (17). “Сумма ҷаъалнока ёло шариятин-мин-ал амри, фаттабиҳо вало таттабиъ аёво-оо аъллазийна ло-яъламун”.

¹ Ислам энциклопедический словарь. М. 1991. С. 292.

Дар тарҷумаи Абдулмуҳаммади Оятӣ¹: “Пас туро ба роҳи дин андохтем...” дар тарҷумаи Махдии Қумшоҳӣ² “Пас мо туро бар шариати комил дар амри дин муқаррар фармудем. Ту он шариъат ва ойини Худоро комилан пайравӣ кун ва ҳеч пайрави ҳавои нафси мардуми нодон мабош (45. оя. 18.)”, дар тарҷумаи Крачковский омадааст: “Мо туро ба роҳи рост ҳидоят кардем...” (45. 17(18))³, дар тарҷумаи тоҷикӣ «Сипас, Туро ба роҳи ошкор аз дин муқаррар кардем.»(45. 18.)⁴

Ҳамчунин дар чанд ҷои Қуръон решаи калимаи шариат-“шараа”, чун оин, роҳ, роҳи ошкоро омадааст. “Шараа лакум минаддини мо вассо-биёи Нуҳан...”- барои шумо оине муқаррар кард аз ҳамон гуна ки бо Нуҳ тавсия карда буд...” (42. оя. 11 (13)).

Қуръон бо меъёрҳои ҳукукии худ сарчашмаи асосии шариат ва ҳукуқи исломӣ ба шумор меравад. Меъёрҳои ҳукукии Қуръон дорои қувваи олии ҳукуқӣ буда, чун меъёрҳои конститусионӣ нақши норма-принсипҳо ва меъёр-роҳнаморо иҷро мекунанд. Тамоми меъёрҳои ҳукукии исломӣ, ки дар доираи Сунна, иҷмоъ, иҷтиҳод ва қонуни давлатӣ вучуд дорад, бояд ба талаботи меъёрҳои ҳукукии Қуръон ҳилоф набошанд. Дар сурати мавҷуд будани ихтилоф ҳамагуна меъёр мансӯх мегардад.

Қуръон китоби муқаддаси мусулмонон аст, ки дар байни солҳои 610-632 тавассути ваҳй ба Паёмбари ислом аз номи Худованд, нозил шудааст.⁵ Қуръон маънии «хониш» хониши баландро дорад. Қуръон дорои 114 сура буда, аз Сураи Фотиҳа оғоз шуда, бо Сураи Инсон ба итмом мерасад. Сураҳои Қуръон аз оятҳо иборат аст, ки ҳаҷмашон гуногун аст. Тартиби нозили оятҳои қуръонӣ бошад аввал аз 5 ояти Сураи «Алақ» оғоз шуда, бо ояти 281 Сураи «Бақара» ба итмом расидааст.

Сураҳои Қуръон аз 3 то 286 оятро дар бар мегиранд. Азбаски оятҳои Қуръонро ба тарзҳои гуногун ҳисоб мекунанд,

¹ Қуръони мачид. Тарҷумаи А. Ояти. -Техрон: 1371 (ба забони тоҷикӣ).

² Қуръони Карим. тарҷ. Махдии Қумшоҳӣ. -Техрон: 1370

³ Коран (пер. акад. Крачковского).-М., 1990

⁴ Қуръони карим. Матни тарҷимаи тоҷикӣ ва тавзеҳоти М. Умаров. Душанбе 2007.

⁵ Роҷеъ ба пайдоиши Қуръон ниг.. А.И. Климович. Книга о Коране: его происхождении и мифологии. -М.: 1987.-С. 286; Одинаев Ҳ. Қуръон. таълимоти фалсафӣ: ахлоқӣ ва эстетикӣ он. -Душанбе: 1992.-С.160

шумораи оятҳои онро низ мухталиф муқаррар кардаанд, аз 6204, 6226, 6232, 6236 то 6666. Чунин ихтилофро дар тарзи хондани оятҳо, ки паёмбар гоҳо дар ҳар ояте таваккуф мекарданд ва гоҳо бо як нафас чанд оятро кироат мекарданд, қисмате аз уламо далел кардаанд.

Дар татбиқи меёрҳои қуръонӣ ва шарҳи таърихию мантикии ояҳои он тафсирҳо нақши ҳалкунанда доранд. Маълум аст, ки ояҳои Қуръон дар замони зиндагии паёмбари ислом навишта шудаанд, вале Қуръон ба сифати китоб танҳо баъд аз марги паёмбар гирд оварда шуд.¹ Аммо маънидоди Қуръон дар шакли тафсир ҳанӯз дар давраи зиндагии пешво шифохӣ оғоз шуда буд. Аксаран ба сифати фоили тафсир ҳуди паёмбар ва саҳобаҳои наздики ӯ (намудор) мешуданд. Тафсири Қуръон дар он давра замонҳо вобаста ба мавҷудияти муносибатҳои ҷамъиятӣ яқсонӣ ҳаммонанд буд, баъзан ташреҳи фароҳу маҳдуд дида мешуд.²

Саволи 2. Қуръон ва тафсири он чун сарчашма

Ба сифати сарчашмаҳои аввалиндараҷа дар ҳукуқи исломӣ Қуръон ва Сунна шинохта шудааст. Ин сарчашмаҳо қувваи олиии юридикӣ дошта, аз ҷиҳати манбаи эҷодшавиашон ба қудрати илоҳӣ ва асосгузори дини ислом марбутанд. Чун Қуръон китоби мақаддас ва офаридаи Худованд аст, пас, ҳукмҳои ҳукукии он дар илми ҳукуқи исломӣ қувваи олиии юридикиро дороанд. Зеро манбаи он тибқи далолати факҳон ва муҷтаҳидон нерӯи бузурги ақли илоҳӣ буда, тоза аз ҳар гуна олоиш аст. Қуръон китоби осмонӣ ва мӯъҷизаи ҷовиди паёмбари ислом аст. Аз 114 Сураи Қуръон қариб дар 40 ғоизи он меёрҳои ҳукуқӣ ошкоро ва ё пӯшида дарк мешавад. Аз 6226 оятҳо (баъзан то 6236 ва 6666 ҳисоб мекунанд) қариб дар 500-тои он меёрҳои ҳукукии бевосита ва ошкоро вучуд дорад. Меёрҳои ҳукукии Қуръон масъалаҳои гуногуни соҳавиро аз қабилӣ ҳукуқи оилавӣ, ҷиноӣ, маданӣ, давлатӣ ва ғайраро ба танзим мебарорад. Қуръон аз назари маънӣ васеъ аст. Он ҳам китоби фалсафӣ, ҳам китоби илмӣ, ҳам адабӣ, ҳам ахлоқӣ, ҳам таърихӣ ва ҳам ҳукуқист. Ҳатто,

¹ Ниг. муф.: The collection of the quran By Jon Burton. M. A. B. A. Ph. D (St. Adreves)

² Ин маънидодкуниҳо низ шифохӣ буда: дар масҷиду гирдиҳамоиҳои муслимани дида мешуд. Ниг.. Хрестоматия по исламу. Коран и его толкование.-М.: 1994.- С. 34-35.

табибон ба он чун сарчашмаи тиббӣ низ назар доранд. Зеро дар он аз дастовардҳои ҳамаи илмҳои номбурда бо асосҳо ва далелҳо вучуд дорад. Қуръонро аҳли мусулмонон ҳамчун китоби роҳнамои башар мешиносанд. Меъёрҳои ҳуқукии Қуръон дар ислом қувваи олии юридикиро дорост. Аз сабабе, ки Қуръон дар муддати 23 сол нозил шудааст ва он чун сарчашмаи асосии дигаргунии низоми ҳуқуқӣ ва иҷтимоии он давр ба шумор меравад, дар дохили он баъзан муҳолифатҳо ва зиддиятҳои меъёрӣ мушоҳида мешаванд. Чунин масъаларо асосгузори он ва мучтаҳидон ҳанӯз аз он давр дарк намуда, назарияи «носих ва мансук»-ро яъне назарияи «нав ва кӯҳна»-ро кашф кардаанд. Тибқи ин назария талаботҳои нави ба тозагӣ эҷодшуда талаботҳои пештар муқарраршударо инкор менамояд. Ба ин васила зиддияти дохилӣ бо дар назардошти вақти эҷоди меъёрҳо дар Қуръон бартараф карда мешуд. Қуръон аз рӯзҳои аввали паҳншавии ислом ба Осиёи Миёна то имрӯз асари марказии динӣ ва ҳуқукии мусулмонон ба шумор меравад. Он ба инкишофи ҳуқуқ ва илми ҳуқуқӣ ба мардуми Мовароуннаҳри асрҳои миёна таъсири бузург расонидааст. Қуръон дар асрҳои IX ва XI дар Осиёи Миёна дастраси васеи уламои ҳуқуқӣ буда, баъдан тарҷимаю тафсириҳои васеи форсии он дар Тоҷикистони таърихӣ пайдо шудааст. Аввалҳо то нуфуз гирифтани мактабҳои ҳуқуқӣ меъёрҳои ҳуқукии Қуръон бевосита татбиқ мешуданд, баъдан уламои исломӣ қозихоро аз бевосита татбиқи меъёрҳои он боздоштанд. Қойи онро китобҳои ҳуқукии мучтаҳидон ва соҳибони мактабҳо соҳиб мегарданд. Ба андешаи М. Мутахҳарӣ дар миёни улуми исломӣ пас аз илми қироат нахустин илме, ки такаввун ёфт илми тафсир буд.¹ Акнун ба тафсириҳои Қуръон ва таълимотҳои ҳуқукии мактабҳо, ки аз табиати ҳуқукии Қуръон мабдаъ мегирифт, тақлид менамуданд. Ин чараён дар Осиёи Миёна асосан дар ибтидои асри IX ва X сураи гирифта, баъд аз пайдоиши чараёни Мовароуннаҳрии ҳуқуқи ҳанафӣ ба нуқтаи ниҳой расид.

Вале дар давраи хилофат ва бархӯрди ҳуқуқи исломӣ бо ҳуқуқҳои халқҳои дорои таърихи бои ҳуқуқӣ ва фарорасии бӯҳрони ҳуқуқӣ тафсир низ ҳамчун яке аз воситаҳои ҳалли

¹ Мутахҳарӣ М. Хадамоти мутақобилаи ислом ва Ирон. Душанбе 1999. С. 349.

масъалаи танзими ҳуқуқӣ ривочу раванқ ёфта, дар як муддати кӯтоҳ тавонист доираи васеи муносибатҳои ҷамъиятиро танзим намояд. Аз нуқоти ақидаҳои исломӣ асосгузори ҷараёни тафсир-ал-Қуръон писарамаки паёмбар - Муҳаммад Абдуллоҳ бини Аббос (ваф. с. 68 ҳичрӣ, с. 687м.) аст.¹

Ҳар тафсири Қуръон дар масири таърих як ҷавоби мукамал бо ниёзмандию талаботи иҷтимоии ҷомеа буда, зинаҳои муайяни муборизаҳои сиёсӣ мазҳабии ҷомеаи исломию арабиро инъикос мекунад. Тафсирҳо низ аксаран дар доираи таълимоти мазҳабӣ сурат гирифта, ихтилофи умматро дар масъалаҳои ҷудогона қувват медиҳад. Дар ҷомеаи исломӣ намудҳои гуногуни тафсиру ташреҳи айни ва баробарвазни матни Қуръон (аҳл-аз-зоҳир), ташреҳи “маҳфӣ” ё “хуфӣнаи” Қуръон, ки маъниҳои Қуръонро пӯшида мепиндошанд. (Аҳл-ал-ботин), тафсир бо назардошти ақидаи шахсӣ (ат-тафсир-би-р-райъ) ва ғайра.

Нахустин шахсе, ки ба тафсири муфассали Қуръон бо роҳи маънидодкунии васеи мазмунӣ он заминаи воқеӣ гузошт, ин Абдул Ҳасан Муқатил бини Сулаймон ал-Аздӣ ал-Балхи (ваф. 150.х.-767 сол) аст. Муқатил бини Сулаймон аз муфасссиронест, ки ба гурӯҳи ат-табиъун шомил аст.²

Дар олами ислом минбаъд тафсирҳои зиёде навишта шудаанд, ки ҳар кадом дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши муайяне доранд. Аз зумраи чунин тафсирҳо, ки шӯҳрати оламшумул доранд, инҳоянд:

1. “Китоб ат-тафсир”-и Имом Ал Бухорӣ, ки дар боби 65-уми асари безаволи “Ал-ҷомеъ-ас-саҳиҳ”-и эшон ҷойгузин шуда, дар ҳудуди 457 ҳадис баён ёфтааст.

2. “Тафсир ал-Қуръон ал-азим” Абӯмуҳаммад Саҳл бини Абдуллоҳ Ат-Тустарӣ (тав. 203х. с.818м., вафот с.283х. с 896 м.). Ат-Тустарӣ шогирди шайхи бузург Зунуни Мисрӣ буд.

3. “Ҷомий-ал-баён фи тафсир-ал Қуръон” Абӯҷаъфар Муҳаммад бини Ҷарир-ат Табарӣ. (с.223х. с.838-310/923). Табарӣ дар тафсири ҳеш аз 20787 ҳадис истифода намудааст. Муаллифи ин тафсир Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ муарриху муҳаддис ва фақеҳи маъруф аст. Табарӣ дар ибтидо пайрави фикҳи Шофей буд, вале баъдҳо худ мактаби фикҳии

¹ Ниг. муф.. Хрестоматия Ислама...-М.: 1994.-С.34-35

² Ниг. муф.. Хрестоматия Ислама. Тафсир ал- Қуръон.-М.: 1994.-С. 44-46

мустакиле таъсис дод, ки мудате амал кард ва пайравони худро низ дошт. Ибни Надим дар «Ал-фехрест» иддае аз фуқаҳои пайрави онро номбар кардааст. Тарҷумаи Тафсири Табарӣ бо забони тоҷикӣ аз чоп баромад.¹

4. “Ал-Кашшоф-ан ҳақоик ат-танзил” Маҳмуд бинни Умар Абдул Қосим аз Замахшарии Хоразмӣ (476х. 1083-538/1144). Муфассир аз Замахшарӣ-қонуншиноси мактаби ҳуқукии Ҳанафӣ буд. Замахшарӣ мулаққаб ба Қоруллоҳ аст. Вай аз ақобири уламои ислом ба шумор меравад. Аз назари нуқоти адабӣ, билхусус нуқоти бағоятӣ дар миёни ҳама тафсири аҳли тасаннун тафсири Замахшарӣ мумтоз аст. Замахшарӣ соли 467 ҳиҷрӣ таваллуд шуда соли 538 ғавтидааст.

5. “Мадина-ал-баён фи тафсир ал Қуръон” Абӯалӣ-ал Ғафл бин ал Ёасан бин ал-Ғафл ат-Табарӣ (ваф. 548х.\1153). Муфассир аз аёли шиа буд.

6. “Мағатиё ал-Ғайб ё ат тафсир ал Кабир”-и Фаҳриддин Розӣ (543-544\1149-50-606\1209). Муфассир аз гурӯҳи ашрофиён буда, дар шаҳри Рай таваллуд шудааст. Дар асарҳояш кӯшиши исботи яғонагии Қалому ғалсафа кардааст. Фаҳри Розӣ дар Мозандарон тавлид шуда, дар Рай суқунат намуда, муддатҳо ба Ҳироту Хоразм мусофират варзидааст.

7. “Ат-тафсир”-и Муҳиддин Абӯ Абдуллоҳ бини Алӣ ибн Арабӣ. (560/1165-638/1240).

8. “Анвор ат-танзил ва асрор ат-таъвил”-и Насириддин Абдуллоҳ бинни Умари Байзовӣ (ваф. 685\1286) Муфассир Байзови қозии бузург дар Табреш будааст. Қонибдори мазҳаби шоғей буд.

9. “Тафсир ал Қалолаин”-Қалолиддини Абӯ Абдуллоҳ Муҳаммад бинни Аҳмад ал Ансорӣ ал Маҳалли аш Шафӣ (790/1388-863/1459). Муфассир, фақеҳи бузурги мадрасаи Қоҳира буд. Муфассир тафсирро ба итмом нарасонда аз олам гузашт. Сипас шоғирди ӯ Абул-Ғафл Абдурахмон бинни Абубакр бинни Муҳаммад Қалолиддин ал Худайри аш Шафӣ ас-Суйутӣ (849/1445-311/1505) ин корро идома дод. Қалолиддин ас-Суйутӣ бештар аз 600 асари илмӣ-илоҳӣ эҷод кардааст.

10. «Кашф - ул асрор». Ин тафсир даҳ чилд буда ба ғорсӣ аст. Муаллиф Абулғазл Рашиддини Яздӣ мебошад.

¹ Тарҷумаи тафсири Табарӣ к. 1.2. Ҳучанд 2007. Ҷ.1. 884с. Ҷ. 2. 784с.

Аз тафсирҳои дигар «Тафсири Куртубӣ»-и Абӯбакр Соъинулдин Яҳё ибни Саъдуни Андалусӣ (Испания) аст, ки муаллиф соли 567х. даргузаштааст; «Рӯҳул баён»-и Шайх Исмоили Ҳаққӣ аз уламои усмонӣ буд. Дар Туркиё зиндагӣ кардааст ва тафсираш бо лаҳни суфиёна навишта шудааст. Вай соли 1127 даргузаштааст.

Аз тафсирҳои муосир ва ё давраи нави исломӣ мавқеи намоёнро “Тафсир ал-Манор”-и Муҳаммад Абдо (1849-1905) сиёсатмадор ва илоҳишиноси Миср ва “Фи-зилал ал –Қуръон”-и Сайид-ул Қутб (1906-1966), ки назариётчи ва идеологи Миср буд, ишғол мекунад.

Аз тафсирҳои аҳли ташаюъ инҳоро номбар кардан бамаврид аст: «Тафсир»-и Алӣ ибни Иброҳими Кумӣ (307 х. фавт), «Тафсири Айёшӣ»-и Муҳаммад ибни Масъуди Самарқандӣ (тибқи маълумотҳо аввал аз аҳли тасаннун буд баъд ташаюъ шуд) вай 300 ҳазор динори ба ирс гирифтаашро ҳамагӣ сарфи илм намудааст, дар асри сеи ҳиҷрӣ зиндагӣ кардааст; «Тафсири тибён»-и Шайхуттоифа Абӯҷаъфар Муҳаммад ибн ал Ҳасан ибни Алӣ ат-Тӯсӣ (тавлид 385 фавт 460 х.); «Маҷмаъ-ул баён»-и Фазл ибни Ҳасани Табрисӣ. Инчунин тафсирҳои «Минҳоч-ус-содиқин», «Тафсири Муллосад-ро», «Тафсири Софӣ» ва «Равз-ул -ҷинон» дар байни аҳли ташаюъ машҳур ҳастанд.

Саволи 3. Сунна ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ

Сунна «одат», «рафтори ба ҳукми анъана даромада», гуфтор, кирдор ва сукути паёмбари ислом чун суннати расули Оллоҳ шинохта мешавад. Намудҳои дигари суннат низ дар ислом шинохта мешавад. Мисол, Сунна ҳамчун одат ва кирдори намунавии паёмбарон чун суннати паёмбарони роҳистин ва ё суннати Оллоҳ гуфтор ва кирдори Офаридгор низ баромад мекунад. Аммо ин ҷо ҳадаф аз сунна ин амал (феъл), гуфтор (қавл) ва сукути ризоятomez (такрир) паёмбари ислом аст. Сунна дар улуми исломӣ чун маҷмӯи ҳадисҳо аз ҷониби пайравони ҳама ҷараён ва мазҳабҳо пас аз Қуръон яқзайл қабул аст.

Ҳадис¹ сарчашмаи дигари аввалиндараҷаи ҳуқуқи исломӣ ба шумор меравад. Ҳадис баъд аз Қуръон қувваи олии юридикӣ дошта, дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нисбат ба Қуръон доираи васеътарро фарогир аст. Ҳадис -нақл дар бораи гуфтор, кирдор ва пиндори паёмбари ислом аст, ки дар он амалиётҳои муайян чун қоидаи рафтор эътироф шудаанд ва ё иҷроиши онҳо наҳй шудааст. Ҳадисҳо аз ҷониби саҳобаҳо ва пайравони баъдинаи онҳо, ки қисме паёмбарро дидаанд ва қисме аз дигарон шунидаанд, ривоят мешавад. Гӯяндагони ҳадисро ровӣ меноманд. Тартиби ҷойгиршавии ровӣён дар ҳадис, ки силсилаи муайяноро мемонад, иснод номида мешавад. Баъзан қувваи юридикӣ ҳадис аз иснод низ вобастагӣ дорад. Дар он ҳолатҳое, ки ровӣён одамони шинохта ва машҳуранд, қувваи юридикӣ ҳадис баландтар аст, дар акси ҳол паст. Қисмати дигари ҳадисро матн меноманд. Дар матн мазмуни ҳадис омадааст. Мазмуни ҳадисҳо гуногунанд, дар байни онҳо зиёданд ҳадисҳое, ки мазмуни ҳуқуқӣ доранд. Ҳадисҳои ҳуқуқӣ муносибатҳои граждонӣ, ҷиноӣ, маъмурӣ, давлатӣ, судӣ ва ғайраро ба танзим медароранд. Бояд қайд кард, ки аз ибтидои паҳншавии ҳуқуқи исломӣ ҳадисҳо дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ нақши асосиро мебозиданд. Зеро тамоми масоили ҳуқуқӣ нав пайдошударо қабл аз нуфузи мактабҳои ҳуқуқӣ маҳз меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳадис ҳаллу фасл менамуд. Шумораи ҳадисҳо бениҳоят зиёд буд. Аз оне, ки ин сарчашма сараввал шакли хаттӣ худро надошт ва ба тариқи шифоҳӣ паҳн мешуд, он воситаи ғимояи манфиатҳои сиёсӣ, гурӯҳӣ ва шахсӣ гардида, дар як муддати кӯтоҳ шумораи аз ҳад зиёди қалбакии худро низ рӯи қор овард. Ҳуқуқи исломӣ ва олами ислом ба ин васила ба бӯҳрони вазнин қашида шуда буд. Дар натиҷа беҳтарин олимони ҷаҳонӣ он давр ба маркази ҳилофат даъват шуда, ба тозанамоии ҳадисҳо даст мезаданд. Дар равияи суннат ва аҳли ҷамоат 6 маҷмӯаи беҳтарин гирд оварда мешавад. Нақши олимони тоҷик ва форсизабонон дар ин раванд бениҳоят бузург аст. Аз байни ҳазорҳо маҷмӯаҳои олимони ҳадисшинос маҷмӯаи «Ҷомеъ-ас-саҳеҳ»²-и Муҳаммад Исмоили Бу-

¹ Ниг.: Халиков А.Г. Ҳадис как источник мусульманского права. -Душанбе, 1998. - 157 с.

² Ниг. Ал- Бухорӣ. Ҷомеъ ас- саҳеҳ. -Тошкент, 1990. I-IV.

хороӣ ва «Саҳеҳ»-и Муслими Нишопурӣ ҳамчун бехтарин маҷмӯаҳои саҳеҳ дар олами ислом шинохта мешавад. Дар байни онҳо асари Имом Бухорӣ бехтарин эътироф мешавад. Ва имрӯзҳо низ дар олами ислом пас аз Қуръон ин асар чун бехтарин асари динӣ ва ҳуқуқии мусулмонони ҷаҳон шинохта шудааст.

Зарурияти эътирофи ҳадис ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ мусоидат намудани ислом ба қонуниятҳои нави зиндагӣ буда, охирӣ ҳамчун сарчашмаи иловагӣ баромад мекард. Асоси илмӣ ва ҳуқуқии эътирофи ҳадис ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ дар Қуръон омадааст, *«Гуфтори (ӯ) аз баҳри ҳавову ҳавас нест, гуфтори (ӯ) ба ҷуз аз иродаи Аллоҳ чизи дигаре нест»* (Сураи «Наҷм», оёти 3-4).

Ҳадисҳое, ки хусусияти ҳуқуқӣ доранд, шумораашон беш аз ҳазор аст. Дар онҳо бештар сифатҳои инсондустӣ, адолатпарварӣ, ҳимояи ҳаққи ҳамсою мазлумон бештар тарғиб мешавад. Ҳадисҳо вобаста ба қувваи юридикиашон ба намудҳои гуногун тасниф мешаванд, аз ҷумла, аз рӯи саҳеҳияти онҳо қувваи юридикии онҳо низ муқаррар мешавад. Мисол, ҳадиси саҳеҳ дар байни ҳадисҳо қувваи олии юридикиро дорад. Яъне, он ҳадисҳое, ки мазмунан ба талаботи ислом ва Қуръон ҷавобгӯӣ буда, санаи эҷодии он бо далели таърихӣ тасдиқ шуда, гӯяндагони он мардони шинохтаанд, бевосита дар танзими муносибатҳо татбиқ мешаванд. Ҳадисҳои ҳасан ва заиф мутаносибан дар иерархияи қонунгузорӣ зинаҳои пастраро ишғол менамоянд.

Сунна дар ислом чун маҷмӯи ҳадисҳо шинохта мешавад. Дар байни шиаҳо бошад, амал, қавл ва рафтори паёмбар бо номи хабар машҳур буда, онҳо маҷмӯаҳои худро соҳибанд. Онҳо гуфтор, кирдор, сукути имомонро низ чун сарчашмаи рафтор эътироф доранд. Раванди кодификатсияи хабар дар аҳли шиа ба ибтидои асри XI ва XII рост меояд. Ҳадисҳо дар сарзамини тоҷикон сараввал дар шакли маҷмӯаҳо ворид шуда, бевосита татбиқ мегардиданд. Дар баробари он тафсир ва маънидоқкунии онҳо аз ҷониби факеҳон дар асрҳои XIII ва XIV нуфуз гирифта, баъдан маҷмӯаҳои тафсирии онҳо чун "Ламаот" ва "Мушкот" пайдо шудаанд. Дар ин тафсирҳо таърихи эҷоди ҳадисҳои ҳуқуқӣ бо тадриҷ рӯшанӣ ёфта, матлаби гуфтор ва эҷоди он муайян шудааст, ки ба татбиқи бевоситаи бехатои он минбаъд мусоидат менамуд.

Бояд қайд намуд, ки маъмулан Қуръон ва ҳадис дар илми исломшиносӣ чун шариат шинохта шудааст. Шариат аз калимаи "шараа" роҳи рост, роҳе, ки дар он хатоӣ нест, бармеояд. Чунин амалҳои беҳато ва бенуқсон танҳо дар симои Китоби Худо ва Ҳадисҳои баргузидаи Муҳаммад (с) дида мешаванд. Аз ин лиҳоз, агар Қуръон ва ҳадис дар яққоягӣ шариатро ташкил диҳанд, пас меъёрҳои ҳуқуқии онҳо низ чун шариати ҳуқуқӣ, яъне кирдорҳои ҳуқуқии бенуқсон шинохта мешаванд, ки иҷроиши онҳо хусусияти умумихатмигиро дорост.

МАВЗӢЪ 5. ФИҚҲ ҲАМЧУН САРЧАШМАИ ҲУҚУҚИ ИСЛОМӢ. ПОЗИТИВИЗМИ ҲУҚУҚӢ ДАР ИСЛОМИ МУОСИР

Пайдоиши ва ташаккули фиқҳ. Назари умумӣ ба сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ ва таснифбандии он аз ҷониби олимони гайриисломӣ. Сарчашмаҳои аввалиндараҷа ва дуввуминдараҷа.

Мафҳуми иҷмоъ. Иҷмоъ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ дар ислом. Моҳияти иҷмоъ ва намудҳои он. Қувваи юридикӣ иҷмоъ ва муносибатҳои мактабҳои ҳуқуқӣ ба он.

Мафҳум ва моҳияти иҷтиҳод ва фатво. Давомияти тақлид дар равиши сунниҳо.

Қиёс ҳамчун сарчашма ва воситаи асосии мушаххасгардонии меъёрҳои ҳуқуқи одатӣ. Қиёс ва ақлгароёнӣ ҳанафӣ.

Тафовути ҳуқуқи сунниҳо ва шиаҳо.

Давлат ҳамчун субъекти эҷоди ҳуқуқ дар давлатҳои муосири исломӣ. Муносибати давлатҳои муосири исломӣ бо сарчашмаҳои ҳуқуқи исломи классикӣ.

Саволи 1. Пайдоиш ва ташаккули фиқҳ

Чи тавре ки дар боло қайд намудем, фиқҳ дар ибтидо чун маънии таҳтуллафзии он фарогири фаҳмиши умқи эътиқод буд. Вале баъдан дар натиҷаи инкишоф ёфтани илмҳои исломӣ фиқҳ фарогири мавзӯи омӯзиши қонуни шариат ва ҳуқуқи исломӣ гардид. Аз ин назар баъдан фиқҳ – ҳамчун назарияи ҳуқуқи исломӣ доир ба симои зиндагонии мусулмонон баромад намуд. Фиқҳ ҳамчун илми ҳуқуқшиносӣ ба омӯзиши маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқии ислом ва шариат рӯ овард. Пайдоиш ва ташаккули фиқҳ ҳамчун илм аз зарурати

мутобиқ намудани меъёрҳои асли ба муносибатҳои нави ҳуқуқӣ ба миён омада буд. Ба андешаи олимони пайдоиши фикҳ бо баробари сабти ҳадисҳои паёмбари ислом ва суханони саҳобаҳои паёмбар оғоз гашт. Аввалин асарҳои фикҳӣ «Маҷмӯъ ал фикҳ»-и Зай ибн ал Ҳасана, «Ал муватта»-и Молик ибни Аннас, «Ал муснад»-и ибн Ҳанбал, «Фикҳи акбар»-и Имоми Аъзам махсуб мешаванд, ки ба чуз охирӣ онҳо низ дар асл ҳамчун кодификатсияи ҳадисҳо баромад мекарданд. Ба низом даровардани ҳадисҳо дар ибтидо ба маънидодкунии ақлии Қуръон ва сунна замина гузошта ба ташаккули илми фикҳ мусоидат намуд. Дар ибтидои ташаккули илми ҳуқуқ ду мактаби он нуфуз пайдо кард, яке мактаби ироқиён «асҳоб ар райъ» ва дигар мактаби ҳуқуқи Мадина ҷонибдорони ҳадис - «асҳобал ҳадис».

То шаклирии мактабҳои ҳуқуқӣ фикҳи исломӣ ба таври озод аз ҷониби донишмандони фикҳи исломӣ ташаккул меёфт. Вале омилҳои объективӣ ва субъективӣ дар як муддати кӯтоҳ ғайолияти озоди ҳуқуқэҷодкунии исломиро ба мочарою мушкилиҳои сарбаста ҳидоят намуд, ки зарурати баргузидани шахсиятҳои шинохта ва интихоби роҳи дуруст ва пайравӣ аз донишмандони асил пеш омад. Аз ин лиҳоз, вазъият ва муаммоҳои ҳуқуқӣ бо бӯҳрони ҳуқуқи сарзада ба шаклирии роҳҳои эътирофгардида ва мактабҳо замина гузошт. Ба надешаи А. Метс таърихи ҳуқуқи исломӣ дар ибтидои асри X сутуни охирини сарҳадии худро бар замини эҷоди ҳуқуқ устувор зад.¹ Ба андешаи гурӯҳи дигари олимони дарвозаи иҷтиҳод дар ин даврон баста шуда даврони тақлид боз гардид. Ҳарчӣ набошад, шаклирии мактабҳои ҳуқуқӣ ва оғози даврони тақлид даврони махсус ва эътирофгардидаи фикҳи исломиро ташкил мекунад. Фикҳи исломӣ ҳамчун илми ҳуқуқшиносӣ ҳам дар асри тиллоии иҷтиҳод ва ҳам дар асри тақлид бо сарчашмаю усулҳои ба худ хос зина ба зина инкишоф намуд. Як чиз аниқ аст, ки бо мурури замон дарвозаи ҳуқуқэҷодкунӣ дар ислом ногузир кушода шуд. Албатта, агар бастанӣ ғайолияти эҷоди ҳуқуқ дар он рӯзгор чун воситаи муҳими ҷимояи манфиатҳои фикҳи исломӣ ва тозагии ислом баромад карда, ислом ва фикҳи исломиро аз махлутшавии ноустувор ва зиддиятҳои беинтиҳо озод намуда

¹ Метс А. Мусульманский ренессанс. М. 1973. –С.179.

бошад ҳам, вале баъдан бо мурури замон ин манъкунӣ ва маҳдудият таъсири манфии худро ба пешрафти фикҳи исломӣ гузошт.

Аз он замоне, ки ба фикҳ ҳамчун илми ҳуқуқшиносӣ муҷрият кардан сар шуд, фикҳи исломӣ доираи унсурҳои муайянеро касб намуд, ки омӯзиши онҳо дар дарк ва фаҳмиши илми фикҳ зарур буд. Аз маълумоти Муҳаммади Ғаззоли равшан мегардад, ки дар асри XI фикҳ аз фаҳмиши ибтидоии худ дарки илми исломӣ чудо гашта ба баёни илми ҳуқуқшиносӣ машғул буд. Дар байни унсурҳои муҳимми омӯзиши илми фикҳ мавқеи марказиро сарчашмаҳои он мегирад. Сарчашмаҳои фикҳ сарчашмаҳои ҳуқуқиест, ки мазмун ва мӯҳтавои фикҳ аз онҳо мабдаъ мегирад.

Сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ дар байни мавзӯоти ҳуқуқи исломӣ мавқеи асосиро ишғол менамояд. Сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ шаклҳои зоҳирии ифодаёбӣ ва мустақкамкунии меъёрҳои ҳуқуқи шаръӣ ба шумор меравад. Ҳуқуқи исломӣ чун дигар низомҳои ҳуқуқӣ бидуни эътирофи мабонии ҳуқуқ танзими муносибатҳои қимати ҳуқуқидоштаро ба низом оварда натавонист. Асосгузори ислом ва дигар мутафаккирони исломӣ аз рӯзҳои нахустини васеъшавии нуфузи ҳуқуқи исломӣ эътирофи сарчашмаи умумии ҳуқуқро дар табиати қонунофаринии Худованд медиданд. Аз оне, ки ба сарчашмаи ҳуқуқ чи тавр назар меафканем, мафҳуми онро бо тарзҳои гуногун шарҳ додан мумкин. Агар мо сарчашмаи ҳуқуқро чун манобеи эҷоди ҳуқуқ шиносем, бе ҳеҷ шакл чунин манобеи мутлақ дар ислом тибқи таълимоти фарзии он Худованд аст. Зеро дар чандин ҷойҳои Қуръон ва аҳодис Худованд тимсоли қудрати бемислу бе назир, дорои ваколати қонунгузорӣ эътироф шудааст. Аз ин рӯ, мавқеи ки аз онҳо манобеи ҳуқуқ эҷод мешавад, аввалан табиати илоҳист. Баъдан чунин ваколат ба писандидагони Худованд, паёмбарон дода мешавад. Паёмбарон ба категорияи дуввуми эҷодгарони ҳуқуқ дар ислом шомил мешаванд. Бояд қайд намуд, ки ҳуқуқи исломӣ чун ислом дар ҷои ҳолӣ пайдо нашудааст. Заминаҳои иҷтимоӣ ва маданият динии пайдоиши он дар ниҳоди динҳои қаблӣ нухуфта аст. Аз ин ҷост, ки дар баробари эътирофи паҳлуҳои ҷудогонаи динҳои яккахудӣ дар ҳуқуқи исломӣ аҳодису афкори баъзан аз паёмбарони пешин чун мабонии ҳуқуқ баромад мекунад. Ҳатто қозиҳои асрҳои

миёна бо далел аз афкори паёмбарони қаблӣ баҳсҳои ҳуқуқиро ҳал менамуданд. Дар ин масъала ҳадиси паёмбар далели кофист. Паёмбар гуфтааст: «Бисёриҳо мегӯянд, ки пояи исломро то ба охир ман (яъне Муҳаммад) гузоштаам, ин нодуруст аст. Ман (паёмбари ислом (с)) дар ин бино танҳо хишти охиринро гузоштаам. Бунёдкунандагони он ба амри Худованд паёмбарони пешин будаанд, ки пеш аз мову шумо мардумро ба сӯи Худои ягона даъват менамуданд». Ҳамин тавр, ислом ва ҳуқуқи исломӣ як навъ тамаддуни ба пуррагӣ нав набуда, балки идомаи таълимотҳои динию ҳуқуқии мардуми Шарқ ба шумор меравад, ки дар он хатогиҳои гузашта бо усулҳои нав тадричан бартараф карда шудаанд. Бинобар он, бисёр таълимотҳои фардӣ ва мушаххаси ҳуқуқҳои динӣ, ки пеш амал менамуданд, онҳоро ислом пазируфта буд. Ёзтирофи ваколатҳои ҳуқуқии паёмбарон аз зумраи онҳо ба шумор меравад.

Афкор, кирдор ва сукути паёмбари ислом чун манбаи танзими ҳуқуқ баромад намуда, дар шакли аҳодис муносибатҳои ҳуқуқиро низ ба низом медаровард. Афкор ва кирдори ҳуқуқии дигар паёмбарон дар сурате мабонии ҳуқуқ ба шумор мерафтанд, ки агар ба таълимотҳои аслии ислом зиддият намекарданд. Манбаи дигари эҷоди ҳуқуқ дар ислом соҳибони фармон, яъне ҳокимон ва зиммдорони давраи замон ба шумор мераванд, ки ҳуқуқи позитивиро эҷод менамуданд. Қайд кардан ҷоиз аст, ки баробари онҳо қисман халқ низ чун манбаи ҳуқуқэҷодкунӣ дар исломи классикӣ ва эҷодиёти фақеҳони исломӣ шинохта шудааст.

Вобаста бар он, ки манбаи ақлӣ ва ё ғайриақлӣ эҷоди ҳуқуқ чи тавр ёзтироф мешавад, дар ҳуқуқи исломӣ чараёнҳои мухталиф вучуд дорад, ки манбаи онҳоро қисман ақл ва дониш ва қисми дигар хиради илоҳиро мадди назар мегиранд. Онҳое, ки ақлу хиради инсониро чун нахустинзаминаи ҳуқуқ мешуморанд, чун ақлгароён машҳур буда, қиёс ва усулҳои ақлии онро дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ авлотар медонанд. Онҳое, ки хиради илоҳиро нахустзамина ва фарогири танзими муносибатҳои ояндаи ҳуқуқӣ мешуморанд, танҳо Китоби Худо ва аҳодиси паёмбарро чун мабонии асосӣ шинохта, дар илми ҳуқуқшиносӣ чун суннатгароён ва ё аслгароён машҳуранд.

Дар баробари он, ки дар зери мафҳуми сарчашмаҳои ҳуқуқ аввалан, манобеи эҷоди ҳуқуқ фаҳмида мешавад, инчунин дар назарияи ҳуқуқ мафҳуми сарчашмаи ҳуқуқ, чунон ки қайд кардем, шаклҳои зохирии ифодаёбии меъёрҳои ҳуқуқиро низ ифода менамояд. Пас дар ҳуқуқи исломӣ низ сарчашмаи ҳуқуқ ба маънии маҳдуд ин тарзи ифодаёбӣ, баёнгарӣ ва ё шаклгирии меъёрҳои ҳуқуқист. Яъне, меъёрҳои ҳуқуқ чи тавр дар кучо ҷойгир шудааст. Албатта, дар қонунгузориҳои имрӯза ин мафҳумро, қонун, санадҳои зерқонунӣ, одат ва амсоли судӣ ифода менамояд. Зеро меёр дар дохили онҳо ҷойгир шуда, аз он ҷо ба муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсир мерасонад. Дар ҳуқуқи исломӣ бошад, ба ҳамин мазмун шаклҳои ҷойгиршавии меъёрҳои ҳуқуқӣ мавҷуд аст, ки он вобаста ба тарзи қабул ва қувваи юридикиашон ба чанд намуд ҷудо мешаванд. Ҳамчунин қайд кардан зарур аст, ки қисмати сарчашмаҳои ҳуқуқии исломӣ аз хусусияти шаклҳои ифодаёбии меёр дида, хусусияти шаклҳои эҷодии ҳуқуқро ҳубтар қасб мекунад. Зеро ҳар як сарчашмаи фикрӣ вобаста ба тарзи эҷодинаш аз якдигар фарқ намуда, қувваи гуногуни ҳуқуқиро доро мебошанд. Аз ин рӯ, иҷмоъ, иҷтиҳод ва қиёсо ҳубтар аст, ки шаклҳои эҷоди ҳуқуқ номем.

Сарчашмаҳои ҳуқуқӣ вобаста ба қувваи юридикиашон одатан ба якчанд гурӯҳ ҷудо мешаванд. Маъмулан онҳоро ба се гурӯҳ ҷудо намудан мумкин:

— Сарчашмаҳои аввалиндараҷаи ҳуқуқи исломӣ, Қуръон, суннат (маҷмӯи ҳадисҳо) ҳамчун шариат;

— Сарчашмаҳои дуввуминдараҷа, ки аз усулҳои фикрии эҷоди ҳуқуқӣ ибтидо мегиранд, иҷмоъ, иҷтиҳод, фатво ва қиёс;

— Сарчашмаҳои саввуминдараҷа, ба ин гурӯҳ шомил мешавад, ҳуқуқи позитивии соҳибони фармон ва ҳуқуқҳои одатии халқияту қавмҳои мухталиф.

Саволи 2. Сарчашмаҳои дуввуминдараҷа ё фикр ҳамчун назария (доктрина)-и ҳуқуқи исломӣ

Ба сарчашмаҳои дуввуминдараҷа он сарчашмаҳои шомиланд, ки мансубият ба пешвоёни илми ҳуқуқи исломӣ дошта, дар асосҳои шариат ва тибқи он қабул карда мешаванд. Яъне онҳо бевосита дар Қуръон ва аҳодис намодаанд,

балки онҳоро мучтаҳидон, фақеҳон ва уламои ҳуқуқдон эҷод менамоянд.

Албатта, заминаи воқеии пайдоиши сарчашмаҳои дуввуминдараҷа дар исломи классикӣ мавҷуд буд ва то дараҷае он дар аҳди хулафои рошиддин эҷод ва татбиқ низ мешуд. Аммо дар он рӯзгор ҳанӯз нақши ҳалқунандаро надошт. Баъд аз пайдоиши мактабҳои ҳуқуқӣ ва доктринаи ҳуқуқи исломӣ нуфузи сарчашмаҳои дуввуминдараҷа дучанд гардид. Сарчашмаҳои дуввуминдараҷа, ки қонунӣ будани худро дар Қуръон ва аҳодис касб намуда буданд, дар ибтидои асрҳои VIII аз ҷониби фақеҳони машҳури давраи замон, Абӯҳанифа, Абӯюсуф, Аҳмад ибн Ҳанбал, Молики Шофей ва дигарон васеъ истифода шуда, замина ба инкишофи ҳуқуқи исломӣ гузоштаанд.

Дар байни сарчашмаҳои дуввуминдараҷа иҷмоъ ҷои намоёнро ишғол менамояд.

а) Иҷмоъ.

Бояд қайд кард, ки дар байни сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ иҷмоъ, иҷтиҳод ҳам сарчашма ва ҳам шакли эҷоди ҳуқуқ низ шуда метавонанд. Зеро бо ин усулҳо амалан фақеҳони исломӣ дар баробари он, ки аз ихтилофоти аҳком берун меоянд имконият пайдо мекунанд, ки меъёри нав эҷод намоянд. Аммо дар қиёс ва ё фатво ин хусусият дида намешавад. Зеро дар ҳардуи охирӣ аз меъёрҳо ва муносибатҳои мавҷуда дар асоси қиёс ва ё воқеияту ақл яке интиҳоб мешавад.

Иҷмоъро дар ислом ҳамчун асле аз усули фикҳи исломӣ медонанд, ки дар қарори дастаҷамъии уламои исломӣ (мучтаҳидон) дар масъалаҳои динӣ ва дунявӣ бароварда мешавад. Уламои исломӣ таърифҳои зиёди иҷмоъро додаанд, дар байни онҳо андешаҳои Имом Абӯзаҳра, имом Шофей ва дигарон бештар эътибор доранд. Уламои исломии муосири тоҷик низ дунболи ин андешаанд, «Иҷмоъ иттифоқи мучтаҳидини уммати исломӣ аст, ки дар асре, нисбати амре аз умур, ки ҳукм содир мешавад, бо ҳам иттифоқ мекунанд.»¹ Албатта, таъриф мураккаб ва маъниталаб аст, вале қоидаи бо-ярд шуд, ки он баёнгари бисёр аз масъалаҳои ҷузъии ин па-дидаи ҳуқуқист.

¹ Ҳимматзода М. Зиндагӣ ва осори Имом Абӯҳанифа. Душанбе 2002. С. 192.

Ичмоъ - қарори якҷояи олимони динӣ роҷеъ ба масъалаҳои ҳуқуқи динӣ ва ахлоқӣ мебошад. Асосан, ичмоъ дар масъалаҳои ҳуқуқӣ бештар эҷод мешуд. Ичмоъ дар китобҳои уламо ва фақеҳон гирд оварда мешавад. Ичмоъ вобаста ба шакли эҷодаш мумкин ба якчанд намудҳо тақсим шавад. Аз ҷумла, иҷмаи муштак ва ғайримуштак. Иҷмаи муштак ин иҷмаест, ки уламо бори нахуст бо масъалаҳои ҳуқуқӣ рӯ ба рӯ шуда, ҷавоб ба он дар Қуръон, дар ҳадис ва дар иҷмаи иҷтиҳод намеёбанд, сипас нисбат ба он қарори якҷоя бо машварат мебароранд. Иҷмаи ғайримуштак ҷунин иҷмаест, ки дар он олимони ҳуқуқ бо усули машварат ба қарори олимони қаблӣ така намуда, масъаларо ҳал менамоянд. Дар ҷунин ҳолат иҷмаи нав нозил нашуда, балки бартарии иҷмаи аввал эътироф мешавад ва ба қарорҳои кӯҳнаи олимони қувваи юридикӣ дода мешавад. Дар ин сурат як навъ татбиқи амсолии иҷмоъ мушоҳида мешавад. Пайдоиши иҷмоъро таърихан бо фаъолияти ҳафт қонуншиноси мадинагӣ вобаста медонанд. Иҷмоъ ҷун сарчашмаи ҳуқуқи исломӣ назаран дар афкори ҳуқуқии Муҳаммади Шафӣ (ваф. 820) тадқиқ ва таҳлил шудааст. Аш-Шафӣ ақида бар он дорад, ки ақоиди уламо бояд бо масъалаи баррасишудаи стода мувофиқат намояд. Яъне олимони фикҳ дар ҳалли масъалаи баҳснок ба ҳулосаи якхела оянд. Дар ҷунин сурат ин қарор ҳамчун далели ҳуқуқӣ қувваи юридикӣ пайдо менамояд. Уламое ҷун Молик ибн Анас ва Шофей ҷунин ақида доранд, ки иҷмоъ танҳо маҳсули фақеҳон ва муттаҳидони мадинагӣ мебошад, аммо бар хилофи онҳо Абӯҳанифа ҳукм меронад, ки манбаи эҷоди иҷмоъ метавонад ҳар як гурӯҳи фақеҳони шинохта бошанд. Дар манотиқи Осиёи Миёна назарияи Абӯҳанифа роҷеъ ба иҷмоъ ҷун манобеи ҳуқуқӣ дастгирӣ ёфта, манбаи эҷоди он фақеҳони Мадина, ҳулофои Рошиддин ва ҳар як гурӯҳи доғишманди муттаҳидон, ки дар масъалаи ҳуқуқӣ ба ҳулосаи ягона меоянд, шинохта шудааст.

Намудҳои иҷмоъ аз рӯи тарзи баён. Аз рӯи он ки иҷмоъ дар кадом шакл баён гардида аст, иҷмоъро муҳаққиқони исломӣ ба ҷунин намудҳо ҷудо менамоянд:

1. Иҷмои қавлӣ-ин иҷмоест ки фақеҳон дар мубоҳисаи ошкоро ба ҳулосаи якхела омадаанд.

2. Иҷмоъ-ал-амалӣ - ин иҷмоест, ки фақеҳон дар ҳалли он дар ҳолатҳои якхела як хел рафтор намудаанд. Дар натиҷа

амали якхелаи онҳо иҷроиши онро чун иҷмоъ ба дигарон шарт гардонидаст.

3. Иҷмаи сукутӣ ин иҷмаест, ки бо роҳи хомӯшона мусодидат намудан ба амали ҳуқуқӣ аз ҷониби гурӯҳи факехон қабул шудааст. Умуман, муносибат бо иҷмоъ дар байни мактабҳои ҳуқуқӣ якхела нест. Ҳамчунин вобаста ба тарзи қабул ва эътирофи он иҷмоъ чунин намудҳоро дорост:

1. Иҷмоъи номуайян ё ғоибона.

2. Иҷмоъ-ал-манкул шаҳодати иҷмоъ шахсони маъруф ҳастанд.

3. Иҷмоъ-ал-уммат қарори якҷояи ҷомеа (обшина) (Абӯбакр бо чунин иҷмоъ ба сари қудрат омадааст).

4. Иҷмоъ-ал-аимма қарори имомон ва мансабдорони давлатӣ.

б) Иҷтиҳод

Иҷтиҳод – ин як навъи ҳуқуқэҷодкунии исломӣ аз ҷониби мучтаҳидон, донандагони фикҳи исломист, ки доир ба масъалаҳои муҳимми ҳуқуқӣ дода мешавад. Иҷтиҳод вақте ҷоиз мегардад, ки дар Қуръон ва сунна нисбати ин муносибат далели қатъӣ, аҳкоми ҳуқуқӣ набошад. Ҳамчунин ба иҷтиҳод танҳо мучтаҳид, шахсе, ки фикҳ, Қуръон ва ҳадисро хуб аз бар карда аз табиати ислом огоҳии комил дорад, ҳуқуқ дорад. Иҷтиҳод низ ба намудҳои гуногун тақсим мешавад.

Иҷтиҳод ин фаъолияти мучтаҳидон аст, ки дар доираи масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳукм мекунад. Ҳуқуқи баровардани иҷтиҳодно танҳо шахсе, ки ба мартабаи мучтаҳидӣ расидааст, дорост. Мучтаҳид шахсе шуда метавонист, ки чунин хусусиятҳоро дошт, забони арабиرو раво ва ба пуррагӣ донанд, Қуръонро аз бар карда бошад. Онро мазмунан ва грамматикӣ шарҳ дода тавонад, замон ва тарзи эҷоди сура ва ояҳоро донанд, суннаро хуб аз бар намояд, миқдори зиёди ҳадисҳоро (то 3 ҳазор ҳадис) аз ёд донанд, шарҳу тафсири мазмунӣ ва таърихӣ онро битавонад, ҷаҳорум илми иҷмоъро шиносад ва ихтилофҳои азими фикҳиро дар ислом дониста бошад. Панҷум усули қабул ва татбиқи меъёри ҳуқуқиро донанд, шашум масъалаҳои фикҳии гузошташударо дарк намояд. Ҳафтум қудрати баҳои объективӣ доданро ба ҳулосаҳо ва натиҷабардориҳо дошта бошад ва ниҳоят ҳаштум эътиқоди қавӣ ба дин дошта бошад.

Танҳо мучтаҳиде, ки чунин сифатхоро соҳиб буд, мучтаҳиди комил шуда метавонист ва иҷтиҳоди ӯ низ чун иҷтиҳоди комил шинохта мешуд.

Иҷтиҳод ҳанӯз аз давраи зиндагии асосгузори ислом дар байни саҳобаҳои донишманд пайдо шуда буд. Баъдтар чун ихтилофи фикҳӣ афзун мегардад, эҳтиёҷ ба он меафзояд. Иҷтиҳод аз асрҳои VII то IX инкишоф меёбад. Асри IX асри тиллоии иҷтиҳод шинохта мешавад. Маҳз дар ҳамин аср дарвозаи иҷтиҳод барои мардуми суннатгаро баста мешавад. Зеро олимони ва асосгузори макотиби ҳуқуқӣ даъво бар он доштанд, ки он чи зарурат ба танзими ҳуқуқӣ дошт, бо назари Қуръон ва ҳадис аз ҷониби мучтаҳидон шарҳ дода шуд. Аз ин рӯ, мардуми оддӣ ва дигар шахсони дониши казӣ надошта, дигар ҳуқуқи бевосита даст задан ба Қуръон ва ҳадисро надоранд. Ва дигар чунин бузургон низ дар олам намондааст, мегуфтанд онҳо. Иҷтиҳод дар ҷамъаи сунниҳо то ибтидои асри XX манъ буд, баъдан қисмате аз ислохотчиёни сиёсӣ ин ҳуқуқро дар баъзе аз кишварҳо истифода намуданд. Дар байни шиаҳо бошад, ҳуқуқи иҷтиҳод баровардан тавассути имомҳо боқӣ монд. Иҷтиҳод дар китобҳои фикҳии мучтаҳидон гирд оварда шуда, чун сарчашмаи ҳуқуқӣ баромад мекунад. Асосан китобҳои фикҳии асосгузори мактабҳои саршори иҷтиҳодҳои ҳуқуқӣ мебошанд.

в) Фатво

Фатво. Сарчашмаи иловагии ҳуқуқи исломист, ки аз ҷониби фақеҳон дар масъалаҳои ҳалталаб ва ихтилофангез ба қозӣ, дигар соҳибони қудрат ва ё мардум пешниҳод мегардад. Фатво аз ҷониби саҳобаҳо низ зиёд дода шудааст. Имоми Аъзам дар қатори сарчашмаҳои асосии исломӣ ва иҷмоъи уламои дин мавқеи ҳукми саҳобаҳоро ҳамчун сарчашмаи бозътимод шинохтааст. Абӯҳанифа (р) фатвои саҳобаро масдари сеюми худ қарор дода дар ради Абӯҷаъфарӣ Мансур, ки ба ӯ хабар расида буд, ки гӯё Имом (р) қиёсро бар насс тақдим мекунад, чунин навишта буд: «Масъала он тавре, ки ба Шумо, эй Амирулмӯъминун, хабар расидааст, нест. Пеш аз ҳама ман ба Китоби Худо(с) амал мекунам, сипас бо суннати Расули Худо (с), сипас ба ҳукми Абӯбакр, Умар, Усмон ва Алӣ ва сипас бо ҳукми дигар саҳобаҳо амал мекунам, агар саҳобаҳо дар масъалае ихтилоф дошта бошанд, қиёс мекунам. Зеро байни Худо ва халқаш

қаробате нест»¹. Чун Имоми Аъзам худ шахси донишманд, мучтаҳид ва соҳибичтиҳод ва соҳибфатво будаанд, ин ҷо доир ба фатво ва иҷтиҳоди худ ҳарфе назада ишора ба саҳобаҳо намуна сипас доир ба усули қиёс ҳамчун воситаи кашфи ҳақиқати волеатар, адли фарохтар ва инсофи бузургтар ҳарф задаанд. Бинобар он пайравони ҳанафӣ набояд ба ин андеша таъя намоёнд, ки соҳиби мактаб бо ин амалаш доираи мабонии ҳукукро маҳдуд кардааст. Баръакс дар ин ҳолат Имоми Аъзам танҳо доир ба эътирофи сарчашмаҳои андеша меронад, ки маъмулан аз онҳо истифода менамояд. Аммо дар масъалаи он, ки худ иҷтиҳод мекунад, хоксориро пеша кардааст. Ва исботи охириро мо дар дахҳо ривоят ва далелҳои дигар метавонем собит намоем. Худи асарҳо ва ҳукмҳои эшон тасдиқи ин гуфтаҳост. Аммо доир ба масъалаи эътирофи қавли саҳобаҳо байни олимони исломӣ ва пайравони мазҳаб низ баҳсҳо вучуд дорад. Донишмандоне чун Фаҳрусислом Баздаӣ, Абулҳасани Карухӣ, Албардаӣ, Абӯзаҳра, Имом Сарахсӣ доир ба тақлид ба саҳоба ва эътирофи рафтори ақлии онҳо - иҷтиҳод чун манбаи ҳуқуқ баҳсҳо доранд. Қисме ҳамон кирдорҳои саҳобаҳоро, ки дар пайравии паёмбари ислом ва гуфтаҳои Куръон чун тақлиди амал сар задаанд ба андозаи тақлид эътироф доранд ва эҳтимолияти иштибоҳи саҳобаро дар масоили иҷтиҳод таъкид доранд. Дигар аз эътирофи қавлу амали саҳобаҳо чун сарчашмаи ҳуқуқ ҳадс мезананд.

Фатво ҳулосаи олимони динӣ ва фақеҳони исломӣ роҷеъ ба масъалаҳои ҳуқуқии шарият мебошад. Дар он ҳолатҳое, ки қозихо дар татбиқи меъёрҳои ҳуқуқии шарият душворӣ мекашиданд, фақеҳон ва уламои динӣ фатво меоданд, яъне онҳо тарзи дурусти ҳалли масъаларо фаҳмонда меоданд.

Фатво калимаи арабӣ буда, «фатаво» фаҳмондадихиро ишора менамояд. Фатво низ чун дигар сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ дар давраи аввали пайдоиши ҳуқуқи ислом мушоҳида мешавад. Аммо табиати эҷоди он аз дигар сарчашмаҳо фарқ менамояд. Агар иҷмоъ ва иҷтиҳод кӯшиши як навъ эҷоди меъёри ҳукукро намоёнд, фатво бештар имконияти интиҳоби яке аз усулҳои ҳалли масъаларо муайян менамояд. Фатво роҳи ҳалли онро нишон медиҳад. Албатта, баъд аз

¹ Ҳимматзода М. Зиндагӣ ва осори Имом Абуҳанифа. Душанбе 2002. С. 188.

пӯшида шудани дарвозаи иҷтиҳод нуфузи он ба назар расида, аввал чун усули қонунӣ намудани иҷмоъ ва иҷтиҳод хизмат менамояд, баъдтар қисман чун иҷтиҳод меъёрҳои ҳуқуқиро эҷод мекунад. Фатво дар китобҳои муқаддаси фақеҳон гирд оварда шудааст. Дар солҳои аввали паҳншавии ҳуқуқи исломӣ таъсири маҷмӯаҳои «фатавоҳои» Ал-Марвардӣ (ваф. 1069), Муҳаммад ибн Рушд (ваф. 1126), Умар-ал-Бухорӣ (ваф. 1141) ва дигарон ба Осиёи Миёна ва сарзамини Тоҷикистон пуркуват буд. Каме баъдтар фақеҳони маҳаллии Тоҷикистон низ дар эҷоди фатво машҳур шудаанд, ки асарҳои онҳо берун аз Тоҷикистон чун сарчашмаи ҳуқуқӣ арзи хастӣ дошт. «Ҳидоя»-и Бурҳониддини Марғелонӣ аз зумраи онҳост, ки дар асри XIII эҷод шуда буд.

Асарҳои Тоҷӣ Шариа, Абӯбакри Самарқандӣ ва дигар фақеҳон фатвоҳои зиёди ҳуқуқиро дорост. Асарҳои «Мухтарсар-ул-виқоя», «Салоти Масъудӣ», ва «Шарҳи виқоя»-и фақеҳони мазкур дар сарзамини тоҷикон сарчашмаи бевоситаи ҳуқуқӣ ба шумор рафта, дар мактабу мадориси Тоҷикистони таърихӣ чун китоби ҳуқуқӣ таълим дода мешуданд.

г) Қиёс

Қиёс дар илми ҳуқуқшиносӣ усули танзими муносибатҳои ҳуқуқист, ки доир ба танзими онҳо қонунҳо меъёри бевоситаро надоранд, вале муносибатҳои ба он монанд дар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ мавриди танзим қарор гирифтааст ва ё бо истифода аз принципҳои умумӣ ва арзишҳои умдаи қонунгузор имконияти танзими онҳо мавҷуд аст. Дар илми ҳуқуқ қиёси қонун ва қиёси ҳуқуқ аст, мо ҳарду ҳолатро дар ҳуқуқи мусулмонӣ мушоҳида менамоем. Қиёси қонун дар ҳолатеаст, ки муносибат бо меъёри мушаххас танзим нашудааст, вале муносибати ба он монанд бо меъёри ҳуқуқ танзим шудааст. Дар ин ҳолат ҳуқуқдонҳо муносибати ҷамъиятии навро бо он меъёре, ки муносибатҳои ба ин монандро ба танзим медроранд мавриди танзим қарор медиҳанд. Яъне мушкิลӣ тавассути қонуне, ки муносибатҳои монандро ба танзим медарорад ҳал карда мешавад. Ин ҳолат дар илми ҳуқуқшиносӣ қиёси қонун ном дорад¹. Дар он ҳолатҳое, ки

¹ Ниг. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов. Под общей редакцией академика В.С. Нерсисянца. М. 2008. С.427.

меъёр дар қонунгузорӣ нест, ва меъёри танзимкунандаи муносибатҳои монанд вучуд надорад, тақя ба мазмуни умумии ҳуқуқ, меъёр-принсипҳо ва арзишҳои ҳуқуқӣ карда мешавад. Яъне вобаста ба мазмуни қонунгузорӣ муносибат ба танзим дароварда мешавад. Ин ҳолатро дар илми ҳуқуқ қиёси ҳуқуқ меноманд¹.

Ҳамин тавр, қиёс чунин шакли эҷоди ҳуқуқ ва сарчашмаи ҳуқуқие аст, ки дар асоси монандкунии муносибатҳои ҷамъиятӣ бо меъёрҳои ҳуқуқӣ эҷод ва татбиқ мегардад. Дар он ҳолате, ки муносибати нави ҷамъиятӣ пайдо мешаваду танзими он айнан дар меъёри ҳуқуқ ва сарчашмаи ҳуқуқ нест, дар асоси қиёс ва монандкунӣ меъёрҳои ҳуқуқиро истифода мебарданд, ки муносибатҳои ҷамъиятии ба он монандро ба танзим медиаровард ва ё аз рӯи зарурат ба мазмун ва принсипҳои ҳуқуқӣ тақя мекунанд. Қиёс, ки дар аҳди антиқӣ дар пояи мантиқи Арасту устувор шуда буд, дар низоми ҳуқуқи римию Византиё васеъ истифода мегашт. Исломи ба усули ақлии қиёс аҳри ҳоса гузоштааст. Ҳуқуқдонҳои исломӣ нисбати ҳуқуқдонҳои оилаҳои дигари ҳуқуқӣ ба қиёс бештар ҳусни тавачҷӯх доштаанд. Албатта, баррасии нукоти мухталифи он кори рисолаи илмии мукамал аст.

Дар ҳуқуқи исломӣ бошад, поягузори он Ҳаммод бини Абӯсулаймон, ки дар ибтидои асри VII зиндагӣ кардааст, ба шумор меравад. Шогирди ӯ Абӯханифа бошад, паҳлуҳои ҳуқуқии қиёсро васеъ таҳлил намуда, шаклан ўро чун сарчашмаи асосии фикҳ усул-ал-фикҳ дар пайравии Қуръон, Сунна ва Иҷмоъ шинохтааст.

Намудҳои қиёс. Вобаста ба он ки муносибати ҷамъиятӣ бо кадом мабонии исломӣ монанд карда мешавад, ё кадоме аз сарчашмаҳо татбиқ мешавад, қиёс ба ду намуд ҷудо мешавад,

1. Қиёси шаръӣ, яъне дар он ҳолатҳое, ки қиёс ба меъёрҳои Қуръон ва сунна тақя мекунад.

2. Қиёси ақлӣ, дар он ҳолатҳое, ки тақя ба сарчашмаҳои ақлӣ, фикҳӣ ва далелҳои маъмулӣ карда мешавад.

Вобаста ба дараҷаи монандкунӣ қиёс ба чунин намудҳо тақсим мешавад, қиёси зоҳир ва қиёси хуфӣ. Қиёси зоҳир қиёсест, ки муносибати монандшаванда бо меъёри фароғи-

¹ Ҳамон ҷо.

рандаи он равшан ва маълум аст. Дар қиёси хуфӣ бошад, баръакс, меъёр бо муносибатҳои монандшуда танҳо дар натиҷаи таҳлили мантиқӣ дарк мешавад. Қиёс тибқи муқаррароти фақеҳон аз ҷунин қисматҳои асосӣ иборат аст,

Асос (ал-асл) формулаи ҳалшуда. Масъалае, ки аллакай ҳалли ҳудро дорад. Ин ҷо ҳам меъёри ҳуқуқӣ ва ҳам муносибати ҳуқуқии муайян мавҷуд аст, ки онро мо шартан бо ҳарфи «А» ишорат менамоем.

Нусхаи масъалаи ҳалталаб «ал-фар», ки ба масъалаи қаблан ҳалшуда монандӣ дорад, ки мо онро бо «Б» ишора менамоем.

Ҳукм ҳулосабарорӣ нисбат ба ин ду ҳодисаи монандшуда мебошад.

Ва ниҳоят сабаб, шартҳо ва далелҳои монандкунӣ, ки аз хусусиятҳои умумии ин ду ҳодиса бармеояд, ки онро бо ҳарфи «О» ишора менамоем. Дар формулаи мантиқӣ он ҷунин сурат мегирад. А ҳосияти О-ро дорад. Б низ ҳосияти О-ро дорад. Пас А ҳосияти Б-ро дорост. Дар мисоли ҳуқуқӣ ҷунин аст, нӯшидани шароби ангур наҳӣ шудааст, чунки хусусияти масткунандаро дорад. Шароби набиз (аз палма тайёршуда) низ масткунанда аст. Пас, нӯшидани шароби набиз дар ислом манъ аст.

Дар ин ҷо наҳӣ будани шароби ангур ҳукми аввал аст ва ҳукми сонӣ бошад, ҳулоса дар мисоли нӯшидани шароби набиз низ манъ аст, баромад мекунад. Сифати масткунанда бошад, ҳосияти умумии онҳост.

Қиёс дар мактаби ҳуқуқии ҳанафӣ васеъ истифода мешавад. Вай ҳамчун сарчашмаи прогрессивӣ барои омезиши меъёрҳои одатӣ бо меъёрҳои исломӣ баъд аз васеъшавии ҳилофат нақши бузург бозидааст. Бахусус, дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ, ки пайравони мактаби ҳанафӣ буданд.

Саволи 3. Тафовути ҳуқуқи сунниҳо ва шиаҳо

Роҷеъ ба тафовути ҳуқуқи ҷараёни суннӣ ва шиа изҳори назар намуда, месазад аввал доир ба умумияти онҳо ҳарф зад. Зеро умумияти онҳо нишонаи ваҳдати ислом аст. Ҳам сунниҳо ва ҳам шиаҳо Худои ягонро мепарастанд, тоату ибодати умумӣ доранд, китоби Худоро эътироф мекунанд, рӯзаро шарт медонанд. Зиёрати хонаи Худоро фарз мепин-

доранд баъд аз мурдан аз нав зинда шуданро яқин медонанд. Тафовут дар масъалаҳои ҷузъӣ ва фикҳӣ дида мешавад. Ши-аҳо муқаррамии авлоди паёмбар ва имомонро аз ҳама назар зарур мешуморанд, сунниҳо дар баробари ин боз гиромидошти саҳобаҳои паёмбарро таъкид доранд. Ҳадисҳои сунниҳо ва ахбори шиаҳо дар бораи паёмбари ислом мазмунан як буда, тафовут дар иснод ва муснадҳо дида мешавад. Дар ҳуқуқи оилавӣ дар байни шиа никоҳи муваққатӣ дида мешавад, вале дар сунниҳо не. Чунин намуди никоҳ дар Араби-стон то пайдоиши ислом буд. Дар ибтидои ислом паёмбар (с) бо чунин навъи никоҳ муносибати бад надошт.

Шиаҳо ҳукумати се халифаи аввалин Абӯбакр, Умар ва Усмонро қонунӣ намешуморанд. Онҳо ҳукумати Алӣ ва 12 имомро қонунӣ медонанд. Дар сунниҳо имом ҳокими динӣ ва дунявиест, ки аз ҷониби одамон интиҳоб ва ё таъин мешавад, аммо дар шиаҳо имом тавассути муқаррароти Худованд ин маснадро ишғол мекунад ва он меросист. Аз ин хотир Алӣ ва авлоди бевоситаи ӯ тибқи фармудаи Худо меросхӯрони қонунӣ ҳокимият ва хилофати исломӣ мебошанд. Инчунин тафовутҳои ночизи дигар дар масъалаи тоату ибодат, зиёрати ҳаҷ ва амсоли инҳо байни суннӣ ва шиа дида мешавад. Дар байни мактабҳои ҳуқуқии шиа мактаби ҳуқуқии ҷаъфарӣён нисбатан такмилёфта ва либералӣ мебошад.

Саволи 4. Давлат ҳамчун субъекти эҷоди ҳуқуқ дар давлатҳои муосири исломӣ. Муносибати давлатҳои муосири исломӣ бо сарчашмаҳои ҳуқуқи исломи классикӣ

Маълум аст, ки аз ҳама динҳои ҷаҳонӣ дида ислом нисбатан дар кори идораи давлат бештар даҳлат намуда, аз рӯзҳои аввал чун воситаи муҳими идеологӣ ва сиёсии ҷамъият ва давлати нав гардид. Дар ибтидо тамоми сохтори давлатӣ ва низоми идоракунӣ бо меъёрҳои динӣ-ҳуқуқӣ таҷаҷҷул ва такмил ёфтанд. Ваколати ҳуқуқии шарият дар тамоми дорулислом паҳн гардид, ҳатто нерӯи меъёрҳои динӣ муносибати мусулмононро дар кишварҳои ғайриисломӣ низ танзим менамуд. Вале баъдан ислом бо ҳама бузургӣ ва таҷрибаи олии идоракунӣ нақши давлатро ҳамчун мақоми махсуси идоракунанда ва ҳуқуқэҷодкунанда тадриҷан эътироф кард. Ва гузашта аз он ҳуди қудрати сиёсӣ дар хизмати ислом қарор дошта, дар баъзе мавридҳо мустақилияти худро

дар муносибат бо дин дарк намуда, ба корхое даст зад, ки мазмуни он аз доираи талаботи шаръӣ берун буд. Дар замонҳои муайяни бузургманишии қудратҳои сиёсӣ нақши ҳуқуқҷодкунии давлат устувор гашт. Соҳибони қудрат чи дар ҳилофат ва чи дар ҳудудҳои сарҳадии дорулислом ба таҷрибаи шахсӣ, ақл ва шахсияти хеш таъя намуда муносибатҳоро муқаррар мекарданд, вазъи ҳуқуқии заминро муайян менамуданд, гунаҳгоронро вобаста ба зарурияташон авф мекарданд ва амсоли инҳо амалҳои ҳуқуқиро иҷро менамуданд.

Назарияи ҳуқуқии ислом талаб мекунад, ки шариат ва Ислом сарчашмаи ягонаи қонунгузорӣ бояд бошанд. Ҳуқуқшиносии озод аз дин мувофиқи таълимоти шариат қобили қабул нест. Вале таҷриба нишон дод, ки мардуми мусулмони кишварҳои мухталиф садсолаҳо берун аз қонунгузориҳои шаръӣ қарор дошта ислом ва мусулмонии худро ҳифз намуданд. Мусулмонон дар муддати бештар аз 14 қарн дар хориҷ аз кишварҳои исломӣ мусулмонии худро ҳифз намуданд. Як рукни муҳими исломи баъдӣ ҳамзистии осоиштаи назарҳои ҳуқуқӣ гашт. Акнун ҳуқуқи ғайри исломӣ низ дар ҳимояи ҳақҳои табиӣ ва аслии инсон рӯ овард, мақсади ҳуқуқи шаръӣ ва ҳуқуқи дунявӣ дар ағлаби масъалаҳои ҳуқуқӣ умумият пайдо карданд. Ин ҳама имконият дод, ки ҷомеаи мусулмонӣ муносибатҳои худро дар заминаи болотари муносибатҳои ҳуқуқӣ қарор диҳад. Каме баъдтар омезиши ҳуқуқи исломиро бо меъёрҳои ҳуқуқии фаронсавӣ, римӣ ва англисӣ мушоҳида менамоем. Худи донишмандони мусоирӣ исломӣ ба далели он, ки ислом ба даъвати бунёди ҷомеаи озод ва давлати адлпарвар нозил шудааст, кӯшишҳои мардумро дар масъалаи ташкили ҷомеаҳои адолатнок аз назари ислом қобили қабул шуморидаанд. Гузашта аз он дар масъалаҳои муҳими бунёди давлатҳои пешқадам чун эҳтироми ҳуқуқи озодиҳои инсон, таъмини адлу инсоф, эътирофи ҳокимияти моликияти хусусӣ ҳамагӣ дар сарчашмаҳои шаръӣ собит шудаанд. Ин ҳама дар замони муосир донишмандони исломиро тақрор ба тақрор водор месозад, ки дар ҳалатҳои эҳсоси норасоӣ ва номукаммалии навъи давлатҳои тараққикардаи ғарбӣ модел ва навои нави далати муосирро дар заминаи таълимоти исломӣ ба майдони андешаи исломӣ ирсол намојанд. Муаммар Қаззофӣ назарияи сеюми ҷаҳониرو дар

масъалаи идоракунии давлат пешниҳод намуд (ниг. Китоби сабз).

МАВЗЎЪ 6. ДОКТРИНАИ ҲУҚУҚИ ИСЛОМӢ ВА МАКТАБҲОИ ҲУҚУҚӢ

Зарурияти пайдоиши мактабҳои ҳуқуқӣ дар ислом. Самтҳои ташиккули ҳуқуқи исломӣ. Таҷрибаи инкишофи амсоли судӣ ва таҷрибаи қонунгузори фақеҳон дар ислом. Ҳуқуқи сунниҳо, шиаҳо ва хориҷиҳо. Шарҳи мактабҳои ҳуқуқии равияи сунӣ ва шиа. Ҳанафия, шофеия, ҳанбалия, моликия, исмоилия... Умумият ва тафовути таълимоти мактабҳои ҳуқуқӣ. Махсусияти мактабҳои ҳуқуқӣ. Умумияти сарчашмавӣ ва тафовути усулӣ.

Ақлагроён ва суннатгароён. Асҳоб ар раъй ва асҳоб ал ҳадис.

Аҳамияти назарияи ҳуқуқи исломӣ ва мактабҳои ҳуқуқӣ дар инкишоф ва ривоҷи амалияи ҳуқуқи исломӣ дар асрҳои миёна ва замони муосир.

Саволи 1. Зарурияти пайдоиши мактабҳои ҳуқуқӣ дар ислом

Дар зери мафҳуми мактабҳои ҳуқуқӣ мо ба таҳлили равия ва мазҳабҳои исломӣ аз назари ҳуқуқ мепардозем. Зеро таълимоти ҳуқуқии равияҳо ва мазҳабҳои ҳуқуқӣ ҳамчун таълимоти ҳосаи ҳуқуқӣ на танҳо ба чудошавии биниши фалсафӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоию динии онҳо мусоидат кардаанд, инчунин дар муайян намудани вазъи воқеӣ, мақоми илмӣ ва ҳолати ҳуқуқии фирқа ва мазҳабҳои исломӣ нақши бориз бозидаанд. Аз ин назар, зери мафҳуми мактаби ҳуқуқӣ таълимоти ҳуқуқӣ ё фикҳии мазҳаб ва фирқаҳои исломӣ шинохта мешавад. Худи истилоҳи «мазҳаб» аз решаи феъли «заҳаба» рафтани, яъне бо роҳе рафтаниро мефаҳмонад. Фақеҳони бузург дар арафаи бӯҳрони ҳуқуқӣ ва сиёсии ислом роҳҳои баромад аз мушкилиро ба уммати исломӣ тарҳрезӣ намудаанд. Муносибати мазҳаб ба сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, эътирофи манобеи ҳуқуқ, тарзи истинботи аҳкоми ҳуқуқӣ аз Қуръон ва сунна, усулҳои истифодаи мабонии ақлӣ, муносибат бо урфу одат ва амсоли инҳо дар маҷмӯъ ҳолати ҳуқуқии мазҳабро ҳамчун таълимоти ҳосаи ҳуқуқӣ яъне мактаби

хуқуқӣ ифода менамояд. Ин қисмати хуқуқи исломиро дар олами хуқуқшиносии исломӣ бо номи фикҳи ҳанафӣ, фикҳи шофеӣ, фикҳи моликӣ ва амсоли инҳо мешиносанд ва меомӯзанд. Гузашта аз он, ба омӯзиши мактабҳои хуқуқӣ аз назари муқоиса асарҳои илмӣ умумиятдошта ва ё ихтилофовар низ эҷод шудааст, ки аз нуқоти умумиятдошта ва ё ихтилофовар ба таҳлили мазмуни макотиби хуқуқӣ бахшида шудаанд.

Агар ба хуқуқи исломӣ ҳамчун низомӣ мустақили хуқуқӣ ва таснифи мактабу мазҳабҳои он баҳо доданӣ шавем, сараввал ду андеша дар фикри мо тавлид мешавад. Яке ҷанбаи манфӣ ва дигаре мусбӣ дорад. Манфӣ аз он назар ки тақсимишавӣ, ҷудошавӣ ва тафрикаи афкор ва андешаи том табиатан аз ҷониби инсонӣ ба кул ва умумият майлдошта ҳамеша мавриди таҳлили шубҳаангез қарор мегирад. Аз ин назар исломеро, ки бо китоби ягона ва паёмбари фардишуда ба мӯъминон фиристода шуда буд, тақсим намудан ба мақсад мувофиқ набуд. Ҳарчанд ки ҷудогӣ на дар асл, балки дар роҳ ва равиш ва истинботи аҳком буд, меваи талхи ин ҷудогиро дар масири таърих гоҳ-гоҳ мусулмонон мечашиданд. Ҷангу шӯр ва валвалаи шиая суннӣ, қарматия ҳанафӣ ва дигар мазоҳиб, ки гоҳ-гоҳ бо нерӯи сиёсӣ ва мановфеи иқтисодӣ омезиш меёфт, дар масири таърихи миллатҳои мусулмон саҳифаҳои нангину талхро менамояд. Маҳз ҳамин ҷудоиандозия муборизаҳои ақидатӣ буд, ки ба ҷудошавии ислом ба шиая суннӣ, ҳанафӣ қарматӣ, аббосӣ уммавӣ муосидат намуд. Аз ин назар, ҷудошавии андешаи фикҳӣ ва оини зиндагӣ низ то ҳаде дар бузургшавии ин тафрикаи воқеӣ саҳм дошт, ки таъсир ва нуфузи он ба воқеият эҳсос мешуд. Аз ин назар, нақши манфии макотиби хуқуқӣ аз мадди назар на танҳо дур намешуд, балки дар шароитҳои вазнини сиёсӣ ва муноқишаҳо ғолиб ба ҷанбаҳои мусбӣ меомад. Аммо дар баробари ин ҳама пайдоиши мазоҳиби динӣ ва мактабҳои хуқуқӣ дар олами исломӣ ҷанбаҳои мусбӣ илмиро доро аст. Ислом бо ҷунин бузургии сарҳади сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ҳудуди васеи ҷуғрофӣ, ки фарогири халқу миллатҳои мухталифу урфу одатҳои гуногун буд, бидуни гуногунандешӣ, бе интиҳоби роҳҳои гуногун ба сӯи мақсадҳои асли худ инкишоф ёфта наметавонист. Ва дар масири ин муддати таърихӣ худро ҳамчун дин, сиёсат, ҳуқуқ, ахлоқ ва идеология нигоҳ дошта

наметавонист. Маҳз ҳамин мактабу ихтилофоти мазҳабӣ буд, ки чунин як зухуроти васеи иҷтимоӣ, илмӣ ва динию ҳуқуқӣ тавонист бо роҳу воситаҳои гуногуни аз як нукта илҳом-гиранда ба сӯи мақсадҳои умумии ба асл таъкидананда на танҳо ҳаракат кард, инчунин дар тамоми 14 қарни мавҷудият, ягонагии умумияти худро гум накарда, дар заминаи гуногунандешӣ аз манобеи мухталифи илмӣ илҳом гирифта, мӯъминонро ҳамчун як ҳиссаи мусатақил ва бо махсусияти худ ба ҷаҳон муаррифӣ кард. Албатта, бидуни ин мухталифии роҳ ва гуногунандешӣ бузургии азамати илми исломӣ, аз ҷумла ҳуқуқи исломиро тасаввур кардан нашоёд. Барои боз ҳам дурусттар ва амиқтар расидан ба моҳияти ин масъала ҷавоб ба саволи зарурияти пайдоиши мактабҳои ҳуқуқӣ ва ҷавоби амиқи илми ҳуқуқшиносии исломӣ ба даъватҳои таърихӣ аҳамияти махсус дорад. Яъне барои моҳияти мактабҳои ҳуқуқӣ таҳлили омилҳои пайдоиши онҳо, нақши онҳо дар он рӯзгор ва дар масири таърих аҳамияти хоса дорад.

Дар он рӯзгоре, ки фазои ҳуқуқии исломӣ бошиддат васеъ мешуд, дар замон ва макон афзоиши ҳуқуқ бараъло ҳис мегардид монеаҳои нав чи аз хориҷ ва чи аз замон пешорӯи он қарор мегирифт. Маълум аст, ки дар замони зиндагии паёмбари ислом бисёре аз мушкилоти фикҳӣ аз ҷониби асосгузори дин тавассути оятҳои қуръонӣ ва ҳадисҳо ҳалли худро меёфт. Дар замони баъди саҳобаҳо, ҳулафои рошиддин ва тобиин то ҳадде ин корро анҷом медоданд. Вале бо мурури васеъшавии доираи амали ҳуқуқи исломӣ бархурд бо муносибатҳои нави ҳуқуқӣ, бо урфу одатҳои нав, манфиатҳои нав, ки роҷеъ ба онҳо бевосита ишора дар аҳкоми шариат вучуд надошт, донишмандони исломиро сари баҳси ҳалли муаммоҳо гирд меовард. Бештари татбиқкунандагони ҳуқуқи исломӣ аз сатҳи хеш ба маънидоди аҳкоми шаръӣ даст зада, дар масъалаҳои умумиятдошта ба ихтилофҳо дучор мешуданд. Сабаб дар он буд, ки татбиқгарони ҳуқуқ сатҳи яхелаи дониш надоштанд. Дар баробари ин бештари шахсиятҳои илмӣ ва сиёсӣ бо мақсади ҳимояи манфиатҳои гурӯҳӣ ва шахсӣ аз номи паёмбар ҳадисҳо мебофтанд. Ҳамин тавр, дар олами исломӣ дар қатори муборизаи тезутунди сиёсии уммавиёну аббосиён муборизаи афкори ҳуқуқӣ ва манфиатҳои гурӯҳҳои мухталиф дар майдони озод ва то охир

сайқалнаёфтаи ҳуқуқи исломӣ оғоз гардид. Майдони васеи ҳуқуқи нав ба фишори аз ҳад зиёди ғаризаҳои нав тоб наоварда, зарурати танзим ва муайянгардии сарҳади ҳуқуқро талаб мекард. Зарбаи ҳама муноқишаҳои сатҳии сиёсӣ, динӣ ниҳоят ба паҳнои ҷаҳонбинии ҳуқуқӣ бармехурд. Зеро муноқишаи фикҳӣ ин зиддиятро боз ҳам тезутунд мекард. Чунин вазъият исломро ба коми нохушӣ ва бўҳрон мекашид. Зарур буд, ки пеши роҳи он гирифта шавад. Барои гирифтани пеши роҳи он аввалин шуда ҳавзаҳои илмӣ сар боло мекунад.

Тадричан мактабҳои фикҳӣ, ҳадисомӯзӣ ва марказҳои илмӣ исломӣ дар асрҳои VIII – IX дар минтақаҳои мусулмоннишин пуркуват мешаванд. Мактабҳои фикҳӣ ва ҳадисшиносӣ дар Ироқ, Мадина, Сурия ташаккул меёбад. Ҳавзаҳои илмӣ олимони нуфуз пайдо мекунад. Асҳоб ал ҳадис ва асҳоб ал райъ роҳҳои нави инкишофи ҳуқуқи исломро бо усулҳои тақлидӣ ва ақлию мантиқӣ тарҳрезӣ менамоянд. Дар интиҳои ин давра ислом ҳатто тавассути тарҷимаи асарҳои юнониён аз фалсафаи юнонию римӣ баҳра мебардорад. Донишмандони беҳтарини фикҳ роҳу равиши нави маънидодкунии ҳуқуқи исломиро пеша мегиранд. Дар ибтидо мактабҳои ҳуқуқи ханафӣ, шофӣ, моликиҳо, пайравони Суфӣ, Саврӣ ва даудиҳо мақоми хоса пайдо мекунад. Ханбалиҳо дар ибтидо чун мактаб набуданд. Зеро асосгузори он Аҳмад ибни Ханбал муҳаддис буд. Дар як муддати кӯтоҳ дар олами ислом садҳо мактаб ва ҷараёнҳои фикҳӣ пайдо шуд. Вале на ҳамаи онҳо имтиҳони ҳаётро бомуваффақият гузаштанд. Танҳо дар ибтидои асри IX тибқи маълумотҳо бештар аз 500 макотиби ҳуқуқӣ нуфузи худро аз даст дод.¹ Зоҳириҳо, табариҳо, авзайтҳо, сауритҳо ва ғ. дар ибтидо таълимоти худро васеъ ва маҳдуд муаррифӣ мекарданд.

Мактабҳои ҳуқуқӣ аз Куръон ва аҳодиси набавӣ меёр ғояҳо истинбот карда, роҳҳои дурусти татбиқи онҳоро ба мардум пешниҳод мекарданд. Беҳтарин ҳуқуқдонҳо – факеҳон бо усулҳои ақлӣ, покизагии рафтор ва муносибати одилонаи ҳеш ба аҳкоми шаръӣ, бо аҳли ҷомеа тариқ ва роҳҳои татбиқ ва маънидодкунии ғояҳои исломиро ба роҳ мемонанд, ки на танҳо мушкилиҳои сари роҳи тамаддуни исломи-

¹ Мец А. Мусульманский ренессанс. М. 1973. –С.180.

ро тоза менамоянд, инчунин хулосаю иҷтиҳод ва иҷмоъҳои баровардаю эътирофкардаи онҳо барои шогирдони онҳо чун парадигма ва чаҳорчӯбаи инкишоф дар оянда хизмат менамоянд. Пайравии чунин устодони бузург ба тархрезии мазҳабҳо ва мактабҳои ҳуқуқӣ замина мегузорад. Ҳанафия, моликия, шофеия ва ҳанбалия аз он мактабҳои ҳуқуқии равияи суннӣ буданд, ки дар ҷавоб ба бӯҳрони асрҳои VIII-IX ба эҳёи ҳуқуқи исломӣ дар шароитҳои нав замина гузоштанд. Чунин буд ҷанбаҳои мусбии пайдоиши мактабҳои ҳуқуқӣ.

Саволи 2. Самтҳои ташаккули ҳуқуқи исломӣ

Ҳуқуқи исломӣ дар заминаи таълимоти мактаби ҳуқуқии ироқӣ ба асосҳои ақлӣ ва дар заминаи мактаби ҳуқуқии мадинагӣ бо усули таъба ба ҳадис ҳамчун ду қутби мустақилилми мустақили ҳуқуқ рӯ ба инкишоф ниҳод. Кодификатсияи ҳадис, ки нисбатан дар сарчашмаҳои мактаби Мадинагии ҳуқуқ ба воқеъ пайваста буд, ба асҳоби ҳадис имконият дод, ки дар доираи меъёрҳои ҳуқуқии он муносибатҳои нави ҷамъиятиро ба танзим дароварда, назарияи ҳуқуқшиносии хуро барои наслҳои оянда инкишоф диҳанд. Теъдоди зиёди ҳадисҳои гирдовардашуда ин корро осон намуда ба нигоҳдошти аслияти ислом низ хидмат мекард. Дар ин самти инкишоф ҳуқуқи исломӣ таъба ба реша, яъне ба Қуръону ҳадис намуда дар як маврид тавъам будани ҷомеаи исломиро бо исломи даврони Паёмбар собит сохта, дар навбати дигар дар таъба ба теъдоди зиёди ҳадисҳои гирдовардашуда ба танзими васеи муносибатҳои нави ҳуқуқӣ даст ёфтанд. Бо вучуди ҳамаи ин ин мактаб бо тақлиди уствори худ дар пешорӯи муносибатҳои нави ҳаётӣ мушкилиҳо дошта имконияти инкишоф ва истифодаи ақлро ҳамчун манбаи ёридихандаи тақомули илми ҳуқуқ сади роҳ мешуд. Таълимотҳои фикҳии онҳо дар доираи талаботи меъёр - ғояҳо на танҳо хотима меёфт, инчунин имконияти бохирадона маънидодкунии чунин арзишҳоро инкор мекард. Аҳмади Ҳанбал ба зами он ки гуфта «мазҳаби манро бубин, агар муҳолифе бо хабар дидӣ, мазҳаби ман он бошад, ки дар хабар бошад» тамоми умр тарбуз нахӯрдааст, танҳо ба хоҳири он, ки ӯ маълумот надоштааст, ки Паёмбари ислом тарбуз хӯрдаанд ё не.

Самти дуҷуми инкишоф ин мактабҳои ақлонӣ буд, ки асҳоби раъй ба истифодаи ақл аз шаклҳои ҳуқуқҷодкунии

ичмоъ, ичтиход, фатво ва қиёс васеъ истифода намудааст. Ҳанафиён ва шофеиён дар ин роҳ хизматҳои арзанда кардаанд, ки бо таҳлили мактабҳои ҳуқуқӣ мо ин самтҳои инкишофро боз мукамалтар баррасӣ хоҳем кард.

Бо ташаккули ҳуқуқи исломӣ мабонии он низ инкишоф ёфта, таҷрибаи инкишофи амсоли судӣ ва таҷрибаи қонунгузории фақеҳон дар ислом ба назар мерасад. Амсоли судӣ ва ё таҷрибаи беҳтарин қозиҳои нахустини исломӣ ҳамчун намуна ва дастоварди шахсиятҳои шинохта барои дигарон ҳамчун манбаи тақлид буд. Дар макотиби ақлгароён нақши фақеҳон ҳамчун қонунгузoron торафт бештар мегардид. Дар ин миён мочароҳои сиёсӣ бо назардошти ҳимояи манфиатҳои сиёсӣ ва гурӯҳӣ ба самтҳои инкишофи ҳуқуқ таъсир расонида, ба табдилдиҳии ҳуқуқ ҳамчун қисмати асосии мафкура корҳо анҷом дода шуд. Ҳуқуқи сунниҳо, шиаҳо ва хориҷиҳо тадриҷан дар доираи манфиатҳои сиёсӣ тарҳрезӣ гашт. Ин мочароҳо на танҳо дар олами фикр, инчунин дар шинохти арзишҳо аз назари диндорӣ, фалсафӣ ба зами он ҳама нерӯи инкишофдиҳандааш ба тафриқаҳои илмӣ ибтидо гузошт. Албатта, ихтилофоти нахустин миёни мусалмонон ин ихтилофи сиёсӣ дар масъалаи ҷойгузинии Имом буд. Пайравони Алӣ думболи дастгирии номзодии Алӣ ҳамчун хеши наздик ва меросбари ҳазрати паёмбар қарор доштанд, аммо пайравони Абӯбакр ба мансубияти Абӯбакр ба аҳли Қурайш ва интиҳоби уммат таъя карда номзодии Абӯбакрро дастгирӣ мекарданд. Ин ҷудошавии сиёсӣ баъдан ба мочароҳои зиёди иҷтимоӣ оварда расонд, ки ногузир таъсири худро ба эътирофи ҳуқуқи исломӣ ва мабонии он расонд. Дар ин асар мо на ин масъалаҳои тафриқавӣ, балки масоили арзишии ҳуқуқи он давраро мебинем.

Саволи 3. Мактабҳои ҳуқуқӣ.

Дар ҳуқуқи исломӣ дар баробари сарчашмаҳои ҳуқуқӣ таълимотҳои мактабӣ дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ нақши асосӣ мебозанд. Пайдоиши мактабҳои ҳуқуқӣ дар шакли чараёнҳои ҳуқуқфаҳмӣ ва маънидодкунии шариат дар асрҳои VIII-IX дар равиҳои суннӣ ва каме баъдтар дар равиҳои шиа пайдо шуд. Сабаби асосӣ бӯҳрони ҳуқуқӣ ва нокифоягии меъёрҳои шаръӣ дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ буд. Дар натиҷа, мучтаҳидон ва фақеҳон ба тариқи васеъ меъёр-

ҳои шаръии Қуръон ва аҳодисро шарҳ дода, консепсияи муайяни батанзимдарории муносибатҳои ҳуқуқиро ба миён гузоштаанд. Ҳамин тавр, муносибатҳои навпайдошудае, ки аз таъсири меъёрҳои шаръӣ берун мемонданд, бо роҳи маънидодкунӣ дар зери танзими меъёрҳои шариат ворид карда мешуданд. Дар он даварҳо олимони машҳур консепсияҳои мустақили муносибат ба мабони ҳуқуқ ва тарзи татбиқи онро пешниҳод менамуданд, ки ҳар як аз онҳо ҷонибдорони зиёди худро доштанд. Дар натиҷа, шогирдон ва ҷонибдорони онҳо ақоиди устодони худро инкишоф дода, назарияҳои ҷудогонаро ба мактабҳои устувори ҳуқуқӣ, ҷараёнҳои мустақили фаҳмиши ҳуқуқӣ ва танзими ҳуқуқӣ табдил дода, заминаи воқеии инкишофи назарияи ҳуқуқи исломӣ–доктринаи ҳуқуқи исломиро гузоштанд.

Дар равияи суннӣ асосан чор ҷараёни ҳуқуқӣ ба мактаби ҳуқуқии мустақил табдил гашт. Инҳо мактабҳои ҳанафӣ асосгузораи Абӯҳанифа Нӯмон ибн Собити Куфай, Мактаби ҳуқуқии ҳанбалӣ асосгузораи Аҳмад ибн Ҳанбал, мактаби ҳуқуқии шофеӣ асосгузораи Идриси Шофеӣ, мактаби ҳуқуқии Молиқӣ асосгузораи Молик ибн Анас. Таълимотҳои ҳуқуқии мактабҳо, ки дар асарҳои илмӣ-ҳуқуқии асосгуздорон ва пайравонашон ҷойгир шудаанд, чун сарчашмаи ҳуқуқӣ баромад мекард. Чунин раванд табиати ҳуқуқи исломиро, ки ҳуқуқи ҳуқуқшиносонро дар бар мегирифт, боз ҳам устувортар гардонид.

а) Ҳанафия.

Нахустин фақеҳе, ки низоми фикҳро дар доираи талаботи Қуръон ва сунна мутобиқ ба талаботи замон дар асосҳои ақлӣ мураттаб сохтааст, Абӯҳанифа Нӯмон ибн Собит аст (699-767.). Имом Шофеӣ, ки асосгузори мазҳаби шофеӣён буда, дар фикҳ яке аз ситорагони дурахшон аст, дар ҳақиқи ӯ гуфтааст: «Мардум дар фикҳ аёли (мӯхтоҷ, миннатпазир) Абӯҳанифаанд». Шогирдони Абӯҳанифа Муҳаммади Шайбонӣ (ваф.с. 804) ва қозӣ Абӯюсуф (ваф. 798) таълимоти ӯро инкишоф дода, ба шаклгирии мазҳаби ҳанафия замина гузоштанд. Ҳанафия яке аз мактабҳои бонуфузи равияи суннӣ буда, дар айни ҳол бештар аз 300 млн. пайравони худро дорад. Мутобиқи баъзе маълумотҳо пайравони мазҳаб дар айни ҳол бештар аз нисф зиёди мусулмонони ҷаҳонро ташкил

медиханд¹. Онҳо дар Туркия, Афғонистон, Покистон, Ҳиндустон, Хитой, Сирия, дар Балкан ва Осиёи Миёна сукунат доранд. Дар асрҳои IX-X макони ташаккули мазҳаби ҳанафӣ Хуросон ва Осиёи Миёна мегардад. Ин мазҳабро баъдан Муғулҳои мусулмоншуда, Ордаи Тиллоӣ ва Салтанати Усмонӣ пуштибонӣ кардаанд. Дар даврони охири мазҳаби мазкур давлати хонда шуд. Ҳанафия ҳам таълимоти динӣ, ҳам фалсафӣ ва ҳам ҳуқуқист. Яке аз қисматҳои асосии он ба ҳуқуқ бахшида шудааст. Дар байни мусулмонон пайравони онро аҳли мазҳаби Ҳанафӣ меноманд. Асосгузори он дар ислом ба номи Имоми Аъзам машҳур аст. Номи мактаб аз номи асосгузораи Абӯҳанифа, ки соли 767 дар Куфаи Ироқ ҷаъидааст, гирифта шудааст. Наҷоди Абӯҳанифа аз авлоди мардуми форс-тоҷик аст.

Пайравони машҳури мактаб дар ибтидои шаклгирии он Зуфар ибни Зухайл (727-775с.), Абӯюсуф Яъқуб ибни Иброҳим машҳур бо номи Қозӣ Абӯюсуф (730-804с.), Муҳаммад ибни Ҳасан Аш-Шайбонӣ (749-805с.), Офия ибни Язид ал Қозӣ (асри VIII) ва дигарон буданд.

Абӯҳанифа аз тобеине буд, ки сӯҳбати бештар аз 20 тан саҳобахоро дарёфтааст. Вай фикҳро назди шогирдони ҷаъи машҳур Абдуллоҳ ибни Масъуд омӯхтааст. Дар ташаккули фикҳи вай байни олимони андеша аст, ки тухми фикҳро Абдуллоҳ бини Масъуд кишт, ба он Алқам бини Қайс обдод, ҳосилашро Иброҳим ан-Наҳӣ ҷамъ кард ва ин ҳосилро Ҳаммод бини Муслим ал Қуфӣ, ки устои Абӯҳанифа аст, орд кард ва ба ӯ дод.

Назарияи ҳуқуқи Абӯҳанифа, ки баъдан бо илми фикҳи ҳанафӣ машҳур гаштааст аз бехтарин мактаби ҳуқуқи ислом, ки дар асосҳои ақлӣ, бо дарназари вазъияти таърихӣ, бо эҳтиром ба аслҳои исломӣ адолат, баробарӣ, инсоф, озодӣ масъалаҳои мушкили динӣ ва ҷамъиятиро дар тарозуи ҳуқуқ гузошта шудааст. Мактаби ҳуқуқи ӯ мактаби ҳуқуқи ақлгароён аст. Мактаби мазкур аз рӯи эҳтиром ба сарчашмаҳои аслии ислом ба ташаккули маънӣ ва мӯҳтавои ҳуқуқи исломӣ тақдир бузург доданд. Ба андешаи муфтии мусулмонони Русия «маънии калимаи фикҳ, ки - «фаҳмиши умқи эътиқод

¹ Шайх Равиль Гайнутдин. Вступительное слово, на раб. Абдалхамид Тахмас «Ханафитский фикх. » Т.1. Нижний Новгород. 2007. С.3.

аст» сад дар сад мутобиқи таълимоти ҳанафиён аст. Зеро онҳо ба таҳқиқи рӯякӣ ба таҳлили илми соҳаи дигар (ҳадисшиносӣ) машғул нашуда, ба умқи масъала нигариста, ва-зифаи худро дар таҳлили нуктаҳои нозуки шариат муайян кардаанд.»¹ Дар бораи мабонии фикҳи ҳанафиён беҳтар аз гуфтори ҳуди Имоми Аъзам далеле шояд набошад. Эшон гуфтаанд: «Китоби Худоро мегирам, агар дар он пайдо накардам, Суннати расули Худоро мегирам, пас агар дар Китоби Худо ва суннати Расули Худо пайдо накардам, сухани саҳобаро мегирам, сухани кадоме аз онҳоро бихоҳам, мегирам ва касеро бихоҳам тарк мекунам, аз қавли онҳо бе-рун намеравам. Пас агар кор тамом шуд ва ё ба Иброҳим, Шайбӣ, Ибни Сирин, Ҳасан, Ато, Саъид бини Мусайяб ва дигарон расид, инҳо мардумоне ҳастанд, иҷтиҳод карданд, пас ман ҳам мисли эшон иҷтиҳод мекунам.»² Маълум меша-вад, ки Абӯҳанифа дар пайравии ҳадиси машҳуре, ки ба Муоз гуфта шуда буд, таъя намуда ин ҷо ба сифати сарчаш-маи ҳуқуқ чунин манбаъҳоро эътироф кардааст, Куръон, Ҳа-дис, Иҷмоъ ва иҷтиҳод. Мо медонем, ки дар баробари ин ба сифати сарчашма ё аниқтараш воситаи дарёфти ҳақиқат ӯ қиёсро низ васеъ истифода мебарад. Дар ҷавоб ба Халифа Абӯҷаъфари Мансур бо тӯҳмати душманонаш ӯро дар бар-тарики қиёс бар ҳадис муттаҳам мекарданд, ӯ навишта буд, «Эй амирулмӯъминин, масъала он тавре ки ба ту хабар раси-дааст, нест, балки ман аввал ба китоби Худо амал мекунам, сипас ба суннати Расул, баъд аз он ба аҳкоми Абӯбакр, Умар, Усмон ва Алӣ, баъди он ба аҳкоми дигар саҳобагон, сипас агар миёни қавли онҳо ихтилоф бошад, қиёс мекунам, зеро миёни Худо ва халқаш қаробате нест.»³ Тибқи андешаи олимони дар фикҳи ҳанафӣ чунин сарчашмаҳо эътироф меша-ванд, Куръон, Сунна, Фатвои саҳоба, иҷмоъ, қиёс, истехсон ва урф. Ба замири ин ҳуди фикҳи ҳанафӣ дар заминаи иҷтиҳод ташаққул ёфтааст, ки он низ ҳамчун сарчашма баромад ме-намояд ва ҳуди ӯ низ боре гуфтааст, ки дар ҳолати наёфтани

¹ Шайх Равиль Гайнутдин. Вступительное слово, на раб. Абдалхамид Тахмаз «Ха-нафитский фикх. » Т.1. Нижний Новгород. 2007. С.4.

² Таърихи Бағдод. Ҷ.13. С.368. Иқтибос аз асари.М. Ҳимматзода. Зиндагӣ ва осори Имом Абуҳанифа. Душанбе, 2002.С.176.

³ Ал-Мизон. Ҷ.1. С.52. Иқтибос аз асари.М.Ҳимматзода. Зиндагӣ ва осори Имом Абуҳанифа. Душанбе, 2002.С.177.

меъёри лозими ӯ чун қадимиён иҷтиҳод мекунад. Албатта, сухан дар бораи шакли эҷоди ҳуқуқ меравад. Агар сухан дар бораи сарчашмаи ҳуқуқи эътирофшуда равад, он гоҳ Куръон, сунна, иҷмоъ ва фатво боқӣ мемонад ва боқӣ ба ақл таъя мекунад. Ҳам иҷтиҳод ҳам қиёс ва ҳам истехсон, вале дар баробари он қиёс ва истехсон чун усул баромад мекунад, иҷтиҳод чун ҳукми мучтаҳид махсусияти сарчашмаро мегирад.

Хусусиятҳои ин мактаб чунин аст:

— Куръон чун сарчашмаи бебаҳс қабул аст.

— Сунна чун сарчашмаи мустақил танҳо баъд аз таҳлили ҳамаҷонибаи саҳеҳияташ эътироф мешавад.

— Иҷмоъ ҳам аз ҷониби саҳобаҳо ва ҳам аз ҷониби гурӯҳҳои ҷудогонаи фақеҳон эътироф мешавад. Бартарӣ ба иҷмоъе дода мешавад, ки он аз ҷониби риҷоли ғияндағони ҳадисҳои саҳеҳ ба вуқӯъ пайваста бошад.

— Қиёс ва ҳулосабарории ақлӣ дар ҳалли масоили ҳуқуқӣ бо дастрасии усулҳои мантиқӣ васеъ истифода мешавад.

— Истехсон ҳамчун усули ислоҳи қарори ба тарзи қиёс қабулшуда бо мақсади эътирофи қарори нисбатан манфиатдор ҷоиш аст.

— Мактаб урфу одатҳои халқҳои маҳаллиро васеъ эътироф менамояд.

Яке аз аломатҳои бузурги мактаби ҳуқуқии ҳанафӣ дар муқобили андешаи бисёре аз фақеҳони таассуб дар он аст, ки тақлид ба мазҳаби дигари аҳли тасанунро дар ҳолатҳои муайян ҷоиш донидаанд, дар сурати зарурат, дар қавӣ будани далели мазҳаби дигар ва ба қасди эҳтиёт. Дар ин мазҳаб қуфр эълон намудани мусулмон ба гуноҳе манъ аст. Ин аст оини муроси ақлонӣ ва қанораҷӯии мазҳаб аз таассуб.

Дигар аз аломати мактаби мазкур дар он аст, ки асосгузори он бештар ба сабуқиҳои меъёрӣ таъя намуда, дар он ҳолате, ки дар сарчашмаи ҳуқуқии асли сабуқӣ пешбинӣ шуда бошад, вале он хусусияти ҳатмигӣ надошта бошад ҳам онро чун тӯҳфаи Худованд ва ё паёмбари ислом (с) қабул намуда, ба он махсусияти императивӣ медиҳад. Яъне Имоми Аъзам сабуқиеро, ки дар Куръон ва ё ҳадис ба тарзи тавсия, тақлиф ва ё вочиб омодааст, бинобар мусоид будани истифодаи он, ки ба мусулмон сабуқӣ меорад, ҳатмӣ донидаанд. Мисол,

дар масъалаи хондани намози қаср дар Қуръон омадааст, «Ва чун дар замин сафар кунед ва агар аз он битарсед, ки кофирон шуморо дар бало афкананд, пас гуноҳе бар шумо дар он нест, ки аз намоз (миқдоре) кӯтоҳ созед...»¹ Ин меъёр махсусияти тавсиявӣ ва шартиро дорад. Тавсиявӣ бо он, ки «пас гуноҳе бар шумо дар он нест, ки аз намоз (миқдоре) кӯтоҳ созед» аз назари илми муосири ҳуқуқ ва баъзе аз уламо ба шумо имконият медиҳад, ки кӯтоҳ созед, шумо метавонед, ки онро иҷро кунед ва метавонед накунад. Дар ҳолати ихтисор кардан низ шумо гунаҳгор нестед, агарчи пурра хонед боз хубтар мешавад. Шарт бо он ки «тарс аз кофарон» ва ё душвор будани адои пурраи намоз вучуд дорад. Бо вучуди он Абӯҳанифа чунин ихтисоркуниро ҳатмӣ дониста, ба пайравони мазҳаб, ки дар сафаранд, сабукии Худовандро ҳатман паҳн кардаанд. Мисол, мумкин буд, ки дар чунин сурат чун Имом Шофей, ки ӯ низ дар пайрави ҳуқуқи ақлӣ буда, мантиқи ақлии мазҳабаш устувор аст, хондани намози қасрро ба ихтиёри шахсе, ки ба сафар баромадааст воғузур намояд. Яъне агар ӯ имконият дошта бошад намозро пурра хонад, агар не, намозро қаср бихонад. Албатта, Имом Шофей аз нуқтаи назари қабули меъёри ҳуқуқи ояти мазкур ба воқеияти талабот наздик аст, аммо аз назари воқеияти зиндагии мусулмонон ва пайравони мазҳаб дар масири таърих ногузир мушкилиро ба бор дорад. Зеро чунин имкониятро пешбинӣ намудан ба пайравони баъдӣ, ки дар байни онҳо ҳам бузургону ҳам омиён вучуд доранд, ногузир меъёрҳои навро ворид мекунанд. Мисол, бузурге агар дар пайравии мазҳаби Шофей қарор дошта хангоми сафарҳояш, ки имконияти хуби пурра хондани намозро дорад, чунин рафтор намояд, ногузир барои дигарон чун намуна ва манбаи тақлид мегардад. Пас омиёни дигар, ки чунин имкониятро надоранд, бо душворӣ адои намози пурра мекунанд. Дар чунин сурат, агар мақсади ояти қуръонӣ сабук намудани адои намоз барои мусофир бошад, дар чунин маънидодкунӣ ва татбиқ он аз мақсади талаботи оят дур мегардад. Пас ҳақ ба ҷониби Имоми Аъзам мегардад, ки вай бо бузургии худ, гарчанде аз маънии шаклии ояти қуръонӣ дур рафта бошад ҳам, дар асл ҳадаф ва мақсади ояти қаримаро дуруст ба нишон гирифта-

¹ Қуръони қарим. Сураи «Нисо», ояти 101.

аст. Яъне сабукии Худовандро бидуни истиҳола ба мусулмонон расонидааст. Ба масъалаҳои сабукиорандаи сарчашмаҳои асли махсусияти меъёрӣ додану дар ҳолатҳои вазнинии онҳо ба ҷустуҷӯи ақлонии сабуқӣ баромадан ҳоси асосгузори ин мазҳаб аст. Яъне Имоми Аъзам дар сабукиҳо ҳатмигии амалро диданду дар вазниниҳо имконияти интихобро ҷустуҷӯ намуданд. Ҳол он ки аз назари таҳлили озоди фикрӣ мумкин аст, асоснок намуд, ки замоне Имоми Аъзам чунин фатво меоданд, воқеан ҷангу ҷидоли мусалмонону ғайримусулмонон аланга мегирифт ва ором баргузории намоз дар наздикиҳои мардуми ғайримусулмонон ба оромии субот сурат намегирифт. Аз ин хотир он кас ҳатман истифодаи намози қасрро зарур шумориданд.

Бо чунин сифатҳояш мактаби мазкур дар як муддати кӯтоҳ дар байни халқҳои ғайриараб паҳн шуд.

б) Ҳанбалия.

Асосгузори мактаби ҳукукии Ҳанбалия Аҳмад ибни Ҳанбал мебошад, ки дар ибтидои асри IX дар Арабистон зиндагӣ намудааст. Дар фарқ аз дигар мактабҳо Ҳанбалия аввал чун ҷараёни динӣ-сиёсӣ пайдо шуда, сониян ба таълимоти ҳукукӣ- догматикӣ табдил ёфт. Ҳанбалиён ба муқобили режими мавҷуда баромада, даврони зиндагии асосгузори худро даврони вайроншавии ҷомеаи исломӣ ҳисобиданд. Баҳри ҳалосӣ аз ҳарачу марач онҳо таклиф мекунанд, ки бояд рӯ ба ҳадисҳои паёмбари ислом овард. Ҳанбализм ҳамчун ҷараёни мазҳабӣ ва мактаби ҳукукӣ дар ибтидои асри XI таъсис ёфта бошад ҳам, китобҳои фикрии он нисбатан дертар таълиф шудаанд. Аз олимони машҳури ҷаҳон он олими асри XIII Ибни Таймия буд, ки ба ин мавзӯ китоби «Асияса аш шаръия» ро навиштааст. Ҳанбалиён чунин таълимотҳо доштанд:

- Қуръон сарчашмаи асосии бебаҳси ҳукукист.
- Сунна сарчашмаи асосии ҳукуқ буда, чун тафсири Қуръон баромад мекунад.
- Онҳо ҳама гуна ақлгароиро маҳкум намуда, ба суннаи Паёмбар чун сарчашмаи бемисл назар меафканданд.
- Ҳанбалиён ҳамагуна навоари ро маҳкум менамуданд.
- Аз нигоҳи сиёсӣ ҳанбалиҳо ҳамагуна ошӯб ва юришро маҳкум намуда, тобеият ба ҳокимонро қатъи назар аз адолатнокӣ ва беадолатии эшон ҳатмӣ мешумурданд. Роҳи яғо-

наи тартиботро бо усули насихати ҳокимон ва аҳли ҷамоа медиданд.

в) Шофеия.

Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибн Идриси Шофей (767-820) асосгузори мактаби Шофей мебошад. Ӯ муҳаддис, фақеҳ ва донишманди бузурги замони худ буд. Замоне дар қисмати ҷанубии Арабистон воли низ буда, дар 35 солагӣ ба мартабаи мучтаҳидӣ расида, таълимоти махсуси худро пешниҳод менамояд. Хусусиятҳои он таълимот чунин аст:

— Шофей, ки шогирди Молик ибн Анас буд, кӯшиши ягонанамоеши таълимоти ҳуқуқии Ҳанбалиён ва Моликиёнро менамояд.

— Қуръон ва сунна сарчашмаҳои асосӣ ба шумор мераванд. Сунна ба ақидаи онҳо баъзе аз ҳолиғҳои ҳуқуқиро пурра менамояд.

— Ҳадисҳое, ки аз ҷониби ровиёни мадинагӣ гуфта шудаанд, ба ақидаи онҳо бебаҳс аст.

— Иҷмоъ чун илова ба Қуръон ва сунна сарчашмаи ҳуқуқӣ шинохта мешавад. Аммо танҳо иҷмаи аҳли олимони Мадина эътироф мегардад.

— Қиёс васеъ эътироф мешавад.

— Эътирофи ҳукми бартаридор ал-истеҳсон пурра инкор мешавад.

— Аз мактаби моликиҳо қарор бо назардошти ҳимояи манфиати умум эътироф шудааст.

г) Моликия.

Молик ибн Анас ал Асбахӣ (713-795) фақеҳ, муҳаддис ва асосгузори мактаби ҳуқуқии моликиҳо ба шумор меравад.

Моликиҳо чунин таълимот доштаанд:

— Қуръон ва сунна чун насс сарчашмаи асосии ҳуқуқӣ ба шумор мераванд.

Ҳадисҳое, ки аз саҳобаҳои мадинагӣ шунида шудааст, зарурат ба тафсир надоранд.

— Иҷмоъи фақеҳҳои аҳли Мадинаро дастгирӣ мекарданд.

— Дар муносибат ба насс қиёс васеъ истифода мегардад.

— Ал-истислоҳ ва ал-истеҳсон чун усулҳои ҳалли масъала эътироф мешавад.

— Консепсияи аз-зараъиро ҷонибдорӣ мекарданд, ҳар он чизе, ки дар нихоят ба наҳйнамоӣ меорад, манъ аст ва он чизе, ки ба иҷозатдиҳӣ меорад, иҷозат аст.

Бояд қайд намуд, ки ҷонибдорони ҳар яке аз ин макотиб дар ҳудуди Тоҷикистони таърихӣ сукунат доштаанд. Вале асосан бештари аҳолии Тоҷикистон пайравони мактаби ҳуқуқии Ҳанафӣ будаанд.

Ҳатто дар дохили таълимоти мазкур дар Осиёи Миёна ҷараёни нави ҳуқуқии Мовароуннаҳрӣ пайдо мешавад. Абулҳасани Марғелонӣ паҳлуҳои ҳуқуқии ин мактабро дар Мовароуннаҳр бо дар назари урфу одат инкишоф дод. «Ҳидояи шариф»-и ӯ садсолаҳо чун сарчашмаи бевоситаи ҳуқуқӣ ба қозиҳои сарзамини Тоҷикистон хизмат намуд.

Дар охир ҳаминро қайд кардан лозим, ки ислом ба сарзамини Тоҷикистон низоми ҳуқуқии аз ҷиҳати сохтор ва мазмун мукаммали дорои сарчашмаҳои васеи ҳуқуқиеро ворид сохт, ки дар баробари таъягоҳи устувори сиёсӣ ва динӣ доштаниш, аслҳои адолатнокию ҳақиқатпарастӣ, баробарию инсондӯстиро низ тарғиб ва ташвиқ менамуд. Маҳз ҳамин асосҳо буд, ки ҳуқуқи исломӣ минбаъд дар ин сарзамин инкишоф ёфт ва боқӣ монд. Албатта, дар дохили ин ҳуқуқи истилогарон унсурҳои зиёди зидди миллӣ ва консервативӣ низ буд, ки аз ҷониби сиёсатдорони ҷоҳил ва фақеҳони лагандбардор муддатҳо ба сари қисмати аҳоли бор карда мешуд. Бо вучуди ҳамаи он ин низоми ҳуқуқӣ аз ҷониби мардуми Тоҷикистон муддатҳо эътироф шуда, дар қори ташаккулу инкишофи он олимони ҳуқуқшиноси тоҷик саҳми беандоза гузоштаанд. Аз ин рӯ, ба он минбаъд на ба ҳуқуқи халқи бегона, балки ба ҳуқуқи худӣ назар хоҳем дӯхт. Гузашта аз он дар масири таърих аз давлатҳои хилофат дар сарзамини мо ному нишоне намонда буду ин низоми ҳуқуқӣ ҳамчун ҳуқуқи расмӣ садсолаҳо амал мекард. Бинобар он мо ба низоми ҳуқуқии исломӣ минбаъд чун тамаддуни ҳуқуқии таърихӣ мардуми тоҷик назар дӯхта, дар баробари таҳлили низоми давлатҳои баъдӣ соҳаҳои ҳуқуқии онро низ мавриди омӯзиш қарор хоҳем дод.

Саволи 4. Умумият ва тафовути таълимоти мактабҳои ҳуқуқӣ

Чи тавре ки аз муқоисаи таълимоти мактабҳои ҳуқуқӣ бармеояд, онҳо дар баробари махсусияти худ умумият доранд. Умумияти онҳо дар эътирофи Китоби Худо паёбари ягона, суннати Расул инъикос мегардад. Дар масъалаи эътирофи дигар сарчашмаҳо байни онҳо ягонагӣ нест. Мисол иҷмои уламо агарчи аз ҷониби ҳанафиён ва шофеиён эътироф шавад ҳам, ҳанбалиён ва моликиҳо онро эътироф наменамоянд. Моликиҳо дар муқобили дигар мазҳабҳо усулҳои васеи ақлии истисно (қарори бартариятдор ва мувофиқтар), истисно (ҳукми мустақили ғоидовар) ва қиёсо истифода баранд ҳам дар эътирофи сарчашмаҳои шаклии иҷмо, иҷтиҳод ва ғатво, ки воситаи муҳими пурракунондаи ҳуқуқи исломист, бетараф ҳастанд. Аз иҷмо танҳо қарори дастаҷамъии ҷамъаи Мадинаро эътироф мекунанд, ки дар шаҳодати он масъалаҳо баҳс нест. Аҳли ҳанбалӣ бошад танҳо дар доираи таълимоти қуръон ва ҳадис маҳдуд шуда ҳама гуна навоҷариро, ҳамагуна пешравии илми ҳуқуқшиносиро маҳкум мекунанд. Аз ҳама мактабҳои ҳуқуқӣ таълимоти ҳанафиён аз ҳар ҷиҳат ҳам аз назари асолати таърихӣ ислом, ҳам аз назари пешравии ҷамъаи инсонӣ, ҳам аз назари манфиатҳои халқу миллатҳо ва ҳам аз назари муносибат бо хирад ва ақли инсонӣ қобили қабул аст. Шофеия низ баъд аз ҳанафия мазҳаби нисбатан демократӣ ва либералӣ маҳсуб мешавад. Вале таълимоти ҳанафия нисбатан озод, одилона ва мусолиҳатомезона мебошад. Аммо дар муқобили ҳанафия шофеия ва моликия доираи иҷмоъро маҳдуд намуда танҳо он иҷмоъро эътироф мекарданд, ки аз ғажҳои аҳли Мадина баромадааст.

Аз рӯи табиати ҳуқуқиашон мактабҳои фикҳӣ ба ақлгароён ва суннатгароён тақсим мешаванд. Ба ақлгароён ҳанафиёну шофеиёну моликиён мансубанд ҳамчун асҳоби раъй. Ибтидои ҷараёни ақлгароиро дар ислом ба андешаи ғажҳои Халифа Умар гузоштааст, ки ҳангоми Абдуллоҳ бинни Масъудро барои ҳакамӣ ба Ироқ фирисодан гуфтааст, «бир-раъй в ан-назар» ҳукм кун, он тавре ки дидӣ ва он тавре ки зарур мешуморӣ. Ба андешаи мо манбаи аз рӯи хирад ҳукм кардан дар вақти таъин намудани ҳокими Яман аз ҷониби паёмбари ислом муайян шудааст. Пайравони ҳадис

асхобал ҳадис, ки нисбатан тундрав ва кӯҳнапараст мебошанд, ҳанбалиёнанд.

Аҳамияти назарияи ҳуқуқи исломӣ ва мактабҳои ҳуқуқӣ дар инкишоф ва ривоҷи амалияи ҳуқуқи исломӣ дар асрҳои миёна ва замони муосир. Бо вучуди ҳама ихтилофоти илмӣ ва мазҳабӣ мактабҳои ҳуқуқӣ ба инкишоф ва тақомули ҳуқуқи мусулмонӣ, васеъшавии доираи нуфузи ислом ва устуворгардиди низоми ҳуқуқи мусулмонӣ дар паҳнои халқиятҳои гуногун дар масири таърих бузург аст. Маҳз дар заминаи ҳамин мактабҳои ҳуқуқӣ минбаъд то ибтидои асри XX ҳуқуқи исломӣ инкишоф ёфт. Бартарию маъхсусияти таълимоти ин имомони иҷтиҳод, ки ба сифати асосгузори мазҳаб баромад намудаанд, ба андешаи фақеҳи машҳур Абдулҳомиди Таҳмаз дар чунин омилҳо нухуфта шудааст:

1. Онҳо аз замони нозил шудани Қуръон на он қадар дер зиндагӣ мекарданд, аз ин рӯ мақсад ва моҳияти нозил шудани оятҳо ва маънии забони асли қуръониро хубтар мефаҳмиданд;

2. Онҳо роҳро сохтанд ва бино карданд, ки мобаъд бо он роҳ садҳо донишмандон сафар карда, барои уммати исломӣ дастовардҳо тарҳрезӣ намуда, оини зиндагии мардуми мусулмонро ғанӣ сохтанд.¹

Махсусияти мактабҳои ҳуқуқӣ. Дар бораи махсусияти мактабҳои ҳуқуқӣ изҳори назар намуда аломатҳои мазҳабро дар раванди инкишофи исломӣ мадди назар гирифтани шарт ва зарур аст. Абӯҳомид Ғазолӣ дар ҷустуҷӯи кашфи ҳақиқат ва табиати мухталифии андешаи инсон ва амалҳои он дар таърих бо оятҳои қуръонӣ намуда, рӯ ба сатҳи фаҳмиши ҳар фард оварда борҳо таъкид мекард, «Бо мардум мутобиқ ба сатҳи фаҳмиши онҳо мурочиат кунед. Ё Шумо мехоҳед, ки Оллоҳ ва паёмбари онро мардум инкор намојанд».² Аз ин назар, мазҳаб ва мактабҳои ҳуқуқӣ, ки дар истинботи аҳкоми шаръӣ нақши бориздоранд то як дараҷае фаровардани маъниҳои қуръонӣ то сатҳи фаҳмиши пайравон низ аст. Аз ин дидгоҳ ва ҳам аз нуқтаи умум Ғазолӣ се аломати мазҳабро номбар кардааст:

¹ Абдалхамид Таҳмаз «Ханафитский фикх. » Т.1. Нижний Новгород. 2007. С. 17.

² Ғазалӣ. А.М. Крушение позиция философов. М.2007. С. 19.

1. Таълимотест, ки бидуни истиҳола (мисли фанатҳо) дар ҳимояи он пайравонаш қарор доранд;

2. Асрорест, ки пинҳонӣ пешниҳод ва тақлифҳо менамояд;

3. Боварии ботинии инсон аст, ки дар натиҷаи донишҳои гирифтаи ӯ пайдо шудааст.¹

Дар ҳақиқат, чи тавре ки мазҳаб парадигмаи (доираи рафтор ва зиндагии) рафтори падару бобоён аст, дар ҳудуди муайян омӯхта шуда мавриди амал қарор мегирад. Айнан ҳамон тавр мактаби ҳуқуқӣ дар он фазое, ки насли нав тарбия меёбад, ба мардум таълим дода мешавад ва мавриди татбиқ қарор мегирад. Дар ниҳоди он насли нав тарбия меёбад. Дар бисёр мавридҳо мансубият ба мазҳаб ва мактаби ҳуқуқӣ пайравонашро аз дидани ҳақиқат ва об'ективият дур мекунад. Ин ҷанбаи манфӣ ё тақлиди кӯр-кӯронаи мактаби ҳуқуқист, ки на ҳамеша қобили дастгирӣ аст. Дуюм, мактаби ҳуқуқӣ асрори илми ҳуқуқшиносӣ, барандаи қонуниятро усулҳои мантиқӣ илмӣ аст, ки ҳалли мушкилтарин масъалаҳои фикҳиро бар ӯҳда дорад. Ин аломат на танҳо аз насл ба насл дода мешавад, балки ҳамчун воситаи муҳими ҳимояи манфиатҳои мазҳаб баромад мекунад. Дар ин зина мактаб бо пайравонаш тарзе муносибат мекунад, ки онҳо имконияти қабул ва дарки масъаларо фаҳманд. Яъне мазҳаб аз донишҳои васеи умумӣ ба сатҳи миёнаи фаҳмиш роҳ мепаёмояд. Трансформатсияи аҳкоми шаръӣ дар зинаи паस्तтар сурат мегирад. Ва сеюм мактаб ин боварии ботинии инсон нисбати тарзи дурусти зиндагӣ аст. Ин тарзи дурустро инсон дар пайравии мазҳаби хеш мебинад. Умуман Ғаззоӣ аз назари сатҳи биниш ва гуногунии фаҳмиши мутабоқи амри воҷиб мавҷудияти мазҳабро инкор намекунад. Бинобар он дар замони муосир таассуби мазҳабӣ амали номақбул аст, дифоғгарӣ аз мазҳаб бояд ба хирад, далел, ҳуҷҷат сурат гирифта дар мизони амну салоҳ тобовар бошад. Муқовимати сохтаи пайравони салафию дифоғгарони мазҳаби ҳанафӣ дар Тоҷикистони сохибистиклол бояд аз доираи манфиати умум ва арзишҳои башарии ислом, ки дар нияту мақсадҳои он нуҳуфта шудааст, берун наравад.

¹ Газалы. А.М. Крушение позиция философов. М.2007. С. 19

Саволи 5. Мактабҳои ҳукукии равияи шиа ва тафовути онҳо аз мактабҳои ҳукукии сунний

Дар баробари чараёни суннӣ чараёни шиа низ дар қарнҳои IX ва XI ба таҳияи чандин мазҳабҳои динӣ даст ёфт. Дар байни мазҳабҳое, ки бо мактаби ҳукукии хоса дар он рӯзгор ва баъд аз он низ дар таърихи ҳукуқи исломӣ нақши бориз бозиданд, мазҳабҳои ҷаъфария, зоҳирия, исмоилия ва амсоли инҳо махсуб мешаванд. Ҳар як мактаби ҳукукии чараёни шиа дар муносибати якдигар дар масъалаи тоатӣ ва фикҳӣ фарқиятҳо доранд, маҳз ҳамин фарқиятҳо онҳоро аз ҳамдигар ҷудо намудааст. Дар навбати худ онҳо аз мактабҳои ҳукукии равияи суннӣ низ тафовут доранд. Мисол, тафовути чараёни машҳури шиаи ҷаъфариён аз мактабҳои ҳукукии суннӣ чунинанд:

1. Ҷаъфариён қиёсро инкор мекунанд,
2. Дар сунна танҳо ҳадисҳоеро мепазиранд, ки гӯяндагони онҳо аҳли байти паёмбар бошанд,
3. Онҳо дарвозаи иҷтиҳодно тавассути имомҳо то ҳанӯз қушода эълон доштаанд.
4. Ҷаъфариён никоҳи муваққатиро – (тута ё сига) эътироф мекунанд.
5. Ҳамчунин дар тоату ибодат нуктаҳои ҷузъии тафовутро мисли он, ки дар азон истилоҳи ҳазрати Алиро чун वाली Оллоҳ баъди паёмбар илова мекунанд, ва ё дар намоз тарки суннат менамоянд.
6. Ҳокимияти қонунии Алӣ ва имомноро мепазиранд.
7. Дар масъалаи фикҳӣ бештар ба таҷриба ва афкори Алӣ ва имомон таъҷиб мекунанд.
8. Дар гузашта агар ихтилофи шиа ва суннӣ танҳо дар даврони гузариши ҳокимият аз уммавиён ба аббосиён ба авҷи аъло расида бошад ҳам қарнҳои баъдӣ ихтилофи илмӣ онҳо заиф гардида, муборизаҳои сиёсии қудратҳо дар либоси шиа ва суннӣ роҷеъ ба мавҷудияти чунин шохаҳои тазоддори ислом шаҳодат меод. Дар қарнҳои асрҳои миёна пайравони шиа ва суннӣ дар ҳамҷаворӣ худ оромона ба тарзи худ ибодат ва тоат мекарданд. Дар замони нав кӯшиши муқобилгузори ақидатӣ ва фикҳӣ онҳо аз назари сиёсӣ воситаи муҳими нооромии минтақа махсуб мешавад. Баъзе аз чараёнҳои навбаромади номатлуб низ аз ин усул истифода доранд.
9. Дар зиёрати ҳаҷ онҳо фарзиётҳои махсуси худро мисли зиёрати Имом Ризо, Имом Ҳасан ва ғ. доранд.

ФАСЛИ 3. ПРИНЦИПҲОИ ҲУҚУҚИ ИСЛОМӢ ВА УСУЛҲОИ ТАТБИҚИ ОН

МАВЗӢ 7. АСОСҲОИ РОҲБАРИКУНАНДАИ ҲУҚУҚИ ИСЛОМӢ. ТАНОСУБИ МАФҲУМҲОИ АДЛ, ҲАҚИҚАТ, ИНСОФ, БАРОБАРӢ, БАРОДАРӢ ДАР МИЗОНИ ҲУҚУҚИ ИСЛОМӢ

Дарки принципҳо ҳамчун асосҳои роҳбарикунандаи илми ҳуқуқ. Принципҳои ҳуқуқӣ, мафҳум ва моҳияти онҳо. Тазод дар принципҳо ва тағйирпазирии таърихӣ. Адл ҳамчун гоияи роҳбарикунандаи илми ҳуқуқ, мафҳум ва намудҳо. Асосҳои роҳбарикунандаи ҳуқуқи исломӣ (принципҳо). Адл дар ҳуқуқи исломӣ, доираи эътироф ва татбиқи он. Волоияти адл аз меъёрҳои дигари иҷтимоӣ дар ислом. Пойдориҳои мулк бо адл дар назарияи идории исломӣ. Мавқеи ҳақиқат дар ҳуқуқи исломӣ ва истифода аз он дар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ. Адл дар таҷрибаи доварӣ ва судҳои ҳакамӣ.

Мавқеи инсоф, баробарӣ ва бародарӣ дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ. Ислом ва бартарии инсоф, баробарӣ ва бародарӣ дар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ. Назарияи инсондӯстӣ дар ҳуқуқи исломӣ. Одамгарой, миллатгарой ва мазҳабгарой дар ҳуқуқи исломӣ.

Замима. Пойдориҳои тарбияи инсондӯстӣ, ҳақпарастӣ ва адл дар таълимоти мутафаккирони тоҷику форс.

Саволи 1. Дарки принципҳо дар ҳуқуқ

Принципҳо ба сифати асосҳои роҳбарикунандаи дарки ҳуқуқ, роҳи ҳалли масъала, ҷимояи манфиатҳо, таъмини адолат ва меҳр, татбиқи дод ва инсоф аз қадим дар илми ҳуқуқшиносӣ аҳамияти муҳимро доштанд. Ҳар як меъёр, падида, зерсоҳа, соҳа ва низоми ҳуқуқ бо принципҳои муайян таъя мекунад. Мумкин аст, ки як принцип дар ҳамаи ҳодисаҳои ҳуқуқӣ ба сифати асос ва ё ғояи роҳбарикунанда намудор гарда два ё махсус барои ҳодисаҳои муайян. Мешавад

ҳолатҳое, ки принцип дар шароити муайян ҳамчун қонуният шартӣ мавҷудияти худро масъалагузорӣ менамояд ва мешавад ҳолатҳое, ки ҷои худро ба қонуниятҳои ногузири дигар, яъне ба арзишҳои дигар медиҳад. Ҳамин тавр, бо назардошти қонуниятҳои муайян, ки аз мақсаду ғояҳои мансуб ба табиати инсон ва ягонагии ҷамъият дар сатҳҳои гуногун берун меоянд, барои нигоҳдошти низоми мантиқии тартибот, адолат, ҳақиқат ва озодии дар партави аввали таҳияшуда инсонҳо қонуниятҳо, асосҳои роҳбарикунанда, муқаррароти умумӣ ва усулҳои умумие меофаранд, ки онҳо аз ҳар ҷиҳат роҳи равиши инсонро дар ҷорҷӯбаи манфиатҳои ифшошуда нигоҳ медоранд. Дар илми органика ва табиати зинда низ ин чиз дар ҳолатҳои мухталиф мушоҳида мешавад. Мисол, ҳамоно як ғизо дар як вақт чун дору барои ҳамоно як шахс ба дарду сӯзиши баданаш мумкин кӯмак намояд, вале дар мавриди дигар ба ҳамоно шахс чун заҳр асар намояд. Албатта, ин вобастагӣ дорад бо вақт, замон ва ҳолати ҷисмонии шахс, ки ҳамоно принципо ҷи тавр қабул менамояд. Ҷи ҷои кашфиёт, одамии ҳам дар ҷавонӣ табиати ба худ хос, принципҳои рафтори ба худ хосро дорад, вале баъдан ҷои онҳоро принципҳо ва бинишҳои дигар мегиранд. Вале гоҳ-гоҳ ҳамоно принципҳои кӯҳна таъсир ва мавҷудияти худро зохир менамоянд, ки ин масъалаи дигар аст. Ҳамин тавр ин табиати гирдгардон ҷи дар олами моддӣ ва ҷи дар маънавӣ вобаста ба омилҳои гуногун асосҳои гуногуни мавҷудияти худро дорад, ки мазмун ва мӯҳтавои ба худ хосро касб карда, дар ҳамоно давраи муайян ба даъватҳои таърих, ҷамъият ва воқеияти зиндагӣ ҷавоб медиҳад. Ҳамин асосҳои мавҷудиятро мо ҳоло чун асосҳои роҳбарикунанда, яъне принципҳо дида мебароем.

Ҷи қадаре, ки асосҳои роҳбарикунанда ва шарту шароитҳои умумиятдоштаи ғояҳо дуруст инъикоси худро дар падидаҳои ҳуқуқӣ ёбанд, ба ҳамоно андоза амалишавии талаботи меёр мутобиқи мақсад сурат мегирад. Дар муқобили олами ҳуқуқии инсон олами табиӣ ва кайҳон низ бо қонуниятҳои принципҳои муайян бино шуда маҳз тавассути ҳамоно қонуниятҳои принципҳо даркшаванда аст. Ҷи қадаре, ки қонуният ва принципҳои мавҷудияти олами табиӣ ва кайҳон дуруст ба инобат гирифта шаванд, ба ҳамоно андоза омӯзиш ва

фаҳмиши онҳо имконияти воқеӣ пайдо мекунанд¹. Агар меъёр ва ё талаботи ҷудогона ба принципҳо ва асосҳои роҳбарикунанда мутобиқат нанамояд, на танҳо мутобиқат балки барои амалӣ шудани онҳо мусоидат накунад, қонун ва ислоҳоти ҳуқуқӣ ба мақсад намерасанд. Гузашта аз он ҳар як қонун ва низомии ҳуқуқӣ устуворӣ ва муқаммалӣ мантиқиро аз даст медиҳад. Биёед, акнун мебинем, ки кадомҳо ҳастанд ин асосҳои роҳбарикунанда, абадиянд ва ё муваққатӣ, илмӣ ҳуқуқшиносии исломӣ нисбати онҳо чӣ мегӯяд ва дар ҳаёти ҳуқуқии мо онҳо чӣ тавр ба роҳ монда шудаанд чӣ натиҷа дода истодаанд.

Саволи 2. Мафҳум ва намудҳои принципҳо

Профессор Сотиволдиев Р. Ш. «Принципҳои ҳуқуқ гуфта ақидаҳо, асосҳои пешбарандаи ҳуқуқро меноманд, ки аз ақидаҳои баробарӣ, озодиву адолат бармеоянд ва моҳияти ҳуқуқро ифода мекунанд».² Профессор Малько А.В. «Дар низомии ҳуқуқ дар зери мафҳуми принципҳои ҳуқуқ – асосҳои меъёрии роҳбарикунандаи (умумихатмӣ) ҳуқуқро меноманд, ки самтҳои умумии батанзимдарории ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятиро муайян менамояд».³ Глухарева Л. И. «Принципҳо асосҳои роҳбарикунандае ҳастанд, ки арзиши ҳуқуқро ифода менамоянд».⁴ Ба ҳамин маънӣ қонунҳои соҳавӣ низ ба принципҳо таъяс намуданашонро таъин менамоянд,⁵ ҳатто дар он соҳаҳо ҳам, ки ҳанӯз табиати ҳуқуқии қонун пурра ҳалли ҳудро наёфтааст.⁶

Принципҳо вобаста ба мазмун ва доираи татбиқашон мумкин аст ба намудҳои гуногун тақсим шаванд. Яке аз усулҳои маъмули таснифи онҳо ин, принципҳои умумии ҳуқуқ, байнисоҳавӣ, соҳавӣ, зерсоҳавӣ ва байни институтҳои ҳуқуқӣ, ки ҳар як дар ҳудуди муайян мавқеи роҳбарикуниро

¹ Диккат диҳед ба қонунҳо ва принципҳои кашфнамудаи Нютон, Эйнштейн, Дарвин, М. Кремо, Р. Томсон ва дигарон дар шинохти олами моддӣ ва эволютсияи ирсият.

² Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ.-Душанбе, 2002. С.129.

³ Малько А.В. см. Общая теория государства и права под ред. М.Н. Марченко. М., 2002. Т.2. –С.75.

⁴ Глухарева Л. И. Права человека. Гуманитарный курс. –М., 2002.-С. 59.

⁵ Ниг. Кодекси ҷиноятии ҚТ. Матни расмӣ.-Душанбе 2004. –м.3.

⁶ Мо дар назар дорем қонунгузорию андозро, ки дар онҳо принципҳо ба асосҳо иваз шуда, сирф махсусияти императивиро гирифта адолат ва озодию баробарӣ ба тарзи зарурӣ ифода наёфтаанд. Ниг. Ба м. 3. Кодекси андози ҚТ.

ишғол менамояд. Онҳо дар ҳамин доираҳои муайян табиати меъёрхоро муайян намуда махсусияти онҳоро бо аломати умумиятдошта нигоҳ медоранд (мисол, дар зерсоҳаи ҳукуки интиҳоботӣ-принсипҳои ҳукуки интиҳоботи умумӣ, баробар, бевосита ва пинҳонӣ амал мекунад). Аммо принсипҳои умумии ҳуқуқ, ки ба қавле дар баробарӣ, озодӣ ва адолат ифода ёфтааст, бояд (аҳамият диҳед, ки истилоҳи бояд истифода шуда истодааст) аз нигоҳи мантиқӣ ҳамеша мавқеи бартаријдорро ишғол намоянд. Онҳоро аз ин назар на принсип ҳамчун усули дарёфти арзиши башарӣ, балки арзиши ҳуқуқӣ, асоси роҳабрикунандаи ҳуқуқ, ки тамоми низоми ҳуқуқӣ баҳри дастёбии онҳо равона шудааст. Ба сифати чунин арзишҳои умда, ки мақсади ҳуқуқи исломӣ ба пуррагӣ дар доираи онҳо нухуфта шудааст, чунин ғояҳо баромад мекунанд, адолат, ҳақиқат, инсоф, баробарӣ, озодӣ, бародарӣ. Ин он арзишҳои мебошанд, ки тамоми меъёрҳо, институтҳо ва соҳаҳои ҳуқуқи исломиро ошкору пинҳон асрҳо дар атрофии худ муттаҳид менамоянд.

Тамоми принсипҳои соҳавии ҳуқуқи ислом бо мақсади ба даст овардани ҳамин арзишҳо хизмат мекунанд. Мисол, озодии шартнома дар ҳуқуқи маданият исломӣ бо мақсади таъмини озодии шахс дар муносибатҳои моликиятӣ ва иқтисодӣ хизмат мекунад, ки вай ҷузъи озодии кулли инсон аст. Дар муруфияи судӣ далеловарии тарафҳо бо мақсади дастрас намудани ҳақиқат ва таъмини адолат аст, дар ҳолатҳои зарурӣ истифодаи принсипи «зарур бошад, раво бошад» дар ҳуқуқи исломӣ бо мақсади дастрас шудани адл дар ҳолатҳои истисноист, зарар мӯҳлатро намедонад¹ дар муносибатҳои молумулкӣ бо мақсади таъмини ҳаққи соҳибмулк истифода мешавад.

Саволи 3. Тазод дар принсипҳо ва тағйирпазирии таърихӣ

Аз ҷониби дигар дар муносибати байни принсипҳо, бояд ниҳоят эҳтиёткор буд. Зеро зиддияти дохилии онҳо² ва

¹ Маджалат ал-аҳкам ал адлия. См. Общие принципы мусульманского права. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. Т. С.683.

² Ба ақидаи Л.И. Глухарева «принсипҳои ҳуқуқ баъзан аз зиддиятҳои дохилиро низ доранд. Ин зиддиятҳо аз тазоди ғояҳо ва мақсадҳо манба мегиранд. Мисол, зиддияти байни принсипи баробарӣ ва озодӣ, озодӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ.» Албатта, прин-

тағирпазирии таърихӣ ва замонавӣ дар онҳо мазмунӣ онҳоро дигаргун ва фиребанда менамояд. Ин ҷо, масъалаҳо зиёдаанд. Мисол, агар гирем, ҳуди ҳамон принципҳои умумии муайянкунандаи мазмун ва моҳияти ҳуқуқро, ки аҳли илм онҳоро чун *баробарӣ*, *озодӣ* ва *адолат* эътироф менамоянд. Ба маънии васеъ бояд ҳамин се асоси роҳбарикунанда мазмунӣ ҳуқуқро муайян намоянд. Вале дар ибтидо, мо дар танзими адолатноки муносибатҳои ҳуқуқӣ аввал принципи баробарию дар муносибатҳои идории маъмури, ҳуқуқи интиҳобӣ, шахравандӣ ва баъдан озодиро дар масъалаҳои идорӣ, меҳнатӣ, андозбандӣ тадриҷан маҳдуд менамоем. Вазъи нобаробари субъектҳои ҳуқуқи маъмуриро дар муносибатҳои маъмури, ҳуқуқи интиҳоботиро надоштани шахсони бетабаа ва хоричӣ, дар ҳуқуқи интиҳоботӣ ва дигар нобаробариҳоро дар муносибатҳои меҳнатию андозбандӣ мо мушоҳида намуда дарк менамоем, ки принципҳои баробарию озодӣ низ бо таъсири принципи адолатнокӣ, ҳифзи манфиатҳо, муқаддасоти миллӣ ва дигар мақсадҳои айни замон зарурӣ маҳдудшавандаанд. Чунин маҳдудиятҳо дар муносибати байни пайравони динҳои мухталиф дар ҳуқуқи меросӣ, андозӣ ва оилавии исломӣ ба назар мерасад.

Танҳо аз назари меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон дар даврони мансӯхшавии ҳукм ва оятҳои муайян мо даҳҳо ҳолатҳоеро мебинем, ки ҷӣ тавр муносибат дар муқобили манфиат ва ё ҳодисае тағйир меёбад. Бубинед, ки адолат вобаста ба биниш ва давраҳои инкишофи ҷамъияти инсонӣ аз ҳам тафовут дорад (шояд на адолат, балки фаҳмиш ва маънидодкунии он вобаста ба ҷаҳонбинӣ). Мисол, барои Арасту ва фалсафаи замони ӯ ғулом дар ҳолати ғуломӣ ва римию афинагӣ дар ҳолати озодӣ қарор доштан адолат буд. Ва ё дар даврони бо-

сиби баробарӣ ва озодӣ ба маънии мутлақ дар муқобили якдигар яке бо дигаре табиатан зиддият доранд. Зеро дар ҷамъият дар ҳолати баробарии мутлақ ва озодии мутлақ қарор гирифтани одамон номукин аст. Пас яке дигареро то ҳадди муайян маҳдуд намуда ба ҷамъият ва тартибот ибтидо мегузоранд. Яке аз омилҳои нахустини пайдоиши ҳуқуқ ва давлат низ даст кашидани одамон аз озодии мутлақ буд, зеро зиндагии якҷоя онро тақозо мекард. Вале ин боз дар масири таърих аст. Инчунин зиддият мумкин дар дохили ҷамъияти муосир низ ба назар расад. Мисол ғояи баробарии одамон имрӯз низ ба ҳама ҳуқуқи баробари меҳнатро додааст. Вале он бо тартиби муайян ва бо шарту шароитҳои муқарраршуда ба роҳ монда мешавад, ки доираи озодии шахсро то ҳадде маҳдуд менамояд. Ё озодии сухан ва озодии ҳаракат эълон шудааст, вале он танҳо бо тартиби муайян ва дар доираҳои муайян иҷоза дода мешавад, ки дар мавридҳои мухталиф баробарию маҳдуд менамояд.

ло рафтани нуфузи сиёсии динҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла ислом бартарӣ додан ба тобеони ҳеш дар таърих аз ҷониби онҳо меёри адолат ва ҳақиқат шинохта мешуд. Ё ин ки дар даврони шӯравӣ инкори ҳаққи табиӣи шахс ба моликият аз назари биниши марксистӣ – ленинӣ адолат будааст. Аз ҷониби дигар, ҳангоми муайян намудани сарҳад ва мазмуни баробарию озодӣ вобаста ба даври замон мазмуни адолат тағйир меёбад.

Дигар принципҳои ҳуқуқ низ вобаста ба даври замон тағйирпазирро дар ҳадди муайян қабул доранд. Ҳатто ҷунин тағйирпазирӣ баъзан ҷун махсусияти низоми ҳуқуқӣ баромад намуда як оилаи ҳуқуқӣ ё анъанави ҳуқуқиро муаррифӣ менамояд. Мисол, принципи мазмун ва қувваи юридикии шартнома аз мақсад ва маънии он вобастагӣ доштан, ки ҳамчун принципи умумии ҳуқуқи исломӣ¹ қабул шуда, ба суҳанпардозӣ, калимабандӣ ва шакли имлоии бастанӣ шартнома аҳамият намедихад, аз махсусияти ҳуқуқи шартномавии исломӣ дар асрҳои миёна шаҳодат медиҳад. Дар муқобили он ҳуқуқи қадимаи аксар халқҳо мисол, римӣҳо, зардуштиҳо ва ғ. ба шакли бастанӣ шартнома (манитсипатсия, дастфишорӣ, харидани чорво ва ғ.) ва ҳатто иҷроиши баъзан аз амалҳои расмӣ (символизм) бештар диққат медоданд... Дар ҳуқуқи оилавии исломӣ низ диққат додан ба лафз дар байни мактабҳои фикрӣ ҳангоми талаффузи талоқ ва ба инобат гирифтани нияти шахс дар ин масъала диққатҷалбкунанда аст. Баъзан аз принципҳо вобаста бо гузашти айём бо мазмун ва мӯҳтавоҳои муҳталиф арзиш ва қиммати худро нигоҳ дошта, ворида низомҳои нави ҳуқуқӣ мегарданд. Мисол, принципи умумии ҳуқуқи исломӣ «аз ду бадӣ (вазнинӣ) ҳамонош интиҳоб мешавад, ки зарараш камтар аст»² ифодаи бараълои худро дар шакли мушаххастар дар Кодекси ҷиноятӣ ҚТ дар ҳолати «мудоғибаи зарурӣ» (м. 40 ҚЧ ҚТ) ва «зарурияти ниҳой» (м.42 ҚЧ ҚТ) ёфтааст, ки ин хуб аст. Зеро инкишофёбии низоми ҳуқуқӣ муназзамӣ ва мураббатиро бо пайвастигии таърихӣ танҳо дар ҳолате нигоҳ дошта метавонад, ки ҷунин арзишҳо ва принципҳои идеалӣ мавҷудият ва

¹ Маджалат ал-аҳкам ал-адлия. Ниг. Антология мировой правовой мысли. Т.1. Античность восточные цивилизации. –М. 1999.-С.683.

² Маджалат ал-аҳкам ал-адлия. Ниг. Антология мировой правовой мысли. Т.1. Античность восточные цивилизации. –М. 1999.-С.684.

инкишофи худро дар хотираи ҳуқуқии миллат ва халқият нигоҳдоранд.

Пас маълум мешавад, ки асосҳо ва ғояҳои инкишофёбандаи ҳуқуқ на ба анъанаҳо ва принципҳои мазмунан абадият дошта, балки ба талаботи замон ва шарту шароитҳое, ки дар онҳо тамаддун инкишоф меёбад, таъя менамоянд. Ин маънии онро дорад, ки инсоният ва илми ҳуқуқ дар инкишоф қарор дошта, принципҳо ва ғояҳои роҳбарикунандаи ҳуқуқ ба ҳеҷ ваҷҳ догма нестанд ва дар инкишоф қарор доранд. Қонуният ва ё ғояи пешбари дигаре чун «танҳо бо марғи догма, илм оғоз мешавад»,¹ дар инҷо низ амал менамояд.

Саволи 4. Адл ҳамчун ғояи роҳбарикунандаи илми ҳуқуқ, мафҳум ва намудҳо

Аدل ин падидаест, ки ҷомеаи инсонӣ бо он хати дурусти инкишофи ҳаётро тарҳрезӣ ва эътироф кардааст. Адл асоси пайдории муносибати мувозонаи аҳли башар аст, ки дар он манфиатҳои мухталиф дар тавозун ва тарозуи инсоф, баробарӣ, ҳақ ва бародарӣ баркашида мешавад. Адл буриши рост ва ҳақиқатнигоронаест, ки манфиатҳоро бо ҷенаки баробар тақсим менамояд. Адл ин биниши умумист вай наме-тавонад, ки кунҷӣ ва маҳдуд буда ба манфиату хоҳиши тарафе маҳдуд бошад. Аз ин хотир, меъёри иҷтимоӣ ба хусус ҳуқуқ дар зинаи давлатӣ омили муҳимми муайянкунандаи адл аст, ба андешаи Арасту «ҳуқуқ тарозуи адли давлат аст»². Ба андешаи бузургон адл ва инсофро мумкин аст дар гурӯҳи мухталифи муносибатҳо бо қонунияту ғояҳои мухталиф дастрас намуд. Дастрасии адл бо вучуди умумиятҳояш вобаста ба вақт, ба муносибат ва ҳолати қор мумкин аст ба қонуниятҳо ва арзишҳои мухталиф таъя намояд. Мисол адл дар тақсими мол, адл дар пешбиниҳои имконият, адл дар шинохти ҳуқуқ ва амсоли инҳо. Аз ин рӯ, адли тақсимотӣ, адли баробаркунонӣ, адли судӣ, адли иҷтимоӣ, адли давлатӣ ва ғ. шинохта мешавад. Дар адли тақсимотӣ неъматҳои моддӣ ва маънавӣ вобаста ба саҳми субъектон тақсим ва вобаста мешаванд. Дар адли судӣ ҷазо ва ҳалномаи суд дар доираи гу-

¹ Ибораи машҳуро ханӯз Галилео Галилей гуфта будааст.

² Аристотель Политика. Афинская политика. М.1997. С. 38.

наҳгорӣ ва масъулияти субъекти муурофия бароварда мешавад.

Файласуфи шинохтаи Юнони бостон Антифонт адолатро мутародифи рафтори қонунӣ медонад, ба андешаи ӯ «адолат ин маҷмӯи кирдорҳои қонунии шахс аст»¹. Суқротӣ юнонӣ низ чунин андешаро тақвият дода менависад, «қор ва амале, ки дар доираи қонун аст, адолатнок аст ва шахси боадолат касест, ки қонунҳоро хуб медонад.»² Ба ақидаи Афлотун «ба ҳар кас мутобиқи заҳматаш ҳақ додан адолат аст.»³ Ба ақидаи Арасту адолат бо кирдори нек тавбаам аст⁴. Албатта, адлро бо кирдори нек тавбаам додан барои шинохти адл дар масири таърих ҳамчун арзиш хидмат карда метавонад. Аммо онро мутародифи рафтори қонунӣ доништан дарки адолати нисбист, ки ҳамчун қонун тобеи манфиату талаботи гурӯҳҳои мухталиф дар даврони муайяни таърихист. Пас, вай ба ҳеҷ ваҷҳ наметавонад ҳамчун арзиш бидуни сарҳад ба тамоми фарзандони инсон паҳн гардад. Зеро қонунҳо бо назардошти манфиатҳои муайян дар масири таърих вобаста ба шарту шурути зиндагии аъзоён қабул шуда онҳо бештар тобеи арзишҳои замонавӣ буда тавлидгари адли нисбӣ ҳастанд. Арзишҳо низ вобаста ба замон ва макон тағйирпазиранд. Мисол, тибқи андешаи юнониёни замони Арасту гулом будани як қисми аҳолии ин адл аст дар муқобили қисмати дигари шаҳрвандони озоди Афина. Худи Арасту дар ҳолати расонидани зарар ба шахси оддӣ истифодаи ҷазои баробарро инкор намуда, дар ҳолати баръакс гузаштан аз ҷазои баробарро таъкид медорад. Адлҷӯии онҳо ба мақоми шахс, озоӣ ва мансаби субъектон вобастагӣ дошт. Аммо адли воқеӣ аслан арзишест, ки сарҳад надорад. Дар ҳама давру замон вай бояд адл бошад ва усули аз ҳама манфиатовари ҳалли масъаларо бояд дошта бошад.

Ғарби асрҳои миёна ва бостон низ дар муқобили бадӣ, бадӣ ва дар муқобили некӣ, некӣ карданро як руқни адолат

¹ Антифонт, О правде. См. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. Т.1. С. 137.

² Сократ. См. См. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. Т.1. С. 141.

³ Платон, Государство. Кн. 1. См. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. Т.1. С. 147.

⁴ Аристотель, Никомахова этика. См. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. Т.1. С. 154.

меҳисобад. Дар Шарқ нуқтаи оддии муносибати одилона низ бадӣ ба бадию некӣ ба некист, аммо нуқтаи баланди адолатро бузургони шарқӣ ба хусус суфиҳо некиро дар муқобили некию бадӣ медонанд. Адли охирӣ дар фалсафаи динии тамаддуни ғарбӣ мавқеи худро дорад. Мисоли он ҳамон задани шалоқ ба рӯй аст, ки ҳазрати Исои масеҳ, тарафи дигари рӯро гардониданро таъкид кардааст. Таълимотҳои динҳои дигар низ чунин тарғиб менамоянд. Дар таълимоти динӣ додани садақа ва закот як навъи устувори таъмини адолати иҷтимоист, ки тавассути ҷудо намудани ҳиссаи зиёдатӣ ва додани он ба он нафароне, ки ин ҳисса ба онҳо намерасад, мушоҳида мешавад. Дар муносибатҳои баробаркунӣ Арасту зери мафҳуми адолат амалеро мешиносад, ки дар миёнаи манфиат ва зарар қарор дорад.

Агар ба татбиқи адли судӣ дар муносибатҳои ҳуқуқӣ назар афканем, он чанд зинаи аҷибро паси сар кардааст:

1. Давроне, ки махлуқони инсонмонанд барои дастёбии адолат дар муносибат бо хеш зараррасонандаро зарар мерасонд ва гоҳо то қатл ва пурра нест кардани зараррасонанда амал мекард. Гоҳҳо ин муборизаи татбиқи қатл то ба ҷанги бенизومي гурӯҳу рамаҳои ибтидоӣ табдил меёфт. Ин даврони ибтидоии ҷамоаи инсонӣ буд, ки акнун оилаҳои ғайри-иқтисодӣ ва авлодҳои нахустин пайдо мешуданд. Ин тахминан аз 8 то 40 ҳазор сол қабл аз милод буд.

2. Даврони авлодӣ ва қасосгирии хунии мутаносиб ва баробар. Аз ҳазораи 1 то милодӣ то ҳазораи 8 қабл аз милод. Ин давроне буд, ки бидуни шакли муайян қасос мутаносибан расонида мешуд. Баъдҳо тибқи сарчашмаҳои нахустини ҳуқуқӣ таъмини адолат даст ба даст ва ҷашм ба ҷашм қатъи назар аз мақоми тарафҳо таъмин мешуд. Вале дар интиҳои ин давр бо тақсимшавии ҷомеа ба табақаҳо қасосгирӣ ҳамчун шакли таъмин адолат ба нобаробарӣ рӯ овард. Мисол, дар замони тамаддуни Юнонӣ тибқи баробаркунии ҷазо бо кирдор тибқи андешаи Арасту адолат он нест, ки ҷазобаробаркунӣ як хел татбиқ шавад. «Мисол, агар мансабдор қасоро занад, задани мансабдор аз рӯи адл нест, аммо агар қасо мансабдореро занад, танҳо задан ӯро қифоя нест, боз ӯро

чазои вазнинтар додан лозим»¹. Яъне мо зинаи нави адолати судиро мебинем, ки вобаста ба мақом тағйир меёбад. Аммо дар ислом қатъи назар аз мансаб қасосгирии мутаносиб ва баробар боқӣ мемонад.

Назари сатҳӣ ва умкии масъала шаҳодат бар он дорад, ки ҷараёни инкишофёбии адолати судӣ дар таърихи халқу миллатҳо агарчӣ зинаҳои монандро аз сар гузаронанд ҳам, вале даврони воқеъгардии он вобаста ба шароитҳои таърихӣ аз ҳам тафовут дорад. Мисол, даврҳои инкишофёбии қасосгирии хунин, ки дар ибтидои маҳдудгардӣ ва шаклгириаш «чашм ба чашму дандон ба дандон буд», сипас дар ҷомеаҳои пешрафта ва тарикқикарда ба манфиати гурӯҳҳои доро вайрон мегардад. Вале дар ҷомеаҳои ақибмонда, ки ҳанӯз тақсимшавии аҳоли ба синфҳо қонунӣ нагаштааст, ин шакли адолатхоҳӣ дар шакли баробарии ибтидоӣ сурат мегирад. Албатта, дар ҷомеаҳои кудратдошта кӯшишҳои гурехтан аз ҷазо аз сӯи шахсони мансабдор ба назар мерасад, вале ҳуқуқи онҳо ҷазои мутаносибро қатъи назар аз мақоми шахс талаб мекард. Аммо дар ҷомеаҳои таснифшуда, ҷомеаи табақаҳои доро ва ваколатдор ҷанбаҳои иловагии шинохти адлро талаб мекарданд. Аз ин хотир, дар адолати судии Афинаи пешрафта ҷазои баробарвазн дар муқобили ҷинояти шахси мансабдор дида намешуд, вале дар исломи классикӣ ҷунин ҷазои баробарвазн ҳатмӣ буд. Яъне зинаи адолатт-бикқунӣ бо усули ҷазои баробарвазн ва ё қисос дар даврҳои муайяни таърихӣ аз ҳам фарқ мекунад.

3. Даврони нави таъмини адолати судӣ, муайян намудани товони зарар ва ҷазо аз рӯи гуноҳ. Ҷазо гӯё ба хоҳири ислоҳи ҷинояткор дода мешавад ва он як навъ баҳо ба кирдори судшаванда шинохта мешавад. Албатта, дар низоми нави ҷазодихӣ аз низомҳои қадима ҷой доштанд. Вале диққати асосӣ ба зарари расондашуда, ба нияти ҷинояткор ва имконияту истифодаи воситаи ҷиноят дода мешуд. Аз ин рӯ ин даврони татбиқи адолати судӣ боз дар навбати худ ба ҷанин даврҳои тафовутдошта тақсим мешавад. Ин тафовутҳо аз динҳои ҷаҳонӣ, тамаддунҳо ва оилаҳои ҳуқуқӣ сар мезанад. Як фарқияти асосӣ ва қуллии ислом дар ин масъала аз дигар

¹ Аристотель, Никомахова этика. См. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. Т.1. С. 158.

ҳуқуқҳо дар он аст, ки диққати асосӣ ба гуноҳ, ба муносибати рӯҳии шахс ба кирдори содиршуда дода мешавад. Имоми Аъзам гуфта буд, ки «ҳама амалҳо аз ният подош карда мешаванд.» Дар чунин сурат танҳо гунаҳгоронро ба ҷавобгарӣ кашидан мумкин аст, аммо қисмати гунаҳгорон метавонанд худро аз ҷавобгарӣ озод намоянд. Дар акси ҳол агар амал аз рӯи амал на аз ният подош гирад, имконияти шахсоне, ки аз рӯи безҳиёӣ, тасодуф ва бидуни гуноҳ кирдор содир карданд, зери ҷазо қарор гирифтанишон яқин аст.

Саволи 5. Асосҳои роҳбарикунандаи ҳуқуқи исломӣ (принсипҳо)

Омӯзиш ва тадқиқи ҳуқуқи исломӣ чандин арзишҳои умумиро дорост, ки онҳо чун ҳадаф ва нуктаи ниҳой дар тамоми зинаҳои эҷоди меъёри ҳуқуқӣ ва татбиқи аҳкоми ҳуқуқӣ ҳатман мавриди таваҷҷӯҳ қарор мегиранд. Аз зумраи чунин арзишҳои умда ва роҳбалад дар шоҳроҳи исломӣ адл, инсоф, баробарӣ, бародарӣ ва озодист.

5.1. Адл дар ҳуқуқи исломӣ, доираи эътироф ва татбиқи он. Волияти адл аз меъёрҳои дигари иҷтимоӣ дар ислом

Аدل аз он муқаддасотест, ки бо номи он ислом шурӯшуда, бо номи он ислом тарғибу амалӣ гашта, бо номи он ислом дар даврони мухталифи таърихӣ ба давлатҳои абарқудрат замина гузоштааст. Адл оини равиши тафаккури мутафаккирони исломист, ки бо тарғиби он номи онҳо дар сафи бузургтарин мардони ҷаҳонӣ пояндаву ҷовид чун ҳидоятгарони роҳи рост бокист. Адл ва ҳақ тибқи таълимоти исломӣ низомест, ки дар паҳнои он Офаридгори бузург заминро осмон, кайҳону саёрахоро офарида, ки «Ҷаҳон, заминро осмон, ба ҳаққу адл барпост» (46, 3), дар заминаи он бузургтарин, олитарин ва дар як вақт пуртазодтарин махлуқи заминро ба низоми зиндагии муросо ва мадуро кашида, ҷомеаро аз кашишҳои нафсонӣ ва ғаризаҳои ҳаробиовар ба ҳаёти нисбатан озоди муташаккилонаи халқу миллатҳо ворид намуд. Бале, агар адл ва низом дар тақсим ва ҷойгиршавии саёрахҳои осмон ва рабту низом дар ҳаракатҳои галактикаҳои осмонӣ намебуд, магар зиндагӣ дар рӯи замин ҷоиз мегашт. Албатта, не! Адл аст, ки пояндагии давлатро бо

куфр собит сохту бо зулм не (ҳадиси паёмбари ислом).¹ Қудрату нерӯ ва адл аст, ки алломаҳои исломӣ мартабаашро дар ислом ба рукнҳои ислом баробар доништаанд.² Ба андешаи Абӯҳомиди Ғаззоӣ маҳз адл буд, ки оташпарастони зардуштӣ беш аз ҷаҳор ҳазор сол дар дунё ҳукмронӣ кардаанд.³

Содиқи Сармаст шоири форсигӯй ин анъанаро дар мисоли таърихи давлатҳои адлпарвар хуб сурудааст:

*Кохи Кисро ҷуфти номи нек агар бинӣ ҷанӯз,
Ин зи сақфи оҳанин в-аз пояи нӯлод нест.
Ин давоми давлат аз файзи адолат густарист,
В-арна дар хишту гил ин андоза истеъдод нест.*

Қудрату нерӯ ва адл аст, ки варо алломаҳои исломӣ мартабаашро дар ислом ба рукнҳои ислом баробар доништаанд.⁴

Пас адл чист, ки ба ӯ ислом ин миқдор мартаба додааст. Адл аз назари илми фалсафа яке аз унсурҳои баҳогузории ахлокии шахсият аст. Дар ислом яке аз аломатҳои устувори Аллоҳ аст, ки ба ҳама мутаносиби рафтораш баҳо медиҳад «ҳеҷ бардорандае бори дигареро намебардорад...» (6,164), дар доираи имконияташ вочибот мефармояд (2,286). Адли илоҳӣ ин адли олист, ки дарк ва фаҳми онро на ҳамеша инсон дорост. Зеро бештари муносибатҳо аз назари инсонҳои ҷудогона ва манфиатнокиашон тағирпазиранд. Вале аз назари илоҳӣ ба онҳо баҳои умумӣ дода мешавад, гузашта аз он аксари баҳогузориё, ки дар ҳаёти инсон рӯҳ медиҳад, инсон онро чун тақдири илоҳӣ қабул дорад. Як навъ баҳои Офаридгор ба рафтори ӯст, пас Худованд донову биност ва ӯ медонад бо кӣ, чӣ тавр муносибат намояд. Бинобар он уламои исломӣ ақида доранд, ки инсон аз даргоҳи худованди ҳеш раҳм ва шафқатро пурсон аст на адлро. Зеро ба дарк ва фаҳми адли илоҳӣ на ҳама қудрат доранд. Ва ин адл пайваста аз ҷониби Офаридгор татбиқ мешавад. Аз назари илми

¹ Абӯҳомид Ғаззоӣ. Наставление правителям М. 2005. С.49.

² Фаридаддини Аттор адлро яке аз ҳашт усули дин эътироф кардааст. Ниг. Чор китоб.

³ Абӯҳомид Ғаззоӣ. Наставление правителям М. 2005. С.49.

⁴ Фаридаддини Аттор адлро яке аз ҳашт усули дин эътироф кардааст. Ниг. Чор китоб.

ҳуқуқшиносӣ адл ин аз муносибати дуруст намудан ба рафтори инсон оғоз гардида, то баҳо додан, то ченак намудани муносибот, то тақсим намудани неъмат, то тамизи неку бад ҳама қурбони ваянд. Ҳаким Умари Хаём мефармояд:

*Гар кори фалак ба адл санҷида будӣ,
Аҳволи фалак ҷумла тисандида будӣ.
Гар адл будӣ ба қорҳо дар гардун,
Кай хоҳири аҳли адл ранҷида будӣ.*

Дар ҳуқуқи исломӣ дар бештари мавридҳо истилоҳи адлро истилоҳи ҳақ, дод, ростӣ, инсоф ва амсоли инҳо иваз менамояд. Заминаи дастраси адлро дар ислом бо чунин унсурҳо дониш, фаҳм, малака, инсоф, имон вобаста медонанд. Ба ҳамин маънӣ шоир мефармояд:

*Ҳақгузори бар асоси дину дониш маҳкам аст,
Қози бе дину дониш посдори дод нест.*

Аدل ва ҳақ дар сарчашмаҳои исломӣ аз ғояҳои олии ва аз арзишҳои устуворест, ки аз ҳама дастовардҳои дигар мақоми волотарро касб кардаанд. Дар Қуръони карим омадааст, «Ба дурустӣ, Худо ба шумо мефармояд, ки амонатҳоро ба аҳли онҳо адо кунед ва (мефармояд, ки) чун миёни мардум ҳоким шавед, ба ростӣ (ادل) ҳукм кунед...» (4,58). Дар ин оят адл дар масъалаи нигоҳ доштани амонат, адл дар устувори паймон ва ҳам адл дар ҳақамӣ дар баровардани ҳукм ва ё ҳалномаи судӣ қайд шудааст. Дар ҷомеае, ки бошандагони он дар аҳд устувор бошанд, шартнома, ки навъи интиҳоби озоди ҳуқуқ ва ўҳдадорихост бемайлони иҷро намоянд, албатта, ҷомеа ободу боадолат хоҳад буд. Ҳамон назарияи юнониён дар масъалаи рафтори қонуни адолат аст, ки дар ислом дар зинаи ниҳоят баланд қарор дорад. На ҳар рафторе, ки қонун муқаррар кардааст, зеро қонун имконият дорад иштибоҳ намояд ва побанди замона ва манфиатҳо бошад, балки рафторе, ки дар натиҷаи муоҳидаи тарафҳо ва ризояти онҳо ба миён омада дар асоси боварӣ тавлид шудааст, бояд ҳатман риоя шавад ва ин нишонаи адл аст. Дар воқеъ ризояти тарафҳо ва тақсими манфиатҳо бо назардошти сатҳи фаҳмиши ҳолиси атбоъ, ки аз боварӣ манша мегирад, беҳта-

рин манбаи адл ва инсофи чомеа аст. Адлест, ки ба сари атбоъ бор карда нашуда, балки аз табиати зиндагии онҳо, аз зинаи дарки ҳақиқати онҳо оғоз меёбад. Дар чомеаҳои навбунёди чомеаи шаҳрвандӣ чунин навъи дастрасии адолат зинаи олитарини бунёди шаклҳои нави ҳамзистист. Амонатнигоҳдорӣ низ аз зумраи омилҳои бунёди ва калидии мавҷудияти чомеаи боадолат аст. Сухан аз назари таъмини адолат қудрати баландтарро дорад назар ба моҳияти сирф ҳукукии он. Зеро ҳифзи ҳаққи моликияти гузорандаи мол аҳамияти дуумдараҷаро дорад. Чунки бо ҳӯрдани ҳиссаи моли як нафар осмон ба замин намерасад, аммо дар ҳолате, ки чунин амали хиёнаткорӣ аланга мегирад, боварии мардум ба якдигар нест мешавад, чун боварӣ нест шуд, ғизои адолат нест мешавад, адлу инсоф дар чомеа бугӣ шуда ба марг мерасанд. Ин нишонаи марғи ҷамъият аст. Маҳз аз ҳамин хотир риояи моли амонати мардум, ба хусус ятимону маъҷубон дар ҷандин ояти Қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ таъкид мешаванд.

Аدل дар таҷрибаи доварӣ ва судҳои ҳакамӣ.

Дар Қуръон омадааст: «ва агар ҳукм кунӣ, пас дар миёни онҳо ба инсоф (адолат) ҳукм кун! Ба дурустӣ, ки Худо адлқунандагонро дӯст медорад». (56: 42). Сухан қабл аз ҳама дар бораи фаъолияти ҳакамӣ ва адли судӣ меравад. Албатта, дар байни чомеа дар фаъолияти роҳбарии маъмурӣ низ ин таъкид васеъ таъсир дорад. Аммо ҷавҳари он ҳукми миёни инсонхост. Ҳукми ҳоким низ дар бештари мавридҳо мақоми ҳукми миёни инсонхоро мегирад. Ба хусус дар лаҳзаҳои, ки амр ва фармони ӯ хусусияти оммавӣ дошта муносибатҳои умумии ҳукукиро мукаммал мекунад. Ва ё дар ҳолатҳои ба баҳодихии аъмоли ашхоси ҷудогона равона шудааст. Аз таърих медонем, ки ҳокимияти давлатӣ дар баровардани ҳукми қазоӣ чи нерӯи воқеӣ ва таъсирбахше мустақим ва ғайри мустақим доштанд. Яъне дар ин ҳолатҳо ҳоким бояд талаби адлу инсоф ва ҳақиқатро ҳатман нигоҳ дорад. Аммо дар масъалаи ҳукми қазӣ ва ё ҳалномаи он, ки дар парвандаи шаҳрвандӣ ва ё ҷиноӣ миёни мусулманин мебарорад, ҳатман бояд талаби инсоф ва адолат риоя гардад. Зеро бидуни он боварӣ ба ҳукми қазоӣ қудрати адлпарварии қудрат аз байн меравад. Дар чомеае, ки атбоъ ба адлпарастии қудрати сиёсӣ ва қувваи қазоӣ боварӣ надорад, он чомеа ҳеҷ гоҳ хушбахтиро оромро надонида боварии мардум ба фардо

гум мешавад. Ин ҳам нишонаи маҳви давлат ва парокандагии ҷомеа аст. Аз ин хотир, Қуръон тарғиби адл намуда, ҳоким ва қувваи қазоияро ба инсофу адл даъват менамояд. Ин даъвати сарсарӣ набуда низом ва оини қорбурди муҳимтарин рукнҳои идораи ҷомеа аст. Мо дахҳо ҳадисҳои борҳо хондаем, ки дар онҳо дар бораи одилии шох, ҳоким ва қуззот суҳан меравад. Мо дар ин ривояту таъкидҳо борҳо шохиди он шудаем, ки Офаридгори бузург фардои рӯзи қиёмат дар сояи хеш ҳокими одил, қозии боинсофро ҷой намуда аз раҳмати хеш ҳокими ғайри одил ва қозии беинсофро фарсаҳҳо дур рондааст. Ин ҳама суҳанҳои оддӣ набуда роҳест ба сӯи ободии ҷомеа ва калидест ба дари хонае, ки онро ном хушбахтӣ буда фарзандони одам як умр дар ҷустуҷӯи ўст. Тасаввур кунед, ки дар ҷомеае, ки нуктаи ниҳони адл, ҳақиқат ва инсоф дар дасти қудрат ва қувваи қазоия ҳаст ҳеҷ инсонест тарсе аз амали ашхосе надорад. Зеро рафтори қонунӣ, ҳақпарастӣ ва аз рӯи инсоф амал кардан доимо ўро дар ҳимояи қудрати олий ва қувваи қазоия нигоҳ медорад. Дар ҷунин ҷомеа ногузир ҳақ ғалаба мекунад. Ин оинест, ки ҷун арзиш сарҳад надорад. Вай ба паҳноии таърихи инсоният доимо мақоми худро дорад. Имрӯзҳо низ, кишваре дар пештоқи муқаддаси инкишофу худнамоӣ дорад, ки дар он қувваи қазоия ҷун нерӯи олий дар пуштибонии ҳақ ва қонун қарор дорад. Ба сӯи ҷунин ҷомеа ва давлат на танҳо бехтарин нерӯҳои ақлонӣ, инҷунин сармояи хориҷӣ низ боисрор ҳаракат менамоянд. Зеро дар ҷунин ҷомеаҳо аввал ин ки онҳо аз ҳама амалҳои ғайриқонунӣ ва беинсофона дар амонанд ва сониян дар ҷунин низом амин сармоя ба мӯҳлати мадид таъмин буда дар бадтарин сурат ба каму қост ба меросхӯрони оянда манфиати он хоҳад расид. Ба хотири ҷӣ имрӯз мардуми равшанфикр ба сӯи Амрико ва Шветсариё мешитобанд. Танҳо ба хотири он ки демократияи имрӯзаи онҳо нисбати дигарҳо дида бештар ба нерӯи қазоия тақия мекунад, ки дар он озодии атбоъ дар доираи қонун таъмин гашта, амонат ва ҳаракати қонунии молу сарват қафолат дода мешавад. Дар масъалаи оне, ки «Ба дурустӣ, ки Худо адлқунандагонро дӯст медорад» албатта, гуфганиҳо зиёд аст. Аммо ҳамин қофист, ки бигӯем. Офаридгоре, ки ҷамъияти ободу давлати адлпарварро меҳаҳад, албатта созандагони ин ҷомеа ва ин давлатро дӯст ва ҳифз менамояд.

Дар ояти дигаре Худованд фармуда, «... ва паймонаву тарозуро (бозор) ба инсоф тамом кунед! Мо ба ҳеч кас ҷуз ба андозаи тавоноияш воҷиб намекунем. Ва чун сухан гӯед (гувоҳӣ ва ё ҳукм) адлро риоят намоед, агарчӣ наздиконатон бошад! Ва ба паймони Худо вафо кунед! Ин аст он чи Худо шуморо ба он ҳукм кардааст, то бувад, ки шумо панд пазируед.» (6:152). Бубинед чӣ андоза суханони олий ва дар як вақт оддӣ! Дар ин оят чанд талаботи ҷамъияти обод, ҳақпараст ва созанда инъикос ёфтааст:

1. Дар қарордодҳо, паймонаҳо шартӣ инсофро риоя намуда дурустии тарозуро қавӣ ва устувор нигоҳ доштан.

2. Ба ҳар кас дар доираи имконият ва тавоноӣ масъулият гузошта шудааст.

3. Дар баровардани ҳукм ва додани шохидӣ ҳақиқатро гуфта, адлро пуштибонӣ намудан дар ҳама ҳолат.

4. Ба гуфта ва нигоштаҳои Худо содику амин бошад.

Шартӣ инсофро риоят намудан дар қарордоду паймонаҳо, қабл аз ҳама нахӯрдани ҳаққи моли дигарон, аз ҳад зиёд боло накардани нархи маҳсулот, риоя намудани инсофу одамгарӣ дар хариду фурӯши мол ва дигар маводи рӯзгор. Албатта, танзими нархи бозор ҷанбаи иқтисодӣ ва таъминотӣ дошта ба истехсол ва талабот вобастагӣ дорад. Аммо дар баробари ин ҷанбаи маънавии танзими нарх низ аҳмияти бузургро дорад. Ҷанбаи иқтисодӣ агар тариқи маҷбуркунии савдогарон ба арзоншавии нарх мусоидат наояд, вай метавонад дар ҳолатҳои зарурӣ ба ҷанбаи иқтисодии истехсолкунандагон зарба занад. Дар чунин сурат бидуни эътирофи ҷанбаи маънавӣ бӯҳронҳои иқтисодӣ пайваستا моро думболагирӣ менамояд. Аммо дар сурати диққат додан ба ҷанбаи маънавӣ ва он тарзе, ки оят фармудааст риояти инсоф мо ба танзими ақлии нархи маҳсулот рӯ оварда, низоми устувори нархро дар ҳолатҳои мухталиф нигоҳ дошта, на танҳо манфиати харидору фурӯшанда, инчунин то яқдараҷа манфиати истехсолкунандаро низ ҳифз менамоем.

Худованд на танҳо дар ин оят, балки боз дар чанд мавриди дигар таъкид медорад, ки ба инсон дар доираи имконият ва тавоноӣ масъулият ниҳодааст. Яъне ин принсипи бунёдист, ки аз он ҳаққу масъулияти инсон мабдаъ мегирад. Яъне Офиридгор чун қонунгузори одил ба ҳар шахс дар доираи имконияташ рафтор намуда риштаи устувори ҳаққу

масъулиятро дар байни бани одам одилона кишт кардааст. Қонунгузори муосири кишварҳои пешрафта аз ин усул мохи-рона истифода намудаанд. Чомае, ки беш аз тавонӣ ва им-коният ба афрод вазоиф муқаррар мекунад, ҷамоаи беадолат ва давлати истибдодист.

Яке аз аломатҳои муҳими соҳибони фармони бо адл ва судҳои одил объективият аст. Қатъи назар аз он ки нисбати ки ҳукм ва амр бароварда мешавад, вай бояд ҳолисона дар паҳнои адл сурат бигирад. Шахси мансабдору ҳеши наздик бояд ҳама қурбони ҳақиқат ва инсоф гарданд. Барои ривочи ин рукни адл дар низомҳои муосири ҳуқуқ падидаи истифода намудан аз вазифаи қазоӣ дар ҳолатҳои истисноист. Яъне чун бинобар сабабҳои мухталиф риояи адл ғайриимкон ме-гардад, судя аз ҳуқуқи ҳудрадқунӣ истифода менамояд. Дар ҳолатҳои дигар барои ғурехтан аз субъективият тибқи қо-нунҳои соҳавӣ ва коррупсия дар тобеияти маъмурӣ ва мо-лиявӣ қор қардани ҳешовандони наздикро манъ кардааст. Шоҳидӣ низ бояд дар заминаи объективият сурат гирад. Ҳақиқат аз ҳама бояд боло истад. Дар акси ҳол низоми ҳуқуқии муосир дар ҳуқуқҳои муроғиавӣ додани шаҳодати ҳешовандони наздикро ҳамчун далели қофӣ намеҳисобад.

Ба гуфта ва нигоштаҳои Худо содиқу амин будан бо амру наҳйи Худованд қор ва зиндагӣ қардан аст.

Дар Қуръон омадааст: «Эй он касоне, ки имон овардаед, ба адолат фармонраво бошед, барои Худо гувоҳӣ диҳед, агарчӣ бар зарари ҳештан, ё падару модар ва ҳешовандони чи тавонгару чи фақир бошад; (ба ҳар ҳол) Худо бар онҳо меҳрубонтар аст! Пас, аз адл рӯй қардонида ба хоҳиши нафс пайравӣ макунед! Ва агар суҳанро печонед, ё рӯй бигардонед, пас, ба дурустӣ ки Худо бар он чи мекунад, огоҳ аст». (4,135.) Ба адолат фармонраво будан маънии барподорандаи адлро дорад. Адлро ҳама якзайл аз ҳоким то дарвеш бояд риоят кунанд. Ҳоким дар ҳукми ҳеш, омӣ дар муносибати ҳеш бояд аз адл ва инсоф пуштибонӣ намуда манфиати касеро поймол нанамоянд. Дар доираи адл ва инсоф ҳама бояд қор ва зиндагӣ намоянд. Шоҳидон дар муроғиавӣ судӣ бояд аз ба-рои Худо гувоҳӣ диҳанд на ба хоҳири ҷизе, ашӯе ва ё манфи-ати шахси наздиқашон. Дар тафсири «Рӯҳулбаён», дар шарҳи ояти мазкур омадааст: «Ҳатто агар ин шоҳидӣ бар зарари нафси шоҳид бошад (яъне чун ӯ ҳақро ғӯяд, касе бар ӯ

тахдиди зарар намояд) бояд вай ҳақиқатро гӯяд, зеро Худованд бар ивази зарари гирифтааш аз рӯи адл ба ӯ аҷр хоҳад дод».¹ Дар ин оят дар муқоиса ба ояти гузашта (6:152) ҳатто падару модар ва хешовандони тавонгару фақир аниқ шудаанд, ки таъсири он боз равшантар аст. Ҳатто бо таъкидоти қуръонӣ агар ту бар зарар ва ё фоидаи падар ва ё модари худ ва ё хешу табори наздики тавонгар ва ё дарвеш гувоҳӣ медиҳӣ, бояд аз барои Худо шаҳодат диҳӣ, на рӯи хотири онҳоро бубинӣ. Агар ту ба хотири раҳм ва шафқат бихоҳӣ шаҳодати бардурӯғ диҳӣ ба фоидаи каси фақир ин корро нақун, чунки зеро Худованд ҳама чизро медонад ва раҳми онро бештар аз шумо хоҳад хӯрд. Айнан ҳамин тавр нисбати доро фикр манамо ва рӯйи хотир набин, зеро Худованд биност, ҳамаро мебинад, агар ба ӯ неқӣ хоҳӣ, ростро ифшо намо, ин ҳам ба фоидаи гунаҳгор ва ҳам ба манфиати шаҳодатдиҳанда хоҳад буд. Чунончи дар ҳадис омадааст: «Наҷот диҳед бародарони золим ва мазлуми хеш». Пурсиданд, ки мазлумро наҷот додан равшан аст, аммо чӣ тавр мазлумро наҷот диҳем? Гуфт он ҳазрат (с): «Манъ кардан аз амали зишт ба зулмовар ин калиди наҷотдиҳиӣ бародари золим аст». Дар ин пахно додани баёноти дуруст аз рӯи адл воситаи муҳимми пешгирии зулм аст.

Дар ҳадисҳои зиёди паёмбари ислом роҷеъ ба адлу инсоф ва ҳақгузорӣ изҳори назар шудааст. Дар ҳадис омадааст: «Адли як соатаи ҳоким афзалтар аст аз шастсола ибодат».² Тарзи дигари ҳадис омадааст, ки «як рӯза адли султони одил афзалтар аст аз ибодати ҳафтодсола».³ Яъне ба адл машғул будани ҳоким маънии тоат карданро дорад. Дар ҳолати муҳолифат бартарии яқсоата адли ҳокимро ба шастсола намоз эътироф кардаанд. Аксари донишмандони динӣ бар ин ақидаанд, ки дар ин ҳолат намози нофила дар назар аст. Вале дар ҳадис аниқ нашудааст, ки кадом тоатро.

Дар масъалаи пешгирии беадолатӣ ислом роҳҳои мухталифи онро кашф карда наҳй намудааст. Яке аз омилҳои он мисол дар ҳолати ногувор ва ё асабонӣ будани соҳиби ҳукм аст. Ҳадис мефармояд: «Ҳеҷ ҳокиме ҳукм накунад байни ду

¹ Ал-Брусавӣ И. Рӯҳул баён. Бейрут, Ҷилди 2. С. 935.

² Баълабақӣ Р. Равоиъ –ал-ҳикма ва л- ақвол ал-ҳолида. Бейрут. 1999. С. 422. (660с)

³ Абуҳомид Газоли. Наставление правителям. М. 2005. С. 19.

нафар дар ҳолати ҳашмгиниаш».¹ Қойи дигар ҳатто дар ҳолати гурусна ва нотоб будани қозӣ баровардани ҳукм ва ё ҳалнома аз ҷониби қозӣ иҷозат нест.

Дар сарчашмаҳои дигари исломӣ низ тарғиби адлу инсоф ва пойдории ҳукми ҳақ ва дастгирии یتимону барҷомондагон саҳт таъкид мешавад. Абӯҳомид Ғазолӣ дар ривояте аз номи Ваҳба ибни Мунаббих меорад, ки «Яке аз ҳокимони золим қасре сохт. Дар замон дар паҳлуи он қаср пиразани фақире хаймае барои худ сохт. Рӯзе аз рӯзҳо ҳокими золим савори асп атрофи қасри хеш мегашт, то бидид хаймаи назарногири пиразан. Пурсид, ки аз онӣ кист? Гуфтанд аз онӣ пиразани фақире. Амр кард варо вайрон карданд. Пиразан бегоҳ омаду хонаи худро вайрон дид, пурсид, ки кӣ кард? Ҷавоб доданд, шоҳ дид ва ҳукм кард, ки вайрон карда шавад. Зан рӯй бар осмон карду гуфт, ки Худоё! Ман инҷо набудам, аммо ту кучо будӣ? Амр аз Худо бар Ҷабраил омад ва он қаср бо тамоми ҳашаматаш сарнагун гашт».² Ривоят сатҳи олии усули татбиқи адлро дар ҷомеа муаррифӣ кардааст, ки дар ҳолати риоя нагардидани он аз ҷониби шоҳ он ҳатман бо ҷашм ва дасти илоҳӣ ислоҳ хоҳад шуд. Албатта, ин таблиғ аст, вале таблиғи оддӣ нест. Ғазолӣ дар дарахти имони кашфкардааш яке аз шоҳаҳои асосии инсоф ва адлро шинохтааст. (Ниг. Насиҳат ул мулук).

Беҳтарин намунаи адолати судии ислом дар мактуби Умар ибни Хаттоб (халифаи дуюми рошиддин, ки солҳои 634 ва 644 ҳукмронӣ кардааст) ба қозӣ Абӯмӯсои Ашъарӣ навиштааст, инъикоси худро ёфтааст.³

5.2. Мавқеи инсоф, баробарӣ ва бародарӣ дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ. Ислом ва бартарии инсоф, баробарӣ ва бародарӣ дар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ.

Инсоф дар бештари мавридҳо дар ислом ҳамчун як намунаи адл ва шакли зоҳирёбии он ифода ёфтааст. Инсоф ин рӯ овардан ба вичдон, қадр намудани ҳаққи дигарон аст. Риоя кардани ҳаққи маъҷубон, یتимон, бепарасторон ва кулли мизочонро дар савдо, баровардани ҳукм ва дигар муноси-

¹ Баълабақӣ Р. Равоиъ –ал-хикма ва л- ақвол ал-ҳолида. Бейрут. 1999. С. 422. (660с)

² Газали Абӯҳомид. Исследование сокровенных тайн сердца. М. 2006. С. 283.

³ Ниг. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. С. 681.

бат ислом ҳамчун инсоф муқаррар кардааст. Ҳуқуқҳои фарзанд, ҳешовандон, ҳамсоя, ғулом, фақир, мискин, мусофир ва дигар шаклҳои зоҳирёбии иҷтимоии инсон дар ҳама сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ таъкид мешаванд. Дигаргунии ҳифзи ҳуқуқи инсон дар ислом дар он ифода меёфт, ки акнун на ба эътироф ва ҳимояи ҳуқуқҳои мушаххаси табиӣ диққат дӯхта мешуд, балки принципҳои умумии ҳимояи ҳуқуқ чун ғояи роҳбар, ки дигар муносибатҳоро зерӣ итоат мебаровард, мадди назар гирифта мешуд. Ин муносибат ҳуқуқи инсонро дар заминаи васеътар масъалагузорӣ намуда, доираи васеи муносибатҳоро дар тобеияти ҳуқуқи инсон танзим менамуд.

Баробарӣ ва бародарӣ асли мавҷудияти таълимоти исломист. Сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ ҳамдигарфаҳмию муносибати некбинонаро дар ҷомеа талқин намуда, бо ҳар роҳи васила осоишу хушбахтии инсонҳоро талаб мекунанд. Ислом баробарии инсонҳоро дар се самт муқаррар кардааст:

- баробарӣ дар асли инсоният,
- баробарӣ дар ҳуқуқ ва таколиф,
- баробарӣ дар назди додгоҳҳо ва иҷрои қонунҳо.

Назарияи баробарӣ дар ислом

«Эй мардум, мо Шуморо аз мардеву зане офаридем. Ва шуморо халқҳо ва қабилаҳо кардем, то якдигарро бишносед»
(Сураи «Ҳучурот», ояи 13).

Ҳамаи одамон баробаранд чун дандонаҳои арра ва ҳеҷ як араб ба ғайриараб (мардуми дигар) бартарие надорад ба ҷуз аз некӯкирдорӣ.

++++++

Муслимин ба сони як ҷисманд.

++++++

Мӯъмин бародари мӯъмин аст.

Ҳадиси паёмбари ислом.

Озодӣ. Назарияи озодии исломро ба се қисмат тақсим намудан мумкин аст:

- озодии афкор,
- озодии эътиқод,
- озодии суҳан.

Ислом ба ҳирад ва мантиқ таъя намуда, озодии амали онро дар шинохти Офаридгор, олам, акноф ва муносибати байни инсонҳо таъкид мебарорад. Қуръони карим инсонро

даъват мекунад, ки сари масъалаи офарида шудани осмону замин ва ҳама ашёи дидашаванда ва шунидашаванда фикр кунад. Дар ояти 164 Сураи «Бақара» омадааст, «Ба дурустӣ, ки дар офариниши осмонҳову замин ва омадурафти шабу рӯз ва он киштӣ, ки ба он чи мардумро суд медихад, дар дарё ме- равад ва дар он ки Худо аз осмон об фуруд овард ва ба саба- би вай заминро баъд аз мурданаи зинда сохт ва ҳар навъ чунбандаро дар замин бипароканд ва дар гардонидани бодҳо ва дар абри ромкардашуда миёни осмону замин - барои он гурӯҳе, ки ба ақл дармеёбанд, нишонаҳое ҳаст».

Озодии эътиқод то ҳаддест, ки дар ислом шахсро барои ба итоати дин даровардан маҷбур намудан манъ аст. «Дар дин ҳеч иҷборе нест», гуфта шудааст, дар ояи 256-уми Сураи «Бақара». Озодӣ дар ислом то марзи қонун, то марзи шариа- ти исломист. Ин марз бо ҳаққи дигарон, манфиати инсонҳои дигар ва арзишҳои башарӣ тарҳрезӣ шудааст. Ислом ва назарияи озодии ӯ аз ибтидои офариниши инсон ва қавоиди зиндагии он дар бихишт оғоз мегардад. Офаридгор бобои Одам ва момо Ҳаворо дар бихишт ба тамоми ҳақҳо озод биофарид ва ягона мамонеате, ки монд парҳез аз хӯрдани гандум буд. Ва мо медонем, ки тибқи назарияи исломӣ мо- чарои инсонӣ пас аз он оғоз шуд. Яъне дар баробари озодӣ ислом маҳдудиятро низ роиҷ медонад, вале ин маҳдудият ҳамчун заруриятест, ки барои нигоҳдошти тартибот ва ободӣ ва таъмини озодӣ равона шудааст.

Озодии сухан дар ислом мавқеи хосаро дорад. Озодӣ дар он ҳолатҳое, ки ҳуқуқ поймол мешавад ва кори нодуруст дар ҷомеа бурда мешавад, истифода аз он ўҳдадорӣ мегардад. Дар ояи 104 Сураи «Оли Имрон» гуфта мешавад, «Ва бояд аз шумо гурӯҳе бошанд, ки ба сӯи некӯкорӣ бихонанд ва ба кори писандида бифармоянд ва аз нописандида манъ ку- нанд.» Яъне озодиро ба корҳои некӯ равон намуда дар хо- лати содир шудани корҳои бад аз озодӣ истифода намоянд ва садди роҳи амали номажбулро гиранд. Ин озодӣ на ҳақ, бал- ки масъулият аст. Ба ҳамин маънӣ ояи 41-уми Сураи «Ал- Ҳаҷ» таъкидот дорад. Ва дар ҳадисе паёмбари ислом фарму- даанд: «Сухани ҳақ дар муқобили ҳокими бедодгар, яроқи беҳтарине дар роҳи Худост».¹

¹ Мустафо А.Ф. Ислам всеобъемлющий образ жизни. М. 1998. С. 38.

5.3. Назарияи инсондӯстӣ дар ҳукуки исломӣ. Одамгарой ва миллатгарой дар ҳукуки исломӣ.

Яке аз хусусиятҳои пешқадами ислом ин назарияи ҳукуки инсондӯстӣ мебошад. Сарчашмаҳои ҳукуки исломӣ ҳамдигарфаҳмию муносибати некбинонаро дар ҷомеа талкин намуда, бо ҳар роҳу васила осоишу хушбахтии инсонҳоро талаб мекунанд. Ҳуқуқҳои фарзанд, хешовандон, ҳамсоя, гулом, ғақир, мискин, мусофир ва дигар шаклҳои зоҳирёбии иҷтимоии инсон дар ҳама сарчашмаҳои ҳукуки исломӣ таъкид мешаванд. Дигаргунии ҳифзи ҳукуки инсон дар ислом дар он ифода меёфт, ки акнун на ба эътироф ва ҳимояи ҳуқуқҳои мушаххаси табиӣ диққат дӯхта мешуд, балки принсипҳои умумии ҳимояи ҳуқуқ чун ғояи роҳбар, ки дигар муносибатҳоро зеро итоат медавард, мадди назар гирифта мешуд. Ин муносибат ҳукуки инсонро дар заминаи васеътар масъалагузорӣ намуда, доираи васеи муносибатҳоро дар тобеияти ҳукуки инсон танзим менамуд.

Одамгарой ва инсондӯстӣ аз таълимотҳои марказии ислом аст. Тамоми сарчашмаҳои ҳукуки исломӣ инсонро ҳамчун болотарин арзиш меҳисобанд ва қадр мекунанд. Категорияҳои инсон, мӯъмин, муслим ва аҳли китоб дар пахноҳои мухталиф вонаҳӯранд ҳам ба онҳо ҳамчун одам муносибати одилона ва некӯкорона мушоҳида мешавад. Худи ривояти қуръонӣ доир ба сари таъзим фуруд овардани ҳама махлуқот ва фариштагон ба Одам (2,34) ва ўро ҷонишин ва халифаи Худо дар рӯи замин баргузидан (2,30) нишоннаи мақом ва мартабаи инсонгароии исломро муаррифӣ мекунад, ки ҳоҷат ба шарҳ нест. Дар ҳадис омадааст, «Паёмбари ислом нигоҳе ба хонаи Худо - Каъба карду гуфт: «Аҷабо, хонаи боҳашамату боэҳтироме ҳастӣ, вале эҳтироми мӯъмин (инсон) дар пештоқи муқаддаси Худо аз ту баландтар аст. Агар Худованд нисбати ту як эҳтиром нозил карда бошад, нисбати мӯъмин се, молаш мӯҳтарам, ҷонаш мӯҳтарам ва гуноҳи бад дар ҳаққи ӯ мамнӯъ аст».

Миллат дар ислом ҳамчун уммати исломӣ муаррифӣ мегардад. Яъне миллат ба забон не, балки ба имон, эътиқод ва ягонагии андеша дар шинохти Худо эътироф мегардад. Албатта, ин шинохт мушкилию муваффақиятҳои худро дар масири таърих дошт ва ҳанӯз ҳам дорад, вале аз назари тарҳрезии тамаддуни динӣ ва рӯзгори собитсозии дини нав он

муваффақиятҳои назаррасро ба ислом овардааст. Дар сурати дуруст истифода шудани он вай метавонад имрӯз ва оянда низ дар партави сиёсати одилона ба мардуми кишварҳои исломӣ хизмат намояд. Барои ин бартарӣ ва хангомаҷӯи соҳибони дин ва афзалиятҳои ноҷои шовинистии онҳо бояд бартараф гардад.

Замима.

Пойдории тарбияи инсондӯстӣ, ҳақпарастӣ ва адл дар таълимоти мутафаккирони тоҷику форс

Баъд аз паҳн гардидани дини ислом дар Осиёи Миёна ҳуқуқи исломӣ ҳамчун қисмати таркибии он ба ин минтақа роҳ ёфт. Сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ муайянкунандаи ҳадду мазмуни ҳуқуқи инсон баромад мекарданд. Акнун мазмун ва мӯҳтавои инсон ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ аз назари ҳуқуқи исломӣ ва таълимоти динии нав таҳлил мегардид. Агарчанде дар даврони ибтидои паҳншавии ҳуқуқи исломӣ аз ҷониби ғозие (онҳое, ки бо зӯрӣ исломо ро паҳн менамуданд) исломӣ ақидаҳои суннатгарой бештар ҳис мешуд, вале баъдан исломи асрҳои миёна аз таҷрибаи идоракунии шоҳони Аҷам, фалсафаи Юнон ва ҳуқуқи румӣ васеъ истифода менамояд. Маҳз тавассути олимону донишмандони ғайри араб (А. Балъамӣ, А. Берунӣ, М. Ғаззоли, А.Сино, И.Рӯшд ва д.) ислом аз ин манбаъҳои пурғановати маънавӣ истифода намуд. Ҳамин тавр, назарияи оиди ҳуқуқи инсон, ба зинаҳои нави инкишофи ақлгароёнаи худ расид, ки дар он инсон ҳамчун мавҷудоти марказӣ таҳлил мешуд. Олимону ҳуқуқшиносони форс-тоҷик дар пайи эҷоди арзишҳои нави ҳуқуқӣ таъиноти Куръон, ҳадис ва дигар сарчашмаҳои шаръиро мадди назар гирифта воситаҳои миллии эҷод, таҳия ва танзими унсурҳои ҳуқуқи инсонро кор карда баромаданд. Вале ханӯз бештар маҳдудияти мафҳуми инсон дар ҳудуди «муслим» ва «мӯъмин» ба назар мерасид. Танҳо баъзан аз равияҳои исломӣ суфизм, каломӣҳо ва зинаҳои дарки маърифати исломӣ ба хусус «зинаи ҳақиқат» ин қолабро шикаста то ҳадди эътирофи ҳуқуқ ва озодиҳои аслии инсон ба маънии пуррааш расиданд.

А. Рӯдакӣ (858-941) оид ба ҳуқуқҳои инсон. Асосгузори адабиёти классикии форсу тоҷик Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ,

роҷеъ ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон панду андарзҳои зиёд гуфта. Ӯ тамоми инсонҳоро новобаста аз вазъи иҷтимоӣ камбудии ҷисмонӣ дар як сатҳ эътироф карда, риштаи мардӣ ва ҷавонмардиро ба шахсоне мансуб додааст, ки дасти маъюбону یتимонро гирифта, онҳоро чун инсонӣ комил эътироф мекунад,

*Гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ,
Бар кӯру кар-ар нукта нагирӣ, мардӣ.
Мардӣ набувад ғитодаро пой задан,
Гар дасти ғитодае бигирӣ, мардӣ.*

Ақидаҳои А. Рӯдакӣ бештар ба ҷанбаҳои ҳуқуқҳои иҷтимоӣ инсон бахшида шуда, дар он омилҳои табиӣ ва иҷтимоӣ ҳифзи ҳуқуқҳои барҷомондагон ва пиронсолон бахусус таъкид шудааст. Дар қасидаи «Шикоят аз пирӣ» шоир бештар аз рӯзгори пирӣ ҳамчун даврони нотавонии инсон изҳори мулоҳиза намуда, зарурати нигоҳубин ва ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро дар ин даврон баён намудааст.

Андешаҳои А. Форобӣ (870-950) дар бораи ҳуқуқи инсон. Гарҷанде А. Форобӣ падари фалсафаи сиёсии араб ба шумор равад ҳам, андешаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии ӯ дар ташаккул ва тақвияти ақидаҳои ҳуқуқии мардуми форс хеле назаррас аст. Ақидаҳои ҳуқуқии ӯ дар асарҳояш «Шаҳри нақӯкорон», «Моҳияти қонунҳои Афлотун» ва «Сухан оиди таснифи илмҳо» гирд оварда шудаанд. Ба хусус дар асари «Шаҳри нақӯкорон» ӯ ба ташкили ҷомеаи адлпарвар кӯшиш намуда, роҳҳои нигоҳ доштани идоракунии адолатнок ва таъмини неқӯаҳволии мардумро муайян намудааст. Ба ақидаи ӯ санъати идоракунии ҳоким бояд ба таъмини шароити мусоид ба хушбахтии одамон мувофиқат кунад. Дар пояи фаҳмиши хушбахтон ва бадбахтон ӯ ҷамъияти давлатҳои нек ва бадро кашф мекунад. Танҳо дар давлатҳои нек инсон худро ба пуррагӣ озод ва хушбахт ҳисобида метавонад.

«Ҳокими ҳақиқӣ шахсе аст, ки санъати идоракуниро бо мақсади барои худ ва шаҳриён хушбахтии воқеиро фароҳам овардан, равона карда метавонад»

А. Форобӣ.

Тибқи ақидаи Форобӣ ҳар як шаҳрванди шаҳри идеалӣ дар ҳолати озодии дохилӣ ва баробарии зоҳирӣ қарор дорад. Ҳамин тавр, ба тариқи сатҳӣ ҳам бошад, А.Форобӣ заминаҳои назарияи ҷомеаи шаҳрвандиро ханӯз дар он даврон қарда мебарояд, ки асоси онро, баробарии шаҳрвандон, озодӣ ва қонеи талаботу кӯшиши таъмини хушбахтии аъзоёни он ташкил медиҳад.

Шаҳри ҷамоавӣ - шаҳрест, ки дар он ҳар кас аз рӯи иродааш озод буда, ҳар амали хостаашро иҷро қарда метавонад. Одамони он баробаранд. Қонунҳои вай якеро бар дигаре бартарӣ нахоҳад дод. Ҳокимияти онҳо дар муносибат бо якдигар ва дигар шаҳрҳо танҳо дар асоси васеъшавии озодии онҳо паҳн қарда мешавад...

(Сиёсати шаҳрвандӣ. А.Форобӣ)

Ақидаҳои А. Фирдавсӣ ва воситаҳои сиёсии ҳифзи ҳуқуқи инсон.

А. Фирдавсӣ дар баробари зинда намудани тамаддуни мардуми тоҷику форс, ғояҳои олиии инсондӯстии шоҳигарии Пешдодию Каёнӣ Аҷамро бо низоми устувори давлату давлатдорӣ дар «Шоҳнома»-и безаволаш манзури ояндагон гардондааст. Ў аз доди адлу инсоф, баробарию бародарӣ, озодию мустақилияти халқу миллатҳо дар либоси назм ақидаҳои судманду ибратбахше гуфтааст. Аз ҷумла, одилии шоҳ Нӯширавонро дар озод намудани мардум аз пардохти вазнини андозҳо таъкид намуда, аз забони шоҳи одил баробарии мардумро новобаста аз мансабу вазифа ва шоҳу гадо дар назди Офаридгор чунин таъкид мекунад,

*Хирадманду бинодил онро шинос,
Ки дорад зи додори гетӣ сипос...
Маро дод фармуду худ довар аст,
Зи ҳар бартарӣ ҷовидон бартар аст.
Ба яздон расӣ, шоҳу кеҳтар якест,
Касеро ҷуз аз бандагӣ қор нест.*

(Ш. Ҷ.8.-С.79)

Дар назарияи А. Фирдавсӣ унсури муҳими ифодакунандаи ҳуқуқи инсон ибораҳои «дод», «ростӣ», (ки мутаносибии ҳақиқату адолат) ва «меҳр» (адлу инсоф) баромад мекунад, ки ҳоло низ назарияи навини ҳуқуқи табиӣ онҳоро маҳаки шинохти ҳуқуқи инсон қарор додааст,

*Нафармуд моро ба ҷуз ростӣ,
Ки дев оварад кажживу костӣ...
Набойд, ки ҷуз доду меҳр оварем,
Дигар чин ба коре ба чехр оварем...*

(Ш. Ҷ.8.-С.79-80)

Ачаб он аст, ки А.Фирдавсӣ то он дараҷа ҳуқуқи инсонро мадди назар гирифтааст, ки ӯ дар пайравии таҷрибаи идоракунии шоҳони одили Сосонӣ, дар ҳолати наборидани борони баҳор аз заминҳои лалмӣ гирифтани андозро манъ кардааст,

*Махоҳед бож андар он буму руст,
Гар абри баҳораи ба борон наишуст.*

(Ш. Ҷ.8.-С.81.)

Дар назарияи А. Фирдавсӣ баробарии инсонҳо аз баробарии онҳо дар назди Офаридгор манша мегирад. Ба ақидаи ӯ ҳама мулку давлатҳо, бою гадо ва шоҳу дарвеш тобеи қудрати Офаридгор буда, назди ӯ масъуланд. Дар баробари он ба ақидаи Фирдавсӣ Офаридгор инсонҳоро баробар эътироф намуда, подшоҳонро ба сӯи некӣ, меҳрпарварӣ ва додгарӣ даъват мекунад,

*Худованди ҳастиву ҳам ростӣ,
Нахоҳад зи ту кажживу костӣ...
Ки ӯяст бар подшо подшо,
Ҷаҳондорӯ пирӯзу фармонраво.
Фурӯзандаи тоҷу хуришеду моҳ,
Намоянда моро сӯи дод роҳ...*

(Ш. Ҷ.8. С.70.,74.)

Ҳамин тавр, А.Фирдавсӣ дар васфи баробарӣ, меҳрпарварӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои молумулкии инсон ақидаҳои судманде гуфтааст.

Абӯалии ибни Сино (950-1037) роҷеъ ба адолати иҷтимоӣ ихёори назар намуда, аввалин шуда зарурати фардикунонии шахсони мансабдори давлатиро таъкид кардааст. Тибқи ақидаи ӯ як шахс дар як вақт наметавонад ҳам низоми идории шахрро бар ӯҳда дошта бошад ва ҳам низоми идории деҳро. Дар чунин сурат ҳуқуқҳои инсонҳо поймол мегардад, зеро шахр барои қонеи талаботи худ нерӯи муайяно доимо талаб дорад ва деҳ бошад мутобикан сарвари худро бояд дошта бошад. Гузашта аз он дар чунин сурат як шахс бар манфиати худ сӯйистифода аз мансаб намуда, ҳуқуқҳои авомро поймол хоҳад намуд. Ибни Сино аз илми тиб васеъ истифода намуда, далели худро аз тарзи идораи организми инсон мегирад. Тибқи ақидаи ӯ барои идораи даст, панҷа ва ё дигар узви бадан офаридгори инсон нейрони муайяно дар сари мо вобаста кардааст. Нашудааст, ки як нейрони мағзи сар ду узро идора кунад, бинобар зарурати фардикунонии шахсони мансабдор аз табиати биологӣ ва иҷтимоии инсон берун меояд. Аммо дар масъалаи қонунгузорӣ бошад, А. Сино ҷонибдори он аст, ки як мақоми қонунбарор метавонад, ҳам барои танзими низоми шахр ва ҳам барои танзими низоми деҳ қонун қабул намояд. Зеро як дил метавонад хунро ба ҳамаи узвҳои бадан бидиҳад. Ба назар чунин мерасад, ки ин табиби бузург аз илми сиёсат ва ҳуқуқ хуб огоҳӣ дошта аввалин шуда унсурҳои назарияи тақсимои ҳокимиятро дар Шарқ тарҳрезӣ намудааст. Назарияи Сино ба назарияи органикии шинохти давлат ва ҳуқуқ низ наздикӣ дорад.

Абӯалӣ Ҳасан ибни Али Тӯсӣ (1017-1092) машҳур ба Низомулмулки Тӯсӣ шахсест, ки дар ҳаёти сиёсӣ, адабӣ ва маданияи халқҳои Шарқ мавқеи назарраси илмӣ ва амалиро дорост. Ӯ дар байни мутафаккирони форсу тоҷик ва умуман ҷаҳонӣ яке аз аввалин шахсиятҳои сиёсӣ, ки 32 сол дар сари қудрати вазирӣ императории Салҷуқӣ нишаста, бо супориши сарвари замонаи ҳеш китобе роҷеъ ба идораи давлат бо номи «Сиёсатнома» навиштааст. Низомулмулк дар «Сиёсатнома» ба давлату давлатдорӣ диққати махсус дода, назарияи идоракунии шарқиро, ки аз таҷрибаи пешқадами шоҳони пешин ва замони исломӣ сарчашма мегирифт, барои

давлатҳои қурунивуостой ҳамчун намунаи моделӣ тарҳрезӣ намудааст, ки дар он хушбахтии инсон ва ҳимояи ҳаққи инсоф нисбат ба он мавқеи марказиро ишғол менамояд.

«Чун дуои халқ ба некӯӣ пайваста гардад, мулк пойдор бувад ва ҳар рӯз зиёдат бошад, он малик аз давлату рӯзгори худ бархӯрдор бувад. Бад-ин ҷаҳон номи некӯ ва бад-он ҷаҳон расагорӣ ёбад ва ҳисобаи осонтар бувад, ки бузургон гуфтаанд: “Мулк бо куфр бипояду бо зулм напояд”.

Андар ин маънӣ Абдуллоҳ ибни Умар-ал-Хаттоб¹ падарро гуфт, ки “эй падар, чун аз дунё биравӣ, хоҳам, ки туро зуд ба хоб бубинам, шаби дуввуму саввум”. Дувоздаҳ сол баромад. Ҷӯро ба хоб надид. Баъд аз дувоздаҳ сол ба хобаи омад. Гуфт: «Ё падар, нагуфта будӣ, ки баъд аз се шаб маро ба хоб бинӣ». Гуфт: «Маиғул будам, ки дар саводи Наҳарвон пуле вайрон шуда буд. Гумоштагон ба таъмири он напардохта буданд, ғӯсфандон бад-он пул мегузаштанд. Ғӯсфандеро пой ба сӯрох фуру рафту бишикаст, то акнун ҷавоби он меодам».

Андар мазолим нишастани подшоҳ ва адлу сирати некӯ варзидан

Чора набошад подшоҳро аз он ки дар ҳафтае ду рӯз ба мазолим бинишинад ва дод аз бедодгар биситонаду инсоф бидиҳад ва сухани раият бишинавад бевосита. Ва чанд қисса, ки муҳимтар бувад, бояд ки арза кунад ва дар ҳар як мисоле диҳад. Чун ин хабар дар мамлакат пароканда шавад, ки Худованд мутазаллимону додхоҳонро пеш меҳонад ва дар ҳафтае ду рӯз сухани эшон мешунаваду золимонро шикаста медорад. Ва дастҳои эшон кӯтоҳ шавад ва қас наёрад бедодӣ қардан аз бими уқубати ӯ.

Андар уммол ва пурсидани аҳволи вазирону дабирон

Уммолро амале диҳанд ва эшонро васият бояд қард, то бо халқ некӯ зиянду аз эшон ҷуз мол наситонанд ва онро низ ба мадори талабанд ва то эшонро даст ба иртифое нарасад, он молро нахоҳанд, ки чун пеш аз вақт хоҳанд, раёро бадӣ расад

¹ Умар ал-Хаттоб- эҳтимол меравад Умар ал-Хаттоб ал-Форук (Умари I) (585-644-7-ноябр) дуввумин хулафои рошидин.

ва дирамгона иртифое, ки хоҳад расидан, ба ним дирам би-фурӯшианд аз зарурат ва дар он мустаъсалу овора шаванд ва аз хонаи хеш дармонанду ба гурбат афтанд.

**Андар муомилаи қозийён ва хатибону муҳосаба ва
равнақи кори эшон**

Бояд, ки аҳволи қозийёни мамлакат ягон-ягон бидонанд ва ҳар ки аз эшон олиму зоҳид ва кўтоҳдасту ҳамтамаъ бошад, ўро тарбият кунанд ва бад-он кор ниғаҳ доранд. Ва ҳама рўзгор аз даври Одам... то акнун дар ҳар миллате ва мулкe адл варзидаанд ва инсоф дода ва ба ростии кўшида, то мамлақати эшон солҳои бисёр бимонад.

Андар соҳибхабарону мунҳиён ва тадбири кори эшон

Воқиб аст бар подшоҳ, ки аз аҳволи лашқару раият аз дуру наздик пурсанд, аз андақу бисёр он чи равад, бидонанд. Агар на чунин бошад, айб кунанд ва бар ситамгорӣ амал кунанд ва гўянд фасодиву дароздастӣ, ки дар мамлакат меравад, подшоҳ медонад, ё намедонад ва агар медонаду манъ намекунад, он аст, ки ҳамчун эшон золим аст ва ба зулм ризо додааст ва агар намедонад, гофил аст. Ва ин ҳар ду маънӣ на нек аст.

Порчаҳо аз «Сиёсатнома»

Андешаҳои сиёсии М. Ғаззоли ва таъмини адолат байни инсонҳо. Абӯҳомид Муҳаммад бинни ал-Ғаззоли (1058 - вафот рӯзи душанбеи 18 декабри соли 1111) яке аз бузургтарин алломаҳои форсу тоҷик аст, ки дар илми ҳуқуқ, давлатдорӣ, фалсафа ва диншиносӣ асарҳои зиёде таълиф намуда, барои пешбурди тамаддуни пешқадами асрҳои миёнаи Шарқ хизмати арзандае кардааст. Аз Муҳаммади Ғаззоли асарҳои зиёд то ба замони мо омада расидааст. Дар байни онҳо «Кимиёи саодат», «Эҳёи улум аддин», «Насиҳат ул-мулук», «Тарозуи аъмол» ва ғ. маъруфу машҳуранд. Ақидаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии Хуччат-ул-ислом Муҳаммади Ғаззоли дар аксари асарҳои ӯ ба назар мерасанд, вале дар байни онҳо «Насиҳат-ул-мулук» сирф ба масъалаҳои ҳуқуқӣ бахшида шудааст.

М. Ғаззоли ҳимояи ҳуқуқи инсонро бо роҳи тарбия намудани мақомоти роҳбарикунанда талқин мекунад. Аз ин назар ӯ ба фалсафаи сиёсии юнониён, подшоҳони Аҷам, паёмбарони қавми яҳуд ва асосгузори донишмандони ис-

ломӣ така намуда, кӯшиши дар доираи адл, инсоф, авф, баробарӣ, хайрхоҳӣ маҳдуд намудани ҳокимиятро менамояд. Ў ба ҳокимон ва маликҳо муроҷиат намуда чунин андарзҳои сиёсӣ мегӯяд:

«Ё фарзанди одам, адл кун, ҳамчунон ки бо ту адл кунанд».

«Ҳамдостон мабош бо зулм, ки вилоят вайрон шаваду раият дарвеш гардад, ки ту он гоҳ подшоҳи дарвешон бошиву солори вайронае ва дар ҷаҳон бадном шавӣ».

«Ва ҳар чӣ миёни туву халқ аст, он кунӣ, ки агар ту раият бошӣ ва дигаре султон, раво дорӣ, ки бо ту кунад».

«Ва бидон, ки он чи миёни ту ва Ҳақ таъоло аст, авф бадон наздиктар аст. Аммо он чи ба мазолими¹ халқ тааллуқ дорад, дар қиёмат ба ҳеч ҳол фурӯ нагузоранд ва хатаре азим аст».

Аз «Насиҳат-ул мулук» - и М. Ғаззоли

Назарияи баробарӣ ва дастгирии маъюбон дар ашъори Саъдии Шерозӣ. (1203-1205- 1292)

Шоҳи Табрз аз баргашти Саъдӣ аз ҳаҷ оғаҳ гардида аз хизматгузoron хоҳиш намуд, шайхро ба боргоҳи ӯ даъват намоянд... Шайх бо ҳар баҳона рад намуд... Аммо дӯстонаш, аз ӯ бисёр хоҳиш намуданд, ки аққалан ба мӯҳлати як рӯз розӣ шавад. Шайх розӣ шуд. Саъдӣ бо шоҳи Табрз Абакаҳон сӯҳбати дӯстонае барпо намуд. ... Ҳангоми бозгашт шоҳ аз шайх панде хост. Шайх ҷавоб дод: «Аз ин дунё ҳеч чизро ҳамроҳи худ нахоҳӣ бурд, ба ҷуз аз қадрдонӣ барои кирдорҳои неқӯ ва ҷазо барои кирдорҳои бад... Ҳоло шумо дар интиҳоб озод ҳастед...»² (аз «Гулистон»)

Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ (1203-1205-1292) яке аз мутафаккирони бузурги форсу тоҷик аст, ки дар мавзӯи баробарии инсонҳо, дастгирии یتимон, маъюбон ва дармондагон андешаҳои ҷолиб гуфтааст. Саъдӣ дар шинохти

¹ Дод, додхоҳӣ;

² Саади Ш. Гулистан (Розовий сад). М.1957-С.18

инсон берун аз табиати халқ, миллат ва дин ҳарф зада, ягонагии онҳоро новобаста аз забону нажоду динашон арза медорад. Ба ақидаи ӯ мо чунин ягонагиро табиати умумӣ доштанро доимо дар назар дорем. Танҳо дар чунин сурат ҷомеа ва давлатҳо ба зинаи ҳамдигарфаҳмию ваҳдат хоҳанд расид. Ӯ тамоми одамонро мансуб ба табиати ягонаи одам ҳисобида, таъкид мекунад, ки онҳо бояд дар ғаму шодии якдигар бепарво набошанд, ба зердастон раҳму шафқат намуда, ятимону бепарасторонро эҳтиром созанд,

*Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниши зи як ҷавҳаранд.*

*Чу узве ба дард оварад рӯзгор,
Дигар узвҳоро намонад қарор.
Ту к-аз меҳнати дигарон бегамӣ,
Нашояд, ки номат ниҳанд одамӣ.*

*Кори дарвеши мустаманд барор,
Ки туро низ корҳо бошад.*

*Сахт аст пас аз ҷоҳ таҳаккум бурдан,
Хӯ карда ба ноз ҷаври мардум бурдан.*

*Чу бинӣ ятима сар афканда пеш,
Мадеҳ бўса бар рӯи фарзанди хеш.*

«Ҳар кӣ ба зердастон набахшояд, ба ҷаври забардастон гирифтор ояд».

«Бар раияти заиф раҳм кун, то аз душмани қавӣ заҳмат набинӣ».

Аз «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ

Ҷиҳатҳои динию фалсафии ҳифзи шаъну шараф ва эътибор дар таълимоти Ҷалолуддини Балхӣ (30-1X-1207-29-X11-1273). Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ дар асари безаволаш «Маснавӣ» пайванди ногусастани дӯстии мардуми форс, араб ва туркро суруда дар либоси назм ҳамдигарфаҳмию гуфтугӯи воқеии намоёндагои динҳои масеҳият, насрония

ва исломро бо маърифати баланди инсонӣ нишон додааст. Ҳаёт ва зиндагии Мавлоно намунаи олии суфизм буд, ки дар сарғаҳи империяи бузурги римӣ бо дини насронӣ ва салҷуқӣ бо дини исломӣ чараён гирифта тавонист муносибати дӯстонаи пайравони динҳои ҷаҳониро берун аз доираи халқу наҷодҳо тарҳрезӣ намояд. Ў дар зинаи баланди инсоншиносӣ қарор гирифта, одам ва инсонгароиро аз ҳама гуна манфиатҳои динию мазҳабӣ ва сиёсӣ қиматтар ва авлотар медонист.

*Дар маъонӣ қисмату аъдод нест,
Дар маъонӣ таҷзия в-афрод нест.
Иттиҳоди ёр бо ёрон хуш аст,
Пойи маънӣ гир, сурат саркаш аст.*

М.М.-С.33

Мавлоно на ба шакл, балки ба мазмун ва ботини маъсоилҳо диққат медӯхт, ин буд, ки ӯ ҳама гуна тафриқаҳои зохириро баргараф намуда, ягонагии инсон ва мақсадҳои аслии динҳои ҷаҳониро дар инсонгарой ва ҳақиқатшиносӣ дарк намуд.

*Гар забонаш қач бувад маъниш рост,
Ин забони қачи ӯ мақбули мост.
Ту бурунро бингарию ҳолро,
Мо дарунро бингарему қолро ...*

Идомаи шинохти маънавии инсон аз ҷониби пайрави фалсафӣ ва маънавии Мавлоно - Аллома Иқбол дуруст арза гардидааст,

*Ҳарфи бадро бар лаб овардан хатост,
Кофиду мӯъмин ҳама халқи худост.* М.И. С.377

Хусайн Воизи Кошифӣ аз машхуртарин донишмандони замони Абдурахмони Ҷомию Алишери Навоӣ буда бо эшон мукотибаю дӯстӣ доштааст. Мақоми ӯ, махсусан, дар воизи-

ву тарғиби ахлоқи ҳамида шоистаи таваҷҷӯҳ аст. Мероси адабиву ахлоқи Хусайн Воизи Кошифӣ доманаи бепоен дошта он мабной фанҳои ахлоқ, таърих, тафсир, тасаввуф, фикҳ ва дигарро фарогир аст. Ба қавли муҳаққиқин микдори асарҳои илмӣ ӯ беш аз чил аст. Дар байни онҳо «Тафсири Хусайнӣ», «Футувватномаи султонӣ», «Рисолаи Ҳотамия», «Бадоеъ-ул-афкор», «Ахлоқи мӯҳсинӣ», «Мавоҳиб-ул-зуҳал» ва ғ. мавқеи назаррасро ишғол менамоянд. Дар асарҳои ӯ назарияҳои ҷолиби диққат оиди адлу ҳақиқат, инсоф ва ҳуқуқу озодиҳои инсон баён ёфтааст.

«Адл суҳанест мулкороӣ ва ламъаест нурафзой... Адл он аст, ки доди мазлумон диҳанд ва эҳсон он ки марҳами роҳате бар ҷароҳати маҷрӯҳон ниҳанд. Дар хабар омадааст, ки як соат адли подшоҳ дар паллаи мизони тоат роҷтар аст аз ибодати шастсола, зеро ки натиҷаи ибодат ҷуз ба омил бирасад ва ғоидаи адл ба ҳосу ом ва хурду бузург ва асли бурдбориш мулку миллат баракати он қоиму манзум шавад ва савоби адл аз ҳадду ҳисоб афзун аст ва аз мизи қиёс берун».

Аз «Ахлоқи Мӯҳсинӣ».

Ақидаҳои инсондӯстӣ, баландҳимматӣ ва идории Хусайн Воизи Кошифӣ, ки концепсияи идораи давлати ҳуқуқиро тасвиб менамояд, аз ҳар ҷиҳат ба хонандаи тоҷик аҳамияти илмию амалиро дорост:

*Додгарӣ шартӣ ҷаҳондорист,
Давлати боқӣ зи камзорист.
Мамлакат аз адл шавад пойдор,
Кори ту аз адли ту гирад қарор.*

*Ҳар ки дар ин хона шабе дод кард,
Хонаи фардои худ обод кард.*

МАВЗЎЪ 8. ДОИР БА УСУЛҲОИ ИСТИДЛОЛ, ИСТЕҲСОН ВА МАНФИАТИ УМУМ ДАР ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ҲУҚУҚӢ. ИСЛОМ ДИНИ МУРОСО ВА МУСОВОТ

Далеловарӣ дар ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ дар ислом. Ҳалли муҳолифат ва зиддияти меъёрҳои ҳуқуқӣ аз рӯи принципи истидлол ва истеҳсон. Эътирофи манфиати умум, оромиш ҷомеа ва ободии кишвар дар ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ.

Ислом оини адаб, ислом ҳуқуқи муросо ва гуфтугӯи тамаддунҳо. Ислом ва заминаҳои ақлонии ҳуқуқи башар. Баробарии инсонҳо дар ҳуқуқи исломӣ. Доир ба категорияҳои инсон, аҳли китоб, мўъмин, мусулмон, ҳанафӣ, дараҷаи фаҳмиш ва мақоми ҳуқуқӣ. Бартарики кофари одил аз мусулмони золим.

Саволи 1. Далеловарӣ дар ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ дар ислом.

Ҳар як дониш ҳар як илм аз ҳукм ва гуфторҳои асоснок ва далелдор иборат аст. Далел асоси илмӣ андеша ва гуфтор аст, ки ба кашфи ҳақиқат кӯмак менамояд. Ислом ва таълимоти ҳуқуқӣ он дар муносибат бо эътиқод вазифаҳои назоратиро устувор намуда танқид ва далеловариҳо ҳамчун асосҳои санҷиши ҳаққонияти андеша ва кирдор пешниҳод мекунад. Бо вучуди он ки дар бештари масъалаҳои ақоидӣ бовариҳо ва қатъияти онро ислом талаб мекунад дар масъалаҳои фикҳӣ дар бештари мавридҳо боварии ҳолиси беасосро инкор ва аз ҳатокории вазнини ақл ҳисоб мекунад. Далел, танқид, инкори андешаи беасос ва таҷриба аз рухҳои муҳими инкишофи илми ислом ва ҳуқуқи исломист.

Дини мубини ислом оинест, ки мўъминонро ба сӯи Худои ягона бо далелу донишҳои собитшаванда даъват менамояд. Далел ҳамчун нерӯбахшандаи илм, андеша ва қувватдиҳандаи мавзӯ дар ҳама таълимотҳои исломӣ дар қалом, шариат, фикҳ тасаввуф ва ғ. мавриди истифодаи васеъ қарор дорад. Бузургтарин далели ягонагӣ ва бузургии Худованд ин китоби Худо Қуръон аст. Чунин илми воло ва андешаи олӣ, ки берун аз ҳиради инсонист, худ гувоҳи мавҷудияти соҳиби ўст. Мавлавии бузург дар таъкидоти ояти қаломии раббонӣ, ки «Худованд гувоҳи меҳад, ки Худое ҷуз Ў нест» (Сураи «Оли Имрон», ояи 18) мефармояд:

*Офтоб омад далели офтоб,
Гар далелат бояд аз вай рӯ матоб.*

Бале, будани ӯ шаҳодат ва далели мавҷудияти ӯст, ин ҳама заминро осмон, ин ҳама миллиардҳо ситоразорону миллионҳо галактикаҳо далели мавҷудияти қудратест. Қудрате, ки ин ҳамаро офарида ва идора мекунад. Бад ин минвол ҳар илме дар ислом ба далеле така мекунад ва манбаи он аз ваҳдати воҷибулвучуд манша мегирад. Мисол хирад далели қиммати дониш, далели нуфузи вай аст. Дар навбати худ ягонагии дониш бо хирад далели ободии ҷомеа ва тантанай адл аст. Дар Қуръони карим дар мисоли зиндагии халқҳои пешин мисолҳо оварда мешавад, ки чи тавр халқҳо ва қавми-ятҳое, ки ба паёмбарони хеш носипосӣ намуданд, сазовори ҷазо ва мусибат гаштанд. Ва ё чи тавр мардуме, ки дар адл ва некӯӣ зистанд, сазовори аҷри некӯ гаштаанд. Нақлу ривоятҳои зиёди қуръонӣ чун далелҳои рӯшани пайравии роҳи нек аст, ки ин китоби осмонӣ тарҳрезӣ намудааст.

Далел ва ҳуқуқи ислом.

Далеловарӣ дар ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ дар ислом васеъ истифода мешавад. Далел ҳамчун воситаи асосноккунии ҳукм ва ё ҳалнома дар ҳама зинаҳои фикҳи исломӣ дида мешавад. Далеловарӣ дар шинохти сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, далеловарӣ дар бартарии мабонии ҳуқуқ, далеловарӣ дар саҳеҳияти падидаҳои ҳуқуқӣ ва риҷоли исломӣ васеъ мушоҳида мешавад. Ҳар як сарчашмаи ҳуқуқӣ бо далелҳои қатъӣ ва асосҳои илмию мантиқӣ тасдиқ гашта сипас амру нерӯи ҳуқуқии он бар уммати исломӣ паҳн карда мешавад. Калиди далелҳо ва сарманшай исботкуниҳо гуфтори Худованд аст, ки онро чун як қисмати муҳимми аҳкоми қатъиятудалола шинохтаанд. Яъне ба сифати далели қатъӣ ва раднашаванда. Агар дар масъалае баҳс роиҷ гардад ва дар он хусус дар китоби Худо ишорате рафта бошад, пас дигар баҳс ҷоиз нест, зеро ҳалли он аз ҷониби Офаридгор ҳамчун далели қатъӣ фиристода шудааст. Дар ин масъала ҳама мактабҳои ҳуқуқӣ иттифоқ доранд. Албатта, дар ҳалли масъала ва баҳси фикҳӣ гуфтори талаботи ояти Қуръон далел ва манбаи бебаҳс аст. Зеро ин китоб китоби парҳезгорон, раҳнамои мӯъминон ва ҳидоятгари роҳи рост шинохта шудааст. Тибқи андешаи аламбардорони илми исломӣ дар он ҳама чиз аз назари ман-

фиати умум ва арзишҳои башарӣ ченак шудааст. Дар баробари эътирофи Қуръон далел дар истифодаи аҳкоми Қуръонӣ, аз далелҳои дигар илмӣ, ки ба омӯзиши падидаҳои мухталиф машғуланд, шарт ва зарур аст. Мисол, барои дарки маънии Қуръон донишмандони тафсири ва таърихи Қуръон фаҳми илми носих ва мансӯх чун манбаи далел шарт аст. Ҳолате, ки ҳукми оят мансӯх шудааст оят дар Қуръон вучуд дорад ва ё оят вучуд надорад ҳукм мавҷуд аст таъсири гарон ба баровардани ҳулоаи фикрӣ дорад. Аз ҳама асосӣ дарки мақсад ва ҳадафҳои қуръонӣ шарт ва зарур аст. Бисёр ҳолатҳои мешавад, ки роҳ ва равиш ифодагари асли мақсад нест. Аз ин хотир мусулмонон думболагии расмӣ шуда ҳадаф ва мақсадро зеро по мегузоранд. Ин мушкилии асосии мусулмонон дар ҳаёти имрӯз аст. Мебинем, ки садҳо ва ҳатто ҳазорҳо нафар рӯзи ҷумъа дукону, мағозаю, ҷанбараки мошинҳои худро баста думболи намози ҷумъа мераванд. Ин, албатта, хуб аст. Аммо ба асл нигаред, ҳар яки он то вақти намоз дахҳо нафар инсонҳоро фиребу дахҳо бор бо номи Худо дурӯғ гуфта, ин дурӯғро ба сари дигарон бор мекунанду ҷандин нафари дигарро озор медиҳанд. Баъд аз намоз боз то ҷумъаи дигар инкорҳоро идома медиҳанд. Магар ин роҳи равиш мутобиқи мақсади илоҳӣ? Магар бо чунин усул мо кишварамонро обод месозем ва барои ислом хизмат менамоем? Албатта, не. Имрӯз домӯллоҳо ва имомхатибон роҳро мегӯянд мақсад ва ҳадафи исломро, ки тарбияи насли пок ва беалоӣ аст ба хотир намеоранд. Мақсади ислом тарбияи насли солим, парҳезгор, бовиҷдон, боинсоф ва ваҳдатпазир аст. Даъват ба намоз ва тарс аз ғазаби Худои мутаъол низ ба тарбияи ҳамин итоатпазирӣ ва инсондӯстӣ аст. Мақсади ислом ҳаргиз дузду, ғоратгару, нафспарварро ба масҷид бурдан нест! Афсӯс, сад афсӯс, ки ин нуктаҳо аз мадди назари бисёре аз имомон дур мондааст. Қор то ҷое расидааст, ки воизон даъватро ба сӯи Худованд бо даъватро ба сӯи хеш омезиш додаанд.

Дар сурати набудани чунин далелҳо ва асосҳо эҳтимолияти иштибоҳ ва ба хатоӣ рафтан зиёда мегардад. Бинобар он дар ибтидои баста шудани дарвозаи иҷтиҳод бисёре аз донишмандон бо ин аломатҳо танҳо мучтаҳидонро қодири истинбот мешинохтанд, ки худ шаҳодати эҳтиёткорӣ аз хатост.

Дар масъалаи овардани ҳадис ва эътимоднокии он чун сарчашмаи бебаҳс далел аз Куръон ояҳои 2-4 Сураи «Ан – Начм», ки таъкид дорад, «Ин ёри шумо (ишора ба паёмбари ислом) гумроҳ нашуд ва роҳро ғалат накардааст. Ва сухан аз хоҳиши нафс намегӯяд. Нест гуфтораш магар ваҳй, ки ба ӯ фиристода мешавад.»¹ Яъне бурҳон ва далели эътимоднокии гуфтор, кирдор ва сукути паёмбари ислом бо ояти куръонӣ тасдиқ шудааст. Дигар аз далел ва бурҳон нисбат ба ин шахсияти таърихӣ рафтору кирдори поки ӯст, ки чи то паёмбарӣ ва чи баъди он намунаи ибрат ва ҳаками одилеро мемонд. Роҷеъ ба ин масъала китобҳои сирати паёмбар ва таърихномаҳои ислом шаҳодат медиҳанд, ки ӯ то чи дараҷа намуна, покгинат ва ҳалиму меҳрубон буд, ки оини зиндагиаш сазовори тақлид ва нусхабардорист. Аммо чун вақт ва манфиатҳои гуруҳӣ аз нонавишта будани ривоят ва ҳадисҳои оиди зиндагии паёмбар истифода намуда, ба ворид намудани ҳазорҳо ҳадисҳои бофтаи ғаразнок даст заданд, илми исломӣ ба нуфӯз гирифтани ҳадисшиносӣ ба тоза кардани ҳадисҳои саҳеҳ даст зада, аз илми далеловарӣ васеъ истифода намуд. Баҳри чудо намудани ҳадисҳои саҳеҳ аз ҳасан ва заиф илми ричолшиносӣ дар иснод, илми матншиносии ҳадис дар қиёси Куръон ва муқоиса бо аҳодиси таърихӣ ва амсоли инҳо инкишоф ёфт. Силсилаи иснод ба далели он ки то кадом дараҷа гӯяндагонӣ он мардони қобили қабуланд ва бо далели он ки силсила пайдарпай то паёмбари ислом чи тавр рафта мерасад ва бо далели он, ки матн он то кадом дараҷа ба мазмуни аҳкоми куръонӣ мусоидат мекунад ва бо далоили он ки оё вақти гуфта шудани он ба ҳаводиси таърихӣ ва рӯзгори воқеи паёмбари ислом мувофиқат мекунад, ба эҳёи ҳадисҳои саҳеҳ замина гузошта, ба инкишофи ҳуқуқи исломӣ тақон дод. Ҳамаи ин гувоҳи он аст, ки ҳуқуқи исломӣ низоми ҳуқуқии ғайришақлӣ ва ғайриақлӣ набуда, вай аз ибтидо то интиҳо ба ақл ва унсурҳои муҳимми шинохти он таъия мекунад.

Далел дар тамоми мабони ҳуқуқии исломӣ чи аз дохил ва чи аз хориҷ мавриди истифода қарор мегирад. Ба хусус дар сарчашмаҳои ақлии иҷмоъ, иҷтиҳод ва усулҳои ҳуқуқатбиқкунии қиёс, истисно ва истислоҳ. Ба андешаи профес-

¹ Куръони Карим. Сураи Ан-Начм. ояти 2-4.

сор Хусайн Ҳомид Ҳассон далеловарӣ –истидлол дар қиёс ба панҷ қисм тақсим мешавад: 1. Худи қиёс истидлоле аст, ки шарият истифодаи онро салоҳ медонад, зеро он ба манфиати мардум буда, шарту шароити он мадди назар гирифта мешавад. 2. Истидлол дар таъя ба монандии ҳодиса намуда дар баровардани ҳукм кӯмак менамояд. 3. Далел дар қиёс бо назардошти афкори умум пешниҳод мешавад. 4. Далел дар манъ намудани қори ҷоизе, ки манъ будани он ғоидаовартар аз иҷозат буданаш аст. 5. Қоре, ки ҳалол аст, аммо манъ қарданаҳ ба манфиат мувофиқтар аст¹.

Далелҳои муосири исломшиносон.

Дар илми муосири исломшиносӣ як навъ далеловарии нав ба манфиат ва ояндабинии ислом пайдо шудааст, ки тибқи он дастовардҳои илми муосирро ба таъкидотҳои қуръонӣ собит сохта, ҳаққонияти пайдоиши онро бо ислом тавбаи медонанд. Аммо мутассифона, диққат намедиханд, ки ин пешгӯӣ ва дастовардҳои ҷун тезис дар оятҳои қалом дарҷ гардида, бо ҳама бузургашон на аз ҷониби мусулмонони кӯҳнапараст, балки аз ҷониби насронӣ ва пайравони адёни дигар, ки аз роҳи илм, илме, ки муқаддастарин падида дар ислом шинохта шудааст, кашф гардидаанд. Нусрат ва ғановате, ки мансуби мусулмонон аст, ба амри тақдир дар дасти ғайри мусулмонон қарор дорад. Муҳаққиқи муосире дуруст қайд кардааст, ки дар Шарқ мусулмон дидаму мусулмонӣ (ислом) не, дар Ғарб мусулмонӣ (ислом) дидаму мусулмон не. Мардуми мусулмон ба қавли Ҳофизи бузургвор Қуръон, ҳадис ва арзишҳои дигари исломиро «доми тазвир» намуда, дар пайи қонун намудани талаботи шахсӣ ва манфиатҳои гурӯҳӣ, дар таъя бо ҳавову ҳавас ва худпарастии такаббурӣ аз илм, аз ҳудошиносӣ дур гаштаанд. То он дараҷа, ки имрӯз шарм нақарда даъво менамоянд, ки фалон кашфиёту фалон дастовардро Қуръони мо собит сохта буд. Аммо андеша аз он наменамоянд, ки онҳо дар ин муддат шояд садҳо бор ин оятҳоро ҳонда бошанд, вале на аз беамалии худ ба таъкидоти қуръонӣ диққат нақодаанд, балки аз заифии имон ва боварии ҳеш ин таъкидотро қиддӣ қабул нақардаанд. Боз шарм нақарда даъво менамоем, ки ин моли мо мусулмонон аст. Ин мисли ҳамон аст, ки бобои мо моро ҳар рӯз тарбият ва ҳидо-

¹ Ҳассон Ҳ.Ҳ. Усули фикҳ. Исломоқод. С. 251. (араб.)

ят мекунад, ки паси он кӯхро бинед, зери фалон дарахт кӯзаи тилло ва хазинае вучуд дорад, вале аз беаҳамиятӣ мо сухани боборо чун афсона мепиндорем. Вале дар байн бегонае дар чустуҷӯи неъмат аз таги он дарахт хазинаро ёфт мекунад ва мо даъво дорем, ки ҳой истед (!) доир ба ин хазина бобои мо гуфта буд ва ба он мо низ ҳақ дорем. (!) Албатта, дар масъалаи ҳуқуқи моликиятии бегонагон ба ин дастовардҳо шак нест, вале даъво кардани он ки ин моли мост, ба замми ҳамаи ин беамалии мо боз дигар хислати манфии моро ҳамчун инсон муаррифӣ мекунад.

Саволи 2. Ҳалли муҳолифат ва зиддияти меъёрҳои ҳуқуқӣ аз рӯи принципи истехсон

Ислом, ки тамаддуни васеъ ва дарозост, дар дохили он чараёну мазҳабҳои мухталиф зиддияту тазодҳои гуногун зиёд аст. Ин тазодҳо амри табиӣ чунин як ҳодисаи мураккаб аст, ки дар маҷмӯъ ба инкишоф ва яғонагии умдаи он дар масири таърих ва ҳудудҳои васеи ҷуғрофӣ хидмат менамояд. Паёмбари ислом ин намуди ихтилофро мадди назар гирифта гуфтаанд, «ихтилофу уммати раҳматун¹» - ихтилофи уммати ман раҳмат дорад, яъне гуногунии афкори олимони ман тавлидгари некиҳост. Тазоду ихтилофҳои мазҳабӣ дар ислом, одатан аз табиати халқу миллатҳои мухталиф, аз сатҳи ҳуқуқфаҳмии уммати исломӣ, аз муддати мадиди таърихӣ ва оини зиндагии наслҳо сар мезанад. Вале дар баробари ин омилҳои мухталифи сар задани ихтилофҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар ҷомеаи исломӣ мавҷуд аст. Яке аз чунин ихтилофҳои бузурги даврони аввали ислом, ин пас аз марги паёмбар интиҳоби ҷойгузини эшон буд. Натиҷаи ин ихтилоф ба олами ислом чараёнҳои мустақили суннат ва аҳли ҷамоат ва шиаро рӯи қор овард. Яғонагии ин ду чараён гарчанде дар масири таърих борҳо шиддат гирифта бошад ҳам, арзишҳои умумии қатъият уд - далола онҳоро ба ҳам овардааст. Дигар аз ихтилофоте дар раванди қонунгузорӣ дар ҳуқуқи ислом вобаста ба даври замони эҷоди меъёрҳои ҳуқуқӣ ва табиати меъёрҳои ҳуқуқӣ, соҳавӣ ё фурӯӣ ба назар мерасад.

¹ Ғазолӣ А. М. Ихйа улум ад-дин. Возрождение религиозных наук. Т.1. М. 2007. С. 147.

Мисол дар давомияти 23 соли нозил шудани Қуръон тағйирпазирии шарту шароит, вақт, ҳолатҳои муносибат чанд ояте (ба қавле 13 оят) тавассути ҳукмҳои нав мансук шудаанд. Тибқи назарияи носих ва мансук зиддиятҳои оятҳои қуръонӣ бартараф карда шуд. Бартараф кардани чунин ихтилоф заминаи инкишофи ҳуқуқи исломиро дар як самти муайян нигоҳ дошт. Аз рӯи принципи қадимаи «нав кӯҳнаро дар ҳолати мухолифат инкор мекунад», назарияи носих ва мансук ихтилофи аҳкоми қуръониро бартараф кард.

Дар бартараф кардани мухолифату нуқсонҳо дар ҳуқуқи исломӣ додани бартарӣ ба арзишҳои адл, инсоф, инсонгарой, эътирофи манфиати умум, оромии ҷомеа, ободии кишвар ва истифодаи самараноки усулҳои истеҳсон ва истислоҳ нақши муҳим мебозад. Ин арзишҳо ва усулҳо дар ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ низ нақши назаррас доранд. Дар бештари оятҳои қуръонӣ ва ҳадисҳои набаъӣ мо аҳкоми меёбем, ки бартарии илмиро аз ибодат, адлро аз тоат, инсофро аз савм таъкид намуда, уммати исломиро ба ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳурмату эҳтиром ва инсонгарой даъват менамояд. Дар ҳадисҳо мо меҳонем, ки «якҷӯза адли подшоҳи одил афзунтар аз ҳафтодсола тоати мусулмони золим аст»; «онҳое, ки ба роҳи омӯзиши дониш баромадаанд, Худованд ба роҳи бихишт хидоят менамояд»; «донишро ҷӯё бошед, агарчӣ дар Чин аст»; «иштирок дар маҷлиси олимони беҳтар аз ҳазор рақъат намоз ва беҳтар аз аёдати ҳазор бемор аст»;¹.

Дар байни сарчашмаҳои ақлӣ ва усулҳои мантиқии ҳалли масъалаҳои фикҳӣ нақши усули истеҳсон ва истислоҳ бузург аст.

Истеҳсон. Истеҳсон аз унсурҳои ақлии ҳалли масоили фикҳист, ки ҳанафиён васеъ истифода бурдаанд. Истеҳсон ба маънии таҳтуллафзӣ –бартарист, қароре, ки қабули он нисбат ба дигар имкониятҳои ҳалли масъала бартариро доро мебошад². Абӯзаҳра дар таърифи истеҳсон менависад «Фуқаҳо дар таърифи истеҳсон, ки онро Абӯҳанифа ва асҳобаш гирифтаанд, ихтилоф доранд. Баъзе аз онҳо истеҳсонро чунин таъриф додаанд, «аз матлаби қиёс хориҷ шудан ба сӯи

¹ Ғазолӣ А. М. Ихйа улум ад-дин. Возрождение религиозных наук.Т.1. М. 2007. С. 70-71.

² Ал ʿаким, Ал – Усул, С. 361-377.

қиёси қавитар аз он». Ин таъриф комилу ҷомеи ҳамаи анвои истехсон буда наметавонад. Зеро баъзе анвои истехсон он аст, ки дар он таърифи мазкур мувофиқ намоеояд. Чунки дар он рафтан на ба сӯи иҷмоъ аст, на ба сӯи қиёси қавитар аз он. Пас беҳтарин таъриф ҳамон таъриф аст, Абулҳасани Карухӣ кардааст, «Мучтаҳид аз ҳукм кардан дар масъалаи ҳаммонанд ба ҳукми мушобеҳи он, ба далели қавитаре, ки баромадан аз онро тақозо мекунад, берун меравад.»¹

Истехсонро дар илм Имом Абӯҳанифа ворид кардаанд. Имом Муҳаммад ривоят мекунад, ки «асҳоби Абӯҳанифа бо ӯ дар микёсҳояш мунозира ва муҳолат мекарданд ва ҳар гоҳ ӯ ибораи «астаҳсину»-ро барои шогирдон ибраз мекард, касе бо ӯ дигар баҳсро идома намедод. Ӯ қиёс мекард то вақте, ки қиёс дуруст мебуд ва дар он қубҳ дида намешуд ва ҳар гоҳ агар дар қиёс қубҳ дида мешуд, ӯ истехсон мекард ва таомули мардумро ба эътибор мегирифт». Дар он ҳолатҳое, ки имконияти татбиқи қиёс душвор мешуд ва ҳалли масъала аз нигоҳи қиёс имконнопазир мегашт, истифода аз истехсон мекард. Аз ин рӯ, ба дурустӣ истехсонро як роҳи ислоҳи қарорҳои бо роҳи қиёс қабулкарда низ меноманд. Мучтаҳид ва ӯ фақеҳ дар ҳолате, ки дарк мекунад, истифодаи қиёс ва қароре, ки дар заминаи он мебарорад ба зарари мардум аст, вай аз истифодаи қиёс даст кашида ба истехсон рӯ меорад, яъне қароре мебарорад, ки вай бартариро аз рӯи натиҷа ва адолатнокӣ доро мебошад. Мисол тибқи аҳкоми шаръӣ тоза кардани либос дар шакли шустани он дар об бо собун сурат мегирад. Аммо на ҳама либосро бо ин тарз шустушӯӣ намудан мумкин аст. Масалан парча ё ягон либоси ғафсро шипондан ва ё бо чанггирак тоза кардан мумкин аст. Аз ин лиҳоз, қиёс ба аҳком нанамуда аз рӯи принсипи истехсон дигар намуди тоза карданро истифода намудан мумкин аст. Бубинед, ин ҷо усули ҳалли масъала, ки дар аҳкоми шаръӣ пешбинӣ шудааст ба чанбаҳои нави муносибат муҳолифат дорад. Фикҳи исломӣ бениҳоят устокорона на дар асоси қиёс, балки бо татбиқи истехсон безарарии моддии масъаларо ҳал мекунад. Аммо онҳое, ки бо шаклпарастии суннатга-

¹ Абузаҳра. Иқтибос аз китоби М. Ҳимматзода. Зиндагӣ ва осори Имом Абуҳанифа. Душанбе 2002. С. 206.

роии қатъӣ машғуланд, дар ҳалли ин муаммо ба мушкилии молӣ рӯ ба рӯ мешаванд.

Ҳанафиён истехсонро ба ду тақсим кардаанд. Якум аз қиёс бармеояд. Дар истехсони қиёс ду хусусият мавҷуд аст, ки ҳарду қиёси мустақилро талаб мекунад. Яке қиёси зоҳиру маълум, ки онро қиёс меноманд ва дигаре хафию пӯшида, ки онро истехсон меноманд. Дар ин андеша истехсон ва қиёс ҳамчун як усул шинохта мешаванд. Танҳо яке равшан ва дигаре хафӣ. Алабатта, равшан ва маълум зоҳиран қобили қабул аст чун қиёс, вале татбиқи он салоҳ нест нисбати оне, ки ба қиёси хафӣ рӯ орем. Яъне дар масъалаи фикҳӣ далели равшан заъифтаъсиру далели хафӣ қавитаъсир мегардад, таъсири қудрати он бо омили сабук намудани ҳалли мушкилот раво мегардад. Яъне мақсад аз татбиқи истехсон тарки мушкилӣ ва рӯ овардан ба сабуки будааст, зеро Худованд барои бандагонаш сабукиро меҳаҳад на мушкилиро. Масъала дар татбиқи истехсон: пасмондаи оби паррандагони дарранда чӣ мавқеъро доро аст? Пасмондаи оби ҳайвоноти дарранда начас аст. Паррандагони дарранда ва ҳайвоноти дарранда ҳарду шабоҳату монандӣ доранд, зеро гӯшти ҳардуро хӯрда намешавад ва он начас аст. Модоме ки аз рӯи қиёс чун сури (пасмондаи оби) ҳайвоноти дарранда начас аст, пас сури паррандаҳои дарранда чун уқоб, каргас низ бо-яд начас бошад. Аммо истехсон ба қиёси дигар ки хафӣ аст, мутаваҷҷеҳ мешавад. Яъне иллати начас будани сури ҳайвоноти даррандаро таҳқиқ мекунад, ки он мавҷуд будани луоб аст ва луоб ба гушт муттасил мебошад. Пас начосати сур ба иллати луоб ва гӯшт будааст. Вале паррандаҳои дарранда обро бо минқори худ менӯшанд, ки луоби онҳо бо об олуда намегардад, пас сури онҳо начас нест. Вале боз ҳам барои эҳтиёт онро макрӯҳ гуфтаанд. Қарори ба тариқи истехсон ҳал намудани масъала тибқи андешаи баъзе аз уламо якдафъаина буда махсусияти амсолиро надорад, аммо иҷрои он, пайравӣ ба он ба андешаи мо гувоҳи он аст ва низ ба сифати далел барои ояндагон хизмат мекунад.

Дар қисмати дувуми истехсон иллати хафии истехсон қавитар аз иллати зоҳир нест, вале ба сабаби пешгирии ҳарачи зиёдатӣ ва оромии мардум истехсон карда мешавад. Ин ҷо се навъи истехсон мушоҳида мешавад, истехсони суннат, истехсони иҷмоъ ва истехсони зарурат. Дар истехсони

суннат далели қавитар аз суннат ва дар истехсони ичмоъ далели қавитар аз ичмоъ оварда мешавад. Масъалаи оне, ки агар далел бевосита аз ичмоъ ва ё сунна оварда шавад магар он татбиқи ичмоъ ва ё сунна нест ($\bar{y}$) бояд ҳалли худро ёбад. Эҳтимол меравад, ки далели овардашуда бавосита буда, он айнан чунин муносибатҳоро мавриди танзим қарор наменидад. Дар чунин сурат масъалаи эътирофи қиёс низ дар миён меояд. Аммо дар истехсони зарурат мучтаҳид аз рӯи зарурат оромӣ ва ободии ҷомеаро фикр карда истехсон мекунад. Мисол, масъалаи пок сохтани оби ҷох. Охирӣ аз рӯи мазмун ба ҳамон наčas нағаштани сури оби паррандагони дарранда низ шабоҳат дорад. Чи тавре, ки онҳо сарчашмаи ҳаром гаштани об луоби ба ғӯшт расидаи ҳайвоноти дарранда тасдиқ шуд, эҳтимолияти исботи ҳудуди таъсири манфӣ ва ба саломатӣ зараровар будани наҷосат дар оби ҳавз низ вучуд дорад. Ба тамоми ҳавз зарари манфӣ расонидани микробҳои он таҳлили илмиро металабад. Дар сурати исбот нашудани чунин паҳншавӣ вай низ бо истехсони ҳафии саҳт-таъсир монанд мегардад. Ва дар ҳарду ҳолат мо ҳадафи сабуқӣ овардан ба мардум ва зарурати ҳифзи манфиати омма-ро мебинем, ки мутобиқи талаботи замона пеш рафтани илми ҳуқуқшиносии исломист.

Саволи 3. Истислоҳ – роҳи ҳуқуқ ба сӯи ҳимояи манфиати умум.

Ал истислоҳ- ҳаракат ба амали манфиатнок ва ё ба тарзи дигар «ал масолиҳ ал мурсала» ҳаракатҳои мустақили манфиатнок яке аз унсурҳои ақл мебошад, ки дар ҳалли масъалаҳои фикҳӣ ҳамчун усули ҳалли масъала дар заминаи ҳукми озод бо мақсади ҳимояи манфиатҳо баромад мекунад. Ал истислоҳ аз ҷониби Молик ибни Аннас вориди фикҳ гаштааст. Ал истислоҳ ба намуди истехсони зарурат наздикӣ дорад. Худи таҳиягари ин назария Молик низ андеша дорад, ки истислоҳ як намуди истехсон аст. Вале таҳлили умқии масъала гувоҳи он аст, ки байни исехсон ва истислоҳ як тафовути хеле нозуке низ вучуд дорад. Истехсон бидуни қиёс мавриди татбиқ қарор намегирад. Дар татбиқи он ё меъёри мушобеҳ ё ҳолати мушобеҳ ҷустуҷӯ мегардад. Аммо истислоҳ мустақил аз Қуръон ва сунна буда танҳо дар се ҳолат ҷоиз аст, 1. қарор бояд ба масъалаҳои эътиқод даҳолат

нанамояд, 2. қарор бояд муҳолифи эътиқод ва имондорӣ набошад ва 3. манфиат аз қарори қабулшаванда равшан ва ошкор бошад. Истислоҳ махсусияти мазҳаби моликист, вале бо ҳамон шартҳои маҳдуд шофеиён ва ҳанбалиён низ аз он истифода мекунад.¹

Ҳамин тавр тавассути истехсон ва истислоҳ мактабҳои ҳуқуқии исломӣ як кӯшиши ҳал намудани мушкилиҳои нави ҳуқуқӣ ва танзими муносибатҳои нави ҷамъиятиро намуданд. Дар баробари ин бо истифодаи усулҳои мазкур фикҳи исломӣ ихтилоф ва заифии татбиқи қиёс ва дар дигар сарчашмаҳои ҳуқуқиро бартараф намуда дар низоми татбиқи ҳуқуқ як муназзамии ҳаракатро ворид мекунад. Усулҳои номбурда мисли фишангҳои ба назмдароранда ҳаракати фикҳи исломӣ дар муқобили навғониҳои ҷомеа буда, таъмиру тармими ҳуқуқии ҷомеаро муҳайё месозад.

Эътирофи манфиати умум, оромии ҷомеа ва ободии кишвар дар ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ. Чӣ тавре, ки аз омӯзиши истифодаи усулҳои истехсон ва истислоҳ эҳсос кардем ҳуқуқи исломӣ дар эътирофи манфиати умум ва салоҳии ҷомеа кӯшишҳо дорад. Акнун мегардем сари масъалаи он, ки масъалаи манфиати умум ва оромии ҷомеа, ки ба хоҳири он эътирофи манбаъҳои ҳуқуқи исломӣ ба гузаштҳо ризоят дод, дар ҳуди сарчашмаҳои асли Қуръон ва сунна дар кадом сатҳ қарор дорад. Ва ҳуди табиати ислом ба ин арзишҳо чи гуна муносибат дорад. Оё ислом ин арзишҳоро қабул дорад. Агар дошта бошад ба сифати ҷӣ.

Саволи 4. Ислом ва таъмини амниятӣ тартибот

Ислом аз лаҳзаи пайдоиш аз ибтидои овардани пайғоми паёмбарӣ дар қатори алифбои таълим масъалаи амну салоҳ, ободии ҷомеа ва манфиати умумро қарор дод. Мақсади ислом чун ҳар дини ҷаҳонӣ аз назари иҷтимоӣ тағйири вазъи зиндагии мардум беҳтар кардани шарту ҳолатҳои ҳаёти инсон буд. Албатта, аз назари динӣ даъват ба сӯи Худои ягона ва овардани имон дар мадди аввал меистод. Вале таклифу талаботи ин Офаридгори ягона сулҳу суббот, амну ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмию ободии ҷомеа буд. Фарди нав, ки бо номи мусулмон ва мӯъмин шинохта мешуд, бояд аз дасту забонаш

¹ Абу Заҳра Таърих ал мазҳаб. 1, 218.

касе озор намедид, бояд ҳурмату эҳтироми волидон ва атрофиёро ба чо меовард, дар қалб, забон ва амалаш ягонагӣ дида мешуду бо меҳнати ҳалол нон хӯрда даст аз чиноят, зино ва ҳама аъмоли ҳаром боз медошт. Аз ҳама асосӣ ҳаққи ҳамдигарро эҳтиром намуда, амни чомеаро ҳифз намуда аз адлу инсоф ва баробарию бародарӣ бархӯрдор мебуд. Ҳамин тавр, ин таълимоти нави имон мисли як лабароторияи маънавии бузург танҳо барои тарбияи насли нави порсо ва парҳезкор омода гардида буд. Инсони нав дар шакли мусулмон ва мӯъмин калиди бунёди чомеаи озоду обод буд. Дар тафовут аз таълимоти ғарбӣ ойини нав дар бунёди чомеаи озод бартариро ба маънавиёти фард ва тарбияи он меод. Дини нав бо роҳи ҷазо инсонро ба сохтани чомеаи адолатнок тавсия намедод, вай бо роҳи тарбия, бо роҳи ҳудогоҳи инсони наву созандаи чомеаи озоду ободро тарбия мекард. Ҷазо ва сарзанишро ҳамчун ҳолати истисно чун сазои кирдори содиршуда татбиқ мекард. Дар байни оятҳои қуръонӣ ва ҳадисҳои паёмбар даҳҳо ҳадис ва оятҳои қуръонӣ мавҷуд аст, ки бевосита ба адл, тартибот, манфиати умум, ободии чомеа бахшида шудааст.

Худое, ки тавассути паёмбари ислом таблиғ мешуд ва мардумро бо беҳтарин мавъиза ба сӯи амали некӯ даъват мекард, бо каломи фасеҳ аз таҷрибаи гузаштагон мегуфт: «Ва он гоҳ, ки аз шумо паймон гирифтем, ки хуни якдигарро марезед ва (қавми) хешро аз хонадони худ берун макунед, пас дидаву дониста қабул кардед. Боз шумо гурӯҳед, ки қавми хешро мекушед ва аз қавми хеш гурӯҳеро аз хонаҳои худ берун мекунед...»¹, ки чӣ тавр бо онҳо паймон бастаму онҳо аҳди маро шикастанд, инак бори дигар бо оини муросо ва мадуро бо шарту нияти нек ба шумо ҳидоят мефиристам паймони маро нигоҳ доред. «Эй бани Исроил, он неъматӣ маро, ки бар шумо арзонӣ доштам ёд кунед ва ба паймони ман вафо кунед, то ба паймони шумо вафо кунам ва аз ман битарсед» (2.40.) Мутассифона фарзандони Одам ҳанӯз ин паймонро ба тозагӣ ва бароат нигоҳдорӣ намекарданд. Ин паймон паймони амн, паймони меҳр ва паймоне буд, ки роҳи бунёди чомеаи озоду ободро бо назардошти манофеи умум тарҳрезӣ мекард. Мазмуни онро тамизи ростӣ аз норостӣ,

¹ Қуръон. 2. ояти 84-85.

додани закот баҳри мӯхточон, ба некӯӣ рафтор намудани бандагон (2; 42-44), ба волидайн, хешовандон, ятимон ва бе-навоён некӯӣ кардан (2;83) ташкил меод. Инак, паёмбари нав боз ба сӯи парвардигори хеш бо мавъизаи некӯ, ба амали поку беолоиш, ба некию дастгирии мӯхточон ва барҷомондагон (2; 110), ба сабру намоз (2;153), ба бахшиши гуноҳ (2; 160); бо риояти аҳду паймон (2;177), бо муҷозоти мутаносиби кирдору имконияти дияи гуноҳ (2;178), бо риояи ҳаққи бардагон, барҷомондагон, ятимон мискинон, волидайн, ҳам-сояхо бо риояи ҳаққи занони талоқшуда (2; 236-237), бо риояи ҳаққи кӯдакони ширхор (2; 233) дар заминаи баробарии афроду риояти адл ва имконияти бандагонаш (2;286) даъват ба амал овард. Таълимоти ислом сар то по ба риояти адл ва низом ва ҳимояи манфиати кишрҳои мухталифи ҷомеа ва амнияти мулк ҳидоят шуда буд. Ҳуқуқи исломӣ низ ҳимояи ҳамин арзишҳоро мақсад қарор дода буд. Вале мутаассифона, таъя бар ин арзишҳо ва эътирофу истинботи онҳо дар роҳи амал дар масири таърих на ҳамеша ба манфиату мақсадҳои ҷомеаи исломӣ мутобиқ буд.

Саволи 5. Ислом оини адаб, ҳуқуқи муросо ва гуфтугӯи тамаддунхост

Таълимоти исломӣ фарогири ахлоқи олии инсонӣ, рафтори некӯ, ҳурмату эҳтиром ва риояи ҳаққи гурӯҳҳои мискину мӯхтоҷи ҷомеа буда, дар он даъват ба некӯӣ, ба инсоф (60; 8) ва ҳамдигарфаҳмию дӯстӣ (60; 7), ба ҳурмату эҳтироми наздикону бегонагон даъват намуда, аз ҳамагуна бадихою (113; 2-5) ҷинойтҳо амн талабидааст. Дар аксари оятҳои каломи раббонӣ даъват ба ҳамдигарфаҳмию муросо ва зиндагии ошоштаи халқу миллатҳо ва динҳо баён мегардад. Мурочиат ба бани Исроил мешавад (2;40), ки дар аҳди худ вафодору устувор бошанд. Эътирофи паёмбарии яҳудону насоро ва китобҳои осмонии эшон дар Қуръон таъкид мешавад, ки худ нишонаи қадриносии ва эътирофи онҳост. «Ва ба дурустӣ ки ба Мӯсо Китоб додем ва баъд аз вай Паёмбаронро аз пай даровардем; ва ба Исо писари Марям нишонаҳои равшан додем ва ӯро ба Рӯҳу- л- қудс нерӯманд гардонидем... »(2; 87) Дар Қуръон ишора ба бани Исроил даъват ба муросо ва ҳамдигарфаҳмӣ зиёд таъкидот мавҷуд аст, «Эй Бани Исроил, неъматӣ маро, ки бар шумо инъом кардам ва он

ки шуморо ба ҳамаи оламиён фазл додам, ёд кунед»(2; 122). Эътироф ва омӯзиши таҷрибаи неки Паёмбарон Мӯсо, Исо, Иброҳим, Сулаймон, Исмоил, Исҳоқ, Яъқуб чамъ 25 Паёмбари роҳи рост, нишонаи оини муросо ва мадуро будани ислом буда, ҳуқуқи он нисбатан ҳуқуқи озод ва либералӣ аст. Ислом пайравони аҳли китобро ба дӯстию ҳамдигарфаҳмӣ даъват намуда ягонагии андеша ва роҳи умумии онҳоро ба сӯи Офаридгори воҳид таъкид меорад: «...Ва Ё парвардигори мо ва шумо аст ва кирдорҳои мо аз онҳо мо ва кирдорҳои шумо аз онҳо шумост... » (2; 137). Шартномаи Акаба ва Саҳифат ул мадина беҳтарин тасдиқи оини муросо будани ислом ва инсондӯстона будани ҳуқуқи исломист. Дар Саҳифат ул Мадина, ки нахустин санади расмӣ махсусияти конституционидоштаи ҷомеаи исломист, ҳуқуқи озодиҳои аслии мӯъминон ва аҳли китоб чун бародарони ҳамвазн ва муросоқор тарҳрезӣ шудааст.

Ислом ва заминаҳои ақлонии ҳуқуқи башар. Баробарии инсонҳо дар ҳуқуқи исломӣ. Дар ислом ба нафъи касе алайҳи дигаре ҳаққи қарор дода нашуд, магар он ки алайҳи ӯ ва ба нафъи дигаре назири ҳамон ҳақ қарор дода шуд. Ислом оине аст, ки дар он бартарӣ ва имтиёзҳои анъанавӣ тамаддунҳо чун ифтихор бо авлод, ифтихор аз рангу наҷод, имтиёз аз роҳи минтақаи зиндагӣ ва маҳалли иқомат, имтиёз аз сарват ва мол¹ дар он мамнӯъ буда, имтиёзу бартарӣ ба қори нек, ба парҳезгорӣ, ба амонатнигоҳдорӣ ва дигар сифатҳои неки инсонӣ дода мешавад. Баробарию бародарӣ, ҳақнигоҳдорию эҳтироми ҳаққи табақаҳои мухталиф махсусан камбағалону нодорон аз ҳар ҷиҳат дар ислом таъкид ва ҳифз мешавад. Муносибати байни инсонҳо дар ислом аз рӯи асли бародарӣ ва баробарӣ таъйид шудааст. Касе бар касе аз рӯи рангу пӯст ва наҷод бартарӣ надорад. Бо мақсади амну салоҳ ва муносибати озоду бародарӣ Қуръон мӯъминонро бародарони мӯъмин номида сулҳу салоҳро чун қори хайри ҷомеадорӣ (49; 10) таъкид кардааст. Худованд бо мақсади қандани тухми кинаву адоват, ҷангу ҷидол дар байни инсонҳо таъкид менамояд, «Ва шумо ҳама ба ресмони Худо ҷанг занед ва пароканда машавед ва неъматӣ Худоро, ки бар шумост, ёд кунед, чун душмани якдигар будед, пас миёни

¹ Қурбонӣ З. Ислом ва ҳуқуқи башар. Техрон 1367х. С. 145-155.

дилхоятон улфат дод ва ба неъматӣ Худо ба якдигар баробар шудед...» (3;103). Агар аз назари ҳуқуқи башар ба таҳлили сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ бипардозем, он гоҳ аксари меъёрҳои башарино, ки дар Ёломиёи ҳуқуқи башар ва Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ имрӯз чун намунаи олии ҳаққи табиӣ инсон шинохта шудааст, баромадашонро, асрорашонро дарк, эҳсос ва пайдо мекунем. Албатта, ин мавӯи баҳси дарозо ва доманадори илмист.

Дар даҳҳо оятҳои қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ оиди баробарии инсонҳо ҳукму таъкидот мавҷуд аст. Инсонҳо ба сони дандонаҳои шона ба ҳам баробару яксонанд, ҳуқуқу таколифи онҳо имтиёз ва ё маҳдудияте ба хоҳири иллати иҷтимоӣ, дорой ва сиёсӣ дар миёни эшон вучуд надорад. Дар ҳадисе паёмбари ислом таъкид медорад, ки инсонҳое ки манбаи умумии офариниш ва ягонагии тарбияи маънавӣ ва ахлокиро дороанд, умумияти онҳо чун дар офариниши пок ба ҳам тавъаманд, онҳо наметавонанд аз ҳам ҷудо дар ғаму андӯх ва шодию сурур бошанд. Ҳар гоҳ ғаме ва ё андӯхе гурӯҳеро думболагирӣ намояд, вай наметавонад ба дигарон таъсир нарасонад. Ва умуман одамии табиатан аз рӯи офариниш дарду ғами якдигарро чун дарду ғами хеш эҳсос ва қабул мекунад, касе ки чунин сифатро надорад варо одам гуфтан нашоад. Шайх Саъдӣ мазмуну таъкидоти аҳодиси набавиро доир ба ин масъала чунин тафсир кардааст,

*Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш, зи як гавҳаранд.
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,
Дигар узвҳоро намонад қарор.
Ту ки аз меҳнати дигарон беғамӣ,
Нашоад, ки номат ниҳанд одамм.*

Ислом дар муносибат бо инсон ва ҳуқуқу озодиҳои вай бениҳоят эҳтиёткор буда, мақом ва манзалати вайро болотар аз ҳама арзишҳои динӣ ва сиёсӣ мегузорад. Инсон болотар аз хонаи Худо, болотар аз тоат ва азизтар аз ҳама неъматҳои моддӣ баромад намуда, чун халифаи Худо дар рӯи замин шинохта шудааст (2;30). Парвардигор тибқи оятҳои раббонӣ инсонро аз тамоми илмҳои замона баҳравар намуда барои

омӯзиши дигарон ҳидоят мефармояд (Анъом; 165). Инсон дар ислом шахсияти озод ва мустақил аст, амонатдори Худост, рисолат ва масъулият дорад, тамоми неъматҳои заминӣ барои инсон офарида шудааст (2;29), бар бештар аз имконият масъулият нест, ҳама вазоифу ҳақҳо дар доираи имконоту адл бар ӯ таҳия шудааст. Озодӣ ва ихтиёр дигар аз шароити тақлиф аст, яъне инсон он гоҳ мукаллаф аст, ӯҳдадор аст ба анҷоми як вазифа, ки дар он маҷбурӣ ва ё изтироре (зарурият) дар қор набошад, чун иҷбор ва ё истирор бошад, тақлиф соқит мегардад. Дар он ҳолате, ки маҷбурӣ аз хориҷ ба амали инсон таъсир дорад чун иҷбор ва агар шароит ба ӯ таҳдид кунад зарурият ба миён меояд ва тақолиф ва вазифа соқит мегардад.

Доир ба категорияҳои инсон, мусулмон, мӯъмин, ҳанафӣ, аҳли китоб дараҷаи фаҳмиш ва мақоми ҳуқуқӣ. Шиносоӣ бо сарчашмаҳои ҳуқуқии аслии исломӣ моро бо субъектҳои мухталиф рӯ ба рӯ мекунад, ки ҳар як бо мақому манзалати муайян ёдрас ва таъкид мешаванд ва ба ҳар як ҳуқуку тақолифи равшан ёдрас мешавад.

Инсон. Дар он ҳолатҳое, ки суҳан роҷеъ ба мардум, халқ «ё аюҳанноси» меравад Қуръон ва аҳодиси набавӣ муроҷиат ба ҳама инсонҳо менамоянд. «Ба парвардигори мардум паноҳ мегирам» (114; 1.), «ва мардумро бубинӣ, ки гурӯҳ-гурӯҳ ба дини Худо дохил мешаванд» (110; 2) яъне мансубияти парвардигорро ба ҳама яқсон ва тобеияти ҳама бар парвардигори ягона таъйид мешавад, ки дар он унсури ҷудо намудани инсонҳо мушоҳида намешавад. Дар ин ҳолатҳо тафовут байни инсонҳо гузошта намешавад. Муроҷиат ва суҳан дар бораи мардум, ҳама инсонҳо меравад. Қуръон гарчанде муайянқунандаи доираи рафтори мӯъминон ва мусулмон бошад ҳам, вай ба ҳамаи инсоният нозил шудааст. Вай чун далел ва бурҳон роҳи ростро ҳидоят менамояд, «Ин Қуръон барои мардум далелҳои равшан аст...» (45; 20). Бале, барои ҳамаи инсонҳо на танҳо барои мусулмонону мӯъминон. Пас таъсири он ба инсон чун нерӯи ахлоқӣ, маънавӣ ва динӣ бузург аст, чун инсонҳо вориди маънавиёти он шуда аз таъкидоти он пайравӣ ба ҷо оварданд, онҳо вориди муносибатҳои ҳуқуқии исломӣ мегарданд. Дар Қуръон сурае ҳам бо номи «Мардум» (114) нозил шудааст.

Пас аз инсон мафхуме, ки ба субъекти ҳуқуқ мутааллиқ аст, доираи фарохтарро соҳиб аст, ин истилоҳи аҳли китоб аст- пайравони дини яккахудой аст. Дар бораи ин категория дар Қуръон оятҳои зиёд аст, сураҳои зиёд низ бо номи паёмбарону ҳодисаҳои динию иҷтимоии пайравони онҳо номгузорӣ шудааст. (Оли Имрон, Юнус, Юсуф, Қаҳф, Марям, Анбиё, Луқмон, Нӯҳ ва ғ.). Нисбати аҳли китоб сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ доимо даъвати дӯстӣ, ҳамкорӣ ва гиромидошти ҳаққи тарафайн менамояд. Дар оятҳои зиёд оиди эҳтироми тарафайн, содиқӣ ба паймон ва эҳтироми яқдигари аҳли китобро бо муслимин (2:40, 2:41) таъкид менамояд. Ҳамзамон дар оятҳои зиёде аз ҳаққонияти таълимоти онҳо ва эҳтироми роҳи гирифтаи аҳли китоб изҳори назар мешавад (2:87, 2:92) ва аз гумроҳии гурӯҳе аз онҳо аз нодурустии сарпечии қисмате аз онҳо мисолҳо ва масалҳо меорад (2:83, 2:85, 2:93). Дар қисмати сеюми аҳкоми қуръонӣ доир ба муносибат бо онҳое, ки дар аҳд устуворанд ва дар паймон қавиянд омадааст (2:40, 2:134, 2:136, 2:137). Дар ин роҳ аҳли китобро Худои ягона ва қиблаи ягона муттаҳид мекард, пас аз 17 моҳи қиблаи умумӣ дар натиҷаи муноқишаи аҳли китоб қибали мусулмонон ба сӯи Каъба гардид (2:139, 2:144). Ҳамзамон аҳкоме вҷуд дорад, ки он ба муноқишаи мусулмон бо аҳли китоб баҳсида шудааст. Ин асосан оятҳои аст, ки дар вақти васеъшавии олами исломӣ ва бархӯрди манфиатҳои динии онҳо рӯҳ додаст (2:75-76). Ҳамин тавр соири меъёри ҳуқуқи асл, ки аз қуръон ба аҳли китоб баҳсида шудааст аз се назар роиҷ аст: 1. Аз назари эътироф ва қадршиносӣ. 2. Аз назари ҳамкорӣ ва дастгирӣ бо қисмате, ки ба муросо ва ҳамкорӣ омодаанд. 3. Эҳтиёт, дурӣ ва муҳолифат бо онҳое, ки ба душманию тафриқаандозӣ омодаанд.

Мӯъмин ба андешаи фуқаҳо асосан дар 5 ояти Қуръон ёдрас мегардад. Мӯъмин категорияи махсуси субъекти ҳуқуқ аст, ки мақом ва сатҳи ҳуқуқии он нисбат ба дигар категорияҳо баландтар аст. Мӯъмин ҳам аз назарӣ забонӣ ҳам ба андешаи фикрӣ ва ҳам дар амал эътиқод ва эътимоди қавӣ дорад. Шахсоне мӯъминанд, ки онҳо бартар аз мусулмони комил бошанд. Шахс метавонад мусулмон бошад, вале ҳанӯз мӯъмин не. Яъне вай тоат мекунад, Худоро эътироф мекунад вале эътимодаш қавӣ нест. Аломатҳои мӯъмин дар Сураи Мӯъминун чунин оварда шудааст, «Ба дурустӣ, ки мӯъминон

растагор шуданд, ҳамон касоне, ки дар намози хеш ниёишкунандаанд. Ва ҳамон касоне, ки аз беҳуда рӯй гардонанд, ҳамон касоне, ки адоқунандаи закотанд, ва ҳамон касоне, ки шармгоҳи худро нигоҳдорандаанд, магар бар занони хеш, ё канизаконе, ки дар дасти онҳо аст. (23:1-6) Ва ҳамон касоне, ки амонатҳои худ ва паймони худро риояткунандаанд ва ҳамон касоне, ки бар намозҳои худ муҳофизаткунандаанд (23:8-9)». Дар баъзе адабиётҳо истифодаи мӯъмин дар муносибат бо аҳли китоб ҳамчун пайрави Худои ягона таъкид мешавад, вале ин ҳолатро таъкидоти сарчашмаҳои асли қуръонӣ то ҷое инкор мекунад. Дар бештари ҳолатҳо Қуръон ба мӯъминон муроҷиат карда, ба онҳо ҳуқуқи таколифи муайяноро қоим медонад, ки таҳлил ва тамизи он дар кори шинохти мазмунӣ ҳуқуқи мусулмонӣ аҳамияти бориш дорад. Зеро бо истифодаи чунин категорияҳо муайян кардааст. Аз ин рӯ, дар он ҳолатҳое, ки ишора ба мӯъминон меравад, ислом муроҷиат ба иддае аз мусулмонони содиқ ва беҳтаринҳоро дар назар дорад.

Мусулмон шасхе аст, ки ба ислом эътиқод ва имон овардааст. Одатан дар он ҳолатҳое, ки сухан бо «ё аюҳалмуслимуна» оғоз мешавад ишорат ба муслимин меравад. Вале эҳтимол меравад, ки дар он ҳолатҳое, ки сухан бо «ё аюҳаллазийна» (24; 21; 27; 30;31) оғоз мешавад, ишора ҳам ба мӯъминон ва ҳам ба муслимун тааллуқ дорад. Мешавад, ки мусулмон мӯъмин шавад ва мӯъмин мусулмон, ин ҳолат дар сурати қавӣ шудани имон ва заиф шудани он сурат мегирад. Чун қавӣ шуд муслим ба мӯъмин табдил меёбад ва чун заиф шуд, табдили мӯъмин ба мусулмон мушоҳида мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо истифодаи «эй касоне, ки имон овардаед» фарогири ҳам истилоҳи муслим ва ҳам мӯъминон ва ҳам аҳли китоб шуданаш мумкин аст. Вале дар бештари тарҷимаҳо ба субъектҳо диққат надода истилоҳи «эй касоне, ки имон овардаед»-ро бо мӯъмин умумият додаанд, ки ба фаҳмиши асли маънӣ таъсири манфӣ дорад.

Дар баъзе аз оятҳои Қуръон дар қатори мардум, мӯъмин ва муслим истилоҳи ҳаниф ба назар мерасад. Дар Қуръон омадааст, «Иброҳим на яҳудӣ ва на тарсо буд, балки ҳанифи мусулмон буд» (3:67). Пас маълум мешавад, ки дар шинохти субъект Қуръон на аз рӯи забону миллат, балки аз рӯи эътиқод ва имон муносибат мекунад. Истилоҳи ҳаниф тибқи

андешаи муфасссирон ба се маънӣ баён мегардад: 1. шахсе, ки қиблааш Каъба бошад, ҳаҷ гузорад, хатна намояд ва аз ҷанобат ғусл кунад; 2. шахсе, ки Худои ягонаро парастад; 3. шахсе, ки ба шарияти иброҳимӣ пайравӣ кунад. Истифодаи калимаи мусулмон дар ин ҳолат ё доштани сифоти муслумон аст ва ё васеъ истифода шудани ин истилоҳ дар қарни паёмбар. Ба андешаи муфасссирон ва тарҷумонҳои Қуръон ҳолати дуҷумӣ ба ҳақиқат наздикӣ дошта, истилоҳи мусулмон дар ду ҳолат фаҳмида мешавад: 1. мусулмон шахсест, ки худро ба амри Худо таслим кардааст ва ба фармони Ӯ гардан ниҳодааст.¹ Аз ин назар аҳли китоб низ шомили истилоҳи мусулмон мешаванд. 2. шахсе, ки пайрави дини ислом аст². Дар ҳолати исломро ҳоси динҳои яққахудоӣ доништан боз паҳноӣ фаҳмиши истилоҳ васеъ мешавад ва ба ҳақиқати истифодаи калима мувофиқ мешавад. Аммо дар ҳолати маҳдуд танҳо ҷун дини муҳаммадӣ ва таълимоти қуръонӣ шинохтани он тафовути истилоҳ аз аҳли китоб ва аҳли ҳаниф зиёда мегардад.

Бартарии кофари одил аз мусулмони золим. Истилоҳи кофар низ дар байни меъёрҳои аҳкомӣ баназар мерасд, ки маънии пинҳонкунандаро дорад. Пас касе дидаю дониста ҳақиқатро пинҳон мекунад ба ин истилоҳ ҳукм мегардад. Дар бештари оятҳо ва аҳодиси набаъӣ мо дучори таъкидоте мешавем, ки адлу инсоф ва ҳақиқату баробарӣ болотар аз тоату имондорӣ муаррифӣ мешавад. Дар ҳадис омодааст, ки кофари одил аз мусулмони золим ба даргоҳи Худованд наздиктар аст. Ё ҷои дигар таъкид мешавад, ки якрӯза адли подшоҳи одил афзалтар аст аз 70-сола тоати мусулмони золим. Чунин таъкидотҳоро мо зиёд мебинем, ки худ гувоҳи то кадом дараҷа иҷтимоӣ ва одилона будани таълимоти исломист.

¹ Қуръони карим. Матни тарҷимаи тоҷикӣ ва тавзеҳоти М. Умаров Душанбе 2007. С. 58.

² Қуръони карим. Матни тарҷимаи тоҷикӣ ва тавзеҳоти М. Умаров Душанбе 2007. С. 58.

ФАСЛИ 4. ТАНЗИМИ СОҲАҲОИ ҲУҚУҚ ДАР САРЧАШМАҲОИ АСОСИИ ҲУҚУҚИ ИСЛОМӢ

БОБИ 1. ҚУРӢОН ВА ТАНЗИМИ СОҲАҲОИ ҲУҚУҚ

МАВЗӢ 9. ҚУРӢОН ҲАМЧУН САРЧАШМАИ УНИВЕРСАЛӢ ВА КОНСТИТУТСИОНИИ ҲУҚУҚ ДАР ИСЛОМ

Қуръон ва моҳияти ҳуқуқи он. Асосҳои эътирофи Қуръон чун сарчашмаи ҳуқуқ.

Назарияи носих ва мансӯх дар Қуръон чун усули ҳалли тазоди масъалаҳои ҳуқуқӣ.

Табиати ҳуқуқи Қуръон. Меъёрҳои иҷтимоӣ дар Қуръон ва механизми батанзимдарориши ҳуқуқӣ. Намудҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ дар Қуръон ва таснифи онҳо.

Саволи 1. Қуръон ва моҳияти ҳуқуқи он

Қуръон сарчашмаи асосии ҳуқуқи мусулмонӣ буда, таи солҳои 610-623 тавассути паёмбари ислом Муҳаммад ба мардум расонида шудааст. Қуръон аз 114 сура ва 6235 (то 6666 ба ҳар ҳисоб) оят иборат аст. Чун Қуръон аз номи Офаридгор таъйид мешавад, вай дар низоми ҳуқуқи исломӣ қувваи олии юридикиро дошта, мақом ва тартиби табақабандии сарчашмаҳои ҳуқуқӣ низ тавассути аҳкоми ҳуқуқи он сурат мегирад. Манбаи илоҳӣ доштани оятҳои Қуръон дар ҳуди Қуръон таъкид шудааст: «Онро (яъне) Қуръонро ҳамоне фуруд овардааст, ки он пинҳонро, ки дар осмонҳову замин аст, медонад. Ба дурустӣ, ки Вай омӯрзандаи меҳрубон аст.» (25:6). Қудрати Олӣ ва бешак доштани аҳкоми қуръонӣ низ бо оятҳои каломӣ таъкид шудаанд: «Ин он Китоб аст, ки дар

он ҳеч шак нест, раҳнамо барои парҳезгорон аст» (2:2). Фиристода шудани чунин китоби осмоние дар он рӯзгор дар баробари ба низом овардани муносибатҳои ҷамъиятӣ, ба тартиб даровардани муносибатҳои авлодӣ, таъмин намудани адолати иқтисодӣ ва даъват ба сӯи Худои ягона, як воситаи муҳимми бимкунанда ва таъсиррасонандае барои бандагони илоҳӣ буд: «Бисёр бобаракат аст он (Худой), ки Фурқонро бар бандаи хеш фурӯ овард, то оламиёно бимкунандае бошад.» (25:1). Номии ин Китоб дар Сураи 25 гузошта шудааст.

Қуръон дар тӯли XIV қарни мавҷудияти ҷомеаи муслимин ҳамчун сарчашмаи бебаҳс ва олий тавонист муносибатҳои муҳимми ҷамъиятиро ё бевосита ба танзим дарорад ва ё тавассути меъёр ва ғояҳо дар танзими онҳо имконият фароҳам оварда ба истифодаи дигар сарчашмаҳои ақлӣ шароит муҳаё намояд. Чунин сифат ва моҳияти ҳукукии он аз санъати волои қонунгузориҳои исломӣ шаҳодат медиҳад, ки дар он раванди қонунгузорӣ бениҳоят устувор, қатъӣ ва дар як замон озод ва мулоим тарҳрезӣ шудааст. Дар баробари сарчашмаҳои шаклӣ ва расмӣи эътирофшуда, таҷриба, ақл, таҷрибаи умум ва дигар воситаҳои иловагӣ дар шароитҳои зарурӣ бо унсурҳои ба худ хос дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нақшгузор мегарданд. Дар ибтидо агар ба татбиқи оятҳои қуръонӣ асосгузори дини ислом, ҳулафои рошиддин ва саҳобаҳои киром нақш доштанд, бо мурури гузаштани муддате ва дурӣ аз замони паёмбар ва шароити гуфта шудани оятҳо ба хоҳири дурӣ аз иштибоҳ ва гумроҳӣ ба истинботи оятҳои қуръонӣ танҳо мучтаҳидон даст ёфтанд. Дар асри иҷтиҳод ин таҷриба ба нуқтаи олий ва интиҳои худ расид. Дар баробари ин тафсири Қуръон низ нақши сарчашмаи ҳукукро бозӣ мекарданд, мучтаҳидон, қозӣён ва факехон ба ин сарчашма таъяс мекарданд. Худи Қуръон ҳамчун сарчашмаи меъёрӣ ва динӣ аз даврони ибтидои нозил шуданаш то имрӯз диққати аҳли илмо ба худ ҷалб кардааст. Қуръон ҳамчун раҳнамои мусулмонон дар тӯли қарнҳои мавҷудияти ислом диққати аҳли илмо ба худ ҷалб намуда, бо усулҳои гуногун шарҳу маънидод гашта, дар замонҳои мухталиф ба ниёзмандиву дархостҳои ҷомеа аз назари мухталиф (аз нигоҳи мазҳабу фирқаҳо) ҷавоб додааст.

Таҳлили тарзи нозилшавии оятҳои қуръонӣ шаҳодати он аст, ки онҳо бо роҳҳои мухталиф, бо омилҳои гуногун ё дар шакли казуалӣ ҳамчун воситаи ҳалли муаммоҳои ҳуқуқӣ (4; 7 (тақсими мерос ва ҳаққи зан;) 58; 1-4 талоқи зихор), мушкилиҳои динӣ, масъалаҳои ҳамзистӣ ва ё чун намуна ва ё таҷрибаи таърихӣ қавмҳои гузашта, ки аз ҳар ҷиҳат ибратомӯз аст, нозил шудааст. Дар байни онҳо оятҳои низ ҳаст, ки ба андешаҳои шахсӣ ва мушкилиҳои ғоявӣ ҷавоб додаанд. Дар Қуръон овардани қиссаҳои таърихӣ, ривоятҳои паёмбарони гузашта ва таҷрибаи рӯзгори пешин, ки ҷанбаи хуби сабақомӯзӣ доранд, хеле зиёд дида мешавад.

Саволи 2. Асосҳои эътирофи Қуръон чун сарчашмаи ҳуқуқ

Қуръон на танҳо бунёди дин, балки бунёди давлат ва ҳуқуқро низ гузоштааст. Аз ин рӯ, меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон дар шакли ояҳо яке паси дигар барои танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нозил шудаанд. Омили пайдоиши Қуръон чун сарчашмаи ҳуқуқӣ дар ниҳоди омилҳои асосии пайдоиши ҳуқуқи исломӣ нухуфта шудааст.

1. Сохтори авлодӣ ва қабилавии арабҳо дар ибтидои асри VII давраи вайроншавии худро паси сар карда, унсурҳои пайдоиши давлат дар шакли иттиҳоди қавмиятҳо дар остонаи таърихи араб қарор дошт. Равнаку ташаккули муносибатҳои иқтисодӣ иҷтимоии раванди пайдоиши давлат, дар қабилаҳои кўчманчии арабӣ (Арабистони Суудӣ), интизори сарчашмаи олий ва нерӯманде буданд, ки тавонад дар шароити шикастани сохтори авлодӣ ягонагии ҷомеаро ва ваҳдати пайравони дини навро нигоҳ дорад. Чунин сарчашма ва омил бешак суҳанони осмонӣ буд.

2. Шаҳрҳои Макка ва Ясриб, ки дар шоҳроҳи савдоии тамаддунҳои мухталиф қарор дошта мавқеи мусоиди бархӯрди тамаддунҳо ва манфиатҳо буд, дар баробари даромади иқтисодӣ овардан ба омезиши маданияту фарҳанг ва ташаккули қавмияти араб хидмати нодире намуд.

3. Дар ҳамин замина пайдо шудани дини нав бо таъиноти (мутобиқи таъиноти иҷтимоии давр) ҳоси динӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ (чун қувваи идеологии муттаҳидкунанда), ки агар аз як тараф муносибатҳои инсонро бо Худо, аз ҷониби дигар проблемаҳои дунявӣ нав пайдошударо берун аз назари

таъсири хеш қарор дода наметавонист, ба осиеби раванди пайдоиши давлат ва ҳуқуқи позитивӣ об рехта, дар як муддати кӯтоҳ давлат ва ҳуқуқро чун ҷузъи дини нав ба сиёсати ҷаҳонӣ ворид кард. Ин буд, ки ислом дар даврони зиндагии паёмбари хеш ҳам бунёди ҷомеаи нав, ҳам бунёди дини нав ва ҳам бунёди давлати навро на танҳо тарҳрезӣ намуд, балки чунин падидахоро бунёд карда, роҳи дуру дарози таърихи дар як муддати кӯтоҳ тай кард. Воқеан, ҳақ ба ҷониби академик Бартолд В.В. аст, ки гуфта буд: “Муҳаммад на танҳо бунёди дин, балки давлатро ҳам гузошт ва ислом дар давраи зиндагии асосгузораи ҷунон роҳи таърихиеро тай кард, ки буддоия аз Шакямуни то Ашокӣ, Насоро аз Исо то Константинӣ Бузург тай кардаанд”.¹

Ба зами ин се омили асосӣ боз сабабҳо ва ҷузъҳои иловагӣ буданд, ки ба пайдоиши давлат ва ҳуқуқ чун сарчашмаи ҳуқуқӣ хизмат кардаанд. Ин ҷузъҳо қисман бо таъсири хориҷӣ ва қисман бо табиати дохилии ислом ва асосгузори он марбут аст.

1. Таъсири давлатҳои абарқудрати Сосониён ва Византия, ки чун ду импературии бузург дар арафаи аз байн рафтан буданд ва мулкҳои канории худро дар сарҳади Арабистони Суудӣ доштанд, ба пайдоишу ташаккули давлат дар Ҳичоз бениҳоят бузург буд. Пеш аз ҳама, таҷрибаи давлатдорӣ, усулҳои идора ва маданият дар таъсири мутақобила қарор дошт.

2. Давлатдории Арабистони Ҷанубӣ, ки таърихи беш аз 2000-сола дошт, ба ин минтақа низ беътасир набуд. Зеро алоқаҳои фароҳи савдоию маданӣ байни онҳо мушоҳида мешуд.

Дигар аз ҷузъҳои дохилию хусусии пайдоиши ҳуқуқи исломӣ ва Куръон чун сарчашмаи марказӣ аз инҳо иборатанд:

1. Дониши фароҳи сиёсӣ, ҳуқуқӣ, давлатӣ ва динии асосгузори дин, ки аксаран аз ҳолатҳои вазнину ногувори ҳуқуқӣ ҷомеаи исломиро ҳамчун ҳуқуқдони нобиғу давлатшиноси дурбину таҷрибаи ҳазорсоларо азбарқарда берун меомад, ба шумор мерафт. Гуфтан мумкин аст, ки истеъдоди илоҳию покизагии ботинии ин шахс омили пешравӣ ва руҳ додани ин дигаргуниҳо буд, зеро санадҳои таърихӣ сиярномаҳои паёмбар роҷеъ ба дараҷаи маълумоти ӯ чизе

¹ Бартольд В. В. Сочинения Т. VI. Исл. -М., 1966.-С. 81-140.

нагуфтаанд.¹ Вале поктинатӣ ва ҳакамии одилонаи ин шахсияти таърихӣ хеле хуб инъикос ёфтааст.

2. Дигар воситаю омили пайдоиши ҳуқуқи исломӣ ва Қуръон чун сарчашмаи ҳуқуқӣ ин аз табиати омехтагии таълимоти исломӣ, ки дар он дин, ахлоқ ва ҳуқуқ бо ҳам омехта буд, бармеояд. Натиҷаи ҳамин омехтагӣ буд, ки Муҳаммад (с) дар як замон ҳам пояи дин, ҳам пояи давлат ва ҳам пояи ҳуқуқро дар нимҷазираи Арабистони Марказӣ ва Шимолӣ бунёд кард.

Ниг. нақшаи №3 омилҳои пайдоиши ҳуқуқи исломӣ ва Қуръон чун сарчашмаи марказии он (саҳифаи охир).

Саволи 3. Назарияи носих ва мансук дар Қуръон чун усули ҳалли тазоди масъалаҳои ҳуқуқӣ

Қуръон чун сарчашмаи асосии танзими муносибатҳо бо теъдоди зиёди меъёрҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ, ки дар тӯли 23 соли тақдирсоз, роҳи ҳазорсолаҳоро барои уммати мусулмонӣ таҳия намуд, аз ихтилофу тазод ва зиддиятҳо озод набуд. Шароит ва вақти нозил шудани аксар оятҳо бениҳоят гуногун ва мураккаб буда, имконияти танзими якхела ва универсалии онҳо дар тамоми шароитҳо мавҷуд набуд. Гузашта аз он ба хоҳири сулҳу салоҳ ва субот қисмате аз оятҳо хусусияти созишӣ дошта нисбати аҳли китоб гузаштҳо намуда буд, вале бо мурури замон чун уммати исломӣ аз ҷониби онҳо хиёнат мебинанд ва шароити ҷангӣ сар мезанад, таъиноти оятҳо тағйир меёбад. Гузашта аз он қисмате аз меъёрҳо дар даврони ҷангӣ нозил шуданду қисмати дигар дар шароити ором, аз ин назар низ ихтилофҳои ҷузъӣ ҷой дошт. Дар шароити зиндагии асосгузори дини ислом чунин ихтилоф тавассути ояти Қуръон ҳалли ҳудуд ёфт. Дар ояти 106 Сураи «Бақара» гуфта мешавад «Ҳарчиро аз ояте насх мекунем, ё онро фаромӯш мегардонем, беҳтар аз он ва ё монанди вайро меорем. Оё надонистай, ки Худо бар ҳама чиз тавоност». Дар ҳақиқат, вобаста ба шароити институти носих ва мансук дар қори бардоштани тазод ва ҳалли масъала аз назари манфиати ҷомеаи муслимин барои ҳуқуқи исломӣ хидмати бузурге

¹ Ниг.. Хайкал М.Х. Зиндагии Муҳаммад. -Душанбе: 1991. -С. 224

кардааст. Бидуни ин таҷриба ба гумон буд, ки шакли дигари нисбатан мукаммали инкишофро дар ниҳоди сарчашмаи авалиндараҷаи ҳуқуқи исломӣ кашф намудан мумкин бошад.

Назарияи носих ва мансух ба қонуниятҳои нисбатан оммафаҳми ҳаёти инсонӣ, нав кӯҳнаро инкор мекунад, таъя намуда, дар шароитҳои нав меъёрҳои кӯҳнаи ҳуқуқи ба осонӣ аз саҳнаи ҳуқуқ берун бурд. Дар байни оятҳои ҳуқуқии мансухшуда ду гурӯҳи оятҳо мавҷуд аст. Якум он оятҳои ҳуқуқие, ки ҳам оят дар Қуръон нест ва ҳам ҳукм мансух шудааст. Дуюм оятҳои, ки дар Қуръон вучуд доранд, вале ҳукм мансух шудааст.

Аз ин назар уламо се гурӯҳи оятҳои вобаста ба носих ва мансух муқаррар кардаанд:

1. Ҳукм мансух мешавад, вале оят боқӣ аст.
2. Оят ва ҳукм якҷоя бардошта шудаанд.
3. Оят нест вале ҳукм боқӣ мондааст.

Мисоли ҳукми мансухшуда ва боқӣ мондани оят дар ояти 180-и Сураи «Бақара» мушоҳида мешавад: «Бар шумо, вақте ки касеро аз шумо марг пеш ояд, агар моле бигузорад, барои падару модар ва наздикон ба некӯӣ васият кардан навишта шуд. Ин кор барои парҳезгорон лозим шуд.» Ин ҳукм бо ҳукми ояти 11 ва 12-и Сураи «Нисо», ки тариқи тақсими мерос ба наздикон муқаррар шудааст, мансух шуд, вале оят боқист.

Мисоли дигар ояти 12-и Сураи «Мучодала»: «Эй мӯъминон, чун хоҳед, ки бо Паёмбари худ роз гӯед, пас, нахуст - пеш аз роз гуфтани худ (ба мустаҳикқон) хайрот бидиҳед!..» бо ояти 13-и Сураи мазкур «Оё аз он тарсидед, ки нахуст пеш аз роз гуфтани худ хайрот диҳед. Пас, чун (ин кирдорро) накардед ва Худо аз шумо даргузашт, пас намозро барпо доред ва закотро бидиҳед ва Худо ва расули Ӯро фармонбардорӣ кунед!..»

Дар масъалаи оне, ки ҳам оят бардошта шудаасту ҳам ҳукм ривоят аз ҳазрати Ойиша аст, ки ояте нозил шуда буд, ки тибқи он бо 10 маротиба мақдани кӯдак шир ҳурмат пайдо мекард, аз байн ҳам ҳукм ва ҳам матн бардошта шуд, доир ба нозил ва бардошта шудани ин оят ва ҳукми он Абулмӯсои Ашъарӣ низ далолат медиҳад.¹

¹ Чалолитдини Суютӣ, Ал-итқонун фи-- улумил Қуръон. Пешовар, Ҷ.2. С.517-532.

Дар масъалаи оне, ки оят нест, вале ҳукм боқӣ мондааст, бардошта шудани ояти «Ҳар вақто агар марди зандор ё зани шавҳардор зино кунанд, албатта, сангсораи кунед, ин иқоби илоҳист ва Ё азизу ҳаким аст» ин оят бардошта шудааст, вале ҳукмаш тибқи ҳадис боқист.

Мутобиқи андешаи Чалолиддини Суютӣ теъдоди оятҳои мансӯхшуда дар Қуръон ба 20 адад мерасад.¹

Саволи 4. Меъёрҳои иҷтимоӣ дар Қуръон ва механизми батанзимдарории ҳуқуқӣ

Қуръон чун сарчашмаи намудҳои гуногуни меъёрҳои иҷтимоиро дорост. Дар байни онҳо меъёрҳои ахлоқӣ, фалсафӣ², ақоидӣ, динӣ, эстетикӣ ва ҳуқуқӣ³ мавқеи муҳим доранд.

Чунон ки қайд шуд, меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон дар байни меъёрҳои дигари ҳуқуқии сарчашмаҳои исломӣ қувваи олиии ҳуқуқӣ дорад. Агар муносибати ҷамъиятӣ бо ояи Қуръон мавриди танзим қарор дода шуда бошад, пас меъёри ҳуқуқии сарчашмаи дигар ҳолати муҳолифи онро пешбинӣ карда наметавонад. Дар акси ҳол он меъёр ва сарчашма ғайриқобили амал, бекор доништа мешавад. Яъне меъёри Қуръон қувваи олиии ҳуқуқиро чун меъёрҳои конститусионӣ ва универсалӣ дорост. Дар ҳолати мавҷуд набудани меъёри лозима дар Қуръон барои танзими муносибати нави ҷамъиятӣ имконияти танзими он ба сарчашмаҳои дигар банабват дода мешавад, аввал ба Сунна, сипас аҳкоми фикҳӣ ва қонунҳои давлатӣ. Баъзе аз олимони сари ҷунин ақидаанд, ки меъёрҳои қуръонӣ бештар дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ татбиқ намешаванд,⁴ онҳоро танҳо бо роҳи шарҳи мучтаҳидон ва мабдаъҳои фурӯъ ал-фикҳ мумкин аст, татбиқ намуд. Ин албатта, беасос нест, зеро бисёр аз шоҳаҳои исломӣ бо Қуръон ҳамчун манбаи илоҳии ғайбӣ ё сирри пинҳон нигариста, дарку татбиқи онро танҳо ба ашхоси алоҳидаи ба зинаи баланди дониш (ба ҳақ) расида иҷоза ме-

¹ Чалолиддини Суютӣ, Ал-итқонун фи-- улумил Қуръон. Пешовар, Ҷ.2. С. 526.

² Ниг. муф. Одинаев Х. Қуръон. Таълимоти фалсафӣ, ахлоқӣ ва эстетикӣ он. - Душанбе: 1992. -С. 160

³ Ниг. муф. Торнау Б. Изложения начал мусульманского законоведения:-СПБ; 1850. Введения С. 2-11

⁴ Ҷонибдорони ин қавмро муфассирони “аҳл-ал-ботин” касоне, ки сирри Қуръонро дарк мекарданд, меноманд.

доданд. Ҳатто қозихо дар татбиқи бевоситаи он худдорӣ мекарданд.

Воқеан, чунин қараён баъд аз асри VIII сураат гирифт ва то он замон Қуръон ва Сунна бевосита татбиқ мегардиданд. Дар асри VIII мактабҳои ҳуқуқӣ доктринаи ҳуқуқи исломиро таҳияву омода карданд, ки дар он рӯзгор тамоми муносибатҳои ҷамъиятиро мавриди танзим қарор дода буд. Ҳамин тавр, тадричан қозихо ҳуқуқи татбиқи Қуръонро гум карданд. Ва аз сабаби он ки сарчашмаҳои фикҳӣ меъёрҳои аз ҳад зиёд дошт, ба қозихо иҷозат дода шуд, ки ёрдамчиёни фақеҳро дар ҳоли баҳсҳои ҳуқуқӣ гиранд. Ба ҳамин тартиб фақеҳон дар ибтидои асри IX ва асри X дар раванди татбиқи ҳуқуқ ҳамаҷониба ширкат варзида, пояи дигари ҳуқуқӣ - фатворо устувор карданд.

Қои баҳс нест, ки суннатгароён баъд аз пайдоиши мактабҳои ҳуқуқӣ истифодаи бевоситаи Қуръонро чун сарчашма маҳдуд намуданд. Аммо ин маънои онро надорад, ки меъёрҳои ҳуқуқии Қуръонӣ қудрати олии ҳуқуқӣ ва ё таъсири бевоситаашро аз даст дода бошад. Баръакс, меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон минбаъд ҳам ба сифати меъёрҳои конституционӣ таъсири бевосита доштанд. Акнун доираи шахсоне, ки ин меъёрхоро метавонист бевосита дар асоси ақл дар ҳаёт татбиқ кунад, маҳдуд шуда буд. Меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон дар он замон ва ҳоло низ бевосита татбиқ мешаванд, фақат барои дар дараҷабандии кирдору талаботи оят хатое содир нашудан ҳуқуқи исломӣ дониши фароҳи ҳуқуқи роҳи талаб кард ва ҳоло низ талаб дорад.

Роҷеъ ба мавҷудияти меъёрҳои ҳуқуқӣ дар Қуръон дар байни олимони баҳсе вучуд надорад. Вале роҷеъ ба шумораи меъёрҳои ҳуқуқӣ ихтилоф мавҷуд аст. Масалан, Сюкияйнен Л. Р. сари чунин ақидаест, ки Қуръон бештар аз 200 ояи ҳуқуқӣ, М. И. Садагдар¹ 250, А. Массэ² ва З. Қурбонӣ³ 500 ояи ҳуқуқӣ дорад. Гурӯҳи дигаре ақида доранд, ки меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон барои ташкили як кодекс кифоя нест. Албатта, ба ин фикр розӣ нашудан мумкин нест, зеро як кодекс як самт, як объекти умумии ҳимоя дорад, аммо Қуръон объ-

¹ Садагдар М. И. Основы мусульманского права. -М., 1968. -С. 15-16

² Массэ А. Ислам. -М.. Наука: 1963. -С. 81

³ Қурбонӣ З. Ислом ва ҳуқуқи башар -Техрон: 1989: -С. 443-445

ектҳои умумии зиёде дорад, ки аз доираи кодексҳо берун меравад. Меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон муносибатҳои соҳаҳои мухталифро мавриди танзим қарор медиҳанд.

Маълум аст, ки Қуръон сирф таъиноти ҳуқуқӣ надошт, вале ҳамчун манбаи ислоҳот ва умед баъзан аз одатҳои ҳуқуқии ҷамъиятро, ки садди пешрафти муттаҳидию инқилоби динӣ мегашт, шикаста, ба ҷои онҳо меъёрҳои адолатпарастӣ ҳақиқатҳои ғайрибунёд мекард. Дар он ҳам масъалаҳои ҳуқуқи оилавӣ, ҳам давлатӣ, ҳам ҷиноятӣ, ҳам шахрвандӣ ва ҳам додгоҳиву мурофиавӣ мавҷуд аст. Аз ин лиҳоз, меъёрҳои Қуръонӣ чун меёр -принсипҳо, ки аз табиати адлпарварии Худованд мабдаъ гирифтааст, ҳарчанд барои ташкили як кодекс камӣ кунанд ҳам, тавонистанд, ки ба бунёди дахҳо кодексу қонунҳо замина гузоранд.

Меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон аз назари умумӣ ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо мешаванд. Аввал меёр ғояҳо, принсипҳо, ки дар онҳо муносибати ҳуқуқӣ бевосита мавриди танзими қарор наёфта, дар он ғояҳои умумии танзими муносибатҳо, мақсадҳо, ва ниятҳои умумӣ, ки ҳадафи умумиро мефаҳмонанд, баён гаштаанд. Арзиш ва принсипҳои умумие, ки табиати ҳуқуқӣ доранд чун баробарӣ, адолат, ҳақиқатнигорӣ, ҳақталабӣ, итоат ба қонун, иҷрои ўҳдадорӣ (5;1.), сабуқӣ овардан ба инсон (2,185, 286; 25, 62) заминаи таҳияи меъёрҳои мушаххаси ҳуқуқӣ чи дар дохили Қуръон ва ҷӣ дар сарчашмаҳои ғайр баромад мекунад. Ҳангоми татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ мактабҳои ҳуқуқии ақлгаро дар доираи имконият ва озодии мазҳаб бо истифода аз усулҳои ақлӣ аз ин гуна меъёрҳо васеъ истифода намудаанд.

Ба дуюм гурӯҳи меъёрҳои ҳуқуқии қуръонӣ меъёрҳои ҳуқуқии мушаххас, ки муносибатҳои фардӣ соҳаҳои ҳуқуқи граждани, ҷиноятӣ, давлатӣ, мерос ва амсоли инҳоро мавриди танзим қарор медиҳад. Мисол, меъёрҳои ҳуқуқии мушаххасе, ки бевосита муносибатҳои савдори мавриди танзим қарор медиҳанд, дар Қуръон ҷортоанд. (2,275, 282; 4,29; 69,9.). Ин гурӯҳи меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон вобаста ба механизми таъсиррасониашон дар навбати худ ба намудҳои гуногун тасниф мешаванд.

Механизми танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ дар меъёрҳои Куръонӣ гуногунанд. Онҳоро мумкин аст шартан ба 5 гурӯҳ чудо кард:

1. Меъёрҳои ҳукукии ўҳдадоркунанда муносибатҳои ҳукукии позитивиро ба миён меорад, ки дар натиҷаи он субъектҳо ҳатман бояд амалҳои муайяноро иҷро кунанд. Масалан, Сураи Нур, ояи 2 ҳатмӣ будани никоҳро муқаррар мекунад. “Ва, албатта бояд мардон бе зан ва занон бе шавҳар... (намонанд - А Х)”. Дар ин оя ҳатмӣ будани никоҳ, яъне издивоҷ байни зану мард баъди расидан ба балоғат муқаррар шудааст.

2. Меъёрҳои ҳукукии тавсиядиханда, яъне меъёрҳои ҳукукии ҳастанд, ки аз ягон ҷиҳат субъектҳоро барои иҷрои амале ва ё иҷрои амалеро чун кори хуб тавсия менамоянд. Масалан, мутабиқи ояи 226 Сураи «Бақара», ки имконияти барҳам хӯрдани никоҳ бо талоқи илла (қасамхӯрӣ) нишон дода шудааст, гуфта мешавад, ки агар пас аз гузаштани мӯҳлати ҷаҳор моҳи идда зану шавҳар ба ҳам оштии шаванд, хуб аст. “Пас агар боз оянд, Худо омурзанда ва меҳрубон аст.”

3. Меъёрҳои ҳукукии иҷозатдиханда ё ҳукукдиханда. Чунин меъёрҳо аз ин ё он ҷиҳат ба субъектони муносибатҳои ҳукуқӣ ҳуқуқҳо, имтиёзҳо дода, иҷрои ин ё он амалеро раво медонанд. Масалан, дар Сураи «Нисо», ояи 3 гирифтани ду, се ё ҷаҳор зан дар як вақт ба мард иҷоза аст.

4. Меъёрҳои ҳукукии макрӯҳ - нораво, ношоиста, номуносиб - шуморанда, ки баъзан ин муносибату амалҳоро эътироф намекунанд, вале иҷро кардани онҳоро низ сазовори ҷазо намеҳисобанд. Баъзан аз уламо амалҳои макрӯҳро ба гурӯҳи аҳкоми ахлоқӣ ворид мекунанд.¹

5. Меъёрҳои ҳукукии манъкунанда, ки муносибату рафтору кирдори муайяноро манъ намуда, онҳоро ба сифати кирдори сазовори ҷазо эътироф мекунад. Ба ин гурӯҳ асосан кирдорҳои ҷиноятӣ ворид мешаванд. Механизми танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ин ҳолатҳо дар асоси манъи кирдор, пешгирии субъектҳо аз рафторҳои муайян сурат гирифта, хусусияти омирона (қатъӣ) доранд. Механизми

¹ Schacht. Lntrobuktion. -An Lntrobuktion to islamic Lane bu Joseph Schacht. -Oxf., 1964.- C.121

манъкунандагии ҳуқуқи исломӣ, ҳамчун ҷузъи маҳдудкунандаи доираи рафтор ҳудуди озодии инсонро дар муносибатҳои ӯ муқаррар мекунад.

МАВЗӢИ 10. МУҚАРАРОТИ ҲУҚУҚИ ДАВЛАТӢ ДАР ҚУРӢОН

Эътирофи манбаи илоҳии ҳокимият дар Қуръон. Ҳуқуқ ва ваколатҳои паёмбар дар ислом. Паёмбар чун институти давлатӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ.

Назарияи идоракунии дар Қуръон. Эътирофи назарияи шартномавии идораи давлат ва ҷомеа. Институти подшоҳӣ чун манбаи қудрати сиёсӣ. Қуръон ва ҳокимияти намоёндагии давлатӣ. Қуръон ва принципҳои таъкили ҳокимияти давлатӣ. Назарияи ҳилофат ва имомат аз назари Қуръон.

Саволи 1. Эътирофи манбаи илоҳии ҳокимият

Қуръон чун манбаъ ва мабдаи асосии дини ислом на танҳо оғози динро гузошт, балки инчунин бунёди давлат ва ҳуқуқро аз нигоҳи таълимоти нави назарӣ ва амалӣ поягузорӣ кард. Дар давраи аввал, агар ба пайдоиши меъёрҳои иҷтимоии ислом назари сатҳӣ намоем, он гоҳ маълум мешавад, ки қариб тамоми онҳо новобаста аз самтҳои мухталифи ҳаётиашон ба як мақсад - ба мақсади бунёди дини наваз ва қудрати нави сиёсӣ равона шудаанд. Ба қудрате, ки минбаъд қафолати ҳимояи таълимоти навро дода тавонад. Ба он қудрате, ки дар пояҳои таълимоти наваз ҳуд қомат меафрохт. Воқеан, ин қудрат минбаъд тавонист на танҳо ин таълимотро ҳифозат намояд, балки инчунин ба марҳалаву мартабаҳои баландтар бардорад.

Меъёрҳои иҷтимоии ахлоқӣ, динӣ, ҳуқуқӣ, ки ба устувории давлату давлатдорӣ хизмат мекарданд, танҳо аз ӯҳдаи таъкили давлати тозабунёди исломӣ, ки дар муқобили импературии Византия ва Сосониён қомат афрохтааст, баромада наметавонистанд. Аз ин рӯ, дар ин самт нақши меъёрҳои ҳуқуқи давлатии Қуръон, ки принципҳои асосии таъкили идораи кишвар, ҳуқуқу ӯҳдадорихои халифа ва шахсиятҳои сиёсӣ, ҳуқуқи озодихои иҷтимоию иқтисодии мӯъминонро муқаррар мекард, басо бузург буд.

Ислом чун дигар динҳои ҷаҳонӣ манбаи ҳама гуна қудрат, аз ҷумла қудрати сиёсӣ - Худовандро эътироф мекард. “Алҳамду-лил-лоҳи раббил-ъоламин, ар-Раҳмонир-Раҳим молики-явмиддин” - омадааст дар ояи 1-3, Сураи аввали Қуръон-«Фотиҳа», яъне ситоиш Худоро, ки Парвардигори ҷаҳониён аст. Он бахшояндаи меҳрубон, Он фармонравои рӯзи ҷазо”.

Худованд офаридгору бахшоянда ва фармонравои рӯзи ҷазост, қудрати олиест, ки ҳама гуна нерӯ аз Ӯ сарчашма мегирад, таъкид шудааст дар чандин саҳафоти Қуръон¹.

Хукми Худованд, ки тавассути расулону паёмбараш бар инсонҳо мерасад, дар Қуръон аз давраи ронда шудани бобои Одам ва момо Ҳаво ёдрас мегардад. Амри Худованд тибқи назарияи Қуръон ёдрас мегардад. Чунин раҳнамоиҳо дар давраҳои муайяни таърихӣ тавассути Таврот, Инҷил, Забур расида буд, инак Қуръон раҳнамои навбатӣ ва охири ҳисоб мешуд, мутобиқи таълимоти давлатию ҳуқуқии Қуръон.

Дар Сураи «Бақара», ояи 38 таъкид шудааст. “Ҳама аз бихишт фурӯ шавед, пас агар аз ҷониби ман раҳнамоӣ бароятон омад, бар онҳо, ки аз раҳнамоии ман пайравӣ кунанд, биме нахоҳад буд ва худ андӯхнок намешаванд”.

Донишмандони исломӣ дар эътирофи қудрати олиии илоҳӣ - Худованд Қуръонро ба таври зарурӣ омӯхта, дар ақоиди исломӣ роҷеъ ба далели мавҷудияти он ояҳои марбутӣ ин нерӯро ба чанд гурӯҳ ҷудо намуданд:²

1. Гурӯҳи ояҳое, ки эътиқод ва мавҷудияти Аллохро ба сифати қудрат исбот менамоянд: Сураи «Иброҳим», ояи 10. Сураи «Зухруф», ояҳои 9,87. Сураи «Рум», ояҳои 30-32; Сураи «Шуъаро», ояҳои 24-28.

2. Далелҳои исботи Худованд чун қудрат: Сураи «Тӯр», ояи 35. Сураи «Ҷосия», ояҳои 3-6. Сураи «Аъроф», ояи 185. Сураи «Фуссилат», ояи 53.

3. Эътирофи ягонагии Худованд (тавҳид-ар-рубубийя): Сураи «Луқмон», ояи 25. Сураи «Анкабут», ояи 63. Сураи «Юнус», ояи-31. Сураи «Мӯъминун», ояҳои 84-89, 91.

¹ Қуръони Мачид. Сураи «Бақара» ояи 107

² Усус-ал-ақида-Основаи исламского вероучения. Материалы подготовленно научной комиссией Института имомов и проповедников Министерства по делам ислама, вакфов, призыва и ориентации Королевство Саудовское Аравии перевод на рус. языке. Владимир Абдалла Нирша-1-изд.-М., 1998.- С. 16-40

4. Оид ба сифатҳои хосаи табиати илоҳии Худованд: Сураи «Зориёт», ояи 51. Сураи «Исро», ояи 23. Сураи «Анбиё», ояи 21. Сураи «Аъроф», ояҳои 59, 65, 73. Сураи «Шӯро», ояи 13. Сураи «Юнус», ояи 72. Сураи «Бақара», ояҳои 130-132. Сураи «Оли Имрон», ояи 81 ва ғ.¹

Дар Қуръон ҳамчунин бо зиндагии озоиштаю ҳамдигарфаҳмии аҳли башар-мӯъминон диққати асосӣ дода шудааст. Қуръон чун манбаи сиёсӣ конституцсионӣ хуб дарк мекард, ки бе кафолати озодию мавҷудияти ҳамдигарфаҳмии пайравони дигар динҳо, поягузории дини нав ва давлати ба он асосёфта номумкин аст. Қуръон ҳамдигарфаҳмию ҳурмати тарафайнро, дар ҳурмати талаботу қавонини ҳамдигар мебинад.

Дар Сураи «Бақара», ояи 40 омада: “Эй бани Исроил, неъматеро, ки бар шумо арзонӣ доштам, ба ёд биоваред. Ва ба аҳди ман вафо кунед, то ба аҳдатон вафо кунам...”

Қуръон бунёди давлатро бе мавҷудияти молиёт (андоз) тасаввур намекунад. Молиёт дар шакли закот яке аз нишонаҳои асосии таълимоти ҳуқуқи исломист, ки дар меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон равшан таъкид шудааст ва «уттуз-закота», “закот бидиҳед...!”.

Қуръон чун сарчашмаи асосии ҳуқуқи давлатӣ алайҳи ҳама гуна фасодӣ, бенизомӣ, бетартибӣ, фитнаангезӣ ва саркашӣ аз кори хайр қарор дошта, таъкид мекунад, ки “Аз он чи Худо рӯзии шумо сохта, бихӯред ва биёшомед ва дар рӯи замин ба фасоду фитнаангезӣ напардозед”.² Қолиби диққат он аст, ки Қуръон чун сарчашмаи ҳуқуқи давлатӣ таъкидоти ҳуқуқии ҳудро дар масъалаи манъи ҳама гуна фасод танҳо дар ҳудуди давлату чомаи исломӣ маҳдуд накарда, ба ҳамаи инсоният ва рӯи замин яксон равона менамояд.

Қуръон дар танзими муносибатҳои давлати ҳуқуқӣ аз таҷрибаи динҳои қаблӣ низ васеъ истифода намудааст. Мисоле аз саргузашти Мӯсо ва қавмаш, ки ўро гӯш накарданд, Худоро бовар нанамуданд ва ба паёмбар, ки воли ва расули Худост итоат накарда, озорҳо дода куштаанд, дар натиҷа барои ин кирдор ба ғазаби Худованд гирифта шуда ҷазоҳо гирифтаанд. Дар ин хусус дар Сураи «Бақара», ояи 61 омада-

¹ Муф. ниг.: Усус-ал-ақида асоси исламского вероучения.- М., 1998.- С. 16-40

² Қуръони Карим. Тарҷумаи М. Қумшой. Сураи «Бақара», ояи 60

аст. “...муқаррар шуд бар онҳо хориву бечорагӣ ва бо хашми худ қарин шуданд. Ва ин бо он сабаб буд, ки бо оёти Худо кофир шуданд ва паёмбаронро ба ноҳақ куштанд ва нофармонӣ карданд ва тачовуз варзиданд”.

Дар Қуръон 25 паёмбари Худо аз Одам сар карда то Исо интихобан ёдрас гардидаанд.

Саволи 2. Ҳуқуқ ва ваколатҳои паёмбар дар ислом. Паёмбар чун институти давлатӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ

Паёмбар дар ислом мақоми махсуси сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дорад. Онҳо шахсони покдомону покниҳоду покиродаанд, ки аз ҷониби Худованд барои расонидани дастури илоҳӣ дар давраҳои муайяни бӯҳронӣ, ба сифати беҳтаринҳо баргузида шудаанд. Маълум аст, ки Қуръон чи дар масири таърих ва чи дар давраи нозили худ ва минбаъд паёмбаронро пас аз Худованд нерӯи бузурги динӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ эътироф менамояд. Аз нигоҳи сиёсӣ паёмбарон баъд аз Худованд ҳокимияти олии сиёсиро доро мебошанд. Қуръон аз тамоми мӯъминон талаб мекунад, ки ба сухани паёмбарон гӯш додану тибқи гуфтаи онҳо амал намудан аз суннату фарзиёти парҳезгорон аст. Дар ин хусус дар Қуръон ояҳои зиёде роҷеъ ба ҳаёти паёмбарони пешин ва шикасти қавмҳои сарпеч вучуд дорад. Чунин андешаҳо роҷеъ ба қавми паёмбарон Нӯх, Мӯсо, Исо ва дигарон оварда шудааст.¹

Аҷобат дар он аст, ки Қуръон ҳар як паёмбарро эътироф намуда, ба онҳо ҳосияти инсонӣ, сиёсӣ ва ахлокиро дода, касби ин сифатҳои ҳамидаро ба мӯъминон чун амали нек пешниҳод намудааст. Ҳазрати Одамро чун асосгузори тамаддун, Нӯхро чун паёмбари ҳимоятгари ҳаёт, Аюбро чун паёмбари сабру тоқат ва ғайра² донистааст. Қуръон таъкид мекунад, ки (паёмбаронро дар назар дорад, А. Х.) касоне ҳастанд, ки ба онҳо китобу фармон ва нубувват додаем.³

Ҳамин тавр, Қуръон, институти паёмбариро дар ҷомеаи инсонӣ эътироф намуда, таъкид кардааст, ки пайрави онон буда, фармонҳояшонро иҷро намоянд.⁴

¹ Қуръони Мачид. Сураи «Бақара», ояҳои 52-61

² Қуръони Мачид. Сураи «Анъом» ояҳои 84-87.

³ Ҳамон ҷо, ояи 89.

⁴ Ҳамон ҷо, ояҳои 89-90.

Маводи илмӣ бештар паёмбари исломро асосгузори дини ислом ва таълимоти сиёсии ҳуқуқи ислом мепиндоранд. Албатта, ин ҳукм бо ҳеҷ вачҳ набояд қатъӣ ва мутлақ бошад, зеро паёмбари ислом борҳо таъкид кардаанд, ки ман бунёди ин динро нагузоштаам, бунёди ин дин аз ҷониби тамоми паёмбарони қаблӣ аз Одам то ба Исо (а) гузошта шудааст, ман танҳо хишти охирони ин иморатро гузоштаам. Ҷойи баҳс нест, ки ҷанбаи фалсафии ин ақида бениҳоят бузург аст. Аз он ҳулосаи эътирофи ҳамдигар, ҳамгирӣ ва ягонагии мабдавии ҳамаи динҳои олам бармеояд, ки барои имрӯзу фардо низ чун қафолати осоиштагии пайравони динҳои гуногун хизмат карда метавонад. Андешаи ғолиб ин аст, ки имрӯз назари диншиносон, ҳуқуқшиносон ва маданиятшиносон беш аз ҳама ба омӯзиши чунин таъкидоти Қуръон ва аҳодис равона шавад. Танҳо дар чунин сурат мо метавонем маданияти бою рангини исломиро ба манфиати мардум, ба ободии ҳар хонадону ҷомеаи демократии Тоҷикистон истифода намуда, на нуқтаҳои ихтилофи шариатро бо низоми ҳуқуқӣ рӯи об барорем, балки ба нуқтаҳои ҳамоҳангсозу адолатпешаи он ҳамкорӣ намуда, ба иҷрои қонуну қонунияти давлати ҳуқуқбунёд, дунявӣ бо роҳи озодии эътиқоди комил равона созем.

Қуръон дар Сураи Анъом, ояи 92 дар масъалаи эътирофу ҳамоҳангсозӣ ва ҳамраӣи динҳои гуногун фармудааст. “Ин аст китоби муборак (ишора ба Қуръон, А.Х), ки нозил кардаем, тасдиқкунандаи чизест, ки пеш аз он нозил шудааст”.¹

Яъне, таълимоти Қуръон аз китобҳою дастурҳои илоҳии пешин сарчашма гирифта, вазифаю моҳияти хешро дар тасдиқи онҳо дидааст. Аз ин рӯ, дар ояи қарима омада: “Ин (яъне Қуръон) тасдиқкунандаи чизест, ки пеш аз он нозил шуда буд”. - Мусадди-қул-лази байна-ядайху...²

Саволи 3. Назарияи шартномавии идоракунии давлат дар Қуръон

“Ва он ҳангомро, ки ба шумо паймон ниҳодем, ки хуни ҳам марезед ва якдигарро аз ҳонумон овора масозед ва шумо

¹ Қуръони Маҷид, Сураи «Анъом» ояи 92.

² Ҳамон ҷо, ояи 92.

ба паймон гардан ниҳодед ва худ бар он гувоҳ ҳастед” - гуфта мешавад дар Қуръон нисбати бани Исроил¹. Дар ояи мазкур Қуръон концепсияи пайдоиши ҳокимият ва татбиқи дастурро аз қудрати илоҳӣ ба ҷомеаи инсонӣ тавассути “созиш”, “паймон” ва “шартнома” зикр кардааст. Дар ояи 83, Сураи «Бақара» ин масъала боз дақиқтар аст. “Ба ёд оред он ҳангомеро, ки аз бани Исроил паймон гирифтём, ки ҷуз Худоро напарастед ва бо падару модару хешовандон ва ҷиҳоддорон дарвешон некӣ кунед ва ба мардумон сухани нек гӯед ва намоз бихонед ва закот бидиҳед!...” Дар ояҳои мазкур агар аз як ҷониб “Худованд дастуроти хешро бо роҳи шартнома ва ё созиш ба миён гузошта иҷрои онро талаб кунад, аз ҷониби дигар арзишҳои башарию, ки бо ҷомеашиносӣ дар мисоли қавми яҳуд чун дастур равона шудааст, муқаррар мекунад. Тақия асосии дастур, чи тавре ки аз мазмуни оя бармеояд², аз масоили зайл иборат аст:

1. Парастидани Худо.
2. Некӣ ба падару модар.
3. Некӣ бо хешону ҷиҳоддорон ва сухани нек ба мардум.
4. Намоз гузоштан (хондан).
5. Закот додан.

Дар ояи 84 омадааст:

1. Хуни ҳамдигар нарехтан.
2. Мардумро бо хонумон овора насохтан.

Қуръон дар ояҳои мобаъди Сураи «Бақара» чунин мисолҳои зиёдеро аз паймонҳои динҳои қаблӣ, аз паёмбарон Мӯсо, Исо³ ва дигарон ёдрас карда, ба ҷомеаи онрӯзаи Арабистон муроҷиат мекунад, ки ба паймони нав, ки давоми аҳдҳои қаблӣ ба шумор меравад, устувор бошанд.

Воқеан, концепсияи пайдоиши тартибот ва таълимоти давлатию ҳуқуқӣ дар ислом новобаста аз он, ки дар илми муосири назарияи ҳуқуқ ва давлат аз қутби назарияи илоҳӣ эътироф мешавад,⁴ аз бисёр ҷиҳат усулан ва мазмунан ба назарияи шартномавии Гуго Гросий, Б. Спиноза, Ҷон Лок ва

¹ Қуръони Мачид. Сураи «Бақара», ояи 84.

² Мо фақат арзишҳои сиёсӣ-ҳуқуқширо шарҳ медиҳем.

³ Қуръони Мачид. Сураи «Бақара», ояи 87.

⁴ Синха П. Философия права.-М.: 1996

Жан Жак Руссо¹ наздикӣ дорад. Ж. Ж. Руссо қайд мекунад: «Барои он ки беҳтарин қонунҳои ҷамъиятиро, ки ба манфиати инсонҳову халқҳо хизматгузор бошад кашф кунем, бояд хиради олие бошад, ки аз табиати инсонҳо огоҳ буда, бо зоти онҳо иртиботе надошта бошад. Ҳамчунин хираде бошад, ки хушбахтии ӯ ба мо вобастагӣ надошта, хушбахтии моро вазифаи ҳеш қарор дода бошад... Моҳиятан ба мо қонунгузори илоҳӣ лозим аст». Чунин қудрат, бидуни шак, бо нерӯи Худованд дар ислом шабоҳат дорад.

Ҳамин тавр, Қуръон дар аввал паҳншавии қудрат ва талаботи сиёсии худро бо роҳи паймон ва шартнома ба миён гузошта, чи аз таърихи гузаштаи инсоният ва чи аз замони муосир (давраи эҷоди Қуръон, А. Х.) мисолҳою амалҳои мушаххаси ин усул ва бартарии онро нишон медиҳад... Яъне дар Қуръон консепсияи ба тариқи шартнома бунёд намудани ҷомеаи давлатӣ ва динӣ бартарӣ дорад. Вале бо иҷро намудани паймонҳо, минбаъд нуфуз ёфтани зӯрӣ ва чиҳод чун омили ногузир, мутаассифона, рӯи қор омадааст.

Саволи 4. Муносибат бо институти подшоҳӣ чун манбаи қудрати сиёсӣ

Таъкиди дигари ҷолиби диққати Қуръон дар он аст, ки он ҷо² қавми бани Исроил талаб мекунанд, ки ба онҳо подшоҳиро насиб гардонад, яъне бунёди ҳокимияти сиёсии дорои нишонаҳои дунявиро. Маълум мешавад, ки Қуръон бо мафҳуми подшоҳӣ ҳамчун институти таърихӣ-давлатӣ хуб шиносӣ дорад. Подшоҳӣ чун институти давлатӣ бо тамоми ҳуқуку ваколатҳояш барои Қуръон ва паёмбари ислом (с) на танҳо бегона набуд, балки онҳо асоси пайдоиши онро дар олами исломӣ хуб дарк мекарданд. Паёмбари ислом (с) дар ҳадис мӯҳлати хилофати қонунӣ ва шаръиро пас аз худ 30 сол муқаррар кардааст. Баъд аз он давраи подшоҳӣ, мулкياتи ҷабру зулм рӯ ҳоҳад зад.³

Пас аз он дар ояи 247, Сураи «Бақара» омадааст, ки Худованд Толутро ба подшоҳии онҳо насиб мегардонад, вале

¹ Теория государства и право. Под. ред. В. М. Корельский и В.Д.Превалов.-М. 2000.-С. 46-47

² Қуръони Маҷид. Сураи «Бақара» ояи 246.

³ Роҷеъ ба ин ҳадис ниг. А. Деҳлавӣ. Шарҳи Мишкоти Шариф.-Лаҳна: 1890. Ҷилди III.-С. 323.

онҳо норизой карда мегӯянд, ки Толут дар дорой аз онҳо ҳакиртар аст, чи тавр ӯ бар онҳо подшоҳ хоҳад шуд. Яъне вазифа ва мулукиятро дар боигарию сарватдорӣ мепиндошанд. Вале паёмбарашон мегӯяд, ки Худованд бартарии ӯро дар дониш бар шумо муҳайё намудааст. Худо подшоҳиро ба ҳар кас, ки хост дод, зеро ӯ доноست,¹ -омадааст дар охири оя. Пас маълум мешавад, ки Худованди Қуръон аз ибтидо подшоҳиро на ба сифати сарватмандӣ, балки бо сифатҳои донишу нерӯи ақлонӣ шинохтааст.

Нуфузи институти подшоҳӣ чун падидаи динӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ нисбат ба паёмбарӣ дар зинаи пастрар қарор дорад. Ин маънӣ дар чандин саҳифаи Қуръон таъкид шудааст. Аз ҷумла, ин маънӣ дар ояи 258, Сураи «Бақара» дар муҳоччаи² байни Иброҳим ва подшоҳи замони ӯ равшан инъикос шудааст.³

Ваколати паёмбар чун қудрати сиёсӣ дар ояи 7, Сураи Ҳашр дақиқ муайян шудааст. “Он чиро паёмбар барои шумо овардааст, бигиред ва он чиро ки наҳӣ кардааст, таркаш кунед”. Ҳамин тавр, дар асоси ояи мазкур ҳар амал, рафтор ва қароре, ки паёмбар мефармоянд ё эътироф мекунанд, зарурати иҷро қардан дорад. Ваколати паёмбарӣ дар сарчашмаи ҳуқуқ будани гуфтор, пиндор ва кирдори паёмбари ислом (с) чун ҳадис боз амиқтар мегардад.⁴

Ваколатҳои шахсиятҳои сиёсӣ чун сарвари давлат пас аз қудрати Оллоҳ ва паёмбар дар ояҳои қуръонӣ зикр шудааст. Дар Сураи «Нисо», ояи 59 омадааст: “Эй касоне, ки имон овардаед, аз Худо ва паёмбар ва соҳибони фармон, итоат баред.” Яъне дар Қуръон итоат бурдан ба амри Худованд, паёмбар ва соҳибони фармон - роҳбарони давлат, шарт ва зарур ҳисобида шудааст.

Файласуф ва ҷаҳеҳи бузурги исломӣ Имом Муҳаммади Ғаззоли дар маънии ояи мазкур навиштааст. “Атиъу-л-лоҳа ва атиъу-р-расула ва ули-л-амр минкум” Яъне, касеро, ки ӯ подшоҳӣ ва фарри эзидӣ дод, дӯст бояд доштан ва под-

¹ Ояи 247-и сураи «Бақара» мазмунан оварда шуд.

² Муҳочча-душманӣ, ҷанҷол.

³ Қуръони Маҷид. Сураи «Бақара», ояи 258.

⁴ Роҷеъ ба ин масъала ниг.. А. Г. Халиков. Хадис как источник мусульманского право.-Душанбе: 1998.-С. 152.

шоҳонро мутобеъ¹ бояд будан ва бо мулк мунозаат² нашояд кардан ва душман набояд доштан, зеро дар ахбор омадааст. “Ас-султонӣ зилл-ул-лоҳи фи-арз” - султон сояи ҳайбати Худост дар рӯи замин.³

Худованд тибқи Қуръон сарчашмаи қудрати сиёсӣ, зеро дар Қуръон омадааст: «Бигӯ. Бор Худоё! Тӯй дорандаи мулк! Ба ҳар ки бихоҳӣ, мулк медиҳӣ ва аз ҳар ки бихоҳӣ мулк меситонӣ! Ҳар касро бихоҳӣ, иззат медиҳӣ ва ҳар касро, ки бихоҳӣ, зиллат медиҳӣ! Ҳамаи некиҳо бар яди Туст ва Ту бар ҳар коре тавоноӣ! - Қул-ил-лоҳума молик-ал-мулки туъти-л-мулка ман ташоъу ва танзиъу-л-мулка мимман ташоъу ва туъиззу ман ташоъу ва туззиллу биядика-л-хайру, иннака ғало кулли шайъин қадир»⁴. Ғазолӣ мефармояд, ки Худованд ба касе хоҳад ба ӯ мулк медиҳад, лекин соҳиби мулк бояд аз рӯи адлу инсоф рафтор намуда дар миёни бандагони Худованд ҷавру фасод накунад, дар акси ҳол султонӣ ӯ дер наояд, зеро ки паёмбари ислом (с) гуфт. “Ал-мулку ябқо маъа-л-куфри ва ло-ябқо маъа-з-зулм”-Мулк боқӣ мемонад бо куфр, (вале) боқӣ наемонад бо зулм.⁵

Қобили қайд аст, ки паёмбари ислом (с) хангоми дар қайди ҳаёт буданашон таҷрибаи таъини ҳокимон ва шахсони сиёсиро доштанд. Онҳо дар вақти таъини ҳокимон, чи хеле ки аз аҳодис маълум мешавад, пайваста онҳоро бар адлу некӯӣ даъват менамуданд.⁶ Ҳамчунин дар ҳадисҳо ақлу амали онҳо чун сарчашмаи фаъолият эътироф шудааст. Инро дар ҳадисе, ки паёмбар (с) ҳокими Яман Муоз ибни Ҷабалро таъин мекард, бараъло ҳис кардан мумкин аст.⁷

Саволи 5. Қуръон ва ҳокимияти намояндагӣ

Дар Қуръон рочеъ ба ҳокимияти намояндагӣ ва аҳзоби сиёсӣ бевосита чизе гуфта нашудааст, вале баъзе аз олимони ба ояи 104, Сураи Оли Имрон таъа намуда, ба ақидае омада-

¹ Мутобеъ-пайрав.

² Мунозаат-ситеза, ҳусумат.

³ Ғазолӣ М. Насиҳат-ул-мулк.-Душанбе: 1993.-С. 39.

⁴ Қуръони Мачид. Сураи «Оли Имрон», ояи 26.

⁵ Ғазолӣ М. Насиҳат-ул-мулк.-С. 40.

⁶ Муфассал ниг.. Халиков А. Г. Ҳадис как источник мусульманского право.- Душанбе: 1998.

⁷ Ин ҳадис аз ҷониби мо оварда шудааст. Ниг. Иловатан. А. Халлоф. Усул-ул фикҳ.- Тошкент: 1997.-С.13-14.

анд, ки дар асоси он таъсис ва ташкили аҳзоби сиёсӣ имконпазир аст.¹ Дар ояи 104 омадааст: “Бояд, ки аз миёни шумо гурӯҳе бошанд (умматҳои донишманд), ки ба хайр даъват кунанд ва амр ба маъруф ва наҳй аз мункар кунанд. Инон аз растагоронанд”.

Қуръон дар ояи мазкур аз умматоне, ки дониши кавитар доранд, талаб мекунад, ки мардуми ваколати ба корихайр дошта наҳй аз кори бад намоянд. Дар ислом чунин шахсон, аз қабилҳои олимони, донишмандон ва ё маъмурини давлатӣ ҳастанд, ки ваколати “амр” ва “наҳй”-ро дар низоми ҳуқуқӣ на аҳзоб, балки соҳибони қудрат доранд. Ва қудрати ҳуқуқиро Қуръон ба донишмандон ва соҳибони фармон додааст. Аз ин рӯ, ояи мазкур чун далел барои ташкили усулҳои интихоби қудрати сиёсии олий ва маҳаллӣ ба мақсад мувофиқтар аст.

Дар Сураи Аш-Шӯро, ояи 38 омадааст, ки “Қорашон (мӯъминонро дар назар дорад, А.Х.) дар пояи машварат бо якдигар аст...” Профессор Аҳмад Форид Мустафо дар шарҳи ояи дуруст қайд кардааст, ки ин ҷо сухан роҷеъ ба ҳақиқати доимӣ меравад, ба ҳақиқате, ки дар асоси он ҳама гуна қорҳои инсонӣ, ҷамъиятӣ, сиёсӣ, оилавӣ ва ғ. бо усули машварат ҳал бояд шавад.² Ин маъниро Ҷалолиддини Румӣ дуруст дарк карда буд.

*Машварат идроку ҳушёрӣ диҳад,
Ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад.*

Саволи 6. Қуръон ва принсипҳои ташкили ҳокимияти давлатӣ

Қуръон чун қонуни асосӣ пояи исломро дар адолати ҳақиқат ва инсофи инсонӣ дида, таъкид кардааст, ки дар ин ҷомеа принсипи фардӣ будани ҳама, бо роҳи ҳар кас барои кирдори худ ҷавобгар аст, ҳукми қонун гирифтааст. Дар Сураи «Фотир», ояи 18 ба ин маънӣ омадааст: “Ҳеҷ кас бори гуноҳи дигареро бар дӯш нақашад”. Бо ин принсипи одилона Қуръон сохтмони ҷомеаеро ба миён гузоштааст, ки эҳти-

¹ Муфасссал ниг.. Конференсия Ваҳдат.-Душанбе: 1999.

² Ислам. Всеобъемлющий образ жизни проф. Ахмад Форид Мустафа.-М.:1998- С. 30.

молияти мавҷудияти ҷавобгарии бегуноҳиро аз байн бардор-
рад.

Принсипи адолат, покнатинӣ ва ҳақиқатбинӣ аз ҷониби Худованд ба паёмбари ислом (с) таъкид шуда, мардумро танҳо бо ин роҳ ба сӯи қудрати олий ҳидоят мекунад. “(Эй ра-
сули ман, Х.А.) мардумро бо ҳикмату андарзи некӯ ба роҳи парвардигорат бихон ва бо беҳтарин шева бо онон муҷода-
ла кун...”, - гуфта шудааст дар Сураи «Ан-Наҳл», ояи 125. Ҳам-
чунин дар Қуръон ояҳои зиёди адолатноку ҳақиқатноки ин-
сонӣ ҷой доранд, ки аз ҷониби олимони исломӣ баҳои ҳуқуқӣ
гирифтаанд.¹

Қуръон ба ҳукми қонуни асосии исломӣ бе қайди прин-
сипи ҳамзистии озоиштаи халқиятҳо, шояд нуфузи байнал-
халқии худро дар ин шакл нигоҳ дошта наметавонист. Аз ин
рӯ, ҳамзистии озоишта, эътирофи халқҳои мутамаддин ба
роҳи некӯкорию ҳамкорию тарафайн дар ояи 13, Сураи
«Ҳучурот», равшан таъкид шудааст: “Эй мардум, мо шуморо
аз мардеву зане биофаридем. Ва шуморо халқҳо (ҷамоатҳо)
ва қabilaҳо кардем, то якдигарро бишносед (бо якдигар
некӯкорӣ кунед).”²

Қуръон ҳамчунин принципҳои конститусионии адолату
инсондӯстиро дар ояи 90, Сураи «Наҳл» ва ояи 8, Сураи
«Моъида» принсипи адолати додгоҳиро дар ояи 58, Сураи
«Нисо», баробарҳуқуқии инсонҳо ояи 13, Сураи «Ҳучурот»,
озодии фикр дар ояи 164, Сураи «Бақара», озодии эътиқод
ояи 256, Сураи «Бақара», ояи 99, Сураи «Юнус», ояи 29, Су-
раи «Анкабут», озодии суҳан дар ояи 104, «Оли Имрон», ояи
41, Сураи «Ал-Ҳач» ва ғ. ба тафсил муқаррар кардааст, ки
омӯзишу таҳлили он чун манобеъи волои афкори сиёсӣ
ҳуқуқии тамаддуни инсонӣ аз аҳамият ӯрӣ нест.

Дар назарияи озодии Қуръон мавқеи асосиро озодии ан-
деша ишғол мекунад. Мутобиқи Сураи «Бақара», ояи 164
озодии андеша дар доираи ақл ва хирад имконияти васеи
дарки воқеияти моддӣ ва ҳастӣ пайдо мекунад.

¹ Китоби иқтибосшудаи Аҳмад Форид Мустафо.-С. 30-40.

² Калимаи “тааруф” дар тарҷума чун “шинохтан” омадааст, ки он ба решаи
“мааруф”: ки “ба якдигар некӣ кардан аст”- иртибот дорад. Ба ақидаи профессор
Аҳмад Форид - ин ҷо тарҷумаи маънӣ шикаста аст. Ниг.. Ислам всеобъемлющий...-
С. 33.

Қобили қайд аст, ки Қуръон чун сарчашмаи ҳуқуқӣ озо-
дии эътиқодно аз нигоҳи динӣ ва ҳуқуқӣ эътироф менамояд.
Аҳмад Форид Мустафо қайд кардааст, ки шариат нахустин
низоми ҳуқуқиест, ки озодин эътиқодно эълон дошта, амалӣ
ва ҳимоя кард.¹ Дар Сураи «Бақара», ояи 256 гуфта шудааст,
ки дар дин ҳеч иҷборест² нест. Яъне, ҳеч касро аз эътиқоди бо-
тинияш ҷабран маҳрум кардан мумкин нест. Эътиқод дар
дил аст. Тибқи ин оя маҷбуран ба дин гаравидани шахс манъ
аст. Ба ин маънӣ дар ояи 99, Сураи «Юнус» омадааст: “Агар
Худованди ту бихоҳад, ҳамаи касоне, ки дар рӯи заминанд,
имон меоваранд. Оё ту мардумро ба иҷбор во медорӣ, ки
имон биёваранд.” Дар ин ояи Қуръонӣ дар баробари он
қудрати илоҳӣ манъ будани маҷбури ва нерӯ нисбати озодин
ботинӣ муқаррар шудааст, ки ба он даҳлат намекунад. Ин
қазияро ӯ ба ақлу хирад ҳавола мекунад. Ва мегӯяд, ки фақат
Ман ба воситаи паёмбаронам роҳро муқаррар мекунам, ин
роҳ равшан ва аниқ аст, ҳар кас гаравад, аз растагорон аст.
Ба ин маънӣ дар ояи 18, Сураи «Ал – Анқабут» омадааст:
“Бар ўҳдаи паёмбар чун таблиғе равшантар ҳеч нест”. Пас
маълум мешавад, ки он тараф кори ақлу заковат ва интиҳоби
озоди мўъминон аст. Шояд Фирдавсӣ ба ҳамин маънӣ гуфта
бошад.

Ба номи Худованди ҷону хирад...

Дар идомаи ояи 99, Сураи «Юнус» Худованд баъд аз оне
ки ҳудуди қудрати ҳудро дар сарҳади озодин эътиқод нигоҳ
медорад, ба паёмбари худ ба саволи хитобомез муроҷиат
кардааст: “Оё ту мардумро ба иҷбор во медорӣ, ки имон биё-
варанд!” Пас, маълум мешавад, ки ин амал қобили қабул
нест.

Озодин сухан низ чун ҳиссае аз назарияи озодин Қуръон
дар сохтмони ҷомеаи озоду либералӣ саҳим аст. Аз маънии
ояҳое, ки ба ин мазмун нозил шудааст, равшан мегардад, ки
озодин сухан низ мутлақ нест. Ин ҷо низ маҳдудият дар шак-
ли ҳимояи озодин шахсони дигар, бо ҳудудҳои некӣ, хайр-
хоҳӣ ва наҳӣ амалҳои зишт ва ғ. мавҷуд буд.

Принсипи баробарӣ дар назди қонун ва додгоҳ низ дар
Қуръон ва аҳодис маъмул аст. Чунин баробарӣ аз баробар-

¹ Ниг. Ислам всеобъемлющий образ жизни.-М.: 1998.-С. 36

² Иҷбор-маҷбури.

ҳуқуқи паёмбарон, ки Қуръон дар ояи 136, Сураи «Бақара» муқаррар кардааст, иборат аст аз: “Миёни ҳеҷ яке аз паёмбарон фарқе намениҳем ва ҳама дар баробари Худо таслим ҳастем”. Ҳамин тавр, принципи баробарҳаққӣ аз баробарии паёмбарон оғоз гардида, тамоми ҷомеаи муслиминро фаро мегирад. Ва минбаъд фарқ миёни миллату халқият ва инсонҳо боқӣ наместонад. Инро ҳадиси паёмбари ислом (с) собит мекунад. Муҳаммад (с) гуфтаанд: “Ҳамаи одамон чун дандонҳои арра баробаранд ва ҳеҷ араб нисбати ғайри араб бартарӣ надорад».¹

Назарияи баробарҳуқуқи Қуръон боз дар он зоҳир мегардад, ки китоби Худо ҳамаи инсонҳоро қатъи назар аз халқият, миллат, мазҳаб, наҷод ва ғ. чун уммати Худованд баробар эътироф мекунад. Аз ин рӯ Қуръон бештар на ба мардуми араб ва ғайри араб, балки ба ҳамаи инсонҳо, ки роҳи рост ва неқӯиро фарқ мекунанд, хитоб кардааст.

Баробарҳуқуқӣ дар назди додгоҳи беғараз аз принципҳои асосии Қуръон ба шумор меравад. Минбаъд дар асоси ин принцип адолати додгоҳии халифати араб шахсиятҳои машҳуро ба курсии ҷавобгарӣ шинондааст.

Парвандаҳои қозихи давраи халифат нисбат ба Ҳорунашрашид ва ӯ нисбат ба халифа Мансур² тасдиқи воқеии ояҳои Қуръонӣ ба шумор меравад.

Агар соҳибони қудратро аз мабдаъ сар карда, то институтҳои давлатии ҳокимони маҳаллӣ мутобиқи Қуръон пешкаш кунем, он чунин мешавад. Нақшаи №4

Саволи 7. Халифат ва имомат аз назари Қуръон

Роҷеъ ба ҳуқуқи давлатӣ дар Қуръон изҳори ақида намуда, нисбат ба назарияи халифат ва имомат, ки дар концепсияи давлатдорӣ ислом мавқеи марказӣ дорад, ба тадриҷ изҳори ақида қардан лозим аст. Зеро инкишофи минбаъдаи ҳокимияти сиёсӣ дар олами ислом бо ин ду концепсияи сиёсӣ саҳт марбут аст.

Халиф шахси мансабдорест, ки дар ислом чун ҷойнишини паёмбар, баъд аз ӯ сарвари ҷомоати исломиро бар

¹ Ислам всеобъемлющий образ жизни.-М.: 1998.-С. 33.

² Сайид Муджаббо Рукни Мусави Лари. Западная цивилизация глазами мусульманина.-Баку, 1994.- С.217-218

дӯш мегирад. Халиф ба сифати ҳокимияти сиёсӣ ва давлатӣ дар Қуръон қоиммақоми Худованд аст. Дар Қуръон ба ин мартаба паёмбарон Одам ва Довуд дар Сураи «Бақара», ояи 30 ва Сураи Сод, ояи 26 шинохта шудаанд. Дар ояи 26, Сураи «Сод» омада: “Эй Довуд, мо туро халифаи рӯи замин гардонидем, дар миёни мардум ба ҳақ доварӣ кун ва аз пайи ҳавои нафс марав, ки туро аз роҳи Худо мунҳариф созад...” Воқеан, дар ин оя Довуд чун халифа - қоиммақоми Худованд дар рӯи замин эътироф шудааст. Ӯ чун қоиммақом, ҳам ваколати идоракунии ва ҳам ваколати додгохро ба ӯҳда дорад ва Худованд ӯро ба ҳақиқат ва адолатпарастӣ даъват кардааст. Аз миёни ҷомеаи паёмбарон, танҳо ба ин ду нафар мақоми халифӣ дода шудааст. Одам, ки нахустин махлуқ дар рӯи замин буд, дар байни дигар мавҷудоти илоҳӣ халифаи замин таъин шуд.

Истилоҳи Халиф баъд аз марги асосгузори дини ислом бо ҷойнишинони ӯ, яъне ба сарварони нахустини ҷомеаи исломӣ чун шахсиятҳои яқуми сиёсӣ, динӣ, додгоҳӣ ва ҳуқуқӣ воғузор гардид. Баъд аз кори Муҳаммад (с) ҷомеаи исломӣ бояд ду амали сиёсиро мустақилона ҳал мекарданд. Аввалан, бояд тарзи таъин ё интихоби ҷонишини паёмбар шахсеро, ки сарвари ҷомеаи исломиро бар ӯҳда дошта бошад, ҳаллу фасл мекард. Сониян, вазифа ва ваколатҳои ӯро муайян менамуд. Шояд ваколатҳои сарвари ҷомеаи исломӣ душворие надошта бошад, зеро ба андешаи Грязневич П. А. ин ҷо ҳамаи ваколатҳои паёмбар ба ҷуз ваколати паёмбарӣ, рисолати расулӣ, ки ваҳӣ қабул мекард,¹ беихтиёр (худ ба худ) ба мерос мегузашт. Аммо масъалаи тарзи интихоб ва таъини сарвари сиёсии нав ноаён буд, зеро Муҳаммад аз ҷониби Худованд интихоб шуда буд. Маҳз аз ҳамин ҷо ихтилофи воқеӣ ва нахустин дар ислом дар атрофи ҳокимияти сиёсӣ пайдо шуд, ки минбаъд дар ҷомеаи исломӣ чун хати нахустини тафриқаандоз шинохта шуд. Олами ислом бо ҳама таълимоти сиёсӣ динӣ сари ин масъала рӯ ба ҷудой ба ду шохаи бузург Суннӣ ва Шиа ниҳод. Сунниён тақя ба ҳадис карда “аймма мин Қурайш”, яъне имомон бояд аз Қурайш бошанд мегуфтанд, Шиҳо мегуфтанд, ки имом бояд Алӣ аз авлоди

¹ Грязневич П.А. Ислам и государство ~Ислам религия общество и государство.- М.:1984.-С.189-202

паёмбар бояд шавад ва барои исботи андешаи хеш аз ояву ҳадисҳо далел меоваранд.

Маълум аст, ки халифи нахустин Абӯбакр бо роҳи дастгирии ҷамоаи исломӣ бо усули интиҳоби сарвари авлодҳо ва пешвои авлодӣ интиҳоб шуда буд. Чунин тарзи пазириш, ки бо дастгирии ҷомеаи исломӣ сурат мегирифт, ридан номида мешуд. Аз ин рӯ мабдаи ҳокимият уммат-ал-исломия ба ҳисоб мешуд, ки онҳо ба шахси беҳтарин, ки манфиати онҳоро ҳифз мекунад, раъй медоданд. Шояд ба ҳамин сабаб бошад, ки Ҳулафои рошиддин, ки аз ҷониби ҷамоаи исломӣ сари қудрат меомаданд, манбаи ҳокимият будани ҷамоаро дарк намуда, нисбат ба мусулмонон ғамхорӣ ва дар доираи адолат муносибат мекарданд. Зеро фаъолияти онҳо ҳам аз тарафи ҷомеа ва ҳам аз тарафи Худованд зери назорат буд. Баъдтар нуфузи қудрати сиёсӣ ва ҳарбӣ афзуда, халифро амир ва амир-ал-мӯъминин¹ ном мебурданд.² Бояд қайд кард, ки ҷараёнҳои исломӣ нисбат ба Ҳулафои рошиддин ақидаи якхела надоранд.³

Баъдтар Халифи расули Аллоҳ ба Халифи Аллоҳ табдил ёфт, ки то дараҷае ба устувору пойдор гардидани адлу адолати ҷамоаи исломӣ зарар мерасонад. Дар баробари ин консепсияи дигаре бо номи имомат вучуд дорад, ки тибқи он имом бояд аз авлоди паёмбар бошад. Ин биниш минбаъд рушду нумӯё ёфта, чун қувваи сиёсии амалӣ ва назарӣ аз лаҳзаҳои нахустин ихтилофи сиёсӣ қувват мегирифт.

Имом, яъне сарвар шахсест, ки пешво ва сарвари ҷомеаи исломӣ интиҳоб мешавад. Ба маънии маҳдуд имом шахсест, ки дар ислом дигарон аз қафои ӯ мераванду ба ӯ имон меоваранд. Аммо ба маънои васеъ имом пешвои сиёсии дорои қудрати динӣ, сиёсӣ ва ҳуқукист. Имом ба сифати ҳокимияти давлатӣ дар Қуръон ба маънии пешво омадааст. Дар Қуръон хангоми мурочиат бо Иброҳим аз номи Худованд омадааст. “Ман туро пешвои (имоми) мардум гардонидам.”⁴ Имомат чун назарияи ҳокимият аз ҷониби нахустин пайравони Алӣ инкишоф дода мешуд. Ин ақидаро бори нахуст

¹ Бо номи амралмӯъминун Халифаи қаҳорум Алӣ машҳур аст.

² Ниг. муф. Грязневич П. А. Ислам и государство Ислам религия общество, государство.-М., 1984.-С. 196-197

³ Ниг. муф. Ислам. Энциклопедический словарь.-М., 1991.- С.268

⁴ Қуръони Мачид. Сураи Бақара: ояти 124

муфассири Қуръон аз Куфа Чобир ибни Язид ал-Ќуфӣ (ваф. 745), ки баъзан¹ ба Алӣ тааллуқ доштани оятҳои Қуръонро қайд кардааст, инкишоф дод. Минбаъд ба назарияи имомат бартарии ҳуқуқи авлоди паёмбар - ханифиҳо ба қудрати сиёсиро Имом Ќаъфари Содик, Муҳаммад бинни Алӣ ал-Аҳвол (ваф. 777) олими Бағдодӣ Исо бини Рауд (ваф. 775) ва дигарон такмил додаанд. Воқеан, назарияи Хилофат ва имомат ин назарияи ҳокимият аст, ки аз ду ҷониб роҷеъ ба як масъала баҳо медиҳанд. Ҳарду ҷониб далелҳои зиёди Қуръонӣ ва ахборӣ меоранд, ки ин ҷо фурсату имкони шарҳу тафсири он нест. Танҳо ҳаминро таъкид кардан зарур аст, ки назарияи ҳокимияти исломӣ бо назардошти таълимоти Қуръонӣ баъд аз сари паёмбари ислом ба ду гурӯҳи асосӣ чудо шуданд.² Манбаъ ва асоси ихтилоф ҳокимият буд, ки бояд ҷойнишини паёмбари ислом таъин мешуд. Қисмате, ки мегуфтанд ҷойнишини Халиф бошад ва ӯ интиҳоб шавад ва ӯ аз қавми Қурайш бошад, консепсияи Халифатро асос гузошт. Қисмати дигар, ки ҷонибдори авлодӣ, меросӣ будани имомат ва аз паёмбар ва ҳешованди наздики ӯ Алӣ бини Абӯтолиб таъин шудани ҷойнишин буданд, ба пайдоиши назарияи ҳокимиятии имомат ибтидо гузоштанд.

МАВЗЎЪ 11. МЕЪЁРҲОИ ҲУҚУҚИИ НИКОҲӢ-ОИЛАВӢ ДАР ҚУРЪОН

Ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣҳои зан ва шавҳар дар Қуръон. Никоҳ ва шартҳои бастанӣ он тибқи Қуръон. Маҳдудиятҳо дар ҳуқуқи оиладорӣ ва роҳҳои мустаҳкам намудани оила. Манъи никоҳ бо занҳои маҳрам.

Меъёрҳои ҳуқуқие, ки ҳуқуқи ӯҳдадорӣҳои марду зан ва фарзандонро муқаррар мекунанд, вазифаи таъмину ҳимояи ҳуқуқҳои зан, фарзандон ва волидонро дар давраи тирӣ ба ӯҳдадоранд.

Меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон, ки иддaro муқаррар мекунанд. Намудҳои идда.

¹ Қуръони Мачид. Сураи XII: 80. Сураи XXXIV-13/14.

² Прозоров С.М. Шиятская (имоматская) доктрина верховной власти / Ислам. Религия, общество государство.-М.: 1984.-С.204-211

Талоқ дар Қуръон. Намудҳои талоқ дар Қуръон. Қуръон ва усулҳои маҳдудсозии қандашавии ақди никоҳ. Оқибати ҳуқуқи талоқ дар Қуръон.

Саволи 1. Ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣҳои зан ва шавҳар

Меъёрҳои ҳуқуқи Қуръонро вобаста ба мавзӯи танзимдиҳандааш мумкин аст ба намудҳои гуногун ҷудо намуд. Аз ҷумла, таснифи онҳо ба соҳаҳои ҳуқуқӣ, ки дар натиҷаи он мабдаъ, таркиб ва вазифаҳои меъёрҳои ҳуқуқи Қуръон равшан мегардад, ба омӯзиши ҳуқуқи ин сарчашма кӯмак хоҳанд кард.

Яке аз соҳаҳои тараққиқардаи ҳуқуқӣ дар ислом ин ҳуқуқи оилавӣро никоҳӣ аст. Ин албатта, бесабаб нест. Дар қатори омилҳои гуногун Қуръон нисбат ба дигар соҳаҳои ҳуқуқӣ диққати марказиро ба муносибатҳои никоҳу оилавӣ додааст. Шояд ин ба шароити давраи замон, ки арабҳо дар зинаи аз байн рафтани ҷамъаи ибтидоӣ қарор доштанд, иртибот дошта бошад. Оила ва муносибатҳои оилавӣро авлодӣ дар байни қабилаҳои бадавӣ, ҷун шаклҳои асосии ҳамзистӣ механизми асосии идораи ҷомеа дар баъзе ҳудудҳо таъшиқ мекард. Бинобар ин, ҳар дигаргунӣ, ки дар дохили оила рӯй медиҳад, имконияти таъшиқиро ба муносибатҳои ҷамъиятии инкишофёбанда ҷудо мекунад. Аз ин лиҳоз, меъёрҳои ҳуқуқи Қуръон муназзамии ҷомеаи навро дар муназзамии оила дида, диққати асосии танзимро ба ин гурӯҳи муносибатҳо ҷудо менамояд. Ба ин махсусият, дар давраи аввал хусусияти ғайридавлатӣ доштани ислом ва дар байни авлоду оилаҳо тарғиб шудани ислом таъсири устувор дошт.

Меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ Қуръонро вобаста ба объектҳои ҷузъии танзимкунандааш мумкин аст ба ҷуноб намудҳои ҷудо кард:

а) Меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки никоҳ ва шартҳои онро муқаррар мекунад;

б) Меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки ҳуқуқи ӯҳдадорӣҳои зан, мард ва фарзандонро муқаррар мекунад;

в) Меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки идараи муайян мекунад;

г) Меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки талоқ ва намудҳои онро муқаррар мекунад.

а) Меъёрҳои ҳуқуқи Қуръон, ки дар онҳо никоҳ ва шартҳои он муқаррар шудааст, асосан ба масъалаҳои ҳатмӣ

будани никоҳ, шумораи занҳои никоҳӣ, усулҳои устуворнигаҳ доштани никоҳ ва оила ва ҳолатҳои манъи никоҳ бахшида шудааст.¹

Меъёрҳои ҳуқуқие, ки никоҳ ва шартҳои онро муқаррар мекунанд.

Қуръон никоҳро чун шарт зарурии мавҷудияти ҷомеаи инсонӣ эътироф мекунад ва ҳатмӣ будани ақди байни зану шавҳарро талаб менамояд.

Дар Сураи «Нур», ояи 32 омадааст: “Ва, албатта, бояд мардон бе зан ва занон бе шавҳар (намонанд) ва канизон ва бандагони худо ба никоҳи якдигар дароваред (то миёни мӯъминин мард бе зан ва зан бе шавҳар боқӣ намонад, ва аз фақирӣ матарсед, ки), агар мард ва зане фақиранд, Худо бо лутфи худ ононро бениёз ва мустағни мегардонад.”²

Шарҳ. Дар ояи мазкур се шарт ҳуқуқии мустақил оид ба никоҳ нисбат ба мӯъминон оварда шудааст:

1. Бояд ҳамаи зану мард ҳатман баъди ба балоғат расидан ба ақди никоҳ дароянд.

2. Соҳибони бандогон ва канизон ўҳдадоранд, ки тобеъони худро ба ақди никоҳ дароранд.

3. Камбағалон ва нодорон низ камбағалӣ ва нодориро монеъи никоҳ наамоянд. Ва ба ақди никоҳ дароянд, ки ин ақд барои онҳо низ шарт аст.

Сураи «Нисо», ояи 3. “Агар битарсед, ки мабодо рӯч ба ятимон муроёти адлу дод накунад, пас он кас аз занонро ба никоҳи худ оред, ки шуморо неку ва муносиб бо адолат аст, ду ё се ё чаҳор (на бештар). Ва агар битарсед, ки ба онҳо аз рӯи адолат рафтор карда натавонед, якеро (занро) интиҳоб кунед, ки ин ба адолат наздиктар буда, тарки ситамкорист...”

Шарҳ. Маҳз дар ояи мазкур дар ислом гирифтани 1, 2, 3 ва 4 зани никоҳӣ муқаррар шудааст. Аммо дар оят таъкид шудааст, ки бояд онҳоро таъмин бикунед ва агар натавонед, ҷазо хоҳед дид. Дар ҳолате ки имконият надоред, бехтараш ки якеро интиҳоб намоед.

¹ Ниг. муф.. Ф. Тоҳиров: А. Холиқов. Шариат ва танзими муносибатҳои никоҳию оилавӣ. -Душанбе: 1999

² Матнҳои Қуръон аз рӯи ҷопи Қуръони Мачид, тарҷумаи Абдулмуҳаммади Оятӣ.- Техрон: 1371 ва Қуръони карим: тарҷумаи Маҳдии Қумшоҳӣ. Қум: 1370 оварда мешавад.

Дар Куръон рочеъ ба шумораи занҳое, ки бояд ғуломон ва ғайри озодон ҳуқуқ дошта бошанд, чизе гуфта нашудааст. Мактабҳои ҳуқуқӣ рочеъ ба ин масъала ақидаҳои гуногун доранд. Аз ҷумла, Ҳанафиён бо назардошти қиёс муқаррар кардаанд, ки ғуломон метавонанд танҳо ду зан гиранд. Қиёси онҳо бо он (ҳукм) асоснок мегардад, ки чун ғуломон нисфи ҳуқуқҳои озодонро доранд, ин ба ҳуқуқҳои никоҳию оилавӣ низ тааллуқ дорад.¹ Пас, агар тибқи ояи 3, Сураи «Нисо» озодон ҳуқуқи ҷаҳор зан гирифтани дошта бошанд, пас ғуломон нисфи он, яъне ҳуқуқи ду зан гирифтани доранд.

Сураи «Нисо», ояи 25. «Ва ҳар киро вусъат ва тавоноии он набошад, занони порсии боимон (ва озод) гирад. Пас канизони мӯъминеро, ки молики он шудед, ба занӣ ихтиёр кунед».

Шарҳ, яъне оне, ки пул ва моле надорад то занӣ озод ба ақди никоҳ дарорад, метавонад ба канизони худ хонадор шавад. Ва метавонад, умуман занӣ ғайри озодро бигирад.

Сураи «Мӯъминун», ояҳои 5,6,7. «Ва онон, ки фуруҷ ва андомашонро аз амали ҳаром нигоҳ медоранд. Магар бар ҷуфтҳошон (ки занони ақдии онҳо бошанд) ё канизони мулкии мутасаррифии онҳо, ки ҳеҷ гуна маломате дар мубоширати ин занон бар онҳо нест ва касе, ки ғайри ин занон ҳалолро мубошират талабад, албатта ситамкор ва муттаъадх хоҳад буд».

Шарҳ. Алоқаи мард бояд, танҳо бо зане бошад, ки дар ақди никоҳи ӯ бошад ва ё ғуломи он мард бошад, ки ӯ низ ҳамчун моли ӯ ҳисоб ёбад. Ва бо он канизак алоқа раво шумурда шудааст (дар алоқа бо канизак дар Сураи «Нисо», ояи 3 қисмати охираш, низ гуфта шудааст). Дар ояи мазкур алоқа бо зане, ки дар тобеияти ӯ мебошад нишон дода шудааст. Албатта, дар ҷунин ҳолат зан на ҳамчун субъекти ҳуқуқӣ, дорои ҳуқуқи ифодаи ирода акс ёфтааст, балки ҳамчун канизак, ки пурра дар ихтиёри соҳибаш мебошад муқаррар шудааст, зеро дар он сухан рочеъ ба ақд нест. Ба фикри мо ҷунин беҳуқуқи зан ва ифода наёфтани мақоми ҳуқуқии ӯ дар ин оя бо ду сабаб шояд зухур ёфта бошад. Аввал он, ки Муҳаммад фарзанди замони худ буд, замоне ки зан ҳамчун

¹ Хидая. Коментарии мусулманского права. В четирёх томах.-Ташкент, 1893.
—Т. 1.-С. 146

ашё баромад мекард, ва духтаронро зинда ба зинда мегӯронданд¹ ва Қуръон низ аз эҷодиёти ҳамон давр буд. Новобаста аз оне, ки Муҳаммад бо китоби илоҳии худ дар он айём инқилоб намуда, ба ҷои одатҳои нангин тартиботи нави исломиро ҷорӣ кард, ӯ ба ҳеҷ ваҷҳ наметавонист, ки он маданияти кӯҳнаро ба пуррагӣ нест намояд. Сониян, дар ояи Сураи «Нисо» низ, нисбат ба алоқа бо канизакон оварда шудааст. Ва дар ин ҷо таъкид меравад, ки агар зарур шавад, метавонад канизаки худро ба ақди никоҳи худ дарорад². Шояд аз оне, ки дар ин ҷо тарз ва воситаи алоқа бо канизак, ки то дараҷае макоми ҳуқуқии ӯро муқаррар мекунад, оварда шудааст, такроран овардани онро дар ояи 6 Сураи Мӯминун зарур нашумурдаанд.

Саволи 2. Маҳдудиятҳо дар ҳуқуқи оиладорӣ ва роҳҳои мустақкам намудани оила

Сураи «Нур», ояи 33. «Ва онон, ки василаи никоҳ наёбанд, бояд сифати нафс пеша кунанд, то Худо онҳоро ба лутфи худ бе ниёз гардонад».

Шарҳ. Дар ояи мазкур, сабр намудани мард ва занонро андар оини бастанӣ ақди никоҳ таъкид мекунад, ва берун аз никоҳ ба касе даромехтанро манъ мекунад. Василайи никоҳ наёфтган (ба фикри мо А.Х.) ҳам ҳамсари муносиб наёфтган ва ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ камбудӣ доштан аст.

Сураи «Нур», ояи 30. «Эй расули мо, мардони мӯминро бигӯ то чашмҳо (аз нигоҳи нораво) бипӯшанд ва шармгоҳи худро нигоҳ доранд аз кори зишт бо занон. Ин барояшон покизатар аст. Зеро Худо ба корхое, ки мекунанд, огаҳ аст».³

Шарҳ. Мавқеи ҷойгиршавии ояи мазкур, шароити гуфта шудани он ва ақоиди муфасссирон⁴, муайян мекунанд, ки дар ояи мазкур сухан оиди манъ намудани алоқайи мардҳо бо заноне, ки дар муносибати зану шавҳар нестанд, меравад. Албатта, дар мадди аввал сухан дар бораи пӯшидани узвҳои бадани мард, аз номаҳрамон меравад, вале чун сухан оиди ҳаром (кори зишт) меравад, ин бешӯбҳа ба ононе дахл дорад,

¹ Давонӣ А. Таърихи ислом аз оғоз то ҳиҷрат.-Техрон, 1361 х.- С.3-9.

² Қуръони Карим. Тарҷумаи Маҳдии Қумшоҳ. - Қум. 1370 х. - С.342.

³ Қуръони Карим. Тарҷума: Маҳдии Қумшоҳӣ. Қум.- 1370 х.-С.353.

⁴ Мухтасари тафсири Қуръони Карим /Аз рӯи «Тафсири Ҳусайнӣ» ва «Тафсири ал-Имомайн-ал Ҷалолайн»Ҷ. Душанбе. 1992. - С.57.

ки ислом алокаи чинсиро ба онҳо ҳаром гардонидааст. Ҳамин тавр, ояи мазкур ба мардҳо уҳдадорӣ мегузорад, ки дар посдории оила ва устувории он содиқ бошанд. Ва таъкид мешавад, ки Худо аз кори онҳо огаҳ аст, яъне чун ғайри ин кор рафтор кунанд ба ғазаб гирифта мешаванд.

Сураи «Нур», ояи 31. «Ва ба занони мӯъмин бигӯ, ки чашмони хеш фуру гиранд ва шармгоҳи худ нигоҳ доранд ва зинатҳои худро чуз он миқдор, ки пайдост ошкор накунанд. Рӯймолҳои худро то гиребон фуру гузоранд ва зинатҳои худро ошкор накунанд, чуз барои шавҳари худ ё падари худ ё падари шавҳари худ ё писари худ ё писари шавҳари худ ё бародари худ ё писари бародари худ ё писари хоҳари худ ё занони ҳам-хеши худ ё бандагони худ ё мардони хидматгузори худ, ки раҳбар ба зан надоранд, ё кӯдаконе, ки аз шармгоҳи занон бе-хабаранд...»¹

Шарҳ. Ояи мазкур, чи хеле ки аз мазмуни он бармеояд, доираи рафтор ва пӯшидани либоси занонро муайян мекунад. Мақсади ояи мазкур ҳимояи номус ва шармгоҳи занон аз номаҳрамонаст. Зан низ уҳдадор аст, ки барои нигоҳ доштани оила чунин маҳдудиятҳоро риоя намояд. Сабаби маҳдудии озодии либос пӯшидани занон, шояд дар он бошад, ки кушода будани аъзоҳои зан, ки дар давраи чоҳилия² мавҷуд буд, бештар ба зинокорӣ ва бадахлоқӣ оварда мерасонд. Аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ ривоят шудааст, ки Асмоъ бинти Марсад дар ҳамоми худ буд, ки занҳои дигар ба назди ӯ бепӯшиш ворид шуданд. Андом ва шармгоҳи онҳо намоён буд. Асмоъ гуфт, ин чи кори зишт аст ва ин оят ба ҳамин ҳол нозил шудааст³. Албатта, ин талабот аз тарафи олимони фикҳ бар ҳар навъ маънидод мегардад⁴, вале дар шароити кунунӣ ҳаминро гуфтан ҷоиш аст, ки озодии зан қурбони посдории оила ва пешгирии рашқи мардон гардидааст.

Мақсад ва ҳадафи асли манъкунии муносибати озоди занон бо дигар мардони носолим, маҳз ҳимояи онҳо аз назари таҷовузангези мардони номаҳрам аст. Яъне мақсад ва ҳадаф ҳимояи манфиати занон аз амалҳои ба зино ва таҷовуз тарғибкунанда аст. Зеро зебӣ ва зиннати табиӣ занон мар-

¹ Қуръони Мачид. Тарҷумаи Абдулмуҳаммади Оятӣ. Техрон. 1371 ҳ. -С.354.

² Ниг. Қуръони Карим. Сураи Аҳзоб, ояи 33.

³ Муфрадоти Қуръон: тафсир ва баён. Бейрут. 1999. С. 358.

⁴ Шахҳобӣ М. Адвори фикҳ. Техрон. 1369 ҳ. Ҷ.2. - С.173.

донро ба вачд оварда, майл ва хоҳиши онҳоро ба алокаи чинсӣ ва лаззатбарӣ афзоиш медиҳад. Ин майл ва хоҳишҳо манбаи таҷовуз ва зӯроварии мардон ба занон гардида, занони бисёри шавҳардор ва бешавҳар аз дасти мардони пурқувват ва сарлашкарон таҷовуз мегаштанд (Ин амал ҳатто дар даврони аввали ислом ва кишваркушоиҳои исломӣ низ васеъ паҳн шуда буд¹). Ногузир он замон чунин маҳдудият воситаи асили ғимояи ҳаққи занон буд. Зеро зиннати пӯшида ба амнияти онҳо мусоидат мекард. Ҳамчунин қайд кардан ҷои аст, ки дар ояи 31, Сураи «Нур» доираи муносибати занон бо мардон муқаррар шудааст, яъне гурӯҳи муайяни мардоне дар асоси алокаи ҳешутаборӣ ва маҳрумӣ аз шаҳвоният ҳуқуқи мубоширати озод ба занонро доранд. Бояд гуфт, ки маҳдудкунии муносибати зан нисбат ба мардон ва чудо намудани маҳрам аз номаҳрамон яке аз хусусиятҳои хоси ҳуқуқи исломӣ ва ислом мебошад, ки назири худро дар низомҳои дигари ҳуқуқӣ ва динҳои ҷаҳонӣ надорад. Шояд чунин маҳдудкунӣ, ки бо алоқаҳои ҳешутаборӣ сурат мегирад, аз боқимондаҳои ҷомеаи авлодӣ ва таъсири низоми ҳуқуқии одатӣ дар ислом бошад.

Сураи «Нур», ояи 60. «Пиразанон (занони солхӯрда), ки дигар умеди шӯй карданашон нест, бе он ки зиннатҳои худро ошкор кунанд, агар ҷодари ҳеш биниҳанд, муртакиби гуноҳе нашудаанд. Ва худдорӣ кардан барояшон беҳтар аст...».

Шарҳ. Ба занони солхӯрда иҷоза дода шудааст, ки ҷодари ҳеш набанданд. Сабаб, чи хеле, ки аз мазмуни оя бармеояд, онҳо дигар мақсади шавҳар кардан надоранд ва касе ба онҳо ба ҷашми шаҳват наменигад.

Сураи «Нисо», ояи 35. «Чунончи бими он доред, ки низоъ ва хилофи саҳт байни онҳо (яъне миёни зан ва шавҳар) падид ояд, доварӣ баргузине аз тарафи касони мард ва касони зан. Агар мақсуди ислоҳ дошта бошанд, Худо онҳоро ба он муваффақият бахшад... Худо аз ҳама чиз доно ва аз ҳама сирҳои халқ огоҳ аст».

Шарҳ. Якум, дар ояи мазкур қайд мешавад, ки ҳар шахс ўҳдадор аст дар доираи имконияти худ нагузорад, ки оилаи наздикон ва шиносҳояш бо низоъе вайрон шавад. Ў ўҳдадор аст, ки ҳамчун довар дар миёни онҳо ба оштии даъват кунад.

¹ Ниг муф. Низомулмулк, Сиёсатнома.

Дуввум, Худо меҳоҳад, ки оила вайрон нашавад, вале ин аз ақл ва заковати тарафҳо вобаста аст. Агар онҳо созиш кунанд, мо муваффақият меҳоҳем, гуфта мешавад дар оя. Албатта, дар ин ҳолатҳо мард метавонад ҳуқуқи чудо шуданро истифода барад, ба он касе монев шуда наметавонад. Вале талаботи ҳуқуқи оя аз ду имконияти ҳуқуқӣ якеашро интихоб мекунад, ба бартариаш шаҳодат медиҳад, ки барои ҷамъият ғоидаовартар аст.

Сураи «Нисо», ояи 128. «Ва агар зане бими он дошт, ки шавҳараш ба вай муҳолифат ва бадсулуқӣ кунад ё аз ӯ дурӣ ғӯзинад. Боке нест, ки ҳарду тан барои сулҳ ва созиш боз оянд, ки сулҳ ба ҳар ҳол беҳтар (аз низоъ ва кашмакашӣ) аст...».

Шарҳ. Ҷангу ҷидоли оилавӣ, қасосгирӣ ва тӯҳматҳои ноҳақ бештари мавридҳои оилаҳои ноустувори қавмҳои кӯчманчии арабро ба вайронӣ меовард¹. Ва ҳакамҳо низ ба ҷудоиҳои онҳо созиш мекарданд. Ин меъёри ҳуқуқӣ садди роҳи ҷунин бемасъулиятӣ гардида, дар он давр ҳамчун меъёри ҳуқуқи прогрессивӣ ҳифзи оиларо бар ӯҳда дошт.

Сулҳ ба ҳар ҳол беҳтар аз низоъ аст, ин ҳамон усули адолатнокии Аллоҳ ва Муҳаммад аст, ки пештар хотиррасон шуд. Мутаассифона, ин ба ҷаҳонбинии маҳдуди догматикӣ - шахшудамондаи қисмати рӯҳониёни дарборӣ ворид нашуд. Роҳ ёфтани ақли аврупоӣ ба маданияти исломӣ ва истифода аз он² маҳз тавассути ҷаҳонбинии инкишофёбандаи адолатноки тарафайнӣ буд. Вагарна, мутафаккири бузурги Фаронса Монтескё Ш.Л. ҳеҷ вақт намегуфт, «Агар Худо бошад, вай бе ҳеҷ шак бояд адолатнок бошад, дар акси ҳол ин мафҳум бе маънӣ ҳисоб ёфта, аз ҳама маҳлукҳо нопурра мебуд»³. Афсӯс, ки факеҳон ва рӯҳониён дар бештари мавридҳо меъёрҳои ҳуқуқи Куръонро дар асосҳои маънидодкунӣ васеъ истифода мебуданд, ки адолатнокии Худоро ба шубҳа монда ва халқро ба издиҳом меоварданд. Ва он ҷиҳати хубашро, ки лоиқи инкишоф буда зидди манфиатҳои ҷудогонаю созгори мановеи умум буд, зеро парда мондаанд.

¹ Ниг. Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. М.Наука: 1998. - С.15-16.

² Фитрат А. Мунозира. Душанбе. 1992. -С.10. 13. Французские просветители ХУШ -в. О религии Ҷсост. А.И.Казарин. М.: Госполитиздат, 1960. - С.130.

³ Французские просветители XVIII – в. О религии Кост.А.И. Козарин. – М.: Госполитиздат, 1960. -С.130.

Сабаби нузули ояи мазкур ба қавле он буда, ки Судъа духтари Замиъа зани Паёмбар буд ва тарсид, ки Паёмбар ўро талоқ диҳад. Гуфт маро талоқ мадеҳ ва бо занони худ биншон ва барои ман рӯз қарор мадеҳ ва қисмати маро барои Оиша муқаррар фармо.

Саволи 3. Манъи никоҳ бо занҳои маҳрам.

Қуръон ба сифати сарчашмаи ҳуқуқӣ ҳолатҳоеро пешбинӣ кардааст, ки субъектҳо ҳуқуқи бастанӣ ақди никоҳ надоранд. Ба сифати монеаҳои ақди никоҳ ба мардон чунин занҳоро муқаррар кардааст. Занони мӯҳсана (шавҳардор, Сураи «Нисо» ояи 24) ба заноне, ки дар ақди никоҳи падарон буданд (Сураи «Нисо», ояи 22)¹, бо занони мушрик² (Сураи «Бақара», ояи 21) ва як гурӯҳ ҳешовандони ҳамхуну ширхӯрда. Чунончи, дар Сураи «Нисо», ояи 23 омадааст: “Ҳаром шуд бар шумо издивоҷ бо модар ва духтар, хоҳар ва амма ва хола ва духтари бародар ва духтари хоҳар ва модарони ризоӣ ва хоҳарони ризоӣ (модароне, ки шуморо шир додаанд ва хоҳароне, ки ҳамшир - яъне бо шумо ширмак мебошанд - А.Х.) ва модари зан ва духтарони зан, ки дар домани шумо тарбият шудаанд”.

Шарҳ. Ақди никоҳ ба ҳама ашхосе, ки номбар шудаанд, дар ислом тибқи ҳамин оя манъ гардид.

Ақди никоҳ бо чунин анвои занҳо манъ гардид:

- бо модар,
- бо духтар,
- бо хоҳар,
- бо амма,
- бо хола,
- бо духтари бародар,
- бо духтари хоҳар,
- бо модароне, ки шуморо шир додаанд,
- бо хоҳароне, ки ҳамшир мебошанд,
- бо модари зан,
- бо духтарони зан, ки дар пушти домани шумо тарбият ёфтаанд.

¹ Ниг. муфас.. Ф.Тоҳиров: А.Холиқов. Шариат...-С. 10-12

² Мушрик-бисёрхудо, беҳудо, кофар.

Нисбат ба ҳамаи ин анвоъ ҳукм қатъӣ ва мутлақ аст, магар бо духтарони зан. Зеро тибқи талаботи оя ҳуқуқи издивочи мард бо он духтарони зан, ки аз дигар шавҳаранд манъ аст, ба шарте ки ин духтарон зери парастории ӯ ба воя расида бошанд. Нисбат ба он духтарҳое, ки берун аз сарпарастии мард ба воя расидаанд, дар ин меъёри ҳуқуқӣ чизе гуфта нашудааст. Фақеҳони мактабҳои ҳуқуқӣ бо далелҳои гуногун ба ин масъала изҳори ақида кардаанд.¹

Саволи 4. Меъёрҳои ҳуқуқие, ки ҳуқуку ӯҳдадорӣҳои марду зан ва фарзандонро муқаррар мекунанд, вазифаи таъмину ҳимояи ҳуқуқҳои зан, фарзандон ва волидонро дар давраи пирӣ ба ӯҳда доранд

Қуръон зану мардро чун субъектҳои комилҳуқуқи оила як дараҷа шарҳ дода, ҳама гуна бартариҳоро инкор мекунад. Дар Сураи «Нисо», ояи 25 омадааст: “Худо огоҳтар аст ба маротиби имон, ки шумо аҳли имон (ҳама зану мард) баъзе аз чинси баъзеи дигар (яъне ҳама мӯъмин) ва дар рутба яқсонед. Пас, ба канизакони мӯъмине бо изни моликаш (бе ҳеч кибр ва навҳат) издивоҷ кунед ва маҳри онҳо бад-он чи муайян шуда, бидиҳед.”

Шарҳ. Дар қисми аввали оя сухан дар бораи он меравад, ки ҳамаи мӯъминон баробарҳуқуқанд ва яқсонанд. Новобаста аз он ки дар ҷамъият унсурҳои беҳуқуқ (ғуломон) мавҷуданд, ояи мазкур баробари роъи таъкид мешавад, ки ҳангоми бастани ақди никоҳ бо канизакон ҳеч гуна кибр ва ғурурро роҳ надиҳанд, ҳатто маҳри ӯро додан шарт аст.

Қуръон ҳимояи ҳуқуқи фарзандонро тавассути волидайн ва васиҳо дар Сураи «Бақара», ояи 233 батафсил баён кардааст.

Сураи «Бақара», ояи 233. “Модароне, ки меҳонад шир доданро дар ҳаққи фарзандони худ комил созанд, ду соли тамоми ширашон бидиҳанд.”

Шарҳ. Яъне фарзандонро ду сол шир бидиҳанд ва ин ӯҳдадорӣ бар зиммаи модар мебошад, вале ин ҳукм (императивӣ) нисбати модар қатъӣ нест.

¹ Муфасссал ниг. Шариа. Т. Мухтасар ал-виқоя...-Тошканд: 1900. -С. 21

Давоми оя. “Хӯроку либоси онон (модарон) ба вачҳе нек бар ўхдаи сохиби фарзандон (падарон) аст ва ҳеҷ кас беш аз қудраташ мукаллаф намешавад.”

Шарҳ. Яъне дар муддате, ки модар фарзандонро шир медиҳад, падар ўхдадор аст, ки модарро хуб нигоҳубин намуда, аз хӯрокҳои нек таъмин намояд.

Давоми оя. «Набояд ҳеҷ модаре ба хотири фарзандаш зиёне бубинад ва ҳеҷ падаре ба хотири фарзандаш.”

Шарҳ. Яъне модар набояд то андозае ба фарзанд шир диҳад, ки боиси беморшавии ў гардад ва ё агар модар бемор бошад, ў метавонад бо дигар воситае фарзандро хӯрок бидиҳад, аммо ба ҳеҷ вачҳ ў набояд бар зарари саломатии худ рафтор кунад. Ва падар низ набояд аз имконияташ беш баърои ў сарф намояд, ки боиси зарари ҳудаш бигардад.

Давоми оя. “Ва агар кӯдакро падар набошад, ворис низ чунин ўхдадорӣ дорад.”

Шарҳ. Шахсе, ки ба ҷои падар аст, чун васӣ, чун падар бояд дар доираи имконияти ҳеш амал кунад.

Давоми оя. “Ва агар падару модар бихоҳанд, бо ризоят ва мушаварати якдигар фарзандашонро аз шир бозгиранд, муртакиби гуноҳе нашудаанд. Ва ҳар гоҳ бихоҳед, каси дигарро ба шир додани фарзандатон баргуморед, агар музде некӯ ва дархӯраш бипардозед, гуноҳе нест. Аз Худо битарсед ва бидонед, ки Ў ба корҳо басиру биност».

Шарҳ. Падару модар ҳуқуқ доранд, ки бо ризоияти якдигар додани ширро ба фарзанд то синни дусолагии фарзанд қатъ намоянд, вале дар ин ҳолат онҳо бояд шахси дигарро барои шир додан ҷалб намоянд. Хуб аст, ки агар музде нек. ба ширдиҳанда бидиҳанд. Аз Худо битарсед, маънои ҳатмии муқарарротро дорад.

Сураи «Нисо», ояи 25. «Ва ҳар киро вусъат ва тавоноии он набошад, ки қанони порсои боимон (ва озод) гирад, пас қанизони мӯъминеро, ки молики он шудед, ба занӣ ихтиёрӣ кунед».

Шарҳ. Яъне ҳар ки пул ва моле надорад, ки зани озод ба ақди никоҳ дарорад, метавонад бо қанизони худ хонадор шавад ва ё умуман метавонад зани ғайри озодро бигирад.

Давоми ояи 25. «Худо оғаҳтар аст ба маротиби имони шумо, ки шумо аҳли имон (ҳама зану мард) баъзе аз ҷинси баъзеи дигар (яъне ҳама мӯъмин), ва дар рутҳаъ яқсонед. Пас

ба канизакони мӯъмине бо изни моликаш (бе ҳеҷ кибр ва наҳват) издивоч кунед ва маҳри онҳо бад-он чи муайян шуда, бидиҳед».

Шарҳ. Дар қисми аввали оя сухан дар бораи он меравад, ки ҳамаи мӯъминон баробарҳуқуқ ва яқсонанд. Новобаста аз оне, ки дар ҷамъият унсурҳои беҳуқуқӣ (ғуломон) мавҷуданд ояи мазкур баробариро эътироф менамояд. Бинобар он дар қисмати дувуми оя таъкид меравад, ки ҳангоми бастанӣ ақди никоҳ бо канизакон ҳеҷ гуна кибр ва ғурурро роҳ додан мумкин нест, ҳатто маҳри ӯро додан шарт аст.

Сураи «Нисо», ояи 4. «Ва маҳри занонро дар камоли ризоят ва хушнудӣ ба онҳо бипардозед, пас агар чизе аз маҳри худро аз рӯи ризо ва хушнудӣ ба шумо бахшидаанд, аз он бархӯрдор шавед, ки он шуморо ҳалол ва гуворо хоҳад буд».

Шарҳ. Дар ояи мазкур маҳр ҳамчун, шартӣ бастанӣ ақди никоҳ қайд мешавад. Розигии занро дар ҳаҷми маҳр бояд ба инобат гирифт. Ҳамчунин иҷозат дода мешавад, ки зан метавонад, ҳиссае аз маҳр боз ба шавҳараш бахшад. Мақтабҳои ҳуқуқӣ дар муқаррар намудани миқдори маҳр ақидаи яхела надоранд. Ҳанифийён ишора ба ҳадиси Муҳаммад (с) карда, миқдори аққалияти ӯро 10 дирҳам муқаррар кардаанд¹.

Сураи «Нисо», ояи 20. «Агар хостед занеро раҳо карда, зани дигаре ба ҷои ӯ ихтиёр кунед ва моли бисёре маҳри ӯ партоед, албатта, набояд бозгирифт чизе аз маҳри ӯ. Оё ба василаи тӯҳмат задан ба зан маҳри ӯро мегиред. Ва ин гуноҳе фош ва зиште ба ин кор ошкор аст».

Шарҳ. Маҳр моли ҳалоли зан аст, ҳатто баъд аз ҷудо шудани зан ва шавҳар агар миқдори маҳр қалон ҳам бошад, мард наметавонад, ки онро талаб карда боз пас гирад. Ба мақсади бозпас гирифтани маҳр тӯҳмат намудани зан гуноҳест азим.

Сураи «Нисо», ояи 21. Ва ҷӣ гуна маҳри ононро хоҳед гирифт, дар сурате, ки ҳар кас ба ҳаққи худ расида (мард ба лаззат ва осоиш ва зан ба нафақа ва маҳри худ расида) ва дар сурате, ки он занон маҳрро дар муқобили ақди завҷият ва ақди муҳаккам ҳақ аз шумо гирифтаанд».

¹ Самарқандӣ Ҷ.М. Шарҳи мухтасари виқоя. -Лакҳнав. XX 1895. С.195 форсӣ. Ниг. Шаҳхобӣ Маҳмуд. Адвори фикҳ. - Техрон. 1367 х. Ҷ.2. - С.127

Шарҳ. Дар ояи мазкур, бори дигар собит мегардад, ки маҳр ин ҳаққи ҳалоли зан аст, ва он дар асоси адолат ба ӯ гузошта шудааст, ва ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки аз он ӯро маҳрум гардонад. Мард ҳуқуқи худро бо издивоҷ ва истифода аз зан истифода намуд, аммо дар навбати худ ӯҳдадор буд, ки маҳр бидиҳад, бинобар он ин ӯҳдадории барнагарданда аст, зеро зан низ нисбат ба мард ӯҳдадоринашро иҷро кард, ки он низ баргардонда нахоҳад шуд (яъне воқеан вазифаашро адо кардааст).

Сураи «Нисо», ояи 34. «Мардонро ба занон тасаллут ва ҳаққи ниғаҳбонӣ аст. Он ба воситаи бартариест, ки Худо баъзеро бар баъзе додааст. Мардон бояд аз моли худ ба занон нафақа диҳанд, пас занон шоиста ва мӯтеъи онҳоянд, ки дар ғайби мардон, ҳофизи ҳуқуқи шавҳарон бошанд. Ва он чиро, ки Худо ба ҳифзи он амр намуда ниғаҳ доранд... Занҳои нофармонро аввал тарбия кунед сипас танбех (задан)».

Шарҳ. Мардон дар шариат ӯҳдадоранд, ки занонро нигоҳубин кунанд ва бо нафақа ниғаҳ доранд. Зеро мардҳо, табиатан, абарқудраттаранд нисбат ба занон. Занҳо дар оила бояд дар тобеияти мардҳо бошанд. Зан ӯҳдадор, ҳофиз ва амини ҳуқуқ ва амволи шавҳар бошад. Ва занҳое, ки мардонро гӯш намекунанд онҳоро бо насихат тарбия кардан лозим, агар гӯш надиханд, мумкин аст шалоқ задан. Андар нозили ин оя нақл аст, ки Саъд ибни Рабиъи Ансорӣ (яке аз саҳобаҳо - А.Х.) занаш Ҳабиба духтари Зайдро барои итоат накарданаш таппончае зад. Падараш ӯро назди Паёмбар овард. Паёмбар гуфт шавҳарашро қасос кунад, чун барои ин кор баргашт ба Муҳаммад ин оя нозил шуд.

Паёмбар фармуд ӯро баргардонданд ва гуфт, мо чизе хостем, Худо амри дигаре ирода кард ва он чи иродаи Худост, хайр аст. Пас қасос бартараф шуд¹.

Сураи «Нисо». Ояи 129. «Шумо ҳаргиз натавонед миёни занон боадолат рафтор кунед. Ҳарчанд роҳиб ва харис бар адл ва дурустӣ бошед. Пас ба тамоми майл якеро баҳраманд ва он дигареро маҳрум накунад то ӯ муаллақ ва бетакаллуф монад ва агар созиш кунед ва парҳезгар бошед, ҳамона Худо бахшанда ва меҳрубон аст».

¹ Шаҳобӣ М. Адвори фикҳ. Техрон. 1367 ҳ. Ҷ.2. - С.171. 27. Ислам. Энциклопедический словарь. М.: Наука. 1991. С-116.

Шарҳ. Новобаста аз он, ки шариат ба як мард чаҳор зан доштанро иҷозат медиҳад, боз ҳамон ҳуди шариат дар ояи болоӣ таъкид мекунад, ки мардон дар ин шакли оиладорӣ ба қадри зан, манзалати ӯ ва эҳтироми ӯ ҳаргиз нахоҳанд расид. Албатта, дар он ҷо зиддият аст, зиддияти адолат, ҳақиқат ба беадолатӣ ва ноҳақӣ. Ва ин зиддият дар бештари оятҳои ҳуқуқӣ дида мешавад, ки барои дарки ҳалли он дониши бузурги илмӣ ва инсониро доштан шарт аст. Ба фикри мо (А.Х.) ин таҷассуми табиати инсондӯстии ислом ва адолат аз як тараф буда, аз тарафи дигар ногузирии эътирофи қисмати одатҳои қавмҳои араб, ки дар хуну пӯсти анъанаҳои падаршохии онҳо ҷойгир шуда буд, ба ҳисоб меравад. Дар бештари оятҳои аҳкомӣ меъёри ҳуқуқӣ доираи имконияти васеъро барои субъектони ҳуқуқ муайян мекунад ва аз онҳо якеашро, ки нисбати дигарҳо ғайдаовартар аст барои ҷомеа (дар бештари мавридҳо), нисбатан, васф карда, ҳушнудии Худоро дар он мебинад. Албатта, ин ба ҳамон усули истехсон ва «истидлол»¹ аз назари умум наздикӣ дорад, вале аз назари татбиқ ва усул байни онҳо фарқи кулӣ вучуд дорад. Агар истехсон ва ё истидлолро ғайеҳони исломӣ ва мактабҳои ҳуқуқӣ муқаррар карда бошанд ва он характери якдафъаина дошта, дар ҳолати зиддият бо иҷмаа эътироф шавад, усули ҳимояи манфиати умум, ҳимояи адл ва адолат, ки дар Қуръон омадааст, дар бештари мавридҳо дар муқобили одатҳои саҳти падаршохӣ ва ё ба таъсири меъёрҳои динӣ ва ақоидӣ зерӣ парда монда, мӯҳтоҷ ба донишмандони бориқбину муфасссирони забардаст аст. Агар ҳамин таври масъалагузори Қуръонро ғайеҳон дуруст шарҳ меоданд ва дар татбиқи носих ва мансӯх истифода мебарданд, он гоҳ аксари муслимини олам, ки имрӯзҳо тарафи доғматикӣ ва қафомондаи исломро, ҳамон ҷонибе, ки аз зарурият қайд шуда буд, яроқи худ сохта, кинаю адоватро тарғиб намуда, халқро дар ҷоҳилию танғазарӣ ва кушторҳои бемаънии тӯлонӣ гирифта намекарданд ва метавонистанд, ки динро ҳамчун маншаи озоии имон берун аз сиёсати палид тоза нигоҳ дошта, давлатҳои Шарқро рӯ ба инкишоф оранд. Ва дар ин сурат Қуръон таҷассумгари воқеии он меъёр - принципҳои мешуд, ки дар ҳаёти ҳаррӯзаи ҷомеаи инсонӣ ҳамчун сар-

¹ Ниг. Ҳайкал М.Х. Зиндагонии Муҳаммад. Душанбе. 1991. - С.337.

маншаи бузурги ҳақиқат, адолат ва ахлоқи озодон чи барои Шарқ ва чи барои Ғарб якзайл хидмат мекард.

Мазмуни оят ҳамчунин асоси беадолатиро ба занҳо нишон медиҳад, зеро тақсими як мард ба ҷаҳор зан, ки аз ҳамдигар фарқ мекунад, дар ҳусну ҷамол, сину сол ва ақл ба ҳеҷ вачҳ ба тақсимооти баробарии мард ва амволаш созгор нест. Вале шумо бояд, дар ин кор кӯшиши созиши тақсимооти баробар намоед, то ки яке аз дигаре маҳрум нашавад, бо вучуди он дар ҳама ин ҳолатҳо ин амал мутаносиби адолат нест. Дар ин ҷо низ мисоли равшани муборизаи созишгаронаи ахлоқи исломӣ ва ахлоқи қавмҳои араби ҷоҳилия мебошад. Албатта, ислом ва маданияти исломӣ наметавонистанд, ки пурра маданият ва одати ҷоҳилияро инкор кунанд. Зеро таҷрибаи инсонӣ ҳамчун далели аксиомавӣ исбот кардаанд, ки ҳеҷ як маданият дар ҷои ҳолӣ пайдо нашуда ва ҳеҷ як инқилоб сохтори кӯҳнаро пурра ва мутлақ нашикастааст. Ислом низ маданияти хосса ва инқилоби аҷибе дар аҳди асрҳои миёна ба ҳисоб меравад. Муҳаммад (с) низ фарзанди замони худ буд, ӯ низ ҷаҳор зан нигоҳ медошт, вале ҳудаш он тариқаи адолати нисбиро дар он шароит бар ӯҳда дошт.

Сураи «Бақара», ояи 236. «Боке барои шумо нест, агар талоқ диҳед занонро, ки бо онҳо мубошират накарда ва маҳр муқаррар надоштаед. Вале онҳоро ба ҷизе баҳраманд созед, доро ба қадри худ ва нодор ба қадри хеш ба баҳраи шоистаи ӯ, ки сазовори мақоми некӯкорон ин аст».

Шарҳ. Дар ҳуқуқи исломӣ, маҳр шартӣ устувории ақди никоҳ аст, вале ҳатман додани ӯ пеш аз бастанӣ ақди никоҳ муайян нашудааст. Аммо супурдани он ҳатмӣ аст. Бинобар он мешавад, ҳолате, ки ақди никоҳ баста мешавад аммо алоқаи байни зан ва шавҳар нашуда ва маҳр низ муқаррар нашуда, никоҳ қанда мешавад ва дар ҷунин ҳолат қандашавии никоҳ эътироф шудааст. Дар ҳамаи ин ҳолатҳо қонун намудани онҳо бо ҷизе доро ба қадри худ нодор ба қадри хеш амали хуб аст.

Сураи «Бақара», ояи 237. «Ва агар занҳоро талоқ диҳед, ки пеш аз он ки ба онҳо мубошират карда бошед, дар сурате ки бар онон маҳр муқаррар доштаед, бояд, ки нисфи маҳреро, ки таъин кардаед ба онҳо бидиҳед, магар он ки онҳо худ ё касе, ки амри никоҳ ба дасти ӯст (падар ва бобо) аз он

ҳақ дар гузаранд ва агар даргузаранд ба тақво ва худопарастӣ наздиктар аст, ба фазилятҳое, ки дар некӯӣ ба якдигар аст...».

Шарҳ. Дар ҳолати занеро, ки бо он мард мубошират накарда буд, вале дар ақди никоҳ буд ва ба ӯ ҳаққи маҳр ва миқдори маҳр муқаррар шудааст ва дар мавриди талоқ мард бояд нисфи маҳрро ҳатман бидиҳад. Ҳамчунин зан метавонад, ки аз он ҳиссаи маҳр даст кашад ва аз номи ӯ аз маҳр метавонад падар ва ё бобои ӯ даст кашад, ки ин амалҳо рӯи тақво ва некӯии онҳост.

Саволи 5. Меъёрҳои ҳуқуқи Қуръон, ки иддaro муқаррар мекунанд

Идда мӯҳлати санчишӣ аст, ки дар тӯли он зани талоқшуда ҳуқуқи ба каси дигар ба шавҳар баромадан ё ба каси дигар алоқа карданро надорад. Идда ду вазифаи асосӣ дорад. Якум, барои муайян намудани ҳамили зан, ки падараш нест, дуввум, мӯҳлати санчишист, ки имконияти оштии шудани зану шавҳарро дар назар дорад. Дар тӯли идда агар талоқ қатъӣ набошад, яъне (3 талоқ) набошад, мард (шавҳари зан) метавонад бо ӯ оштии шуда алоқа барқарор кунад. Мӯҳлати идда конун аст, он вобаста бо мактабҳои ҳуқуқӣ аз 4 ҳафта то 20 ҳафта аст, дар ҳолати ҳамл будани зан мӯҳлати идда то тавлиди фарзанд, дар баъзе аз мазҳабҳо, тамдид мешавад. Қуръон дар ояи 228, Сураи «Бақара» иддаи занони мутталақро то се бор пок шудани онҳо аз касалии занона муқаррар кардааст, ки он тахминан 3 моҳи тақвимист. Сураи Талоқ (ояи 4) иддаи занони ҳамлро то вақти тавлиди фарзанд ва занонеро, ки касалии занона надоранд, 3 моҳ муқаррар кардааст.¹

Қуръон ҳолати ҳуқуқи зану мардро дар тӯли идда, аз даҳолати тарафҳои дигар бо нияти имконияти пойдории оила чунон маҳдуд муқаррар кардааст, ки аз ҳар ҷиҳат қобили омӯзиш аст.

Сураи «Бақара», ояи 235. Мазмунан ва ихтисоран. Бо заноне, ки дар иддаанд, бо онҳо пинҳон қарору паймон макунад, азми ақд ва издивоҷ макунед, то он муддат (идда поён наёбад) ба сар ояд.

¹ Ниг. муф.. Ф.Тоҳиров А.Холиков. Шариат... -С. 26-28

Шарҳ. Яъне зане, ки аз шавҳараш талоқ гирифтааст, то гузаштани мӯҳлати идда, ки барои муайян намудани ҳамли зан (се моҳ) муқаррар мешавад, бо онҳо маслиҳати издивоҷу ҳаракати бастани издивоҷ накунад. Ҳамин тавр ки ояи 228, Сураи мазкур ба шавҳар баромадани занонро дар ин муддат манъ мекард, дар ин оя мардонро низ ўҳдадор менамояд, ки ба ин муқаррарот итоат намоянд. Ва ҳуди Муҳаммад (с) ҳам ҳангоми издивоҷ бо Зубайда чунин рафтор кардааст.

Саволи 6. Меёрҳои ҳуқуқие, ки талоқ ва намудҳои онро муқаррар мекунад

Талоқ дар ҳуқуқи исломӣ қатъи ақди никоҳ аст. Бо истифодаи шифоҳии ин калима мусулмонон никоҳро боздошта ва сипас қанда меҳисобанд. Қуръон чун сарчашмаи асосӣ намудҳои гуногуни барқандани ақди никоҳро пешбинӣ мекунад. Талоқи раҷъӣ дар Сураи «Талоқ», ояи 6, талоқи қатъи боеъ дар Сураи «Бақара», ояи 230, талоқи “илла”¹ дар ояҳои 226, 227 Сураи «Бақара», талоқи “лаъон”² дар Сураи Нур, ояи 6, ояи 7, 8, 9 дарҷ аст.

Қобили қайд аст, ки дар баробари кӯшиши ҳимояи оила, устувории никоҳ ва хушбахтии зану мард, Қуръон бар зидди одатҳои ҳуқуқии замони ҷоҳилия мубориза бурда, баъзан аз меёрҳои беадолат, ки ба устувории оила ҳалал мерасонд, бекор кардааст. Аз ҷумла, бекор кардани зихор, ки як воситаи осону бозичаи дасти мардон буд, дар роҳи вайрон кардани оила аз ҷониби Қуръон бекор карда мешавад. Талоқи зихор талоқи буд, ки ба монанд кардани зани худ бо занони маҳорим воқеъ мешуд. Агар мард бо зани худ намехост зиндагӣ бикунад, ўро ба хоҳар ё духтараш монанд мекард, бо ҳамин амал никоҳ барқанда мешуд. Дар Сураи «Мучодала», ояи 1 омадааст: “Худо сухани занеро, ки дар бораи шавҳар бо ту бо мучодала омадааст ва ба Худо шиква мекунад, шунид. Ва Худо гуфтугӯи шуморо мешунавад, зеро шунавову биноист!”

¹ Илла-бо роҳи қасамхӯрӣ қанда шудани ақди никоҳ аст, мард қасам меҳўрад, ки бо занаш дигар зиндагӣ намекунад.

² Лаъон-қандашавии ақди никоҳ аст, ки дар он мард зани худро дар хиёнаткорӣ (зинокорӣ) гунаҳгор мекунад, вале шохид надорад. Бинобар ин, баъд аз маротибаи 5-уми қасамхӯрӣ никоҳ қанда мешавад.

Шарҳ. Ояи мазкур гарчанде дорои меъёри ҳуқуқии бево-сита набошад ҳам, вай омили ба миён омадани меъёрҳои ҳуқуқии ояҳои минбаъда мегардад. Муфасссирон дар китобҳои “Тафсир ат-тубиён”, “Канз-ул-ирфон”, “Тафсири Хусайнӣ” ва “Тафсир ал-имомайн-ал Ҷалолайн”¹ овардаанд, ки дар соли шашуми ҳичрат (соли 628 мелодӣ) зане бо номи Ҳалола, ки ҳамсари Авс бинни Сомид буд, назди Паёмбар омад. Ва аз Паёмбар суол кард, ки ўро зихор кардааст (яъне гуфтааст ту монанди модарам ҳастӣ), акнун тақдири мо чӣ мешавад? Паёмбари акрам (с) ҷавоб дод, ки ту ба вай ҳаром шудӣ. Зан эътироз намуд, ки ў маро талоқ накардааст ва ман модари фарзандони ў ҳастам. Муҳаммад гуфт: Ту бар ў ҳаром шудӣ. Зан боз ҳам ба Муҳаммад рӯ оварда гуфт: Ё Ра-сули Аллоҳ, ба Худое, ки туро ба ҳақ фиристод, зикри талоқ накард. Муҳаммад гуфт: Ҳаромӣ бар вай. Зан гуфт: Шикоят бар Худои ту мекунам, ки хочати маро барорад. Муҳаммад (с) ҳамвора бар вай гуфт: Ту бар вай ҳаромӣ. Ва зан мегуфт, ки шикоят бар Худо мекунам ва аз Худо талаб мекард, ки бар забони Паёмбарат он чи роҳати халосии ман бошад, би-фирист. Ва чун онҳо дар чунин баҳс буданд, ояи якуми Сураи «Мучодала» нозил шуд.

Сураи «Мучодала», ояи 2. “Онон, ки ба зани худ зихор кунад, (яъне гӯянд ту бар ман чу пушти модарӣ) онҳо модари ҳақиқии шавҳарашон нахоҳанд шуд. Модаронашон фақат заноне ҳастанд, ки онҳоро зоидаанд. Ва ин мардум сухани нописанду ботил мегӯянд...”

Шарҳ. Дар ояи мазкур безътимодии ҳукми зихор, ки Муҳаммад низ аз он одати чоҳилия бар муқобили он зан мукаррар мекард, равшан мегардад. Яъне ояи нозилшуда бар Муҳаммад (с) ва дигар ҳамзамонони ў мефаҳмонд, ки зихор ин як сухани беъманист. Бо истифодаи он ҳеҷ вақт зани мард ба модари ў ва ё хоҳари ў мубаддал нахоҳад гашт. Модари инсонҳо оне аст, ки ўро тавлид кардааст. Ин ҳама суханҳо (зихор) беҳуда аст ва набояд сухани беҳуда гуфт.

Ба замми ин миқдори зиёди ояҳои Қуръон ба ҳимояи қадру қимати зан-модар дар оила ва ҷамъият бахшида шуда-аст, ки имконияти шарҳи онҳо дар ин китоб аз рӯи ҳаҷм ба

¹ Мухтасари тафсири Қуръони Карим (Аз рӯи “Тафсири Хусайнӣ” ва “Тафсир ал-Имомайн ал-Ҷалолайн”). -Душанбе: 1992. -С. 88

Ва мурод аз адвони дар аъзои вучуд, буридани даст, пой, гӯш, кӯр кардани чашм ва ғайра аст.»¹ Ҳамин тавр, дар таърифи додаи фақеҳони исломӣ чиноятҳои ба муқобили шаъну шараф, қадру қиммат, номус ва моликият мавриди таъкид қарор намегирад. Аммо дар асл чунин намудҳои чиноят, ки дар он аз кирдорҳои чинояткорона шаъну шараф, қадру қиммат ва амволи шахсон ҳифз карда мешавад, дар фикҳи исломӣ зиёд муаррифӣ мегардад. Ба монанди қазф, сирқат ва амсоли инҳо. Қуръон намудҳои гуногуни чиноятро ба тариқи зайл пешбинӣ кардааст, одамқушӣ, дуздӣ, ғоратгарӣ, зино ва ғ. Чиноятҳое, ки дар Қуръон пешбинӣ шудаанд, чунин намудҳо ҷудо мешаванд.

1. Чиноятҳое, ки таҷовуз ба манфиатҳои Аллоҳ доранд. Ин навъи чиноятҳо нисбатан сангин (вазнин) буда, бар зарари манфиатҳои ҷомеаи исломӣ ва дини ислом равона карда шудаанд.

2. Чиноятҳое, ки ба ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои шахсон ҷудоғона зарар мерасонанд.

3. Чиноятҳои омехта, ки барои содиркунандаи онҳо ҷазои муайян дар Қуръон пешбинӣ нашудааст.

Ҳамчунин таснифи чинояҳо бо назардошти он ки ҷазо чӣ тавр ва дар кадом сарчашмаҳои ҳуқуқӣ муайян шудааст, дар ин низоми ҳуқуқӣ маъмул аст:

1. **Чиноятҳои категорияи ҳад.**
2. **Чиноятҳои категорияи қасос.**
3. **Чиноятҳои категорияи таъзир.**

Ҳуқуқшиносони исломӣ ҳангоми омӯзиши ҳуқуқи чиноятӣ исломӣ меъёрҳои ҳуқуқи чиноятиро дар ду гурӯҳи мустақил: чиноят ва ҷазо меомӯзанд. Аз ин рӯ, яке аз ҳуқуқшиносони машҳури исломӣ Абдулваҳҳоб ибни Халлоф ҳини омӯзиши меъёрҳои муомилотии Қуръон, кисме аз онҳоро ба гурӯҳи меъёрҳои чиноятӣ ва ҷазоӣ² мансуб донистааст.

Фақеҳони исломӣ дар омӯзиши чиноят ва ҷазо дар ҳуқуқи исломӣ бо асосҳои мухталиф намудҳои гуногуни чиноятро таҳлил карданд. Муаллифи китоби шарҳи кудурӣ

¹ Муфти Муҳаммад Ошиқи Ҳайи Борӣ, Шарҳи кудурӣ. Мадина 2003. С.460.

² Абдуваҳҳоби Халлоф. Усули Фикҳ.-Тошканд. Адолат: 1997.-С.31

Муфтӣ Муҳаммад Ошиқ Ҳайи Борӣ чунин намудҳои меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятиро бевосита тасниф кардааст,

1. Аҳкоми ҷиноят, намудҳои қатл, қасос ва ғ.
2. Аҳкоми дият.
3. Аҳкоми ҳудуд.
4. Аҳкоми сирқат.¹

Қуръон намудҳои гуногуни ҷазоро муқаррар кардааст. Гуфтан ҷоиш аст, ки бо назардошти қасос мумкин аст шаклҳои гуногуни ҷазо ба миён ояд, зеро қасос ҷазои баробар ба зарари расонидашуда аст. Чашми қасоро кӯр кунад, чашмаш кӯр мешавад, дасташро бурид, дасташ бурида мешавад, дандонашро шикаст, дандонаш шикаста мешавад ва ғ. Бо содир шудани шаклҳои гуногуни ҷиноят мутародифоти он ҷазо пайдо мешавад. Қуръон ва ислом дар маҳдуд гардонидани қасос ду кори бузургро иҷро кардааст. Якум, доираи кирдорҳои (ҷиноятҳои), ки имконияти татбиқи қасосро пешбинӣ кардааст, муайян намудааст. Дуввум, қасосро танҳо нисбати шахсоне иҷоза дод, ки дар содир кардани ҷиноят гунаҳкоранд², ҳамчунин дияро воситаи харидани гуноҳ пешбинӣ намуд. Қуръон дар баробари он ки қасосро ҳамчун шакли нисбатан адолатноки таъини ҷазои даврони қадим қабул намуд ба мазмун ва талаботи он тағйироти инқилобӣ чун имконияти бахшидани гуноҳи гунаҳгору масъалагузори намуд. Дар ҳақиқат дар низомҳои ҳуқуқии қадима ҷазои мутаносиб додан ба шахси содиркунандаи ҷиноят як навъ адолати нисбӣ буд, ки кам аз соҳибназару донишмандоне зидди он баромада метавонистанд. Албатта, тасаввур қардан мушкил нест, ки дар ҷазои бисёр муташанниҷи дунёи қадим, ки қувва ва нерӯ ҳар лаҳза ба вайроншавии тартиботи нисбӣ таҳдид мекард, мардуми оддӣ чи гуна аз ҳуқом даъвои ади намуда, ҷазои ҷинояткору авбош ва ғоратгарро талаб мекард. Дар ин паҳно таъини ҷазои мутаносиб ва ё баробар беҳтарин усули тантанавӣ ади буд. Вале ҳар як иштибоҳи ноҷиз метавонист ҳаёти инсонро барбод диҳад. Аз ҷониби дигар нигоҳ доштани чунин низомӣ ади дар таъини ҷазо ба ҳеҷ вачҳ ба табиати поки инсонӣ ва мақсади ҷазо мувофиқат

¹ Муфтӣ Мҳаммад Ошиқи Ҳайи Борӣ, Шарҳи кудурӯ. Мадина, 2003. -643с.

² Ниг. роҷеъ ба ин масъала. А.Холиқов. Хадис как источник мусульманского права. -Душанбе: 1998: -С. 131

намекард. Гузашта аз он агар хешовандони қотил қотилро пешниҳод намекарданд қасосгирии хунин оғоз мешуд ва то куштани шахси гунаҳгор он идома меёфт. Дар бисёр ҷамъиятҳои қадим он боиси ҷангу хунрезии доманадори қабила мегашт. Аз ин рӯ, зарур буд, ки ин биниш ва ин низоми адли номукамал раҳна карда шавад. Қадами инқилобӣ дар ҳақиқат он буд, ки ислом имконияти харидани гуноҳи гунаҳгорро пешбинӣ намуда ин ҳақро аз рӯи мувозинати адл ба ихтиёри соҳиби мақтул ва ё ҷабридида қарор дод. Ҳамин тавр, дар низоми сарпечидаи ҳуқуқи муҷозоти қадим ислом ба нахустин инқилоби маънавӣ замина гузошт. Дар баробари ин, дар аҳкоми қуръонӣ пас аз пешбини имконияти хариди гуноҳ бо хоҳиши ҷониби ҷабридида хеле бамаврид таъкид мешуд, ки «беҳтар ё салоҳ он аст, ки гуноҳи вай (ҷинояткор) омӯзиш карда шавад ва ба ҷарима ва ё каффори иваз карда шавад...». Ҳамин тавр, ибтидои тағйири таъиноти ҷазо ва тадбири фалсафаи ҷазо дар ҳуқуқи исломӣ гузашта шуд.

Саволи 2. Ҷиноятҳои категорияи ҳад

Ҳад дар луғот ба маънои манъ аст ва дар шариат ба ҳар уқубати микдорӣ, ки ҳаққеро барои Худо ба итмом бирасонад гуфта мешавад дар кутуби фақеҳон.¹ Ба андешаи Ван ден Берг ҳад ҷазоест, ки он дар Қуръон муайян шудааст. Инҳо ҷиноятҳои ҳад, ки ба ҳудуди муқарраркардаи шариат, тартиботи ҷамъиятӣ ва талаботи исломӣ таҷовуз мекунанд. Барои ҳудуд ҷазо танҳо дар китоби Худо ва ҳадисҳои Паёмбар муқаррар шудааст ва фарқи асосии он аз қасос дар он аст, ки талаботи меъёри онро тағйир дода намешавад, дар ҳолате ки дар қасос ҷабридида ё тарафи он ҳуқуқ дорад ҷазоро ба ҷарима-дӣя табдил диҳад. Ҳад ҷазоест, ки онро танҳо суд, қозӣ таъин мекунанд. Ҳад дар ҷиноятҳои зино, шаробнӯшӣ, қазфи марди мӯҳсана ва зани мӯҳсана ба зино ва ҳадди ҷаҳорумӣ буридани даст дар сирқат аст. Муҳаддиси бузург Абдулҳақи Деҳлавӣ сари ҷунин ақидааст, ки “Ҳад ҷазоест, ки аз рӯи иродаи Аллоҳ дода мешавад”.² Ояи 38, Сураи «Моъида» таъкид мекунанд: “Дастии марди дузд ва зани дуздро ба кайфа-

¹ Муфтий Муҳаммад Ошики Ҳайи Борӣ, Шарҳи кудурӣ. Мадина 2003. С. 484

² Деҳлавӣ А. Ламаот. Т. 3.-С. 267

ри коре, ки кардаанд, бибуред. Ин укубатест аз чониби Худо, ки Ё пирӯзманду ҳаким аст”.

Шарҳ. Ояи мазкур ошкоро ва равшан дуздиро ба қатори ҷиноятҳои худуд ворид карда, нисбати ин амал ҷазоро аз чониби Худованд дар шакли буридани даст муқаррар кардааст. Қобили қайд аст, ки Қуръон, тафсири Қуръон ва фикҳи исломӣ дуздиро чун амали барқасдона ва пинҳонкоронае, ки барои ба даст овардани моли ғайриқонунии шахси дигар равона шудааст, шарҳ медиҳанд. Аҷиб он аст, ки барои ғоратгарӣ чунин ҷазои сангин пешбинӣ нашудааст. Барои татбиқи ҷазои ҳад нисбати дуздӣ ба қавли ғаёҳон маблағи моли дуздидашуда бояд аз 10 дирҳам, яъне 1 динор кам набошад, ба ақидаи шофеиён аз 3 дирҳам кам набуданаш муқаррар шудааст.

Қазф ё тӯҳмат намудани марди мӯҳсана ва ё зани мӯҳсанаро бо зино тӯҳмат мекунад ва исботи онро оварда наметавонад, тибқи Қуръон ҷинояти категорияи ҳад шинохта мешавад.

Зино дар ҳукуки исломӣ ин алоқаи берун аз никоҳии зану мард аст. Зино дар ислом ба категорияи ҷиноятҳои худуд ворид мешавад. Дар Сураи «Нур», ояи 2 омадааст: “Зану марди зинокорро ҳар яқсад зарба бизанед... Ва бояд ки ҳангоми шикаҷа карданашон гурӯҳе аз мӯъминин ҳозир бошанд”.

Талабот нисбат ба аҳкоми ҳад дар ҷинояти қазф дар ояҳои 4-9, Сураи «Нур» таъкид мешавад: «Ва онон, ки занони парҳезгорро (ба зино) тӯҳмат мекунанд, сипас ҷаҳор гувоҳ намеоваранд - онҳоро ҳаштод дурра бизанед ва гувоҳии онҳоро ҳеҷ гоҳ қабул макунед! Онҳо худ фосиқанд.» (24:4). Албатта, таърихи нозил шудани ояти мазкур ба мо маълум аст, он рӯзгоре, ки ҳамсари паёмбар ҳазрати Оиша дар ғазваи банӣ Мусталиқ аз корвон қафо монданд ва боиси ихтилофи назар шуда, ба тӯҳмати мунофиқон гирифтор шуданд. Ояҳои мазкур далолати бегуноҳии ин зани покиза буд. Новобаста аз ин аҳкоми мазкур ҳукуку покизагии занро аз тӯҳматҳои бечо ва нораво ҳифз менамояд. Бидуни шохид зан ва марди покизаро дар гуноҳи зино муттаҳам кардан нашоҷад. Дар сурати исбот нағштани тӯҳмат Худованд шахси тӯҳматкунандаро ҳам ҷазо дар шакли зарбаи ҷисмонӣ ва ҳам дар шакли маҳрум намудан аз ҳукуки шаҳодат додан пешбинӣ мекунад. Аҷиб он аст, ки қонунгузори шафқатдор дар

ояти оянда дар сурати тавба кардан ва салоҳ овардани гунаҳгор гуноҳи ӯро мебахшад. Дар сурати ҳамсари худро дар содиркунии чиноят гунаҳгор хисобидан бидуни шохид бояд тарафҳо чор маротиба доир ба дуруст будани ақидаашон қасам ёд кунанд. Чун дар маротиби панҷум қасам ёд кардан никоҳ қанда мешавад.

Чиноятҳои категорияи ҳудуду роҳзанӣ, дар Сураи «Моъида» (ояҳои 37/33-38/34), хиёнат ба ислом дар Сураи «Нисо» (ояи 51/48) муқаррар шудаанд.

Нӯшидани нӯшокиҳои мадхушқунанда «шурб-ул-хамр» низ ба категорияи чиноятҳои ҳудуд дохил мешавад. Қуръон майро бо тартиб, зина ба зина бо исботи зарари воқеии он маҳкум намуда сазовори ҷазо доништааст. М. Ғаззоли мегӯяд, ки доир ба май дар Қуръон се оят нозил шудааст: «Аз ту дар бораи шароб ва қимор суол мекунам. Бигӯ: «Дар ин ҳарду гуноҳи саҳт аст ва барои мардум нафъҳое (ҳам) ҳаст; ва гуноҳи ин ҳарду аз нафъи онҳо саҳттар аст...»(2:219). Он замон шароб манъ нашуда буд, қисме аз мусулмонон менӯшиданд ва қисме не. Замон ки яке аз мусулмонон дар вақти намоз маст гап зад, ояти дигаре нозил шуд, ки дар ҳолати мастӣ хондани намозро манъ намуд: «Эй мӯъминон, дар ҳоле ки шумо маст бошед, ба намоз наздик машавед, то ин ки бифаҳмед чӣ мегӯед...» (4:43). Баъди ин ҳам қисмате аз мусулмонон аз шароб даст кашиданд ва қисмати дигар ҳанӯз менӯшиданд. Кор то ҷое расид, ки ҳазрати Умар май нӯшид ва Абдурахмон ибни Авфро дар ҳолати мастӣ бизад ва нишаста дар ёди ғавтидағони ҷанги Бадр гиря кард. Чун ҳазрати паёмбар ҳазрати Умарро сарзаниш карданд, ӯ гуфт «ман аз ғазаби Худо ва паёмбари ӯ ба назди Худо меравам», ин замон оятҳои қуръонӣ нозил шуд: «Эй мӯъминон, ҷуз ин нест, ки хамр ва қимор нишонаҳои маъбудони ботил ва тирҳои фол палид ва аз кирдори шайтон аст; пас аз вай дури кунед, то бувад, ки растагор шавед! Ҷуз ин нест, ки шайтон меҳаҳад ба сабаби хамру қимор дар миёни шумо душманӣ ва нохушӣ биандозад ва шуморо аз ёди Худо ва аз намоз боздорад. Пас оё (алҳол) шумо бозистодед». (5:90,91) Умар пас аз шунидани оятҳо «Кифоя! Кифоя!»- гӯён тарки хамр намуд¹.

¹ Газали Абухомид. Исследование сокровенный тайн сердца. Пер. С арабского. М. С.

Ин буд он ҳолатҳо ва он оятҳои, ки ногузир ба манъ намудани шароб сабаб гаштанд. Умуман кулли нӯшокиҳои масткунанда дар чанд ҷои Қуръон маҳкум шудаанд.¹

Саволи 3. Чиноятҳои категорияи қасос

Он гурӯҳи чиноятҳои, ки ба онҳо дар доираи қасос имконияти додани ҷазо пешбинӣ шудааст, ба категорияи чиноятҳои қасос дохил мешаванд.

Чиноятҳои категорияи қасосро ояи 33-и Сураи «Ал-Исро»², ояи 178 (173)-и Сураи «Бақара», ояи 92 (94)-и Сураи «Нисо», ояи 32 (35)-и Сураи «Моъида», ояи 151 (152)-и Сураи «Ал-Анъом» ва ғайра муқаррар кардаанд.

Дар Сураи «Бақара», ояи 178 (173) омадааст: “Эй қасоне, ки имон овардаед, бораи куштагон бар шумо қасос муқаррар шуд, озод дар баробари озод ва банда дар баробари банда ва зан дар баробари зан. Пас ҳар қас, ки аз ҷониби бародари худ авф гардад, бояд ки ба хушнудӣ аз паи адои хунбаҳо равад ва онро ба вачҳе неқӯ ба ӯ пардозад. Ин ҳукм таҳфифу раҳматест аз ҷониби парвардигор ва ҳар ки аз он сар боззанад, баҳри ӯ азобест дардовар». Дар ояи 179-и ҳамин сура омадааст: “Эй хирадмандон, шуморо дар қасос қардан зиндагист”.

Шарҳ. Ояҳои мазкури Сураи «Бақара» қасосро чун ҷазои мутародиф ва баробарвазн дар ислом эътироф қарда муқаррар мекунад, ки дар одамкушӣ ҷӣ гуна қасос муқаррар мешавад. Дар қасос Қуръон, пеш аз ҳама, ба хусусиятҳои умумии объекти чиноят диққат дода, баробарвазнии ҳолати ҳуқуқии объекти зарардида ва зарар расонданро (мақтул ва қотилро) ба инобат мегирад. Қуръон ҳуқуқи қасос додан ё гирифтаниро ба намоёндаи ҷабрдида дар ояи мазкур муқаррар кардааст. Шайх Масъуд бинни Маҳмуд бинни Юсуфи Самарқандӣ дар шарҳи ояи мазкур мегӯяд, ки фариза қарда шуд ба шумо қасос қардан, яъне боз куштани кушанда.³

Дар Сураи «Бақара», ояи 190/194 низ роҷеъ ба баробарии қирдори содиршуда ба ҷазои пешбинишуда чунин таъкид

¹ Ниг. муф.: Шифман И. Ш. О некоторых установлениях раннего ислама 10 запрете пить вино. /Ислам, религия, общество, государство. -М., 1984.-С. 36-38

² Номи дигари ин Сура Бани Исроъил, ё баъзан бо номи Исура низ қайд мешавад.

³ Самарқандӣ М. Ю. Салоти Масъудӣ: 1312х. Ҷ. III.-С. 150

шудааст: “Пас, ҳар кас бар шумо таъаддӣ кунад, ба ҳамон андозаи таъаддиаш бар ӯ таъаддӣ кунед”.

Маълум мешавад, ки Қуръон дар баробари қасос ҷазои алтернативӣ - дийа, бозҳарии гуноҳро низ пешбинӣ кардааст, ба шарте ки ҷониби ҷабрдида ва ё худӣ ӯ ба ин розӣ бошанд.

Қуръон дар муқобили ҷинояти мақулаи (категорияи) қасос се намуди оқибати онро пешбинӣ кардааст:

— қасос, дийа ва ё бахшиш. Баъзе фақеҳон дар ҷиноятҳои куштори барқасдона бахшишро зарур намешуморанд.

Дар ҳолатҳое, ки ҷониби ҷабрдида - дийа мегирад ва ё гунаҳгорро мебахшад, Қуръон ба онҳо бахшиши гуноҳ ва ҳамд мефиристад. Дар ҳолате, ки ҷониби ҷабрдида қасос талаб карда, куштани қотилро ба миён мегузорад, баъзан аз фақеҳон талаби ояи 178/174, Сураи «Бақара»ро пеш мегузоранд, ки озод дар баробари озод, банда дар баробари банда ва зан дар баробари зан то дараҷае садди роҳи татбиқи бевоқифаи қасос мегарданд. Аммо таҷрибаи ҳуқуқии давлатҳои исломӣ собит менамоянд, ки новобаста аз мушаххас будани талаботи Қуръон дар баъзе ҳолатҳо ғайри мусулмон барои куштани мусулмон ва мусулмон барои куштани ғайри мусулмони сокини давлати исломӣ ва марди мусулмон барои куштани зан аз роҳи қасос ҷазо гирифтанишон мушоҳида мешавад ва ё ҷонибдорӣ мешавад.¹

Қуръон дар баробари куштори барқасдона куштор аз беэҳтиётӣ низ муқаррар кардааст. Дар ин ҳолат Қуръон муносибати рӯҳии шахсро нисбат ба кирдор ба инобат гирифта, қасосро манъ намуда, дияро фарз ҳисобидааст.

Дар Сураи «Нисо», ояи 92/94 омадааст: “Ва ҳар кас, ки мӯъминеро ба хато бидушад, бояд банде мӯъминро озод кунад ва хунбаҳояшро ба хонаводааш таслим кунад”.

Дар Сураи «ал-Исро» омадааст: “Қасосро, ки Худо куштаниашро ҳаром кардааст, макушед, магар ба ҳақ...”

Дар ин оя низ қасосро ба сифати ҳуқуқи ҷабрдида муқаррар кардааст.

Ҳамин тавр, Қуръон чанд намуди ҳукми қатлро пешбинӣ кардааст:

1. Қатл ба ғайри ҳақ - одамкушии ғайриқонунӣ.
2. Қатл дар доираи ҳақ-қасоси қотил.

¹ Сюкияйнен Р.Р. Мусульманское право. – М.: 1998. -С.135

3. Қатл аз беэҳтиётӣ.

4. Қатл дар вақти чанг.

Фақеҳони исломӣ чунин намудҳои қатлро муайян кардаанд:

1. Қатли амд. Задан бо силоҳ ва чизи тезе, ки боиси қатли касе гардидааст. Қасд бояд бошад.

2. Қатли шабеҳи амд. Назди Абӯҳанифа задан бо чизе аст, ки на салоҳ ва қоиимӣ мақоми салоҳ бошад (санги бузург ва ё чӯб) назди Абӯюсуф ва Муҳаммад ин задане аст, ки бо чунин задан кас ғолибан намемирад.¹

3. Қатли хато.

4. Қатли қоиимӣ мақоми хато.

5. Қатли ба сабаб.

Ба сифати ҷазоҳои дигари ҷинояти Қуръон чунин намуди ҷазоро эътироф кардааст:

а) Дар асоси қиёс ҳама гуна ҷазоҳое, ки дар асоси ҷинояти барқасдонаи расонидани зарари ҷисмонӣ расонда ба миён меояд. Даст буридан, ҷашм кӯр кардан, гӯш буридан ва ғ.

б) Ҷарима-дӣя бар ивази одамкушӣ ва ё барқасд хун рехтан.

в) Бо чӯб задан аз 40 то 100 маротиба.

г) Даст буридан барои дуздӣ.

Дар мавриди татбиқи қисос ҳуқуқи мусулмонӣ ҳолатҳоеро пешбинӣ мекунад, ки ҷазои қисос нисбати шахси қаттол истифода намегардад ё умуман ва ё дар мӯҳлати муайян. Мисол:

1. Зан дар давомияти бордорӣ.

2. Хешу табори бевоситаи ғавтида.

3. Соҳибони ғуломон ва ё хешу табори наздики онҳо, ки бандаи худро ва ё бандаи хешӣ наздиқашро куштааст. Дар чунин ҳолат агар қатл бесабаб бошад, ҷазои таъзир татбиқ мешавад.

Албатта, нисбати ҳолатҳои номбаршуда байни мактабҳои ҳуқуқӣ ихтилоф ҳаст, вале ин масъаларо аз ин ё он ҷониб дастгирӣ менамоянд. Мисол, Абӯҳанифа дар ҳолати аз ҷониби хешу табори наздиқ кушта шудани мақтул дијро пешбинӣ мекунад, агар куштор аз беэҳтиётӣ бошад, каффора

¹ Муфти Муҳаммад Ошики Ҳайи Борӣ, Шарҳи Қудурӣ. Мадина 2003. С. 461.

пешбинӣ мекунад. Дар масъалаи қасдан куштани ғайри мусулмон аз ҷониби мусулмон Абӯҳанифа қасосро ҷоиз медонад, вале Имом Шофеӣ қасосро зарур намешуморад.¹

Саволи 4. Чиноятҳои категорияи таъзир

Гуруҳи чиноятҳои, ки ба макулаи таъзир шомиланд, нисбати онҳо ҷазои аниқ дар Қуръон, Сунна ва Иҷмоъ пешбинӣ нашудааст. Лекин Қуръон онҳоро чун амалҳои зишт маҳкум кардааст. Чиноятҳои таъзир ин категорияи чиноятҳои, ки онҳо зидди шариат буда лекин барои онҳо дар Қуръон на ба тариқи ҳад ва на ба тариқи қасос ҷазо муайян нашудааст. Дар чиноятҳои макулаи таъзир ҳолатҳои объективӣ ва субъективӣ кирдор пурра ба инобат гирифта мешавад. Ба ин гуруҳи чиноятҳо инҳо дохил мешаванд, напардохтани молиёт (андоз), рӯза нагирифтани, тоат накардан, расондани зарар, вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва ғ. Ҷазо нисбати ин гуна чиноятҳо дар шакли қорҳои ислоҳкунӣ, дурра задан, маҳбас кардан, ҷарима ва ё бадарға татбиқ мешавад. Ҷазо дар таъзир бояд сабуктар аз ҳад бошад. Мисол, шахси озодро нашоёд, ки зиёда аз 39 дурра зад чун ҷазои таъзир ва барои ғулом бошад 19 дурра ба андешаи ҳанафиён. Зарбазанӣ ҳамчун намуди ҷазои таъзир дар байни мактабҳои ҳуқуқӣ як хел нест, теъдоди он фарқ мекунад. Ба андешаи ханбалиҳо теъдоди он аз се то 10 бояд бошад. Шофеиён теъдоди зарбаро то 19 адад эътироф кардаанд. Аммо барои чиноятҳои категорияи вазнинтар ҳад ва ё қасос, ки бо қасос сабабе ҷазо татбиқ нашудааст, татбиқи таъзир аз микдори муқаррарии ҷазо то 99 ва 100 зарба афзоиш меёбад. Ҷазои қатл дар таъзир татбиқ намешавад, зеро мақсади таъзир тарбияи чинояткор аст. Татбиқ ва назорати иҷроии ҷазои таъзир бар дӯши қозӣ аст. Дар баъзе аз кишварҳои ин вазифаро метавонанд ҳокимон, кормандони полис ва ё мӯҳтасибон иҷро намоянд.

Ҳамчунин қобили қайд аст, ки чиноят дар Қуръон ва ҳуқуқи исломӣ боз шакл ва намудҳои гуногунро аз қабилӣ раҷм, ливот, қиёдат, қазф ва ғ. дорост, ки ҳангоми баррасии ҳуқуқи чиноятҳои ислом ба пуррагӣ мавриди инъикос ба инобат гирифта мешавад.

¹ Ванден Берг Л.В.С. Основные начала мусульманского права М.2005. с.169.

Татбиқи ҷазои таъзир тибқи таҷрибаи андӯхташуда мумкин аст нисбати ҷиноятҳои категорияи қисос ва ё ҳад ва ё ҷинояти категорияи каффора дар он ҳолатҳое, ки доир ба воқеият ва ҳақиқати ҷинояти содиршуда шубҳа аст, далелҳо қотей нест ва ҳаҷми он ба намуди ҷазо мувофиқ нест, амалӣ карда шавад. Тибқи ҳадисҳо ҳуди паёмбари ислом чунин рафтор мекарданд¹. Ба андешаи Ал Моварди ҳоким ўҳдадор буд дар он ҳолатҳое, ки содиркунандаи ҷинояти қисосро, ки аз ҷониби соҳиби ҷабридида бахшида шудааст бо усули таъзир ҷазо диҳад. Ин корро вай бояд ба роҳи дуруст ба роҳ мондани сиёсати давлатӣ татбиқ намояд, мегуфт Мовардӣ. Ба андешаи Молик бини Анас агар қотилро бахшанд, ҳоким метавонад ўро бо усули таъзир сад дурра зада, як сол аз озодӣ маҳрум намояд. Роҷеъ ба намуди ҷазоҳои таъзир байни фуқаҳо яғонафикрӣ нест, аз 4-5 то 13 намуди ин ҷазоро номбар мекунанд. Намудҳои ин ҷазо аз рӯй табиати ҳуқуқиашон мухталифанд. Мисол огоҳии даҳонӣ, ором ништастан ва изҳори норизой намудан, аз вай (зан) дурӣ гузидан, саррашро тарошидан ва ғ.

Нисбати татбиқи ҷазои қатл дар ҷиноятҳои категорияи таъзир байни фақеҳон ва мактабҳои ҳуқуқӣ ихтилофи назар аст. Қисмате барои ҷиноятҳои вазнини зидди давлатӣ, зидди ҷомеа татбиқи ин намуди ҷазоро раво медонанд. Ҳанафиҳо танҳо дар ҳолати ретседивисти хавфнок будани ҷинояткор, ки чандин бор ҷиноят содир кардаасту дигар имконияти тарбияи вай нест, ин ҷазоро раво мебинанд.

Назарияи ҳуқуқи мусулмонӣ дар бисёр мавридҳо имконияти аз ҷавобгарӣ озод намудани содиркунандаи ҷинояти таъзирро пешбинӣ мекунад. Ба хусус дар ҳолате, ки пушаймонӣ ва сидқан пурсидани гуноҳ дида мешавад.

Саволи 5. Принципҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ дар Қуръон

Меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятии Қуръон дорои меъёр –принсипҳое мебошанд, ки дар танзими муносибатҳои ҷиноятии ҳуқуқи исломӣ мавқеи муайян доранд. Албатта, Қуръон меъёр-принсипҳои умумӣ ва хусусии соҳавиро дорост. Дар

¹ Тақияддин бинни Таймия. Ниг. Сюкияйнен Л.Р. Лихачев В.А. Мусульманское деликтное право и уголовное законодательство стран зарубежного Востока. // Мусульманское право. Сб.науч. ст. М. 1984. С.90.

ҳоли ҳозир мо ба он принципҳои Қуръон, ки хусусият ва ё мансубияти ҳуқуқи кайфариро дорост, диққат хоҳем дод.

1. Принципи қонуният – асли, қонунӣ будани мучозот.

Принципи қонуният асос ва ҷавҳари ҳама гуна тамаддунҳои ҳуқуқии адолатнокро равшан менамояд. Аниқ, равшан ва муайян будани ҷиноят дар ҳудуди мабонии ҳуқуқии исломӣ, манъ будани ҳама гуна худсарӣ дар маҳдудияти ҳуқуқҳои инсонӣ ва маҳдуд намудани ғайолияти додгустарҳо ва қозихо дар доираи шариати исломӣ дар ҳалли парвандаҳои ҷиноӣ мазмуни асосии принципи асли, қонунӣ будани ҷиноятро муайян менамояд. Исботи ин фикр дар Қуръон дар ояи 48, Сураи «Моъида» ва ояи 8 Сураи «Талок» таъкид шудааст.¹

«Ва Китобро ба ростӣ ба сӯи ту фиристодем – тасдиқкунандаи он чи аз Китоб, ки пеши вай аст ва нигоҳбон бар вай, пас бо он чи Худо фурӯ фиристодааст, дар миёни онҳо ҳукм кун, ва он чиро, ки ҳукми илоҳӣ ба ту омад, воғузошта, хоҳиши онро пайравӣ макун! Барои ҳар гурӯҳе аз шумо шариате ва роҳе муқаррар сохтаем». (5,48)

2. Асли қонунӣ будани мучозот-ин принцип низ ҷанбаи дигари принципи қонуниятро дар аниқ ва муқаррар будани ҷазо ва намудҳои он пурра менамояд. Ба ин маънӣ дар ояи 15, Сураи «Исро» омадааст: “Мо ҳеҷ касро пеш аз барангехтани паёмбар ва ҳамчунин иблоғи қавонин ба василаи ӯ мучозот намекунем”.

3. Асли баробарӣ дар мучозот-принципи баробарӣ дар назди қонун буда, ҳамаи инсонҳо, қатъи назар аз мансубияти миллӣ, халқият, мазҳаб, наҷод, ақидаҳои сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, ҷинсӣ ва ғ. дар назди қонуни ҷиноии ислом ва меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон баробаранд. Далели ин андеша ояи 13, Сураи «Хучурот»² аст: «Эй мардум, ба дурустӣ, ки шуморо аз як марду як зан офаридем ва шуморо қавмҳо ва қabilaҳо сохтем, то ба якдигар шиносо шавед! Ҳароина гиромитарини шумо назди Худо парҳезгортарини шумо аст, Худо донои хабардор аст».

¹ Ниг. муф.. Шарипов Т. Манобеъи ҳуқуқи ҷазоии Ҷумҳурии Ислामीи Эрон. / Давлат ва ҳуқуқ: 4. – Душанбе: 1998.-С. 31-42

² Ин оя оварда шудааст.-Дар он аз як мард ва зан халқ, қавм ва миллатҳо шудааст, то ки якдигарро бо неқӣ шиносанд.

4. Асли шахсӣ будани мучозот-яке аз хизматҳои бузурги ислом ва ҳуқуқи исломӣ дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ дар он аст, ки асли шахсӣ будани ҷазоро муқаррар кардааст. Ҳуқуқи қадимаи куллияи халқҳо, аз ҷумла ҳуқуқи одатии ҷоҳилия бинобар асли шахсӣ набудани мучозот, бо роҳҳои гуногун ҷавобгарии бегуноҳиро татбиқ мекарданд. Дар натиҷа одамони бегуноҳ кушта ё маъҷуб карда мешуданд, баъзан то ба ҷанги қавмҳои қabilaҳо ба муддати дурудароз мусоидат мекард. Ин асл дар ояи 46, Сураи «Фусилат»: «Ҳар ки кори нек бикунад, пас ба нафъи ўст ва ҳарки бадкорӣ кунад, пас (вабол) бар вай аст. Ва Парвардигорат бар бандагон ситамкунанда нест»; ояи 123, Сураи «Нисо»: «Ҳар ки кори бад кунад, ба он ҷазо дода хоҳад шуд»; ояи 18, Сураи «Фотир»: «Ва ҳеҷ бардорандае бори дигареро намебардорад; ва агар гаронбор касеро ба сӯи бори хеш бихонад, аз он бор ҷизе бардошта намешавад-агарчи он кас хешованд бошад»; ояи 164, Сураи «Анъом» ва ояи 39, Сураи «Наҷм»: «Ва аз он ки одамиро ҷуз он чи амал кардааст, (ҷизе) нарасад» муқаррар шудааст. Ин асл дар моддаи 49 қонуни музоҷоти исломии ҚИЭ низ зикр шудааст.¹

5. Принципи бозгашт надоштани меъёрҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ. Ҳукм ё ҷурм нисбати кирдорҳои ҷиноятӣ пеш аз эълони он қонун ё сарчашма содиршуда қувваи юридикӣ таъсиррасонино надорад. Яъне агар кирдор то содир шудани ояи ҷоиз буд, вале ояи нозил шуд ва онро манъ кард, пас онҳое, ки то манъи амал ҷунин рафтор кардаанд, ба ҷазо қашаида намешаванд. Ҷазо танҳо ба субъектоне паҳн мешавад, ки пас аз қабул шудани меъёр содир шудааст. Дар Сураи «Нисо», ояи 23 категорияи занҳои маҳрам, ки бо онҳо хонадор шудан манъ аст номбар карда шудааст. Дар қисмати охири ояи гуфта мешавад: «...Лекин он чи гузашт, (дар он) авф аст» ё дар Сураи «Моъида», ояи 95 омада: «...Худо аз он чи гузашт, авф кардааст. Ва ҳар ки бори дигар кунад, Худо аз вай интиқом мегирад...» ва ғ.²

¹ Ниг. Қонуни мучозоти Исломи. Худуд-қасос-диёт ва таъзирот: мусаввоби 2. 3. 1375. ба замиаи қонуни иқдоми таълими ва мулҳиқот ва татмимоти қонуни мучозот бо охири ислохот. Баргардондаи мтн. Т. Шарифов.-Душанбе: 1999

² Роҷеъ ба ин асл ва дигар хусусиятҳои ҳуқуқи мучозотӣ, ниг. ба асари Т. Шарифов «Манобеи ҳуқуқи ҷазои Ҷумҳурии Исломии Эрон». Давлат ва ҳуқуқ.-Душанбе: 1998 №4.-С.31-42

Ба замми ин принципҳои номбаршуда Қуръон ва ҳуқуқи исломӣ боз ғояҳои зиёди роҳбарикунандаи ҳуқуқиеро дорад, ки онҳо дар вақти муайян намудани ҳолати содиршавии ҷиноят, таъин намудани ҷазо ва шинохти далелҳо ҳатман мадди назар гирифта мешаванд. Мисол, принсипи «Худованд ба ҳеч кас вазнинтар аз имконияти ӯ вазоиф муқаррар намекунад (2:286), ё «зарурият манъкуниро намедонад». Чунин ғояҳо ва принципҳоро ҳуқуқи исломӣ зиёд медонад. Бояд ошкор гуфт, ки асрори инкишофи ин низоми ҳуқуқӣ аз бисёр ҷиҳат ба чунин меёра, ғояҳо вобастагӣ дорад. Зеро маҳз ҳамин меёра, ғояҳо дар ҳама давраи замонҳо шароити мусоиди трансформатсияи арзишҳои исломӣ, манфиатҳои ҷомеаи исломиро дар давраи шароитҳои нави таърихӣ мутобиқ бо асли ислом барои наслҳои оянда на танҳо нигоҳбонӣ мекунад, инчунин заминаи инкишофи онро барои наслҳои ояндаи наздику дур муҳайё менамояд.

МАВЗҶ 13. ТАНЗИМИ МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚИ МАДАНӢ (ГРАЖДАНӢ) ДАР ҚУРЪОН

Аслҳои батанзимдарории муносибатҳои маданӣ дар Қуръон. Асли ҳақиқат, инсоф, виҷдон. Ҳуқуқи ашй ва мабони он. Асосҳои соҳиб шудан ба ҳуқуқи моликиятӣ. Анфол, ғия, ва ғанимат. Намӯдҳои шартномаҳои шахрвандӣ дар Қуръон.

Шартномаи хариду фурӯш ҳамчун сарчашмаи бунёди ҳуқуқи моликият. Мерос ва ҳуқуқи моликият. Мерос аз рӯи васият ва қонуни адл дар Қуръон. Манъи манбаҳои тасодуфии дарёфти мол ҳамчун сарчашмаи моликият.

Саволи 1. Аслҳои ба танзимдарории муносибатҳои маданӣ дар Қуръон.

Зери мафҳуми ҳуқуқи шахрвандии Қуръон он меёраҳои ҳуқуқии Қуръонро мавриди омӯзиш қарор медиҳем, ки ба танзими муносибатҳои молу мулкӣ ва шахсии ғайримолу-мулкӣ ҷомеаи мусулмонон равона шудааст. Албатта, чунин мақулаи меёраҳо дар Қуръон хеле зиёд аст, зеро Макка, ки шаҳри савдо буд ва асосгузори он низ яке аз бозаргонони моҳир, покнат, ростгӯю ростқавл (тавассутӣ завҷаш

Хадиҷа) шинохта шудааст,¹ дар танзими муносибатҳои молу мулкӣ, савдо, шартномаҳо, ўҳдадориҳо ва ҳимояи ҳуқуқи моликият хизмати босазо кардааст.

Дар ибтидо ҳуқуқи мусулмонӣ дар танзими муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ институти масъулият ва ўҳдадориро дар алоҳидагӣ мавриди танзим қарор надода, онро ҳамчун қисмати асосии шартномаҳо дар бобҳои байъ, иҷроа, замонат, шафаъа, ширкат, мазорият, ваколат, кафолат ва амсоли инҳо баррасӣ мекард. Аммо ин маънои онро надорад, ки фикҳи исломӣ масъалаҳои ўҳдадориро мавриди назари ҳоса надошт, баръакс донишмандони ҳуқуқи исломӣ бар он ақидаанд, ки ҳеҷ низоми диние ба андозаи ислом аз масъулияти инсон баҳс накардааст.² Муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ дар фикҳи исломӣ асосан дар қисмати муомилот танзим шудаанд. Ҳуқуқи муосири аксар кишварҳои исломӣ масъулияти маданиро ҳамчун масъулияти қарордодӣ ва қажрӣ (аз натиҷаи зарар ба миён оянда) ҳамчун қисмати мустиқили ҳуқуқи маданӣ мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. Мо низ масъалаҳои масъулиятӣ - ўҳдадории маданиро ҳамчун қисмати аз ҳуқуқи маданӣ мавриди омӯзиш қарор медиҳем.

Дар омӯзиши ҳуқуқи маданӣ ба зами он ки объекти омӯзиш муайян карда шуд, дарки ғояҳо ва арзишҳои аслие, ки мақсад ва мўхтавои соҳаро дар атрофи талаботи худ муттаҳид мекунад, шарт ва зарур аст. Ҳуқуқи маданӣ ислом дар ин ҷанба воқеан дастовардҳои нодире дорад, ки аксари онҳо ҳамчун арзишҳо ва ғояҳои умумии соҳаи мазкур на танҳо дар низомҳои дигари ҳуқуқ эътироф шудаанд, инчунин дар масири таърих барои таъмини ҳақиқат ва адолати муносибати иқтисодии халқҳо хизмати босазо кардаанд ва карда истодаанд. Аксари ҷунин ғояҳо ва арзишҳо дар сарчашмаи асосии ислом – Қуръон пешбинӣ шудааст. Озодии бастани шартнома, ихтиёр доштани тарафҳо дар муайян намудани шарту шароитҳо, баробарии тарафҳо бо арзишҳои ростгӯӣ, инсофу вичдон ва ҳақиқатпарастӣ хусусиятҳои муҳими Қуръон дар танзими муносибатҳои ҳуқуқи шахрвандӣ ба шумор меравад. Шартнома ҷавҳари муносибатҳои

¹ Муфасссал ниг. Хайкал М.Х. Зиндагонии Мухаммад.-Душанбе:1991. Ҷ.1.-С. 331

² Алиризои Яздониён. Ҳуқуқи маданӣ қаламрави масъулияти маданӣ. Техрон. 1379. С.25 (280)

ҳуқуқи шахрвандиро ташкил медиҳад. Куръон таъкид мекунад, ки дар бастанӣ он, аввалан, дурусту комил фикр карда пас шартнома бастан лозим ва дар баробари бастан на ба манфиати як тараф, балки аз рӯи ҳақиқат, инсоф, одилона рафтор бояд кард. Паймонро на ба роҳи фиреб, балки аз рӯи ҳақиқат баста, ҳангоми хариду фурӯш тарозуро дуруст нигах доред, то ки дар вазн ҳаққи касеро назанад. Дар Сураи Ал-Исроъ, ояи 35 ба ин маънӣ омадааст.

“Чун чизеро паймон кунед, паймонро комил гардонед ва бо тарозуи дуруст вазн кунед, ки ин беҳтар ва саранҷомаш нақӯтар аст”.

Дар ояи мазкур ҳуқуқи бастанӣ шартнома ба тарафҳо дода шуда, дар он озодии ирода таъкид шудааст, «чун паймон кунед» гуфтааст, яъне таъкид нашудааст, ки ҳатман «паймон кунед». Ва дигар ин ки ин ҳуқуқ ба тарафҳо мансуб аст, ба шахсоне, ки дар бастанӣ шартнома манфиатдоранд.

Паймонро комил гардондан, аввалан, ўҳдадорӣ иҷроӣ шартномаро талкин мекунад. Чун иродаи ҳешро ифода намудед, пас ҳатман иҷро кунед, сониян, иҷроӣ шартномаро бо дар назардошти ҳама талабот, сифат, мутобиқати нарху вазн ва “бо тарозуи дуруст вазн кунед”. Тарафҳоро ўҳдадор мекунад, ки ҳеч гоҳ бо роҳи фиреб кор накунад ва дар вазн ё ҳаҷми он устувор бошанд. Ҳамин тавр, дар ояи мазкур Куръон ҳимояи ҳуқуқи манфиатҳои моликиятии тарафҳоро дар вақти бастанӣ шартнома дифоъ мекунад, ки он бо эътирофи илоҳии ин амал “...ин беҳтар ва саранҷомаш нақӯтар аст” ифода ёфтааст. Ҳамзамон дар бастанӣ паймон ояи Куръон се унсури он аввал, ихтиёрӣ ва озодона муайян намудани қавли ҳешро таъкид месозад, дуум тартиби дуруст бастанӣ паймонро таъкид месозад ва сеюм иҷроӣ онро аз рӯи хирад ва покӣ бо ҳимояи ҳаққи харидору фурӯшанда дар тарозу таъкид менамояд.

Дар ояи дигари Сураи мазкур (ояи 34) Куръон манфиатҳои молумулкии ятимон ва бепарасторонро ҳимоя намуда, хусусияту вазъи ҳуқуқи васиро нисбат ба моли онҳо, ки бояд дар доираи ҳимояи бемақсад ба фоидаи ятим ҳифз ва афзоиш ёбад, чунин муқаррар кардааст: “Қуз ба ваҷҳи некӯтар ба моли ятим наздик нашавед, то ки ба ҳадди булуғ бирасад. Ва ба аҳди ҳеш вафо бикунед, ки бозхост хоҳед шуд”. Қайд кардани ибораи “то ҳадди булуғ бирасад”,

мӯҳлати иҷрои ӯҳдадории васӣ мебошад, ки аниқ муқаррар шудааст. Яъне Қуръон дар ояи мазкур мӯҳлати иҷроиши ӯҳдадории васиро, ки аз аҳди бастааш ба миён омадааст, муқаррар мекунад. Қобили қайд аст, ки таркиби “Ба аҳди хеш вафо бикунед” ӯҳдадории тарафхоро муқаррар мекунад. Қуръон чун сарчашмаи хосаи ҳуқуқи граждани тимсоли дигар оилаҳои ҳуқуқи шахрвандӣ¹ ирода ва ифодаи иродаро дар шакли яғонагии онҳо чун асоси бозътибории аҳд эътироф мекунад. Яъне васӣ, ки дар аҳд ӯҳдадории ҳифзу ҳимояи моли ғайри бар ӯҳда гирифтааст, бояд ҳатман иродаи ӯ низ ба ҳамин мақсад равона шавад. Чун ирода барои нигоҳ доштани ифодаи он ба ғорат равад ё ирода бо ифодаи он номувофиқ ояд, Қуръон масъалаи эътироф нашудани аҳдро ба миён мегузорад. Ҳамин тавр, Қуръон дар ояи мазкур чунин чузъиёти ӯҳдадории васиро чун шартҳои аҳду мазмунӣ иҷроӣ, тарзи иҷро, яғонагии ирода ва ифодаи он ва мӯҳлати иҷроӣ онро муқаррар мекунад. Дар ин таҷриба асли танзими муносибатҳои молумулкии байни васӣ ва васишаванда ҳимояи ҳаққи ашёи ва ё манфиати молии ӯ бошад, дар маҷмӯъ сухан дар риояти адл ва инсоф меравад.

Яке аз аслҳои дигари танзими муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ дар ислом ин манъ будани судхӯрӣ ё рибоъ аст. Дар ҳама гуна муносибатҳои молумулкӣ, ки рибоъ мамнӯъ аст, ба хусус дар он ҳолатҳое, ки пул қарз дода мешавад, дар Қуръон омадааст, «Касоне, ки суд меҳӯранд, барнамехезанд, магар монанди бархестани касе, ки шайтон ба сабаби осеб расонидан ӯро девона сохтааст... Худо (баракати) судро нобуд месозад ва (савоби) хайроти афзун месозад.» (2,275-276) (3,130). Ислом судро дар муносибатҳои маданӣ бо он далел манъ менамояд, ки судхӯрӣ ҳамчун воситаи басо манфии ҷомеа аҳволи мардуми қашшоқро ба танг овада буд.

Асли ҳаттӣ ва ё даҳонӣ будани қарордод, дар ҳуқуқи исломӣ. Қуръон ба мазмунӣ шартнома диққат дода, ҷанбаи шаклӣ онро низ аз мадди назар дур наметонад. Дар ҷандин ҷойи Қуръон роҷеъ ба шартномаҳо ва ӯҳдадориҳо меёриҳо муқаррар шуда дар он тартиби бастан ва шакли шартномаҳо низ муқаррар шудааст. Дар ояи 282, Сураи «Бақара» доир ба

¹ Ниг. Гражданское право. Т.1. Под. ред. Ю.К. Толстого и А.П. Сергеевича -Санкт-Петербург: 1996.-С.199

додани вом - қарз ҳукм эҷод шудааст, ки дар он ба тариқи хаттӣ бастанӣ шартномаи мазкур таъйид шудааст. Дар ояти дигар хангоми дар сафар будан ва наёфтани нависандае ба ивази қарз гирифтани гаравро иҷоза медиҳад (2:283).

Аз аслҳои муҳими ҳуқуқи маданияи ислом ин ҳалол будани манбаи мол аст, ки роҷеъ ба он тамоми сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ ба як андешаанд. Мол бояд чи аз нигоҳи даромад, чи аз нигоҳи тасарруфӣ, истифодабарӣ ва чи аз нигоҳи ихтиёрдорӣ бояд ҳалолу покиза бошад. Моле, ки ҳаром аст, чун объекти моликият буда наметавонад, зеро вай дар муомилот манъ аст ва истифодаи он низ бар муслимин ҳаром аст.

Дар ҳуқуқи исломӣ мазмуни аҳдҳо тибқи мақсад ва муҳтавои он муайян мешавад, ҳолати расмиёти он кам мадди назар гирифта мешавад. Ният, ифодаи ирода ва қабули он аломатҳои муҳими баста шудани аҳдҳо маҳсуб мешавад.

Дар ҳуқуқи исломӣ принсипи ҷавобгарӣ тибқи расонидани зарари мутаносиб сурат нагирифта, дар асли «зарар таваққуфи зарари расонидани зарар барқарор намешавад»¹

Саволи 2. Ҳуқуқи ашё ва мабонии он

Дар ислом ҳуқуқи моликиятии шахс-мӯъмин ҳамачониба ҳифз мешавад. Қуръон чун сарчашмаи асосӣ моликият ва ҳуқуқи моликиятиро яке аз ҳуқуқҳои табиӣ инсон шумурда, тамоми неъматҳои моддӣ, ки аз нигоҳи он ҳаром нест, мансуб ба инсон ва муттааллиқ бо ӯ доништааст. Ҳуқуқи ашё ва ё ҳуқуқи моликият дар ислом аз назари интиқол аз ду қисм иборат аст, манқул ва ғайри манқул, аз назари ҳисобӣ низ ба ду тақсим мешавад моликияти зеҳнӣ ва ашё (аён ва ноаён). Ҳамчунин ашё дар ҳуқуқи исломӣ вобаста ба ивазшавиашон ивазшаванда ва ивазнашаванда мешаванд, аз назари ваъз бошад мол ва ҳуқуқҳо мешаванд.

Қуръон далолат мекунад, ки аз он неъматҳои моддӣ чун моликияти хеш истифода баред ва ихтиёрдорӣ намоед. Дар ояи 141, Сураи «Анфол» омадааст: «Ва Ёст, ки боғҳое офарид ниёзманд ба дарбаст ва бениёз аз дорбаст ва дарахти хурмову киштзор бо таъом гуногун ва зайтуну анор, ҳам-

¹ Маджалат ал аҳкам ал-адлия. Ниг. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. Т.1. С. 684.

монанд дар айни ҳол, ноҳаммонанд. Чун самара оварданд, аз онҳо бихӯред ва дар рӯзи дарав ҳаққи онро низ бипардозед ва исроф макунед, ки Худо исрофкоронро дӯст надорад.”¹

Аввалан, неъматҳои моддӣ чун офарандаи илоҳӣ мансуб ба инсонҳост. Дар ин замина мо пайдоиши ҳуқуқи моликиятро муштак аз замин чун гирифтани ҳосили он мушоҳида менамоем.

Сониян, ҳаққи аз онҳо чун садақот ва молиёт (андоз) ба бечорагону давлат шарт аст.

Солисан, Қуръон исрофкориро, саришта накардани молро-амволро инкор мекунад.

Ҳамин тавр, дар оятҳои зиёди Қуръон истифода аз дигар объектҳои моликиятӣ ва роҳҳои он таъкид мегардад.

Асосҳои пайдо шудани ҳуқуқи моликиятро Қуръон бо роҳҳои гуногун пешбинӣ кардааст. Хариду фурӯш, заҳмату кори ҳалол, ғанимат ва ғ. Аз сабаби он, ки ислом дар аввал сиёсати густариши динро бештар тарғиб мекард ва ҳамчунин ин аз ҳимояи манфиати дин низ дар кори собит будани он вобастагӣ дошт, диққати асосиро ба ғаноим-манбаи бозёфти моликият равона мекард. Аз ҷониби дигар, ақидаи Маҳмуди Шаҳхобӣ низ барҳақ ва асоснок аст. “Аз нахустин ҳангоме ки ҷанг миёни қабоил ва умам ва тохтутоз байни тасоифи милал маъмул ва муттадовил шуда, бегумон нуфус ва амволи қавми мағлуб тахти ихтиёри қавми ғолиб дар меомада. Ва ба унвони ғанимати ҷангӣ ба ғолибон тааллуқ дошт”.² Аз ин рӯ, Қуръон нисбат ба он амволе, ки бесоҳиб мемонад, бетараф набуда, дар ҳалли он ғаноими ҳуқуқи анъанавиро қабул карда, сипас ба он то дараҷае тағйиротҳо низ ворид кард.

Амволеро, ки аз муҳолифини ислом ба дасти мусулмонон меафтад, Қуръон вобаста ба тарзу усули соҳиб шудан ба онҳо ва вазъи ҳуқуқию ҳуқуқи моликиятӣ ба онҳо, ба се гурӯҳ ҷудо мекунад:

1. Анфол
2. Фия
3. Ғанимат

¹ Аз сабаби он ки тарҷумаи А. Оятӣ бо забони тоҷикӣ дастраси ҳамагон аст, мо минбаъд бе ишорат аз ин сарчашма истифода мекунем. Қуръони Мачид, тарҷ. А. Оятӣ.-Техрон: 1371

² Маҳмуди Шаҳхобӣ. Адвори фикр. Ҷ. 2.-Техрон: 1366х.-С. 218

Саволи 3. Намудҳои ғаноим ва фия

а) Ғанимат ҳамчун неъматест, ки аз ҷанг ба даст меояд ва байни мусулмонон ва давлат (паёмбар) тақсим мегардад. Ба ақидаи Шайх Тӯсӣ (дар китоби “Ат-Тиббиён”) ғанимат иборат аст, аз амволи аҳли ҷарб, ки бо қаттол (бо ҷангу хунрезӣ) аз эшон гирифта шавад ва ин амволро Худо ба умуми муслим ба худ фармудааст.⁵ Ба ин маънӣ Шайх Тусӣ ояи Қуръонро “Ваъаламу наммо ғанантум” овардааст.

Ҷаҳеҳон ғаноимро ба ҷунин намудҳо дар асоси ашё ё объекти моликияти аз дор-ул-ҷарб ба миёномада ҷудо мекунам: асирони ҷарбӣ (асра), асирон (сабӣ), ашёи муҳаррика ва ғайри муҳаррика.⁶ Ба ақидаи қозӣ Абӯюсуф аз ғаноим хумс таъин кардааст, ки он аз 1/5 ҳисса ба Паёмбар ва давлат ва 4/5 ҳисса ба асоқир муттаалиқ аст. Ба ин ҷор ҳисса аҳли девон низ ҳақ доранд.⁷ Барои саворагарони аскар се саҳм таъин шудааст, ки ду саҳми он махсуси асп ва як саҳми он мансуби савори қор аст. Барои пиёда як саҳм муайян мебошад ва ин тақсим меғӯяд, қозӣ Абӯ Юсуф аз рӯи ҳадису осори истинбод мебошад.⁸ Абӯ Ҳанифа дар ақидааст, ки як ҳисса ба саворагон ва як ҳисса ба пиёдагон. Марғенонӣ, ал-Мовардӣ ва Ғаззолӣ бошанд таъкид мекунам, ки аз ғаноим ҳиссаи муайяне ба занҳо, фарзандон, ғуломон тӯҳфа (радх) ва ҳиссае ба ҷарбиёни дар ҷанг ширкат наварзида мансуб аст.⁹

б) Фия. Шайх Тусӣ ақида дорад, ки фия амволест, ки бе қаттол гирифта шудааст¹⁰ ва ин далел бо ривоятҳои Собит ва Суфийнӣ Саврӣ мустанадашудааст.

Маънии калимаи “фа-а” баргардондан аст.

Баъд “фай”-(фия) маънии гардондадодашуда гирифт. Баъзан аз уламо ва муҳаққиқон воқеияти фияро ба тақсими замин ҷун қисмати ғаноим низ шабоҳат медиҳанд.¹¹ Ин пеш аз ҳама ба он вобаста аст, ки таърихи эҷод шудани ояҳои

⁵ Ниг. Шаҳҳобӣ М. Асари зикршуда.-С. 230

⁶ Ашёи ғайриҳаракаткунанда, баъд аз марғи Муҳаммад (с) ба қисмати “фия” дохил намешуд.

⁷ Абӯюсуф роҷеъ ба ҳиссаи аҳли девон равшан ҳарф намезанад, ки ӯ қиро дар назар дораду чанд ҳисса ба онҳоро.

⁸ Қозӣ Абӯюсуф. Китоб-ал-Ҳараҷ. Мутарҷим. Мир Алӣ Асғари Шучоъ.- Афғонистон. Қобул (б.с.н.)-С. 26: мобаъд

⁹ Ислам Энциклопедический словарь.- М., 1991.-С. 54

¹⁰ Ниг.. М. Шаҳҳобӣ. Асари зикршуда.-С. 231

¹¹ Большаков О.Г. история Халифата Т.1. -М., 1989.-С. 121 ва дигарон.

аҳкомӣ нисбат ба фия бо ба даст омадани заминҳо ҳамчун объекти ғаноим рост омад. Фийаро ба сифати сарчашмаҳои молиёт танҳо аз рӯи тақсими замин чун объекти моликият маҳдуд кардан номумкин аст. Зеро ояти аҳкомӣ нисбат ба он як қатор далелу хусусиятҳои дигарро низ мансуб донистааст, ки тафсириҳои машҳури Қуръон ҷонибдорӣ аз он менамоянд.

Ин ҳодиса баъд аз гирифтани қавми бани Надир рух дод. Қавми Надир бо ихтиёри худ ба мусулмонон таслим шуда, дар қатори тиру тўп, молу чиҳоз, заминҳои серҳосили худро ба мусулмонон супурданд. Қавми Паёмбар, ки аввалин бор бо ҷунин қисмати даромад рӯ ба рӯ шуда буданд, гумон доштанд, ки чун таъкидоти қаблӣ замин низ чун қисмати ғаноим ба онҳо дода мешавад. Вале Муҳаммад (с) дигар хел рафтор кард. Қисме аз онҳоро ба муҳочирони аввалин дод ва аз ансор ба ду нафар камбағалу бечора замин насиб гардид. Дар натиҷа, ансори дигари яроқбадаст, ки ба ҷанг омада буданд, ба ошӯб омадаанд. Дар натиҷа, дар ҷавоб ба онҳо ояҳои 6, 7, 8 ва 9-и Сураи «ал-Ҳашр» (59) нозил гардид. Ояи 6.: “Ва он чиро ки Худо аз моли онҳо (яъне яҳудони бани Надир) ба расми ғанимат боз дод, муттаалиқ ба расул аст, (зеро) ки шумо сипоҳиёни ислом бар он ҳеҷ аспе ё устуре натохтаед (ва озори корзор накашидаед), валекин Худо расулонашро бар ҳар ки хоҳад мусаллат мегардонад ва Худо бар ҳар чиз тавоност”.¹²

Ояи 7. «Он ғанимате, ки Худо аз мардуми қарияҳо насиби паёмбараш кардааст, аз онӣ Худост ва паёмбар ва ҳешованду ятимон ва мискинону мусофирони дарроҳмонда, то миёни тавонгаронатон даст ба даст нашавад (яъне амволи тавонгарон нагардад - А. Х.). Ҳар чи паёмбар ба шумо дод, биситонед ва аз ҳар чи шуморо манъ кард, иҷтиноб кунед. Ва аз Худо битарсед, ки Худо сахтукубат аст».

Дар ду ояи мазкур (Қуръон) дар ҷавоби аёли ҳарбиёни ансор, мақоми ҳуқуқии амволи бо роҳи созиш, сулҳ ва бе ҷанг ба дастомадаро муқаррар карда, таъкид намудааст, ки он мансуб ба Худову паёмбари Ёст. Ва ин ду субъекти амвол аз назари диди худ метавонад ба гуруҳи дигари ашхос, ки онҳо низ ба ин амвол ҳақ доранд, (ва дар ояи ин мақбулаҳо

¹² Қуръони Карим. Тарҷумаи Маҳдии Қумшоҳӣ. Зеро дар ин тарҷума, паҳлуҳои ҳуқуқии ояи равшантар зоҳир шудааст.

муайян шудааст, хешовандони расул, ятимон, мискинон, мусофирони раҳмонда) бидиханд. Ҳамин тавр, Қуръон бо назардошти вазъи иҷтимоии аҳоли ҳуқуқи тақсими амволи бо роҳи беадухӯрд ба дастовардари ба дасти пешбари хеш дода, кӯшиши одилона тақсими онро ба мардуми мӯҳтоҷ, ба мардуми камбизоат ба миён мегузорад. Ин амал ҳам ҷанбаи сиёсӣ ва ҳам ҷанбаи адолатнокиро дорад. Омили сиёсӣ он аст, ки Қуръон ва Муҳаммад (с) воқеан усули бидуни қорзор бидуни адухӯрд ба даст овардани амволро чун критерияи махсуси амали сиёсӣ истифода бурда, аз ҳад афзудани нуфузи бе ин ҳам афзудаи ҳарбиёни исломро маҳдуд мекунад. Аз ҷониби дигар ҳуқуқи исломӣ барои адолати иҷтимоӣ ва татбиқи принципҳои адолатноки исломӣ бо роҳи ҳимояи ҳуқуқҳои мардуми камбизоат, бо роҳи эътирофи мабдаъи ҳуқуқи моликияти ба онҳо пояҳои ҳуқуқи моликиятию шахрвандиро бунёд гузошт.

Дар ояи 8, Сураи Ҳашр омадааст: “Низ ғаноим аз он муҳочирони фақирест, ки аз сарзаминашон ронда шудаанд ва онҳо дар талаби фазлу хушнудии Худоянд ва Худову паёмбарашро ёрӣ мекунад, инон ростгӯенанд».”¹³

Ояи мазкур давоми мантикии ояи 7 буда, субъектҳоеро, ки ҳуқуқи гирифтани ғаноим-файро доранд, чун диспозитсияи меъёри ҳуқуқӣ муқаррар кардааст. Қуръон муҳочирони фақирро, ки аз ватанашон ронда ва аз заминҳояшон маҳрум шудаанд, ҳуқуқи бартарӣ ба гирифтани замин ба сифати ғаноим муқаррар кардааст. Давраи нозил шудани оя ва шарҳи муфассирин ба он далолат мекунад, ки Қуръон бо нозил шудани ояҳои мазкура, ба инкишофи ҳуқуқию адолати таъинотҳояш боз як тақони дигар дод.

Саволи 4. Санъати қонунгузории Қуръон ва давоми таҳлили табиати ҳуқуқии ғаноим.

Сиёсатмадории Қуръон ва асосгузораи низ дар он ифода меёбад, ки онҳо шароити вазнини иҷтимоӣ ва иқтисодии муҳочиронро, ки аз хонаву дар ҷудо буда, эҳтиёҷ ба дастгирӣ Худованду расулаш доштанд, сари вақт дарк намуда, бо пайдо шудани аввалин имконияти қазияи печида онро ба ғоидаи аввалинҳо ҳал намуданд.

¹³ Ин ҷо мо ҳодисаи тақсим шудани бани Надирро дар назар дорем.

Дар ояи 9, Сураи Ҳашр бошад, мардуми ансорро ба дӯстию ҳамдигарфаҳмӣ даъват намуда, ташвиқи ягонагии онҳоро бо муҳочирин ва рафъи бухлу кинаро ба миён мегузорад.

“Ва касоне, ки пеш аз омадани муҳочирон дар диёри худ будаанд ва имон овардаанд, онҳое, ки ба сӯяшон муҳочират кардаанд, дӯст медоранд. Ва аз он чи муҳочиронро дода мешавад, дар дил эҳсоси ҳасад намекунанд...”

в) Анфол яке аз сарчашмаҳои дигари ҳуқуқи моликияти мебошад, ки он низ бо усули ғанимат ба даст меояд. Дар Қуръон нисбат ба анфол танҳо ояи якуми Сураи Анфол бахшида шудааст. Роҷеъ ба Анфол ва маънии он дар байни саҳобаҳо Абдул Фатҳ, Саъди Муъоз, Убода ибни Сомит, Саъд Аби Ваққос ва дигарон андешаи ягона вучуд надорад. Вале аксарияти онҳо як амалро тақсими ғаноими ба дастомадаро, ки ҳуқуқи тасарруфӣ ва тақсимнамоӣ дорад, ба миён мегузоранд. Ба қавли аксари муфасссирин ҳодиса дар ҷанги Бадр рух додааст. Гурӯҳе дар камин ва гурӯҳе дар назди паёмбар будаанд, гурӯҳи дигар аз мубориза микдори зиёди ғанимат ба даст меоранд. Охиринҳо бо далели он ки ҷанг бо воситаи онҳо ба пирӯзӣ расид, ғаноимро хоси худ мешинохтанд. Гурӯҳи дигар мегуфтанд, ки мо на аз рӯи нотарсӣ ба ҷанг надаромадем, балки дар ҳимояи паёмбар будем. Дастаи дигар мегуфтанд, ки мо аз пушт дар ҳифозати шумо будем, бинобар он ғаноим бояд миёни мо низ тақсим шавад. Ба ҳақ миёни мусулмонон роҷеъ ба тақсими ғаноим, байни онҳое, ки дар мубориза бевосита ширкат варзиданд ва онҳое, ки дигар вазифаҳоро иҷро мекарданд, пайдо мешавад. Дар натиҷа барои рафъи ин мочаро ояи аввали Сураи Анфол нозил мешавад.

“Туро аз ғаноими (ғаниматҳо-анфол) ҷангӣ мепурсанд, бигӯ “Ғаноими ҷангӣ мутааллиқ ба Худову паёмбар аст. Пас агар аз мӯъминон ҳастед, аз Худой битарсед ва бо якдигар бо оштии зист кунед ва Худову паёмбараш фармон баред.” Қуръон дар ояи мазкур ҳуқуқи тасарруфу тақсими ғаноими ба дастомадаро ба Худо ва паёмбараш вогузор мекунад. Шиддати ҷанги байни иштирокчиёни бевоситаи мубориза ва иштирокнадоштагонро паст карда, минбаъд дар асоси ҳадис онро байни муслимин тақсим менамояд. Қисме сари ҷунин

ақидаанд, ки ҳукми анфол насх шудааст, аммо қисми дигар муҳолифи ин ақидаанд.¹⁴

Гурӯҳе аз муфасссирон ва мутарчимин анфолро ғаноими бидуни чанг ба дастомада ҳисобидаанд.¹⁵ Шояд ин бо он марбут бошад, ки ғаноими ба даст омада ба он гурӯҳҳое, ки дар чанг бевосита ширкат наварзидаанд, он вақт тақсим шуда бошад. Лекин тарафи дигари масъала дар он аст, ки дар он чанг гурӯҳе дар муҳориба ширкат варзидаанд. Агар ҳукми аввалро ба инобат гирем, тафовут миёни ғай ва анфол қариб аз даст меравад, ҷуз он ки дар он ҷо (дар ҳукми ғай) ҳуқуқдорони ғаноим ба ҷуз Худованд паёмбар, муҳочирон, камбизоатон аниқ шудаанд. Вале ин ҷо танҳо Худо ва расули ӯ ба чунин ҳуқуқ моликанд.

Бинобар он дар анфол воқеан то дараҷае вучуд доштани баҳси байни муборизони бевосита ва бавосита мақоми ҳуқуқи онро аз ғай ва ғаноим ҷудо менамояд. Ба фикри мо чунин тақсимбандӣ шартист.

Аз ин рӯ, ғаноим дар шакли сарчашмаи ҳуқуқи моликият дар доираи Қуръон бо се усул зухур мекунад:

1. Бо роҳи чангу хунрезӣ мусулмонон соҳиби молу мулк-ғаноим ё ғанимат мегарданд.

2. Бо роҳи ғалабаи бе чанг, пирӯзии аз тариқи сулҳ ба дастомада ва мағлубиятро эътироф кардани мардуми ғайри мусулмон. Дар ин сурат муҳочирон, камбағалон одатан ҳуқуқи моликият-ғай пайдо мекунанд.

3. Бо роҳи дастгирии ислом аз роҳи иҷро кардани вазифаҳои гуногуни хизматии берун аз чанг, бо роҳи тақсими баробари молу мулк аз ҷониби паёмбари ислом, соҳиби моликият - анфол мегарданд.

Ҳамчунин баҳс роҷеъ ба мақоми ҳуқуқи усулҳои номбаршудаи моликият на танҳо дар доираи ояҳои Қуръон мавҷуд аст, инчунин берун аз он дар фикҳ ва ҳуқуқи мусулмонӣ чунин ихтилофҳо зиёданд. Баъзан дар як зинаи инкишоф муносибат бо ин манбаъҳо аз як ҷониб буда, дар зинаи дигар аз ҷониби дигар мебошад. Чунин гуногунандешӣ бори дигар собит менамояд, ки ин мафҳумҳо дар ҳуқуқи исломӣ шартӣ ҳастанд. Барои мисол муносибат бо ғайро гирем.

¹⁴ Шаҳхобӣ М. Адвори Фикҳ. Ҷ 2.-С. 225

¹⁵ Ниг. Маҳдии Қумшоҳӣ. Қуръони Карим. Сураи «ал-Анфол», ояи 1

Дар давраи аввали ҳуқуқи классикии ислом фай-вокеан амволи аз ғайри мусулмон бо роҳи сулҳ гирифташударо мефаҳмонад. Аз ин рӯ, оқибати ҳуқуқи он аз ғаноиме, ки бо роҳи ҷангу хунрезӣ ба даст меомад, фарқ мекард. Лекин минбаъд бо мурури инкишофи ҳуқуқи исломӣ дар асрҳои VIII-IX фақеҳон зери мафҳуми фай андозеро, ки аз ғайри-мусулмон меситонанд, мефаҳмиданд. Қози Абӯюсуф дар «Китоб-ал-хироч» навиштааст: “Фия назди мо иборат аст аз хироч, яъне хирочи замин”.¹⁶

Абӯ Юсуф далолат ба иҷмоъ намуда, таъкид кардааст, ки ба мулкҳои ба дастомада ҳам мардуми ҷомеаи исломӣ ва ҳам фарзандони уммат ҳақ доранд, яъне онҳое, ки баъд аз мо меоянд. Аз ин ҷиҳат, ҷамъи хироч аз заминҳои онҳо воҷиб шуд.¹⁷

Ҷонибдорони ҷунин ақида хироч ва ҷизяро чун воситаи хариди ҳаёт ва ҳуқуқи истифодаи заминҳои ба ғаноим ба дастомада ҳисоб мекарданд.

Маълум аст, ки аз фия хумс мерӯёнд, инро Ал-Мовардӣ ва Муҳаммад Ғаззоли низ таъкид карда. Бинобар он фия як шакли ба роҳи сулҳ гирифтани ғаноим аст, ки бо хироч муносибате надорад. Зеро аз он (фай) андози хумс рӯёнда мешавад, дар сурати хироч будани он рӯёнидани хумс маънӣ надорад. Шояд ин пеш аз ҳама ҷанбаи таърихӣ ва сиёсӣ дошта бошад. Чун дар рӯзгори аввали тулӯи ислом ҷангҳо вучуд дошту ба роҳи сулҳ додани ғаноим васеъ мушоҳида мешуд, тақсими онҳоро ҳуди паёмбари ислом дар ояи Қуръон, бо назардошти нафъи мардум ба роҳ монд. Вале чун ислом густариш ёфт, минбаъд имконияти бо роҳи сулҳ ба даст овардани ғаноим аз байн рафт, гузашта аз он дар заминҳои хеш ба ғайр аз муслимин зиммиҳо низ кор мекарданд, роҳи гирифтани даромад аз ин заминҳо дар қатори дигар намуди моликият (андозҳо) хирочи фия буд. Яъне он қисмати заминҳое, ки соҳибонашон онро ба касе ғаноим надода буданду дар онҳо кор мекарданд, мардуми мусулмон баъдина чун моли хеш муроҷиат карда, аз онҳо гирифтани хирочи фияро ҳатмӣ мешумориданд.

¹⁶ Абӯюсуф. Китоб-ал-хироч.-С. 34

¹⁷ Ҳамон ҷо.-С. 39

Саволи 3. Ашё, амвол ва сарчашмаҳое, ки ба моликияти мӯъминон ворид намешаванд

Ба сифати ашё ва молу мулк Куръон ҳама гуна ашёи муҳарика ва ғайри муҳарика, истеъмолшаванда ва истеъмолнашавандаро эътироф мекунад. Баъзан аз ашёҳо мутобиқи Куръон гардиши муомилотиашон ё манъ ё маҳдуд шудаанд. Дар сурати аввал ашё наметавонанд, ҳатто ба сифати объекти моликият арзи вучуд кунанд. Зеро Куръон онҳоро ҳаром ҳисобидааст. Дар Сураи «Бақара», ояи 216/219 таъкид шудааст: “Туро аз шаробу қимор мепурсанд. Бигӯ дар он ду гуноҳи бузургест ва судҳоест барои мардум. Ва гуноҳашон аз судашон бештар аст”.

Куръон қиморро низ ба сифати манбаи даромад ва пайдоиши моликият манъ кардааст.

Дар Сураи «Моъида» (таом) муқаррар шудааст. Ояи 90. “Эй касоне, ки имон овардаед, шароб ва қимор ва бутҳо ва ғаравбандӣ бо тирҳо, палидӣ кори шайтон аст, аз он иҷтиноб кунед, то растағор бошед.”

Дар ояи мазкур бори дигар шароб ва қимор ба сифати амалу ғайриқимомӣ зишт ва ҳаром нишон дода шудааст. Дар баробари он бутҳо ва ғаравбандӣ бо тирро низ амали бад ва манъшуда шумурдааст. Дар ояи 91-и ҳамин сура омадааст: “Шайтон меҳаҳад бо шаробу қимор миёни шумо кинаву душманӣ афканад. Ва шуморо аз ёди Худо ва намоз боздорад. Оё бас мекунад.”

Ҳамин тариқ, Куръон сабаби манъи шароб ва амалҳои зиштро дар таъсири манфии онҳо бо дину Худо шарҳ додаст.

Куръон дар ояҳои зиёд ҳурдани гӯшти ҳукро манъ кардааст. Ин андеша дар Лаҳм-ал-Хинзир¹⁸ дар ояҳои 143/142-146/145 Сураи «Анъом»,¹⁹ ояҳои 167/172-168/173 ва 163/168-164/169 Сураи «Бақара» ва ғайра²⁰ таъкид шудааст. Ҳамчунин Куръон хун ва ҳайвони мурдaro низ ҳаром шумурдааст, ки маънои инкори онҳо чун ашёи моликиятӣ.

Куръон озодии моликиятро чи дар шакли моликияти ҷамъиятӣ ва чи дар шакли моликияти инфиродӣ эътироф кардааст. Моликияти шахсӣ ё фардӣ чун асоси мавҷудияти

¹⁸ Манъи истеъмоли гӯшти ҳук.

¹⁹ Чорпоён.

²⁰ Ниг. муф. Шифман И. Ш. О некоторых установлениях раннего ислама/Ислам религия, общество, и государство.- М.: 1984.-С. 38-41

озодонаю ифодаи озоди иқтисодии шахс дар чома дар чандин ояхои Қуръон таъкид шудааст. Дар ояи 32, Сураи «Нисо» таъкид шуда: “Мардонро аз он чи кунанд, насибест ва занонро аз он чи кунанд, насибе.” Яъне ҳам мард ва ҳам зан бо амалиётҳои шаръии худ дар муносибатҳои молу мулкӣ зуҳур карда метавонанд, ки манбаи моли худро чун моликияти фардӣ инкишоф диҳад.

Ҳимояи ҳукуки моликиятӣ, чун дахлнопазирии амволи шахс ва ҳукуки азалии инсон дар Қуръон муайян шудааст. Сураи «Нисо», ояи 29: “Эй касоне, ки имон овардаед, амволи якдигарро ба ноҳақ маҳӯред, магар он ки тичорате бошад, ки ҳарду тараф бад-он ризоате дода бошад”.

Аввалан, ояи мазкур ҳукуки моликиятро чун ҳукуки табиӣ шахс дифоъ карда, ҳама гуна таҷовузо ба он манъ менамояд.

Сониян, роҳи қонунии дур кардани амвол ва тағйир додани мақоми ҳукуки моликиятро дар тичорат бо усули ризоати тарафайн муқаррар кардааст.

Қобили қайд аст, ки Қуръон ва ислом дар баробари низоъҳои дигари ҳукукӣ таълимоти зиёди одилу баробарвазни ҳукуки моликиятро дорост, ки фаҳмишу омӯзиши он ба воқеияти ҳукуки имрӯзу оянда бетафовут нест.²¹

Ҳамчунин меъёрҳои ҳукуки Қуръон доираи васеи муносибатҳои иҷоравӣ, ўҳдадорӣ, амонатгузорӣ, қарзгирӣ ва дигар мафҳумҳои ҳукуки гражданиро мавриди танзим қарор медиҳанд, ки мо нисбати онҳо дар қисмати фикҳ андаке таваккуф хоҳем кард.

Саволи 4. Намудҳои шартномаҳои шахрвандӣ

Дар Қуръон намудҳои мухталифи шартномаҳои маданӣ пешбинӣ шудааст. Ба хусус шартномаҳои хариду фурӯш, - тичорат, шартномаи қарз ва амсоли инҳо. Аз сабабе, ки аксари онҳо хусусияти ғоявӣ доранд, мо аз овардани батафсиلى онҳо худдорӣ намуда, қисмате аз онҳоро дар дохили дигар падидаҳои ҳукуки маданӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳем.

Тичорат ҳамчун сарчашмаи бунёди ҳукуки моликият. Қуръон хариду фурӯшро чи бо мақсади ба даст овардани фоида ва чи бо мақсади таъмин намудани талаботи иҷтимоӣ

²¹ Ниг. муф. Қурбонӣ З. Ислом ва ҳукуки башар.-Техрон: 1347.-С. 314-316

ва иқтисодӣ раво шумурдааст. Тибқи назарияи ҳуқуқи исломӣ тичорат ин хариду фурӯши коло бо мақсади дарёфти суд аз он аст. Коло чинс, матоъ ва ё дигар амволи арзиши тичоратидошта мебошад. Рабҳ ҳамон тафовуте аст, ки чун фоида савдогар аз хариду фурӯш ба даст меорад¹. Яъне ин фарқияти нархи харид ва фурӯши мол аст, ки дар ихтиёри савдогар мемонад.

Дар ояи 275, Сураи «Бақара» аниқ ва равшан фармуда шудааст: «Ва Худо савдогариро (тиҷоратро) ҳалол кардааст ва судро ҳаром». Маълум аст, ки тичорат сарчашмаи моликият аст, пас ҳалол будани он манбаи ҳуқуқи моликиятиро қонунан васеъ нигоҳ доштан аст. Тавассути он уммати исломӣ ҳуқуқи моликиятии худро танзим менамояд. Дар баробари ин Қуръон дар тавсифи нафароне, ки ба хариду фурӯш машғуланд, мефармояд: «Мардоне, ки ҳеҷ савдогарӣ ва хариду фурӯш онҳоро аз ёд кардани Худо ва барпо доштани намоз ва додани закот бознамедорад, аз он рӯзе метарсанд, ки дилҳо ва дидаҳо дар он дигаргун шаванд». Яъне тоҷирон низ аз савдое, ки мекунанд ва фоидае, ки мегиранд, метарсанд, боз ба азоб гирифтор наshawанд. Дар таҳлили ин тарс Юсуфи Қарзовӣ менависад, ки ҷавоби ин тарс ро дар муқобили эътирози рибохӯрон Қуръон бо ояи калимае, ки ҳалол будани савдогариро (2, 275) муайян кардааст, равшан сохтааст, ки маънояш савдогарӣ ҳалол аст². *Дар ояти оянда меҳонем*, ки «то Худо беҳтар аз он чӣ карданд, ба онҳо подош диҳад ва аз фазли хеш ба онҳо (яъне ба савдогарон А.Х.) зиёда кунад. Ва Худо ҳар киро хоҳад ба ғайри шумор рӯзӣ медиҳад». (24, 38). Чун фикри ояи 38 давоми ояи 37 мебошад, маълум мешвад, ки дар савдогарӣ, дар он ҳолатҳое ки савдогарон фоидаи зиёд ба даст меоранд, ин амри Худованд аст ва дар он ҳеҷ ишколе нест. Аз ҳама асосӣ он аст, ки онҳо намоз барпо доранд, закот диҳанд ва аз зиёдшавии фоида доимо дар тарс бошанд, ки он ғайриқонунӣ ва ғайришаръӣ набошад. Зеро зиёдшавии фоида имкон дорад аз сарҳади инсоф ва ҳӯрдани ҳаққи дигарон, ки Худованд манъ кардааст, бигзарад. Дар чунин сураат онҳо аз ситамкоронанд. Дар Қуръон омадааст: «Эй мӯъминон, амволатонро дар миёни

¹ Қарзовӣ Ю. Дидгоҳи фикҳи муосир. Қисми 3. Техрон 1964. С. 149.

² Қарзовӣ Ю. Дидгоҳи фикҳи муосир. Қисми 3. Техрон 1964. С. 151.

худ ба ноҳақ маҳӯред, магар вақте ки он доду ситади тичорат бо ризои якдигар аз шумо бошад!... Ва ҳар ки ба бедодӣ ва ситам чунин кунад, ўро ба дўзах дарорем». (4,29-30). Ба андешаи мо дар ин оят гирифтани даромад аз тичорат таъин шудааст. Яъне он моле, ки бо хоҳиши тарафайн соҳибашро дигар мекунад ва ризоят бидуни маҷбурӣ ва фиреб аст, бо роҳи қонунӣ манбаи моликияти мусулмонон аст. Дар зиёд гирифтани фоида аз он боке нест. Ба андешаи Юсуфи Қарзовӣ тичорат бояд суд дошта бошад, бидуни он тарафи тичорат зарар хоҳад дид.¹ Вале дастбӣ ба суди тичорат аз роҳи фиребкорӣ монанди пӯшида доштани айби коло, намоиши коло ба сурати фиребанда, ба гунае ки муштариро фиреб диҳад, ҳамчунин таблиғоти муболиғаомезе дар эълонияҳо ва огоҳиҳо, ки сабаби гумроҳ шудани муштарӣ шавад, ҷоиз нест. Дар ҳадис омадааст: «Аттия бинни Омир мегӯяд, шундам, ки расули Худо мефармояд: «Мусулмон бародари мусулмон аст. Бар ҳеҷ мусулмоне раво нест, ки колои маъюберо ба бародари худ бифрӯшад, магар он ки он айбро барои ӯ бозгӯ кунад».² Абӯҳомид Ғаззоӣ дар тақвияти ин фикр мегӯяд, ки ҳадаф аз чунин тарзи муомилот нигоҳ доштани мизони адл, ба тавре ки ҳарчӣ бар шумо бад аст, бар дигарон низ бад бошад, ҳар чиро ки барои худ мусулмон наменвисандад, барои дигарон низ онро бояд наменвисандад. Масъалаи ҷанбаҳои назорати нарху наво ва ҳаққи соҳиби мол ва харидорро боз оятҳои дигари қуръонӣ ва сарчашмаҳои фикҳӣ ҳамчун эҳтироми мол, исроф накардани амвол, инсоф, дил набастан ба мол ва ғ. дар асосҳои ахлоқӣ, динӣ ва ҳуқуқӣ танзим менамоянд.

Ислом тичоратро, ки муштамил бар зулм, фиреб, эҳтикор, ва тарвиҷи чизҳои ҳаром бошад, ҳаром кардааст. Пас тичорати маскарот, маводи муҳаддир, бут, муҷассама ва амсоли он ҳаром аст, ҳамчунин ҳар чизе, ки барои инсон зараровар бошад, монанди ғизоҳо ва хӯрокҳои фосид ва нӯшиданиҳои олуда ва амсоли он.³

Аз ҷумла судҳое, ки барои тоҷири мусулмон раво нест суде аст, ки аз тариқи эҳтикор ба даст омада, ки шариат онро

¹ Қарзовӣ Ю. Дидгоҳи фикҳи муосир. Ҷисми 3. Техрон 1964. С. 150.

² Қарзовӣ Ю. Дидгоҳи фикҳи муосир. Ҷисми 3. Техрон 1964. С. 165.

³ Қарзовӣ Ю. Дидгоҳи фикҳи муосир. Ҷисми 3. Техрон 1964. С. 163.

наҳй кардааст. Дар ҳадис омадааст: «Танҳо хатокор аст, ки эҳтикор мекунад». Эҳтикор он аст, ки тоҷир анбор кунад, то қимати фурӯши он боло равад. Касе, ки эҳтикор мекунад, ба зиёни мардум қор надорад, танҳо дар андешаи суди хеш аст. Эҳтикор ду ҷанба дорад. Якум ҷинсе қолое, ки нигоҳ доштани он эҳтикор мешавад ва 2 вақте қолони нигоҳдоштани он. Қолое, ки эҳтикор мешавад, асосан маводи ҳӯроқа, гушт, биринҷ, орд, рағған, ҷъне маводи мавриди ниёзи мардум аст. Доир ба вақт бошад қисмати аз олимони онро дар тамоми вақт мамнӯъ донистанд, қисмати дигар дар вақти муайян. Умуман масоили мамнӯъ будани эҳтикор бастагӣ дорад ба мизони зарар ва зиёни мардум.

Аз ҷумлаи роҳҳои ҳуқуқие, ки боиси ба даст омадани амвол мегардад, ин шикори қонунӣ, ёфтани ҳазина, дигар шартномаҳои истифодаи замин ва ғ. маҳсуб мебошанд.

МАВЗҶИ 14. ВАКОЛАТ ВА МЕРОС ДАР ҚУРЪОН

Ваколат дар ҳуқуқи оилави исломӣ. Васият ва мерос дар Қуръон. Категориҳои меросхӯрон дар Қуръон.

Мерос аз рӯи васият ва қонуни адл дар Қуръон. Шогирдон дар васият.

Саволи 1. Ваколат ва мерос дар ислом

Ваколат ва мерос дар ҳуқуқи исломӣ. Институти ваколат дар ҳуқуқи исломӣ ин мазмуни аз номи як шахс баромад намудани шахси дигарро дорад¹. Ҷъне дар ваколат ҳуқуқи ӯҳдадорихои як шахсро шахси дигар, ки ба сифати вакил ва ё васӣ баромад мекунад, амалӣ мегардонад, Шахсе, ки ҳуқуқи ӯҳдадорихояшро барои амалӣ намудан ба каси дигар ме-диҳад, онро дар ислом вакилкунанда меноманд. Дар ҳуқуқи исломӣ ба сифати вакил дар бештари мавридҳо шахсоне интихоб мешаванд, ки онҳо дар алоқаи наздики хешутаборӣ буда, манфиатдоранд, ки ҳуқуқҳои ба онҳо боварқардашударо аз рӯи адолат пуштибонӣ намуда, амалӣ намоянд. Аз ин ҷиҳат, новобаста аз он, ки институти ваколат ҳамчун категориҳои умумӣ-ҳуқуқӣ дар соҳаҳои дигари ҳуқуқи исломӣ

¹ Ниг. Тоҳиров Ф.Т. Пятнадцать вопросов и ответов по шариату. Душанбе. 1997. - С.10.

имконияти амалишавии васеъро дорост, он бо ҳуқуқи оилавӣ низ алоқаи устуворро нигоҳ медорад. Аз ҷониби дигар, институти вакилӣ дар шакли вакил ва ё валий дар ҳуқуқи оилавии исломӣ ҳини бастанӣ ақди никоҳ, додани розигӣ, муайян намудани ҳуқуқи ўҳдадорихои тарафҳо васеъ истифода мегардад. Қуръон, ки аз сарчашмаҳои асосии ҳуқуқи исломӣ ба ҳисоб меравад, ба истифодаи ин категорияи ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳуқуқи оилавӣ замина гузоштааст. Дар қисмати Сураи «Бақара», ояи 237 омадааст: «... магар он, ки эшон (занон - А.Х.) худ ё касе, ки ақди никоҳ ба дасти ўст (валии зан) онро бубахшад...». Шарҳ. Дар ояи мазкур, ки дар боло пурра овардашуда буд, сухан оиди ҳимояи ҳуқуқи моликиятии зан нисбат ба маҳре, ки шавҳар ба ў муқаррар кардааст, меравад. Дар он ҳолате, ки мард бо зан алоқа накардааст, занро талоқ медиҳад, вале маҳр муқаррар шудааст, мард ўҳдадор аст, ки нисфи маҳрро ба зан бидиҳад. Маҳз ана дар ҳамин ҳолат ояи мазкур муқаррар мекунад, ки тақдири маҳрро, ки дар тасарруфи зан аст, худӣ ў ва ё вакили ў қудрати ихтиёрдорӣ намуданро доранд.

Дар Сураи «Каҳф», ояҳои 19 ва 62 роҷеъ ба истифодаи институти ваколат дар ҳуқуқи гражданий сухан меравад. Паҳлуҳои ҷудогонаи татбиқи институти валигӣ ба воситаи ҳадисҳои Паёмбари ислом дар соҳаи ҳуқуқи никоҳиву оилавӣ ҳалли ҳудро ёфтаанд¹. Минбаъд бо мурури ташаккули назарияи ҳуқуқи исломӣ - фикҳ ва ба миён омадани мактабҳои ҳуқуқӣ дар ислом, раванди синфikuнонии ҳуқуқи исломӣ авҷ гирифта, беадолатии воқеии замон нисбат ба занон ва беҳуқуқии онҳо дар бештари мавридҳо дар доираи ҳамин институт шакли қонуниро гирифт. Дар натиҷа, агар аз як ҷониб худӣ назарияи ин мафҳум (вакили) дар ҳуқуқи оилавӣ дар доираи ҳуқуқи ўҳдадорихо, ҳолатҳои татбиқшавӣ ва ғайра инкишоф ёфта бошад, аз ҷониби дигар, фаъолияти зан ва қомилҳуқуқии онро дар муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳдуд намуд. Зеро дар аксари мавридҳо аз номи зан дигарон ақди никоҳ баста, бе ризоияти онҳо тақдири онҳоро ҳал мекарданд. Роҷеъ ба ҳолатҳои татбиқи институти вакилӣ дар байни мактабҳои ҳуқуқӣ яғонафикрӣ вучуд надорад, фақат ҳаминро қайд кардан ҷоиш аст, ки мактаби ҳуқуқии

¹ Ниг. Ҷ.А.Самарқандӣ. Шарҳи мухтасари виқоя. Лакнав, 1895. С.211 ва мо баъд.

ҳанафиён, доираи амал ва татбиқи васигиро маҳдуд намуда, то дараҷае занро дар муносибатҳои ҳуқуқӣ комилҳуқуқ мегардонад¹.

Саволи 2. Ҳаҷр ва ҳимояи ҳаққи ятимон

а) Ҳаҷр. Дар ҳуқуқи исломӣ боз ҳастанд ҳолатҳое, ки нисбати шахси ғайри қобили амал, ва қудакони ноболиғ маҳдудӣ ва манъкунӣ дар ҳуқуқҳо пешбинӣ мешавад. Ин маҳдудӣ танҳо ба хотири ҳимояи ҳуқуқҳо ва манфиати муҳаҷҷур таъйин мешаванд. Ин падида назар ба муносибатҳои васигӣ аз дигар тарафи муносибат фаҳм мешавад. Мисол на аз ҷониби ҳуқуқ ва ваколатҳои васӣ, валий ва парастор, балки аз ҷониби шахсе, ки ҳуқуқҳояш маҳдуд шудааст. Яъне шахс ҳудаш нисбат ба молу сарваташ муносибати дуруст карда наметавонад ки аҳкоми ҳуқуқи васигӣ ва парасториро пешбинӣ мекунад. Чунин маврид дар китобҳои фақеҳон бо номи «китоб ал-ҳаҷр»² ва «китоб ал-муҳаҷҷур»³ ёдрас шудааст. Ҳаҷр калимаи арабӣ буда, маънияш чудо намудан аз ҳақ, манъгардӣ ва бо маънии ҳуқуқӣ аз номи худ ҳуқуқҳои худро амалӣ карда натавоништан аст. Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ бошад, бо маънои васеътараш аз ҷониби дигари муносибат муқаррар кардани васигӣ ва парасторӣ фаҳмида мешавад. Муҳаҷҷур ва ё маҳҷур бошад бо маънии шахсе, ки субъекти ҳуқуқ шуда наметавонад, истифода мешавад. Қуръон, низ дорои меъёрҳои ҳуқуқие мебошад, ки дар ҳолати ҳаҷр васигӣ ва парасториро пешбинӣ мекунад. Вобаста ба мақоми ҳуқуқии субъекти ҳаҷр яъне маҳҷур (шахсе, ки ҳудаш ҳуқуқҳояшро амалӣ карда ва ҳимоя намуда наметавонад), меъёрҳои ҳуқуқии Қуръонро мумкин аст ба чунин гурӯҳҳо тасниф кард:

1. Меъёрҳои ҳуқуқие, ки васигиро ба ятимон муқаррар мекунанд. 2. Меъёрҳои ҳуқуқие, ки васигиро ба беақлон муқаррар мекунанд. 3. Меъёрҳои ҳуқуқие, ки васигӣ ва намоён-дагиро ба гуломон муқаррар мекунанд.

1. Қуръон ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ, нисбат ба тифлоне, ки аз падару модар бармаҳал чудо мегаштанд, бетараф на-

¹ Ниг. Муфасссал. А.Г.Халиков. Хадис как источник мусульманского права. Дисс. канд.юрид. наук. Душанбе, 1997. -С.219.

² Дехлавӣ Ш.А. Шарҳи Мушқоти Шариф. - Лакнав. 1990. Ҷ.1. -С.41.

³ Шаҳобӣ М. Адвори фикҳ. - С.146-150.

буд, зеро табиати инсон ва чомеаи инсонӣ нигоҳубини ятимон ва парастории онҳоро аз аҳди Қадим то ба имрӯз заминаи адолати иҷтимоӣ ҳисоб карда буд ва ҳоло низ мекунад. Ва нақши Қуръон дар амалӣ намудани ин таҳкурсии адолати иҷтимоӣ дар Шарҳ бениҳоят бузург буда, сарчашмаи рушду нумӯи адабиёти ахлоқии оламшумули форсиҳо ба ҳисоб меравад.

Сураи «Нисо», ояи 6. «Ятимонро биёзмоед то он гоҳ, ки ба синни занашӯӣ расанд, пас агар ононро рушде ёфтед, амволашонро ба худашон вогузored. Ва аз бими он, ки мабод ба синни рушд расанд, амволашонро ба ноҳақ ва шитоб махӯред...».

Шарҳ. Шахсоне, ки ӯҳдадорӣ нигоҳубини ятимонро ба ӯҳда доранд, мувофиқи оя бояд то ба ҳангоми ба ақди никоҳ даромадани онҳо, яъне то ҳангоми ба балоғат расидани ятимон вазифаи ҳудро бояд иҷро намоянд. Албатта, ба балоғат расидан ва ба ақди никоҳ даромадан ин мафҳумҳои умумӣ аст ва мумкин аст бо критерияҳои гуногун онро шарҳ дод, маҳз аз ҳамин ҷиҳат, дар байни фақеҳон роҷеъ ба балоғат ва синну соли никоҳӣ ягонафикрӣ нест. Дар Қуръон низ роҷеъ ба он синни муайян муқаррар нашудааст ба ғайри он, ки «пас агар ононро рушде ёфтед» ҳамин маъниро Маҳдии Қумшоҳӣ дар тарҷима ва баёни худ, ки мутобиқи тафсириҳои Қуръон аст, чунин баён менамояд, «он гоҳ агар онҳоро доноӣ дарки масолеҳи зиндагии худ ёфтед, амволашонро ба онҳо боз диҳед»¹. Албатта, баёноти М. Қумшоҳӣ ба масъала нисбатан возеҳӣ андохта, равшан менамояд, ки васӣ ӯҳдадорӣ ҳудро то он вақте, ки дарк накунад, ки васишаванда мустақилона проблемаҳои зиндагиро ҳал карда метавонад, бояд давом бидиҳад. Вале дар он сурате, ки васишаванда ба ақди никоҳ мебарояд, ваколати парасторӣ қатъ мегардад. Қуръон дар ояи мазкур бе ҳеҷ шак аниқ муқаррар менамояд. Ҳамчунин дар оя таъкид меравад, ки васӣ ҳуқуқ надорад, ки моли васишавандаро, аз тарси ба балоғатрасии ӯ истеъмол намояд. Роҷеъ ба синну сол дар байни фақеҳон ақидаҳои гуногун аст, ба қавли ҳанафиён балоғат аз синни ҳаҷдаҳсолагӣ ҳисоб меёбад, шофеиён ва аҳли шиа бошанд 15 солагиро барои писарон ва нӯҳсолагиро

¹ Самарқандӣ Ш.М. Салоти Масъудӣ. Бомбай. 1312 ҳ. Ҷ.3. -С.114.

барои духтарон ҳисоб мекунанд¹. Ба қавли шофеиён нишонаи соҳибаклӣ ҳамчунин аст, ки васишаванда фосид набуда, адолатнок рафтор намояд, аммо муфасссирон нишонаи рафтори адолатноконаи ўро (васишавандаро) аз талаботи Қуръон намеҳисобанд.

Давоми ояи 6: «...Ҳар кӣ тавонгар аст (молу мулки кофӣ дорад - А.Х.) ба кулӣ аз ҳар қисм тасарруф дар моли ятим ба нафъи хеш, худдорӣ кунад, ва ҳар ки (аз валиҳо - А.Х.) бенавост, ба он андоза, ки урф тасдиқ кунад, аз он истифода барад...».

Шарҳ. Вале, касе, ки молу мулки кофӣ барои гузаронидани ризку рӯзии хеш ва васишавандаро дорад, набояд аз моле, ки барои ятим монда шудааст, истифода барад. Агар вали фақир ва нодор бошад, метавонад, аз моле, ки барои ятим гузошта шудааст, барои нигоҳубини ў дар андозаи зарурият бо сарфаю сариштакорӣ истифода намояд. Дар ин сурат меъёри ҳуқуқи Қуръон, ҳам манфиати ятимро ҳимоя намуда, ҳам намегузорад, ки аҳволи васӣ ва парасторонро бад намояд.

Давоми оя: «...Ва чун амволашро таслимашон кардед, касонеро бар онон ба шаҳодат гиред ва Худо барои ҳисоб кашидан кофист».

Шарҳ. Яъне чун моли ятимонро барои нигоҳубинашон сарф кардед, бояд барои ин шоҳид бигиред. Зеро пас аз булуғи онҳо шумо бо шаҳодати гувоҳон ҷавоби сарфаи моли онҳоро медиҳед. Қайд кардан ҷоиз аст, ки ояи мазкур ҳамчун натиҷаи олии инсондустии Қуръон баромад намуда, ҳанӯз 14 қарн қабл, дар замони беадолатии қабилаҳои бадавии араб, ниёзманд ва маъёсу мазлумтарин қисмати ҷомеа - ятимонро ҳадафи ҳимояи хеш қарор дод.

Сураи «Нисо», ояи 2. «Моли ятимонро ба ятимон диҳед ва ҳалолро ба ҳаром мубодала накунед. Ва амволи онҳоро ҳамроҳ бо амволи хеш маҳӯред, ки ин гуноҳи бузург аст».

Шарҳ. Дар ояи мазкур низ таъкид ба он меравад, ки пас аз ба балоғат расидани ятим, парастор ўҳдадор аст, ки амволи ўро ба пуррагӣ гардонад. Моли шумо барои шумо ҳалол аст, аммо моли ятимон бар шумо ҳаром аст, бинобар он ҳалоли хешро бар ҳаром омехта нанамоед. Ҳар он парас-

¹ Қуръони Карим. Тарҷимаи М.Қумшоҳӣ. Қум. 1370 х. Сураи «Нисо» ояи 6.

торе, ки моли ятимро меҳӯрад, гунаҳгори азим аст ва гуноҳи бузургро содир кардааст. Ба қавли уламо ва муфасссирон сабаби нузули ояи мазкур он буда, ки нафаре дар аҳди Паёмбар моли бародарзодаи ятимашро, пас аз булуғ барнагардондааст. Қазияро ба назди Паёмбар бурдаанд, дар натиҷа ҳукми ояи овардашуда нозил шудааст.

Ҳамчунин дар ояи 9-и Сураи «Нисо» нисбат ба лутфу марҳамати тифлони бепарастор сухан меравад. Дар оя таъкид мешавад, ки бо некӯӣ сухан гуфтан нисбат ба ятимон фарз аст. Ояи 10-уми Сураи «Нисо» бошад, бори дигар ашхосеро, ки ятимонро бо ситам меҳӯранд, ба оташи фурузонии дӯзах ҳукм мекунад. Ҳамин тавр, чаҳор ояи Қуръон, ҳамчун меъёри ҳуқуқӣ ба муайян намудани васию парасторӣ нисбати ятимони бепарастор бахшида шудааст. Албатта, васӣ ва парастор дар ҳуқуқи исломӣ дар доираи Қуръон, чун низоми ҳуқуқии оилавии имрӯз аз ҳамдигар фарқ намекунанд, лекин бо вучуди он онҳо дар ҳимояи манфиатҳои тифлакони бенасибгардида, нақши ҷолиб дошта, аз бисёр ҷиҳат имрӯзҳо низ қобили таваҷҷӯҳанд.

Саволи 3. Қуръон ва ҳаққи маъйубон

Агар дар ҷомеа барои васф ва мартабаю ҳолати қавме сухан гуфтан душвор бошад, мо фикр мекунем, ки ин қавм, ин гурӯҳ, ҳамон ашхосе ҳастанд, ки бо сабабҳои гуногун ба камақлию, ҷунунию касалиҳои рӯҳӣ гирифторанд. Дар ҳақиқат ин ҳамон гурӯҳи беозори ҷамъият мебошанд, ки табиатан аз неъмат ва арзишҳои инсонӣ маҳруманд. Чи қадаре, ки инсоният кӯшиш нанамояд, ки онҳоро хушбахт гардонад... боз ҳам натвонад... Қуръон дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва таъмини адолати иҷтимоӣ ин гурӯҳи маъйубонро низ аз мадди назар дур намондааст.

Сураи «Нисо», ояи 5. «Амволатонро, ки Худо қивомии зиндагии шумо сохтааст, ба тасарруфи сафехон (камақлон, ҷунунҳо ва шахсони касалии рӯҳӣ дошта - А.Х.) медиҳед, вале аз он (аз молҳои хеш) ба онҳо нафақа диҳед, либосашон муқаррар кунед, ва бо онон сухан бо некӯӣ гӯед...».

Шарҳ. Албатта, сухани нек гуфтан, таъби онҳоро хуш нигоҳ доштан аз ахлоқи ҳамидаи инсонӣ буда, аз фарзияти Қуръон аст, вале бо вучуди он инсонҳо нисбати ин гурӯҳ бештар безътиной намуда, ҷамъият муносибати дуруст на-

муда, хатто дар бештари мавридҳо барои нигоҳубини мод-
дии онҳо шароит муҳайё намеkunанд, дар давлатҳои тарақ-
қикардаву адолатҳои ҷаҳони муосир бошад, ақидаи нест
намудани онҳо (аз ҳаёт маҳрумкунӣ чунин одамон) ба
нақша гирифта мешавад, ки ин зидди ҳуқуқи табиӣ инсон
аст! Охир онҳо гунаҳгор нестанд, ки чунин тавлид шудаанд!
Аз ин лиҳоз Қуръон хеле одилона нисбати онҳо рафтор
карда, қайд мекунад, ки нигоҳубини онҳо, ҳӯрондан ва
пӯшонидани онҳо ва сухани некӯ гуфта табиӣ онҳоро хуш
нигоҳ доштан, барои ҳар кас фарз аст. Махсусан барои
валиҳои онҳо. Ҳамчунин Қуръон муқаррар мекунад, ки чун
эшон аз ақл бегонаанд, мувофиқи матлаб нест, ки амвол ба
тасарруфи онҳо дод, зеро онҳо аз он оқилона истифода карда
наметавонанд. Бинобар он хубаш он аст, ки молро оқил
идора кунад эшонро таъмин намояд.

Қуръон низ ҳамчун батанзимдарорандаи муносибатҳои
ҷамъиятӣ падидаи ҳуқуқӣ ва қисмати асосии рубиноӣ сиёсии
ҷомеаи нимағуломдорӣ ва нимафеодалӣ буд, ки бе таҷассум
ва инъикоси воқеияти сиёсӣ ва иқтисодии он замон зухур
карда наметавонист. Аз ин лиҳоз, дар ояи 75-и Сураи
«Наҳл», ояи 28-и Сураи «Рум» ва ояи 32-и Сураи «Нур» ро-
ҷеъ ба ғуломӣ сухан рафта, волиғӣ нисбат ба онҳо муқаррар
мегардад. Аз ҷумла дар ояи 75-и Сураи «Наҳл» нисбатан
нобаробарии ғуломон ва соҳибонашон муқаррар мегардад,
аммо дар ояҳои 28-и Сураи «Рум» ва 32-и Сураи «Нур»
нисбат ба ўҳдадорҳои соҳибони бардагон бар онҳо ва
баробарҳуқуқии онон сухан меравад.

Саволи 4. Васият ва мерос дар Қуръон

Меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои меросиро ба танзим
медароранд дар ислом бо меъёрҳои ҳуқуқии оилавӣ табиатан
зич алоқамандӣ доранд. Ин алоқамандӣ пеш аз ҳама дар он
зоҳир мегардад, ки шариат дар тақсими мерос, ҳиссаи ҳат-
мии меросхӯрони қонуниро муқаррар менамояд, ки он бе
иҷозати онҳо ба касе дода намешавад. Ба сифати мерос-
хӯрони қонунӣ бошанд дар шариат фарзандон, падару модар
баромад меkunанд. Аз ин лиҳоз, тақсими мерос дар алоқии
устувории ҳуқуқҳои оилавӣ меистад. Вақте ки сухан дар
бораи мерос ва ҳуқуқҳои зан ба он меравад, пеш аз ҳама бояд
қайд кард, ки ислом махсусан, Қуръон дар ин самт ду

тағйироти куллии инқилобовареро содир кардааст, ки алоҳида шарҳ надодани онҳо аз рӯи адолат нест: 1. Замоне ки қавмҳои араб дар аҳди ҷоҳилият зиндагӣ мекарданд, урфу одатҳои нангинро доро буда, занҳоро дар ҳолатҳои сангин нигоҳ медоштанд. Дини ислом ва ҳуқуқи исломӣ ҳамчун офтоби оламоро равшангари ҳуқуқҳои зан баромад намуда, ба ҳимояи манфиатҳои ҷинси латифи ҷомеа даст зад. Ҳуқуқи мусулмонӣ занро аз олами нестӣ ба ҳастӣ берун бароварда, аз объекти муносибатҳои ҷамъиятӣ ба субъекти комилҳуқуқон мубаддал гардонд. Паёмбари ислом бо меъёрҳои ҳуқуқӣ, одатҳои нангини ҷоҳилияро аз қабилӣ зинда ғурунидани духтарон ва тариқи ашъ ба мерос гузаштани занҳоро манъ намуда, бар зидди беҳудоён ва бисёрҳудоёнӣ ҷоҳилӣ, ки занро дар зиндони асорат ва беҳуқуқӣ нигоҳ доштан меҳостанд, муборизаи отшинопазирро оғоз намуд. Сураи «Нисо», ояи 19 аз ҷунин меъёрҳои ҳуқуқии табаддулотовари исломӣ буд, ки ба тариқи ашъ ба мерос гирифтани занро манъ намуд: «Эй касоне, ки имон овардаед, шуморо ҳалол нест, ки занонро бар хилофи майлашон ба мерос бибаред. Ва то қисмате аз он чиро, ки ба онҳо додаед, бозпас ситонед, бар онҳо саҳт мағиред, мағар он, ки муртакиби фаҳшӣ ба субут расидашуда бошанд. Ва бо онон ба некӯӣ рафтор кунед. Ва агар шуморо аз занон хуш наёмад, чи басо ҷизҳо, ки шуморо аз он хуш намеояд, дар ҳоле ки Худо хайри касере дар он ниҳода бошад».

2. Мувофиқи одати ҷоҳилия ҳар марде, ки бар китфи бевазан ҷомеа партофт, зан ҳамчун ашъ ба он мард дода мешуд. Абулфатҳ ривоят мекунад, ки Авс бинни Собити Ансорӣ вафот ёфт, аз ӯ як зан, ду духтар ва ду писари амма боқӣ монд. Писарони амма тамоми амволи Собитро ба пуррагӣ гирифтанд (ба тариқи мерос) ҷизе ба зан ва духтарон надоданд, зеро дар ҷоҳилият одат ҷунин буд, ки занон ва кӯдакон аз мерос маҳрум буданд. Мол ба касе медоданд, ки ӯ ба шутур саворшуда ба қорзор мерафт ва ғанимат меовард. Он зан бо ду духтар ғиярунон ба назди Расули ақрам рафтанд ва аз воқеият ӯро оғаҳ карданд. Ва гуфтанд, ки моро ҷизе нест мо се нафар бе ягон ризку рӯзӣ мондаем, ҳамаи молу ҳолро ду писари аммаи шавҳари марҳумам

гирифтаанд. Пас аз нолаю зории зан ривоят мекунанд¹, ки Сураи «Нисо» Ояи 7 нозил шуд.

СУРАИ «НИСО», Ояи 7. Аз ҳар чи падару модар ва хешовандон ба ирс (мерос - А.Х.) мегузоранд, мардонро насибест. Ва аз он чи падару модар ва хешовандон ба ирс мегузоранд, чи андак ва чи бисёр занонро низ насибест. Насибе муайян. Албатта, дар он давр, ки одатҳои нангини ҷоҳилияи арабӣ дар ҳаёти гузаштаи онон дар шакли муносибатҳои падаршохии мутлақ ҷойгир шуда буд, эълон намудани ҳуқуқи зан ба мерос, як инқилоби воқеӣ дар ҳаёти иҷтимоии он қавм буд. Бешубҳа ин табaddулот ба осонӣ дар ҳаёт татбиқ намешуд ва ҷонибдорони ӯ аз ин ақидаҳои мусбии хеш барнагашта, ҳаёти муқимии худро қурбони ин адолатҳои иҷтимоӣ намуда муҳоҷиратро пеша карданд.

Умуман, меъёрҳои ҳуқуқии Қуръонро, ки муносибатҳои меросиро мавриди танзим қарор медиҳанд, бо назардошти мазмуни онҳо мумкин аст, ки ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо намуд. Ва олимони ҳуқуқшиносии исломӣ М.Шаҳҳобӣ, Ш.М. Самарқандӣ, Тоҷи Шариа Марғелонӣ ва дигарон ҳамин тавр ҳам тасниф мекунанд. Ба ин ду гурӯҳ шмиланд: 1. Васият. 2. Мерос.

1. Ба китоби васият он меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон шомил мебошад, ки дар он тартиби додани васият, ҳуқуқҳои меросхӯрон ва категорияи онҳо муқаррар мешавад.

Саволи 5. Категорияи меросхӯрон дар Қуръон

Сураи «Бақара», ояти 180. «Ҳар гоҳ яке аз шуморо марг фаро мерасад ва моле бар ҷой гузорад, муқаррар шуд, ки дар бораи падару модар ва хешовандон аз рӯи инсон васият кунад. Ва ин шоистаи перхезгарон аст».

Шарҳ. Дар ин оя ду муъёри ҳуқуқӣ махфӯз аст: 1. Ҳар шахс ӯҳдадор аст, пеш аз марг он моле, ки дар тасарруфи хеш дорад, ба мерос ба шахсе васият кунад. Яъне васият ҳатмӣ барои мӯъминин муқаррар мегардад. 2. Дар ояи категорияи меросхӯрон, падару модар ва хешовандон муқаррар гардидаанд.

¹ Маҳмуди Шаҳобӣ Адвори Фикҳ. Техрон. 1369 х. Ҷ.1. -С.146.

Сураи «Бақара», ояи 181. «Пас ҳар кас, ки ин васиятро шунавад, ва он гоҳ дигаргунаш созад, гуноҳаш ба он касест, ки онро дигаргун сохтааст. Худо шунаво ва доност».

Шарҳ. Дар оя таъкид меравад, ки мазмуни васиятро, ки шахс пеш аз марг баён кардааст, ҳеҷ кас ҳуқуқи дигар карданро надорад. Мисол, мешавад ҳолате, ки аз шахс тифлони ноболиғ мемонад ва онҳо мазмуни васиятро ҳоло дарк намекунанд ва ё шахс дур аз ватан вафот мекунад ва ба ягон нафар васияти моли хешро равон мекунад, дар ҳамин ҳама ҳолатҳо, амини васият – шахсе, ки васиятро бояд расонад, набояд, ки мазмуни онро ба ғойдаи худ ва ё дигаре тағйир диҳад. Дар акси ҳол ӯ гунаҳгор аст ва Худо ин ҳамаро мебинад. Огоҳ будани Худо ба он маънӣ аст, ки бори дигар, аз ин ҳуқуқвайронкунӣ ӯро (шахси гунаҳгорро) хабардор мекунад, ки садди роҳаш шавад, то табдили васият накунад.

Сураи «Бақара», ояи 182 «Ҳар гоҳ бими он равад, ки васияткунандае дар васияти хеш дастхуши ситам ё гуноҳе шуда бошад, агар касе ба ислоҳи миёни онон пардозад, муртакиби гуноҳе нашудааст, ки Худо омурзанда ва меҳрубон аст».

Шарҳ. Дар аввал чунин менамояд, ки мазмуни оя то дараҷае ба талаботи ояи 181-и сураи мазкур, ки аз дигар кардани мазмуни васият наҳй мекунад, зиддият дорад, вале дар асл сухан дар бораи он меравад, ки агар рафту васияткунанда бо сабабҳои гуногун дар тақсими мерос агар аз ҳақиқат дур шавад, пас дар ҳузури онҳо мумкин аст, ки роҳи адолатноки тақсими меросро дар васиятнома пешниҳод кард. Қуръон дар тақсими мерос аз рӯи адолат рафтор намуда таъкид мекунад, агар моли кофӣ дошта бошед ва дар вақти тақсими он یتимон ва мискинон ҳозир бошанд, ҳуб мешавад, агар ба онҳо низ ҳиссае дода, хушнуд гардонед¹.

Сураи «Нисо», ояи 11: «Худо дар бораи фарзандонатон ба шумо супориш мекунад, ки саҳми писар (дар мерос - А.Х.) баробари саҳми ду духтар аст». Шарҳ. Ояи мазкур саҳми фарзандонро дар мерос муқаррар мекунад, ки писарон нисбат ба духтарон як баробар ҳақиқи ҷиёд ба мерос доранд.

Давоми оя: «...Ва агар духтар бошад беш аз ду тан, ду севуми мерос аз онҳост». Шарҳ. Яъне агар аз шахс ду духтар

¹ Қуръони Карим. Сураи «Нисо», ояи 8.

монда бошад, пас онҳо ҳақ доранд, ки аз се ду ҳиссаи меросро бигиранд.

Давоми оя: «...Ва агар ду духтар бувад, нисф барад ва агар мурдари фарзанде бошад ҳар як падару модар як шашуми меросро барад». Шарҳ. Агар ба сифати меросхӯр як духтар баромад кунад он гоҳ ба ӯ фарз аст, ки нисфи меросро васият кард. Дар он ҳолате, ки меросхӯрон вучуд доранд, падару модар низ ҳақи мерос дар ҳаҷми аз шаш як ҳиссари доранд.

Давоми оя: «...Ва агар фарзанде надошта бошад, меросбарон танҳо падару модар бошанд, модар як саввуми дороиро барад ва боқиро падар гирад». Шарҳ. Дар сурати набудани меросхӯрон, аз се як ҳиссаи меросро модар гирад ва боқиаши насиби падар аст.

Давоми оя: «...Аммо, агар бародарон дошта бошад, саҳми модар пас аз анҷоми васияте, ки карда ва пардохти воми ӯ як шашум бошад». Шарҳ. Дар он сурате, ки меросгузоранда бародарон дорад, қисмати мерос мегузарад, албатта пас аз пардохти қарз (агар меросдиханда дошта бошад). Ва он қисмате, ки мемонад аз он модар аз шаш як ҳисса ҳаққи мерос дорад ва боқӣ ба падар мегузарад.

Давоми оя: «...Ва шумо намедонед, ки аз падарону писаронатон кадом яки шуморо судмандтар аст. Инҳо ҳукми Худои, ки Худо донову ҳақим аст».

Шарҳ. Дар ин қисмати оя таъкид меравад, ки чунин тақсимои мерос ва речаи муайян васият барои шумо аз ҷониби Худо муқаррар шудааст ва иҷроиши он ҳатмӣ аст. Сабаби чунин ҳуқуқро ХУДОИ шумо бар ӯҳдаи худ гирифтаниш дар он аст, ки шумо бештар дар мавриди тақсими мерос бо бовариҳои дохилии хеш баъзан беадолатона рафтор мекунед. Бинобар он аксари шумо суди худро аз зиёни хеш фарқ намекунед ва инак, Худо медонад аз рӯи адолат ки чи ҳақе бар моли шумо дорад.

Дар ояи 12-и сураи «Нисо» низ сухан оиди тақсими мероси мард ва зан меравад, ки дар он бо тадриҷ дар қатори ҳиссаи меросхӯрони дигар ҳиссаи ҳамсарон муқаррар мегардад.

Сураи «Нисо», ояи 12. «Агар занонатон фарзанде надоштанд, пас аз анҷом додани васияте, ки кардаанд ва пас аз пардохти дайни онҳо нисфи меросашон азони шумост».

Шарх. Дар ҳолате, ки занонатон мерос мегузоранд, пас аз пардохти қарз, иҷроиши гӯру чӯби онҳо ва васияти кардаи онҳо, он ҳиссаи амволе, ки боқӣ мемонад нисфаш ба шумо тааллуқ дорад.

Давоми оя: «...Ва агар фарзанде доштанд як чаҳорӯми он». Шарх. Дар ин сурат агар аз зани шумо фарзанде боқӣ мемонд, пас аз иҷроиши шартҳои боло ба шумо аз чаҳор як ҳиссаи он амволи боқӣ тааллуқ дорад.

Давоми оя: «...Ва агар шуморо фарзанде набуд, пас аз анҷом додани васияте, ки кардаед ва пас аз пардохти вомҳоятон як чаҳоруми меросатон аз он занонатон аст. Ва агар дорои фарзанде будед, як ҳаштуми он». Шарх. Дар ин қисмати оя сухан оиди меросгузори мард меравад. Ва чун аз мард амвол ба мерос монад, он низ пеш аз ҳама, барои адои қарзи ӯ (агар қарз дошта бошад) сарф шавад, сипас васияти қонуне, ки ӯ ҳуқуқи муқаррар карданро дорад, бикунад. Танҳо пас аз ин он ҳиссае, ки боқӣ мемонад аз он агар фарзанд ӯро набошад, як чаҳоруми он аз он занаш мешавад. Ва агар мардро фарзанде бошад, он гоҳ аз як ҳаштуми онро зан бигирад.

Давоми оя: «...Ва агар марде ва ё зане бимирад ва меросбари вай на падар бошад ва на фарзанди ӯ, агар ӯро бародар ё хоҳаре бошад, ҳар як аз он ду як шашум барад». Шарх. Агар пас аз мард ва зан меросхӯр ба ғайр аз бародар ва ё хоҳар касе набошад, онҳо ҳар як, як шашуми моли меросро ҳақ доранд.

Давоми оя: «...Ва агар беш аз яке буданд, ҳама дар як севуми мол пас аз анҷом додани васияте, ки кардааст, бе он ки барои ворисатон зиёнманд бошад ва низ пас аз адои дайнаш-шарик ҳастанд». Шарх. Пас аз адои қарз ва ҳиссаи зарурӣ барои гӯру чӯб мардро ва ё занро бародарони меросхӯр агар зиёда аз як нафар бошад, он гоҳ ба онҳо як саввуми амвол насиб мегардад.

Ҳамчунин фақеҳони исломӣ бо дастраси ояи 260-и сураи «Бақара» роҷеъ ба тақсимнамоии ҷузъи ғаноим дар вақти мерос, даъвои исбот мекунанд, ки ба фикри мо он то дараҷае қиёси ноустувор аст...

Саволи 6. Шоҳидон дар васият ва рукнҳои дигари мерос

Сураи «Моида, ояи 106: «Эй касоне, ки имон овардаед, чун маргатон фаро расад, ба ҳангоми васия ду одилро аз миёни худатон ба шаҳодат гиред ё аз ғайри худатон, ҳар гоҳ, ки дар сафар будед ва маргатон фаро расид. Агар аз он ду дар шак будед, нигоҳашон доред то баъд аз намоз, он гоҳ ба Худо савганд хӯранд, ки ин шаҳодатро ба ҳеҷ қимате дигаргун накунем, ҳарчанд ба суди ҳешовандонамон бошад ва онро китмон накунем, агар чуз ин бошад аз гунаҳгдоронем». Шарҳ. Дар Ояи мазкур дар вақти муайян намудани васият муқаррар карда мешавад, ки ду шоҳиди одил талаб карда шавад, то ин ки онҳо васияти қардари ба шахси лозим расонанд. Ду шоҳид метавонанд худӣ (мусулмонон) бошанд, агар аз ҳеш набошанд, мумкин аст аз бегона ду шоҳидро талаб қард. Лекин, агар ба шоҳидон шак баред онҳоро қасам диҳед, то ки онҳо аминии васияти шуморо бе ягон сӯйистифода аз он ба манфиати ҳеш ва ё ғайр, бурда мерасонанд. Агар онҳо - шоҳидҳо (аминони васият) чунин рафтор накунад, гунаҳгор мешаванд.

Дар ояи 107, ки давоми ояи болоист, ҳолати дигареро роҷеъ ба сӯйистифодаи шоҳидон пешбинӣ мекунад.

Сураи «Моида, ояи 107: «Ва ҳар гоҳ маълум шавад, ки он ду шоҳид муртакиби гуноҳи хиёнат шудаанд, ду шоҳиди дигар, ки авлотар аз он ду бошанд, ҷои эшонро бигиранд. Он ду бо Худо қасам хӯранд, ки шаҳодати мо аз шаҳодати он ду дурусттар аст ва мо аз ҳақ таҷовуз мекунем, ҳар гоҳ чунин кунем, аз ситамкорон бошем». Шарҳ. Дар «Қазн ул ирфон» оварда шудааст, ки сабаби нузули ояи он буд, ки дар аҳди паёмбари ислом ду тан аз насоро ва ду тан аз муслимин ба тижорат ба шаҳри Шом рафтанд ва яке аз онҳо мариз мешавад, дар шоҳидии ду нафар васият мекунад ва аминони васият хиёнат мекунанд ва қазияро назди паёмбар мебаранд. Дар натиҷа, ояи нозил мешавад¹. Ояи мазкур ҳолати нав - ҳолате, ки аминони васият хиёнат мекунанд, пешбинӣ намуда, онро мавриди танзим қарор медиҳад. Дар чунин ҳолат Қуръон таъкид мекунад, ки мумкин ду шоҳиди дигаре, ки дар он замони васият ҳозир буданд ва аз ҷиҳати ақлонӣ ва фаросати инсонӣ нисбат ба шоҳидони қаблӣ болотар меис-

¹ Адабиёти номбаршуда. Ҷ.2. С.145.

танд, метавонанд шаҳодат диҳанд. Аммо шоҳидони сонӣ бояд шаҳодати худро бо қасамхӯрӣ бо номи Худо исбот кунанд. Хамин тавр, дар ояҳои 106 ва 107 сураи «Моида» Қуръон ҳамчун қонунгузори одил тамоми нуқсонҳои инсониро пешбинӣ намуда, кӯшиш кардааст, ки дар ҳама ҳолат амволе, ки ба ворисон таъин шудааст ба қадри имконият ҳимоя намояд.

Мафҳуми мерос барои инсон барои ҳама ва ҳар шахс аз ҳешовандон ва падару модарон дар сураи «Нисо», ояи 33 муқаррар шудааст. Барои ҳама дар он чи падару модар ва ҳешовандони нашидк ба мерос мегузоранд, мерос (ҳаққи муайяне) бар онон қарор додем. Дар ояи мазкур пеш аз ҳама ҳуқуқи инсон ба мерос муқаррар мегардад. Ҳамчунин дар Қуръон бартарии ҳешовандони насабӣ, ки аз падар модар сарчашма мегиранд, нисбат ба дӯстон ва дигар наздикон муқаррар гардидааст.

Сураи «Нисо», ояи 176: «Аз ту фатво мехоҳанд, бигӯӣ, ки Худо дар бораи калола (бародар ё хоҳари падарӣ ё модарӣ - М. Қумшоҳӣ) бароятон фатво медиҳад». Шарҳ. Яъне мардум аз ту доир ба тақсими мерос дар байни бародарон ва хоҳарони падарӣ ва модарӣ суол мекунанд. Ҷавоб деҳ, ки Худо бароятон чунин муқаррар мекунад.

Давоми оя: «...Ҳар гоҳ марде, ки фарзанде надошта бошад бимирад ва ўро хоҳаре бошад, ба он хоҳар нисфи мероси ў мерасад. Агар хоҳарро, низ фарзанде набошад бародар аз ў ирс мебарад». Шарҳ. Агар марде вафот кунад, ва аз он мард ба ҷуз хоҳар шахси дигаре, меросхӯри насабӣ набошад, он гоҳ нисфи мерос ба он хоҳар мегузарад. Агар зане, бимирад ва ўро ҷуз бародар меросхӯре тимсоли фарзандон набошад, бародар меросхӯри ў баромад мекунад. Дар ин сурат ҳаҷми мерос муқаррар нашудааст.

Давоми оя: «...Агар он хоҳарон ду тан буданд, ду сулси дороиро ба ирс мебаранд. Ва агар чанд бародару хоҳар буданд, ҳар мард баробари ду зан мебарад. Худо барои шумо баён мекунад то гумроҳ нашавед...». Шарҳ. Агар аз мард ду хоҳар меросхӯр бимонад, он гоҳ онҳо аз се ду ҳиссаи дороиро ба мерос мебаранд. Ва агар чанд бародару хоҳар бошанд, мерос дар байни онҳо тавре тақсим мегардад, ки ба ҳар мард баробари ду ҳақи зан бирасад. Ва ин меъёри ҳуқуқи Худо барои шумо муқаррар мекунад, то ин ки шумо дар тақсими мерос хато накунед.

Сураи «Ахзоб», ояи 6. «...Ва хешовандони насабии шахс (дар ҳукми мерос А.Х.) баъзе бар баъзеи дигар дар китоби Худо муқаддаманд, аз муҳочирону ансор, магар он ки ба некӣ ва эҳсон бар дӯстони худ аз муҳочирӯ ансор васият кунед, ки ин дар китоби ҳақ мастур аст». Шарҳ. Дар ояи мазкур агар аз як ҷониб бартарии ҳақи меросро аз нуқоти умумӣ бо дарназардошти хусусиятҳои гуногуни хешу табории меросхӯрон равшан карда бошад, аз ҷониби дигар бартарӣ ва афзалияти меросхӯрони авлодӣ ва насабино нисбат ба дӯстони муҳочирӣ маккагӣю аҳли муслимини Мадина муқаррар мекунад. Вале ҳамчунин дар давоми оя муайян мегардад, ки ин ҳукм мутлақ нест, зеро, ки омадааст, магар он ки бо некӯӣ ва эҳсон бар дӯстони худ васият кунед. Яъне, Қуръон муқаррар мекунад, ки шумо ҳақ доред, ки аз рӯи мақсади хайр бар дӯстонатон васият кунед. Дар оя сухан нисбат ба он ҳолатҳое аст, ки онро нисбат ба ансор низ татбиқ кард ё нисбат ба ҳама муслимин татбиқ карда мешавад. Роҷеъ ба шарҳи паҳлулоҳи ҷудогонаи ояи мазкур дар байни шореҳон ва муфасссирон ихтилофҳо вучуд дорад. Ихтилоф асосан доир ба субъекти ворисон ба миён омада, дар доираи бартарии ҳақи хешон ба хешон ва хешон ба бегонагон дар ду самти ҷудогона инкишоф ёфтааст, ки роҷеъ ба он мо фикри ҷамъбастии хешро дар асоси тарҷимаи васеи Маҳдии Қумшӯй баён намудем¹. Баҳс ва ихтилоф асосан ба инбат нағрифтани сабаби нузули Оя ва мақсади Оя ва ҳамчунин дар асоси тарҷима ва тафсирҳои гуногуни он ба миён меояд. Аз ҷумла ақидае ҳаст, ки то нозил шудани Оя, мероси муҳочирин танҳо ба онҳо мегузашт, вале барои мустаҳкам намудани дӯстӣ ва иттифоқи ансор бо муҳочирин ояи мазкур нозил шуд².

Агар чунин сабаби нозил шудани Ояро ба инбат гирем ва дақиқтар ба тарҷимаҳои Қуръон ва тафсирҳо нигарем, он гоҳ мумкин аст, боз ихтилофи дигареро доир ба ворисон дар доираи мафҳуми ансор ва мӯъминон мушоҳида намуд. Зеро дар тарҷимаи аввалини Қуръон, ки бо забони тоҷикӣ бо хатти кириллӣ³ баромадааст, калимаи «мӯъминон» истифода

¹ Қуръони Карим. Тарҷимаи М.Қумшӯй. Қум. 1370 х. Сураи «Ахзоб», ояи 6.

² Ниг. М.Шаҳобӣ. Адабиёти номбаршуда. Ҷ.2. -С.217. Абулфидо Исмоил ал-Қасир ад-Димишқӣ. «Тафсир ал-Қуръон ал Азим». Мадина. 1993. Ҷ.3. -С.451.

³ Қуръони Мачид. Тарҷимаи А.Оятӣ. Техрон.1371. Сураи Ахзоб. Оя.6.

шудааст. Дар Қуръон асл низ мафҳуми «мӯъминон» омадааст ва дар Қуръони Карим бо тарчима ва тафсираш, ки идораи қозиёти Афғонистон ва сипас Тоҷикистон¹ расондааст ҳамчунин бо мафҳуми мӯъминон васеъ равшан гардидааст калимаи ансор дар тарчима ва шарҳ баён гардидааст². Сухан дар бораи он меравад, ки имрӯз дар адабиётҳои илмӣ мафҳумҳои «мӯъминин» ва «ансор» дар аҳди исломи класикӣ аз ҷиҳати ҳаҷм ва мазмун баробар баромад намекунанд. Мӯъмин - шахси диндорро меноманд, ки ба Худои ягона ҳам аз нигоҳи қалб, ҳам бо забон ва ҳам бо амал эътиқод ва эътимод дорад³. Дар аҳди Паёмбар ба ҳамаи ҷонибдорони Худои ягона дар баъзе ҳолатҳо чун мӯъминон мурочиат мекарданд⁴. Ба фикри мо дар айни замон Муҳаммад (с) фақат муслимини Мадинаро, ки ансор меномиданд, дар назар дошт, зеро тақсими мерос, молу мулк масъалаи нозук буда, дар он айём ҳанӯз имконияти аз тобеони як дин ба тобеони дини дигар гузаштаниро надошт. Дар назарияи муосири фикҳи исломӣ низ мӯъмин аз муслим тафовут дорад, мақому мартабаи эътиқод ва эътимоди мӯъмин баландтар аз муслим аст.

Ҳамчунин дар «Тафсир ал-Азим»-и Абулфидо ибн Ал-Касири Димишқӣ дар тафсири Ояи мазкур ҳадаф аз мӯъминин аҳли ансор ёдрас шудааст⁵.

Дар Қуръон ҳамчунин ҳолатҳои ҳаҷм, ки меросхӯрии қадимӣ ва пайравони динҳои дигарро хотиррасон мекунад. Аз ҷумла, роҷеъ ба сифати меросбар баромад намудани фарзанд, дар аҳди қадимӣ ва насоро дар ояҳои 5 ва 6-и сураи «Марям» аз номи Закариё оварда мешавад: «Ман пас аз марги хеш аз хешовандонам бимнокам ва занам назоянда аст. Маро аз ҷониби худ фарзанде ато кун, ки меросбари ман ва меросбари хонадони Яъқуб бошад ва ўро, эй Парвардигори ман, шоиставу писандида гардон»⁶.

¹ Қуръони Мачид. Бо тарчима ва тафсир. Душанбе. 1992. Ҷ.5, Сура Аҳзоб. Оя. Оя.6.

² Ниг. Қуръони Карим. Тарчима. М.Кумшоҳӣ. Қум. 2370. Сура Аҳзоб.Оя.6.

³ Ислои. Энциклопедический словарь. М. 1991. - С.171.

⁴ Ниг. М.Х.Ҳайкал. Зиндагонии Муҳаммад. –Душанбе 1994. Ҷ.-1. - 331 с.

⁵ Абулфидо Исмоил ибн ал-Касир. Тафсир ал-Азим. Мадина. 1993. Ҷ.3. - С.451.

⁶ Қуръони Мачид. Тарчима. А.Оятӣ. Техрон. Сура Марям. Оя. 5-6.

БОБИ 2. СУННА ВА ТАНЗИМИ СОҲАҲОИ ҲУҚУҚ

МАВЗҶ 15. СУННА ҲАМЧУН САРЧАШМАИ УНИВЕРСАЛИИ ТАНЗИМИ МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚӢ

Мафҳуми сунна ва ҳадис. Мафҳум ва моҳияти сунна чун сарчашмаи ҳуқуқӣ. Сабабҳои этирофи сунна ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ.

Таркиби ҳадис ва қувваи ҳуқуқии он. Намудҳои ҳадисҳо: саҳеҳ, ҳасан ва заиф.

Кодификатсияи ҳадисҳо дар олами ислом. Маҷмӯаҳои бозтамоди ҳадис дар ҳуқуқ. Меъёрҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар ҳадисҳо. Меъёрҳои ҳуқуқии давлатӣ, шахрвандӣ, оилавӣ, ҷиноятӣ, молиётӣ ва ғ.

Саволи 1. Мафҳум ва моҳияти сунна чун сарчашмаи ҳуқуқӣ

Сунна сарчашмаи дуввуми ҳуқуқи исломӣ буда, аз маҷмӯи ҳадисҳо иборат аст.¹ Сунна одат, гуфтор, амал, пиндори паёмбари ислом аст, ки барои мӯъминон чун сарчашмаи рафтору кирдор хидмат мекунад. Дар тамаддунҳои пешин ва ҳаёти сиёсии халқҳои тоисломӣ низ доираи фаъолияти рафтори пешвоён, ба сифати ибтидо ва сарчашмаи тақлид хидмат мекард.² Сабаби ин қазия маълум аст, зеро аксари он пешвоён манбаъ ва сарчашмаҳои иҷтимоӣ, ки тамоми муносибатҳои инсонҳоро танзим мекарда бошанд, надоштанд. Дар натиҷа, ҳангоми пайдо шудани қазияҳои печидаи (казусҳои) нави ҳуқуқӣ ва ё муносибатҳои мухталиф онҳо барои ҳалли қазияҳои печ дар печ ба эҷодиёту таълимот ва рафтору кирдори пешвоёни худ ба мақсади гирифтани панд ба умед ме-

¹ Роҷеъ ба он муф. ниг. Холиқов А. Г. Хадис как источник мусульманского права (суннитское направление). -Душанбе: 1998.-С. 152

² Ниг. Кремер А.Ф. Мусульманское право. -Тошкент: 1888.-С.62

нигаристанд, то аз инҳо чизе ё банду муамморо ҳал намоянд. Ҳамин тавр, доираи иҷрои амали онҳо чун сарчашмаи рафтор зухур мекард. Ҳамин раванд айнан бо ҳуқуқи исломӣ низ рух дод.

Қуръон бо доштани 500 ояи аҳкоми ҳуқуқӣ тамоми муносибатҳои ҷамъиятиро ҳал карда наметавонист. Зарурат ба ҳалли онҳо ногузир суннаи паёмбар-одат, гуфтор, пиндор ва кирдори паёмбарро эҷод кард ва рӯи қор овард. Тафовути ин эътироф аз таҷрибаи тамаддунҳои пешин дар он аст, ки: 1. Худи паёмбари ислом зарурати эътирофи онро (суннаро) дар давраи дар қайди ҳаёт буданашон ҳам ба Қуръон ва ҳам ба ҳадис таъкид намудаанд. 2. Ислом сарчашмаи ҳуқуқи на-навиштае ба мисли Қуръон дошт, ки дар он имконияти истифодаи дигар сарчашмаҳо пешбинӣ шуда буд.

Ҳамин тавр, аз як ҷониб, таъкидоти Қуръон ва ҳадиси паёмбар роҷеъ ба эътирофи амали паёмбар чун сарчашмаи ҳуқуқ ва аз ҷониби дигар, зарурати ногузирии танзими муносибатҳои нав, ки Қуръон пешбинӣ накарда буд, нуфузу эътибори Суннаро ба сифати сарчашмаи ҳуқуқӣ афзуда, нақши онро дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ воқеӣ дучанд кард.

Дар ҳақиқат, қатъи назар аз он ки Қуръон қувваи олии ҳуқуқӣ дошта, нахуст сарчашмаи ҳуқуқи исломӣ ба шумор меравад, дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва доираи таъсир ба субъектҳои ҳуқуқ баъд аз ҳадис қарор дорад. Зеро ҳадис шумораи зиёди суннаи ҳуқуқи паёмбарро дар шакли пиндор, гуфтор, кирдор ва одати ӯ дорад, ки нисбат ба Қуръон доираи бештари муносибатҳои ҳуқуқиро муқаррар ва муназзам менамояд.

Сунна дар шакли одати паёмбар, таҷрибаи кирдори замони зиндагӣ чун сарчашмаи рафтор хидмат мекард. Вале навиштану қайд намудани суннаи ӯ ба сифати кирдору гуфтору пиндор манъ буд. Муфассирон ва муҳаддисон дар сари ҷунин ақидаанд, ки сабаб-роҳ надодан ба омехтагии Қуръон бо Сунна ба шумор мерафт.³ Аз ин ҷост, ки Сунна дар шакли ҳадис, нақл, ривоят ва хотира роҷеъ ба кирдор, пиндор, гуфтор ва одати паёмбар, ки раъйи ӯро дар ҳалли ин ё он масъала муқаррар мекард, аз даҳон ба даҳон мегузашт.

³ Муфассал ниг. роҷеъ ба ин масъала. К.М. Шонаҷӣ, Илм-ал-ҳадис.-Техрон: 1966.-С. 146. П. Цветков. Исламизм.- Ашхабад: 1913. Т. 3.-С. 552

Дар давоми бештар аз 100 соли дар шакли шифохӣ мавҷуд будани он аз ҷониби шахсиятҳои гуногун ба тағйироти сунъӣ рӯ ба рӯ шуд. Яъне шахсиятҳои гуногун бо назардошти ҳимояи манфиатҳои хеш аз номи паёмбар ҳадисҳои гуногун мегуфтанд. Дар натиҷа садҳо ҳазор ҳадиси тақаллубӣ пайдо шуд. Давраи ҷамъоварӣ ва танзими ҳадисҳо, яъне, тоза кардани дар маҷмӯаҳо гирд овардани онҳо оғоз шуд. Ҷамъоварӣ ва танзими ҳадисҳо дар ду давра-муснад⁴ ва мусаннаф⁵ анҷом гирифтааст.

Дар байни асарҳои ҷамъоварӣ ва танзимшуда “Ҷомеъ-ус-саҳеҳ”-и Бухорӣ ва “Ас-саҳеҳ”-и Муслими Нишопурӣ дар равияи суннӣ ва маҷмӯаҳои Яъқуби Гелонӣ, Шайх Алӣ ва Абдучафъари Тӯсӣ⁶ дар равияи шиа аз беҳтарин асарҳо ҳисобида мешаванд. Ин асарҳо ҳоло низ дар байни фақеҳони исломӣ ва давлатҳои исломӣ чун сарчашмаҳои беҳтарини ҳуқуқи динӣ эътироф шудаанд.

Маълум шуд, ки одат ва таҷрибаи паёмбар то ба мо тавассутӣ ҳадисҳо омадааст. Ҳадис, ки нақл ва ривоят аст, пас ҳатман он ноқил-шахси нақлкунанда дорад. Аз сабаби он ки ҳадис муддати тӯлонӣ аз даҳон ба даҳон мегузашт, табиист, ки ноқилони он низ ашхоси наслҳои мухталиф буданд. Ҳамаи он ноқилонро дар илми ҳадисшиносӣ иснод мегӯянд. Иснод аз муҳаддис сар шуда, аз насл ба насл нақли ҳамон ҳодисаро то ба рӯзгори паёмбар бурда мерасонад. Дар нақша он чунин аст: паёмбар-саҳобаҳо, тобиъун-ат-табаъу тобеъун (ва ғ.) муҳаддис. Иснод ҳамчун қисмати аввали ҳадис ба мазмуни ҳадис ва қувваи ҳуқуқии он таъсир дорад. Барои он ки ҳадис саҳеҳ бошад ва қувваи ҳуқуқии устувор дошта бошад, ҳатман бояд силсилаи шахсони дар иснод омада қобили қабул (аз нигоҳи ақлӣ, мазҳабӣ) буда, ба воқеияти таърихӣ робита дошта бошанд.

Қисмати дуввуми ҳадис, ки асл, яъне матнро дар бар мегирад, ифодакунандаи мазмуни одат, пиндор, гуфтор ва кирдори паёмбар ба шумор меравад. Вобаста ба мазмуни ҳадис, ки ба чи муносибат гуфта ва бахшида шудааст, мумкин

⁴ Бо назардошти ровиён гирд оварда мешавад.

⁵ Вобаста ба мазмуни ҳадисҳо.

⁶ Ниг.. Халиков А.Г. Ҳадис...-С.35

аст онҳоро ба ҳадисҳои ҳуқуқӣ, динӣ, ахлоқӣ, эстетикӣ ва ғ.⁷ гурӯҳбандӣ ва тасниф кард.

Маълум мешавад, ки ҳадис танҳо сарчашмаи динӣ, ахлоқӣ, фалсафӣ набуда, инчунин сарчашмаи ҳуқуқӣ низ ҳаст. Маҳз ҳамин хусусияти ҳадис, хусусияти ҳуқуқӣ доштани ҳадис нақши онро дар байни дигар манбаъҳои дини ислом дучанд афзудааст.

Дар қатори сарчашмаҳои ҳуқуқӣ мавқеи назаррасро дар ислом ҳадисҳои паёмбари ислом мегирад. Ба андешаи муҳаққиқоне, ки нақши ҳадисҳои ҳуқуқиро дар фарҳанги исломӣ аз ҳадисҳои ахлоқӣ ва динӣ заифтар медонанд¹ ҳеҷ розӣ шудан мумкин нест. Зеро бидуни ҳадис мавҷудият ва инкишофи ҳуқуқи исломиро мисли дини ислом тасаввур кардан мушкил аст. Ҳадис ҳамчун зухуроти ҷамъиятӣ омилҳои пайдоиши худро дорад, ки он бо назардошти паҳлуҳои гуногуни таъиноти он дар ҷомеа муқаррар мегардад. Аз ҷумлаи омилҳои асосии пайдоиши он дар самти таъиноти ҳуқуқияш ин пеш аз ҳама зарурияти ба танзим даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки Қуръон ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ ба танзим надароварда буд, ба ҳисоб меравад. Ҳақ ба ҷониби олимоне, ки онҳо қайд карда буданд, қисмати меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон қудрати ба танзим даровардани ҳамаи муносибатҳои ҷамъиятии навпайдошудаи давлати исломии инкишофёбанда ва васеъшудаистодаро надоштанд, бинобар он ҳадис ҳамчун сарчашмаи нави ҳуқуқӣ ба миён омад². Ҳадис ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ бо ояи Қуръон муқаррар шудааст³.

Ҳадис калимаи арабӣ буда, маънояш нақл, ривоя ва ҳикоят оиди гуфтор, кирдор ва сукути паёмбари ислом мебошад. Аз ин лиҳоз муҳаддисон (донандагони ҳадис) ҳадисҳоро ба шаклҳои, нақлӣ, кирдорӣ ва сукутӣ тасниф мекунанд⁴. Аз

⁷ Ниг.. Халиков А.Ф. Ҳадис...-С. 60-80

¹ Джон Бёртон. Мусулманское предание: введение в хадисоведение. М. –СПб. 2006. С. 17. (304с.)

² Ниг. А.Г.Халиков. Ҳадис как источник мусульманского права. Дисс. канд.юр.наук. Душанбе, 1996. - 219 с.

³ Таваҷҷӯҳ шавад ба сураи 53, оётии 3-4. 76. Муфасссал ниг. А.Г.Халиков асари номбаршуда.

⁴ Бо номи «сахеҳ ус-сита» дар ислом шаш маҷмӯаи ҳадиси равияи суннӣ, ки дар аҳди тиллоии ҳадис эҷод шудаанд дар назар дошта мешавад: 1. «Сахеҳ ал-Бухорӣ», 2. «Сахеҳ ан-Нишопурӣ», 3.» Ҷомеъ-ус-сунан»- и Қазвинӣ, 4. Маҷмӯаи Абӯдовуди

сабаби он, ки ҳадисҳо дар тӯли бештар аз 200 сол дар давраи исломи классикӣ аз даҳон ба даҳон мегузаштанд, ба мазмуни онҳо тадричан барои ҳимояи манфиатҳои сиёсӣ шахсӣ тағйиротҳои зиёд ворид гардид. Дар натиҷа, миқдори зиёди ҳадисҳои қалбакӣ пайдо шуда, ихтилофоти мухталифи мазмунӣ дар доираи аҳодиси набавӣ ба миён меояд, ки он ба инкишофи минбаъдаи ҳуқуқи исломӣ ва ислом монеаи азимро ба миён меорад. Ин душвориро ислом дар «асри тиллоии ҳадис» (асри IX) бо кодификатсияи ҳадисҳои саҳиҳ ва инкишофи «илм-ал ҳадис» ва «маърифат ар-риҷол» паси сар мекунад. Бо усулҳои гуногуни ақлӣ ва таҷрибавӣ ҳадисҳои саҳиҳ аз қалбакӣ чудо карда мешавад. Вобаста ба имконияти саҳеҳият ва ҳаққонияти ҳадисҳо, онҳоро ба категорияҳои «саҳиҳ», «ҳасан» ва «заиф» чудо мекунанд. Дар байни категорияҳои номбурда ҳадисҳои саҳиҳ-ҳадисҳое ҳастанд, ки дар ҳаққонияти онҳо шубҳа нест ва қувваи олии юридикиро баъд аз Қуръон ишғол мекунанд. Ҳадисҳои ҳасан ва заиф дар ҳолатҳои истисноӣ - дар он ҳолатҳое, ки меъёри ҳуқуқӣ дар Қуръон ва ҳадисҳои саҳиҳ ёфта намешаванд, мавриди татбиқ қарор мегиранд.

Аз маҷмӯаҳои ҳадис, ки дар қарни тилоии ҳадис аз ҷониби муҳаддисон гирд оварда шудааст, дар олами суннии исломӣ мавқеи назаррасро шаш маҷмӯа, бо номи «саҳеҳ-ус-сита»¹ ишғол мекунанд. Аз байни он шашгона бошад, чи дар байни сунниҳо, ва чӣ дар байни шиаҳо қадру манзалати волои илмӣ ва мавқеи саҳеҳиятро «Ал-ҷомеа ас-Саҳеҳ»-и Муҳаммад ибн Исмоил Ал-Бухорӣ ишғол менамояд. Эшон аз 600000 ҳадисе, ки аз номи Муҳаммад (с) манзурашон гардида буд, бо услуби ҳосаи илмӣ 7250 ҳадиси саҳеҳро чудо намуданд. Маҷмӯаи Имом Бухорӣ баъд аз Қуръон сарчашмаи асосии динӣ ва ҳуқуқии аҳли ислом ба шумор меравад.

Ҳадисҳо дар таркиби худ меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳамчун танзимгари муносибатҳои муҳими ҷамъиятӣ, чи дар исломи классикӣ ва чи дар исломи муосир мавқеи асосиро ишғол мекард ва ҳоло низ мекунад. Бинобар он тасниф ва маънидодкунии меъёрҳои ҳуқуқии аҳодиси набавӣ, аҳамияти бу-

Сичистонӣ», 5. «Ҷомеъ-ул Кабир»-и Муҳаммади Тирмизӣ ва 6. «Ҷомеъ-ус-саҳеҳ»-и Аҳмади Насоӣ.

¹ Қуръони Карим. Сураи «Наҷм», оёти 2-4. 79. Қуръони Мачид, бо тарҷума ва тафсир: Ҷ.6.-Душанбе.1991. Сураи «Наҷм», оёти 2-4.

зурги назарию амалиро дар омӯзиши ислом ҳамчун зухуроти чамъиятӣ доро буда, ба таҳқиқи пурра ва ҳамаҷонибаи ҳуқуқи исломӣ нахустзаминаи илмӣ-таҳқиқотӣ мегузорад.

Новобаста аз оне, ки аз ҷиҳати қувваи юридикӣ ҳадис баъд аз Қуръон меистад, дар танзими муносибатҳои чамъиятӣ, дар доираи амал бошад, он аксаран нисбат ба охирин бартарӣ ва афзалиятро дорост. Афзалияти Қуръон нисбат ба ҳадисҳо бо чунин далелҳо асоснок мегардад: 1). Қуръон сарчашмаи назариявӣ ва амалии ҳадис мебошад. Албатта, ҳар як падида дар пайдоиши худ сабаб ва омилҳои муайяни воқеиро дорост. Агар зарурияти объективи ба миён омадани ҳадис ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ ин пайдо шудани муносибатҳои нави чамъиятӣ ва ё дарк намудани қиммати ҳуқуқии муносибатҳои мавҷуда аз ҷониби қонунгузор - паёмбари ислом бошад, зарурияти бевосита қонунии он, ин дар сарчашмаи илоҳӣ - Қуръон эътироф шудани он (ҳадис), ҳамчун сарчашмаи кирдор мебошад. Дар Қуръон омадааст: «... ки, ёри шумо (ишора ба расули Худост) на гумроҳ шудааст ва на ба роҳи қач рафтааст. Ва суҳан аз рӯи ҳаво намеғӯяд. Нест ин суҳан ҷуз он ҷӣ бад-ӯ ваҳй мешавад». Дар тафсир, дар шарҳи ояҳои мазкур оварда шудааст, «... гуфтори ӯ ҳама мутобиқи ваҳйи Аллоҳ аст, ва он мазмунан аз ду қисмат иборат аст, мутлақ ва ғайри мутлақ»¹. Он чи мутлақ аст дар шакли Қуръон Аллоҳ баромад мекунад ва он чи ғайри мутлақ аст ин рафтор, гуфтор ва ақидаи беҳатои Паёмбари ислом аст, ки аз аввали сарчашма мегирад. Ҳамин тавр ояҳои мазкур талаботҳои зиёди ҳуқуқиро доро мебошанд, вале он чи ки ба мо лозим аст ва он дар ояҳои номбаршуда сабт ёфтааст, ин муқаррар шудани ҳадис ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ аз ҷониби Қуръон аст. Хуллас гуфтан мумкин аст, ки гуфтор ва ҳукмҳои Паёмбар барои мӯъминин ҳатмист. Ин маъниро ояҳои дигари Қуръон: «Он чиро паёмбар барои шумо овардааст бигиред ва он чи ки наҳй кардааст таркаш кунед» (Сураи «Ҳашр», ояи 7) ва «Эй касоне, ки имон овардаед, аз Худо ва паёмбар ва соҳибони фармон² итлоат баред» (Сураи «Нисо», ояи 59), пурра ва асоснок месозанд. 2). Қуръон - китоби Худост ва он табиатан

¹ 81. Мавлави Абдулҳақ. Мушкоти Шариф. - 1901. Лакҳнав. -С.54.

² Тохиров Ф.Т. Инкишофи ҳуқук дар Тоҷикистон.-Душанбе, 1994. -С.49-50.

роҳбару роҳнамои тамоми муслимин буда, Қувваи олии юридикиро дорост. Бартарии ҳадисҳо дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нисбат ба Қуръон дар он зоҳир мегардад, ки Қуръон бештар характери илоҳӣ дошта, принсипҳои умумии рафтори одамонро дар доираи ахлоқ, ҳуқуқ ва дин муқаррар мекунад. Аммо ҳадисҳо бошанд бештар характери ҳуқуқӣ дошта, доираи васеи муносибатҳои ҷамъиятиро мавриди танзим қарор медиҳанд. Аз ҷониби дигар, агар сабаби пайдоиши Қуръон пеш аз ҳама мақсади муайян намудани дини нав ва муттаҳид намудани одамон дар он бошад, мурод аз зарурият ва воқеияти ҳадис танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ба тартиб овардани онҳост.

Саволи 2 Ҷамъоварии ҳадисҳо

Раванди босуръат васеъшавии ҳудуди давлати исломӣ ва устувор гардидани давлати исломӣ –хилофат эҳтиёҷ ба сарчашмаҳои ҳуқуқии универсалӣ ва устувор дошт, ки тавонад ба ҳама талаботҳои нави ҳаёти ҷавоб диҳад. Дар ниҳоди ҳуқуқӣ ин тамаддуни нав дар ибтидо бисёр ҷараёнҳои ғарбӣ ба назар мерасид:

1. Баробари густариши ҳуқуқи исломӣ ба қитъаҳои Осиё ва Африқо доираи амали ҳуқуқи исломӣ фарохтар мегардад. Таъсири мутақобилаи меъёрҳои иҷтимоӣ ва одатии халқҳои забтшуда тавассути ҳуқуқи исломӣ меафзояд.

2. Меъёрҳои ҳуқуқи исломӣ дар доираи Қуръон ва Сунна дар танзими муносибатҳои ҳуқуқии навзхур душвор мегардад. Зеро Қуръон бо 500 ояти аҳкоми ҳуқуқӣ ва микдори зиёди ҳадисҳои саҳеҳ ва носаҳеҳ, дар танзиму мурағбат сохтани ҷомеаи исломии тавсиябанда ба таъиноти иҷтимоӣ ҷавобгӯ набуд.

3. Микдори зиёди ҳадисҳои ғайрисаҳеҳ, ки ба 1,500,000 мерасад, дар сари ҳар яке андешаҳои мухталифи ҳуқуқӣ ба миён меоваранд, ки татбиқи ҳуқуқи исломиро дар сарзаминҳои нав мушкил мегардонд.

4. Қисмати аз меъёрҳои ҳуқуқии халқҳои забтшуда, ки дар танзими муносибатҳои молумулкии ҷомеа нисбатан бартарӣ дошта, шаклҳои мутараққию пешқадами иқтисодиро дастгирӣ мекарданд, ки он ба ҳуқуқи исломӣ чун ҳуқуқи давлатӣ ғолиб ва манфиатбахш бетаъсир намонд.

5. Зарурати ҳалли муаммоҳои номбаршудаи ҳуқуқӣ, масъалаи бартараф намудани бӯҳрони ҳуқуқи исломиро, ки дар асрҳои VIII-IX пайдо шуда буд, ба миён овард.

Дар натиҷа, омилҳои мавҷуда ду роҳи таърихӣ берун омадан (раҳо ёфтани) аз ин бӯҳрони ҳуқуқиро ба миён гузошт:

1. Ба низом даровардани фикҳи исломӣ. Мутобик кардани шароити татбиқи он дар минтақаҳои нав ва муносибати эҷодкорона дар фаҳмондадиҳии сарчашмаҳои он.

2. Бо роҳи тадвини ҳадисҳо ва тоза кардани ҳадисҳои саҳеҳ аз ғайрисаҳеҳ. Дар ин роҳ бо амри Халифа Умар ибни Абдул-Азиз тамоми олимони муҳаддис ба тоза намудани ҳадисҳо шурӯъ карданд.

Усулҳои тоза намудани ҳадисҳо. Тоза намудани ҳадисҳо кори осон набуд. Аввалан ин ки аз замони гузаштани паёмбар хеле сипарӣ шуда буд, аз ин рӯ омӯзиши қисмати иснод ва мутобикати мазмуни он- матн бо Қуръон кори басо муҳим буд. Муҳаммад бинни Сирин (ваф. 110- 728) гуфта буд, «Он чизе, ки Шумо чамъ мекунед дин аст. Бинобар ин андеша кунед, ки шумо динатонро аз кӣ мегиред».¹ Абдуллоҳ бинни Муборак бошад иснодро қисмате аз дин шинохтааст. Теъдоди ҳадисҳои бофта ва қалбақӣ бениҳоят зиёд шуда буданд. Худи паёмбари ислом дар ҳадисе гуфтаанд, «Одамоне пайдо мешаванд, ки нақлҳое мекунанд, ки онро на шумо на падарони шумо шунидаанд. Аз онҳо эҳтиёт кунед, онҳо шуморо ба иштибоҳ бурда аз дин дур мекунанд».² Аз ин хотир, ба хоҳири пурқуввати иснод дар илми ҳадисшиносӣ илми иснодшиносӣ, илми ричол ташаккул ёфт. Дар баробари он гуяндаи ҳадис бояд шахси одил бошад. Риштаи иснод бояд бидуни шубҳа рафта ба паёмбари ислом расад ва дар ин бора бояд маълумотҳо аз чанд ҷониб бошад. Дар он ҳолатҳое, ки як матни ҳадис аз ҷониби чанд силсилаи иснод дар як шакл такрор мешуд, силсилаи исноди ин гуна ҳадисхоро мардони бозътимод (сиқа) эътимоднок (собит) ва ҳофизаи қавӣ дошта меҳисобиданд. Ҳадисҳое, ки аз ҷониби мардони одил, сиқа, собит ва ҳофиз ривоят мешуд ҳамчун ҳадисҳои саҳеҳ шинохта мешуд³. Ба андешаи Имом Бухорӣ мувофиқати матни

¹ Муслим. Ас-Саҳеҳ. Муқаддима., боб-ал –иснод мин ад-дин.

² Муслим. Ас-Саҳеҳ. боб, ан-наҳю ан ал ҳадис бикулли мо самиа.

³ Ибн ас-Салоҳ. Улум ал-ҳадис. Медина, 1386ч1966. с.31.

ҳадис бо оятҳои қуръонӣ ва исботи факти таърихӣ гуфта шудани ҳадис бо рӯзгори зиндагии паёмбари ислом низ шарт ва зарур буд.¹

Усулҳои ҷамъномаи ҳадисҳо. Қабл аз ҳама ҷамъовариҳои ҳадисҳо бо усулҳои муснад ва мусаннаф намудҳои махсуси ҷамъномаи ҳадисҳо дар илм ворид намуд. Дар ҷамъовариҳои ҳадис бо усули муснад, ҳадисҳо аз назари иснод гирдоварӣ шуда буданд. Дар ин гуна маҷмӯаҳо ҳадисҳо бо номи саҳобагон, ки ҳадисро аз номи паёмбар шунидаанд, тақсим мешуд. Мисол, ҳадисҳое, ки аз номи Абӯбакр, ҳадисҳое, ки аз номи Абӯхурайра ва амсоли инҳо шунида мешуд, тасниф шудаанд. Ба ин тартиб, маҷмӯаи 30 ҳазораи «Ал –Муснад»-и Аҳмад ибни Ҳанбал тартиб дода шудааст. Ҷамъномаи ҳадис аз рӯи усули мусаннаф ин нисбатан ҷамъовариҳои илмӣ буда ба зами он, ки ҳадисҳо гирдоварӣ мешаванд дар асоси иснод, матн ва мувофиқати он бо Қуръон бо ҳодисаҳои таърихӣ онҳо, яъне ҳадисҳо вобаста ба мавзӯ навбандӣ мешаванд. Мисол ҳадисҳо дар боби никоҳ, талоқ ва ғ. «Ҷомеъ ус-саҳеҳ»-и Имом Бухорӣ, «Ас-Саҳеҳ»-и Нишопурӣ бо ин тартиб гирд оварда шудаанд.

Давраҳои ҷамъномаи ҳадисҳо. Ҷамъномаи ҳадисҳо дар ибтидо мумкин аст ба ду давра тақсим намуд. Якум давраи ҳукмронии Халифа Умар ибни Абдулазиз, ки бо амри ӯ ба навиштани ҳадисҳо шурӯъ карданд. Ба андешаи Ибни Шаҳрошӯб, А.М. Ғаззоли ва шайх Ричомӣ давраи аввали кодификатсияи ҳадисҳо дар давраи ибтидо ва миёнаи садаи 2 хичрӣ рух дод. Дар ин давра чунин маҷмӯаҳои ҳадис гирдоварӣ шуданд:

1. Маҷмӯаи ибни Ҷурайх
2. Маҷмӯаи ибни Мунаҷим 131х.
3. «Ал муваттаъ»-и Молик бинни Анас
4. Маҷмӯаи Абдурахмон ибни Авзой (дар Димишқ)
5. Маҷмӯаи Суфёни Саврӣ (дар Куфа)
6. Маҷмӯаи Рабеъ ибни Сабеъ

Шиаҳо бошанд боз дар бораи маҷмӯаҳои қадимтари худ аз номи Амир ал мӯъминун Алӣ, Салмони Форсӣ ва Абӯзари Ғаффорӣ андеша баён мекунанд.

¹ Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права. Душанбе 1998. С. 38.

Каме баъдтар дар Сурия, Димишқ ва Мадина се мактаби ҳукукии илм-ал-ҳадис таъсис ёфта даврони дуҷуми ҷамъ-намоии ҳадисҳо оғоз мешавад. Беҳтарин муҳаддисони олам ба ҷамъоварии ҳадисҳои саҳеҳ шурӯъ намуданд. Дар натиҷа дар равиҳои сунӣ дар давраи дуввуми тоза қардани ҳадисҳо аз рӯи усули мусаннаф¹ 6 маҷмӯаи бузургу баргузида ҳосил мешавад. Маҷмӯаҳо беш аз 1000 адад буданд, вале 6 маҷмӯаи зайл нисбатан бартарӣ доштанд:

1. "Ҷомеъ-ус-саҳеҳ"-и Имом Бухорӣ.
2. "Ас-саҳеҳ"-и Муслими Нишопурӣ.
3. "Ҷомеъ-ас-сунна"-и Ибни Моҷаи Қазвинӣ.
4. "Маҷмӯа"-и Абӯдовуди Сичистонӣ.
5. "Ҷомеъ-ул Кабир"-и Муҳаммад ибн Исои Тирмизӣ.
6. "Ҷомеъ-ус-саҳеҳ"-и Аёмади Насоӣ.²

Аз байни ин маҷмӯаҳо "Ҷомеъ-ас-саҳеҳ"-и Имом Бухорӣ ва "Ас-саҳеҳ"-и Муслими Нишопурӣ дар байни аҳли ислом мақоми ҳосаро доштанд. Аз ҷумла "Ҷомеъ-ас-саҳеҳ"-и Имом Бухорӣ бо 7202³ ҳадиси саҳеҳ дар байни мусулмонони олам мақоми ҳосаро ишғол менамояд. Муаллифи «Раҳматулборӣ» тарҷимаи мухтасари «Саҳеҳ»-и Бухорӣ дар бораи ин шахсият ва китоби ӯ менависад: «Дар мавриди китоби «Саҳеҳ»-и Бухорӣ ҳарчӣ ки дар тавсифаш гуфта шавад боз ҳам кам аст ва ҳамин қофӣ аст, ки ин китоб, ба иттифоқи ҳама уламои муслимин, аввалин китобе баъд аз Китоби Аллоҳ, яъне Қуръони маҷид аст. Имом Бухорӣ ин китобро дар муддати шонздаҳ сол ва аз ин байн шашсад ҳазор ҳадис интиҳоб ва таълиф намудааст, ҳудуди имом Бухорӣ раҳматуллоҳи алайҳа мегӯяд: «Китоби ҷомеъи ҳудро дар Масҷидулҳаром таълиф намуда ҳар ҳадисро, ки меҳостам дар он сабт намоям, ду рақъат намоз адо намуда ва аз Худованди муттаол истиҳора мекардам ва баъд аз мӯътақид шудан ба саҳеҳ будани ҳадис, онро сабт менамудам».¹ Ин китоб бо аҳодиси тақрорӣ дорои 7397 ҳадис, бидуни тақрор 7202 ҳадис ва бо муаллақот ва мутобиот дорои 9082 ҳадис аст.

Раванди тоза қардани ҳадисҳо дар давраи дуввум дар байни аҳли шиа, дар асрҳои X-XI сурат мегирад, ки дар на-

¹ Мусаннаф бо бобҳо вобаста ба мавзӯ ҷобачокунии ҳадисҳо.

² Ниг. Холиқов А.Г. Ҳадис как источник мусульманского права. -С.30-40

³ Нисбати шумораи ҳадисҳои маҷмӯаи Бухорӣ гуногунфирӣ аст.

¹ «Раҳматулборӣ» тарҷимаи мухтасари «Саҳеҳ»-и Бухорӣ. Ар-Риёз. Ҷ.1. 2002. С.13.

тича 400 маҷмӯаи саҳеҳ бо номи "усул -ал-арбаъа" эҷод мегардад, ки 4-тои он аз бехтаринҳо ҳисоб мешавад.

Ҳамин тавр, тавассути тоза кардани ҳадисҳо ҳуқуқи мусулмонӣ ҳалли бӯҳрони ҳуқуқии дар пеш қарордоштаро қисман иҷро кард, зеро бо инкори ҳадисҳои ғайрисаҳеҳ имконияти татбиқи ҳадисҳои ҳуқуқии саҳеҳ афзуд.

Шакл ва намудҳои ҳадисҳо. Ҳадисҳо вобаста ба асосҳои гуногун ба шакл ва намудҳои мухталиф тақсим шудаанд. Шакли ҳадис ин намуди зоҳирии ифодаёбии ҳадисҳост, ки ба сохтор ва таркиби он саҳт вобастагӣ дорад. Аз назари таркиб ва сохтори ҷойгиршавии унсурҳои ҳадис ҳадисҳо ба шаклҳо тақсим мешаванд. Мисол, дар асоси ҷойгиршавии иснод дар ҳадисҳо чунин шаклҳои ҳадис мавҷуд аст:

1. тавотир ё мутавотир (пайваст), ин як шакли ҳадиси саҳеҳ аст, ки силсилаи иснод то паймбар дар доираи талаботи ҳадиси саҳеҳ қоим аст.

2. мункат (сунниҳо) кандашуда ва аҳад(аз шиҳо).

Аз ҷониби уламои ҳадисшиносии исломӣ танҳо дар равиши сунний зиёда аз сӣ шакли ҳадисҳо муайян шудааст, дар равиши шиъа бошад то чил намуди ҳадисҳо номбар гардидааст.¹ Намудҳои ҳадис вобаста ба мазмун, вобаста ба иснод вобаста ба шакли таъсиррасонӣ ва доираи амалашон тақсим мешаванд. Вобаста ба мазмун ва саҳеҳияшон ҳадисҳо аз ҷониби фақеҳон ба чунин намудҳо тақсим шудаанд:

1. Ҳадиси саҳеҳ, ин гуна ҳадисҳо ҳам аз назари шаклӣ ва ҳам аз назри мазмун тоза ва саҳеҳанд ва ҳамчун сарчашмаи бевоситаи фикҳ баромад мекунанд.

2. Ҳадиси ҳасан – хуб, вай аз ҳадиси саҳеҳ қувваттар аст.

3. Ҳадиси заиф, ин ҳадисест, ки нисбати қадом як марде аз силсилаи иснод шубҳа ҳаст.

Таркиб ва сохтори ҳадис. Ҳадис чун ҳар як сарчашмаи ҳуқуқӣ таркиби ба худ хосро дорост. Тибқи адеҳаи фақеҳони исломӣ вай аз ду қисми асосӣ иборат аст,

1. Иснод- силсилаи шахсонест, ки дар расонидани нақл, ривоят ва ё одати паймбар чун шунаванда ва ё шохид саҳм доранд.

2. Матн. Мазмуни асосии ҳадис ва ё одат.

¹ Ниг. Холиков А.Г. Ҳадис как источник мусульманского права. -С.55-56.

Матн дар навбати худ ба чунин қисматҳо тақсим мешавад: мазмун ва санксия -мучозот ва ё аҷрӯ.

Саволи 3. Меъёрҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар ҳадисҳо

Ҳадисҳоро назар ба асосҳои гуногун ва дараҷаи саҳеҳияташон ба намудҳо ҷудо мекунанд. Чи тавре ки қайд кардем, дар байни онҳо таснифи ҳадисҳо ба саҳеҳ, яъне ҳақиқӣ (тоза), ҳасан (нисбатан тоза) ва заиф (бо далелҳои суст исботшуда)⁸ маълум аст. Саҳеҳияти ҳадисҳо ба қувваи ҳуқуқии онҳо таъсир мерасонад. Агар ҳадис саҳеҳ бошад, бидуни монеа татбиқ мешавад, агар ҳасан бошад, он гоҳ мебинанд, ки ҳалли ин масъала дар Қуръон ва ҳадиси саҳеҳ набошад, он гоҳ татбиқ мекунанд. Роҷеъ ба масъалаи ҳадиси саҳеҳ ва мавриди татбиқи он дар байни олимони андешаҳои мухталиф вучуд дорад.

Ҳадисҳо ҳамчун сарчашмаи рафтор дорои меъёрҳои иҷтимоие мебошанд, ки муносибатҳои мухталифи иҷтимоиро мавриди танзим қарор медиҳанд. Омӯзиши онҳо имконият медиҳад, ки аҳкоми онро ба чунин намудҳои танзимнамоӣ тақсим намоем:

1. Танзими муносибатҳои динӣ.
2. Танзими муносибатҳои ахлоқӣ.
3. Танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ.

Бояд қайд кард, ки ҳадисро ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ, бо назардошти табиати ҳуқуқии он, ки объектҳои гуногунро мавриди танзим қарор медиҳад, мумкин аст ба соҳаҳои ҳуқуқӣ тасниф намуд:

- Ба соҳаи ҳуқуқи давлатӣ
- Ба соҳаи ҳуқуқи шаҳрвандӣ
- Ба соҳаи ҳуқуқи никоҳӣ ва оилавӣ
- Ба соҳаи ҳуқуқи ҷиноӣ
- Ба соҳаи ҳуқуқи молиёт (андоз)
- Ба соҳаи ҳуқуқи додгоҳӣ ва ғ.⁹

⁸ Ҳамон ҷо, С. 43-60.

⁹ Бояд қайд кард, ки амсоли чунин намудҳои ҳадисҳои ҳуқуқӣ, дар асари “ҳадис...” аз ҷониби мо мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Бинобар ин, мо барои ба тақрор роҳ надодан дар асоси баъзе аз сарчашмаҳои нав меъёрҳои нави ҳуқуқии ҳадисро шарҳ хоҳем дод ва диққати хонандаи азизро дар як вақт ба асари “ҳадис...” низ ҳавола мекунем. Зеро мо қорро дар ин мавзӯ нисбатан иҷро мекунем.

Қобили қайд аст, ки ҳадисҳо дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ пас аз Куръон мавқеи аввалиндараҷаро ишғол намо-янд ҳам, дар доираи танзим онҳо паҳнои васеътари муноси-батҳоро фарогиранд. Истифодаи ҳадис ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ дар заминаи таҳлили саҳеҳияти онҳо қонуну қавоиди ҳудро дорад. Ҳадиси саҳеҳ пас аз ояти аҳкомии Куръон қув-ваи олии ҳуқуқиро дорост. Ҳеҷ як сарчашмаи ҳуқуқии дигар наметавонад бо он ихтилоф намояд. Дар ҳолати пайдо шу-дани ихтилоф бартарӣ ба талаботи ҳадиси саҳеҳ дода меша-вад. Тамоми мактабҳои ҳуқуқӣ ин андешаро ҷонибдорӣ до-ранд. Дар масъалаи ҳадиси ҳасан ва ё заиф байни уламои мактабҳо ихтилоф аст.

Маҷмӯаи ҳадисҳоро, ки ба тарзи мусаннаф гирд оварда шудаанд, вобаста ба мазмунашон ба фаслҳо ҷудо намудаанд. Ба ин гурӯҳ маҷмӯаҳои Имом Бухорӣ, Муслими Нишопурӣ, Имом Абӯзакариёи Мавлавӣ, Абдулҳаққи Деҳлавӣ ва дига-рон шомиланд. Аз ин рӯ, ба таснифи муҳаддисони машҳур така намуда, фаслҳои ҳуқуқии онҳоро бидуни тағйири номи онҳо ба хонанда пешниҳод хоҳем кард. Дар ин ҷода фақат мо хусусияту алоқамандии фаслҳоро ба инобат гирифта, онҳоро дар доираи соҳаҳои ҳуқуқии имрӯза таҳлил менамоем. Ин ҷо мо таснифи муҳаддисонро вайрон накарда, ба дарки ҳама-ҷонибаи моҳияти ҳуқуқии он ноил хоҳем шуд. Инчунин мо танҳо он меъёрҳоеро аз ҳадисҳо баррасӣ мекунем, ки моҳия-тан дар мазмун, шакл ва тарзи таъсиру оқибаташон сифати ҳуқуқӣ доранд.¹⁰

Таснифи ҳадисҳо аз ҷониби муҳаддисон ба шакли фаслу китобҳо ба роҳ монда шудааст. Фаслҳо мавзӯҳои мушаххас доранд, вале китобҳо мавзӯҳои мураккабро дар бар гирифта аз чандин фасл иборатанд.

¹⁰ Бояд гуфт, ки баъзан аз меъёрҳои дини ислом унсурҳои ҳуқуқиро (санксияро) дошта умумихатмӣ мебошанд. Қисме аз олимони онҳоро чун шарияти ҳуқуқӣ бар-расӣ мекунанд ва исломро ҳуқуқи динӣ ба ҳамин мазмун мешиносанд. Мо бошем ба ин фикр ғайрарозӣ нестем. Муфасссал ниг.. Г. М. Каримов, Шариат-закон жизни мусульман. -М.: 1999.-С. 303

МАЗЪИ 16. ТАНЗИМИ МУНОСИБАТҲОИ НИКОҲӢ - ОИЛАӢ ДАР ҲАДИСҲО

Ҳадис ва танзими муносибатҳои оилаӣ, ӯҳдадорӣҳои мард нисбат ба зан дар ислом. Ҳуқуқҳои мард нисбат ба зан. Таснифи институтҳои ҳуқуқи оилаӣ мутабиқи ҳадисҳо. Китоб ал никоҳ. Шартҳои бастанӣ ақди никоҳ. Моҳияти изди-воҷ дар ҳадисҳо.

Китоб ал-талоқ. Масъулияти тарафайни мард ва зан дар ҳадисҳо. Мақоми ҳуқуқи фарзанд дар ҳадисҳо.

Савол 1. Ҳадис ва танзими муносибатҳои оилаӣ

Меёрҳои ҳуқуқи ҳадисҳо, ки муносибатҳои оилаӣ ва никоҳро танзим менамоянд, дар илми муносири ҳуқуқшиносӣ то дараҷае тадқиқ шудаанд.¹⁹ Аз ин рӯ, мо он қисмати ҳадисҳоро дар ин рисола мавриди тадқиқ қарор медиҳем, ки дар асарҳои нашршуда мавриди таҳқиқ қарор нагирифтаанд.

Дар байни муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки ҳадис онҳоро мавриди танзим қарор медиҳад, муносибатҳои оилаӣ-никоҳӣ мавқеи назаррасро ишғол мекунад. Ҳадис нисбат ба дигар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ муносибатҳои оилавию мукамалтар мавриди танзим қарор дода, дар аксари мавридҳо асосгузори институтҳои ҷудогонаи ин соҳаи ҳуқуқ баромад мекунад. Аз ҷумла, дар муайян намудан ва танзими институтҳои оилавии «никоҳ», «талоқ», «ризоъ» нақши ҳадис ҳамчун манбаи ҳуқуқӣ ивазнашаванда аст.

Яке аз хусусиятҳои хоси ҳуқуқи оилаӣ ҳамчун соҳаи ҳуқуқ, ки онро аз дигар соҳаҳои ҳуқуқи исломӣ фарқ мекунад, ба ғайри он ки вай дорои предмет ва услуби махсус аст, боз дар он зоҳир мегардад, ки ин соҳаи ҳуқуқ дар таҳти таъсир ва нуфузи ҳуқуқи одатӣ қарор дорад. Ин нуқта хеле ба маврид қайд шудааст, ки ҳуқуқи одатӣ пеш аз ҳама нуфузи калонро ба соҳаҳои ҳуқуқи оилаӣ ва маданияи ислом нигоҳ доштааст. Чунин хусусиятро дар худ таҷассум намудани соҳаи ҳуқуқи оилаӣ, дар ҳадис чунин муқаррар шудааст: «Никоҳ мувофиқи урф ва одатҳо баста мешавад»¹. Ҳамин

¹⁹ Муфасссал ниг.. Халиков А.Г. Ҳадис как источник мусульманского права. - Душанбе, 1998 ва Ф.Т.Тоҳиров: А.Г.Холиқов. Шариат ва танзими муносибатҳои никоҳи-оилаӣ. - Душанбе: 1999

¹ Тоҷи Шариа. «Мухтасар ал-Викоя». Тошкент, 1990. - 160 с. - Араб.

тавр, дар ҳадиси мазкур муқаррар мешавад, ки никоҳ дар ислом мутобиқи одатҳои қаблӣ, ки пешиниён мебастанд, идома меёбад. Институти оила, ки аз дастовардҳои сохтори авлодӣ ва қабилавӣ иборат буд дар кори ривоч гирифтани таълимоти исломӣ нақши бориз дошт. Бисёр муносибатҳои он, ки бо одат ва анъанаҳо тавҷам буд, ба табиати ҳуқуқи исломӣ ва мақсадҳои он дар ибтидо зиддият нашошт. Аз ин рӯ, тибқи одатҳо никоҳ қарданро ҳадис таъкид намуд. Ҳадис, агар аз як ҷониб дар давраи исломи аввалӣ дар танзими муносибатҳои оилавӣ бо роҳи истифода аз одатҳои қаблӣ хизмат карда бошад, аз ҷониби дигар вай бо усули қиёс, роҳи кулли қабули одатҳои никоҳӣ-оилавии халқҳои забтшударо ба ҳуқуқи исломӣ кушода намуд¹.

Дар ҳадисҳо муносибати зан ва мард дар оиладорӣ ҳамаҷониба мавриди танзим қарор гирифта, дар онҳо зикр шудааст, ки оила чун ҷузъи хурдтарини ҷомеа, пеш аз ҳама, дар ҳамдигарфаҳмию хурмату эҳтироми тарафайн устувор бошад. Устуворию мураттабии ҷомеа аз устуворию мураттабии оила вобаста аст. Ба даст гирифтани чунин оила, ниғаҳдошти чунин тартибот воқеан бе ҳаққи баробару адолатноки тарафайн, ки ўҳдадорихои зану шавҳар аз он асос ёфтааст, номумкин аст. Чунин зербиноро паёмбари ислом хуб дарк намуда дар ҳадисе, ки дар маҷмӯаи Тирмизӣ дар боби никоҳ аз номи Умар бинни Аббос оварда шудааст, таъкид карда. “Шумо бар занонатон ҳақке доред ва занони шумо бар шумо ҳақке доранд”.²⁰

Дар ҳадиси дигар, ки дар маҷмӯаи Абӯдовуди Сичистонӣ аз номи Муовия бинни Хайдат ривоят шудааст, омадааст: “Ё расулуллоҳ (с), занони мо бар мо чӣ ҳақке доранд? Фармуд: Ин ки чун таъом хурдӣ, таъомашон диҳӣ ва чун либос пӯшӣ, либос бипӯшонӣ ва ба сурати зан сила мазан ва ба ў нагӯ Худо туро зишт созад ва ҷуз дар хона аз ў дурӣ макун, яъне ҳар гоҳ хостӣ, барои таъдибаш аз ў дурӣ кунӣ, тарки ҳамбистариашро ҷуз дар хона макун”.²¹ Дар ҳадиси мазкур аниқ ва равшан доираи рафтору ўҳдадорихои мард дар муқобили зан нишон дода шуда ҳудудҳои ҳуқуқи мард аниқ

¹ Аҳмад Мухтор. Дақоик ул-ахбор ва манокиб-ул-аброр. Бомбай. 1305 х.

²⁰ Ниг. Наваӣ. Риёз... Ҷ. 1.-С.253

²¹ Наваӣ. Риёз... Ҷ. 1.-С. 453

шудааст. Дар асоси ин ҳадис мард дар ҳуқуқи исломӣ нисбат ба ҳамсараш чунин ўҳдадориҳо дорад:

1. Занҳои худро аз лиҳози таъом ва ғизо таъмин намоянд. Он таъом ва ғизо, ки мард истеъмол менамояд, бояд бо ҳамсари худ насиб бинад.

2. Занҳои худро бо либосу ҷиҳоз таъмин намоянд.

3. Ба рӯи зан сила назанад.

4. Сухани қабех дар ҳаққи ӯ нагӯяд.

5. Аз ӯ дурӣ берун аз хонаи худ наҷӯяд. Дар оила муноқишае сар занад ҳам, мард бояд дар хонаи худ бошад. Ҳамин тавр, ҳадис ҳуқуқҳои моликияти, маънавӣ ва оилавии занро ҳифз менамояд.

Ҳимояи ҳаққи зан аксаран дар ҳадисҳо тарозуеро мемонад, ки тавассути он адлу адолат, мўъминию нақўномии мардонро муайян мекунанд. Дар ҳадис омада, беҳтарини шумо онҳоеанд, ки ба занонашон равияи нақўтар доранд.²²

Дар баробари ин ҳадисҳо ҳуқуқҳои зиёди шавҳаронро бар занон муқаррар кардааст:

1. Бо амри мард ба бистари ӯ даромадани зан. Яъне зан мутобиқи ҳадис ўҳдадор аст, ки ба амри мард тобеъ бошад. (Ниг. Ҳадиси 281. Нававӣ. Ҷ.1). Воқеан, зан дар сурати надоштани узр ба таваҷҷўҳ ва ниёзҳои шавҳар, тобеъ аст.

2. Зан бе иҷозаи мард рўзаи нофила (зиёдатӣ) гирифта наметавонад, бе иҷозаи шавҳар ба хона каси бегонаро бояд роҳ надиҳад. (Ҳадиси 282. Нававӣ. Ҷ.1.-Саҳ. 256)

3. Зан ўҳдадор аст, ки хонаро ба нақўи нигоҳубин намояд, фарзандонро тарбия кунад.

4. Зан ўҳдадор аст, ки ба суҳанони шавҳар итоат намояд.

5. Зан ба шавҳараш содиқ бошад ва хиёнат накунад.

Саволи 2. Таснифи институтҳои ҳуқуқи оилавӣ мутобиқи ҳадисҳо

Фақеҳони исломӣ ҳуқуқи оилавӣ-никоҳиро ба чунин институтҳои асосӣ тасниф кардаанд: 1). Китоб ал-никоҳ; 2). Китоб ар-ризоъ; 3). Китоб ал-талоқ; 4). Китоб ал-васия; 5). Китоб ал фароиз¹. Дар танзим ва ташиаққули институтҳои номбурда нақши ҳадис ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ бузург аст.

²² Тирмизӣ Китоби Никоҳ, Ниг. Нававӣ. Ҷ. 1.-С. 254

¹ Сухравардӣ А. Наҳҷ-ул-хидоя, Суҳанони раҳнамо. Душанбе, 1991. С.35.

Китоб-ал никоҳ. Фақеҳони суннӣ дар ин ақидаанд, ки маншаи пайдоиши никоҳ ҳамчун аҳди ҳуқуқӣ аз суннаи паёмбар сарчашма мегирад. Далели ҳукми онҳо бо ҳадис асоснок карда мешавад: «Никоҳ аз одати ман аст, ҳар ки дар одати ман нест аз уммати ман нест»¹. Дар ҳадиси мазкур асосгузори ислом муқаррар мекунад, ки ҳар як мусулмон бояд ҳатман ба ақди никоҳ дарояд ва оиларо ташкил кунад, дар акси ҳол ӯ аз уммати паёмбари ислом шуда наметавонад. Дар ҳадиси дигар паёмбари ислом ҳатмӣ будани издивоҷро барои ҳамаи мӯъминони қобили амал қайд карда меғӯяд: «Издивоҷ баҳри тамоми касоне, ки тавоноӣ дошта бошанд, воҷиб ҳаст»². Мафҳуми никоҳ аз нигоҳи ҳуқуқӣ на дар Қуръон дида мешавад ва на дар ҳадис, ин масъаларо фақеҳони исломӣ дар фикҳ муқаррар кардаанд. Новобаста аз он, ки дар байни онҳо роҷеъ ба мафҳуми никоҳ ягонафикрӣ нест, лекин дар мафҳумҳои пешниҳод кардаи онҳо хусусиятҳои умумӣ ва муҳими никоҳ ҳамчун аҳд дида мешавад. Дар «Шарҳи виқоя» навишта шудааст: «Никоҳ ин аҳдест, ки дар асоси он ба мард иҷоза мешавад, ки аз зан ғолиба барад»³. «Никоҳ, - гуфта мешавад дар «Ҳидоя», - аҳдест, ки дар асоси он тавлиди кӯдак қонунӣ карда мешавад»⁴.

Дар «Мухтасар ал-виқоя» қайд мешавад, «Никоҳ - ин аҳд аст, ки дар он ризояти тарафҳо ба даст оварда мешавад»⁵. Дар ҳадисҳои дигари паёмбар низ зарурияти бастанӣ ақди никоҳ ва манфиату мусбияти он муқаррар карда мешавад. «Зан хоستان баракат аст ва фарзанд раҳмат...»⁶, қайд мешавад дар ҳадис. Ва ё дар ҳадиси дигар таъкид меравад: «Дӯст дорам никоҳ карданро ва душман дорам талоқ доданро, фармудааст Худойи таъоло». Мазмуни ҳадисҳои овардашуда гувоҳи он аст, ки ҳадис ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи исломӣ ақди никоҳро чун зарурияти мавҷудияти ҷомеа дарк намуда, ҳамаҷониба кӯшидааст, ки онро мустаҳкам намояд.

¹ Самарқандӣ А. Шарҳи мухтасари виқоя. -Лакнав. 1895. -С.193-200.

² Марғелонӣ Б. «Ҳидояи Шариф»- Китоби никоҳ. 88. Самарқандӣ А. Асари номбаршуда. - С.180.

³ Самарқандӣ Ш.М. Асари номбаршуда. Ҷ.3. - С.282.

⁴ Муҳаммаднозими Мирзо. Никоҳ, талоқ ва ҳуқуқи зан. Душанбе. 1992.-С.8.

⁵ Самарқандӣ Ш.М. Асари номбаршуда. Ҷ.3. - С.282.

⁶ Усмонов О., Маҳмудов М. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 1994. - С.23.

Ҳадисҳои паёмбари ислом низ роҷеъ ба нигоҳ доштани адолати иҷтимоӣ, дар мавриди бисёрзанӣ бетараф нестанд. Чи тавре ки қаблан баён кардем, Қуръон атрофи ин масъала кӯшиши барқарории баробарҳуқуқии субъектони никоҳро ба миён гузошта буд. Ҳадис ҳамин маъниро нисбӣ равшантар ва боқатъият ибраз мекунад: «Агар касеро ду зан будӣ, дар миёни онҳо адолатро муроҷот накунад ва ҳардуро бо як чашм нигоҳ накунад, рӯзи қиёмат дар ҳолате меояд, ки як порча баданаш соқит бошад»¹. Дар тафсири ҳадис оварда мешавад, ки то ҷаҳор зан гирифтани дар ислом иҷозат аст вале хато нест, вале ақд дар ҳолате ҳалол аст, ки он оқибати адолатнокӣ дошта бошад. Яъне мумкин аст, ки дар ислом то ҷаҳор зан дошт, вале он шарт ва ҳатмӣ барои ҳар мусулмон нест, балки дар ҳолатҳои зарурӣ вобаста ба шароит ва таҳкими ҳаққоният он иҷозат мешавад. Лекин дар ҳар сурат бояд ба субъектони ақд мард бояд одилона рафтор кунад. Дар ин сурате, ки нисбати занҳо мард баробарӣ ва адолатро дар як ҳадди муайян нигоҳ наметдорад, он гоҳ паёмбар ба он мард ҷазои ондунёвиро ваъда медиҳанд. Аз ҳуди мазмуни ҷазо фаҳмидан мумкин аст, ки ба занҳо бояд чун узви бадани хеш муносибат кард.

Албатта, равшан аст, ки ақди никоҳ ҳамчун ифодаи ирода дар ҳар як системаи ҳуқуқӣ шарту шароитҳои муайяни бастанӣ худро дорост.

Чунин шарту шароитҳо дар ҳуқуқи исломӣ низ мавҷуд аст. Дар байни ин шартҳо асоситаринашон дар ҳуқуқи исломӣ инҳоянд: синну соли никоҳӣ, мавҷудияти гувоҳ дар бастанӣ ақди никоҳ, розигии тарафҳо ва маҳр.

а). Синну соли никоҳӣ. Роҷеъ ба синну соли никоҳии тарафҳо дар Қуръон ва аҳодиси набавӣ муқаррароти бевосита вучуд надорад. Аммо бо назардошти тақлид ба рафтори паёмбар (сунна) ва истифода аз усулҳои ақлии инкишофи фикҳи фақеҳон дар муайян намудани синну соли никоҳӣ ақидаҳои гуногун ибраз намудаанд. Аз ҷумла, қисме аз олимони дар ақидаанд, ки духтарон аз синни 9 ва писарон аз синни 12, аммо гурӯҳи дигар бошанд барои духтарони синни 7-солагӣ ва барои писарон 10² ва гурӯҳи сеюм бошад никоҳро бо

¹ Маҳмудов М. Занҳои паёмбар. - Душанбе, 1991. - С.15.

² Самарқандӣ Ш.М. Асари номбаршуда. - С.24.

қобилияти амалкунӣ пайваст намуда, барои духтарон синни 17 ва барои писарон синни 18-ро муқаррар¹ мекунад. Муқаррар намудани синни никоҳиро барои духтарон аз 7 ва 9-солагӣ ба қавли баъзе аз олимони² сарчашмаи худро аз ақди никоҳи паёмбар бо Ойиша, ки он вақт ӯ тахминан 7 ва ё 9 сола буд, пайдо мекунад. Қайд кардан ҷоиз аст, ки синну соли никоҳӣ, ки аз ҷониби ду гурӯҳи аввали олимони муқарраргардид, новобаста аз он, ки маншаи худро аз кучо мегиранд, ба талаботи ҷисмонии инсон ва дараҷаи маърифати ӯ дар ин рӯзгор созгор нест, мувофиқат намекунад. Муқаррароти гурӯҳи сеюм, ки ба мактаби ҳуқуқи ханафиёни суннӣ шомил аст, нисбатан адолатнок буда, ҷавобгӯи талаботи ҷисмонӣ маънавии инсон аст.

б). Шоҳид. Шоҳид, яке аз талаботи асосии ақди никоҳ дар ислом аст, ки дар бастанӣ ақд мавҷудияти он шарт аст. Паёмбар мефармояд: «Шоҳид (гувоҳ) - ин шартӣ қонунӣ бастанӣ ақди никоҳ аст»³. Ҳамин тавр, ҳадис мавҷудияти гувоҳро шартӣ қонунӣ бастанӣ ақди никоҳ дар ислом мешуморад. Дар акси ҳол никоҳ эътироф намегардад. Аммо дар ҳадис нисбат ба шумораи гувоҳон, нисбат ба шахсияти онҳо маълумоти аниқ ҳуқуқӣ вучуд надорад. Фақеҳон ва мутаххидон бо дастрасии усулҳои гуногунӣ тақлид ба ҳаёти паёмбар ва тақлид аз баъзан ояҳои Қуръон, ки дар онҳо масоили гуногунӣ ҷанбаҳои дигари ин мавзӯ равшан мегардид, ба ҳулосаи амиқ илмӣ дар муайян намудани шумора ва шахсияти шоҳидон дар никоҳ омаданд. Дар «Мухтасар ал-виқоя» қайд мегардад, ки розигии арӯс ва шавҳарро дар ақди никоҳ бояд ду марди озод ва ё як марди озод ва ду зани мусулмон бишнаванд⁴. Садагдар дуруст қайд мекунад, ки дар ҳуқуқи исломӣ шоҳидии ду марди мусулмон ва ё ба ҷойи як мард шоҳидии ду зани мусулмон дар бастанӣ ақди никоҳ шарт аст⁵. Масъалаи шахсияти шоҳид низ инкишофи назарӣ ва ҳуқуқи худро аз ҷониби фақеҳон ва мутаххидон ёфтааст. Дар ин самт фақеҳон пеш аз ҳама таъбар урфу одат намуда, манфиати боён ва бартарии диниро на-

¹ Ҳамин ҷо. С.642.

² Ҳамин ҷо. С.194.

³ Садагдар М.И. Основы мусулманского права. - М.,1968. -С.86-93.

⁴ Самарқандӣ А. Ҳамон ҷо.

⁵ Муосир.

хустзамина интихоб намудаанд. Мувофиқи муқаррароти онҳо шохид бояд, 1. мусулмон, 2. озод, 3. қобили амал, 4. тақаллуф¹ бошад. Фақеҳон бастанӣ ақди никоҳро дар шохидии ғайри мусулмон ва мушрикони инкор намекунанд, аммо дар ҳолати пайдо шудани баҳс дар байни ҳамсарон гувоҳии онҳоро ба эътибор намегиранд. Дар ҳамин шакл мақоми ҳуқуқии фарзандон ва кӯрон дар фикҳ муқаррар мегардад. Роҷеъ ба ин масъала дар байни мактабҳои ҳуқуқӣ яғонафӣқрӣ нест, дар шохидии ғайри мусулмон бастанӣ ақди никоҳро фақат ҳанафӣён эътироф мекунанд, дигар мактабҳои ҳуқуқии суннӣ бошанд, чунин никоҳро инкор мекунанд².

в). Розигии тарафҳо. Паёмбар фармудаанд: «Никоҳ баста намешавад бо он зане, ки бо ӯ сӯҳбат накардаед ва розигии ӯро нагирифтаед. Зани болиға ва боақл соҳиби иродаи хеш аст»³. Ҳадиси мазкур ҳамчун меъёри ҳуқуқӣ муайян мекунад, ки дар бастанӣ ақди никоҳ розигии зан ҳатмӣ мебошад, вале ин розигӣ нисбат ба занони болиға ва боақл муайян мегардад. Бинобар он мучтаҳидон ва муфассирон дар тафсири ҳадиси мазкур, ба ҳулосае омаданд, ки занҳои болиға ва боақл дорои раъйи хеш мебошад, аммо ноболӣ чунин ҳуқуқро надорад. Зеро ӯ ҳоло аз номи хеш мустақилона баромад карда наметавонад, бинобар он аз номи ӯ бояд шахси ваколатдори ӯ падар, бобо ва ё тағояш ҳамчун вали баромад кунанд. Ин масъала низ дар мактабҳои ҳуқуқӣ ихтилофовар аст. Муайян намудани балоғат дар бастанӣ ақди никоҳ ва тақаллуф, ки дар ҳадис омадааст, ҳалли мушаххаси худро дар фикҳ ёфтааст.

г). Маҳр. Ҳадисҳои паёмбар шартӣ дигари ташкили оиларо маҳр мешуморанд. Маҳр ин молест, ки шавҳар баъд аз бастанӣ ақд ӯҳдадор мешавад ба зан бидиҳад⁴. Маҳр шартӣ зарурии бастанӣ ақди никоҳ нест, вале баъд аз бастанӣ дар давомияти зиндагии якҷоя супурдани он аз ҷониби мард ба зан фарз аст. Ҳанафӣён ақида доранд, ки маҳр барои қадру қиммати зан ҳамчун тӯҳфа баҳшида мешавад. Миқдори минималии маҳр дар ҳадис муқаррар шудааст: «Ҳаҷми ақ-

¹ Садагдар М.И. Указ.раб.

² Самарқандӣ Ҷ. Асари номбаршуда. - С.195.

³ Садагдар М.И. Асари номбаршуда. - С.93.

⁴ Дехлавӣ А. Асари номбаршуда. - С. 41.

кали маҳр даҳ дирҳам аст»¹. Маҳр мумкин аст, дар шартномаи ақди никоҳ муқаррар шавад, мумкин аст не, дар он ҳолатҳое, ки муайян намешавад ва ё муайян мешавад камтар аз даҳ дирҳам, мутабиқи мактаби ҳуқуқи ханафиён ба тариқи механикӣ ҳаҷми он ба даҳ дирҳам муқаррар мегардад, зеро ҳадис ҳадди аққалашро ба ин миқдор аниқ кардааст. Қайд кардан ҷоиш аст, ки маҳр ҳамчун институти оилавии ислом бар ҳилофи ақидаи баъзе аз олимони² аз қалин фарқ мекунад. Фарқияти асосӣ дар он аст, ки қалин ҳамчун институти никоҳӣ ба ҳуқуқи одатии халқҳои Осиёи Миёна тааллуқ дошта, шартӣ бастанӣ ақди никоҳ ҳисоб меёбад.

Ҳадисҳои пайғомбар ҳамчунин ҳолатҳоеро пешбинӣ мекунанд, ки бастанӣ ақди никоҳро дар ислом манъ менамояд. Ин пеш аз ҳама ба масъалаи қобилияти амалкунӣ ва муқаллафии субектони ақди никоҳ бахшида шудааст. Дар ҳадис гуфта мешавад: «Мухаммад (с) Бинни Мазъунро, ки қобилияти бастанӣ ақди никоҳ надошт, аз ин қор манъ намуда, гуфт: «Мардохе, ки қобилияти бастанӣ ақди никоҳ надоранд, ба онҳо манъ гардидааст никоҳ». Маълум аст, ки дар ҳадис мазмунӣ меъёри ҳуқуқӣ баён гардидааст, ки шахсони ғайри қобили амалро аз бастанӣ ақди никоҳ манъ мекунад. Аммо дар ин меъёр муқаррар нашудааст, ки суҳан роҷеъ ба қадом қобилият меравад, зеро қобилияти бастанӣ ақди никоҳ тарафҳои физиологӣ ва биологиро дорост. Ҳамин нуқтаро муфасссирони ҳадис дуруст шарҳ дода қайд кардаанд, ки дар ҳадис суҳан маҳз роҷеъ ба қобилияти физиологӣ биологӣ меравад. Бинобар ин гуфтан мумкин аст, ки ҳадис ба ғайр аз қобилияти амалкунӣ боз қобилияти физиологӣ ва биологиро низ дар назар дорад. Зеро мумкин аст, ки шахс қобили амал бошад, аммо қобилияти бастанӣ ақди никоҳ ва ташкили оиларо дар доираи муқаррароти ҳуқуқи исломӣ надошта бошад³.

Саволи 3. Моҳияти издивоч дар ҳадисҳо

Расули ақрам (с) издивочро роҳи беҳтарин ҳамзистии ҷомеа шумурда, онро ба ҳар васила зидди одатҳои бенизозии

¹Самарқандӣ М. Асари номбаршуда. - С.282.

² Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997. - С.12.

³ Самарқандӣ Ш.М. Асари номбаршуда. Ҷ.3. - С.282.

чоҳилия мешумурд. Дар ҳадисе ба чавоне мурочиат карда мефармоянд: «Эй чавон, издивоч кун ва аз зино бипарҳез, ки зино решаи имонро бармеканад»¹. Бо мурури инкишофи ҳукуқи исломӣ мубориза бар зидди бенизоми одатҳои нагини чоҳилия ва қабилаҳои кӯчманчии араб, ки зидди меёрҳои нави тамаддунӣ буданд, сурат гирифт. Дар ин самт фақеҳон ва уламои динӣ хеле пеш рафта, меёрҳои наве доир ба танзими муносибатҳои никоҳӣ, оилавӣ ва меросӣ эҷод карданд. Бояд қайд кард, ки тамоми фаъолияти натиҷабахши минбаъдаи олимони исломӣ бевосита ба Қуръон ва аҳодиси набаъӣ, вобастагӣ доранд. Зеро ин ду гавҳари ноёби адолатҳои принципҳои умумии ҳамзистии тамаддунро пешбинӣ мекарданд. Чи асосгузори дини ислом ва чи фақеҳони аслии исломӣ моҳияти издивочро дар мубориза бар зидди алоқаи беникоҳии чоҳилия дида, покиро дар издивоч шартӣ зарурии бастанӣ он ҳисоб мекарданд. Ҳатто, тибқи баъзе таълимотҳо уламо нисбатан қатъитар ҳукм ронданд, ки бо зинокор, чи мард бошад ва ё чи зан бастанӣ ақди никоҳ манъ аст².

Ақидае низ ҳаст, ки баъд аз тавбаи ошкорои онҳо, иҷозаи ақди никоҳ дода мешавад. Яке аз имомони машҳури аҳли шиа Имом Содик, ки ҳукмашон дар таҷрибаи ин мактаб сарчашмаи аввалиндараҷаи ҳуқуқ ҳисоб меёбад, мефармоянд: «Мардони мусулмон бо заноне, ки ошкор ва бепарво зино мекунанд, издивоч накунанд. Ҳамчунин занони парҳезгор ва мусулмон мардонро, ки зинокоранд, ба ҳамсарӣ ихтиёр накунанд. Магар он ки маълум шавад тавба кардаанд»³. Ҳамин тавр, маълум шуд, ки фикҳ ҳам дар қор карда баромадани ҳуқуқи оилавии ислом нақши бузургро бозида, ҳамачониба кӯшидааст, ки одамонро, чамъиятро аз роҳи бад гардонда, ба роҳи неку ҳамзистии оилавӣ ва покӣ роҳбалад наояд. Ҳатто гунаҳгоронро низ барои ислоҳ шуданашон имконият дода аз ин неъматҳои табиӣ, яъне издивоч маҳрум накардаанд. Азбаски дар замони нузули ислом ва баъд аз он қарнҳо доштани хизматгорҳо расму оини устувори чамъият ҳисобида шуда, усули рӯзгузаронии ошоштаи мардуми бебизоат ба шумор мерафт, ҳадисҳо ҳамчун сарчашмаи ҳу-

¹ Ал-Ҳадис... -С.114

² Ал-Ҳадис. - С.111.

³ Ҳамон ҷо. - С.113.

қуқӣ дар муайян намудани мақоми ҳуқуқии ин категорияи одамон бетараф набуданд. Ҳадисҳо мавқеи ҳуқуқии хизматгоронро объективона муайян намуда, ҳуқуқҳои онҳоро аз таҷовуз ва поймолгардӣ аз ҷониби соҳибонашон ҳимоя намудааст. Дар ҳадис омадааст: «Агар зане аз хизматгори шумо аз ҳарими ифғат хориҷ шуд ва ба зино олуи гардид, ўро сарзаниш нанамоед, танҳо вазифаи шумо иҷрои мучозоти қонунӣ аст»¹. Яъне хизматгорзане даст ба зино зад, соҳиби ў ҳақ надорад, ки вайро сарзанише берун аз қонуни шариат намоид. Дар ин сурат соҳиби хизматгор ўҳдадор аст, ки қазоро мутобиқи шариат татбиқ шуданашро амалӣ намоид.

Агар ҷониби ҷиноии кирдорро аз мадди назар дур монда, мақоми ҳуқуқии канизро ба инобат гирем, он гоҳ маълум мешавад, ки онҳо низ чун қонун озод аз шариат бархўрдоранд. Дар ин сурат баробарҳуқуқии мўминон дар назди шариат ҳамчун принципи ҳуқуқи исломӣ амалан дар меъёри конкретӣ исбот мегардад.

Омилҳои иҷтимоие, ки аҳодис ва шариат зиноро манъ мекунад, ин қонунҳои ирсӣ (яъне мерос) ва ҳаққи табиӣ фарзандон ба насаб ба ҳисоб меравад. Зеро дар натиҷаи он тақсими мерос ба беадолатӣ мубаддал мегардад, фарзандҳои аз ниқоҳ таваллудшуда соҳиби мерос мегарданд, фарзанди бо роҳи зино ба миён омада, ки аз ў воқеан қасе хабар надорад аз ин ҳақ маҳрум мегарданд. Ҳамчунин қонун аниқ наметонад, ки фарзанд аз он қист ва падари аслии қиро қонад, дар натиҷа фарзанд беқадар қонад, аз ҳаққи насаб маҳрум мегардад. Бинобар он исломи классикӣ ба ин масъала аҳамияти қиддӣ дода зиноро як қараҷаи ҳавфноқии кирдор шумурдааст ва бо роҳи зино ба миён овардани тифро қараҷаи дуввум ва ҳавфноқари гуноҳ муқаррар қардааст. Ҳадис муқаррар мекунад, зино қардан ва фарзанд овардан бо ин роҳ гуноҳест азим, қале зино қардан ва эҳтиёт намудан аз бордоршавӣ сабуқтар аз он аст»². Маълум шуд, ки матлаби асосӣ дар ин қо ҳимоя намудани шарафи тифл аст. Ислои таъқид мекунад, ки тифл бояд озод ва қомил-

¹ Конституцияи ҚТ. М.34. 6 ноябри соли 1994 дар овоздиҳии умумихалқӣ қабул шудааст.

² Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусулманско-правовая культура. М. 1997. - С. 3-4.

ҳуқуқ ба дунё ояд ва он набояд беҳуқуқ ва шармсори чомеа бошад. Шариат нисбат ба фарзандони бо роҳи зино тавлидшуда баҳои мусбӣ надода дар муайян намудани мақоми ҳуқуқи онҳо бетарафӣ ва номуайяниро аксаран пеша менамояд. Дар фикр бошад рочеъ ба ин масъала фикри ягона нест, баъзе аз иртиҷопарастон ва консерваторҳои илми исломӣ онҳоро фарзандони бадахлоқ ҳисобида, қариб ки аз аксари ҳуқуқҳои шахсӣ хориҷ медонанд. Ба қавли ақлгароёни исломӣ бошад, ба фарзандони бо роҳи зино тавлидшуда бояд мутобиқи кирдорашон баҳо дод. Аз ҷумла Имом Содиқ мефармоянд: «Зинозода (шахсе, ки бо роҳи зино тавлид шудааст - А.Х.) аз роҳи тарбият ба кор ва ғаъолият водор мешавад, агар аъмолаш некӯ ва хайр бувад, подоши хуб дода мешавад ва агар ба кор ба бадӣ амал кард, ба бадӣ муҷозот меғардад»¹. Албатта, ин як кӯшиши дар дохили ислом муайян намудани мақоми ҳуқуқи шахсони берун аз никоҳ тавлидшуда мебошад. Мутаассифона, боз ҳастанд мактабҳои ҳуқуқӣ ва ғақҳоне, ки бар ин амал зид мебароянд. Зиддият дар дохили ислом, ки ҷунин як падидаи васеи иҷтимоӣ динӣ ва сиёсӣ ҳуқуқӣ мебошад ва дар ин як муддати дарози таърихӣ амал мекунад, омили объективӣ қонунӣ, мантиқӣ маърифатист. Ҷунин падидаҳои бузург дар олам безидият буда наметавонанд.

Гуфтан мумкин аст, ки ҳадисҳо ва умуман шариат на танҳо никоҳро ҳамчун шакли волои ҳамзистии инсоният муқаррар карда ба тарғиби он кӯшидаанд, ҳамчунин онро воситаи асосии мубориза бар зидди бетартибҳои ҷоҳилию қабилаҳои кӯчманчӣ истифода бурда, тавонистаанд, ки решаҳои бенизоми зинокорӣ ва нопокиро барканда, садди роҳи тавлиди фарзандони бенасаб гардида, бунёди чомеаи навро дар покию издивочи пок ва фарзандони комилҳуқуқ дидаанд. Аз ин лиҳоз, моҳияти издивочро дар ҳадисҳо на танҳо шакли волои ҳамзистӣ, инчунин яроқи асосии зидди бенизомӣ низ тасвир менамояд.

Саволи 4. Китоби талоқ.

Талоқ - ҳамчун институти ҳуқуқи оилавии ислом, ки кандашавии ақди никоҳро ифода мекунад, аз ҷониби ҳадисҳо

¹ Ал-Ҳадис. - С.348.

низ васеъ мавриди танзим қарор мегирад. Ҳадисҳо чун дигар сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ дар танзими муносибатҳои никоҳӣ - оилавӣ, махсусан дар пешбинӣ намудани ҳолатҳои кандашавии ақди никоҳ, бештар аз рӯи принципи инсонгароёна амал намуда, кӯшиши ҳаматарафа нигоҳ доштани оила ва мустаҳкам намудани онро мекунанд. Аз ин лиҳоз дар таҳлили мазмуни меъёрҳои ҳуқуқии ҳадисҳо, ки ба ин масъала бахшида шудаанд, мо пеш аз ҳама ба гурӯҳи ҳадисҳои ҳуқуқие дучор меоем, ки онҳо характери манъкунии татбиқи талоқро доранд.

Рочеъ ба истифодаи талоқ ва оқибати он дар фикр ихтилофи зиёде аст. Қавле онро ба ҳадди мутлақи ҳуқуқӣ расонда, баробари истифодаи кандашавии ҳатмии ақди никоҳро қайд мекунанд ва ягон гуна шарту шароит ва ҷихати истифодаи онро ба назар намегиранд. Албатта, дар чунин ҳолат адолати иҷтимоӣ то дараҷае поймол мегардад. Гурӯҳи дигар шарту шароит ва ҳолати рӯҳии ин нуқтаро дуруст қайд карда ба инобатгирии ҳолат ва вазъияти субектони талоқро дар ин маврид ҳамчун ўҳдадории ҳатмии муфти шарти адолатноки ҳалли масъала ҳисоб мекунанд.

Дар ҳадис омадааст, ки Паёмбар (с) фармудаанд: «Худойи таоло фармудааст, дӯст дорам никоҳ карданро ва душман дорам талоқ доданро».¹ Ҳадиси мазкур рочеъ бо истифодаи ибораи «дushman дорам талоқ доданро» аз номи Офаридгор, бо амри пардапӯшона аз амри хуб набудани талоқ хабар медиҳад, вале ҳукм қатъӣ нест. Дар ҳадиси дигар бошад бо як қатъият иҷозаи никоҳ намуда, талоқро манъ мекунанд, «Никоҳ кунед ва талоқ медиҳед». Аммо ин ба ҳеҷ ваҷҳ маънии онро надорад, ки ҳуқуқи исломӣ ба вижа ҳадис манъкунандаи талоқ, яъне кандашавии ақди никоҳ ба мазмуни пуррааш баромад мекунад. Зеро дар ҳадиси дигар мефармояд: «Зан бихоҳед ва талоқ бехоҷат надихед, ки Арш дар вақти додани талоқ меларзад»². Бинобар он, гуфтан мумкин аст, ки агар нормаҳои ҳуқуқи исломӣ дар доираи ҳадис аз як тараф кӯшида бошанд, ки оила ҳамчун ҷузъи ҷомеа ба ҷудошавӣ ва вайронӣ рӯ наорад, аз тарафи дигар,

¹ Деҳлавӣ А. Ламаот. - Ҷ.3. - С.124-125.

² Никоҳ, талоқ ва ҳуқуқи зан. Тартибдиханда: Муҳаммаднозими Мирзо. Душанбе, 1992. - С.9.

ҳамчун қонунгузори дурбин бар муҳолифи қонунҳои табиӣ ва ҷамъиятӣ баромаданро раво надида, мафҳуми «беҳочат» талоқ надоданро ба миён гузоштаанд. Ва ин маъниро фақеҳони давраи замон ба тариқи хеш вобаста ба талаботи ҷамъият нуктапардозӣ мекарданд. Дар ҳадиси дигар омадааст: «Мабҷузтарин ҳалол назди Худо талоқ аст, яъне худо талоқро хеле мазмум медорад»¹. «Яъне Худо талоқро аз маҷбурӣ аз оне, ки сабабҳои бартарафнашаванда дар оила пайдо мешавад, ки имконияти минбаъд давом додани ақди никоҳ мумкин нест, ичоза медиҳад, бинобар он вай аз амр аст вале аз хоҳиш (ризоят) не».

Дар ҳадисҳо қайд шудааст, ки ўҳдадорӣ мустаҳкам нигоҳ доштани оила танҳо бар ўҳдаи мард нест, ба ин қор қанон низ вазифаи муайянеро доранд. Дар ҳадис омадааст: «Он зане, ки аз марди худ беҳочат талоқ талаб мекунад, ўро ба бихишт роҳ нест». Ҳадиси мазкур ду қанбаи ҳуқуқиро дорост. Яқум қан ҳуқуқ надорад, ки бе сабаб аз шавҳари худ талоқро талаб қунад, дуввум он, ки қан низ дар ҳолатҳои зарурӣ ҳаққи талаби талоқро дар ислом дорад.

Ҳуқуқи додани талоқро ҳадисҳои паёмбари ислом танҳо ба ашхосе медиҳад, ки онҳо қобилияти амалқунӣ дошта, аз қихати шуурноқӣ қамбудӣ надоранд. Дар ҳолатҳои қасалии рӯҳии муваққатӣ ва сустаклӣ истифодаи талоқ оқибати юридикӣ надорад. Дар ҳадис аз Абўҳурайра омадааст, ки Паёмбари ислом фармуданд: «Ҳама талоқ оқибати ҳуқуқӣ дорад, магар он талоқе, ки сустаклон ба қабон оранд»².

Микдори қиёди ҳадисҳои паёмбари ислом муносибатҳои никоҳӣ - оилавиरो роҷеъ ба институтҳои «зиҳор» - ба пушти модарӣ қондани қан, «илла»- бо роҳи қасамхўрӣ қанда қамудани ақди никоҳ, «лион» - ба қиёнатқорӣ гунаҳқор қамудани қан ва қандани ақди никоҳ ва идда - мўҳлати муайяни семоҳаи қанқиширо мавриди танзим қарор медиҳанд.

¹ Мухтасар ба фаъолияти савдоқари Мухаммад (с) ва дастовардҳои вай ниғаред ба, Зиндақонии Мухаммад, М.Х.Ҳайқал. Душанбе, 1991, Ҷ.1. С.331.

² Ниғ. Пандсад ҳадис... Душанбе, 1991. - С.60.

Саволи 5. Масъулияти тарафайни зан ва мард дар ҳадисҳо

Дар қисмати зиёди ҳадисҳои паёмбари ислом сухан роҷеъ ба ҳурмату эҳтироми зану мард, ҳуқуқҳои иқтисодию иҷтимоии онҳо ва ўҳдадорихои тарафайни онҳо меравад. Дар ҳадис оварда шудааст: «Бобаракат ва бофоидатарин занҳо онҳоеанд, ки дар маишат мардонро ба махориҷи зиёд намеандозанд»¹. Аз мазмуни ҳадис бармеояд, ки занон чун аъзои комилҳуқуқи оила ҳуқуқи назорат намудан ва муайян намудани миқдори хароҷоти заруриро дар буҷаи оила доранд. Аммо онҳо бояд дар хароҷот эҳтиёткор ва сариштакор бошанд. Зеро мазмуни ҳадис таъин мекунад, ки беҳтарини занон дар ин самт онҳое мебошанд, ки онҳо камхарҷ ва сариштакоранд ва дар зиндагӣ шавҳари хешро ба харидани чизҳои қимматбаҳои нолозим маҷбур намеkunанд, балки бо он чи барои рӯзгузаронии муқаррарӣ хатмӣ аст, қаноат намуда, изофа бар он бо маслиҳати тарафайн бо назардошти ҳаҷми буҷаи оила харидорӣ хоҳанд намуд. Ҳамин тавр, мазмуни ҳадис агар шаклан характери ахлокиро дошта бошад ҳам, дар асл он ҳамчун меъёри ҳуқуқӣ занҳоро даъват мекунад, ки камхарҷӣ ва сарфаю сариштакориро дар ҳадди муайян нигоҳ доранд. Бояд қайд кард, ки ислом умуман, дар масъалаи сарфаю сариштакорӣ ва исрофкорӣ бо қатъият ҳукм меронад. Ин шояд пеш аз ҳама аз он вобастагӣ дошта бошад, ки асосгузори он бозоргони ростқавл буда, дар қори савдогарӣ муваффақиятҳои назаррасеро ноил гашта буд. Аз ин лиҳоз, дар ҳадиси дигаре таъкид шудааст, ки мӯъмин исрофкор нест².

Дар вақти муайян намудани мақоми ҳуқуқии тарафҳо паёмбари ислом (с) дар ҳадисҳои ҷудогона дар алоҳидагӣ ҳуқуқу ўҳдадорихои зан ва мардро муқаррар кардааст. Ҳадисҳое, ки ба муайян намудани ҳуқуқҳои зан ва шавҳар бахшида шудаанд, аз ҷиҳати таркиб мураккаб мебошанд, зеро онҳо тарафҳои гуногуни ҳуқуқҳои иҷтимоию иқтисодии зан ва ё мардро муайян менамоянд.

Ҳадис. «Ҳақҳои шавҳарон ба занон, то он қост, ки талаби шавҳарро набояд рад кунад, агарчи дар болои уштур

¹ Ниг. М.Мирзо. Никоҳ, талоқ ва ҳуқуқи зан. Душанбе, 1992. С.9-13.

²Ҳамон ҷо.

бошад». Шарх. Зан ӯҳдадор аст дар ҳар сураат хоҳиши мардро иҷро кунад. Ба қавли баъзе талаби мард дар ҳадис ба маънии шаҳвонӣ омадааст¹. Ба фикри мо (А.Х.) новобаста аз он, ки дархости мард аз ҷиҳати иборат аст, матлаб муайян аст, ки зан бояд иродаи мардро иҷро кунад. Яъне ҳадафи ҳуқуқӣ тобеияти зан аст. Дар баробари ин мо набояд дар асоси мазмуни ҳадиси мазкур ба қавли ҳадисҳои набавӣ ва ё ҳуқуқи исломӣ баҳо дода, тобеияти яктарафаи занро ба мард нишон диҳем, зеро миқдори зиёди ҳадисҳо дар муайян намунаҳои муносибати тарафайни зан ва мард, мардхоро ӯҳдадор мекунад, ки онҳо дар муносибат бо зан эҳтиёткор буда, ҳурмату эҳтиромро нигоҳ доранд. Агар хоҳиш ва ё талабе дошта бошанд, онро низ аз рӯи инсоф ва адолат бо назардошти мавҷуд будани имконияти иҷроиши он пешниҳод намоянд. Аз ҷумла, муаллифи асари «Никоҳ, талоқ ва ҳуқуқи зан», Муҳаммаднозими Мирзо, ки ҳадафи талаби ҳадисро аз ҳадафи шавҳонии мард медонанд, дар асоси ҳадисҳои дигар дуруст қайд мекунанд, ки агар зан касалии занона бошад, имконияти иҷроиши хоҳиши мард вучуд надорад ва зан хоҳиши мардро метавонад рад намояд². Айнан аз ҳамин нуқтаи назар мумкин аст, ки агар талаби мард беадолатона ва ғайри инсонгароёна бошад, бо далели ҳадисҳои саҳеҳ ва адолатнок рад карда шавад. Чунин имконияти ҳимояи ҳаққи зан дар ҳадисҳо ниҳоят зиёд аст, аз ҷумла: «Хушнудии Худо дар хушнудии зан аст», «Ҳуқуқи зан муқаддаст аст», «Ҳурмату эҳтироми зан воҷиб аст» ва ғайра.

Давоми ҳадис: «...Бе иҷозаи шавҳар набояд рӯза бигирад, бе иҷозаи шавҳар набояд чизеро аз хона ба касе бидиҳад». Шарх. Агар аз нуқтаи назари умумӣ матлаби ҳадисро равшан созем, гуфтан мумкин аст, ки зан бояд дар қарбҳои оилавӣ ҳамеша бо маслиҳати шавҳар қарб кунад, фикри ӯро гирад ва мувофиқи матлаби ӯ рафтор кунад. Бузургтарин арзиш, ки хонандаи имрӯз ва фардо аз ҳадиси мазкур хоҳанд гирифт, ин ҳамдигарфаҳмӣ, созиш дар амал ва ризоияти тарафайн дар зиндагист. Агар аз нуқтаи назари

¹ Муҳаммаднозим М. Никоҳ, талоқ ва ҳуқуқи зан. Душанбе, 1992.-С.9-15.

² Ал-Ҳадис.: Ривоёти тарбиятӣ. Гирдоваранда Муртазо Фарид. Техрон. (минбаъд ал-ҳадис...) 1369 ҳ. - С.115.

махдуд маънӣ ва талаби ҳадисро чӯё шавем, мебинем, ки дини ислом ва ҳуқуқи исломӣ дар муқобили талаби ашхосе, ки аввалиро ба хурофоту тобеияти мутлақ ба Аллоҳ гунаҳгор ҳисобида моҳияти ҳуқуқӣ ва мустақилияти субектони ҳуқуқиро дар он инкор мекарданд, равшан месозад, ки зан дар оиладорӣ на ба фарзияти динии Аллоҳ тобеъ аст, балки ӯ бо шавҳари хеш алоқаи устувор дошта, аввал ўҳдадории оилавии хешро иҷро намуда, сипас бо созиш ва ризоияти тарафайн фарзи илоҳиро иҷро хоҳад кард. Дар акси ҳол, агар шавҳар иҷозат надихад, ӯ метавонад фарзи ислом рӯзаро иҷро накунад. Ин ҳукм бори дигар равшан месозад, ки ислом ва ҳуқуқи исломӣ дар танзими муносибатҳои субъектони ҳуқуқӣ нисбатан аз тобеъияти динӣ ва мистикаи илоҳӣ озод буда, амал талаб ва қувваи юридикӣ меёриҳои дунявӣ сирф ҳуқуқиро аксаран аз меъёрҳои динӣ боло мегузоранд.

Ҳадис. «Ҳуқуқи зан ба шавҳар чунин аст, ки ҳангоми таъом хӯрдан ба зан ҳам бихӯронад, ҳангоми либос пӯшидан ба зан ҳам бипӯшонад, ба рӯи зан назанад, занашро танбех накунад»¹. Яъне мард, низ дар баробари зан як қатор ўҳдадориҳоро дорост. Аз ҷумла хӯрондан (нигоҳубини моддӣ зан) пӯшонидан ва дастзӯрӣ накардан ба зан вазифаю ўҳдадориҳои ҳатмӣ мард аст. Аз нигоҳи таърихӣ дар ислом ҳадиси мазкур ҳамчун усули адолатноки нигоҳдорӣ оила ва занон амал мекард, зеро занҳо аксаран дар Шарқ на ҳамчун қувваи корӣ, балки субъекти мустақили оила дар дохили хоҷагӣ ва ё авлод баромад намуда, манбаи даромад надоштанд. Вазифаи таърихӣ ва ахлоқии онҳо нигоҳубини фарзандон ва пухту пази хонагӣ буд. Ба рӯи зан назадан ва занро танбех надодан, ки дар ҳадис қайд шудааст, ҳимояи бевоситаи шаъну шарафи зан буда, аз ҳар ҷиҳат қобили дастгирист. Ҳурмату эҳтироми зан ва ҳимояи ҳуқуқи зан, ки дар ҳадисҳо дида мешавад, ба пуррагӣ сарчашмаи худро аз Қуръон мегирад. Дар Қуръон, дар сураи «Нисо», ояи 19, рукӯи се омадааст: «Бо занҳои худ бо ҳубӣ рафтор кунед».

Ҳадисҳои паёмбари ислом пайваста кӯшиши барқарор намудани адолати иҷтимоиро дар оила ба миён гузошта, ҳуқуқу ўҳдадориҳои зан ва мардро дар ҳолату шароитҳои гуногун муқаррар кардаанд, аз ҷумла: «Дар вақти маризӣ ва

¹ Ҳамон ҷо. - С.114.

бечорагӣ вайро (занро - А.Х.) танҳо нагузored». Мувофиқи ҳадис зан низ ҳамчун субъекти комилҳуқуқ ҳуқуқи таҳсилро дорад: «Талаби илм бар ҳар мӯъмин ва мӯъмина фарз аст».¹

Саволи 6. Мақоми ҳуқуқии фарзанд дар ҳадисҳо

Фарзанд дар ислом атои бузург ва бахшиши беназири илоҳӣ шумурда мешавад. Қонуни исломӣ, чи шариат ва чи фикҳ роҷеъ ба масоили ҳуқуқҳои фарзанд, ўҳдадорихои тарафайни падару модар ва фарзандон тавачҷўҳи хос зоҳир намудаанд, ки сарчашмаи бою ғанойими ахлоқии умумибашарӣ дар тамаддуни инсонӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин самт Қуръон ва ҳадисҳо мавқеи аввалияро ишғол намуда, қарнҳо ба қонунгузории давраи замонҳо ба халқу миллатҳои рӯйи замин таъсири муайяни мусбии худро расонидаанд. Натиҷаи чунин таъсиррасонӣ ва алоқаи мутақобилаи ахлоқи шарқӣ ва қонунгузории кунунӣ буд, ки ҳадиси саҳеҳи паёмбари ислом, нигоҳубини падару модар дар айёми пиронсолӣ барои фарзандони болиғ фарз аст. Ин нукта инъикоси бевоситаи худро дар м.34-уми Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чунин шакл тарҳрезӣ ёфт: «Фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъмини волидон масъуланд»². Ва ё дар ҳадиси дигар омадааст: «Аз ҳуқуқе, ки писар (фарзандон - А.Х.) бар падари худ дорад ин аст, ки модари вайро эҳтиром кунад, барои кўдак номи хуб интихоб намояд, ба кўдак Қуръон биёмузад (таълим бидиҳад) ва ўро ба некӣ ва покдилӣ парвариш диҳад»³. Моддаи 34 Конституцияи ҚТ бошад таъкид мекунад, ки «Волидон барои тарбияи фарзандон масъуланд». Чунин паралелҳои мусбӣ ва умумибашариро дар доираи ҳадис на танҳо нисбат ба Конституцияи ҚТ, балки нисбат ба қулли Конституцияҳои муносири давлатҳо мумкин аст арзёбӣ намуд. Аз ин лиҳоз, ҳақ ба ҷониби Л.Р. Сюкияйнен аст, ки гуфта буд: «Ақида меронанд, ки таълимотҳои динӣ ва ахлоқӣ кўҳна шудааст, аммо дар асл на он таълимотҳо, балки тасаввуроти мо нисбат ба онҳо кўҳна гаштааст ва мо ба ин таълимотҳо бояд аз нуктаи эҳтиром ба боварии ботинии пайравонаш рафтор намуда аришҳои

¹ Ҳамон ҷо. - С.112.

² Урмавӣ С.Латоиф ал-ҳикмат. - Техрон 1972. -С.257-261.

³ Ал-Ҳадис. - С.351.

умуминсонӣ ва намунавии онро, ки ҳам барои онҳо ва ҳам барои мо ва кулли инсоният созгор аст, қабул намоем»¹. Дар ҳадиси дар боло овардашуда, падар ӯҳдадории хешро нисбат ба фарзандаш дар шахсияти модараш иҷро мекунад. Яъне падар ӯҳдадор аст, ки модарашро эҳтиром кунад. Бо вучуди он ки зан дар ислом соҳиби ин қадар ҳуқуқхост, боз дар ҳадиси мазкур ҳуқуқи иловагӣ ба воситаи фарзандаш мегирад. Ва чунин ҳуқуқро соҳиб гардидани зан дар давраи тифлии фарзанд ин бесабаб нест. Омили асосӣ пеш аз ҳама дар он зоҳир мегардад, ки дар давраи тифлӣ кӯдак пурра аз модар вобастагӣ дорад, чи қадаре, ки модар таъъаш хушу саломатиаш хубу таъминоташ беҳ бошад, фарзанд ҳамон қадар солим тарбия меёбад. Бояд аҳамият бар он дод, ки талаботи ҳадис на меъёри ахлоқист балки меъёри сирф ҳуқуқӣ буда, характери дунявиро дорост, зеро ҳадис бо чунин диспозитсия оғоз меёбад. Аз ҳуқуқҳое, ки фарзанд бар падар дорад, аз ҷумла, ӯҳдадории падар доир ба номи хуб мондан ба фарзанд аст. Фаҳмиши дуруст ва дарки таъиноти асосгузори ислом имрӯзҳо низ барои мо аз аҳамият дур нест. Зеро дар доираи ахлоқ номи хуб мондан ба фарзандон аз ҷониби ҳама якзайл иҷро намегардад. Бесабаб нест, ки имрӯзҳо дар байни ҷавонон номҳои Сангак, Теша, Тавар, Гург ва ғайра бениҳоят зиёд шудааст. Мо барои тозагии забон ва эҳёи милли қонуни забон қабул кардем. Акнун, оё бо чунин номҳо метавонем тозагии онро нигоҳ дорем? Бинобар он, хуб мешуд, ки мазмуни ҳадиси мазкурро дар ташреҳи қонуни нави никоҳ ва оила қолабрезӣ намуда, тозагии номи ҷавононро - ояндаи миллатро нигоҳ дошта, барои солиму бодонишу бардам тарбия намудани онҳо шароит муҳайё созем. Дар ҳадис ҳамчунин арзиши дигари умумибашарӣ, яъне тарбияи покию покдилӣ ба фарзанд омадааст, ки он бе ҳеч шак матлаби ниҳони имрӯзиёну фардоиёни ҷомеаи инсонист.

Роҷеъ ба таълими маърифатии фарзанд, чи дар Шариат ва чи дар фикҳ қариб ки як ақида ҳукмрон аст. Мувофиқи он ба таълими илмии фарзанд бояд аз синни ҳафтсолагӣ шуруъ кард. Зеро ҳадис мефармояд: «Фарзанди ҳудро ҳафт сол

¹ Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М.1997.С.17.

бигузур озод бозӣ бикунад». Пас аз он маълум аст, ки озодии бозӣ маҳдуд шуда, ҷойи онро таълими илм мегирад.

Куллан принципи идоракунии оила дар ислом аз идоракунии яккаҳокиямитии давлатӣ сарчашма мегирад. Дар ҳадис омадааст: «Чи тавре ки ҳар як зимомдор роҳбари мулки муайян аст, ҳамон тавр падар ҳоқими ҳамон оила аст ва амри вай барои зан ва фарзандон ҳатмӣ мебошад»¹. Ҳокимият дар оила низ чун ҳокимияти давлатӣ аз зинаҳо иборат аст. Баъд аз падар амри модар қувваи олиро дорост ва баъд аз модар дар асоси фикҳ ва одатҳо ҳукми писари калонӣ вочиб аст. Гуфтан мумкин аст, ки мутобиқати тобеиятӣ ва шакли идораи оила дар шариат, ки чун дар қиёс ба шакли идораи давлат ва ҳокимияти сиёсӣ арзёбӣ мегардад, аз бисёр ҷиҳат афкори сиёсӣ ва ҳукукии асосгузори ислом ва фақеҳонро роҷеъ ба пайдоиши давлат ба назарияи патриархалии Арасту наздик менамояд. Беҳуда нест, ки ҷараёни фалсафӣ ва ҳукукии калом дар муайян намудани принципи идораи ҷамъият онро аз зинаҳои оила, авлод ва ҷомеа иборат донистааст².

Дар тарбияи фарзанд ва усулҳои ҳукукии он ҳадисҳо на танҳо усул ва принципҳои умумиро доранд, инчунин меъёрҳои ҳукукии конкретӣ ва муайянеро доранд, ки аҳамияти бузурги қонунӣ ва назариро низ таҷассумгаранд. Аз ҷумла дар ҳадисе оварда шудааст: «Раҳмати Худованд ба касе, ки фарзанди худро ба некӯкорӣ ва некӣ ёрӣ медиҳад». Ровӣ мепурсад, ки ё паёмбар, фарзанди худро ҷӣ гуна ба некӯӣ ёрӣ диҳад? Он гоҳ он ҳазрат (с) ҷавоб доданд:

1). Он чиро, ки кӯдак дар қудрат ва қувваи доштааш додааст, қабул кунад.

2). Ончи анҷом додани он барои кӯдак сангин ва тоқат-фарсост, аз ӯ талаб нанамояд.

3). Онро (кӯдакро - А.Х.) ба гуноҳ ва туғён водор накунад.

4). Ба ӯ дурӯғ нагӯяд ва дар баробари ӯ муртакиби амали аҳмақона нашавад³.

¹ Ниг. Тоҷи Шариа. Мухтасар ал-виқоя ф-ил масоил-ал ҳидоя. Тошкент. 1900. на араб.яз.

² Дехлавӣ А. 2 Ҷамаот - Ҷ.3. - С.90.

³ Ал-Ҳадис. С.348.

Аз ин чор таълимоте, ки дар ҳадис омадааст, аввалӣ чун таълимоти ахлоқӣ дар ҳар даври замон қобили қабул аст. Сетои дигар ҳамчун меъёри ҳатмии рафтор ва муносибат бо фарзанд барои ҳимояи мақоми ҳуқуқии ноболиғон дар ҳар давлати демократӣ арзёбӣ гаштааст. Аз ҷумла, ба принципҳои ба корҳои вазнин ҷалб нанамудани ноболиғон дар ҳуқуқи меҳнатӣ, дар таъини ҷазо ба инобат гирифтани синну сол, критерияи вазнинкунанда эътироф шудани ҷалби ноболиғон ба ҷиноят ва дар назди ноболиғон содир намудани ҷиноят ҳуқуқи ҷиноии муосир пурра параллели дастуроти паёмбари ислом буда, аз қудрати волои назарию амалии ин сарчашмаи ҳуқуқии қарнҳои миёна шаҳодат медиҳад. Чунин арзишҳои ахлоқӣ - ҳуқуқӣ, ки бо меъёрҳои динӣ омезиш ёфта, асрҳо барои инсоният дар шакли таълимоти динию ахлоқӣ хизмат кардааст, бо номи шариат машҳур гаштааст. Инак, баъд аз таҳлили ҷузъи меъёрҳои ҳуқуқии Қуръон ва ҳадисҳо ба мо маълум шуд, ки ҳақ воқеан ба ҷониби исломшинос Сюкиййнен Л.Р. аст, зеро ӯ шариатро падидаи мураккаб, серҷабҳа ва як майдони махсуси вохӯрӣ ва омезиши меъёрҳои динӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ номида буд¹.

Маълум шуд, ки ҳадисҳо роҷеъ ба мақоми ҳуқуқии фарзанд ва тарбияи он ҳамчун ояндаи ҷамъият, хизматҳои зиёде кардааст, ки дар масири таърих ва амали инсоният қарнҳо ҳамчун маншаи неки кирдор баромад намуда, маънавиёти ҷомеаи инсониро бой ва ғанӣ гардонидаст.

Инъикоси талаботҳои ҳуқуқии ҳадисҳо дар қонунгузори муосири давлатҳо гувоҳи бевоситаи фикрҳои боло буда, моро водор месозад, ки аз ҳар ҷиҳат дар омӯзиш ва таълими ин сарчашмаи ҳуқуқии таърихӣ эҳтиёткорона рафтор намуда, он талаботҳое ки қобили манофеи умум аст, қабул намуда, эътироф намоем ва он дастураш, ки муҳолифи маданияти имрӯз аст, ба амри таърих воғузораш намоем.

¹ Ҳамин ҷо. - С.90.

МАЗЪЎЪ 17. ТАНЗИМИ МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚИИ МАДАНИЙ (ГРАЖДАНӢ), МЕРОСӢ ВА ДАВЛАТИ ДАР ҲАДИСҲО

Меъёрҳои ҳуқуқи шахрвандӣ. Мафҳум ва намудҳои чунин намудҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ дар ҳадисҳо. Танзими муносибатҳои моликияти ва ӯҳдадорӣҳои граждани дар ҳадисҳо. Этирофи шартномаҳои шахрвандӣ дар ҳадисҳо ва асосҳои ҳуқуқи онҳо.

Танзими муносибатҳои меросӣ дар ҳадисҳо. Асосҳои ҳуқуқи тақсим намудани мерос. Маҳдудият дар мерос. Васият ва мерос. Тақсими мерос.

Меъёрҳои ҳуқуқи давлатӣ. Муқаррароти ҳадис дар масъалаи муайян намудани шахсияти роҳбар. Нигоҳдошти адл ва баробарӣ дар қори идораи кишвар мутабоқи ҳадисҳо. Ҳимояи ҳуқуқи раъият дар ҳадисҳо.

Саволи 1. Меъёрҳои ҳуқуқи шахрвандӣ

Дар байни меъёрҳои ҳуқуқи ҳадисҳо танзими муносибатҳои ҳуқуқи шахрвандӣ мавқеи муҳим дорад. Ба ин гурӯҳ муносибатҳо шартномаи хариду фурӯш - байъ, ҳуқуқи моликиятӣ, ҳифзи ҳуқуқи моликиятӣ шомил аст. Ҳадисҳо диққати асосиро ба қонун гардонидани талаботи иҷтимоӣ ва моликияти аъзоёни ҷомеа нигаронида, талаб мекунад, ки ҳама гуна сарчашмаи моликият бояд аз роҳи қонунӣ, ҳалол ва покиза ба даст ояд.

Дар маҷмӯи «Ҷомеъ ус-Саҳеҳ»-и Имом Бухорӣ ҳадисҳои меъёрҳои ҳуқуқи шахрвандӣ дошта, дар чунин фаслҳо гирд оварда шудаанд:

1. Китоби буюъ - (байъ) - дар бораи шартномаи хариду фурӯш, аз 57 боб иборат буда, намудҳои мухталифи шартнома пешбинӣ мекунад.

2. Китоби салама-бастанӣ шартномаи хариду фурӯш, ки пулаш пешақӣ дода мешавад, аз ду боб иборат буда, сухан дар бораи додани пули хурмо қабл аз пухтани хурмо ва диғар намуди пешпардохт меравад, аз ду боб иборат аст.

3. Китоби шафаъа-бартариӣ харидани манзил, дар ду боб.

4. Китоби ичора-дар шакли хизмат расонидани музднок ва додани моле барои истифодаи музднок то вақте, аз 6 боб иборат аст.

5. Китоби (аҳкоми) ҳавола - дар ҳолате, ки иҷрои ӯҳдадорие бар касе вогузошта мешавад, иборат аз 4 боб.

6. Китоби (аҳкоми) ваколат - дар ҳолате, ки касе каси дигарро намояндагӣ аз ҳақҳо менамояд.

7. Китоби қарз гирифтани, - роҷеъ ба шартномаи қарз иборат аз 5 боб.

8. Китоби ёфтаниҳо - доир ба ашёи ёфтшуда иборат аз 2 боб.

9. Китоби шарокит - доир ба шартномаи шарикона иборат аз 5 боб.

10. Китоби ғаравӣ дар ғайри сафар - оиди истифодаи маҳсулоти ба ғарав монда иборат аз 2 боб.

11. Китоби бахшиш - шартномаи тӯҳфа иборат аз 17 боб.¹

Ислом муқаррар кардааст, ки нафақа бар аҳли хонавода фарз аст ва бар дигарон мустаҳаб ва шакке нест, ки фарз бар мустаҳаб муқаддам аст. Ҳадис. Аз Абӯхурайра (р) ривоят аст, ки Расули Аллоҳ (с) фармуд: «Диноре ҳаст, ки дар роҳи Худо сарф мекунӣ, диноре ҳаст, ки дар озодии бандае сарф мекунӣ, диноре ҳаст, ки бар мискин сарф мекунӣ ва диноре ҳаст, ки бар хонаводаат сарф мекунӣ, савоби он ки бар хонаводаат сарф мекунӣ фузунтар аст».¹

Ҳадис дар таркиби худ ҳам талаботи ҳуқуқи оилавӣ, ҳам қисман хусусияти соҳибкорӣ ва ҳам табааи (шаҳрванди)-ро дар шакли сарфаю сариштакорӣ ва истифодаи дурусти моликиятро дорад. Биноан, мо онро шартан дар қисмати ҳуқуқи шаҳрвандӣ баррасӣ намудем.

Аҳд ва иҷрои он яке аз масъалаҳои асосии ҳуқуқи исломӣ ба шумор меравад.² Ҳадис ваъдаҳилофию дурӯғгӯиро маҳкум намуда, субъектҳои онро мунофиқ медонад.

¹ «Раҳматулборӣ» тарҷимаи мухтасари «Саҳеҳ»-и Бухорӣ. Ар-Риёз. Ҷ.1. 2002.С.484-585.

¹ Имом Абӯзакариё Яҳё бинни Шарафи Нававии Димишқӣ (мобаъд Нававӣ): Риёз-ас-солиҳин. Ҷ. 1.-Порис-Лохур: 1993. форси-араби.

² Қуръон нисбат ба ин масъала дар Сураи Исуроъ: ояи 34; Наҳл 91. Моъида 1; Сафо 3-6: талаботҳои равшан дорад. Ниг.мұф.. Нававӣ. Риёз-ас-солиҳин. С.468

Хадис. Аз Абӯхурайра ривоят аст, ки Расул (с) фармуд: «Нишонаи мунофиқ се чиз аст: чун сухан ронад, дурӯғ гӯяд, чун ваъда кунад, хилоф намоёнд ва чун амин шумурда шавад, хиёнат кунад».³ Дар ҳадиси мазкур муносибатҳои ҳукуки шахрвандӣ аз се ҷониб ҳифз мешавад: аввалан ҳамаи шартномаҳо ва аҳдҳо аз фиреб ва дурӯғ, ки дар онҳо сухан ифодаи ирода ва ирода як бошад, сониян чун аҳд баст, ваъда кард, бояд онро мутобиқи талабот иҷро намоёнд ва дар охир чун чизеро ба амонат гирифт, бояд хиёнат накунад, дар акси ҳол, аз қабилӣ гунаҳгорон аст.

Қарзи бафисад-рибо ё судхӯрӣ аз ҷониби ислом саҳт маҳкум шудааст.⁴ Бо ин ҳукм низоми ҳукукии исломӣ яке аз сарчашмаҳо ва манбаҳои ғулом шудани инсонро дар асрҳои миёна маҳкам мебандад. Маълум аст, ки яке аз сарчашмаҳои асосии ғуломшавӣ дар низомҳои ҳукукии пешин-ин ба воситаи қарз ғулом кардан буд.⁵ Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки ислом ба сарчашмаҳои асосии худ-Қуръон ва Сунна манъи қарзи бафисадро қатъиян ба миён гузошт.

Хадис. Аз ибни Масъуд ривоят аст, ки Расул (с) гуфт: «Хӯранда ва диҳандаи судро лаънат аст».⁶

Баъзан аз муҳаддисҳо дар ҳамин ҳадис иловатан овардаанд, ки “шоҳидон ва нависандаҳояшро (котибонашро) низ лаънат аст”. Бояд гуфт, ки баъзе аз кишварҳои исломӣ баъд аз ислоҳоти ҳукукии ибтидоӣ асри XX бо роҳҳои бонкӣ қарзҳои бафисадро қорӣ намуданд.

Ҳадисҳои ҳукуқӣ ҳамчунин муносибатҳои бозаргонӣ ва хариду фурӯшро танзим мекунанд. Дар миқдори зиёди ҳадисҳо роҷеъ ба хариду фурӯши бозорӣ дар бозорҳои Мадина⁷ ва Макка ёдрас шудааст. Гузашта аз он ҳуди паёмбари ислом таҷрибаи бузурги савдогарӣ доштанд. Ин гувоҳи он аст, ки шартномаи хариду фурӯш чун институти ҳукуки

³ Ниг.. Нававӣ. Риёз-ас-солиҳин.-С.469

⁴ Қуръон дар ояи 275-и сураи «Бақара» таъкиди равшан дорад.

⁵ Чунин раванд ҳам дар низоми ҳукукии румӣ ва ҳам дар низоми ҳукукии зардуштӣ дида мешавад. Ниг.. А. Г. Периханян. Общество и право Ирана в парфянско сасанидских периоды. -М.: 1983

⁶ Нававӣ Риёз-ас-солиҳин. Ҷ. II.-С. 894

⁷ Мисол дар ҳадиси Абдурахмон бини Авф, ки дар “Саҳеҳ”-и Бухорӣ оварда шудааст, роҷеъ ба бозори Кайкунаи Мадина маълумот аст. Ниг.. Краткий сборник Хадисов “Сахих-ал-Бухори” Часть I. Перевод Абдулло (Владимир) Ниш.-М.: 1998.-С. 267.

граждани ба таври бояду шояд танзими худро дар ҳадисҳо ёфтааст.⁸

Умуман, шартнома дар меъёрҳои ҳуқуқи ҳадисҳо танҳо дар сурате эътироф мешавад, ки он воқеъ ва дуруст бошад. Шартномае, ки бо роҳи фиреб баста шудааст, ба мақсад мувофиқ набуда, ба ҷуз аҳдшикани ва фиреб чизи дигаре нест. Аз ин рӯ, тавре дар ҳадис омадааст, Абдуллоҳ ибни Умар ривоят мекунад, ки шахсе назди паёмбар омад ва шикоят кард, ки доимо ўро дар вақти фуруши мол фиреб мекунад. Он кас дар ҷавоб гуфтанд: «Чун шартномаи савдо - (хариду фуруш) мекунад, қавл диҳед, ки "бидуни фиребу найранг"!»⁹

Саволи 2. Танзими муносибатҳои меросӣ дар ҳадисҳо

Муносибатҳои меросӣ дар ислом алоқаи бевоситаро бо муносибатҳои никоҳӣ - оилавӣ ва шахрвандӣ дорост. Бинобар он қисме аз олимони дар таснифи меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ онҳоро бар муносибатҳои меросӣ ва васияти якҷоя мавриди таҳқиқ қарор медиҳанд, аммо қисмати дигари олимони ҳангоми баррасии муносибатҳои шахрвандӣ муносибатҳои меросиро мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. Ҳарду усули баррасӣ қобили қабул буда, асосҳои худро дорад, вале ҳуқуқи муносири хонаводагии исломӣ аллакай ҳамчун соҳаи мустақил баромад мекунад.

Дар ислом мерос пеш аз ҳама дар асоси муносибатҳои хунӣ ва ҳешутаборӣ тақсим мегардад ва ҳуқуқи исломӣ дар ҳар сурат ҳақи меросхӯрони қонуниро дар мавриди аввал муқаррар менамояд. Муносибатҳои ҳуқуқи меросӣ дар фикҳ дар қисматҳои, «Китоб ал-фароиз», «Китоб ал-мерос» ва «Китоб ал-васоъ»- китоби васият¹ ҷойгир шуда мавриди танзим қарор гирифтаанд. «Китоб ул-фароиз» - менависад А. Деҳлавӣ - ин илм роҷеъ ба омӯзиши муносибатҳои ҳуқуқи меросист². Дар байни сарчашмаҳои ҳуқуқӣ дар танзими муносибатҳои меросӣ мавқеи назаррасро дар фикҳ «ичтиҳод» ва «ичмоъ» мегиранд. Дар шариат бошад нақши ҳадис дар танзими ин гурӯҳи муносибатҳо ивазнашаванда аст.

⁸ Муфасссал ниг. Холиқов А. Г. Ҳадис... Боби ҳуқуқи граждани.

⁹ Краткий Сборник хадисов. Саҳеҳ-ал-Бухори. Ҷ.I.-С.273

¹ Ҳамон ҷо.

² Керимов Г.М. Шариат и его социальная сущность. М. 1978.-С.150-165.

Ҳадисҳои паёмбари ислом пеш аз ҳама меросро ҳамчун шакли гузариши моликият эътироф мекунанд. Дар ҳадис аз Абӯхурайра оварда шудааст, ки Паёмбари ислом (с) гуфтанд: «Оне, ки баъд аз марги хеш амвол боқӣ мемонад, моли ӯ ба меросхӯрони ӯ дода мешавад»¹. Дар ҳадиси мазкур асосгузори дини ислом бо ду ҳукми мустақил ду институти ҳуқуқи меросии шариатро муқаррар мекунад.

Аввал ин, ки паёмбар ҳуқуқ ба меросро муайян карда, тақдири амволро пас аз марги соҳибаш муқаррар мекунад, дуввум ин, ки мафҳуми меросхӯрро, яъне категорияи одамонро, ки амвол ба онҳо дода мешавад, равшан месозад. Ҳадисҳо ҷанбаҳои гуногуни ҳуқуқии меросиро мавриди танзим қарор дода, онҳоро аз дигар муносибатҳои ҷамъиятӣ чудо намуда, шахсияти меросхӯр ва категорияи онҳоро муқаррар мекунанд. Мутобиқи ҳадис меросхӯр ва меросдиҳанда набояд пайравони дини дигар бошанд, онҳо бояд наояндаи як дин буда, дар эътиқод ва тоат ҳаммаслак бошанд. Паёмбар фармуданд, мусулмон наметавонад меросхӯри ғайри мӯъмин бошад ва ғайри мӯъмин низ наметавонад ба сифати меросхӯри мусулмон баромад кунад. Албатта, сухан дар ин ҷо роҷеъ ба мӯъмин ва ғайри мӯъмин ҳамчун категорияи меросхӯрон меравад. Нисбат ба ҳамин масъала дар фикҳ яғонафикрӣ нест. Як гурӯҳ саҳобаҳо ва пайравони мактаби ҳуқуқии моликиҳо дар ақидаанд, ки мусулмонҳо метавонанд ба сифати меросхӯри бединон баромад кунанд, аммо бединон (ғайри мӯъминон) нисбат ба мусулмонҳо ҷунин ҳуқуқи меросро надоранд. Ҳамин гуна ақидаро нисбат ба шариат Г.М. Керимов низ дорад. Чи хеле, ки маълум шуд ақидаи олимони ба ҳадиси паёмбари ислом мутобиқ нест. Ба фикри мо фақеҳон дар масири таърих ба ҳимоя намудани мартаба ва бартарии ҳуқуқи мусулмонон машғул шуда, бо ҳамин ба баробарии ҳуқуқ ва маҳдудиятҳо, ки паёмбари ислом муқаррар карда буд, ҳалал ворид мекунанд. Албатта, ҳуқуқ аз имкониятҳо иборат аст, аммо дар ҳадис сухан роҷеъ ба маҳдудиятҳо меравад. Ба фикри мо баробарӣ дар маҳдудиятҳо аксиомаи баробарӣ дар ҳуқуқҳост. Беҳуда нест, ки И. Кант ҳуқуқро маҷмӯи маҳдудиятҳо номида буд. Озодӣ мутлақ аст, вале ҳуқуқ онро нисбӣ мегардонад. Ҳамаи

¹ Керимов Г.М. Асари номбаршуда. -С.150.

ҳуқуқҳо қисмати муайяни рафтори одамон аст, на ҳамаи рафтори озодона, ки шояд ба манфиати умум ва дигарон мақбул набошад. Бинобар он, ҳуқуқ дар ҳар сурат ба сифати маҳдудкунандаи озодии мутлақ баромад намуда, онро ба озодии нисбӣ мубаддал гардонда, созгори адолати иҷтимоии ҷомеа месозад. Гуфтан мумкин аст, ки дар ҳадис категорияи шахсони ғайри мӯъмин ва мусулмон дар назар дошта шудааст, аз ин лиҳоз мумкин аст, ки мӯъминон-христианҳо ва яҳудҳо меросхӯри муслимин баромад кунад. Албатта, мумкин буд, вале ҳадиси зер ба ин ақида нуқта мегузорад, ки пайравони ду дин меросхӯри якдигар шуда наметавонанд.

Дар қатори маҳдудиятҳои, ки ба меросхӯрон дар асоси тобеияти диниашон паёмбар муайян мекунанд, маҳдудиятҳо дар асоси амал ва кирдори меросхӯрон низ мавҷуд аст. Шахси меросхӯре, ки меросдиҳандаро куштааст аз гирифтани мерос маҳрум мегардад, зеро дар ҳадис омадааст: «Маросхӯре, ки меросдиҳандаро куштааст, аз ҳуқуқи меросхӯрӣ маҳрум карда шавад». Дар ин сурат фикҳ меросхӯрро танҳо дар сурате аз ҳуқуқи мерос маҳрум месозад, ки агар мақсади меросхӯр ба даст овардани мерос бошад. Яъне алоқаи байни мақсад ва кирдор вуҷуд дошта бошад. Дар акси ҳол меросхӯр ҷазои шариатиرو гирифта, ҳақи меросро гум намекунад. Роҷеъ ба маросхӯрии мусулмонон ва ғайри мусулмонон дар доираи аҳкоми Қуръон мо дар тафсири ояи 6-и сураи «Аҳ-зоб» изҳори ақида карда будем.

Ҳадисҳои паёмбари ислом ҳамчунин ҳолатҳои пешбинӣ мекунанд, ки ба сифати меросхӯр ва ворис давлат баромад мекунад, яъне амволи шахси ғавтида ба моликияти давлатӣ табдил дода мешавад. Паёмбар фармудаанд: «Ман меросхӯри ашхосе ҳастам, ки онҳоро ворисон нест. Моли онҳо ба «байтул-мол» ворид мегардад»¹. Дар ҳадиси мазкур Паёмбар ҳамчун институти давлатӣ ба сифати вориси шахси ғавтида баромад кардаанд. Чунин омехтагии институти давлатӣ ва бучаи давлатӣ ҳосил ислом аст, зеро табиатан асосгузори он оӣ аз молу мулки дунёӣ баромад намуда, ҳамчун ҷузъи сиёсӣ ва институти давлатӣ баромад мекунад.

¹ Керимов Г.М. Асари номбаршуда. С.155.

Ҳадисҳои паёмбари ислом дар ҳолати набудани категорияи якум ва дуум меросхӯрон категорияи сеюми меросхӯронро муайян менамояд.

Саволи 3. Давлат меросхӯри истисноӣ

«Якero куштанд, ўро касе набуд ба чуз тағояш, (дар тақсими мерос баҳс пайдо гашт - А.Х.) Умар (р) роҷеъ ба ин масъала ба паёмбар (с) нома навишт. Паёмбар дар ҷавоб навиштанд: «Аллоҳ ва паёмбар (с) вориси касе ҳастанд, ки ўро касе нест, ва тағо вориси касе ҳаст, ки ўро дигаре набошад»¹. Ҳамин тавр, ҳадис муқаррар мекунад, ки давлат танҳо дар сурате ба сифати ворис баромад мекунад, ки агар меросгуздорандаро касе набошад.

Дар ҳадисҳо, низ роҷеъ ба масоили тақсими мерос ба фарзандон, ба писарон ва духтарон, ба падару модарон ва дигар категорияҳои якум ва дууми меросхӯрон муқарраротҳои мушаххас вучуд дорад. Дар ин самт мазмуни ҳадисҳо дар доираи меъёрҳои ҳукукии Қуръон амал намуда, принсипҳои умумии онро дар амалия дар ҳолатҳои ҷудогона дар шакли муносибатҳои инфиродӣ мутобиқ мегардонад. Меъёрҳои ҳукукии ҳадис дар тақсими мерос ҳукуқи афзалияти мардон ва писаронро, ки Қуръон муқаррар карда буд, ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд. Як писар баробари ду духтар ҳақ ба мерос дорад - гуфта мешавад дар ҳадис. Оид ба масъалаи тақсими мерос, нобаробарии ҳукуқи духтарон ва писарон дар ислом ва нақши Қуръон дар муайян намудани ҳақи зан ба мерос мо дар шарҳи ояҳои Қуръон изҳори ақида карда будем, (руҷӯъ шавад ба шарҳи ояи 8-и сураи «Нисо» ва ғ.), бинобар он бори дигар сари ин масъала нахоҳем истод.

Саволи 4. Васият ва мерос

Институти васият дар танзими муносибатҳои меросии шариат мавқеи ҳалқунандаро мебозад. Васият - дар шариат хоҳиш, ирода ва ё номаи меросдиҳанда аст, ки дар он тақдири амволи ӯ ва роҳи гузариши қонунии молу мулк ба меросхӯр муайян гардидааст. Ба сифати меросхӯри ворис мумкин аст як ва ё якчанд нафар баромад кунанд. Дар ҳолати набудани васият мерос аз рӯи қонуни шариат ба категорияи

¹ Дехлавӣ А. Асари номбаршуда. - С.92.

якуми меросхӯрон дар асоси муқаррароти умумии Қуръон бо назардошти афзалияти ҳаққи мардон тақсим мешавад. Аммо ин маънои онро надорад, ки меросдиҳанда наметавонад мероси худро ба фарзанд ва меросхӯрони қонунӣ васият кунад, ӯ нисбат ба ин субъектон дар тақсими мерос ҳуқуқи мутлақи ихтиёрдориро дорост. Яъне ӯ метавонад тамоми амволи худро нисбат ба ягона фарзандаш васият кунад. Аммо ӯро агар фарзандаш бошад, ба каси ғайр метавонад фақат $\frac{1}{2}$ ҳисса васият намояд.

Чи дар шариат ва чи дар фикҳ ва кодификатсияи ҳадисҳо дар асоси принсипи мусаннаф меёриҳои ҳуқуқие, ки ба васият ва мазмуни он дахл доранд, алоҳида дар таҳти «Китоб ул-васит» гирд оварда шудаанд. Ҳадисҳо ҷанбаҳои гуногуни институти васиятро ба танзим мебароранд, ки дар онҳо баъзан хусусиятҳои хоси ҳуқуқи исломӣ ифода меёбад. Керимов Г.М. дуруст қайд мекунад, ки «Хусусияти фарқкунандаи ҳуқуқи меросии ислом пеш аз ҳама дар он зоҳир мегардад, ки дар он ҳуқуқи меросдиҳандагон ба тақсими мерос маҳдуд аст»¹. Сухан маҳз роҷеъ ба васият меравад, зеро институти васият характери нисбиро дорост. Шариат ҳамаҷониба шумораи меросхӯрони қонуниро муқаррар мекунад ва меросдиҳандагон наметавонанд, ки шумораи меросхӯронро тағйир диҳанд ва ё пурра меросро ба як нафар диҳанд. Аммо ин маънои онро надорад, ки шариат васиятро манъ мекунад ва бо ҳамин ҳуқуқи молумулкии молиқонро вайрон мекунад. Ҳадис ҳуқуқи васияти озодро фақат ба қисмати муайяни амвол ба соҳибаш медиҳад. Дар ҳадис омадааст: «Васият қунед $\frac{1}{2}$ ҳиссаи амволи худро ба касе, ки хоҳед»². Ҳамин тавр, шариат муқаррар мекунад, ки меросдиҳанда фақат озодона метавонад, ки $\frac{1}{3}$ амволи худро васият кунад. Қисмати дигари амволи шахс мутобиқи шариат тақсим мегардад. Гуфтан мумкин, ки шариат ҳуқуқи ашёии шахсро пеш аз марғ маҳдуд намуда озодона ихтиёрдорӣ намудани онро манъ мекунад. Аммо баъд аз шиносӣ ба мақсади шариат ва ақоиди фақеҳони исломӣ аз ҷониби дигар ҷунин маҳдудкунӣ ва манънамоиро дар ихтиёрдорӣ амволи ба меросмондашуда нисбатан мақсаднок шумурдан ба ҳақиқат наздик

¹ Дехлавӣ А. Асари номбаршуда. - С.98.

² Имом ал-Бухорӣ. Ал-ҷомеъ ас-саҳих. (Ҳадис), Тошкент, 1992 -С.278.

аст. Зеро чунин маҳдудкунӣ бо мақсади ҳимояи манфиатҳои меросхӯрони қонунӣ ба миён меояд. Ба сифати меросхӯрони қонунӣ фарзандон ва хешутабори хунин пеш аз ҳама баромад мекунанд. Сабаби алоқаи устувори меъёрҳои ҳукуки оилавӣ ба меъёрҳои ҳукукии меросӣ низ дар ҳамин чиз ифодаи ҳудро меёбад, зеро чи хеле ки маълум шуд, дар тақсими мерос алоқаҳои хешутаборӣ қонунан ба инобат гирифта мешавад.

Мавзӯи тақсими мерос аз рӯи васият дар шариат дар қатори масъалаҳои басҳноки чи гузашта ва чи имрӯза буд ва мемонад. Зеро равия ва мактабҳои ҳукукӣ ҳар як вобаста бо назардошти фаҳмиш ва дараҷаи тараққии одатҳои маҳалии хеш сарчашмаҳои шариатро дар доираи ҳукуки меросӣ мавриди шарҳ ва тафсир қарор медиҳанд. Дар натиҷа, дар байни онҳо баҳс пайдо шуда гуногунфигурӣ ба миён меояд. Аз ҷумла, мактабҳои ҳукукии шиа дар ин ақидаанд, ки набояд ҳукуки озодонаи васият дар ислом маҳдуд карда шавад¹, зеро ин бевосита маҳдудкунии ҳукуки ихтиёрдории амвол мебошад. Аммо дар муқобили онҳо қисмати аз сунҳои дар асоси нишондоди ҳадис даъво мекунанд, ки меросдиҳанда наметавонад пурра амволро мувофиқи салоҳидиди хеш васият кунад, зеро он аз тарафи шариат васият гардида аст.

Аз сабаби оне, ки паёмбари ислом ҳам асосгузори давлат ва ҳам дин буд, дар як вақт, чи хеле ки хотиррасон карда будем, ӯ ҳамчун институти давлатӣ низ баромад мекард. Аз ин лиҳоз мероси бесоҳиб ба ҳазинаи давлат шаклан ба воситаи ӯ ворид мегардид. Аммо ӯ ҳудаш ҳеҷ гоҳ ба он мол ҳамчун молик рафтор нанамудааст, балки ҳамвора кӯшиш менамуд, ки аз доштани чунин амвол канораҷӯӣ кунад. Ва аз ҳамин лиҳоз дар ҳадис муқаррар кардааст, ки: «Мо (Паёмбарон) мерос намегузорем, мо фақат садақа мегузорем»². Аз як тараф қайд кардан мумкин, ки ӯ бо ҳамин нишон медиҳад, ки амвол ва бойигариаиш на он қадар зиёд аст, ки ба мерос гузорад ва умуман онҳо на барои ҷамъи мол омадаанд. Ва он қисмати ками амвол, ки барои рӯзгузаронӣ аз байтулмол ба ӯ дода мешуд, тақдири онро мумкин аст бо роҳи садақа низ

¹ Имом ал-Бухорӣ. Ал-ҷомеъ ас-саҳиҳ. (Ҳадис), Тошкент, 1992 - С.278.

² Имом ал-Бухорӣ. Ал-ҷомеъ ас-саҳиҳ. (Ҳадис), Тошкент, 1992 - С.278.

ҳал кард. Аз чониби дигар шояд мумкин аст, ки бо ҳамин васила он махдудияте, ки ба мӯъминин дар тақсими мерос муқаррар шуда буд, нисбати паёмбарон бартараф карда шавад. Лекин на ҳамаи паёмбарон аз додани мерос сар тофтаанд. Бинобар он, шояд ин як бартарияти махсуси аъмоли паёмбарӣ дар ислом ва динҳои яққахудоӣ бошад.

Ҳатто ривоят аст, ки баъд аз ғавти паёмбар саҳобаҳо амволи ӯро ба занон ва наздиконаш садақа додаанд. Дар ҳадисҳои паёмбари ислом ҳақи муайяни фарзандон, хоҳарон ва падару модар ба мерос низ муайян карда мешавад¹. Аммо аз сабаби он ки роҷеъ ба тақсими мерос дар байни фарзандон дар доираи шариат мо мухтасар бо дастрасии ояҳои Қуръон маълумот додем, тақдирон овардани ҳамон муқарраротро дар доираи ҳадис зарур нашумурдем. Доир ба ин масъала мо бештар ҳамон муқаррароти ҳадисро мавриди таҳлил қарор додем, ки дар муносибат ба Қуръон хусусияти навоҷари ро доро буданд. Яъне он ҳадисҳоеро, ки муносибатҳои нави ҷамъиятии меросро берун аз Қуръон мавриди танзим қарор додаанд ва ё меъёрҳои умумии онро ғардӣ қунонидаанд.

Дар вақти тақсими мерос ҳадисҳо ҳиссаи муайяни қариб ҳамаи ҳешу таборонро муайян мекунад. Аз ҷумла, дар ҳадис ҳиссаи фарзандони духтар муқаррар шудааст. Агар як духтар ва як хоҳар бошад онҳо нисфи мерос ба духтар ва нисфи дигар ба хоҳар роа мешавад².

Шахс дар ислом аз рӯзи тавлид то дами марг ҳуқуқ ба меросро роад. Ҳадис таъкид мекунад: «Чун овоз қунад кӯдак, яъне дар вақти зойидан ва бимирад, намози ҷаноза гузорида шавад, бар ӯ ворис ғардонида шавад. Муҳаддисон ва муфассирон дар тафсири ҳадис овардаанд, ки чун кӯдак тавлид шуд, ҳуқуқи ғирифтани меросро чун ворис роад. Ин ҳуқуқро ӯ то дами ҳаёт роад. Абдулҳақи Деҳлавӣ дар тафсири ҳадиси мазқур меорад, ки агар тифл дар ҳангоми тақсими мерос дар батни модар бошад, мерос дар шакли ҳиссаи муайян ба маққуф гузошта ҳоҳад шуд, агар тифл зинда барояд, ворис ғардад ва агар не, ҳиссаи ӯ ба ворисони

¹ Ниг. муф. Имом ал-Бухорӣ. Ал-ҷомеъ ас-саҳих. Тошкент, 1992.-С.274-284.

² Ҳамон ҷо. -С.80.

дигар гузарад¹. Ҳамин тавр, дар ҳуқуқи исломӣ низ чун ҳуқуқи муосири меросӣ қобилияти ҳуқуқдории шахс то тавлид Ҳимоя карда мешавад.

Мувофиқи ҳадис, агар дар натиҷаи зино тифл тавлид гардад, ӯ ҳуқуқи бурдани меросро аз падари худ надорад. «Агар марде зино кунад ба зани озод ва аз ӯ тифл тавлид гардад (валади зино - тифли бо роҳи зино тавлидшуда), он гоҳ он тифл ҳуқуқ ба мерос надорад ва касе бар ӯ ворис шуда наметавонад. Яъне ҳадис фарзандони берун аз никоҳ тавлидшударо аз ҳуқуқи гирифтани мерос маҳрум мекунад. Ба ақидаи Дехлавӣ чунин тифлон ҳуқуқи гирифтани меросро аз модари хеш доранд².

Васият қардан барои бечорагон ва нодорон низ ҳамчун амали хуби инсонӣ дар ҳадисҳо қайд мешавад: «Касе, ки мурд бар васият, яъне дар вақти мурдан васият қард бо поре аз моли худ барои фуқаро, мурд бар роҳи дин, ба суннат, бар тақво ва шаҳодат»³. Яъне соҳиби мол метавонад, ки ҳиссаи моли хешро бар бечорагон низ ба мерос гузорад ва ин амали хуб оқибати хуб дорад.

Дар ҳадисҳо васият қардан ба мерос гузорида, ҳамчун кирдори ҳатмии мӯъминон шумурда шудааст, зеро ҳадис муқаррар мекунад, ки ҳар кас аз мероси худ маҳрум гардонад вориси хешро, ӯро Худо аз неъматӣ хеш маҳрум хоҳад намуд, «Ҳар ки қатъ кунад мероси вориси худро, қатъ кунад Худойи таоло мероси ӯро аз бихишт»⁴.

Дар аҳди ҷоҳилия умуман занҳо ҳуқуқ ба мерос надоштанд, хоҳарон аз авлод ва қавм бегона ҳисоб мешуданд, ҳадиси паёмбар хоҳарони қавмро ҳам аз аҳли қавм шумурда онҳоро соҳиби мерос гардонид: «Хоҳарзодаи қавм ҳам аз қавм аст ва ворис мешавад вай аз мартабаи аввал»⁵. Ин ҳукм назди мактабҳои ҳуқуқӣ як ҳел қабул аст, аммо роҷеъ ба масъалаи мансубияти хоҳар ба категорияи якуми меросхӯрон байни ҳанафиён ва ҳанабалиён ва уламои дин ягонафикрӣ нест. Дар ҳадисҳо ҳамчунин нисбат ба меросе, ки дар аҳди ҷоҳилия тақсим шуда буд, ақидаҳои муайян вучуд дорад.

¹ Дехлавӣ А. Шарҳи Мушкоти Шариф. Ламаот Ҷ. 3-4. Лакнав. 1890.С.49.

² Ҳамон ҷо. -С.49..

³ Ҳамон ҷо. -С.49.

⁴ Дехлавӣ А. Асари номбаршуда. - С.48-49..

⁵ Ҳамон ҷо.

Мувофиқи ҳадис тақсими меросе, ки дар аҳди чоҳилия ба миён омада буд, аҳамияти ҳуқуқии худро гум намекард ва он тақсими меросе, ки дар аҳди ислом пайдо шуд, мувофиқи қонуни шариат бояд мавриди танзим қарор мегирифт. Дар ҳадис омадааст: «Чизе, ки бувад аз мерос, ки қисмат карда шуд дар чоҳилия пас он мерос ҳам бар қисмати чоҳилия аст, ва чизе ки ҳаст аз мерос дарёфтааст онро ҳукми ислом пас он мерос бар қисмати ислом аст»¹. Чи хеле ки маълум шуд, ҳадис қувваи юридикӣ меёри ҳуқуқиро дар танзими муносибатҳои меросӣ дар вақт муайян карда, қувваи барнагарданда доштани меъёрҳои ҳуқуқии шаръиро муқаррар кардааст.

Дар хотима қайд кардан ҷоиз аст, ки новобаста аз оне, ки мо қисмати меъёрҳои ҳуқуқии шариатро роҷеъ ба танзими муносибатҳои меросӣ мавриди баррасӣ қарор дода бошем ҳам, дар рафти он мо хусусият ва сифатҳои фарқкунандаи ин низоми устувори ҳуқуқиро дарк кардем, ки он дар асоси принципҳои универсалии «Зарур бошад, раво бошад», «Аллоҳ барои шумо беҳбудиро меҳада», «Худо аз шумо чизеро талаб мекунад, ки ба имконияти шумо созгор мебошад», «Одамон чун дандонҳо баробаранд», «Аз ду имконияти рафтор ҳамонаш интиҳоб гардад, ки ба манфиати омма бошад» поягузори гардидааст. Барои мо тоҷикон, ки имрӯзҳо ҳарчи беш аз каммасъулиятӣ ва бемаданияти ҷавонон шиква дорем, фаҳмонда додан ва шинос намудани чунин як сарчашмаи саршори меъёрҳои умумибашарии ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва динӣ, ки ҳам зоҳиран ва ҳам ботинан тарбиятгари наврасон хоҳад шуд, дар ҳоли ҳозир ҳам фарз ва ҳам суннат аст. Оё аз ин суҳанон дида ҳукми арзишноктаре ёфтан мумкин аст». Дар ҳақиқат ба дигарон он кунед, ки хоҳед онон дар ҳаққи шумо кунанд ва он чиро, ки намехоҳед, ба дигарон низ онро нахоҳед².

Бинобар он имрӯзҳо вақти он расидааст, ки чи мардуми мусулмон ва чи ғайри он, чи диндор ва чи бедин, чи муллою чи олими даҳрӣ ба он ҷиҳат ва тарафи шариат бештар назар афканем, ки он созгори талаботи имрӯзаи инсоният аст ва он инсонро аз дарвозаи ҳамдигарфаҳмӣ, раҳму шафқат, адо-

¹ Дехлавӣ А. Ламаот. Лакҳнав. 1890. - С.54.

² Суҳравардӣ А. Наҳч-ул-хидоя. Суҳанони раҳнамо. Душанбе, 1991. С.19

латнокию баробархуқуқӣ ворид намуда, шариатро на ҳамчун падидаи дастнораси хурофотӣ, балки ҳамчун қисмати маданияти ҳамидаи инсонӣ барои чи Ғарбу чи Шарқ баҳри имрӯзу фардои инсоният муаррифӣ намояд.

Саволи 5. Меъёрҳои ҳуқуқи давлатӣ

Масъалаи адлу инсоф ва гирифтани садди роҳи зулм, аз масъалаҳои асосии марказии ҳуқуқи давлатии ислом ва аҳодис ба шумор меравад. Ҳадисҳо ба сифати таълимоти куръонӣ (ояи 18, сураи «Ғофир» ва ояи 17-и сураи «ал-Ҳаҷ») таъкид бо боздоштани зулму гузоштани бунёди адл ва адолат кардаанд. Ҳадисҳо ҳамаи мардуми мусулмонро таъкид менамоянд, ки дар сурати пойдор будани зулм тартиботу озодии ҷомеа ғайри имкон аст. Пас ҳама, чи шахсони мансабдор, чи мӯъминони оддӣ бояд аз зулм бипарҳезанд. Ҳадис. Аз Ҷобир (р) ривоят аст, ки Расули акрам (с) фармуд: «Аз зулм бипарҳезед, зеро зулм торикии рӯзи қиёмат аст».¹ Дар шарҳи ҳадис ибн Ҷавзо навиштааст, ки зулм шомили ду маънӣ аст: 1. Гирифтани ҳаққи дигаре бидуни ҳақ ва 2. Мубориза бо Худованд муҳолифи фармони Ӯ.² Меъёрҳои ҳуқуқи давлатӣ дар «Ҷомеъ ал-саҳеҳ» - и Имом Бухорӣ дар Китоби аҳком дар боби 9 оварда шудаанд.³

Паёмбари ислом адлу инсофро асоси давомияти ҳокимияти давлатӣ ҳисобида таъкид кардааст: «Адли якрӯзаи подшоҳи одил аз тоати ҳафтодсола афзалтар аст». Яъне шох бояд бо адлу инсоф ҷомеаро идора намояд, зеро дар адли вай тоати зиёд аст, инсонгарии беҳад аст ва бидуни ин адл имконияти тоати муслимин аз даст рафта, мусулмонӣ дар ҷомеа нахоҳад монд. Аз ин рӯ, Ғаззоли таъкид медорад, ки ӯҳдадорӣ шох дар назди Худо авфшаванда аст (яъне тоату ибодати ӯ), аммо ӯҳдадорӣ вай дар назди халқ, ки ҳифзи амни мардум, таъмини адл ва ҳаққи онҳост, дар рӯзи қиёмат бахшида нахоҳад шуд. Ва рӯзи қиёмат тибқи ҳадис дар сояи Худованд ҳафт нафар хоҳанд истод, ки яке онҳо шоҳи одил аст. Дар ҳадиси дигар омадааст: «Рӯзи қиёмат аз ҳама шахси наздик ба даргоҳи Худованд шоҳи одил аст, ва аз ҳама бад ва

¹ Наваӣ. Риёз-ас-солиҳин Ҷ.1.-С.214

² Ҳамон ҷо.-С.214

³ Раҳматулбори тарҷимаи мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. Ар-Риёз. Ҷ.2. 2002.С. 539-543.

дур шоҳи золим».¹ Тибқи аҳодис калиди хушбахтии ондунёии шоҳ дар ирода ва хушбахтии мардум аст. Шоҳ ҳамчун ҷупон ва сарбони мардум бояд ҳаққи онҳоро эҳтиром дорад.

Дар ҳадиси дигар паёмбари ислом гиромидошти ҳуқуқҳои инсонро ба сифати арзиши гаронбаҳои дахлнопазир муаррифӣ намуда, ҳатман ҷавобгарии ҳуқуқвайронкунандагонро дайн менамояд. Ҳадис. Аз Абӯхурайра ривоят аст, ки Расули Аллоҳ (с) фармуд: «Ба Худованд қасам, ки ҳуқуқро бо соҳибонаш дар рӯзи қиёмат пардохт, ҳатто ки қасоси ғӯсфанди бешох аз шохдор гирифта мешавад».² Ҳадиси мазкур аз ҳамаи мӯъминин, махсусан, аз зиммодорон талаб мекунад, ки аз поймол кардани ҳуқуқи мазлумон худдорӣ намоянд, зеро ҳар як ҳуқуқи поймолшуда фардои қиёмат гардонида мешавад. Хоҳ вай ҳуқуқи нокис бошад, хоҳ ҳуқуқи кабир, ҳатто агар бо роҳи хато ба ҷои ғӯсфанди шохдор ғӯсфанди бешохро қасос карда бошанд, фардои қиёмат ҷавоб хоҳанд дод.

Абӯҳомид Ғаззоӣ доир ба ҳокимияти давлатӣ изҳори назар намуда менависад: «Қудрат дар худ таҷассумгари некию бадӣ, зебоию дуруштӣ ва ҳаёту марғ аст. Бояд кӯшид, ки ҷанбаи илоҳии вай инсонӣ бошаду сиёсат ахлоқӣ».³ Дар ҳақиқат, ҳадисҳои паёмбари ислом ҳамагӣ барои ахлоқӣ намудани сиёсату инсонӣ намудани қудрат ҳидоятгаранд.

Мутобиқи ҳадисҳои мусулмони асил он аст, ки аз ӯ қасе зарар набинад ва мардум дар амон бошанд. Ҳадис. Абдуллоҳ бинни Умар бинни Ос ривоят мекунад, ки паёмбар фармуд: «Мусулмони комил он аст, ки мусулмонҳо аз забону дасташ дар амон бошанд». («Саҳеҳ»-и Бухорӣ).

Даъват ба раҳму шафқат, инсондӯстии адолатхоҳӣ дар ҳадисҳои аз қудрати илоҳӣ мабдаъ гирифта, бо усулҳои ҳавасмандгардонию ҷазодиҳӣ аз ҷониби қудрати олий муназзам мегардад. Дар ҳадисе, ки имом Бухорӣ ва Муслим овардаанд, чунин таъкид шудааст. Аз Ҷарир бинни Абдуллоҳ ривоят шудааст, ки Расули Аллоҳ фармудааст: «Қасе, ки ба мардум раҳм намекунад, Худо бар ӯ раҳм намекунад».

¹ Ғаззоӣ А. М. Наставление правителям. М. 2005. С.20.

² Ҳамон ҷо.-С.215

³ Ғаззоӣ А. М. Наставление правителям. М. 2005. С.10.

Имом Яҳё бинни Шараф ан Нававӣ аз ибни Умар ҳадисе меорад, ки дар он ўҳдадории зимомдорон ва роҳбарони фармон аз зинаи давлатӣ то оила мушаххас роҷеъ бо нигоҳубину ҳимояи ҳаққи мардумон муайян шудааст.

Аз ибни Умар ривоят шуда, ки аз Расулаллоҳ (с) шунид, ки мефармуд: «Ҳамаи шумо шубонед (чупонед) ва ҳар кадоми шумо аз раъияти худ пурсида мешавед. Раҳбар шубон аст ва масъули раъияти худ аст ва мард дар хонаводаи худ шубон ва масъули раъияти худ аст. Зан дар хонаи шавҳари худ шубон ва масъули раъияти худ аст...»¹ Ба ин маънӣ ҳадис ўҳдадории шахсони масъулро дар ҳаёти иҷтимоӣ муқаррар намуда талаб мекунад, ки онҳо вазифаҳои худро аз рӯи вичдон покдилона иҷро намоянд, дар акси ҳол фардо онҳо аз амали худ ҷавоб хоҳанд дод. Ибораи “ҳар кадоми ту аз раъияти худ пурсида мешавӣ” - ин усули таъсиррасонии ҳуқуқӣ дар ислом аст, ки дар ҳолати вайрон кардани ҳуқуқ муҷозоти ҳуқуқиро пешбинӣ менамоянд. Дар ҳадиси дигар Имом Бухорӣ аз Абӯ Алӣ Муъаққол бинни Ясар меорад, ки Расул (с) мефармуд: «Бандае, ки Худованд ўро ба шубонӣ ва зимомдории раъияте баргузида ва ў мемирад дар ҳоле ки барои раъияти худ хиёнат варзида, Худованд бихиштро бар ў ҳаром месозад». Инак, шахсоне, ки вазифаи зимомдориро дар ҳаққи халқ бо таври бояду шояд иҷро намеkunанд, ба ҷазои дӯзах гирифта мешаванд. Албатта, ҷазо хусусияти динӣ дорад, вале он табиати ҳуқуқӣ меёро заиф нагардонид, аз бисёр ҷиҳат онро ғаёб менамояд. Аз ҳама асосиаш он аст, ки ҷавобгарии ҳоким дар назди халқ муқаррар шудааст.

Аз ҷониби дигар ҳадисҳо тобеияти яктарафаро дар шакли ҷавобгарии яктарафа эътироф накарда, аз масъулин (халқ) талаб менамоянд, ки онҳо низ дар муносибат бо соҳибони фармон ва зимомдорон масъул бошанд. Эҳтиром нисбати ҳоким доштан, дар қорҳои хайру адолатнок дастгирӣ намудани ў, дар мутаҳиддӣ ҷомеа мададрасон буда, ниғаҳдошти тартиботро мусоидат кардан ва маслиҳатҳои муфид додан ба ҳоким аз вазифаҳои шахрвандон дар муқобили ҳокимон аст.

¹ Нававӣ. Риёз-ас-солиҳин Ҷилди 1.-С. 451

Ба ин маънӣ дар “Саҳеҳ”-и Муслим ҳадисе аз номи Абӯ-хурайра оварда мешавад, ки дар он гуфта шудааст: “Паёмбар гуфтанд: аз ҷумлаи корҳои шумо сеи онҳо мақбули Худованд аст.... ва якеи он ҳурмату эҳтиром ва масъул будан дар назди онҳое, ки Худованд ба шумо онҳоро роҳбар мондааст».¹

Наваӣ дар боби “фазилат ва бартариҳои зимомдорӣ, додгар ва адлгустар”² аз Абӯхурайра ривояте овардааст, ки паёмбар фармуд: “Ҳафт кас аст, ки Худованд онҳоро дар сояи аршаш дар рӯзе, ки сояе ҷуз сояи Арш вучуд надорад, ҷой медиҳад. Аввалан, зимомдор ва роҳбари додгустар...” Яъне роҳбаре, ки ба адл ва додгустарӣ дифои вазифа менамояд, ҳамеша дар зери назари марҳамати Худост. Бо ин роҳ ислом зимомдорон ва роҳбаронро таъкид мекунад, ки бо халқ аз рӯи адлу адолат рафтор намоянд, ҳақиқатро тарғиб намоянд, ҳақро ба ҳақдор бирасонанд.

Аҷиб он аст, ки ҳадисҳо дар муқобили адлҳои ҳокимон тобеияти онҳоро (мардумро) дар доираи талаботи ҳақиқатнигорона ба роҳ монда, таъкид мекунанд, ки шӯридану амр бурдани ҳукамо тобеъон дар сурати бо азобу шиканҷаи ғайриқонунӣ гирифтӣ кардани онҳо ё бо маъсият амр шуданашон вучуд надорад.³ Яъне ҳадисҳо тобеияти мардумро ба ҳоким бо ҳадду ҳудудаш муқаррар карда, танҳо дар сурати аз доираи ҷунин ҳад берун баромадани зимомдорон, далели озодшавӣ аз ҷазо нисбати мардум пайдо мешавад. Пас, маълум мешавад, ки зимомдорон низ дар ин кор ҳадди тоқату сабр ва имконияти мардумро ба инобат гиранд.

Дар баъзе ҳадисҳо таъкид шудааст, ки дар ҳолати поймолшавии ҳуқуқи раъият, онҳо бояд ба сабру таҳаммул бошанд ва ҳаққи худро талаб кунанд ва аз ин зиёда амал накунанд, зеро онҳо барои вазифаи худ ва шумо барои амали худ ҷавоб хоҳед дод.⁴

Ҳадис ҳуқуқи идора карданро ба сифати ҳоким чун амонатеро бар дӯш гирифтани шахсе шарҳ медиҳад, ки фардо онҳоро бояд пас гардонад. Яъне онҳо ҳаққоеанд, ки дар

¹ Ҳадиси и термини. -М.,1998-С.34. Материалы подготовлены научной комиссии Института имамов и проповедников Министерства по делам ислама Ваков призыва и ориентации королевства Саудовской Аравии.

² Наваӣ.-С. 454

³ Имом Бухорӣ. Ҷомеъ-ус-саҳеҳ. Китоби Аҳком боби “Маъсият”.

⁴ Наваӣ. Ҷ. 1.-С. 457-459

муқобили якдигар қарор доранд ва то тавонанд дар ҳудуди адлу озодӣ нигоҳ доранд. Дар айни ҳол барои ҳар яки онҳо ҷавоб хоҳанд дод. Аз ин рӯ, ҳадисҳо дар интиҳоби шахсони мансабдор танҳо онҳоеро муносиб мебинанд, ки аз ҷиҳати ҷисмонӣ, фикрӣ, ақлонӣ ва донишандӣ бартарӣ дошта бошанд, то ин ки амонатро нигоҳ дошта тавонанд. Дар ҳадисҳо ҳамчунин нисбати ёварону вазирон таъкидот ҳаст, ки маслиҳати онҳо, таъсири онҳо ба амнияти додгустарӣ дар ҷомеа бузург аст.¹

МАЗЪЪ 18. МЕЪЁРҲОИ ҲУҚУҚИ ЧИНОӢ ДАР ҲАДИСҲО ВА ТАҲАВВУЛИ ҲУҚУҚ

Шарҳи ҷиноят ва сазовори ҷазо будани он дар ислом ва ҳадисҳо. Ҷиноятҳои зино, дурӯғ гуфтан, шаҳодати дурӯғ додан, тўҳмат кардан, ҷосусӣ, одамкӯшӣ, гумони бад бурдан ва амсоли инҳо. Хусусияти таҳаллуфи ҳуқуқӣ ва пешгирии он дар ҳадисҳо. Таркиби меъёрҳои ҳуқуқии ҷиноятҳои ҳадисҳо.

Шарҳи ҷиноят ва сазовори ҷазо будани он дар ислом ва ҳадисҳо

Ҷиноят чун кирдори зишт аз замонҳои қадим аз ҷониби тамаддунҳои гуногуни ҳуқуқӣ сазовори ҷазо буда, ба ҳар роҳу васила пешгирии он, монеъ шудан ба он мақсади асосии низомҳои ҳуқуқӣ буд. Ҷиноят чун кирдори ба одамон, ба ҷамъият ва давлат зараррасон аз ҳар ҷиҳат бо меъёрҳои ҳуқуқии исломӣ маҳдуд карда мешавад. Ислом чун дигар тамаддунҳои ҳуқуқӣ, пойдории ҷомеа ва устуворию босуботии онро дар мубориза алайҳи кирдорҳои зишту ҷинояткорона мидид. Тафовут аз нукоти умумӣ дар ҳуқуқи ҷиноятҳои исломӣ ва ғайри исломӣ дар ин ҷода қариб ки вучуд надорад. Танҳо дар усулҳои ҷузъӣ фарқ дар он аст, ки баъзан аз амалҳое, ки аз нигоҳи динӣ, мазҳабӣ шомили гуноҳони қабрира ҳастанд, шояд дар тамаддунҳои дигари ҳуқуқӣ ҷиноят ҳисоб карда нашаванд. Зеро дар ҳуқуқи исломӣ ҷинояти қатъиян махсус ин ҷиноятҳои муқобили дин махсуб мешавад. Дар ин гуна муносибатҳо кирдорҳое ҷиноят дониста мешаванд, ки онҳо дар дигар низомҳои ҳуқуқӣ ҳамчун муно-

¹Наваӣ. Ҷ. 1.-С. 460-462

сибатҳои динӣ ва ё ахлоқӣ баромад мекунанд. Гуфтан мумкин аст, ки ислом дин ва ахлоқро дар бештари мавридҳо таваассути қонун на танҳо танзим менамояд, балки ҳифз менамояд. Аммо бо вучуди он дар байни низоми ҳуқуқии исломӣ ва дигар низомҳои динӣ ва дунявӣ ҳуқуқ умумиятҳо ва нуктаҳои баҳамоие мавҷуданд. Далел як чиз аст, ки ҳам ислом ва ҳам тамаддунҳои ғайри исломӣ кирдорҳои муайяноро ҷинойт ва хавфнок шумурда, як мақсад доранд, ки он ҳам бошад, сохтмони ҷомеаи обод, озод ва баробарҳуқуқ аст. Мисол, ҳуқуқи исломӣ дар баъзе аз ҳуқуқвайронкуниҳо назар ба решаи гунаҳгории шахс намуда меҷӯянд, ки ин кирдорро аз решааш хушк намоянд, аммо дар низомҳои дигари ҳуқуқӣ кирдори ҷинойтӣ лаҳзаи содиршавии кирдоре маҳсуб мешавад, ки бевосита зарар мерасонад ва субъект ба сифати шахси гунаҳгор нафаре доништа мешавад, ки вай ин ҳаракати зарарасонандаро содир карда, ба шахсон аллакай зарар расонида шудааст. Агар қиёс намоем, ҳуқуқҳои ғарбӣ ва дунявӣ субъектро ҳангоме ба ҷавобгарӣ мекашанд, ки аллакай зарари воқеӣ ба шахси дигар расонида шудааст. Аммо дар ҳуқуқи мусулмонӣ лаҳзаи ҷавобгарии субъект аз зинае сар мешавад, ки вай ҳанӯз зарар ба инсонии дигар, ба давлат ва ё ҷамъият нарасонидааст. Вале аз хоҳири он, ки маҳз ҳамин кирдор боиси вайрон шудани дигар ҳақҳо гашта буд, ин кирдорро сарчашмаи аслии чун ҷинойт эътироф кардааст. Ва дигар ин ки дар чунин ҳолатҳо шояд зарари бевосита ба субъектоне дигар нест, аммо зарар ба оини диндорӣ ва эътиқоду ахлоқ мушоҳида мешавад. Мисол, шароб нӯшидан.

Дар байни меъёрҳои ҳуқуқи исломӣ, ки муносибатҳои ҷиноиро мавриди танзим қарор медиҳанд, нақши асосиро меъёрҳои ҳуқуқии ҳадис иҷро менамоянд. Бояд қайд кард, ки ҳуқуқи исломӣ дорои меъёрҳои ҳуқуқии гурӯҳие мебошад, ки онҳо муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятиро дар якҷоягӣ танзим менамоянд. Чунин намудҳои умумӣ чи дар фикҳ ва чи дар маҷмӯаҳои ҳадисҳо ба назар мерасад.

Вале на ҳамаи он меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки таҳаввул ва инкишофи ҳуқуқиро муқаррар мекунанд, мазмунан кирдори ҷиноятӣ буда, ба таркиби имрӯзаи ҷиноят мувофиқа мекунанд. Гузашта аз он, баъзе аз амалҳои манъшуда дорои хусусияти ҳуқуқи маъмурӣ, моддӣ ва ё умуман амали ғайри

ахлоқӣ буда, дар паҳноӣ меёӯрҳои ҷиноии имрӯза намеғунҷанд.

Қисми зиёди ҳуқуқвайронкунӣ ва ғаёолиятҳои зидди-ахлоқие, ки ҳадис онҳоро манъ намудааст, дар баъзе аз маҷмӯаҳои ҳадис дар китоби “Умуре, ки дар шарият аз он манъ ба амал омадааст,”¹ ҷой дода шудааст.

Дар ин китоб ҳадисҳои гирд омадаанд, ки амалҳои зишту зиддиахлоқиро, ки ба ҷомеаи исломӣ зараровар мебошанд, маҳкум менамояд: дурӯғ гуфтан, шаҳодати дурӯғ додан, дашном додан ва ғ. маҳкум шудааст.

Дар маҷмӯаи машҳури Имом Бухорӣ «Ҷомеъ-ус-сахех» меёӯрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ дар ҷунин қисматҳо ҷамъоварӣ шудаанд:

1. Китоби ҳудуд – иборат аз се боб; 1. Задан ба ҷӯб ва кафш; 2. Лаънат кардани дузд; 3. Дасти дузд ба дуздидани ҷи қадар мол қатъ мегардад.

2. Китоби муҳорибине, ки аз аҳли куфр вурудат бошанд-иборат аз ду боб: 1. Таъзир ва таъдиб ҷӣ андоза аст; 2. Муттаҳам намудани гулом ба зино.

3. Китоби диёт- иборат аз панҷ боб: 1. Озод кардани инсон аз марг, (номи бобҳо мазмунан оварда мешавад); 2. тасдиқи қиёс ҳамчун ҳукми Худованд; 3. Оид ба ҳуни ба ғайри ҳақ; 4. Оид ба даъвои ҳақ бидуни қонун; 5. Хунбаҳои ангиштон.

4. Китоби тавба додани муртадийн ва муъонидийн ва қаттол ба онҳо - иборат аз як боб, гуноҳи қасе, ки ба Худо шарик меоварад.²

Ба замми ин дар байни ҳадисҳои, ки дар «Саҳех»-и Бухорӣ гирд оварда шудаанд, зиёданд меёӯрҳои ҳуқуқи ҷиноие, ки ҷиноят ва ҷазоро муайян мекунанд. Онҳо аз рӯи мавзӯи дахлдориашон дар бобҳо ва китобҳои дигар гирдоварӣ шудаанд.

Ҳадисҳои паёмбари ислом ҳамчунин кирдорҳои ҷосусӣ, ҳасадхӯрӣ, тӯҳмат, гумони бад, таъна задан ва ғайраро чун кирдорҳои ҳарому наҳйшуда инкор кардааст.³ Бояд қайд кард, ки нахуст ислом ҳамаи кирдорҳоро, ҳатто афкори ин-

¹ Наваӣ. Риёз...-С. 433 ва мобаъд.

² Раҳматулбори тарҷимаи мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. Ар-Риёз. Ҷ.1. 2002.С. 520-526.

³ Наваӣ. Риёз...-С. 868-879

сониро низ, ки ба талаботи тафаккури исломӣ чавобгӯ нест ва ё манбаи таҳаллуфи ҳуқуқӣ мегардад, чиноят мешуморад. Агар ҳуқуқи континенталӣ танҳо барои амал чазоро пешбинӣ намояд, ҳуқуқи исломӣ бошад, фикри баду нигоҳи бадро низ маҳкум мекунад.

Саволи 2. Муқаррароти ҳадис доир ба чиноят ва намудҳои чазо

Таҳлили маҷмӯи саҳеҳтарини ҳадисҳо собит менамояд, ки меъёрҳои ҳуқуқии ҳадисҳо асосан ба муайян намудани чазо ва баъзе аз намудҳои кирдорҳои чиноятӣ бахшида шудаанд. Қисмате аз ин меъёрҳои ҳуқуқӣ нисбати аҳкоми қуръонӣ аломати фаҳмондадихӣ ва маънидодкуниро дорост.

Он ҳадисҳое, ки дар боби ҳудуд оварда шудаанд аз назари илми ҳуқуқ ба чунин мавзӯҳо бахшида шудаанд.

Дар боби ҳудуд аввалин ҳадисе, ки дар «Саҳеҳ»-и Бухорӣ оварда мешавад, ин дар масъалаи чазо додани шахси шаробхор аст. Маълум аст, ки наҳйи нӯшидани шароб дар Қуръон пешбинӣ шудааст, аммо дар масъалаи чазои он дар Қуръон чазое муқаррар нашудааст. Ва дар ҳадис омадааст, ки «шахсоро ки шароб хӯрда буд, назди паёмбари Худо оварданд, фармуд, ки «ӯро бизанед». Абӯҳурайра мегӯяд, ки баъзе аз мо бо даст ва иддае бо кашф ва гурӯҳе бо либоси худ ӯро задем. Чун он шахс баргашту рафт, баъзеҳо гуфтанд: «Худо туро хор кунад!». Паёмбари ислом гуфтанд: «Чунин нагӯед ва бо шайтон алайҳи ӯ ҳамкорӣ нанамоед».¹ Яъне дар ҳадис татбиқи чазо дар шакли задани майхӯр муқаррар шудааст. Аммо аниқ гуфта нашудааст, ки бо кадоме аз онҳо афзал аст татбиқи чазо, эҳтимол меравад бо он чизе ки дар дасти татбиқкунандаи чазо мавҷуд аст. Вале дар ҳадис сароҳатан гуфта шудааст, ки дашном ва ё таҳқир намудани шаробнӯш мумкин нест. Чазо танҳо дар шакли ҷисмонӣ пешбинӣ шудааст.

Дар ҳадиси 2160 аз номи Алӣ ибни Абӯтолиб чунин ҳадисе оварда шудааст: «Агар ҳаддиро бар касе ҷорӣ созам ва он шахс бо сабаби аҷри он ҳад вафот намояд, ба дилам чизе намерасад, магар шаробхор, ки агар ба сабаби ҳад бимирад, дияташро мепардозам, зеро паёмбари Худо дар мавриди ша-

¹. Раҳматулбори тарҷимаи мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. Ар-Риёз. Ҷ.1. 2002.С. 520.

робхор хаддеро муқаррар накардаанд».¹ Ин чо боз таъкид дар бораи аниқ ва равшан будани дигар намудҳои чазо нисбати ҷиноятҳои категорияи ҳад дар муқобили шаробхор, яъне нисбати шаробхор чазо аниқ муайян нест. Дар ҳадиси дигаре дар мавриди шаробхории Абудуллоҳи мазокҷӣ бо шалоқ чазо додан ишора мешавад. Аз ривояти Абӯхурайра низ задан ва ё чазо дар шакли бо ҳар чизе, ки дар даст аст, рух додаст. Аммо аз мазмуни хабар аниқ равшан аст, ки чазои шаробхор бояд ба андозае бошад, ки боиси марги гунаҳгор нагардад, дар акси ҳол татбиқкунандаи чазо дият бояд бар ҷони ӯ бидиҳад.

Дар боби дигари маҷмӯаи ҳадисҳо роҷеъ ба лаънат кардани дузд ҳадисе аз Абӯхурайра оварда шудааст, ки доир ба чазо додани дузд дар шакли дастбурӣ ва лаънат кардан таъин шудааст. Гарчанде дар ҳадиси мазкур буридани дасти дузд ба як тухме ҷойиз гашта бошад ҳам дар ҳадиси дигаре, ки аз номи ҳазрати Ойиша омадааст, ки Паёмбари Худо фармуданд: «Даст ба дуздидани ҷаҳорум ҳиссаи динор ва ба дуздидани бештар аз он қатъ мегардад.²» Пас маълум мешавад, ки дуздидани мол ва ё ашёе, ки қимматаш аз 4-1 ҳиссаи динор баландтар аст тибқи ҳадис дуздидани дасти дузд ҷойиз аст. Маълум аст, ки чазо барои дузди дар Қуръон дар шакли буридани даст мавҷуд аст, аммо ҳадис ҳаҷми зарари расонидашударо мавриди эътибор гирифта, барои баробар кардани чазо бо кирдори содирушуда татбиқи онро дар ҳолатҳои камаҳамият сабук менамояд. Ҳатто дар ҳадисе таъкид шудааст, ки он кас, ки барои дуздии ночизе дасти шахсро мебурад, вай дар ғазаби Худо гирифта мешавад.

Аммо дар сурати ҳаҷми дузди зиёд будан буридани даст қатъӣ аст, касе дар ин масъала бахшида намешавад. Дар ҳадисе аз номи ҳазрати Ойиша ривоят аст, ки дар замони паёмбар барои дуздидани моле, ки қимматаш аз як сипар кам буд, чазои дастбурӣ татбиқ намешуд. Вале дар ҳадиси дигар барои дуздидани сипаре, ки қимматаш се дирам буд, буридани даст таъкид мешавад.³ Пас маълум мешавад, ки 4-1 ҳиссаи динор, ки қимматаш 2,5 дирҳам аст ҳамчун қиммати татбиқи

¹ Ҳамон ҷо. 2002.С. 520

² Ҳамон ҷо. Ҷ.1. 2002.С. 521

³ Раҳматулбори тарҷимаи мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. Ар-Риёз. Ҷ.1. 2002.С. 521.

ҳад шинохта мешавад. Ривоят аст аз ибни Аббос, ки гуфтааст: «Дузд ба хангоми дуздӣ имонашро гум мекунад». Дар ҳадиси дигар аз ҳазрати Оиша омадааст: «Зане аз қабилаи Махзум дуздӣ кард. Хешовандони он зан ба назди пайғомбар омада аз ӯ бахшиши гуноҳашро хостанд. Пайғомбар дар ҷавоб гуфтанд, Агар ин дуздиро духтари дӯстдори ман Фотима мекард, дасти ӯро шахсан худам мебуридам».¹ Дар боби таъзир ва таъдиб чи андоза аст, ҳадисе ба ин мазмун оварда шудааст: «Аз паёмбари Худо шунидам, ки фармуданд: «Ба ҷуз дар ҳадди аз ҳудуди Аллоҳ набояд, ки касеро аз даҳ шалоқ бештар зад».² Дар ин ҳадис теъдоди таъини ҷазо нисбати ҷиноятҳои категорияи таъзир муайян шудааст, ки миқдори баландаш даҳ шалоқ аст. Яъне хулоса кардан мумкин аст, ки хангоми содир шудани ҷиноятҳои категорияи таъзир адаб кардани шахс ва ё таъини ҷазо нисбати он вазниниаш бояд аз 10 шалоқ камтар бошад. Дар боби муттаҳам намудани ғуломи бегуноҳ ба зино дар китоби Бухорӣ ҳадисе оварда шудааст, ки тибқи он додани ҷазо дар рӯзи қиёмат аниқ шудааст.

Дар ҳадисе аз Ибни Умар оварда шудааст, ки Паёмбари Худо фармуданд: «Шахси мусулмон то вақте дар дини худ дар амон аст, ки муртакиби хуни ҳарома нашуда бошад».³ Яъне нишонаи мусулмонӣ нарезондани хуни ба ғайри ҳақ аст, Мусулмон бояд аз қатл ва куштани инсон дурӣ гузинад, зеро ин кирдор гуноҳи азим буда ҷазо низ дар шакли қисос барои он муайян шудааст. Ҳатто шахсе, ки имони худро дар назди пайравони дини дигар пинҳон мекунад ва назди мусулмонон ошкор, куштани ӯ низ ҷазои қисосро талаб мекунад, - гуфта мешавад дар ҳадиси дигар. Аз Абдуллоҳ дар ҳадиси дигар ривоят шудааст, ки Пайёмбари Худо фармуданд: «Рехтани хуни мусулмоне... ҷуз ба яке аз се чиз раво нест: шахси дигареро ба қатл расонад, дар ҳолати эҳсон зино карда бошад (яъне дар никоҳи дигар бошанд) ва ё дини худро гузошта ҷамоати мусулмононро тарк гуфта бошад».⁴ Дар ин ҳадис се ҳолати татбиқи ҷазои қатл ба назар мерасад, ки яке

¹ Ниг. Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права. Душанбе 1998. с. 128.

² Раҳматулбори тарҷимаи мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. Ар-Риёз. Ҷ.1. 2002.С. 522.

³ Раҳматулбори тарҷимаи мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. Ар-Риёз. Ҷ.1. 2002.С. 523.

⁴ Раҳматулбори тарҷимаи мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. Ар-Риёз. Ҷ.1. 2002.С. 524.

аз он чун қасос татбиқ мешавад ва дуи дигар бар ивази вазнинии ҷинояти содиршуда. Яке аз ин ду хусусияти таҷовуз ба оила ва шаъну шарафи оила дорад ва дигаре дар ҳимояи манфиати дини ислом тарҳрезӣ шудааст, ки ҳадафаш нигоҳ доштани ягонагии дини ислом аст. Дар ҳадисҳои паёмбари ислом бидуни қонуни расмӣ ҷаъзии ҳақиқат намудан дар ҳолатҳои ҷудогона иҷозат дода мешавад. Яъне дар вақти даҳолат қардан ба манзил ва ё саломатии шахс дар мавриди пешгирии он қораи муқобил дидан иҷозат дода мешавад. Ҳатто дар мавриди беиҷозат ба манзили шахс назар дӯхтан задани сангро бар ҷашм иҷозат додааст.

Зино дар шакли ҳамхобаи ғайришаръии зану мард аст, онро ҳамчун намуди махсуси ҷиноят ҳадисҳо сазовори ҷазо донистаанд. Тибқи таълимоти исломӣ алоқаи берун аз никоҳи зану мард мумкин нест. Қасоне, ки берун аз никоҳ бо ҳам алоқа менамоянд, сазовори ҷазо ва уқубатанд. Дар ҳадис омадааст, ки «мард ва зани зинокор мӯъмин нестанд» ва ё дар ахбор омадааст, ки ҳазрати Алӣ зан ва марди зинокорро бо сангсор намудан амр қарда гуфтааст, ки вай мисли суннати паёмбари ислом рафтор намудааст. Қобир ибни Абдуллоҳ ривоят мекунад, ки «аз қабилаи Аслам як зинокор ба назди паёмбар омада доир ба гуноҳи худ маълумот дод. Паёмбар қор шохидро доир ба қирдори ӯ шунида, амр намуд, ки вайро сангсор намоянд». Маълум мешавад, ки ҳангоми татбиқи ҷазои шахси зинокор қурсидани қор шохид тибқи суннат қоим мегардад. Дар ҳадиси дигар равшан гуфта мешавад, ки марди зинокор ва зани зинокор дар ҳолате сангсор мешаванд, ки агар дар никоҳи дигар бошанд, дар акси ҳол қурра зада мешаванд.

Дар байни ҳадисҳои паёмбар ҳастанд ҳадисҳое, ки шахсро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мекунанд. Қазрати Умар меҳост зиноқори қамақро сангсор намояд, аммо Қазрати Алӣ гуфтанд: «Ба ту ҷӣ шуд? Ман аз паёмбари ислом шунидаам, ки меғуфт, аз ҷазо се гурӯҳ қасон озоданд: 1. ҳобидои то бедор, 2. қамақлону беақлон ва 3. қӯдақоне, ки ба синни муайян нарасидаанд. Қас аз ин Умар занро озод намуд.»¹ Қамин тавр мо шохиди он мегардем, ки меъёрҳои ҳуқуқии ҳадисҳо қунин институтҳои муҳими ҳуқуқи ҷиноятиро қун номуқал-

¹ Шахҳобӣ М. Адвори фикҳ. Техрон. 1366.Т. 1. С. 420.

лафон дар шакли камақлон ва тифлон, ки барои кирдори худ ҷавоб дода наметавонанд, пешбинӣ намудааст.

Таҳлили ҳадисҳое, ки меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ доранд, шаҳодати он аст, ки ҳадис ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ намудҳои мухталифи ҷиноят ва ҷазоро муайян намуда, усулҳои татбиқи ҷазоҳои алоҳидаро муайян намудааст. Таҳлил ва қиёси онҳо бо қонунгузории муосири ҷиноятӣ кишвар собит месозад, ки ҳадисҳо аксари кирдорҳои ҳуқуқваронкуниро, ки қонунгузории муосир онҳоро ҳамчун кирдорҳои зидди инсонӣ ва ҷиноятӣ маҳкум кардааст, наҳй ва манъ намуда, сазовори ҷазо донистаанд. Ин нишонаи он аст, ки ҳадис бо гузашти айём арзиши ҳуқуқӣ ва маънавии худро гум накарда, метавонад барои низомҳои ҳуқуқи муосир ҳамчун манбаи хуби омӯзиш ва таҳлил баромад намояд. Ба хусус, нарезонидани хуни бағайри ҳақ, нарасонидани зарари ҷисмонӣ ба инсон, ҳимоя кардани дахлнопазирии манзили шахс, обрӯ ва қадру қиммати зан он объектҳои аст, ки қонунгузории ҷиноятӣ ҳар кишвари мутамаддин аз онҳо пуштибонӣ намуда вайронкунандагони онро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашиданашонро масъалагузорӣ намудааст. Дар баробари ин дар байни ҳадисҳои ҳуқуқӣ зиёданд ҳадисҳое, ки талаботи ҳуқуқии онҳо дар соҳаи ҷиноят ва ҷазо дар шароити имрӯза қобили қабул нест. Ба хусус таъйини ҷазо дар шакли задан, маҳкум кардан касонеро, ки тарки дин намудаанд ва амсоли инҳо.

Саволи 3. Хусусиятҳои ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ ва пешгирии он дар ҳадисҳо

Гуфтан мумкин аст, ки ҳуқуқи ҷиноии исломӣ ботини инсонро низ чун ҷиҳати махсуси кирдор, чун муносибати психикӣ (рӯҳӣ) асосӣ шумурда, ҳатто онро танҳо бе алоқамандӣ бо кирдор танҳо қисман бо назардошти мақсад, чун таркиби ба итмомрасидаи ҷиноят эътироф менамояд. Чунончи, дар ҳадис омадааст: “Суханчин ба бихишт дохил намегардад”. Маълум аст, ки суханчин шахсе аст, ки барои фасод миёни мардум сухан чида, мақсадаш муайян аст ва барои ӯ ҷазо чун муҷозоти ондунёи дари бихишт баста шудааст. Чунин ҷиноят дар қонунгузории ҷиноӣ дида намешавад, вале дар ҳолатҳои ҷудогона барои ҷамъ намудан, ошкор

кардани маълумотҳои сирри давлатӣ ё сирри оилавӣ³ вучуд дошта, ки қонун манъ мекунад, ҷавобгарӣ пешбинӣ намудааст. Ҳатто барои баъзеи онҳо аз лаҳзаи ҷамъоварии ҳуҷҷатҳо ба мақсади паҳн намудан ё фурӯштани онҳо аз рӯи мақсад ҷиноят баитмомрасида ҳисоб мешавад.⁴ Албатта, рӯзгоре, ки ин ҳадис чун меъёри ҳуқуқӣ муносибатҳои инсонҳоро танзим мекард, муносибатҳои ҷамъиятӣ дар зинаи пасттар қарор дошта, ҳама гуна нифоқ ва ғасод дар натиҷаи суҳанчинию хабаркашӣ рух меод. Ҳоло мисли намудҳои бениҳоят тараққиқардаи маълумотдудӣ ва гирифтани маълумот дар бораи шахс дар зинаи болотар бо зарари бештар ба дахлнопазирии шахсӣ ва ҳаёти шахсӣ рӯх медиҳад. Чунин намуди ҷиноятҳоро Кодекси нави ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар боби 28 “Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ” дар ҳудуди 7 модда маҳкум кардааст. Дар ҳадис омадааст, “Қосусӣ ҳамдигарро намуда, ҳамчашмӣ накунед ва низ бо ҳамдигар ҳасуд ва душманӣ наварзед”⁵ ва ё дар ҳадиси дигар меҳонем “Аз Муовия ривоят аст, ки гуфт, аз Расули Аллоҳ шунидам, ки мефармуд ӯ ҳар гоҳ ту ба дунболи кашф ва зоҳири ӯюби муслимин бошӣ, фосидашон кардаӣ ё наздик аст, ки ишонро фосид кунӣ”⁶.

Ҳамин тавр, шахсе, ки бо мақсади кашфи гуноҳи мусулмонон ва ё махфиёти онҳо қадам мезанад, наздик ба ҷиноят аст ва оне, ки ба он кор даст мезанад, аллакай ҷиноят содир кардааст. Муфасссирон бар он ақидаанд, ки қонунгузори исломӣ ҳанӯз ҳамоно вақт ба ин ҳадис амнияти зиндагии фардӣ, озодии шахсӣ, дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ ва амнияти иттилоотии ҳазораи баъдро таъкид намуда, пешбинӣ кардааст. Кодекси нави ҷиноятӣ низ ин самти фаъолият озодии инсонро бо назардошти прогресси техникӣ дар моддаи 298 “Ғайриқонунӣ дастрас намудани иттилооти компютерӣ”, моддаи 301, “Ғайриқонунӣ ба даст овардани иттилооти компютерӣ” ва моддаи 302 “Тайёр кардан ва ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои махсус барои гирифтани тамоси ғай-

³ Ниг.. м. 173 Кодекси ҷиноятии ҚТ.-Душанбе: 1998. Ошкор кардани сирри фарзандхонӣ.

⁴ Ниг.. м. 173 Кодекси ҷиноятии ҚТ. Қосусӣ м. 311-ошкор кардани сирри давлатӣ оқибат танҳо ошкор шудан бо дигарон: к. 1.

⁵ Наваӣ. Риёз-ас-солиҳин. Ҷ. 2.-С. 869

⁶ Ҳамон ҷо.-С. 870

риқонунӣ ба система ё шабакаи компютерӣ” мавриди ҳимоя қарор додааст.

Аз Абдуллоҳ бинни Умар бинни Ос ривоят аст, ки Расулulloҳ фармуд: “Чаҳор ҳислат аст, ки ҳар гоҳ дар касе мавҷуд бошад, мунофиқи ҳолис аст ва оне, ки дар ӯ ҳислате аз ин ҳислатҳо бошад, дар ӯ ҳислате аз нифоқ аст, то онро тарк карда бигзорад (яъне тарки он кунад, А.Х). Чун амин шумурда шавад, хиёнат кунад, чун сӯҳбат кунад, дурӯғ гӯяд ва чун паймон бандад, паймоншиканӣ кунад, чун даъво кунад, дашном диҳад”.⁸ Дар ҳадиси мазкур маълум аст, ки муносибатҳои ҳуқуқи шахрвандӣ; шартномаи амонат, ҳатмӣ будани иҷрои шартнома, дар аҳд дурӯғ нагуфтан ва мурофияи шахрвандӣ тартиби даъво қардан муайян шудааст. Ва аз сабаби вайрон шудани талаботи меъёрҳои ҳуқуқи шахрвандӣ ва ҳуқуқи мурофиявӣ ин кирдорро чун амали зишти гунаҳкорона эътироф мекунад. Таҳаллуфи қонун дар ҳар ду ҳолат ҳам дар фарзия ва ҳам дар диспозитсия, ки баъд аз мучозот омадааст, ду ҳолатро, ду дараҷаи таҳаллуфи ҳуқуқиро, якум, дар шакли чаҳор амал, ки гипотеза муқаррар кардааст, дар маҷмӯъ, таҷассуми таҳаллуфи ҳуқуқӣ пурра, дуввум таҳаллуфи ҳуқуқи нисбӣ, ки яке аз ин амалҳоро дорад. Ин ҷо фарзияи дуввум алтернативӣ буда, имконияти мавҷудияти яке аз онҳоро чун таҳаллуфи ҳуқуқии дараҷаи паст муқаррар мекунад. Дар ҳар ду ҳолат ҳам фарзия мучозотро муқаррар кардааст, ки аввалан, таҳаллуфкори қонун мунофиқ эълон мешавад (мунофиқ мутобики ҳадисҳои зиёд ба дӯзах ҳукм мешавад), сониян, ӯро дорандаи нифоқ⁹ ҳукм мекунад. Илова-тан, бар мучозот ҳадис талаб мекунад, ки ин ҳукм то тарк гуфтани ин амал аст, чун ӯ дар паймон устувор шуд, дурӯғгӯӣ накард, амонатро баргардонид ва аз дашном худдорӣ кард, ҳислати нифоқ аз ӯ низ ҷудо хоҳад шуд. Диспозитсияи ҳадис, ки ҳамаи ҳолатҳоро дақиқ пешбинӣ кардааст, хусусияти умумӣ дошта, мутааллиқ ба ду фарзия ва ду мучозот аст.

Дар ҳадиси дигар низ паймоншиканӣ маҳкум шудааст. “Барои паймоншиканӣ дар рӯзи қиёмат парчае ҳаст ва гуфта мешавад, ки ин нишонаи паймоншиканиӣ фалонӣ аст”.¹⁰

⁸ Нававӣ. Риёз-ас-солиҳин. Ҷ. 2.-С. 877

⁹ Нифоқ-чангҷӯӣ.

¹⁰ Нававӣ. Риёз-ас-солиҳин. Ҷ. 2.-С. 878

Ин нишонаи он аст, ки шартнома (ҳама намудҳояш) чун ифодаи ирода дар он рӯзгор аҳамияти хосае доштааст. Зеро иҷрои устувори он низоми иқтисодӣ, вазъи ҳифзи моликиятдорӣ ва ҳуқуқи моликиятиро бо триадаи ҳуқуқияш дар дараҷаи лозимаи муносибатҳои бозаргонӣ нигоҳ медошт. Аҷобат он аст, ки ҳадисҳо паймоншиканиро чун чузъ ва таркиби таҳаллуфи ҳуқуқ муайян карда, дараҷаи вазнинии онро ба инобат мегиранд. Агар дар ҳадиси аввал паймоншикан ба ҳислати нифоқ ҳукм шавад, чун ислоҳ шуд, аз ҳукм озод (сафед) мешавад, дар акси ҳол чун шахси тафриқаандоз дар рӯзи қиёмат, мутобиқи ҳадис сони парчае бар ӯ дода мешавад, чун нишонаи мазаммат бар паймоншиканӣ, то дигарон бинанд ва донанд. Дар ҳадиси дигар дараҷаи паймоншиканиро ба инобат гирифта гуфта шудааст: “Барои ҳар паймоншикан дар рӯзи қиёмат парчае аст, ки дар баробари мукадаш қарор дорад ва ба андозаи паймоншиканиаш барояш баланд сохта мешавад ва бидонед, ки ҳеҷ паймоншикане паймоншикантар аз улул-амр (соҳибони фармон)-и оммаи мардум нест”.¹¹

Вобаста ба дараҷаи вазнинии паймоншиканӣ воситаи ҷазодихӣ низ афзун мешавад. Маълум мешавад, ки аз ҳама вазнинтарин паймоншикани шахсони мансабдор аст. Албатта, ин беҳуда нест, чунки шахсони мансабдор бештар имконияти паймоншиканӣ дошта, дар ҳар сари қадам ҳуқуқҳои молумулкии шахсонро поймол карда метавонанд. Аз ин лиҳоз, ҳадис аз ин хатар муносибатҳои молумулкиро бо ҷазои ҷиноятӣ таҳдид намуда, ҳифзи онҳоро аз ҷониби ҳама таъкид менамояд.

Гузариш ба иқтисодиёти танзимшавандаи бозорӣ муайян намуд, ки ҳифзи муносибатҳои иқтисодӣ дар шароити бозор бо меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноӣ чун воситаи махсуси натиҷабаро амри воқеист. Кодекси нави ҚТ роҷеъ ба ин масъала як боби махсус дорад.¹² Дар Кодекси ҷиноятии ҚТ низ ҳолатҳои ҷудогонаи паймоншиканӣ ё иҷро накардани ўҳдадорӣҳои шартномавӣ ва қарз муқаррар шудааст. Мисол, м. 266 саркашии бадқасдона аз адои қарзро пешбинӣ намудааст. Мутобиқи ин модда дар сурати саркашӣ аз додани қарз роҳбари

¹¹ Нававӣ. Риёз-ас-солиҳин. Ҷ. 2.-С. 879

¹² Кодекси ҷиноятӣ. Боби 27. Ҷиноятҳо дар соҳаи ғаёбияти иқтисодӣ.

ташкilot ё шахрванд бо чарима ба андозаи аз 500 то 1000 маоши ҳадди ақал ва ё бо мӯҳлати то ду сол аз озодӣ маҳрум мешавад. Ё дар моддаи 294 ҷавобгарӣ барои фиреби истеъ-молкунандагон, барои шахсоне, ки байни ҳам шартномаи хариду фурӯш доранд, муайян шудааст.¹³ Яъне як тараф бо роҳи дурӯғ ва фиреб меҳаҳад ғоидаи муфт ба даст орад. Ҳамаи ин гувоҳи он аст, ки ҳадисҳои паёмбари ислом дар ҳи-моия муносибатҳои иқтисодӣ воситаҳои ҳуқуқиери истифода намудааст, ки имрӯз низ барои мардумони олам бегона нест.

Меъёрҳои ҳуқуқи ҳадис намудҳои зиёди ҳуқуқвайрон-куниро муқаррар кардааст, ки доништанашон ба дарки кон-сепсияи ҳуқуқшиносии дар ислом зарур аст. Чунончи:

— шиканҷаи ғулом, зан, маркаб, фарзанд бидуни сабаби шаръӣ.¹⁴

— озору азият додани мардум.¹⁵

— дашном додани мусулмонон ва мурдагон.¹⁶

— ҳасадхӯрӣ, ҷосусӣ¹⁷ ва ғ.

Ҳамин тавр, ҳадис одамонро аз кирдорҳои гуногуни ғай-риахлоқӣ ва ғайриҳуқуқӣ манъ намуда, ҳамаи он амалҳоро ҳосили таҳаллуфи ҳуқуқ донистааст. Ҳадисҳо бо ин роҳ на танҳо ҳуқуқи инсонҳои зинда, инчунин рӯҳи мурдагон ва манфиати ҷонварон, аз ҷумла мурчаро¹⁸ ҳифз намудаанд.

Саволи 4. Баъзе аз намудҳои дигари ҷиноят ва танзими ҳуқуқи онҳо

Қайд кардан бамаврид аст, ки ҳуқуқи мусулмонӣ боз ди-гар намудҳои ҷиноятро низ медонад, ки онҳо тавассути ҳа-дисҳо бевосита ва ё бавосита мавриди танзим қарор ги-рифтаанд. Ҷи тавре ки гуфтем, онҳо дар асоси усули мусан-наф аз назари объекти бевоситаи танзимашон дар бобҳои дигари маҷмӯаҳои ҳадисҳо ғирдоварӣ шудаанд. Нисбати чу-нин ҳуқуқвайронкуниҳо асосан ҷазои таъзир дода мешавад. Ҳоло низ барои бисёр ҳуқуқвайронкуниҳои тиҷоратӣ, сав-дой, аз қабилӣ судхӯрӣ, эҳтикор дар қонунгузории муосири

¹³ Кодекси ҷиноятӣ.-Душанбе: 1998. м. 294

¹⁴ Навави. Риёз-ас-солиҳин. Ҷ. 2.-С. 869

¹⁵ Ҳамон ҷо.-С. 866

¹⁶ Ҳамон ҷо.-С. 868-864-865

¹⁷ Ҳамон ҷо. 2.-С. 869

¹⁸ Ҳамон ҷо. 2.-С. 890

исломӣ тибқи таъзир ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Қисмати дигари ҷинойтҳо бевосита ба ҳадис манъ нашуда бошанд ҳам, тибқи маънидоқунии қисмҳои таркибии ҳадисҳо аз ҷониби фақиҳон мавриди танзими муносибатҳои нави ҷамъиятӣ гардидаанд.

Ҷинойти истифодаи маводи муҳаддир, ки яке аз ҷинойтҳои паҳншудаи олами ислом аст, якдилона аз ҷониби фақеҳони исломӣ наҳй шудааст. Кашидани ҳашиш ва ҳероин ҳамчун маводи мадхушкунанда ва сусткунанда бо аҳодиси набавӣ манъ шуда, ҷинойт ҳонда шудааст. Ба андешаи Юсуфи Қарзовӣ агар ба ворид намудани ин мавод ҳамчун маводи мадхушкунанда ҷонибдорони он ризо набошанд ҳам, ҳукми ҳаром будани он бо далели он ки сусткунанда аст вучуд дорад. Роҷеъ ба ин ҳадис мавҷуд аст. Абӯдовуд аз Салама ривоят мекунад, ки паёмбари гиромӣ «аз ҳар чизи масткунанда ва сусткунанда наҳй намуд.»¹ Ҳамин тавр, чизи наҳйшавандаро ҳамчун маводи ҳаром дар асоси ояи 157, сураи «Аъроф»: «Ва барои онон чизҳое покизари ҳалол ва чизҳои нопокро барояшон ҳаром мегардонад» истифодаашро манъ менамояд. Ҳамчунин дар ҳадиси дигаре омадааст «зиён ва зиёнрасонанда дар ислом вучуд надорад». Пас чун ҳашиш ва ҳероин боиси зарари одамон мегардад, вай аз талаботи исломӣ набуда, истифодаи он дар ислом барои мардуми муслмон ҷои нест. Ҳатто ибни Таймия дар бораи масрафкунандаи ҳашиш фикри манфӣ дорад. Ё гуфтааст: «Масрафи ҳашиш қатъан ҳаром ва аз палидтарин палидиҳои ҳаром аст, хоҳ масрафи он зиёд бошад ва ё хоҳ кам, касе, ки онро ҳалол пиндорад, кофар аст ва он шахс бояд тавба кунад». Ҳазрати Умар бини Хаттоб низ таъкид доштаанд: «Ҳар чизе, ки ақло аз байн бибабарад, ҳамр (шароб) ном дорад.»² Фақеҳон ҳатто харидани гуноҳи ҳашиш, ҳероинфурӯшро аз маҳбас ғайриқонунӣ, ба тариқи ришваситонӣ ҳаром шумурдааст.

Ҳамин тавр, дар баробари ҳадисҳои паёмбари ислом аҳли фақеҳони исломӣ ҳаром будани ҳашиш ва ҳероинро, ки аз мушкилиҳои назарраси ҷомеаи исломист, таъкид карда-

¹ Юсуфи Қарзовӣ, Дидгоҳи фикҳи муосир. Ҷ.3. Тарҷима ба форсӣ А. Неъматӣ. Техрон. 1370 .с.352.

² Юсуфи Қарзовӣ, Дидгоҳи фикҳи муосир. Ҷ.2. Тарҷима ба форсӣ А. Неъматӣ. Техрон. 1370 .с.351.

анд. Аз ин ду мавод инсонҳо дар хатаранд. Чи тавре мебинем, дини мубини ислом онҳоро ҳаром хондааст ва наҳй кардааст, бинобар он моҳияти онро ба ҷавонон фаҳмонидан кори хайре хоҳад буд дар начоти ҳазорҳо инсонҳои дигар.

Дар ҳадисҳои паёмбари ислом ҳаёти инсон, моли ӯ ва қадру қимматаш ҳифз гардидаанд. Дар ҳадисе омадааст: «Ба ҳар як мусулмон наҳй карда шуд хуни мусулмони дигар, моли вай ва қадру қимматаш». (Ҳадис аз Муслими Нишопурӣ). Пас ҳадисҳо дар баробари ҳаёт ва амволи инсон қадру қиммат ва номуси шахрвандонро ҳамчун ҳуқуқҳои шахсии инсон мавриди ҳифз қарор медиҳанд. Ин амалро онҳо бо роҳи наҳйи суханчин, бадгӯй ва тӯҳмат пешбинӣ намудаанд. Дар ҳадисе омадааст: «Пас тӯҳматкунанда дар ҳазар бошад! Дар асл тӯҳматкунанда бадтар аз зинокор аст, зеро зинокунанда агар тавба кунад, Худованд мебахшад, вале тӯҳматкунандаро то он вақте, ки шахси тӯҳматшуда набахшад, Худованд ӯро намебахшад».¹

Дар ҳадисҳои паёмбари ислом ҳамчунин мавзӯҳои инкори қатли тобеони дини дигар, мушрик ва куффор бидуни даъват ба Худои ягона, масъалаҳои ғасби моли каси дигар, зино ва ғ. таъкид шудааст.

МАЗҲАБ 19. ҶАМЪИЯТИ ЗАКОТ ДАР ДАР ҚУРЪОН ВА ҲАДИСҲО АЗ НАЗАРИ ФИҚҲИ ҲАНАФӢ

Мафҳум ва намудҳои андоз дар ислом. Мафҳум ва моҳияти закот дар ислом. Шарҳи рӯёнидани закот дар ислом. Шарт аз миқдори мол ва амвол, шарт аз шахсон. Шарт аз сифати ашё ва намуди мол. Муқаррароти Қуръон дар боби закот. Муқаррароти ҳадис дар боби закот.

Ҳиссаи закот аз аҳли нисоб. Шахсоне, ки гирифтани закотро ҳақ доранд ва шахсоне, ки ба онҳо додани закот роиҷ нест.

Саволи 1. Мафҳум, моҳият ва намудҳои андоз дар ислом

Андоз чун асоси мавҷудияти қудрати сиёсӣ дар ҳама давраи замонҳо ба ҷамъиятҳои соҳибдавлат шарту зарур буд.

¹ Абуҳомид Ғазолӣ. Исследование сокровенных тайн сердца. М. 2006. С. 88.

Ислом низ чун идеологияи динӣ ва сиёсӣ эътирофи онро аз рӯзҳои аввали бунёди давлати мутамарказ ногузир доништааст. Истифодаи намудҳои мухталифи андоз ба хоҳири нигоҳдошти давлати ҷавони исломӣ дар ибтидо хизмати бузург кардааст. Андозсупорандагон тибқи ҳуқуқи исломӣ ҳама, ҳам эътиқодмандони як дин ва ҳам пайравони дини дигар маҳсуб мешуданд. Ҳуқуқи исломӣ чунин намудҳои андозро муқаррар кардааст:

1. Хумс – андозест аз панҷ як ҳиссаи даромади солона. Дар ибтидо хумс ҳамчун даромаде, ки аз ҷанг гирифта мешуд ва панҷ як ҳиссаи он ба Халиф ба байтулмол мерафт. Баъдан ба дигар намудҳои даромад паҳн мешавад мисол аз моли ёфтшуда, аз маҳсулоти баҳрӣ ва ғ. Хумс ба ғоидаи кудрат ва давлати исломӣ гирифта мешуд ва ба байтулмол мерафт.

2. Ҷизя - андоз аз сари ҷорво, ки ғайримусулмонон ҳангоми ғазовот ва забт ба хоҳири ҳифзи ҳаёт ба давлати исломӣ медоданд. Вале баъдҳо онро ба як намуди андози солона табдил доданд. Ҷизя дар ояти 29-и сураи «Тавба» таъкид шудааст.

3. Хироч - хараҷ – андоз аз замин. Дар аввал чун ҷизя аз ғасбшудагон рӯёнида мешуд, вале баъдҳо аз ҳама рӯёнида шуд. Ҳам тариқи молӣ ва ҳам пулӣ ҷамъ мешуд. Микдораш вобаста ба замонҳо аз 3 як ҳисса ва аз 5 ду ҳисса будааст.

4. Ушр – андоз аз даҳ як ҳисса.

5. Закот - андоз аз моли зиёдатӣ бо мақсади пок нигоҳ доштани мол.

6. Садакаи фитр - садакае, ки дар анҷоми моҳи шарифи рамазон дода мешавад.

Дар мактаби ҳуқуқии ҳанафӣ бо дархости Халифа Ҳоруннорашид китобе дар боби хараҷ менависад, ки дар он паҳлуҳои мухталифи ҳуқуқи андозро дар ислом аз назари фикҳи ҳанафӣ таҳия мекунад. Дар ин асар муаллиф роҷеъ ба ғаноим, хироч, ушр, андоз аз маҳсулоти баҳрӣ, андоз аз асал, бодом, роҷеъ ба садақот изҳори назар кардааст.¹ Яке аз намудҳои муҳими андоз ин закот аст, ки ба ғоидаи мискинону мӯҳтоҷон рӯёнида мешавад.

Дар бораи низоми андозситонии ҳуқуқи исломӣ изҳори назар намуда, ба табиати он ва тафовути он аз дигар низом-

¹ Абуясуф К. Китоб -ал хараҷ. Кобул.

ҳои андозситонӣ ҳарф нагуфтан нашоёд. Зеро низоми андозситонии ҳуқуқи исломӣ табиатан ба ду гурӯҳ чудо мешавад ва яке аз он тавассути сирф меъёрҳои динӣ фарз гаштаанд ва қисмати дигар тавассути меъёрҳои сиёсӣ пардохти намудҳои мухталифи андозро тақозо доранд. Албатта, ҳам он меъёрҳое, ки махсусияти динии фарз намудани андозро ва ҳам он меъёрҳои сиёсӣ вобаста ба тарзи масъалагузориашон табиати ҳуқуқӣ доранд. Аммо ачибаш он аст, ки диққати асосӣ дар ин низоми ҳуқуқӣ на ба низоми андозе, ки ба манфиати давлат рӯёнида мешавад дода мешавад, балки таълимоти исломӣ ҳамагӣ дар атрофи пардохти закот ва садақот банд аст, ки ба таъмин намудани адолати иҷтимоӣ нигаронида шудааст. Ва ин дар навбати худ аз се зинаи мустақил иборат аст:

1. Фарз будани пардохти закот аз ҷониби сарватмандон ба ғойдаи камбағалон, یتимон, маъҷубон, толибилмон, мискинон. Ин гуна закот ўҳдадорӣ дороёну ҳаққи камбағалон аст.

2. Тарғиби додани садақа - ҳатто ба андози як хурмо. Ин амр дахл дорад ба онҳое, ки дороияшон зиёд нест, вале иҷро кардани ин амал чун кирдори нек нишонаи мўъмин ва мусулмон ҳисобида мешуд.

3. Тарғиби амали нек, сухани нек чун садақа - ин нуктаи ниҳоии силсилаи тарғиби бунёди ҷомеаи ахлоқии исломист.

Тавассути меъёри динӣ баланд бардоштани масъулияти байниҳамдигарии инсонҳо, тарғиби раҳму шафқат ва таъминии моддӣ мардуми камбизоатро ҳамеша мадди назар гирифта аз аҳамиятҳои муҳимми низоми андозситонӣ дар ислом маҳсуб меёбад.

Саволи 1. Мафҳуми закот ва шартҳои рӯёнидани он

Дар ҳуқуқи исломӣ намудҳои гуногуни андоз пешбинӣ шудааст, ки як намуди машҳури он закот аст. Закот истилоҳи арабӣ буда, маънояш - зиёдатӣ ва тозанамоии мол аст. Ҳардуи ин маънӣ дар истифодаи истилоҳи закот дар шариат мувофиқ меояд. Закот дар ҳуқуқи исломӣ махсусияте дорад. Ҳуқуқи исломӣ, пеш аз ҳама, мақсад ва моҳияти закотро на баҳри ниғаҳ доштани қудрати сиёсӣ, балки баҳри таъмини یتимону бечорагон муайян кардааст. Ислом закотро фарз намуда кўшиши нигоҳ доштани адолати иҷтимоиро байни боёну камбағалон масъалагузорӣ намудааст. Аз ин лиҳоз,

ислом фарзиёти закотро эътироф намуда,² сарфи онро барои нигоҳ доштани мувозинати синфҳои бою камбағали ҷомеа муқаррар намудааст. Закот дар фикҳи исломӣ ҳамчун ҷузъи фарзиёти ибодатӣ, як сутуни исломӣ шинохта шудааст. Сарчашмаи нахустине, ки закотро барои ҷомеаи мусулмонон фарз намуд, ин китоби Худо – Қуръон аст. Тибқи тадқиқи олимони дар 15 ояти Қуръон ишора ба андоз аст. Олимон онҳоро ба се гурӯҳ тақсимбандӣ кардаанд:

1. Оятҳои ҳуқуқи Қуръон, ки ҳатмӣ будани закотро муқаррар кардаанд. Чунин аломатро чор ояти Қуръон дорои мебошанд, (2:177, 9:34-35 ва ғ.).

2. Оятҳои ҳуқуқи Қуръон, ки тартиби аз кадом мол гирифтани ва додани закотро муайян менамоянд. Чунин оятҳо шашто мебошанд, (9:103, 2:267 ва ғ.).

3. Оятҳои ҳуқуқи Қуръон, ки тартиби истифодабарии андозро муайян мекунад. Чунин оятҳо панҷто мебошанд, (2:272, 273 ва ғ.).

Дар сураи «Бақара», ояти 177 дар боби некӯкорӣ ва сифатҳои мӯъмин ҳарф зада таъкид меорад, ки «...ва молро бо вучуди дӯст доштаниш – ба ҳешовандон ва ғайримон ва мискинон ва суолкунандагон бидиҳад ва дар боби бардаҳо (ҳарҷ кунад); ва намозро барпо дорад ва закотро бидиҳад...». Яъне дар қатори дигар аломатҳои мӯъмин ва инсонӣ неқ додани закот ва дастгирии маъҷубону барҷомондагон махсус таъкид шудааст. Дар сураи «Тавба», ояти 34 бошад пешбинӣ намудани ҷазо устувортар таъкид мешавад, «Эй он касоне, ки имон овардаед! Ба дурустӣ ки бисёре аз донишмандон ва роҳибони аҳли Китоб амволи мардумро ба ботил меҳӯранд, ва аз роҳи Худо бозмедоранд. Ва онҳоро, ки зару нуқраро захира мекунанд ва онҳоро дар роҳи Худо ҳарҷ наменамоянд, аз азоби дарднок хабар деҳ». Дар роҳи Худо ҳарҷ нанамудан тибқи маълумоти тафсири маънии наодони закотро дорад.

Дар ояти 103, сураи «Тавба» гирифтани закот аз амвол чунин муқаррар шудааст: «Аз амволашон закот бигир, то он онҳоро пок созию бобаракат кунӣ; ва бар онҳо дуои хайр кун!». Дар ояти мазкур додани закот аз амволи шахсонӣ сарватманд муқаррар шудааст. Дар ояти 267, сураи «Бақара»

² Бо китоби Худо дар ояҳои 43-и Сураи «Бақара», 5-и «Байинаҳ» ва 103-и «Тавба» фарз шудааст.

бошад аз даромаде, ки аз замин бо роҳи ҳалол гирифта мешавад, додани закот муайян шудааст.

Дар ояти 273, сураи «Бақара» ба кӣ додани закот маслиҳат шудааст: «(Хайрот) барои он мискинон аст, ки дар роҳи Худо банд карда шудаанд (яъне бо машғул шудан ба умури дин, чизе аз моли дуне касб карда наметавонанд), дар замин сафар карда наметавонанд; (шахси) нодон онҳоро бо сабаби тамаъ накарданашон тавонгар мепиндорад. Ту онҳоро аз қиёфаашон мешиноӣ; ба исрор аз мардум суол намеkunанд...» Дар ояти мазкур додани хайру садақа ва закот ба донишмандони дин, олимон, толибилмон ва мӯхтоҷон муқаррар шудааст. Ва боз аниқтар дар ояти 60, сураи «Тавба» доираи онҳое, ки ба онҳо додани садақа ва ӯ закот воҷиб аст, муқаррар шудааст: «Ҷуз ин нест, ки садақаҳо барои фақирон ва мискинон ва омилони садақот; ва онон, ки дилҳояшон улфат дода мешавад (заиф ул-ислом) ва барои харҷ кардан дар роҳи Худо ва барои мусофирон аст; (ва он) ҳукми собитшуда аз назди Худо аст...»

Аз намудҳои гуногуни молиёт (андоз) дар асл ҳиссаи муайяне низ ба қудрати сиёсӣ мерафт, аммо он қисмат ночиз буда, кам тарғиб мегашт.

Дар муайян намудани закот ҳамчун андози махсуси динӣ ва нишонаи имон ҳадисҳо мавқеи махсусро ишғол менамоянд. Дар маҷмӯаи «Саҳеҳ»-и Бухорӣ ҳадисҳое, ки ба закот бахшида шудаанд, дар китоби закот дар ҳаҷми 49 боб оварда шудааст. Дар он меъёрҳои ҳуқуқии ҳадис дар бораи воҷиб будани пардохти андоз, ҷавобгарӣ барои саркашӣ аз пардохти андоз, объекти андозбандӣ, иштибоҳ дар пардохти закот, дар бораи закотгирандагон ва амсоли инҳо гирд оварда шудаанд. Дар баробари ин масъалаҳое, ки ба закот бахшида шудаанд, дар бобҳои дигари маҷмӯаи ҳадисҳо низ оварда шудаанд.

Ҳадисҳо чун дигар манобеи ҳуқуқи исломӣ закотро ҳатмӣ шумурда, пардохти онро чун яке аз рукнҳои ислом эълон медоранд. Аз ибни Умар ривоят шудааст, ки Расули Оллоҳ (с) фармуд: «Ислом бар панҷ бино устувор аст: 1. Гувоҳӣ бар Худо ва ба Паёмбарии Муҳаммад (с). 2. Намоз. 3. Рӯзаи моҳи

рамазон. 4. Додани закот. 5. Ҳаҷи хонаи Худо (аз рӯи имкониат)».³

Пас, маълум мешавад, ки аз панҷ рукни ислом чортои он барои ҳар мусулмони болиғ ва боақл фарз аст. Аз ҷумла супурдани закот аз молу боигарӣ. Дар ҳадис аз ибни Аббос ривоят аст, ки Паёмбари Худо Муозро ба Яман фиристоданд ва барояш гуфтанд: «Онҳоро ба шаҳодат ва ин ки ман паёмбари Худо ҳастам даъват кун, агар онҳо аз ин чиз итоат намуданд, ба онҳо бифаҳмон, ки Худованд ба онҳо дар ҳар шабонарӯзӣ панҷ вақт намоз фарз гардонидаст, агар аз ин чиз ҳам пайравӣ карданд, ба эшон бифаҳмон, ки Худованд бар амволи онҳо закот фарз гардонидаст, ки аз дороҳояшон оғирифта шуда ва ба фуқарои онҳо дода мешавад».¹

Яъне додани закот аввалин талаботе, ки дорад вай бояд аз мардуми доро рӯёнида шавад. Дар ҳадиси дигаре низ аз Ҳаким бинни Ҳизом ривоят аст, ки паёмбари Худо фармуданд: «Дасти боло аз дасти зерин беҳтар аст, ва садақаро аввал ба касе бидеҳ, ки нафақааш бар ту вочиб аст ва беҳтарини садақа он аст, ки аз рӯи бениёзӣ бошад (яъне худат ва оилаат ба он эҳтиёче надошта бошед)... »² Яъне закот бояд аз зиёдатии мол, аз он ҳиссае дода шавад, ки ба он аҳлу оила ва фарзандон ниёзу эҳтиёҷи зарурӣ надошта бошанд. Ба ибораи дигар, зиёд аз истифода бошад. Танҳо дар чунин сурат закот додан фарз мегардад.

Паёмбари ислом дар чандин ҳадис пардохти молиётро ҳатмӣ ҳисобида бошанд ҳам, онро на ба ҳама фарз кардаанд. Аз ин рӯ, закот на ба ҳамаи одамон фарз аст. Фақеҳон муқаррар кардаанд, ки закот бар шахсе ҳатмӣ аст, ки аз сифатҳои зайл бархӯрдор бошад:

- озод бошад;
- оқил бошад;
- ба балоғат расида бошад;
- мусулмон бошад;
- молики миқдори нисоб бошад. Яъне молаш дар муомилот буда, арзиши иловагӣ орад;
- қарздор набошад;

³ Имом Ал-Бухорӣ. Китоб-ал-имон.

¹ Раҳматулборӣ тарҷимаи мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. Ар-Риёз. Ҷ.1. 2002. С.358.

² Раҳматулборӣ тарҷимаи мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. Ар-Риёз. Ҷ.1. 2002. С. 362.

— молики воқеӣ бошад, мол дар даст дошта бошад;

— мӯҳтоҷ набошад;

Закот мутобиқи фикҳ дар як сол як маротиба ситонида мешавад.

Нававӣ аз Имом Бухорӣ ва Муслими Нишопурӣ 7 ҳадис меорад, ки дар онҳо пардохти закот чун фарз дайн шудааст.⁴

Ҳадисҳои паёмбар ба ҷуз он ки супурдани закотро ҳатмӣ мешуморанд, боз ҷавобгарӣ нисбати саркашӣ аз он ва объекти пардохти молиётро низ муқаррар кардаанд. Аз Абухурайра ривоят аст, ки Расул (с) фармуд: «Ҳеҷ соҳибтилло ва нукра (яъне соҳиби тилло ва нукра) нест, ки ҳаққи он (зако-таш)-ро аз он таъдия накунад, магар ин ки дар рӯзи қиёмат барояш тахтаҳое аз оташ сохта шуда ва дар оташи ҷаҳаннам доғ гардида, паҳлу, пешонӣ ва пушташ бад-он доғ карда мешавад ва чун сард шавад, дубора доғ карда мешавад...».⁵ Дар ҳадиси мазкур ҳатмӣ будани супурдани закот аз тилло ва нукра муайян шудааст ва касе, ки закот намесупорад, фардои қиёмат дар назди умум ба ҳукми илоҳӣ гирифта мешавад, ки дар он мучозоти доғ кулӣ ифода ёфтааст. Дар идомаи ҳадиси мазкур додани закот аз шутур, гов ва гӯсфанд ёдрас шудааст. Ғамхории соҳиби ҳайвонот нисбати онҳо низ ҳатмӣ доништа шудааст. Нисбат ба додани закот аз асп дар ҳадис омадааст: “Дар мавриди асп се ҳукм вуҷуд дорад: барои яке гуноҳ аст, барои яке ҳичоб аст ва барои дигаре музд ва савоб аст.

1) Оне, ки барояш гуноҳ аст, шахсе аст, ки ба хоҳири риё, фахрфурӯшӣ ва душманӣ ба муслимин онро ниғаҳдорӣ кардааст;

2) Барои он ҳичоб ва парда аст, ки шахсе дар роҳи Худо бастааш намуда ва ҳаққи Худоро дар саворӣ ва тарбияаш адо мекунад;

3) Аммо подош савоб аст барои он ки онро дар роҳи Худо ба хоҳири ислом дар ҷароғоҳ ё боғчааш баста намудааст. Пас он чи аз он ҷой бихӯрад, барои вай ҳалокат навишта шавад”.⁶

⁴ Нававӣ. Риёз...-С. 687-691

⁵ Нававӣ. Риёз...-С. 692

⁶ Нававӣ. Риёз...-С. 692-693. Ниг.. Имом Бухори. Китоби закот.

Ачиб он аст, ки ислом закотро аз моле, ки мақсади ниғаҳдориаш ба талаботи ислом, инсондӯстӣ ва некӯкорӣ ҷавобгӯӣ нест, гирифтани закотро ҳаром шумурда манъ мекунад. Бо чунин меъёрҳо ҳуқуқи исломӣ на танҳо зарурати ҷамъовариҳои молиётро баҳри ободӣ ва тартибот, балки ниғаҳдориҳои молро баҳри ҳамдигарфаҳмию инсонгароӣ ба мақсади қонеъ намудани манфиати тарафайн ба миён мегузорад. Дар акси ҳол, соҳиби молро чун молики соҳиби ўҳдадориҳои закот эътироф намекунад. Чунин муносибат бо закот шояд аз мафҳуми он барояд, ки фақеҳон онро чун рамзи покӣ шарҳ додаанд.⁷ Ҳадисе аз номи Абӯхурайра дар «Саҳеҳ»-и Бухорӣ оварда шудааст, ки дар он ҳатман пардохт намудани садақа ва закотро аз моли ҳалол таъкид менамояд: «Худованд ҷуз чизи пок ва ҳалолро қабул намекунад». Закот аз молу амволе, ки барои қонеъ гардонидани талаботи соҳибаш зиёдатӣ аст, рӯёнида мешавад. Аниқтараш аз моле, ки арзиши иловагӣ меорад. Агар чорво бошад, бояд синнаш аз яксола беш бошаду дар ҷароғоҳ ҷарад, ё амвол аст, ки ба нияти тичорат аст. Аз ҷизҳои хона, гарҷанде зиёд аз асли истифода аст, аз хӯрданиҳо, пӯшиданиҳо, ҷизу ҷораи манзил, ҷорвои савора, хонаҳои истиқоматӣ, агар ба нияти тичорат набошанд, закот гирифта намешавад. Касе, ки соҳиби молу мулк ва нисоб (даромади зиёдатӣ аз он) аст ва ҳиссаи моли худро назр мекунад ва ё каффори медиҳад, аз закот озод намешавад.⁸ Барои моли гумшуда низ закот воҷиб нест.

Фақеҳон масъалаи закотро хеле васеъ ҳаллу фасл намулдаанд. Дар ин масъала аз асосгузорони мактабҳои фикҳӣ саркарда, то соҳибони китоби фикҳӣ ҳама андешаҳои гуногун ибраз доштаанд. Мисол, Абӯханифа ҳукм мекунад, ки барои аз чорво, гӯсфанду гов ва шутур ситондани закот шартҳо вучуд дорад.

Пеш аз ҳама ҳайвон бояд соима бошад.

Соима ҳайвонест, ки ду шарт дошта бошад:

1. Бештари сол дар саҳро (ҷаро) кунад, агар нисфи сол охури бошад, соима намешавад.

⁷ Убайдулло ибн Масъуд-Мухтасар. Тарҷумаи Ҳочи Акбари Нашми ва дигарон.- Душанбе: 2000.-С.59

⁸ Убайдулло ибн Масъуд. Мухтасар. Тарҷумаи Ҳочӣ Акбари Нашмӣ ва дигарон.- Душанбе: 2000.-С.59

Агар мақсад аз ниғаҳдорӣ шир, насл ва фарбех кардан бошад.

Дуввум, чорво хурдсол набуда, балки аз 1-сол бузургтар бошад. Аз барра, бузгола ва ғӯсола закот вочиби нест.⁹

Дар ҳадисҳои паёмбари ислом миқдори ҳадди ақали амвол, ки аз он пардохтани закот шарт нест, муайян шудааст. Абӯсаиди Худрӣ ривоят мекунад, ки паёмбари ислом гуфтанд: “Зако¹⁰ дода намешавад аз пуле, ки аз 5 окия (окия - баробар аст ба вазни 37,44 грӯ) аз рама кам бошад, аз 5 шутур кам бошад ва аз ҳосил ки аз 5 васк кам бошад.¹¹ (як васк-194,3 кг. гандум).

Ҳамин тавр, дар сурате, ки боигарии шахс аз.

— 187, 20 гр. камтар аст (шояд тилло ё нукра бошад).

— аз 5 шутур кам аст.¹²

— ва ҳосили заминаш аз 971, 5 кг. гандум камтар аст.

Дар фикҳи Ҳанафӣ ҳадди ақали чорво, ки аз он закот вочиби нест, чунин муқаррар шудааст.

— аз 30 гов кам бошад, закот вочиби нест, агар ба 30 расаду синни ҳар яки он ба яксолагӣ расад ва дар саҳро гардад, аз он закот вочиби мегардад.

— ғӯсфанд, агар аз 40 сар кам бошад, закот додан лозим нест. Ҳар гоҳ саршумори ғӯсфандони яксола ба 40 расаду онҳо дар саҳро бештар аз 6 моҳ гарданд, закот вочиби аст.

— Нисбат ба асп бошад, Ҳанафӣён ақида доранд, ки агар гала бошад, ҳар яке аз яксолагӣ зиёд бошанд ва дар саҳро гарданд, он гоҳ закот фарз мегардад.¹³

Ҳадисҳои паёмбари ислом ҳамчунин шарту шароити додани закот аз шутур, чорвои дигарро бо назардошти номувофиқии чорвои ба закотдиҳанда бо арзиши закот низ муқаррар мекунад. Дар ҳолате ки шахс шутури яксола ба закот диҳад, вале шутури яксола надошта бошад, дар чунин сурат мутобиқи ҳадис шахс метавонад шутури 2-соларо диҳад, дар чунин сурат закотчин бояд ба ӯ 20 дирҳам ва ё ду

⁹ Нисбат ба закоти чорво муфассал ниг. Бекҷон Рустамзода. Ақидаҳои фикҳии Абӯҳанифа.-Душанбе: 1999.-С.17-20 ва Убайдуллоҳ ибни Масъуд. Мухтасар.-С. 59-69

¹⁰ Дар матни садақа омадааст: оммаи факеҳон онро чун закот шарҳ додаанд.

¹¹ Имом Бухори. Саҳеҳ ал-Бухори. -М.: 1998.-С.195

¹² Ин масъала низ дар фикҳи чунин ҳал шудааст: агар саршумор аз 5 кам бошад (шутур) закот вочиби нест. Ниг. Убайдулло ибн Масъуд. Мухтасар.

¹³ Ниг. муф.. Убайдуллоҳ ибн Масъуд. Мухтасар. Китоби закот.

гӯсфанд бақия диҳад. Дар ҳолати набудани шутури яксола, агар шутурбачаи то яксола дошта бошад метавонад, ки ба закот диҳад.¹⁴ Ҳамчунин дар ҳадисҳо таъкид мешавад, ки молумулкро дар маҷмӯъ ҳисоб намудан, дар омехтагӣ мумкин нест.¹⁵ Дар ҳадисҳо ҳолатҳои аз моликияти якҷоя ва ё шарикӣ пардохти закот низ муқаррар шудааст. Аз номи Абӯбакр ривоят аст, ки паёмбари ислом муайян намудаанд, ки дар он ҳолате, ки молумулк соҳиби муштарак доранд, он гоҳ соҳибмулкони бояд сарфи закотро баробар бар ўҳда дошта бошанд.¹⁶

Саволи 2. Ҳиссаи закот аз аҳли нисоб (шахсе, ки имконияти додани закот дорад)

Закот дар давраи паёмбари ислом шояд бештар хусусияти ҳифзи адолати иҷтимоиро дошт ва мақсади он дастгирии мардуми камбизоат буд, ки аз дини адолатпарвар ҷонибдор буданд. Аммо бо қувват гирифтани қудрати сиёсӣ ва нуфузи давлати исломӣ дар ҳудуди хилофат муносибат бо закот чун андози давлатӣ бештар хусусияти манбаи даромади давлатӣ гирифта, ба он ҳокимон ва халифаҳо бештар диққат медоданд. Аз ин ҷост, ки халифаи нахустин Абӯбакр, хангоме ки Анасро ба Баҳрайн равон мекард, ба ӯ мактубе медиҳад, ки дар он паёмбари ислом ўҳдадорихоро ба мусулмонон фарз намудааст. Дар аввали ривоят омадааст, ки бигзор ҳамаи мусулмонон дар доираи муқаррарот закот диҳанд, ҳар гоҳ аз онҳо чизе зиёдатӣ пурсанд ё талаб намоянд, дар он сурат ҳақ доранд рад намоянд. Дар идомаи ҳадис миқдори закот нисбати ҳайвоноти хонагӣ чунин муқаррар шудааст.

— аз рамаи шутурон, ки аз 24 шутур ё аз он камтар аст, закот дар шакли гӯсфанд дода мешавад ва ба ҳар 5 шутур як гӯсфанд.¹⁷ Маълум мешавад, ки дар сурати то 24 шутур доштан шахс метавонад, ки закотро бо гӯсфанд, ба панҷ шутур як гӯсфанд пардозад.

— Агар шумораи шутурон аз 25 то 35 бошанд, дар он сурат аз онҳо як шутури яксола закот медиҳанд.

¹⁴ Имом Бухорӣ. Саҳеҳ ал-Бухорӣ.-М.: 1998

¹⁵ Саҳеҳ ал-Бухорӣ. М.: 1998.-С. 201.

¹⁶ Ҳамон ҷо.-С. 201

¹⁷ Имом Бухорӣ. Саҳеҳ ал-Бухорӣ. М.: 1998.-С.302

— Агар теъдоди шутурон аз 36 то 45 бошад, барои онҳо якто шутури дусола закот медиҳанд.

— Агар шутурон аз 46 то 60 бошад-як шутури сесола.

— Агар шутурон аз 61 то 70 бошад-як шутури чорсола.

— Агар шутурон аз 71 то 90 бошад-ду шутури дусола.

— Агар шутурон аз 91 то 120 бошад-ду шутури сесола.

— Агар бештар аз 120 шутур бошад-дар он сурат аз ҳар 40 шутур як шутури дусола ва аз ҳар 50 шутур як шутури сесола закот дода мешавад. Дар рамае, ки зиёдтар аз 4 шутур аст, закот шарт нест.¹⁸ Аммо соҳиби шутурон метавонанд ихтиёран чизе ба закот диҳанд. Агар шутурон 5 сар бошанд, дар он сурат як ғусфанд ба сифати закот вочиб мегардад.¹⁹

Закоти рамаи ғусфандон ба тариқи зайл аст:

— Агар аз 40 то 120 ғусфанд бошад-як ғусфанд закот дода мешавад.

— Агар аз 121 то 200 ғусфанд бошад-ду ғусфанд.

— Агар аз 200 то 300 ғусфанд бошад-се ғусфанд.

— Агар аз 300 зиёд бошад - аз ҳар сад ғусфанд 1 ғусфанд ситонида мешавад.²⁰

Дар ҳама сурате, ки ғусфанд якто кам бошад, закот шарт нест ва соҳиби мол дар ин масъала мухтор аст, хоҳад аз он ҳисоб закот медиҳад, нахоҳад не.

Дар масъалаи нуқра бошад, аз 200 дирҳам аз чор як ҳиссаи даҳяки он рӯёнида мешавад. Агар аз 190 дирҳам кам бошад, закот шарт нест, лекин соҳиби он ихтиёр дорад.²¹

Аз мазмуни ҳадисе, ки Абӯбакр меорад, муайян мегардад, ки паёмбари ислом ҳадду ҳудуди пардохти закотро аз ҳайвонҳои хонагӣ хеле дақиқ ва равшан муайян кардааст. Гузашта аз он, ҳадде, ки пардохти андозро муқаррар менамояд ва тартибе, ки чаридани чорворо дар заминҳои чарогоҳ пешбинӣ мекунад, ҳамаҷониба ба мақсади рӯёнидани закот мувофиқ буда, имконияти ҳимояи ҳуқуқи моликиятӣ ва инкишофи афзудани онро фароҳам меорад. Аз ҳама асосиаш он аст, ки дар як сол як маротиба супоридани закот аз чунин миқдор бо чунин ҳаҷм, ки ҳадис муқаррар кардааст, одилона аст.

¹⁸ Ҳамон ҷо. -С. 303

¹⁹ Ҳамон ҷо.-С. 203

²⁰ Сухан дар ҳама сурат нисбат ба ғусфандоне меравад, ки дар чарогоҳ мечариданд.

²¹ Имом Бухорӣ. Саҳеҳ ал-Бухорӣ.-М.: 1998.-С. 203

Дар пардохти закот, ҳадисҳо ҳамчунин сифату хусусият, ҳаҷм ва синну соли моли ба сифати закот супоридамешударо ба инобат мегиранд. Аз ҷумла, Анас бини Молик аз Абӯбакр ривоят меорад, ки Худованд ба паёмбари худ муайян намуздааст, ки “Закот аз ҳайвонҳои зайл пардохта намешаванд:

— ҳайвони пир;

— ҳайвони камбуд;

— бузҳо, агар ба он ғункунандаи закот розӣ бошад, метавонад, ки ба сифати закот қабул намояд”.

Дар ҳадисҳои паёмбар закот (андоз) аз заминҳои обӣ ва лалмӣ низ муқаррар шудааст. Мутобиқи ҳадисе, ки ибни Умар меорад, Паёмбар амр намудаанд. “Аз заминҳое, ки бо оби борон ва оби табиӣ обёрӣ мешаванд, аз даҳ як ҳисса ва аз заминҳои сунӣ обёрӣшаванда нисфӣ рӯёнида шавад”.²²

Дар ҳадисе омадааст, ки аз ҷонварони ҳонагӣ, аз кони маъдан ва қубур ҳеҷ чиз, аммо аз сарвати ёфтшуда аз 50 як ҳисса.²³ Асқалонӣ ҳадиси мазкурро маънидод карда менависад, ки ин ҷо сухан роҷеъ ба закот нарафта, балки ба он чиз таъкид шудааст, ки агар ҳайвони ҳонагии аз банд озодшуда ба касе зарар расонад, дар он сурат соҳиби он ўҳдадор нест, ки товони зарар диҳад, ҳамчунин дар кони маъдан низ касе аз мардикорон тасодуфан вафот кунад, соҳиби кон ҷавобгар нест. Фикр мекунем, ки ин масъала баҳснок аст, вале Бухорӣ беҳуда онро дар асараш дар фасли закот ҷой надодааст.

Дар ҳиссаи зиёди ҳадисҳо садақа чун намуди махсуси закот ва ё андоз ёдрас шудааст. Садақа бештар аз мардуми доро барои кӯмак ба бечорагон пешбинӣ шудааст. Дар баъзе ҳадисҳо додани садақаро ба ҳама шарт ва зарур дониста, барои бечорагон сухани хуб, кори хайр ва амали некро низ чун садақа ҳисобида шудааст. Чунин муносибат ва даъвати мардум барои дастгирии ҳамдигар ва амали нек дар ҷомеа, дар давраи аввали зуҳури ислом ба ҷомеаи исломӣ пешравиҳои зиёди сиёсӣ долатдорӣ эҳдо намуд. Садақа чун пардохти шартӣ дар он ифода меёбад, ки ба гирифтани он дар мавриди аввал наздикон, ҳешутабор ва сипас мардуми бегона ҳуқуқ доранд. Ба ин васила ҳадисҳо муттаҳидии ҷомеаро аз оила ва авлод оғоз намуда, то ҳамдигарфаҳмию дастгирии ҳамди-

²² Ҳамон ҷо.-С. 209

²³ Ҳамон ҷо.-С. 211

гариин аъзои чомеро шартӣ зарурии таълимоти хеш эълон намуд, ки ин таълимот дар навбати худ ба ваҳдати ҷамъияту давлат мусоидат мекард.

Муҳаққиқони фикҳи Ҳанафӣ объекти масрафи закотро хеле рӯшан муайян намудаанд. Убайдулло ибни Масъуд нисбат ба садакаи фарзӣ ва воҷиб ақидаи хешро иброз дошта навиштааст, ки фитр, ушр ва назрро метавонад соҳибмӯлк ба ҷунин шахсҳо бидиҳад:

1. Ба фақир, ба шахсе, ки молаш аз нисоб кам бошад.

2. Ба мискин, ба шахсе, ки ғайр аз ҳӯрдании якрӯза дигар чизе надорад.

3. Ба омили закот, яъне закотҷамъкунанда.

4. Ба мухотаб.

5. Ба ғий сабил-лил-лоҳ, шахсе, ки ба ҷиҳод рафту аз гурӯҳи худ ҷудо шуда мӯхтоҷи нафақа гардид.

6. Ба ибни сабил, шахсе, ки ба мамлакати бегона рафту пулаш тамом шуд.

7. Ба мадюн.²⁴

Соҳиби нисоб дар додани закот мухтор аст, ӯ метавонад ба кадоме аз ин ҳафт тоифа, ки бихоҳад, закотро бидиҳад.

Масъалаи ба кӣ додани закот мамнӯъ аст, фикҳи Ҳанафӣ ҷунин тоифаи мардумро муайян намудааст:

1. Хеши наздик (падару модар, писару духтар).

2. Зан ба шавҳар ва шавҳар бо зан.

3. Ғуломи худ.

4. Ғуломи бой, ки мухотаб нашудааст.

5. Фарзанди шахси сарватманд.

6. Шахси сарватманд.

7. Зиммӣ.

8. Кофир.

9. Намояндагони бани Ҳошим.

10. Ғуломони бани Ҳошим.

Аммо ҳадис ба хешони наздик додани садақаро манъ намекунад.

Хулоса, ҳадисҳо ба ҷуз закот дигар намудҳои андозро низ муқаррар кардаанд. Вале аз сабаби маҳдуд будани ҳаҷми

²⁴ Убайдулло ибн Масъуд. Мухтасар. Китоби закот.

китоб мо танҳо қисме аз онро мавриди баррасӣ қарор додем.²⁵

МАЗЪУЪ 20. ҲУҚУҚИ ИНСОНДӢСТӢ АЗ НАЗАРИ ҚУРӢОН ВА ИСЛОМ

Ҳуқуқу озодиҳои асосӣ аз нигоҳи Қуръон ва арзишҳои умумиинсонии ислом. Озодӣ дар Қуръон. Ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳуқуқ ба зиндагии арзанда, ҳуқуқҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ.

Ҳуқуқи инсондӯстӣ дар ҳадисҳо. Махсусияти эътирофи ҳаққи инсон, мӯъмин, мусулмон, ҳанафӣ дар ҳадисҳо. Эътиром ба ҳаққи ҳешовандон, наздикон ва ҳамсояҳо дар ҳадисҳо. Ҳимояи ҳуқуқи мазлумону бепарасторон.

Ислом дини мазлумон. Худдорӣ аз бадахлоқӣ нисбати мазлумон. Волоияти мартабаи мазлум дар ҳадисҳо. Ҳуқуқҳои гулӯмон дар ислом ва ҳадисҳо. Манумиссия – озодкунии бардагон дар ҳадисҳо.

«Дарвеше сӯфитабъе аз назди дарвозаи шаҳр мегузашт, дарбони золиме, ки ба мардум зулм мекард, ӯро дошт ва пурсид, мебинам, ки сифати шайхӣ дорӣ, канӣ ба ман гӯй аз ибодатҳо кадом афзалтар аст.

Дарвеш гуфт: туро хоби нисфирӯзӣ, то мардум аз азиятат лаҳзае дар амон бошанд.»

Шайх Саъдӣ.

Саволи 1. Ҳуқуқу озодиҳои асосӣ аз нигоҳи Қуръон ва ислом

Меъёрҳои ҳуқуқи Қуръонро ҷамъбаст намуда, роҷеъ ба принципҳои умумӣ ва арзишҳои башарии он, ки эътироф ва пешниҳоди ҳуқуқу озодиҳо ба инсон аст, ҳарф назадан ғайриимкон аст.

Қуръон оини мусовот аст. Бузургтарин амале, ки Қуръон аз замони арзи вучуд карданаш ба ибтидою анҷомаш даст зад, ин эътирофи мусовати имконият буд. Дар муқобили ихтилофоти табақавии ҷоҳилия ва тамаддунҳои қадимаи асримиёнагӣ, Қуръон баробарии инсонро қатъи назар аз

²⁵ Ният аст, ки дар оянда муфассалтар роҷеъ ба Ошир (ушр), хумс, садақа ва ғ. дар қисмати фикҳ баёни ақида намоем.

ранг, пӯст, нажод, халқият, забон, чинс, дорой ва вазъи иҷтимоӣ ба миён гузошт. Куръон баробарии инсонҳоро дар се самт муқаррар кард:

1. Мусовот (баробарӣ) дар асли инсоният.
 2. Мусовот дар ҳуқуқ ва тақолиф.
 3. Мусовот дар доварӣ ва иҷрои қавонин.⁴⁵
- а) Баробарӣ дар асли инсоният.

Куръон ба эътирофи якҷаҳудӣ ва як будани мабдаи офариниши инсоният ва як будани мабдаи инкишофу тақомули он ки аз Одам ва Ҳавво сурат мегирад, ба ногузир будани баробарии инсонҳо дар зоту насаб асос гузошта, ҳама гуна бартаричӯӣ ва табақабандиро инкор кард. Дар сураи «Нисо», ояи 25 омада: “Ҳама аз чинси якдигаред”. Аз як падару модар будани инсонҳо ва эътирофи мусовии онҳо дар ояи 1-и сураи «Нисо», ояи 13-и сураи «Ҳучурот» низ зикр шудааст. Шохбайти Саъдии Шерозӣ

*Бани одам аъзои якдигаранд
Ки дар офариниши зи як гавҳаранд.*

ҳамин андешаро таъкид мекунад.

Далели дигари мусовӣ будани инсонҳо дар он зоҳир мешавад, ки ҳукму муроҷиати Худованд дар Куръон на ба миллати ҷудогона, на ба халқияте, қавме ё нажоди равона шудааст, балки аксар ба ҳамаи инсонҳое, ки имон овардаанд ба Худои ягона (ё аюҳаллазина) ё ба мардум (“ё аю ханноса”) муроҷиат менамояд.

Аз ин лиҳоз, Куръон ҳуқуқи одилонаро поягузорӣ кард, ки он аз низоми ҳуқуқии машҳури ҷаҳонӣ, ки дар доираи қавми Кивиритҳо-шаҳрвандони Рум⁴⁶, чун *ius ciuile* инкишоф меёфт, куллан тафовут дошта, чанд маротиба аз назари инсофу ахлоқ одилона буд. Зеро ҳуқуқи ин қавми нафтамаддун на ба пояи нажодӣ ва на ба пояи миллию қавмӣ таъяс накард, балки ба ҳамаи инсонҳо ва онҳое, ки ба як офаридгори ҷаҳон эътиқод доштанд, муроҷиат намуд. Ҳуқуқи нав воқеан арзишҳо ва усулҳоро дар шинохти ҷомеа вориди илми ҳуқуқ намуд, ки онҳо дар масири таърих то кунун аҳамият ва адо-

⁴⁵ Ниг.. З. Курбонӣ. Ислому ҳуқуқи башар-Техрон: 1347х.-С. 139

⁴⁶ Ниг. Маҳмудов М.А. Менглиев Ш. М. Римское частное право.-Душанбе: 2000

латнокии худро дар муқобили дигар шаклҳои ташкили ҷомеа гум накардаанд.

Қуръон мусовӣ будани инсонҳоро аз нигоҳи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва маданӣ то ба дараҷаи мутлақ набардошта, баробариҳо дар доираи имконияти мусовӣ додан ба онҳо меид. ⁴⁷ Яъне усули сарех ва адолатнокӣ мусовӣ нигоҳдоштани субъектҳо дар муносибатҳо пешбинӣ мекард. Дар чунин тарзи муносибат баробарӣ на дар натиҷаҳо, балки баробарӣ дар ҳуқуқҳо ва имкониятҳо таъсирбахштар аст.

б) Мусовот дар ҳуқуқ ва тақолиф.

Аз он ҷо, ки афроди башар аз лиҳози инсонӣ ва офаришиш ба ҳам баробаранд, аз ин ҷиҳат Қуръон онҳоро дар ҳуқуқ ва тақолифи инсонӣ низ баробар ва яксон медонад. Дар ин хусус фармудаи паёмбари ислом аниқ ва равшан аст: “Мардум дар баробари қонун мусовӣ ҳастанд”. ⁴⁸ Роҷеъ ба асли мусовӣ будан дар назди қонун дар аҳодис, меъёрҳои зиёд мавҷуд аст. Ба ин мазмун хабарҳои ҳазрати Алӣ низ маълумотҳои маъмул дорад. Аз ҷумла ӯ мефармояд: «Ба нафъи қассе, бар алайҳи дигаре қонуне қарор дода нашуд, магар он ки алайҳи ӯ ба нафъи дигаре назири ҳамон қонун, қарор дода шудааст”. ⁴⁹

в) Мусовот дар доварӣ ва иҷрои қавонин.

Қуръон аз баробарии инсонҳо ба баробарии халқ ва аз он ба баробарӣ дар доварӣ ва татбиқи қонунҳо меғузарад. Баробарӣ дар назди додгоҳ ва татбиқи адолати додгоҳии ҷиноӣ мусовоти инсонҳо дар ислом ва Қуръон аст. Қуръон шояд гадо, сиёхпӯсту сафедпӯст ва зану мардро дар назди доварон баробар медонад: “Чун миёни мардум доварӣ ва ҳукм қардед, бояд ба адолат ҳукм кунед”. ⁵⁰ Қуръон ҳама гуна беадолатӣ, рӯйхотирбинӣ ва тарафкаширо дар ҳалли қазияҳо маҳкум қарда, ҳатто дар ҳалли муноқишаи байни ҳешу таборон ва бегонагон ба адолат тақия қарданро ⁵¹ таъкид қардааст. Ин асл низ ташаккулу таъкидоти васеи худро дар

⁴⁷ Қурбонӣ З. О. Ислом ва ҳуқуқи башар.-С. 145-153

⁴⁸ Қурбонӣ З. О. Ислом ва ҳуқуқи башар.-С. 167

⁴⁹ Ниг. Наҳҷ-ул-балоға. Тарҷумаи Сайид Ҷафъари Шаҳидӣ.-Тоҳрон:1999-С.572

⁵⁰ Қуръони Мачид. Сураи «Нисо»: ояи 57

⁵¹ Ба мазмуни ояи 152, сураи «Анъом» ни.

аҳодиси набавию⁵² ахбори хулафои рошиддин ва имомон⁵³ ёфтааст, ки минбаъд баррасӣ хоҳад шуд.

1. Озодӣ дар Қуръон

Озодӣ ба сифати макулаи (категорияи) фалсафӣ ва ҳуқуқӣ дар Қуръон басо фарох баррасӣ шудааст. Асос он аст, ки Қуръон озодиро ҳодисаи мутлақ наҳисобида, пайваста нисбӣ будани онро бо маҳдудиятҳои адолату инсоф ва ҳифзу ҳимояи ҳаққи дигарон таъкид намудааст. Озодӣ рукни асосии афроди мусулмон аст. Озодӣ на танҳо дар қиблаи ҳаққи дигарон, инчунин дар муқобили манфиатҳои умумии динӣ ва сиёсӣ тариқи шариат ҳифз карда мешавад. Усулҳои аслии қуръонӣ доир ба «дар дин иҷборӣ нест» ва «ба дӯши ҳеҷ мусулмоне вазнинтар аз имконоти он вазифа гузошта намешавад» як навъ ҳимояи сарҳади озодии инсон аст, ки дар доираи имконият ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва эътиқоди ботинӣ шароит муҳаё менамояд.

Аз уламои Юнони қадим ҳатто қабл аз онҳо сар карда, то замони эҳё озодиро дар сатҳҳои гуногун шарҳ додаанд. Қисме онро дар доираи қонун (Афлотун, Ситсерон, Монтеске) қисми дигар дар ҳудуди манфиати тарафҳо, қисме дар шартҳои зиндагии ошоишта ва қисмати дигар бошад, то ҳудуди озодиҳои дигар шарҳу тавзеҳ додаанд. Ба назари мо, озодӣ шартӣ мавҷудияти зиндагии хушбахтонаю ошоиштаи инсонҳост, ки дар аснои адолату ҳақиқат ва некию ҳамдигарфаҳмӣ қомат афрохта, то сарҳади манфиати тарафайн, озодии шахсони дигар паҳн гаштааст. Пас, озодии ман то он чоест, ки ба озодии шахси дигар ҳалал нарасонад. Озодиро марбут бо сарҳади қонун то марзи қонун доништан, ҳамчун падидаи одилона ҳосияти нисбиро дорад. Зеро дар масири таърих қонунҳо на ҳамеша ҳуқуқӣ буда, на ҳамеша манфиатҳои инсонҳоро баробар ҳифз кардаанд. Мисол, мутобиқи қонунҳои ғуломдории Рим, ки садҳо ҳазор ғуломонро дар ҳолати беҳуқуқӣ нигоҳ медоштанд, озодии инсонҳоро то сарҳади қонун шарҳ додан нашоуд. Аз ин рӯ, озодӣ тобӯ будан на ба ҳамаи қонунҳост, балки танҳо бо қонунҳои ҳуқуқист. Қонуни ҳуқуқӣ бошад, қонунест, ки ба манфиати

⁵² Ниг. Риез-ас-солихин. (мачмаи аҳодиси паёмбари ислом) Имом Абӯзакариёи Димишқӣ. Ҷ. 1.-Покистон: Лоҳур: 1993. Ҷ.1.-С.560. Ҷ.2.-С.1106

⁵³ Ниг. Наҳҷ-ул- балоға.

мардум буда, аз назари ахлоқӣ ба табиати инсон ҷавоб дода, ҳуқуку озодиҳои асосии инсон дар ниҳоди он ҳифз гардида, ҷавобгари тарафайни давлат ва афрод дар он таҷассум ёфтааст.

Пас озодин воқеияти ҳудро то марзи қонунҳои ҳуқуқӣ ҳифз менамояд. Қуръон намудҳои гуногуни озодинии инсонро муқаррар кардааст:

1. Озодинии шахсӣ.

Тибқи Қуръон озодинии шахсӣ он аст, ки ҳар кас ҳақ дорад, ҳамон тавре ки Худо аз азали ӯро озодин офарид ва ба ӯ ирода ва ихтиёр дод, сарнавишти хешро ҳудаш таъин кунад ва тахти нуфузу фишори касе қарор надошта бошад.⁵⁴ Вобаста ба он ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки ба ҳаёти шахсии касе дахлат кунад. Ин андеша дар Ёлломиаи умумии ҳуқуқи башар⁵⁵ ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон⁵⁶ хеле равшан ба сифати ҳаққи азали таъкид ва ҳифз гардидааст. Ба қавли фақеҳон ва уламои исломӣ ояҳои 25, сураи «Ҳадид» ва 21-и сураи «Шуъаро» ба озодинии шахсӣ бахшида шудааст.

Дар Қуръон озодин ҷун ҳаққу ҳуқуқи азали ба ғайр аз ҳаёти шахсӣ дар соҳаҳои мухталифи ҳаёт қадр шудааст.

2. Озодинии андеша-озодинии мафкуравии инсон буда, ҳар шахс он тавре ки меҳодад, дар ҳар мавзӯе ки меҳодад, озодин ҳаққи фикр қардан дорад. Ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки афкори ӯро зери фишору назорат қарор диҳад. Яке аз паҳлуҳои асосии озодинии афкор, озодинии вичдон, яъне озодин дар интиҳоби дину мазҳаб аст, ки мо роҷеъ ба он дар фавқ изҳори ақида қардаем.

Ҳамчунин дар Қуръон ҳуқуку озодиҳои инсон дар ҳаёти сиёсӣ, маданӣ ва динӣ низ дар сатҳҳои гуногун ташреҳ ёфтаанд, ки ҳуқуку озодиҳои сиёсӣ, маданӣ, динӣ, иқтисодӣ, озодинии суҳан⁵⁷ ва ғайра аз ҳамин қабиланд.

Саволи 2. Ҳуқуқи инсондӯстӣ ва эҳтироми ҳаққи ҳамсоя дар ҳадисҳо

Яке аз хусусиятҳои пешқадами ислом ва ҳуқуқи исломӣ ҳуқуқи инсондӯстӣ мебошад. Ислом сарчашмаҳои кӯшиши

⁵⁴ Муфасссал ниг. Қурбонӣ З. О. Ислом ва ҳуқуқи башар.-С.176

⁵⁵ Ёлломиаи ҳуқуқи башар. 10. 12. 1948

⁵⁶ Конститутсияи ҚТ. 1994

⁵⁷ Муфасссал ниг. Қурбонӣ З. О. Ислом ва ҳуқуқи башар... С. 500.

ҳамдигарфаҳмию муносибати некбинонаро дар чомеа талқин намуда, бо ҳар роҳу васила ороишу хушбахтии чомеаро талаб мекунад. Нақши ҳадисҳо дар бунёди концепсияи ҳифзи ҳуқуқи инсон дар шаклҳои гуногуни мавҷудияти он, ба мисли фарзанд, хеш, ҳамсоя, ғулом, фақир, мискин, бегонагон барҷомондагон ва ғ. бағоят бузург аст. Ҳадисҳо як концепсияи махсуси инсондӯстиро ба вуҷуд меоранд, ки он аз наздикон оғоз гардида то ба чомеаи густаришёфта чун ҳама фарзанди як одам интиҳо меёбад. Ҳурмату эҳтироми падару модар, ҳимояи ҳаққи онҳо, гузоштани бихишт зери пой модарон ва баланд будани амри падар аз ҳамаи ҳукмҳои дигар, аз як тараф пояи оиларо устувор кард, аз ҷониби дигар, ҳимояи ҳаққи фарзандон, тарбияи онҳо ва дӯст доштани онҳоро ба миён гузошт.

Сониян, ҳадисҳо дӯст доштани ҳамсояро зарур дониста, ўҳдадорӣ тарафайнро дар ҳурмату эҳтироми ҳамдигар ба миён гузоштааст. Концепсияи инсондӯстӣ мабдаи худро аз Куръон гирифтааст.

Дар китоби Худо, дар сураи «Нисо», ояи 36 омадааст: “Ва Худоро бипарастед ва чизеро шарикӣ вай қарор мадихед ва нақӯкорӣ кунед, ба падару модар, хешон ва ҷимону гадоён ва ҳамсояи хешованд ва ба ҳамсояи бегона ва бар ҳамнишини бар паҳлӯ нишаста ва ба мусофир ва бар он ки дасти шумо моликаш шудааст”.¹

Тасаввур кунед, ки дар умқи чоҳилия, дар он давроне, ки нафрати байнихамдигарӣ, зулму истибдод, бетартибӣ, бенизомӣ ва сатҳи пасти маънавиёт ба авҷи аъло расида буд, чунин таълимоти инсондӯстӣ, ки ба дигар қардани кулли муносибатҳои байни онҳо ибтидо гузошт, худ як инқилоби маънавию сиёсӣ дар эъмори чомеаи навини арабҳо буд.

Дар шарҳи ҳадисе муфасссири аҳодис Нававӣ Димишқӣ навиштааст: “Бояд гуфт, ки ҳуқуқи ҳамсоя бар ҳамсоя бисёр зиёд аст ва он ҳам на чун ҳуқуқи нофила, балки адои он аз ҷумлаи воҷиботи мусулмон ба шумор меравад.”

Дар китоби Муслими Нишопурӣ аз Абӯзар ҳадисе омадааст, ки Расули Аллоҳ (с) фармуд: «Эй Абӯзар, чун шурбо пухтӣ, оби онро бисёр намо ва ҳамсояҳоятро ёд кун».² Дар

¹ Куръон. Сураи «Нисо», ояи 36

² Нававӣ. Риёз...-С. 265

шарҳи ҳадис омадааст: «Дар ин ҳадис ташвиқ бар макорими ахлоқ ва эҳсон ба ҳамдигар сурат гирифта. Чун ин кор сабаби таълифи кулуб ва эҷоди муҳаббат миёни муслимин (мискинҳо) мегардад. Чунон ки мумкин аст, ҳамсоя марди фақир бошад ва кӯдакон ва хонаводааш бо баланд шудани бӯйи деги ҳамсоя азият шаванд...»³

Тибқи ҳадисҳо ҳамсоя бар ҳамсоя ҳақ дорад. Оне ки ҳаққи ҳамсояро дар муносибати ҳамдигар пос намедорад, орей аз сифати мӯъминист. Дар ҳадис аз Абӯхурайра ривоят аст, ки Расулulloҳ (с) фармуд: «Ба Худо мӯъмин шумурда намешавад, ба Худо мӯъмин шумурда намешавад, ба Худо Мӯъмин шумурда намешавад». Гуфта шуд: Чӣ касе ё Расулulloҳ (с)? Фармуд: Касе, ки ҳамсояаш аз шарри (бадии) ӯ дар амон намебошад».⁴

Ҳадисҳо то он дараҷа муносибати байни ҳамсоягонро мавриди таваҷҷӯҳ қарор медиҳад, ки муносибатҳои оддӣ камтарини онҳоро, ки дар ҳаёт аз рӯи зарурати хонаводагӣ пайдо мешавад, танзим намудааст. Аз Абӯхурайра ривоят аст, ки Расулллоҳ (с) фармуд: “Ҳеҷ ҳамсоя ҳамсои дигаре ро манъ накунад, аз ин ки чӯбе дар девори хонааш бикӯбад”.⁵ Маънии ҳадис ин аст, ки ҳамсоягон бояд бо ҳам таовун ва ҳамкорӣ кунанд ва ҳар гоҳ ҳамсое ниёз дошта бошад, ки ба девори ҳамсояаш меҳе бикӯбад ва мисли он, ки ба ҳамсоя зараре нарасонад, ҳамсои дуввумӣ набояд монеъи он шавад. Дар ҳуқуқи маданияи исломӣ институте махсусест бо номи шафаа, ки ҳаққи бартарии харида хонаи ҳамсояро ба ҳамсоя медиҳад.

Саволи 3. Ҳимояи ҳуқуқи мазлумону бепарастон ва худдорӣ аз бадахлоқӣ

Ҳадисҳо ҳимояи ҳаққи бепарасторон ва یتимонро низ чун гурӯҳи махсуси одамон, ки эҳтиёҷ ба кӯмаку ниёз доранд, ба миён гузоштаанд. Аз ҷумла, дар ҳадисе омадааст, ки Паёмбар (с) ба Абӯбакр гуфт: “Эй Абӯбакр, ҳароина агар ту ононро (یتимонро) ба ҳашм оварда бошӣ, дар ҳақиқат Худо-ятро ба ҳашм овардаӣ”.⁶ Дар чандин ҷои Қуръон доир ба ҳи-

³ Ҳамон ҷо.-С. 266

⁴ Ҳамон ҷо.-С. 266

⁵ Имом ал-Бухорӣ Ас-саҳеҳ. Китоби Мазолим.

⁶ Нававӣ. Риёз...-С. 313

мояи ҳаққи ятимону бепарасторон ва маъюбону мазлумон ишораҳо шудааст ва хӯрдани моли ятим бадтарин кирдор дониста шудааст.

Уламои исломӣ дар пайравии таъкидоти қуръонӣ ва аҳодис бамаврид таъкиддоранд,

*Ҳар кӣ хандонад яtimi хастаро,
Боз ёбад ҷаннати дарбастаро.*

Ҳамчуни ҳадисҳои рақамҳои 386, 260 ва 261-и маҷмӯаи Нававӣ ба ин масъала бахшида шудаанд.

Қобили қайд аст, ки ислом умуман зидди ҳамагуна бадахлоқӣ ва ноаҳлӣ буда, дашноми ҳамдигарро чун амали зишт ва номуносиби мӯъмин маҳкум менамояд. Махсусан, дар моҳи шарифи рамазон ҳамчун моҳи покизатарин ҳадисҳо талқин мекунанд, ки одамон бояд бамулоҳиза ва мусолиҳакор бошанд ва ба якдигар бо овози баланд муомила наkunанд ва ҳатто агар касе онҳоро дашном диҳад, аз ҷавоби он худдорӣ намоянд. Дар ҳадис аз Абӯхурайра омадааст: “Ҳар гоҳ рӯзи рӯза яке аз шумо бошад, (рӯзадор бошад) пас дашном надода садо баланд накунад ва агар касе ўро дашном дод ё бо ў ҷанг намуд, бояд бигӯяд, ман рӯзадорам”.⁷ Ҳамин тавр, ҳадис мӯъминонро ўҳдадор менамояд, ки ҳангоми рӯзадорӣ забони худро аз ҳар гуна носазогӯӣ ниғаҳдоранд.

Воқеан, ҳуқуқи исломӣ чун ҳуқуқи замони пайдоиши даврони худ дар баробари инсондӯстию адолатпарварӣ, тобеи қавонини иҷтимоию таърихӣ буда, баъзан аз унсурҳои манфии он, ки имконияти ба пуррагӣ нест кардани онро нашошт, эътироф намудааст, ки ҷои таъҷуб нест. Зеро адолат низ дар даври замонҳои муайяни таърихӣ бо тарозуи қавонини иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ баркашида мешавад. Он нуқте, ки ба иродаи инсон дар он рӯзгор вобастагӣ надоранд, дар вақти баҳо додан бо назардошти усули таърихӣ мавриди биниши объективӣ қарор мегиранд. Ҳатто Арасту, ки падари озодихоҳон ва адолатпарварони сиёсии Юнони Қадим ба ҳисоб меравад, бардагӣ (ғуломӣ)-ро шартӣ мавҷудияти ҷомеаи инсонӣ медонист... Аз ин лиҳоз, ҳуқуқи исломӣ ва ҳадисҳо низ бардагиро комилан инкор накардаанд ва ин-

⁷ Имом Бухорӣ “Ҷомеъ-ус-саҳих». Китоб-ас-савм.

кор карда ҳам наметавонистанд. Аммо ин ақида маънии онро надорад, ки ҳадисҳо дар муқобили бардағӣ чизе нагуфтаанд ва онро шартӣ мавҷудияти ҷомеа пиндошта бошанд.

Саволи 4. Аз баробарии умумии ғайриадолатноки ғарбӣ ба баробарии нисбии адолатноки шарқӣ

Яке аз масъалаҳои муҳиме, ки дар муносибат бо ҳуқуқи инсон дарк ва ҳазми он шарт ва зарур аст, ин усули ёфтани адл дар муносибат бо ҳақҳои инсон аст. Дар ин ҷода олимони ва сиёсатмадорон аз ҳар ҷанба дар тамаддунҳои мухталиф дастовардҳои эҷод кардаанд. Аҷиб он аст, ки бо вучуди умумиятҳои роҳ ва усулҳои умумӣ роҳи шарқии кашфи адл дар муносибат бо ҳаққи инсон аз роҳи ғарбии он тафовут дорад. Ба хусус чунин тафовут дар муносибат бо ҳаққи мазлумон бештар ба назар мерасад. Ва ин ҳам бошад аз таълимоти ҳуқуқи исломӣ аз он он дидгоҳе, ки ҳаққи мазлуми фақир ва мақоми он дар пештоки Офаридгор болотар аз сарватмандон қарор дорад, мабдаи худро пайдо менамояд.

Барои мо имрӯзӣён масъалагузории Афлотун, ки «*Адолат, аз «ченаки (меъёр) лозимӣ (муносиб)» ва баробарии муайян вобастагӣ дорад... барои нобаробарҳо баробарӣ нобаробарист (ғайриадолат аст!-А.Х.) агар ченаки муносиб истифода нашавад*» амри зарурист. Агар мо аз қонуниятҳои арифметикии ҷамъ ва тарҳ истифода намуда баробариро бо $+(ҷамъ)$ ва нобаробариро бо $-(тарҳ)$ ифода намоем, он гоҳ қисмати муқаддимавии формулаи Афлотун ва Сукрот «*барои нобаробарҳо баробарӣ, нобаробарист*» чунин муаррифӣ мегардад, « $-+ = -$ », ки ҳақиқати бебаҳс аст. Ва ё дар сурати дар дохили нобаробарҳо дар як ҳудуд синфи дороро чун аломати $+$ **ҷамъ** (чунки мақсади ҳама гуна давлати идеалӣ баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардумонаш аст) ва камбизотро бо аломати $-$ **тарҳ** ҷойгир намоем ва баробариро чун аломати $+$ ҷамъ баён намоем он гоҳ боз ҳаққонияти ин қонуният чунин ҳалли худро меёбад, « $+_{-} + = +_{+}$ ». Зеро дар ин дастоварди Сукрот ва Афлотуни Юнонӣ ҷавҳари адолати нисбии ҳуқуқи инкишофёбанда чун қонуният инъикоси худро ёфтааст. Мо онро дар ҷабҳаҳои гуногуни ҳуқуқӣ ва падидаҳои ҳуқуқӣ чун нуқтаи адолати иҷтимоӣ истифода менамоем, вале ба он диққат намедихем. Ҳатто агар тасаввур намоем, ки ду нафарро мо барои давидан ба масофаи 100

метр даъват намоем, ҳеч гоҳ як нафар солиму як нафар бемор, як кӯдаку як чавони 20 сола, як пиру як чавонро, ҳатто чемпиони ҷаҳонро бо чавоне, ки аз спорт огоҳӣ надорад, паҳлуи ҳам намонем, зеро ин мантиқи оддӣ аст, ки онҳо имконияти нобаробар доранд ва ин аз рӯи адолат нест (Бале!). Мо ин ҷо нобаробариро дуруст дарк мекунем, вале дар масъалаҳои ҳуқуқӣ, ки ба иқтисодиёт ва дигар соҳаҳои ҳаёт сару қор доранд, ба он диққат надода, баробарҳуқуқии умумии онҳоро ҷун унсури мустақили ҳуқуқ ва пуррақунандаи адолатнокии ҳуқуқ таъкид менамоем. Аммо дар доираи ҳуқуқ низ қисман эътирофи ин қонуният ба назар мерасад. Мисол, эътирофи қобилияти амалкунӣ баъд аз ба синни муайян расидан, ё истифода нанамудани меҳнати занон тибқи қонуни меҳнат дар қорҳои зеризаминӣ ва вазнин, вобаста ба имконияти маҳдуди пиронсолӣ нигоҳ доштани таъминоти иҷтимоӣ ва ғ. Дар ин ҳама ҳолатҳо мо гӯё бо назардошти нобаробарии табиӣ инсонҳо баробарии ҳуқуқии онҳоро таъмин мекунем. Вале, дар асл аз қонунияти «*барои нобаробарҳо баробарӣ - нобаробарист (ғайриадолат аст!-А.Х.) агар ченаки муносиб истифода нашавад*» *васеъ истифода менамоем*. Албатта, истифодаи имконияти баробарии геометрӣ дар ҳолатҳои ба инсон вобаста набуда амри воқеӣ аст, вале дар ҳолатҳои бо имконияти инсон вобаста буда низ сазовори диққат аст. Аммо дар он хусус, ки мақсад ва ҳадафи ояндаи ҷомеаи инсонӣ баробарии аслии математикӣ аст, мо баҳс надорем. Вале дар ҳолате, ки мо (на танҳо мо балки ҷомеаи ҷаҳонӣ) ба сатҳи лозимаи инкишоф ва шуури ҳуқуқӣ нарасидаем ва ҳоло низ баробарии геометрӣро бо дар назари маънавияти миллӣ ва давлатӣ (дар назар дорам баробарии шахрвандиро) *васеъ истифода менамоем*, ҷаро аз истифодаи он дар ҳудуди таъмини адолат дар муносибатҳои дохилӣ даст мекашем. Фикр мекунам дар ҷунин ҳолатҳо қарзи вичдонии давлат аст, ки ба ин равандҳо таъсир расонида баробарии аслиро дар асоси имконияти воқеии табақаҳои таъмин намоёнд. Ё бо роҳи маҳдуд намудани имконияти аз ҳад васеи табақаи доро ва ё бо роҳи додани имтиёзҳои иловагӣ ба табақаи нодор. Дар акси ҳол раванди ислоҳот бо суръати тез тақсим намудани ҷомеа ба табақаҳои аз ҷиҳати дорой саҳт тафовутдошта мусоидат менамоёнд, ки ин, албатта, ба баробарии ҳуқуқӣ мувофиқат намекунад. Барои

тахлил ва исботи ин фикр ҳамон раванди ғайридавлатикунонии воситаҳои истехсолот, корхонаю завод ва фабрикаҳои истехсолӣ, ки дар собиқ давлатҳои Шӯравӣ сурат гирифт, мисол шуда метавонад. Фикр мекунам, то расидан ба зинаи зарурӣ ва олии истифодаи мантиқӣ ва ба мақсад мувофики баробарии геометрӣ аз ҷониби давлат ва қонунҳо шарт ва зарур аст. Фақат табиати онро аз диди Афлотун ва Сукрот ба 180 дараҷа тоб дода, ба манфиати синфи камбизоат гардонидан лозим асту халос. Яъне аз назарияи «баробарии умумии ғайри адолатноки» файласуфони ҷунонӣ ба назарияи «баробарии нисбии адолатноки» Мирзо Абдулқодири Бедил рӯй овардан лозим, ки эшон гуфтаанд,

*Битарс аз оҳи мазлумон, ки ҳангоми дуо кардан,
Иҷобат аз дари ҳақ баҳри истиқбол меояд.*

Зеро ғояи ҳуқуқи инсон агар ба ченаки «ба ҳар кас ба қадри тавоноияш» (ба дороён зиёду ба мазлумон камтар-консепсияи исботи нобаробарӣ ба ғайридаи дорандагон) аз тамаддуни ғарбӣ рӯ ба инкишоф намуда тадриҷан ба ғояи «ба ҳар кас баробари имконияташ» табдил ёфта бошад, дар Шарқ аз ғояи «ба ҳар кас баробари имконияташ» (аз боён бештару аз камбағалон камтар дар ҷодаи таълимоти динӣ) ибтидо шуда, ба баробарии ҳуқуқи таколиф омада расидааст. Бинобар он дар ибтидои ислоҳоти ҳуқуқии солҳои 90-ум диққати асосиро бояд ба ҳукми Афлотун «баробарӣ барои нобаробарҳо нобаробарист» дода (вале на асли онро балки усули онро мадди назар гирифта), ба он мазмуни фалсафии биниши адолати М. Бедилро дода, манфиати табақаҳои камбизоатро зам намуда, гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ ва хусусигардонии моликиятро таҳти нақшаи бонизому назорати устувори давлатӣ дар баъзан аз соҳаҳо ба роҳ монда, аксари самтҳои муҳими хоҷагидориро дар шакли коллективӣ нигоҳ медоштанд, шояд қор ранги дигар мегирифт. Гузашта аз он, пайдоиш ва инкишофи давлат дар Шарқ аз қадим моликияти коллективиро дар бештари муносибатҳои иқтисодӣ маҳфуз дошт.

Саволи 5. Манумиссия-озодкунии бардагон дар ҳадисҳо

Аввалан, дар ҳиссаи зиёди ҳадисҳо баробарию бародарии бардаву озод ачамию араб дида шуда, кӯшиши баробарии онҳоро пеши Худованд таъмин намудан мушохида мешавад. Ин амал дар асл, аз як тараф, муборизаи ҳадисҳо зидди бардагӣ буд.

Сониян, ҳадисҳои паёмбари ислом чун ояҳои Куръон озод кардани барда ё ғуломро чун муҷозоти меъёр пешбинӣ намудаанд (чун каффори барои харидани ғуноҳ муайян менамоянд), ки ин худ агар аз як тараф, маънии ҷазодиҳӣ дар ҳуқуқи исломӣ бошад, аз тарафи дигар ин ҷазодиҳӣ сар то сар нишонаи мусбат буда, ба таълимоти инсондӯстӣ мувофиқ аст. Чунин муҷозоти инсондӯстиро дигар низомҳои ҳуқуқӣ надоранд. Ҳамчунин ҳадисҳо озод кардани ғуломро (манумиссияро) бидуни ғунаҳгорӣ ташвику тарғиб менамоянд. Бояд қайд кард, ки озодкунии ғулом пеш аз ислом дар низоми ҳуқуқии халқҳои Осиёи Миёна дар шакли манумиссияи пурра ва нопурра вучуд дошт. Соҳиби ғулом метавонист ва мухтор буд, ки ғуломашро қомилан озод кунад, вале барои ин ба вай на ҷазо ва на тӯҳфа меоданд. Манумиссияи қомил дар ҳолате имкон дошт, ки ғулом аз ҷониби соҳиби ягонааш пурра озод шуда хати барот (раҳинома) мегирифт. Манумиссияи нопурра дар ҳолате ба миён меомад, ки ғулом ду соҳиб дошт ва аз яке он хати барот мегирифт аз дигараш не. Дар ҳар ду ҳолат ҳам ғулом бояд озодхатро бо худ нигоҳ медошт, дар акси ҳол озодии ӯ эътибор надошт, аз ин лиҳоз ҳуқуқи нави исломӣ чараёни манумиссияро каме тағйир дода, ба ҷои шакли хаттӣ шакли шифоҳии онро талқин намуда, ба субъекти татбиқкунандаи он аз ҷониби Худованд ҳавасмандгардонию қадрнамояи пешниҳод менамояд. Ин амал низ, аз ҷониби дигар муборизаи созишгароёнаи ҳадисҳо ба муқобили низоми бардагӣ буд. Дар ҳадис омадааст: “Он ки бардаи мусулмонро озод кунад, Худованд дар баробари ҳар узве аз ӯ, узве аз ӯ-(озодкунанда)-ро аз дӯзах озод мекунад”. Маълум мешавад, ки бо озод кардани бардае, Худованд ғуноҳи ӯро, ки сазовори дӯзах аст, мебахшад. Аҷобат он аст, ки ин ҷо озод шудан аз ҷазое, ки дар ин дунё аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ таъмин мешавад, пешбинӣ нашудааст, балки аз он ҷе мешавад, ки шахс барои ӯ дар ин дунё бо сабабҳои ғуногун қайфар нагирифтааст. Шояд аз сабаби ҳилаи субъект беаҳамиятии мақомотҳои ҷазои ва додгустарӣ ва ё

пешбинӣ нашудани кирдор аз чониби қонуни позитивӣ ва ғ. бошад. Нисбат ба чунин ҳолатҳо, ҳадисҳо механизми дигари таъсиррасонии ҳукукиро ба роҳи ваъдаи озодӣ аз дӯзах пешбинӣ менамоянд, ки он ҳам ба шахси гунаҳгор, ки гуноҳи кардаи худро (ки бечазо мондааст) меҳарад ва ҳам ба шахси дигар, ки дар бардагӣ қарор дорад, озодӣ бахшида, манфиатовар аст. Чунин усули танзим аз махсусияти ҳукуқи исломӣ ба шумор меравад.

Дар низоми ҳукукии тоисломӣ, чи дар нимҷазираи Араб ва чи дар Осиёи Миёна сарчашмаҳои гуломшавӣ бениҳоят зиёд буданд. Ҳадис чун қисмати аз низоми ҳукукии нав, ба маҳдуд кардани мабонии гуломшавӣ низ даст зад. Аз ҷумла гуломшавӣ бо роҳи қарзи бафоиз хеле ривоч ёфта буд. Ҳадис дар ин масъала чун Қуръон рибоъ, яъне судхӯриро ҳаром ҳисобида, як манбаи гуломшавиро бааст.

Ҳадис на танҳо муборизаи мусолиҳатомез бо бардагӣ, инчунин бо роҳи тарбияи маънавии бардагону соҳибони онҳо саъйи паст намудани шиддату муҳолифати онҳоро ба миён гузоштаанд. Нававӣ дар боби “Фазилати некӣ ва эҳсон бо бардагон” ҳадисҳоеро бо назардошти ояи 36, Сураи «Нисо» овардааст, ки хайро эҳсон, ҳурмату эҳтиром ва шаъну шарафи бардагонро ҳифз менамояд. Аз Маъмур бинни Сувайд ривоят аст, ки Абӯзарро дидам, дар ҳоле ки пӯшида буд ҳуллае⁸ ва гуломаш ҳам ҳуллае мисли ӯ дар бар дошт, аз вай дар ин маврид суол кардам, ёдоварӣ намуд, ки ӯ дар замони Расул (с) мардеро дашном дода ва ўро бо модараш таъна зада буд. Паёмбар (с) фармуд: “Ту шахсе ҳастӣ, ки дар ту ҳислате аз ҳислатҳои чоҳилият аст. Онҳо бародарони шумо ва хидматгорони шумо ҳастанд, ки Худованд онҳоро зерӣ дасти шумо қарор дода, пас он ки бародараш зерӣ дасташ бошад, бояд ўро аз он чи меҳӯрад, бихӯронад ва аз он чи мепӯшад, бипӯшонад ва онҳоро ба чизе мукаллаф накунад, ки тавоноии онро надошта бошанд...”⁹

Ҳадис хӯрондану пӯшондани бардаро ба сифати шахси наздики худ ҳатмӣ мешуморад. Бо ин роҳ ҳимояи ҳукукҳои гуломон ба роҳ монда мешавад. Аз ин рӯ, консепсияи ҳимояи ҳукуқи инсон, аз ҷумла бардагон, ки бениҳоят дар сатҳи паст

⁸ Ҳулла-либоси нав.

⁹ Нававӣ. Риёз...-С. 754

қарор дошт, бо роҳи баробар кардани ҳуқуқи онҳо ҳаллу ғасл мешуд.

Ғеълан хизматгортон ва коргарони кироя дар ҳонадони ашҳоси сарватманд хеле дар раvнақ аст. Дар ҳадисҳо ҳуқуқҳои чунин ашҳос низ то дараҷае ҳифз шудааст. Муносибат бо хизматгортон, эҳтироми шахсияти онҳо аз ҷониби паёмбари ислом дақиқ таъкид шудааст. Аз Абӯхурайра ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд: “Ҳар гоҳ хизматгоре аз шумо таъомашро наздаш (наздатон, А. Х.) оварад, агар ўро бо худ нанишонад, бояд ба ў як ё ду лукма диҳед, зеро вай онро дуруст кардааст».¹⁰ Албатта, сухан аз хусуси як ё ду лукма таом намеравад, ин чунин маънӣ дорад, ки заҳмати хизматгортон қадр, ҳуқуқи онҳо шинохта шавад, ба онҳо чун инсон, чун бародари худ муносибат кунанд.

Дар ҳадисе омадааст, ки ҳар ки ба Худованд ва рӯзи қиёмат бовар дорад, бигзор ба ҳамсояаш некӯ рафтор кунад, меҳмонашро ҳурмат намояд, кори некӯ кунад ва ё ҳомӯш нишинад.¹¹ Дар воқеъ, ҳимояи ҳуқуқи инсон дар шакли эътирофу ҳимояи ҳуқуқи ҳамсоя, некӣ қардан, эҳтироми меҳмон, шахси мусофир ва бо ҳама муомилаи нек доштан гувоҳи таълимоти инсондӯстии паёмбари ислом (с) аст.

Дар миқдори зиёди ҳадисҳо ҳуқуқҳои фарзандон, ятимон, занон, мусофирон, мӯъминон, насронийн ва умуман инсонҳо ҳифз шудааст. Инсон дар ҳама гуна мавридҳо мавзӯи ҳифзи ҳуқуқи ҳадисҳо ба шумор рафтааст. Дар ҳадисҳо сафҳае ёфтани душвор аст, ки дар он роҷеъ ба ҳурмату эҳтироми инсон, худдорӣ аз ранҷонидани инсон, роҷеъ ба фазилатҳои некӣ бо инсонҳо сухане нарафта бошад. Ҳимояи инсон, инсондӯстӣ, адолатпарварӣ ва раҳму шафқат дар ҳадисҳо нақши ҳоса дорад. Адолатпарварӣ то ҷоест, ки ҳаққи табию мавҷудияти ҳайвонот, марқаб,¹² асп, мӯрча¹³ ва ғ. мавзӯи ҳимояи ҳадисҳо ҳастанд. Яъне Ҳадисҳо на танҳо инсондӯстдорӣ, балки ба ҳама мавҷудоти зинда муносибати хуб доштанро низ талқин менамоянд.

Ҳимояи ҳуқуқи инсон тавассути ҳадисҳо аз ҷониби ҳамаи субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ, аз ҷониби мӯъминону ғай-

¹⁰ Имом Бухорӣ китоб-ал-ъитқ.

¹¹ Толкования исломских принципов. Изд. Ал-Балоғ.-Тегеран, 1997.-С22-23

¹² Нававий. Риёз...-С. 885

¹³ Ҳамон ҷо.-С. 889

ри мӯъминон, ғуломону соҳибони онҳо ва ғ. анҷом дода мешавад.

Усулҳои ҳимоя низ гуногун мебошад. Тавассути таҳдиди ҷазои дӯзаҳу ҳаром донишони моли ятим, вазнин будани одати судхӯрӣ, бо наҳй кардани амалҳои зиддиятҳои, эътирофу кадр кардани инсондӯстӣ ва ҳавасмандгардонии субъектҳои ҳуқуқи инсон ҳимоя мешуд.

Дар бештари ҳадисҳои сифати мӯъмин некию нақзорӣ муайян шудааст. Аз Ибни Масъуд ривоят аст, ки Расул (с) фармуд: “Мӯъмин зиёд таънадиҳанда, зиёдлаънаткунанда ва бадкирдору бадгуфтор нест”.¹⁴ Ва ё дар ҳадиси дигар омадааст: “Мусулмони асил ва афзалиятдор шахсест, ки аз дасту забонаш мусулмонони дигар дар амон монад. Ҳамин тавр, ҳадисҳои инсонро чун объекти ҳосаи ҳуқуқӣ мавриди ҳимоя қарор медиҳанд. Замоне, ки ислом зухур кард, бетартибӣ бенизомӣ ва беҳуқуқии қисме аз табақаҳои аз қабилӣ замон, ятимон, мусофирон, аҷнабиён ба ҳаде расида буд, ки он рӯзгорро чун даврони воқеии ҳақиқӣ муаррифӣ менамуд. Аз ин рӯ, ҳадис чун қисме аз шариат дар роҳи ҳалкани намудани пояҳои ҳушунат, беҳуқуқии замон (духтаронро зинда мегӯронданд) ва ятимон мубориза бурда, ба тарбияи маънавияи ҳуқуқии ҳомеа даст зад. Ва меъёрҳои инсондӯстии ҳадисҳои, воқеан, дар ин самт манбаи дигаргунию беҳбудии ҳаёти ҳомеаи онрӯза ба шумор мерафт. Гузашта аз он, меъёрҳои ҳуқуқии ҳадисҳои манбаи пурғановату ҳазинаи бузургии таълимоти инсондӯстист, ки чун арзишҳои башарӣ қодиранд барои наслҳои имрӯзаю оянда дар ҳолатҳои зарурӣ хизмат кунанд.

Дар фикри исломӣ институти махсуси озод намудани ғулом дар асоси қарордоди мавлои ғулом бо ғулом мавҷуд аст, ки онро мукотаб меноманд. Тибқи ин қарордод, соҳиби ғулом микдори маблағро, ки дар асоси он ваъдаи озод намудани ғуломро медиҳад, муайян мекунад ва ғулом бо меҳнати худаш ин маблағро ҳам мекунад ва баробари ба соҳибаш додан озод мегардад. Ғулом дар чунин сурат мувофиқи қарордод маблағро давра ба давра пардохт менамояд. Инчу-

¹⁴ Ҳамон ҷо.-С. 945.

нин дар фикҳи мазоҳиби исломӣ роҳҳои дигари озод наму-
дани барда мавҷуд аст.¹

¹ Ниг. муфассал ба. Мухтасар ул виқоя. Ҳидояи Шариф ва Шарҳи қудурӣ. Мадина, 2003.

ФАСЛИ 5. МАКТАБҲОИ ҲУҚУҚӢ ДАР ИСЛОМ ВА ТАШАККУЛИ ҲУҚУҚИ МУОСИРИ ИСЛОМӢ

МАВЗӢЪ 21. МАКТАБҲОИ ҲУҚУҚИ РАВИЯИ СУННӢ, ҲАНАФИЯ, ҲАНБАЛИЯ, МОЛИКИЯ ВА ШОФЕИЯ

Таърихи пайдоиши мактаб ва усулҳои эътирофи сарчашмаҳои ҳуқуқӣ. Мазмун ва моҳияти мактаби ҳуқуқи ҳанафӣ ва аҳамияти он дар олами ислом. Шарҳи баъзе аз масъалаҳои ғиқҳи ҳанафӣ.

Махсусияти пайдоиши мактаби ҳуқуқи ҳанбалиён ва усулҳои эътирофи сарчашмаҳои ҳуқуқӣ. Доираи амали мактаби ҳуқуқи ҳанбалиён. Махсусияти пайдоиши мактаби ҳуқуқи моликия ва усулҳои эътирофи сарчашмаҳои ҳуқуқӣ. Доираи амали мактаби ҳуқуқи моликия. Махсусияти пайдоиши мактаби ҳуқуқи шофеия ва усулҳои эътирофи сарчашмаҳои ҳуқуқӣ. Доираи амали мактаби ҳуқуқи шофеия.

Саволи 1. Мактабҳои ҳуқуқӣ

Баъд аз босуръат васеъшавии ҳудуди хилофат ба сӯи давлатҳои ғайриарабӣ ва доман афростани ислом ба Шарқу Ғарб тадриҷан масоили ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ назди роҳбарони кишваркушо бо қатъият меистод. Маълум аст, ки васеъшавии ҳудуд ва мушкилиҳо дар асрҳои VIII-IX бо ҷанги сулолаҳои дохилии хилофат байни уммавиёну аббосиён боз муҳиммияти хосаро касб мекард. Зарурати танзими муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, ки ҳалли онҳо дар Қуръон ва Сунна набуд, аз мучтаҳидин ва уламои исломӣ ҳалли ақлиро талаб мекард. Яке аз роҳҳои раҳой аз ин бӯҳрон ин истифодаи васеи усули маънидоди густурдаи меъёрҳои ҳуқуқи Қуръон ва Сунна аз ҷониби факехон, мучтаҳидон ва уламои динӣ буд. Онҳо бо роҳи маънидоди фаро-

хи сарчашмаҳои асл ва бо истифода аз усулҳои мухталифи ақлонӣ ва муносибати гуногун ба эътирофи сарчашмаҳои ҳукуқи исломӣ, таълимоти ҳукуқии хосаро қор қарда баромаданд, ки минбаъд дар асоси онҳо мактабҳои ҳукуқӣ бунёд шудаанд. Ҳар мактаби ҳукуқӣ диди хосае ба сарчашмаҳои ҳукуқи исломӣ дошта, бо усулҳои гуногун ба инкишофи ҳукуқи исломӣ, мутобиқ гардонидани меъёрҳои нав ба муносибатҳои нав ва ҷойгир намудани муносибатҳои одатӣ анъанавии халқҳои забтшуда дар мазмуни меъёрҳои ҳукуқии шаръӣ даст заданд. Ҳосили ин кӯшишу ҷустуҷӯҳо пайдо шудани мактабҳои ҳукуқии Ҳанафия, Ҳанбалия, Моликия, Шофеия, Исмоилия, Ҷаъфария, Зайдия ва амсоли инҳо мебошанд. Ҳамин тавр, таълимотҳои нави ҳукуқӣ дар шакли асарҳои ҳукуқию фикҳӣ, ки мабдаи худро аз шариат мегирифтанд, тавассути шарҳи васеи ҳукуқӣ аз як ҷониб, бо омехташавии меъёрҳои пешқадами халқҳои забтшуда (ки бо таълимоти ислом зид набуданд) ва аз ҷониби дигар ба инкишофи меъёрҳои ҳукуқи исломӣ ва муносибати он бо усулҳои ақлӣ (қиёс) тавонистанд бӯҳронии ҳукуқии ба миёномадаро паси сар кунанд.

Дар натиҷа, тавассути қараёни сунӣ ҷаҳор мактаби ҳукуқӣ бо таълимоти хосаи ҳукуқӣ ба миён омаданд ва инкишоф ёфтанд, ки бо ташаккули назарияи (доктринаи) ҳукуқи исломӣ ва амалияи он барои асрҳои минбаъда замина гузошт.

Саволи 1. Таърихи пайдоиши мактаб ва усулҳои эътирофи сарчашмаҳои ҳукуқӣ

Мактаби ҳукуқии ҳанафӣ ҷавҳари таълимоти мазҳаби ҳанафӣ ба шумор меравад. Мазҳаб бо номи асосгузори он Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собити Куфай гузошта шудааст. Абӯҳанифа фақеҳи машҳури асри ҳаштум буда (699-767), дар Куфаи Ироқ зиндагӣ ва фаъолият қардааст.¹ Падари Абӯҳанифа Нуъмон аз тоҷирони Қобул ва ба андешае Тирмизӣ буда аслаш тоҷики форс будааст. Нақлу ривоятҳо дар бораи ботақвой ва боинсофии ин шахс дар таърихи илми исломӣ хеле зиёд аст. Абӯҳанифа забони Китобро хуб дониста, аз илми фикҳ огоҳ будааст.

¹ Солҳои зиндагӣаш 699-767 милодӣ мебошад.

Дар дини ислом Абӯҳанифа аз аввалин соҳибкитобонест, ки дар масъалаҳои гуногуни илми илоҳиёт ва фикҳ асарҳои бузурги илмӣ офаридааст. Муҳаққиқон асарҳои безаволи “Фикҳ-ал-Ақбар”, “Муснад”, “Васиятнома”, “Китоб-ал-олим вал-муттаъалим” ва боз чанд китоби дигарро ба ӯ муталлиқ донистаанд.² Аксари муҳаққиқон мансубияти ин асарҳоро ба Абӯҳанифа донанд ҳам доир ба навишта шудани онҳо бо дасти Абӯҳанифа андешаи ягона надоранд. Ба қавли аксари уламо ин асарҳо мансуб ба ин шахсият буда, аз ҷониби шогирдон ва пайравони ӯ китобат шудаанд. Ба андешаи бисёре аз китобдорон ӯ дар Куфа зиндагӣ намуда, аз илм ва фалсафаи юнониён хуб баҳрабардорӣ доштааст. Усули ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби ӯ монандӣ ба усули ҳалли масъалаҳо аз ҷониби Сукротро дорад. Дар маҷлиси ӯ бештар аз 40 тан муттаҳид ва 80 олимони шинохта ширкат меварзиданд ва доимо масъалаҳо ва мушкилиҳои фикҳиро дар миёна гузошта, дастаҷамъона ҳал мекардаанд. Албатта, дар ҳолатҳои зиёд ҳуҷҷаҳои Абӯҳанифа дар масъалаҳои фикҳӣ боиси эътироф ва дастгирӣ гашта, асоси фатво ва иҷтиҳодно таъкил мекард, вале тибқи маълумотҳо кам набуд ҳолатҳои, ки андешаи мутафовитонаи қавм бар ҳилофи ақидаи ӯ асоси иҷтиҳод мегашт ва инро ҳуди Абӯҳанифа ба хушӣ мепазируфт. Дар мактаби ӯ усули баҳси дастаҷамъона ва далеловарӣ воситаи асосии кашфи адл ва ҳақиқат буд. Бо вучуди он ки ӯ шахсиятҳои зиёд ва донишмандонро қабул мекард, дар маҷлис доимо иззати онҳоро ба ҷо оварда, назди онҳо сари ду зону менишаст. Ривоят мекунанд, ки хангоми пирӣ ӯ бемор буд ва дар ҳалқаи шогирдон машғули ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ буд, ногоҳ шахси босалобате ба маҷлиси онҳо медарояд, ки сару либоси орифона ва пуркару фаре ба бар дошт. Абӯҳанифа ӯро бо хушӣ пазируфта, ба боло ҳидоят намуда баҳри иззати ӯ бо душворӣ сари зону менишинад. Сипас баҳсро идома медиҳанд. Сӯхбат атрофи мавқеъ ва дарки истилоҳи шафақи шом мерафт, ки зерини истилоҳ сурхии ғуруби офтоб ва ё сафедии баъди ғуруб бояд фаҳмида шавад. Ҳар кас андешае мегуфт. Абӯҳанифа хост андешаи меҳмонро фаҳмад. Меҳмон як такаббурона андеша ронду

² Ниг. Сайид Бурҳониддин Бузургмехр. Аҳвол ва афкори ҳазрати Имоми Аъзам. - Душанбе 2000.-С. 6

сипас гуфт агар офтоб ғуруб накунад, чӣ. Ў дарк кард ки меҳмон аз баҳс ва илм огоҳӣ надорад ва дарҳол шӯҳиомез мегӯяд, ки агар офтоб, ки ғуруб накунад Абӯҳанифа пояшро дароз мекунад ва ӯ пойҳои худро дароз намуда ба роҳаттар менишинад... Абӯҳанифа дар пешрави ақлгароёни нахустини Хилофат Чаъд бинни Дарҳам (ваф-742-743) ва Чаём бинни Сафвон (ваф- 745) таълимоти ақлиро дар ҳалли масоили фикҳӣ инкишоф додааст.

Дар масъалаи ҳалли масъалаҳои фикҳӣ ҳулосаҳои Абӯҳанифа нисбати дигар ақлгароён бештар ба ҳақиқат наздикӣ дошта, вазъият ва алоқамандии ҳодисаҳои моддӣ ва маънавии оламо бештар дар ҳулоса таҷҷасум мекунад. Мисол, тибқи маълумотҳо боре ӯ бо Абӯюсуф дар масъалаи истифодаи замини мурда баҳс мекунад. Абӯюсуф андеша меронад, ки ҳар ки замини мурдаеро обод кард, вай соҳибмулки ӯ хоҳад буд. Аммо Имоми Аъзам мегӯянд, ки ӯ тавъам бо ризояти ҳоким ин ҳаққи соҳибмулкиро метавонад пайдо намояд. Ва далели Абӯҳанифа ин аст, ки чун чунин амр шавад, яке меҳоҳад заминеро обод ва обёрӣ кунад, шахси дигар даъвии он менамояд, чӣ бояд кард¹. Гузашта аз он ин усул имконият медиҳад, ки мардуми зиёде заминҳоро аз ҳар ҷониб аз он худ кунанд ва байни онҳо ногузир баҳс пайдо мешавад ва имрӯз низ ҳаёт бартарии фикри ӯро собит сохт, ки тақдири замини бесоҳибро ба дасти ҳар ободкунанда не, балки ба дасти давлат воғузор намудан беҳтар аст.

Шахсияти Имоми Аъзам ва мактаби ҳуқуқии ӯ монандии зиёд ба соҳибмактабоне чун Суқрот, Мансури Ҳаллоҷ ва Шамси Табрзиро дорад. Зеро ӯ пайрави мактаб ва мазҳабест, ки ба дасти худ чизе навишта ва боқӣ нагузоштааст. Афкори ӯ, андешаи ӯ ва ғояҳои ӯ тавассути фатво ва иҷтиҳодҳо роҳ ба сӯи дилҳои мардуми мусулмон чуста, бо дасти шогирдон шакл гирифтаанд.

Бо паҳншавии ислом ба марказҳои тамаддуни исавӣ ва масеҳӣ, ки аксари донишварони он исломро гаравиданд ва дар илм низ мартабае ишғол намуданд, тафриқа дар фаҳмишу дарки таълимотҳои исломӣ афзун гашт. Зиёд буданд олимоне, ки аҳкоми Нусусро аз дурбинои фалсафаи исавӣ ва

¹ Мавлоно Зуфар Аҳмад ал-Усмонӣ ат-Таханави. Эълоус сунан. Бейрут 1418. Т. 13.- Ч. 18. С. 3.

ё масеҳӣ, ки қаблан гаравидаи он буданд, назар андӯхта, шарҳу тавсиф медоданд.¹

Дар ин чода таълимоти фикҳию каломии Абӯҳанифа, ки бо усули мантиқӣ мусаллаҳ шуда буд, тавонист, ки дар така бо асли шариат Қуръон ва Сунна, покизагию волоияти таълимоти навро ҳифз намояд. Мактаби ӯ дар дохили мактабҳо ва таълимоти навзӯхур махсусияте дошт. Ин мактаб бо услуби махсуси либералию мантиқӣ, инкишофёбандаю созандагаш дар ислом машҳур буда пайравони зиёдро дорост.² Дар замони муосир пайравони мазҳаби ҳанафӣ дар Покистон, Индонезия, Афғонистон, Тоҷикистон, Ёзбекистон, Туркия ва ғ. сукунат доранд. Дар ин манотиқ таълимоти ҳуқуқии мазҳаби ҳанафӣ чун таълимоти хоса қабул шуда, дар масири таърих рӯ ба инкишоф ниҳодааст. Дар муддати бештар аз 1000 сол таълимоти ҳанафӣ ҳамчун маркази илҳомбахши инкишофи ҳуқуқии халқиятҳои ин кишварҳо ба шумор меравад. Сабаби асосии густариши ин таълимот дар мамолики сершумори олам, пеш аз ҳама ба мазмуни он, ки нисбатан либералӣ, мусолиҳатомезона (озодфикрӣ) ва мулоим буда, бо урфу одатҳои халқҳои маҳаллӣ муносибати созишгароёна дошт, марбут аст. Таълимоти ҳанафӣ бо усулҳои ақлонии қиёс, иҷмоъ, иҷтиҳод ва фатво ба омезиши меъёрҳои иҷтимоии одатӣ анъанавии халқҳои маҳаллӣ бо меъёрҳои Қуръону Сунна ибтидо гузошт. Ин равия минбаъд роҳҳои паҳншавию устуворгардии исломро дар манотиқи Аҷам (ғайри Араб) суръат бахшид. Дар баъзе аз минтақаҳо факҳои маҳаллӣ аз озодандешию ақлгароии мактаб васеъ истифода намуда, ба бунёди таълимоти нав дар паҳнои он шурӯъ намуданд. Чунин шаклгирии инкишофи таълимотҳои ҳуқуқии мактаб ба тавлиди шоҳаҳои нав бо назардошти болосохти ҳуқуқии мардуми ғайриараб ноил гардид. Дар натиҷа, дар Осиёи Миёна чараёни ҳуқуқии Мовароуннахрии мактаб ба миён омад. Ин шоҳаи ҳуқуқиро олими фарғонагӣ Бурҳониддини Марғелонӣ дар асри XII тавассути асари машҳури “Ҳидоя” бунёдгузори намуд.

¹ Мисол Юҳаннои Димишқӣ ё Абдулло ибн Сабоҳи Яҳудӣ.

² Дар ин рӯзгор пайравони ҳанафӣ бештар аз 300 млн. ҳастанд.

Ҳанафиён ба сифати сарчашмаи ҳуқуқ чунин сарчашмаҳоро эътироф менамуданд:

I. Авалан, бидуни баҳс Қуръон сарчашмаи асосиву бунёдӣ шинохта шудааст. Дар ҳама ҳолат, агар муносибатҳои ҷамъиятӣ бо меъёри қуръонӣ ба танзим дароварда шавад ва дар ин сурат он муносибат бо дигар сарчашма низ танзим гардад, бартарӣ ба меъёрҳои қуръонӣ дода мешавад. Қуръон дар низоми ҳуқуқи ҳанафӣ чун таълимоти ҳуқуқи исломӣ қудрати олии ҳуқуқӣ дорад.

Худи Абӯҳанифа дар “Ал фикҳ-ал-Ақбар” Қуръонро на махлук, балки холиқ шумурда, ҳамчун китоби Худованд раҳнамои мӯминин эътироф намудааст. Дар “Фикҳи ақбар”⁵ Имоми Аъзам ба иловаи масъалаҳои фалсафӣ, масъалаҳои фикҳӣ иҷтимоии сарчашмаҳои қудратӣ фикҳии ислом, Худованд, паёмбарон, амали Ҳулафои рошидин, одати авлиё; механизми танзим ва асарбахшии иҷтимоӣ; фарз (доим ва қоим), воҷиб, сунна, мустаҳаб, нафл, маъруф, мункар; институтҳои ҳуқуқи гуноҳ, савоб, закот ҷавоби атсаву салом, никоҳ, талоқ, қарз, адои қарз, зино, манъи рибохӯрӣ ва ғайраҳо ба тариқи умумӣ тадқиқ намудаанд.⁶ Тамоми масоили фикҳии Абӯҳанифа дар доираи таълимоти қуръонӣ сурат гирифтааст.

II. Муносибат бо суннати паёмбар дар оини ҳанафиён бебаҳс аст. Онҳо ҳадисҳои паёмбари исломро чун сарчашма эътироф менамоянд. Ҳангоми муносибат ба ҳадис саҳеҳияти он санҷида мешавад ва баъд аз санҷидани иснод ва мазмуни он татбиқи ҳадисро зарур мешуморанд. Дар масири инкишофи мактабҳои фикҳӣ ва бӯҳронҳои таърихӣ, қавмӣ (Ҳатиби Бағдодӣ, Юсуф ибни Исбот ва диг.) ҳанафиён ва асосгузори онро ҷонибдорони аслии ҳадис нахондаанд.⁷ Ҳақиқат ин аст, ки мактаби мазкур на инкори ҳадис, балки истифодаи ақлонӣ ва озои онро талқин менамояд. Вале душманони ӯ Абӯҳанифаро дар инкори нисбии ҳадис ва муқаддамии қиёс бар ҳадис дар фикҳи ӯ дар назди Халифа тӯҳмат мезнанд.

⁵ Абӯҳанифа Нӯмон. Ал-фикҳ ал-Ақбар-Қазон: 1914

⁶ Иноятуллоҳ Иблог. Имоми Аъзам, Абӯҳанифа донишманди илми калом / тарҷумаи форсии Ф. М. Фазлӣ бо пешгуфтори М. Ғаллоб.-Қоҳира:1966.-С. 133

⁷ Бузургмеҳр С. Б. Аҳвол ва афкори ҳазрати Имоми Аъзам.

—Душанбе: 2000.-С. 94

Аммо нодуруст будани онро собит месозад. Дар ин хусус чавоби Имоми аъзам ба Халифаи араб низ мавҷуд аст.

III. Муносибат бо мабонии дигари фикҳӣ дар таълимоти мактаб озод ва ақлонист. Расман аз таълимоти Абӯҳанифа сар карда ҳамаи уламоҳои ҳанафӣ ба замми Қуръон ва Сунна боз Иҷмоъ ва Қиёсро пазируфтаанд.

Абӯҳанифа дар чанд ҷои асарҳояш «Ал-олим вал-мутааллим», «Ал фикҳ ал-абсат»¹ эътирофу татбиқи иҷмоъ ва қиёсро таъкид мекунад. Бар замми ин, амалия нишон медиҳад, ки дар таъриқи бо ақл ҳанафиён иҷтиҳод ва фатворо низ васеъ татбиқ менамоянд.

Яке аз хусусиятҳои асосии ин мактаб дар муқобили мактабҳои дигар, ин ақдро ба сифати воситаи асосии ҳалли баҳси ҳуқуқӣ истифода намудан аст. Худи Абӯҳанифа² ақида дорад, ки маърифат ба ақл вобаста аст. Зеро «ақл қодир аст хайр ва шарро аз ҳам ҷудо кунад».

Олимон таълимоти ҳуқуқии мактабро дар симои пайравони фикҳии Абӯҳанифа тадқиқ намуда дуруст қайд кардаанд, ки дар ҳалли масоили фикҳӣ барои ҳанафиён, аввал на қонун ва на муқаррарот, балки мазмуни он, баъдан, ба инобат гирифтани шарту шароити маҳаллӣ ва содиршавии он нақши ҳалкунанда дорад.³ Аз ин рӯ, ҳанафиёнро пайравони ақлӣ (асҳоб ар-раъй) номиданд.

Дар рисолаи «Ал-олим вал-мутааллим» Абӯҳанифа ба саволҳои шогирди худ Абӯ Муқотил Ҳафс ибни Салм ас-Самарқандӣ ҷавоб дода, дар масъалаи қиёс нигоштааст: «Қасе, ки меҳаҳад, аз нигоҳ ӯ худ аз тариқи музокира бо донишманди розе муваффақ шавад, дар сурате, ки музокираи муфид воқеъ нашавад, даст ба домони қиёс бизанад. Бояд донист, ки қиёс назарияи ҳақро барои толиб ҳақ исбот мекунад ва қиёс назари шохидони одил аст, ки соҳиби ҳақ бо ғарази исботи ҳақ иқдом менамояд. Агар ҷоҳилон аз ҳақ мунқар намешуданд, донишмандон бо қиёс ва муқоиса маҷбур намешуданд».

¹ Баъзе ин асарро бо «Ал-фикҳ ал-акбар» як меҳисобанд, вале усули баёни онҳо аз ҳам фарқ мекунад.

² Цветок П. Исламизм Т.4.-Ашхабад, 1912. С. 314-316

³ Ниг. Бузургмехр С. Б. Асари зикршуда.-С.88-89

Ҳамин тавр, Абӯҳанифа қиёро аввалан чун воситаи (усули ҳалли) муносибатҳои ҷамъиятӣ эътироф карда, сониян, ба сифати сарчашма истифодаи онро бо мурури инкишофи ҷомеа ҳатмӣ мешуморад. Ва ҳуди Имоми Аъзам бо усули қиёс ҳалли масъалаҳоро дар асарҳои илмиашон истифода намуданд. Чун дар масъалаҳои омуриш сухан меравад, аз ӯ мепурсанд: оё мумкин аст, ки Худованд қотилеро бахшад, вале онеро, ки як маротиба бо назари шаҳват ба номаҳрам нигариста, азоб кунад? Ӯ дар ҷавоб мегӯяд: Агар Худованд қотилеро биомурзад, назаркунанда сазоватар барои ин омуриш аст. Ва агар назаркунандаро азоб намояд, қотил сазовортар барои ин азоб аст. Ҳамин тавр, Абӯҳанифа бо истифода аз усули қиёс, дар аввал дараҷаи хавфнок будани кирдорро ба инобат гирифта, сониян ҷазоҳои сазовори онро бо назардошти таносуби натоиҷи амал муқаррар намудааст.

Ҳанафиён дар масъалаи эълон доштани куфр ё ҳукми куфр нисбати инсон бисёр мусолиҳакар буда, ба сабаби гуноҳ ба куфр айбдор намуданро инкор менамоянд. Нишонаи мӯъминонро ҳанафиён дар эътирофи ягонагии Худованд дидаанд. Ҳангоме ки аз Абӯҳанифа мепурсанд, агар як шахс дар сарзамини Шарқ ба тамоми он чи лозим аст, иқрор кунад, вале аз фароиз ва аҳком иттилое надошта ва на ба китоб ва на ба аҳком имон оварад, танҳо ба Худо ва имони муқир (иқроркарда ва иқроршуда) бошад, оё мӯъмин пиндошта мешавад? Имом дар ҷавоб гуфтааст: Бале, ӯ ки бо Худованд ва яккаву ягонагии ӯ байқрор имон овардааст, мӯъмин аст.¹

Ҳукми куфр чун мучозот барои бештари таҳаллуфкории қонун дар ислом пешниҳод мешавад, аммо ҳанафиён барои гуноҳ кофир ҳукм кардани шахсро манъ мекунанд. “Ба ҳеҷ як аз аҳли қибла ба сабаби иртиқоб (мартакиб, сабаби содири гуноҳ ва маъсият, ҷиноят, дуздӣ ва ғайра)-и гуноҳ ҳукми куфр макун,”- мегӯяд Абӯҳанифа. Ба ақидаи ҳанафиён содир кардани гуноҳ ба имони гунаҳкор то вақте ки иқрор бо қудрати ягона дорад, таъсири мутлақ расонида метавонад.

Ба ақидаи Абӯҳанифа аз ҳама гуноҳи бузург қатл аст.

Аз нигоҳи ҳанафиён аз усули қиёс дар ҳама ҳолатҳое, ки мабдаи ҳуқуқи шаръӣ намеефтанд, васеъ истифода мекар-

¹ Ниг. Бузургмехр С. Б. Асари зикршуда.-С. 84

данд. Қиёс чун ҳукм метавонист бо мабдаъи дилхоҳ, ки далели қатъӣ шумурда мешуд, асоснок карда шавад.

Дар истифодаи қиёс, албатта, ба қонунҳои мантикии ҳодисаҳои муқоисашаванда диққати асосӣ дода мешуд. Ҳамчунин дар асоси манфиати тарафҳо шариат бо усули ал-истихсон аз ду қарор якеашро, ки ба шароит ҷавобгӯ буд, қабул мекарданд.

Ҳанафиён урфу одатро низ ба сифати сарчашмаи мустақил қабул доранд. Урф чун сарчашмаи иловагӣ ӯридиҳанда зухур мекунад. Чунин эътирофи сарчашмаҳои сершумор ба мактаби ҳукукии ҳанафӣ имкон дод, ки дар як муддати кӯтоҳ ба манотиқи мамолики исломии асрҳои миёна паҳн шавад. Бо назрдошти он ки паҳнои амали ин мактаб хеле фарох буда халқу миллатҳои мухталифи оламро ба ҳам гирд овардааст (ба андешае бештар аз 60% мусулмонони ҷаҳон), бо мурури замон дар нӯҳоди он махсусиятҳои дигари шохавӣ ва ҷараёнҳои нави ҳуқуқӣ пайдо шуданаш эҳтимол дорад. Зеро чунин ҳодисаи бузург дар чунин паҳно дар заминаи таъсиси урфу одати қавмҳои мухталиф, зинаи инкишофи ақл ва дигар воқеиятҳо ногузир ҷараёнҳои навро касб хоҳад кард. Яке аз чунин самтҳои мустақили он ҷараёни мовароуннахрии ин мактаб аст, ки тавассути марказҳои ҳукукии Бухоро, Самарқанд, Тирмизӣ, Намангон ва Ҳисор махсусият касб кардааст¹. Дар ин ҷараён хизмати олимони Бурҳониддини Марғелонӣ, Убайдуллоҳ ибни Масъуд, Абӯбақри Самарқандӣ ва дигарон зиёд аст.

Масоили марбут ба фикҳи¹² Абӯҳанифа ба пуррагӣ масоили ҳуқуқӣ бо мазмуни имрӯзааш набуда, фарогири масоили ақоидӣ ва фалсафӣ низ ба шумор меравад.

Саволи 2. Шарҳи баъзе аз масъалаҳои фикҳи ҳанафиён Вакф.

Ҳанафиён додани ҳиссаи амвол ё замини худ ва ё ғоидаи онро дар роҳи Худо ба муассисаҳои динӣ ва ё масҷидҳо ҷонибдорӣ менамоянд. Ба сифати вакф додани замин ба

¹ Ниг. Обидов Д.С. Ханафитская правовая школа и её значение в суннитском направлении исламского права (мавереннахрское течение). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Душанбе 2008. 26 с.

¹² Фикҳ аз ғақаха (арабӣ) доништан ва фаҳмидан аст. Ибн Халдун фикҳро “илми қонун ё ҳуқуқ” номидааст.

масҷидҳо дар шаклҳои гуногун сурат мегирад. Масалан, соҳиби замин заминашро вақф эълон намуд ба фалон масҷид. Дар ин сурат ӯ аз ҳуқуқи моликияти пурра маҳрум намешавад. Вале чун васият кунад, ки баъди ӯ фаъли ман фалон заминам вақф бошад, он гоҳ баъди марг замини ӯ ба вақф дода шуда, аз ҳуқуқи моликият меросхӯрони ӯ хориҷ мешаванд. Ҳамчунин мумкин аст, ки замин ё даромади он, бинои вақфшаванда пурра ё қисман бахшида шавад. Ҳанафӣ дар ақидаанд, ки субъекти вақф бояд чунин сифатҳоро аз қабил ба балоғат расидан, оқилоӣ ва озодиро дошта бошад.

Аз дигар муносибатҳои ҳуқуқи шахрвандӣ, ки дар мақтаби ҳуқуқи ханафӣ ба он диққати хос дода мешаванд, ашъи ёфтшуда аст. Ҳуқуқи ханафӣ чизи ёфтшударо дар ду навъ мешиносад: 1. Лақит-бачаи ёфтшуда. 2. Моли бегонае, ки касе ӯро ёфтааст.

Ҳангоми ёфт шудани бачаи хурдсол ҳуқуқи озодиҳои ӯ ҳифз карда мешавад. Нигоҳубини моддӣ ӯ аз маблағи давлат пардохта мешавад. Дар сурати ёфтани мол бошад, он мол дар назди шахси ёбанда амонат ҳисобида мешавад.

Аз меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноии мақтаби ҳуқуқи ханафӣ ҷиноятҳои дуздӣ (сирқат) ва роҳзанӣ хеле возеҳ баррасӣ шудаанд.

Сирқат ё дуздӣ ин гирифтани чизи бегона (тасарруф кардан) бо роҳи пинҳонист. Чунин шартҳо ва ҳолатҳои ин ҳодисаҳо ханафӣ муқаррар кардаанд:

1. Вақте ки шахси оқилу болиғ дах дирам ё он чизе, ки қиматаш ба дах дирам баробар аст, аз маҳалли амну маҳфуз дуздӣ наояд, воҷиб аст, ки дасти ростӣ ӯ аз банд бурида шавад. Чунончи, Худованди муттаол дар Қуръон мефармояд. “Вассориқу вас-сориқату фактаъу айдиҳума” (тарҷума: дасти мард ва зани дузд бурида шавад).

2. Шахси озод ва ғулом дар буридани даст баробаранд.

3. Дар дуздӣ ду нафар шахси одил бояд шаҳодат бидиҳанд, то ҳаҷ иҷро шавад.

4. Агар чанд нафар молеро дуздӣ карданд, ки бар ҳар яке аз дах дирҳамӣ рост ояд, пас дасти ҳамагӣ қатъ (бурида) мешавад.

5. Дах дирҳам баробари ҳафт мисқол нуқра аст.

6. Дар дуздидани нӯшобаҳои масткунанда даст бурида намешавад.

7. Дар дуздидани Қуръон агарчи зару зевар бар чилд-хояш бошад, қатъи даст лозим нест.

8. Дар дуздидани китобҳои фикҳу ҳадис қатъи даст лозим нест, вале дар дуздидани дафтарҳои ҳисобот қатъи даст шарт аст.

9. Агар касе молеро дуздид ва касе дар он шарик аст, дасташ қатъ намешавад.

10. Дузде, ки аз байтулмоли муслимин дуздӣ мекунад, дасташ қатъ намешавад.

11. Агар чанд нафар ба хонаи касе ворид шаванд, вале баъзеи онҳо молу чиз ё пули хонаро бурдаанд, дасти ҳама қатъ мешавад.

12. Пас аз буридани дасти дузд васоили тиббӣ барои манъи чараёни хун истифода шавад.

13. Агар онҳо баъд аз қатъи даст ду дафъаи дигар дуздӣ кунанд, пой чапашон қатъ мешавад. Баъд аз ин боз дуздӣ кунанд, зиндонӣ мешаванд, то замоне, ки тавба кунанд.

14. То замоне, ки соҳиби мол даъво накунад, дасти дузд бурида намешавад.

15. Агар дасти дузд қатъ шуду моли дуздӣ пешаш бошад, ба соҳиби мол баргардонда мешавад, вале агар мол набошад, дузд дигар баъд аз ҷазо зомини мол нест.

Ҷинояти роҳзанӣ

1. Агар як ё чанд нафар бар муслимин роҳзанӣ намуданд, вале пеш аз гирифтани моли касе ё куштани касе дастгир шудаанд, ҷазои онҳо зиндон аст ва то замони тавба карданашон дар ҳабс нигоҳ дошта мешаванд.

2. Ҷазои роҳзанон дар Қуръон зикр шудааст: “Ҳамоно ҷазои ононе, ки бо Худо ва Расул ҷанг мекунанд ва дар замин фасодӣ мекунанд ин аст, ки кушта шаванд ё бар дор кашада шаванд, ё дасту пой онон бурида шаванд, ё зиндонӣ шаванд”.

3. Агар тоифае аз роҳзанон ба дастаи дигари роҳзанон ҳамла намоянд, ҳад лозим намешавад....¹³

Аз ин меъёрҳои мактаби ҳукукии ҳанафӣ маълум мешавад, ки дар муайян намудани ҷинояти дуздӣ онҳо чунин

¹³ Рустамзода Бегичон. Ақидаҳои фикҳии Абу-Ҳанифа (Имоми Аъзам). -Душанбе: 1999.-С. 41-42

намудҳои асосии таснифӣ ва гурӯҳбандии ҷиноятро мадди назар гирифтаанд:

а) Ҷинояти дуздӣ, пеш аз ҳама, пинҳонӣ гирифтани моли шахси дигар аст. Мол низ бояд дар ҷои амну махфӯз ва ё дар наздикии чашми соҳибаш бошад. Дар акси ҳол молро аз кӯча гирифтани маъноӣ ёфтаниро дорад.

б) Ҳадди ақалии ҷазо барои дуздиё, ки барои он бурида-ни даст амр шудааст, 10 дирам (7 мисқол нукра) аст. Дар су-рати ҳамдастӣ низ ба ҳар яке аз онҳо ин амр аст.

в) Агар ҷазо барои дуздӣ аз 10 дирҳам зиёд бошад, бури-дани дасти рост аз банд, такроран ду дафъаи дигар содир карда бошад, пой чапаш бурида мешавад. Агар боз дуздӣ кунад, зиндонӣ шавад, то замони тавба кардан.

г) Барои баъзе амвол новобаста аз ҳаҷмашон қатъи даст воҷиб нест.

— барои дуздии нӯшобаҳои мадхушкунанда;

— барои дуздидани Қуръон;

— барои дуздидани китобҳои фикҳу ҳадис;

— барои дуздидани моликияти шарикона аз ҷониби яке аз шарикон;

— барои дуздидани моли байтулмол.

Дар ҷинояти роҳзанӣ низ ҳанафӣён чунин асосҳоро ба инобат гирифтаанд:

а) Роҳзанӣ чун воситаи зӯрӣ ва дастгирии моли каси бе-гона бо роҳи ғайриқонунӣ, ки дар он соҳибони аслии мол зарари ҷисмонӣ ва моддӣ дидаанд ва ҳамчунин куштани одамон ва фасодкунандагони ҷомеа мебошанд.

б) Чунин намудҳои ҷазо муқаррар шудааст: ҳабс, бури-дани дасти рост, пой чап, ҳукми қатл ба тарзи ба дор каши-дан, бо найза шикамро сӯроҳ кардан ва куштан бо усули қасос.

в) Барои роҳзанӣ субъектҳои ҷиноят ҷазоҳои баробар мегиранд.

Дар охир ҳаминро гуфтанием, ки дигар хусусиятҳои соҳаҳои ҳуқуқи мактаби ҳанафӣ дар вақти таҳлили соҳаҳои ҳуқуқи исломӣ дар муқоиса мавриди тадқиқ қарор хоҳанд гирифт.

Умуман, мактаби ҳуқуқи ҳанафӣ дар чунин муддати ду-рударози таърихӣ назаран ва амалан мутобиқи талаби даври замонҳо инкишоф ёфтааст. Дар ин самт муҳаққиқону фақе-

ҳони исломӣ Қозӣ Абӯюсуф, Абӯмуқотили Самарқандӣ, Муҳаммади Шайбонӣ, Абулмутеъи Балхӣ, Зуфар ибни Зухайл, Бурҳониддини Марғелонӣ, Убайдулло ибни Масъуд, Абӯбакри Самарқандӣ, Шайх Муҳаммади Самарқандӣ, Абулҳақи Деҳлавӣ, Шайх Муҳаммади Табрезӣ ва дигарон саҳм гузоштанд.

Дар асри XX низ аксари давлатҳои исломӣ муносибатҳои худро дар партави таълимоти ҳуқуқии ин мактаб ба танзим даровардаанд. Ҷонибдорони он имрӯз дар Сурия, Миср, Урдун, Туркия, Покистон, Ҳиндустон, Афғонистон дар доираи таълимоти он зиндагӣ менамоянд.

Конститутсияҳои Афғонистон аз 31 октябри соли 1931 ва 1 октябри соли 1964 аниқ таъкид мекарданд, ки сарчашмаи ҳуқуқӣ доктринаи Абӯҳанифа ба шумор меравад. Моддаи 305 қонун оид ба макоми шахсҳо дар Сурия таъкид мекунад, ки дар ҳолати ҳомӯшии қонун додрас метавонад ақидаҳои афзалиятдоштаи мактаби Абӯҳанифаро татбиқ намояд. Моддаҳои 9, 154 ва 183 қонуни Урдун, ки оид ба макоми ашхос аст, аз соли 1976 татбиқи талаботи мактаби ҳанафиро муайян мекунад.

МАКТАБИ ҲУҚУҚИИ МОЛИКИЯ, ШОФЕЪИЯ ВА ҲАНБАЛИЯ

Саволи 1. Мактаби ҳуқуқии моликия

Асосгузори мактаби ҳуқуқии моликиҳо Молик ибни Анас (713-795) аст. Асари илмӣ. “Ал-муватта”-(роҳи тоза шуда) аз беҳтарин маҷмӯаи ҳадисҳо ба шумор рафта, манбаи назариявии мактаби моликиҳоро ташкил медиҳад. Мазмуни “Ал-муватта” далолат бар он мекунад, ки олимони кӯшиши як зайл оштии додан ва мусоҳила намудани таълимотҳои ҳадис ва фикҳии факеҳонро намудааст. Дар асар дар баробари ҳадисҳои муаллиф кӯшиши танзим намудани қарорҳои қозихо ва ақидаҳои ҳуқуқии саҳобаҳои паёмбарро менамояд. Чунин масъалаҳои ҳуқуқӣ қариб, ки ба тамоми муносибатҳои ҳуқуқӣ ҷавоб медоданд.

Хулосаҳои илмӣ Молик ба иҷмоъҳои қавлӣ ва амалӣ бештар таъин намуда, бо ояҳои Қуръон ва талаботҳои ҳадис муқоиса мегардиданд. Қарорҳои ҷаҳор ёрон-хулафои рошидин низ сарчашмаҳои ҳуқуқӣ қайд шудааст. Молик дар

таълимоти худ ба хулосаи факеҳони мадинагӣ низ диққати хоса медиҳад. Молик бинни Анас табиатан дониши хуб дошта, шогирди факеҳи замонаш Рабиъ бинни Абдурахмон, Абдурахмон бинни Хиризма ал-Аъроҷӣ, Шиҳоб аз Зухрӣ ва дигарон буд. Бо мурури замон ӯ факеҳи бузурги замон ва имоми Мадина интиҳоб мешавад. Ӯ ба ягон чараёни сиёсӣ шомил набуд ва аз ҳама гуна мансабҳои маъмурӣ, ки ба ӯ пешниҳод кардаанд, даст кашидааст.

Молик бинни Анас баъзе аз таълимоти ҳуқуқии замони хешро ғайриақлӣ ва ғайриҳуқуқӣ шумурда, ба онҳо розӣ набуд. Ҳатто барои ақидааш, ки “қасами бо таҳдиди зӯрӣ ё бо роҳи маҷбурӣ баста оқибати ҳуқуқӣ надорад”- ба ҷазои ҷисмонӣ гирифтор шуда буд.

Молик бинни Анас дар масъалаи гузориши ҳокимият майли демократӣ дошта, интиҳобӣ будани ҳокимиятро ҷонибдорӣ менамуд.

Дар масъалаи эътироф ва татбиқи сарчашмаҳои ҳуқуқӣ Молик бинни Анас иҷмоъ ва қиёсро дар ҳолатҳои зарурати ниҳой қабул мекард. Агар сарчашмаҳо бевосита муносибатҳои ҷамъиятиро мавриди танзим қарор наметоданд, он гоҳ дар асосҳои ақлӣ имконияти татбиқи қиёс дар таълимоти ӯ мумкин буд.

Таълимоти Молик аз ҷониби шогирдонаш Яҳё ал-Лайси Андалусӣ (ваф. 848-849), Асад бинни ал-Фурот (ваф. 828-829), Абдусалом ат-Танухӣ (854-55), Убайдуллоҳ ибни Абӯзайд ал-Кайравайн (928-996) ва дигарон дарҳол инкишоф дода шуд. Бояд қайд кард, ки шогирдони ӯ Убайдуллоҳ ибн Кайравайн, ки асаре дар масоили ҳуқуқи моликиҳо бо номи “Ар-рисола” ва Ҳалил ибн Исҳоқ ал-Ҷундӣ муаллифи асари машҳури “Ал-мухтасар” ва дигарон усули либералии Моликро каме тағйир, устувор ва маҳдудтар намуданд. Онҳо асосан дар раёни Қуръон ва Сунна ҳалли масъалаҳои фикҳиро талаб намуда, ба сарчашмаҳои ақлӣ хеле кам диққат дода, ҳатто қиёсро эътироф намекарданд. Аммо чунин ақидаро на ҳамаи пайравони Молик пайравӣ кардаанд.

Яке аз сарчашмаҳои асосии ин мактаб асари Асад ибни Ал-Фурат “Ал-мудоват” мебошад. Баъдтар ин асарро Саънун тасниф ва ташреҳ карда, бо номи “Ал мудован ал-

кубро” чоп намудааст.¹ Асари мазкур хусусияти доиратул маорифӣ дорад.

Моликиҳо умуман Куръонро сарчашмаи асосӣ ҳисобида, Суннаро идомаи он донистаанд. Ҳадисҳое, ки бо саҳобаҳои мадинагӣ ба итмом мерасиданд, онҳоро ҳамчун сарчашмаи бебаҳо эътироф менамуданд. Моликиҳо меъёрҳои аҳкоми Куръон ва Суннаро-нусус ё нас меноманд. Илова ба нас қарори яқҷояи фақеҳони Мадинаро низ эътироф мекарданд. Онҳо он одатҳоеро, ки дар аҳди паёмбар вучуд дошт ва саҳобаҳо амали онро дидаанд, дар ҳолатҳои лозима қабул доштанд.

Ҳиссае аз моликиҳо дар ҳолатҳои ҷавоби мувофиқи ҳуқуқи наёфтани дар сарчашмаҳо усулҳои ақлиро исifoда менамуданд. Масалан, ҳукми мустақили ба хоҳири ғоида (манфиат) барои мада “ал-истислоҳ” ё “ал-масалиҳ ал-мурсал” номида мешавад.² Дар чунин ҳолатҳо ҳукми мустақил бояд ба манфиати ҷомеа буда, ба талаботҳои нусус зиддият накунад ва ҳамчунин бо талабу принсипҳои шариат зид набошад. Моликиҳо ҳамчунин ҳолатҳои мавҷуд будани ду ва ё зиёда ҳуқуқи нисбати ҳодиса ё далелҳои мушаххас пешбинӣ менамоянд.

Дар чунин ҳолатҳо онҳо ҳуқуқи интихоботро ба қарор ё сарчашмаи афзалиятдор нисбат медидаанд. Ин ҳолатро “ал-истехсон” меноманд. Дар чунин мавридҳо истислоҳ бо усули қиёс татбиқ мешавад. Яъне муносибати манфиатдори мутобиқи нусус ва тартиботи исломӣ буда эътироф мешавад.

Моликиҳо дар ҳалли муносибатҳои принсипи дигаре бо номи (аз-зараъӣ) ҳукмҳо нисбат ба амалҳои иҷозатдодашуда ва иҷозатдоданашударо доранд. Ҳамаи он амалҳое, ки оқибат ё дар ниҳоят ба манъкунӣ ё наҳйшавӣ оварда мерасонанд, иҷозат дода намешаванд (манъ мешаванд). Ва он чизе, ки ба иҷозатдиҳӣ оварда мерасонад, иҷозат дода мешавад. Моликиҳо низ чун дигар мактабҳои ҳуқуқӣ дар вақти баровардани ҳукмҳои ақлӣ чун сарчашмаи рафтор “фарзияи устувори-тағйирнопазирии ҳолат”-ро (ал-истисҳоб), ки дар

¹ Ниг.: Хайдарова М. Основные направления и школы мусульманского права /Мусульманское право. -М., 1984.-С. 42

² Ниг.: Энциклопедия Ислама. -М., 1991.-С. 156

он ягон тағйирпазирӣ эътироф намешавад, ба шарте ки нишонаҳои воқеии он назаррас набошад, ба инобат мегиранд.

Ин асл дар муайян намудани таҳаллуфи ҳуқуқ ва алокаи сабабии байни кирдор ва оқибат дар назарияи таҳаллуфи ҳуқуқ аҳамияти хоса дорад.

Ҳарчанд таълимоти моликиҳо дар Мадина пайдо шудааст, минбаъд он берун аз ҳудуди Арабистон паҳн гардида, дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нуфуз пайдо кард. Таълимоти ин мактаб дар Африқои Ғарбӣ, Марокаш, Алҷазоир, Тунис, Лубнон, Кувайт ва Баҳрайн нақши марказиро чун таълимоти ҳуқуқӣ дорад. Ҷониборони он дар Миср, Судон ва дигар давлатҳои исломӣ низ сукунат доранд. Дар ибтидои солҳои 90 ҷонибдорони ин мактаб бештар аз 45 млн. нафар буданд.³

Дар замони муосир низ таълимоти ҳуқуқии моликиҳо ба системаи ҳуқуқии давлатҳо таъсир мерасонад. Аз ҷумла, мутобиқи моддаи 17 қонуни Лубнон оид ба сохтори додгоҳӣ (аз соли 1958) муайян шудааст, ки дар ҳолати хомӯш будани қонун, яъне агар қонун муносибати ҷамъиятии наvpайдошударо танзим накунад, дар он сурат додситон ҳулосаҳои мактаби моликиро татбиқ менамояд. Ҳамчунин додситонҳои махсуси ҷинӣ, ки соли 1980 дар Мавритания таъсис дода шуданд, меъёрҳои ҳуқуқии таълимоти моликиҳоро роҳнамои ғайолият ва мавриди татбиқ қарор медиҳанд.

Саволи 2. Таълимоти ҳуқуқии мактаби шофеия

Асосгузори мактаби ҳуқуқии шофеия Муҳаммад ибни Идрис аш-Шофеия (767-820) мебошад. Мактаби мазкур таълимоти ҳуқуқии худро дар зери таъсири саҳти мактабҳои ҳуқуқии ҳанафӣ ва моликиҳо таъсис додааст. Аз ин рӯ, таълимоти ин мактабро баъзан электикӣ⁴ низ меноманд. Баъзе аз хусусиятҳои мактаби ҳуқуқии ҳанафӣ ва моликий дар таълимоти ин мактаб дида мешавад. Худи Шофей аз шогирдони Абӯҳанифа ва Молик ибни Анас буд. Шофед чунин пайравӣ бо ҳамин воқеа марбут бошад. Таълимоти ҳуқуқии ин мактаб чунин хусусиятҳои дорад:

³ Ниг.: Хайдарова М. Основные направления и школы мусульманского права... -С. 42

⁴ Ниг.. Ислам. Энциклопедия...-С. 295

1. Аш-Шофей ба сифати сарчашмаҳои ҳуқуқӣ Куръон ва Суннаро эътироф намуд. Вале чун Молик ибни Анас дар ҳадисҳо ӯ сарчашмаи бебаҳс ва асосиро наид, яъне Молик ба ҳадис ҳамчун сарчашмаи бебаҳс назар менамуд. Аммо Шофей ҳадисро чун сарчашмаи мусовӣ бо Куръон надида, онро ба сифати сарчашмаи иловагӣ шинохт. Гузашта аз ин, Шофей танҳо он ҳадисҳоро бебаҳс эътироф мекард, ки агар гӯяндагони он саҳобаҳои Мадина бошанд.

2. Аш-Шофей усулҳои ақлии ҳалли масъаларо дар шакли ар-райъ (ё ҳукми ақлӣ) пурра инкор намуда, мутародиф ба он қиёсро чун ҳалли масоили фикҳӣ эътироф менамояд. Аммо эътирофи ӯ ба қиёс на ба он дараҷаест, ки Абӯҳанифа қабулшавӣ дорад. Шофей қиёсро танҳо ба хоҳири қабули меъёрҳои ҳуқуқии қаблан эътирофшуда зарур медонад. Аммо Абӯҳанифа онро чун усули ҳалли масъалаҳои ҳуқуқии наваҷудшуда ва шакли эҷоди ҳуқуқ эътироф менамуд. Аз ин рӯ, қиёси Шофей қиёс-аш-шариата, аммо қиёси Абӯҳанифа ҳам қиёс-аш-шариата ва ҳам қиёс ал-ақлиро дар бар мегирад.

3. Шофей иҷмаи уламои Мадинаро низ эътироф менамояд. Агар ҳадис ва иҷмаи уламои Мадина асос барои қиёси бевосита бошанд, Шофей маънидодкунӣ ё қиёси усулҳои дигари ҳалли масъаларо манъ менамояд. Принсипи ал-истихсон, ки чун усули ислоҳи ҳалли масъала бо назардошти “бартариҳои ҳалнома” дар ҳолатҳое, ки қиёс бо усулҳои шаръӣ ва дигар меъёрҳои исломӣ зиддият мекард, аз ҷониби Молик барои инқори қиёс қабул шуда буд.⁵ Аммо Шофей онро низ пурра инкор намуд. Дар баробари ин аз мактаби ҳуқуқии моликиҳо принсипи “ал-истислоҳ”, ки аз рӯи ҳукми озодаи ақлӣ бо назардошти манфиати умум ҳалли масъаларо ба миён мегузорад, эътироф шуд. Ал-истислоҳ дар муқобили ал-истихсон дар таълимоти шофей ба татбиқи эътирофи сарчашмаҳои одатӣ имконият фароҳам овард.

4. Шофеиён дар муқобили ҳанафиён аз усулҳои душвори таҳлили мантиқии ҳодисаҳои ҳуқуқӣ даст кашида, ҳукми ақлиро танҳо дар ҳолатҳои қиёси бевосита (қиёси шаръӣ) эътироф намуданд, аммо дар муқобили моликиҳо шарт будани татбиқи ва донишҷӯи ҳамаи меъёрҳои ҳуқуқии фақеҳони Мадинаро эътироф накарданд. Танҳо дар ҳолатҳои мавҷуд

⁵ Хомушов Х. С. Ислам и международное право. -М., 2000. -С. 69

будани ҳалли масъала дар иҷмаи уламои Мадина ва ё дар ҳолатҳое, ки ҳадисҳо ба саҳобаҳои Мадина ба итмом мерасид, ба онҳо чун мабдаи ҳуқуқӣ муносибат мекарданд.

5. Гуфтан мумкин аст, ки Имом Шофей дар замони ислоҳоти ҳуқуқи исломӣ бо назардошти талаботи замон, ки то дараҷае камбудию душвориҳои татбиқи таълимоти ҳуқуқии ҳанафиён ва моликиёно собит намуда буд, таълимоти худро бунёд гузошт.

Таълимоти ӯ баъзан ба муаммоҳои ҳуқуқии даврони худ ҷавоб дода, ҷонибдорони зиёд низ пайдо кард.

Идриси Шофей таълимоти худро дар асарҳои илмӣ “Усул-ал-фикҳ”, “Ар-рисола”, “Ал-Умм”, “Муснад” ва “Сунан” баён кардааст.

Дар “Усул-ал-фикҳ” Идриси Шофей мабони асосии фикҳӣ, меъёрҳои асосии ҳуқуқии шарият ва динии онро зикр кардааст. “Муснад” маҷмӯаи аҳодиси паёмбари ислом аст, ки аз рӯи принсипи “муснад”- номи ровиён ва муҳаддисон гирд оварда шудааст.

Баъд аз Идриси Шофей шогирдони ӯ консепсияи ҳуқуқии ўро инкишоф дода, то ба пояи таълимоти ҳосаи ҳуқуқӣ баланд бардоштанд. Абӯ Шудта Аҳмад бини Ҳасан ибн Аҳмади Исфаконӣ (1042-1106) аз пайравони аслии Шофей мебошад. Ў системаи фикҳи исломиро чун системаи ҳуқуқӣ аз назари таълимоти Шофей дар асараш “Ал-мух-тасар” таҳлил намудааст. Абӯисҳоқ⁶ Иброҳими Фирӯзободӣ (ваф. 1083) бошад, дар пайравии таълимоти фикҳии Шофей асаре бо номи “Ат-танбиъ”⁷ нигоштааст, ки дар байни му-сулмонони ҳинд нуфуз дорад. Баъдтар асарҳои машҳури ҳуқуқӣ дар асоси принсипҳои фикҳии Шофей аз ҷониби Абӯҳасан ал-Мовардӣ (ваф. 1058) ва Ҷалолиддин ал-Суютӣ (ваф. 1505) офарида шуд. Махсусан, асари “Ал-аҳком-ал-султоният”-и Мовардӣ мақоми ҷолиберо дар илми давлат-шиносӣ дорост.

Шофеия чун таълимоти ҳуқуқӣ дар тӯли таърих ша-роитҳои гуногунро сипарӣ намудааст. Дар даврони фоти-миҳо (солҳои 909-1171), вақте ки мактаби расмӣ ҳуқуқӣ-

⁶ Assirasi Abu Ishok. At-Tanbih, Luqduhi, 1976. (на арабском языке).

⁷ Мовардӣ А.Х. Принципиҳои ҳокимияти султонӣ. 1853 (ба забони арабӣ).

исмоилизми шиаҳо нуфуз дошт, таълимоти Шофеия расман манъшуда буд.

Ҳоло ин мактаб бештар аз 100 млн. нафар пайрав (ҷонибдор) дорад, ки дар Миср, Фаластин, Лубнон, Ироқ, Яман, Малайзия, Индонезия зиндагӣ мекунанд.

Феълан дар баъзе давлатҳо таълимоти ҳуқуқии мактаб дар қатори ҳуқуқи позитивӣ мавриди амал ва татбиқ қарор гирифтааст. Масалан, мутобиқи моддаи 1 Кодекси оилаи давлати Сомалӣ аз соли 1975 Ҳангоми ҳалли баҳсҳо оид ба қонунҳо истифодаи таълимоти фикҳии мактаби Шофей иҷозат дода мешавад.⁸

Саволи 3. Таълимоти ҳуқуқии мактаби Ҳанбалиён ва асосгузори он (асҳоб ал-ҳадис ва суннатгароён)

Аҳмад ибни Ҳанбал аш-Шайбонӣ (780-855), ки шогирди Идриси Шофей буд, таълимоти ҳуқуқии навро бунёд кард. Таълимоти ҳуқуқии Аҳмади Ҳанбал дар равияи суннӣ ба бунёди мактаби нави ҳуқуқӣ замина гузошт. Бунёдгузори мактаб диққати асосиро бештар ба сарчашмаҳои аввалиндараҷа ва бебаҳси исломӣ - Қуръон ва Сунна равона мекард. Аз ин рӯ, таълимоти ӯро қисман таълимоти ортодоксалӣ ва ё бунёдгаро низ меноманд. Аҳмад ибни Ҳанбал дар ҳама масъалаҳои фикҳӣ кӯшиши аз Қуръон ва Сунна далел оварданро эътироф мекард.

Аҳмад ибни Ҳанбал ҳофизаи қавӣ дошта, ба қавли муаррих Ибни Надим бештар аз миллион ҳадис азёд медонистааст. Ӯ асаре бо номи "Муснад" низ дар мавзӯи ҳадис навиштааст. Ӯ дар давраи танзими ҳадис⁹ чун муҳаддиси донишманд нақши пуарзише гузоштааст. Аз 750 ҳазор ҳадисе, ки ба ӯ маълум буд, дар натиҷаи таҳлили ҳама тарафаи онҳо маҷмӯаи "Муснад"-ро дар ҳаҷми сӣ ҳазор (30000) ҳадис менависад. "Муснад", чи тавре ки муҳаққиқ Д. В. Ермаков қайд мекунад, на танҳо дар омӯзиши мактаби Ҳанбалиён ва таълимоти ӯ сарчашмаи нодир аст, инчунин омӯзиши ӯ дар таҳ-

⁸ Ниг.: Хайдарова М. Основные направления и школы мусульманского права \Мусульманское право. -М., 1984.-С. 42-45

⁹ Ниг.: А. Г. Холиков. Хадис как источник мусульманского права. -Душанбе, 1998. - С. 152

кики паҳлуҳои ҷудогонаи ҳуқуқи давлатии ислом аз аҳамият ҳолӣ нест.¹⁰

Аҳмад ибни Ҳанбал қатъиян ҷонибдори шариат (Қуръон ва Сунна) буда, зидди ҳама гуна навогарӣ (бидъат) баромад мекард. Ҳатто ривоят мекунамд, ки тамоми умр тарбуз нахӯрдааст, на барои он ки тарбуз ҳаром аст, танҳо аз сабабе, ки ӯ маълумот, яъне ҳадисе наметавонистааст, ки дар он роҷеъ ба истиснои тарбуз аз ҷониби паёмбари ислом чизе гуфта шуда бошад. Ҳанбал ва ҷонибдорони ӯ кӯшиши инъикоси пурраи ғаъолияти паёмбарро доштанд. Маҳз аз ин сабаб ҳанбалиёнро асҳоб-ал-ҳадис меноманд.

Ҳанбализм дар тафовут ва рақобат бо дигар мактабҳои ҳуқуқӣ чун ҳаракати динӣ ва сиёсӣ пайдо шуд, баъдан он ба мактаби ҳуқуқӣ мубаддал гашт. Ҳанбалия дар замони бӯҳронии сиёсӣ ва иҷтимоӣ пайдо шуда, ифодагари ҳаракатҳои консервативии сиёсӣ буд. Онҳо зидди ҳама гуна тағйироти низоми давлатӣ ва сиёсӣ мубориза карда, консепсияи суннатгароӣ доштанд, яъне кӯшиши баргардонидани ҳаёти сиёсиро ба давраи исломии классикӣ доштанд. Ҷараёни ҳанбалия замони таҷдиди ҳудро замони тафриқаи уммати исломӣ шумурда, зидди назарияи ислом ва усулҳои амалӣ он мубориза мебуд.

Аҳмади Ҳанбал ва ҷонибдорони ӯ ба сунна ва тафсири Қуръон диққати асосӣ дода, истифодаи бебаҳси онҳоро таъкид мекарданд.

Ҳусусияти сиёсӣ доштани таълимоти фикрии мактаб дар мазмуни асарҳои асосгузори он низ ифода ёфтааст. Аз 64 ҳадиси паёмбари ислом, ки ба мавзӯи ҳоким ва ҷамоати исломӣ бахшида шудааст дар замони асарҳои муҳаддисон гирдоварда шудааст, 34- тоаш дар “Муснад”-и Ибни Ҳанбал қайд шудааст.¹¹

Дигар хусусияти таълимоти ҳуқуқии ин мактаб дар он аст, ки системаи ҷазо дар он бениҳоят сахт ва бераҳмона буд. Танҳо ҷазоҳоро, ки Қуръон ва Сунна муқаррар карда буданд, эътироф мекарданд.

¹⁰ Ислам: Религия, общество и государство/Д. В. Ермаков. Правитель и община в Муснад” ибн Ханбала. -М., 1984. - С. 212-215

¹¹ Ермаков В.Д. Правитель и община в “Муснад”-е ибн Ханбала / Ислам-М., 1984. - С. 212-214

Таърих гувоҳ аст, ки ханбалиён чи тавр дар ибтидои асри Х мардуми озодфикр, хофизон ва озодандешони сиёсиро, ки бо занон ва кӯдакон мегаштанд, маҳкум менамуданд.¹²

Ҳанбалия бештар дар Арабистони Суудӣ мавриди амалу фаъолият қарор гирифт. Ҳанбалиён зидди бо усулҳои ақлӣ инкишоф додани ислом буданд. Ҳанбалияи ниҳой дар асрҳои XIII ва зиддият бо истилогарони муғул боиси пастшавии нуфузи сиёсии ин мактаб гардид.

Феълан ҷонибдорони ин мактаб дар олами ислом бештар аз 3 млн. ҳастанд.¹³ Онҳо дар Арабистони Суудӣ, Сурия ва Лубнон зиндагӣ мекунанд. Дар Арабистони Суудӣ дар фарқ аз дигар давлатҳо таълимотҳои ҳуқуқии ханбалӣ дар амалияи додгоҳӣ дар шакли анъанавии худ мавриди истифода қарор мегиранд. Мутобиқи қарори Суди Олии Арабистони Суудӣ аз солҳои 1928-1930 судҳо ӯҳдадор карда шудаанд, ки дар истехсолоти судӣ ба таълимотҳои ҳуқуқии ханбалиён таъя намоянд. Тибқи қарори мазкур номҳои китобҳои фикҳӣ, ки дар онҳо ҳулосаҳои ҳуқуқии мактаб шарҳ ёфтаанд, муайян шудааст.

Мактаб дар илми фикҳ чунин махсусият дорад:

1. Суннаро на чун сарчашмаи мустақили ҳуқуқӣ, балки ба сифати тафсири Қуръон мешиносанд. Ба ин васила на танҳо қудрати ҳуқуқии суннаро паст менамоянд, балки баръакс, ўро чун сояи Қуръон бебаҳс ва дорои эътибори олии қабул менамоянд.

2. Онҳо суннатгароёни исломӣ буданд.

3. Зидди эҷоди ҳуқуқ бо усулҳои ақлӣ баромад мекарданд.

4. Нисбат ба ҳокимияти сиёсӣ сабру таҳаммул талаб мекарданд. Зидди фитна, низову ҷанҷол буданд. Насихатро нисбат ба сарварони сиёсӣ маъқул дониста, тобеияти адлу беадолатии ҳокимиятро шарт мешумориданд.

5. Дар масъалаи даромади иқтисодӣ ҳама гуна воситаҳои манъаншударо эътироф менамуданд. Аммо касб ва ихтисосро зидди таваккали суфиёна мегузоштанд.

¹² Рочей ба митингҳои Ҳанбалиён ниг.. А-мец. Мусульманский ренесанс. —М., 1966. -С. 285

¹³ Хайдарова М. Основные направления и школы мусульманского права М., 1984. - С. 43-44

6. Ҳанбалиён иҷмаро-ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ фақат дар эҷодиёти саҳобаҳои нахустину пайравони аввалини паёмбар эътироф мекарданд.

7. Ҳанбалиён ҳарчанд ҳама усулҳои ақлиро дар эҷоди ҳуқуқ манъ карда бошанд ҳам, истифодаи қиёсо дар сарчашмаҳои шариатӣ қонуан иҷозат додаанд.

Бо вучуди он ки ҳанбалиён зидди фитна буданд, вале чандин маротиба саркардаҳои шӯришҳои калону издиҳомҳои сиёсӣ дар олами ислом буданд. Дар замони нав таълимоти ҳанбалӣ дар мубориза бо навовариҳои дар шакли ислоҳоти сиёсӣ ва динии ваҳҳобиён эҳё гардид. Дар замони муосир таълимоти мактаб аз ҷониби иттиҳодияи "Бародарони мусулмон"¹⁴ васеъ дастгирӣ меёбад.¹⁵

Ба замми мактабҳои номбаршуда боз дар ислом мактабҳои гуногуни ҳуқуқӣ буданд ва ҳоло низ ҳастанд. Чунончи, мактаби ҳуқуқии зоҳирия асосгузораи Довуди Зоҳирӣ (ваф. 883), Қаририя-мактаби ҳуқуқии ҳанафист, ки аз ҷониби Абдурахмон ал-Авзой (асри VIII), Суфиёни Саврӣ (асри VIII) ва ат-Табарӣ (таърихӣ) қолабрезӣ гардидааст.¹⁶ Ҳамчунин мактабҳои ҳуқуқии Қаъфария-асосгузораи Имом Қаъфари Содик (ваф.765),¹⁷ Исмоилия (бо номи фарзанди калонии Имом Қаъфари Содик-Исмоил бини Қаъфар-номгузори шудааст)¹⁸ ва ғ. ба миён омадаанд, ки ҳар яки онҳо усули махсуси эътироф ва татбиқи озодаи мабонии ҳуқуқро доранд.

Азбаски дар ин китоб имконияти тадқиқи ҳама тарафаи ин мактабҳо мавҷуд нест, ният дорем, ки дар оянда сари ин масъала баргардем.

Ниҳоят, тафовути байни мактабҳои ҳуқуқӣ на танҳо дар эътирофи сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, балки инчунин дар усулҳои муайян намудани мақоми ҳуқуқии институтҳои ҷудогонаи ҳуқуқӣ низ равшан аст. Ин нуктаро роҷеъ ба баъзе масъ-

¹⁴ Роҷеъ ба мазмун ва моҳияти пайдоиш ва амалҳои террористии ин ташкилот нигаред. Х. С. Хомушов. Ислам ва миждународное право. -М.: 2000.-С.133-135

¹⁵ Роҷеъ ба ҳанбализм ҳамчунин ниг. Д. В. Ермаков Аҳмад ибн Ханбал ва наҷало Ханбалитства. Религии мира. -М.: 1984. -С. 175-190

¹⁶ Ниг. Маҳмасани С. Мусулманское право в арабских странах в прошлом и настоящем.-Бейрут, 1962 (на араб. языке).

¹⁷ Ибн-ан-Надим. Ал-Феёрист.-С. 275-279

¹⁸ Фарҳод Дафтарӣ. Исмоилиён, таърих ва ақоид: аз англисӣ тарҷимаи Абдусаломи Маҳмадназар. -М.: 1999. -С. 816

алаҳои моликиятӣ ва ҳукуки шартномавӣ М. Хайдарова хеле дақиқ нигоштааст.

Дар масъалаи моликият тафовут бештар дар ҳолати ҳукуки вақфҳо ба чашм мерасад.¹⁹ Фақеҳони суннӣ ақида доранд, ки ашё пас аз додани он ба муассисаҳои вақфӣ ба моликияти вақф табдил меёбад. Нисбат ба масъалаи объекти вақф бошад, байни Абӯҳанифа ва Шофей ягонагии андеша вучуд надорад. Абӯҳанифа ақида дорад, ки ашёи ғайриҳаракаткунанда объекти вақф аст. Шофей ҳама гуна ашёро ба сифати вақф эътироф менамояд. Дар сунниҳо шахсе, ки ашёи худро ба вақф бахшидааст, ҳукуки моликиятиро нисбат ба он гум мекунад (дар шакли ягонагии сегонаи ҳукуқӣ-тасарруф, истифода ва ихтиёрдорӣ). Субъекти вақфдиханда танҳо ҳуқуқ дорад, ки ҳукуки идораи ашёро ба худаш, ба меросхӯраш ё ба шахсони сеюм боқӣ монад. Яъне танҳо як ҳуқуқ-ҳукуки тасарруф дорад.

Ҷонибдорони шиа ақида доранд, ки ҳуқуқ ба моликияти вақфӣ аз вақти бастанӣ шартномаи вақф, хоҳ даҳонӣ бошад, хоҳ хаттӣ, пайдо мешавад, яъне аз вақти арза доштани шахси вақфдиханда. Аммо вақфдиханда ҳуқуқ надорад, ки чун сунниҳо вақфро ба ғайри худаш ё шахсони наздикаш истифода барад. Ӯ метавонад танҳо маблағе барои гуруҷи худаш ҷудо намояд.

Чун Шофей шиаҳо ҳама гуна ашёро ба сифати объекти вақф эътироф мекунам. Аммо дар масъалаи фуруш, қисме фуруши вақфро иҷозат медиҳанд, қисме не.

Умуман, натиҷаи тадқиқи мактабҳо ва ҷараёнҳои ҳукуки исломӣ нишон дод, ки дар таърихи тамаддуни исломӣ онҳо дар инкишофи ҳукуки исломӣ нақши бузург дошта, дар ғанӣ гардидани мабонии ҳукуқӣ хизмати босазо кардаанд. Ҳаёт нишон дод, ки он мактабу ҷараёне, ки бо усулҳои ақлӣ ба инкишофи ҳукуки исломӣ ҳамвора бо ҷамоаи исломӣ мусоидат намуданд, рӯ ба инкишоф ниҳода, ҷонибдорони зиёд пайдо карданд. Доираи амали ин таълимотҳои ҳукуқӣ низ фароҳ аст. Аммо он таълимоте, ки умуман инкишофи ақли исломро инкор мекарданд, худ қурбони инкишофи

¹⁹ Вақф-ашёи манқул ва ғайриманқул аст, ки ба муассисоти динӣ бахшида мешавад ва бо ин васила вай аз муомилоти савдо бароварда мешавад. Муф. ниг. Кушматов. Вақф.-Душанбе: 1998

чомеа ва рафтору таълимоти ғайримусолиҳакоронаи хеш гашта аз байн рафтанд ва ё дар гурӯҳҳои маҳдуди берун ва бегона аз чомеа дар шакли унсурҳои ғайриҳуқуқию террористӣ боқӣ монданду ҳалос...

Дар замони нав дар давлатҳои араб аз ибтидои асри XX сар карда, чун чараёни навоарӣ ва ақлгароёна инкишоф додани ислом ва ҳуқуқи исломӣ нуфуз пайдо кард. Ислоҳиятчиёни ҷадиди исломӣ Ҷалолиддини Афғонӣ, Муҳаммади Абдо, Сайид Аҳмадхон бо истифодаи тақлид зарбаи асосиро ба пояи таълимоти кӯҳнашудаи мактабҳо зада, роҳи инкишофи ақлии ҳуқуқи исломро дар асоси иҷтиҳод муайян карданд. Гуфтан мумкин, ки онҳо маънидодкунии пешинаи Куръон ва Суннаро манъ намуда, ба маънидодкунии нави он бо назардошти талаботи замони нав ва мусоидати ҳимояи манфиатҳои нав бо шариатро ҷустуҷӯ намуданд. Бо вучуди он, ҳоло низ дар ибтидои асри XXI таълимоти мактабҳои қадимаи ҳуқуқи исломӣ дар баробари позитивизми ҳуқуқии давлатҳои исломӣ ва муоҳадаи байналмиллалии давлатҳои исломӣ дар танзими баъзе аз муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши бориз доранд.

МАЗҲҲИ 22. НАҚШИ ҲАНАФИЯ ДАР ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ ВА ТАРҲРЕЗИИ МАКТАБИ АҚЛОНӢИ ҲУҚУҚ

1. Бузургдошти асосгузори мазҳаб. Эълон намудани соли 2009 аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз ҷанд ҷиҳат барои имрӯз ва фардои кишвари мо манфиатҳо дорад. Ба вижа ҷанбаҳои миллӣ - фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии он сазовори кадр ва таъкид аст.

Замони қабул шудани чунин қарор дар кишвари мо воқеан як давраи бениҳоят ҳассоси шаклгирии муносибатҳои динӣ ва муносибатҳои сиёсӣ буд, ки ҷонибдорони ҳар ду шакли тафаккур дар ҷусутҷӯи сарҳади қобили қабули муносибатҳо қарор доштанд. Таҷрибаи талх собит менамояд, ки дар ин паҳно ғалабаи яктарафа, муборизаи бемавқеъ ва инқори яқдигар натиҷа нахоҳад дод. Аз ин лиҳоз, роҳи пешгирифти Ҷаноби Олӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баҳамоии **арзишҳои миллӣ ва**

динӣ, кори сулҳу субот ва пешравии ҳаёти иҷтимоӣ қадами бениҳоят дуруст ва мантиқие буд.

2. Ба ҳамоии арзишҳои миллӣ ва динӣ дар Тоҷикистони муосир. Дар масъалаи муносибат бо дин ва таҳкими фазои андешаи динии кишвар дар ҷодаи арзишҳои миллӣ кори бузурге оғоз гардид.

Қабул аз ҳама усули муносибат бо арзишҳои миллӣ ва динӣ тағйир ёфт, назар ба андешаи афзалияти арзишҳои динӣ ва миллӣ мавқеи худро ба мусолиҳаи арзишҳои миллӣ ва динӣ воғузор кард. Дарвозаи баҳамоии арзишҳои миллӣ ва динӣ дар паҳноии давлати ҳуқуқӣ ва манфиати соҳибистиклолии кишвар дар байни дин ва миллат кушода шуд. Ислоҳ ва фарҳанги миллӣ ҳамчун ҷузъҳои муҳими пурракунадаи якдигар ва фарҳанги мардуми Тоҷикистон таъкид гаштанд: *«Қобили зикри махсус аст, ки тоҷикон дар давоми асрҳои зиёд пайваста дар таҳаввулу инкишофи тамаддун ва фарҳанги исломӣ саҳми бузург гузоштаанд. Шинохти комили таърихи ислом бе омӯзиши ва баҳои муносиб додан ба нақши махсуси тоҷикон аз имкон берун аст. Аз ин ҷиҳат, ислохро аз фарҳанги миллӣ ва фарҳанги миллиро аз ислом ҷудо ҳисобидан хатост»*.¹

Ба хоҳири фарзанди барӯманди халқи тоҷик Абӯҳанифа Нӯъмон ибни Собит эълон намудани **соли 2009 Соли бузургдошти Имоми Аъзам** аз он амри фарҳангӣ аст, ки бори чандин амалҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангии миллатро бар дӯш дорад.

3. Рабти чандҷонибаи тоҷикон бо ҳанафизм ва авомили ҷашнгирии он. Аввал ин ки хизмати Имоми Аъзам дар пойдорӣ ва асолати забони тоҷикӣ бениҳоят бузург ва арзишманд аст. Фатвои ӯ² доир ба ин масъала барои мо тоҷикон

¹ Иқтибос аз суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 17- солагии Истиклолият.

² Ба андешаи Ибни Обиддин, Абӯҳанифа истифодаи забони форсиро дар намоз ба он далел иҷозат додаст, ки забони форсӣ бузургтарин забон пас аз забони арабӣ буда, наздикии зиёд ба охири дорад. Ба андешаи Қаҳистонӣ ин дар асоси ҳадисест, ки тибқи он забони форсӣ дар баробари забони арабӣ забони аҳли бихишт хонда шудааст. Муҳаммад Амин ибни Обиддин. Радул мухтор. Бейрут

мояи ифтихор аст. Агар ин фарзанди барӯманди халқ намешуд, ғазовоти араб ва арабикунони забони мардуми Ачам дар ибтидои паҳншавии ислом доираи забони тоҷикиро аз будаш бештар маҳдуд намуда, тақдири қудратҳои форсигӯии ояндаро барои мо ноаён мемонд. Зеро забони ноби тоҷикие, ки дар идораи ин давлатҳои нахустини халқияти тоҷик хизмат мекард ва мавқеи худро устувор нигоҳ медошт, аз бисёр ҷиҳат аз ғайолияти сад сол муқаддами ин шахсияти бузург ғизои маънавӣ ва сиёсӣ мегирифт. Зеро исломикунонии ҳудуди хилофат тавассути арабикунони забон ва оини зиндагӣ якҷо ҳаракат мекард. Гузашта аз он, яке аз унсурҳои муҳими паҳншавии қудрат дар таърих васеъшавии забон аст. Донишмандии ин шахсияти бузург буд, ки чун сипар забони тоҷикиро ҳамчун забони ибодати динӣ нақш ва масъулияти махсус дода, дар байни диндорон ҳамчун забони дуҷуми аҳли биҳишт эътироф намуда, дар даҳсолаҳои минбаъда роҳи парвози озоди онро ба давлатдории нахустин сулолаҳои форсигӯӣ таъмин сохт.

Гарчанде тоҷикон ва мардуми форсигӯӣ дар сарғаҳи кишварҳои арабизабон сукунат дошта, зарбаи нахусти ғазовоти арабро чун мавҷ ва лаппиши бузурги тамаддуни исломӣ ба оини зиндагии хеш қабул карда бошанд ҳам, махсусияти худро, забони худро аз даст надоданд. Маҳз тавассути дониш ва малакаи ин шахс забони тоҷикиро воситаи амалӣ намудани рукнҳои ислом ва тоати исломӣ вориди тамаддуни нав гардонданд. Ба гумон аст, ки дигар шахсияте ин хизматро дар масири таърих ба забони миллати хеш карда бошад. Халқу миллатҳои дигари кӯчманчию ҷодарнишин, ки пас аз Сомониён риштаи идораи кишварро зери сарпарастии Қарахониён, Ғазнавиён, Салҷуқиён, салатанати Усмониҳо қариб ҳазор сол нигоҳ дошта, садҳо нобиғаҳои илму фанро дар ислом тарбия карда, мақом ва мартабаи Султони Шарқу Ғарбро касб карда, нуфузи худро то сарғади хилофат доман афрохтанд, вале он қореро, ки Имоми Аъзам баҳри забони тоҷикӣ кард, дар ҳаққи забони хеш карда натавонистанд. Онҳо иҷозаи нияти намозро бо забони туркӣ, ўзбекӣ ва ё забони дигар даст наёфта, бо ҳама ин ҳашамоту оламгирӣ дар

ичрои тоату ибодат тобеи забони тоҷикию арабӣ боқӣ монданд. Бинобар он, бузургдошти ин шахсияти бузург қадронӣ дар шинохти воқеияти таърихӣ ва заҳмати беандозаи ӯ ба забони миллати мост.

Сониян, мазҳаб ва мактаби ҳуқуқии ин аллома нақше дар ислом дорад, ки чуз ӯ каси дигар соҳиби он нест. Агар таълимоти ҳуқуқи ақлии ин абармарди мантиқи ҳуқуқ, ин донандаи рози фалсафаи ҳуқуқ намебуд, тақдири ҳуқуқи исломиро дар ибтидои хилофати Аббосиён бозгӯӣ кардан душвор буду фардои фикҳи тасаннунро дар он рӯзгор тасаввур намудан номумкин. Ин шахсияти бузург буд, ки бӯҳрони вазнинтарини ҳуқуқи исломиро бо усулҳои ақлӣ дар ҳамбастагии асҳоби ҳадис дар пояҳои баланди маърифати ҳуқуқҷодкунӣ бо риояи нерӯи табақабандии аслҳои исломӣ, бо дарназардошти манфиати халқиятҳои тасхиршуда, бо эҳтироми урфу одатҳои халқҳои дигар паси сар намуда, роҳи озодаи инкишофи низоми ҳуқуқи исломиро то дергоҳ дар паҳноӣ ақл бо усулҳои қиёс ва истехсон нигоҳ дошт. Ҳуқуқи ақлии ин шахси камназир буд, ки дар арафаи аланга гирифтани мочароҳои сиёсии Уммавиёну Аббосиён, вусъат ёфтани муноқишаи хориҷиёну шиаву тасаннун дар асосҳои ақлӣ, бо усули ҳимояи манфиатҳои умум, кофир надонистани муртакиби гуноҳони қабира бо таъя ба оятҳои Қуръон, пули ҳамдигарфаҳмӣ ва мусолиҳакорӣ миёни уммати исломӣ гузошта шуд. Ҳақ ба ҷониби Роҳбари давлат аст, ки таълимоти ӯро чун арзиши башарӣ ва воситаи гуфтугӯ ва муроси тамаддунҳо арзёбӣ карданд. Ӯ пас аз паёмбари ислом ва ҳулафои рошидин, нахустин касе аст, ки ақлро ба ин дараҷа чун воситаи ҳалли муаммоҳои зиндагӣ истифода намуда, ба инкишофи тамаддуни исломӣ такони бузург додааст. Пайравони ӯро дар ислом чун пайравони асҳоби раъӣ, ҷонибдорони нерӯи ақлӣ мешиносанд. Онҳо қасонеанд, ки дар заминаи ақли инсонӣ инкишофи ҳуқуқи исломиро барои садсолаҳои оянда на танҳо таъмин карданд, инчунин дар асоси таълимоти мусолиҳакоронаю ҳамдигарфаҳмии вай, даҳҳо халқияту миллатҳо ва давлатҳои дур аз сарзамини араб одати исломиро дар тобеияти дини мубини ислом нигоҳ доштаанд. Мазҳаб ва мактаби ҳуқуқи ақлии ӯ то он дараҷа қудрат ва тавоноӣ дошт, ки тасхиркунандагони тамаддуни исломиро (муғулҳо ва Ӯрдаи тиллоӣ ба пайравии ин мазҳаб сар фаро-

варданд), ки аз дину диндорӣ огоҳӣ надошта, мурдаи худро беному нишон гӯр карда, шӯстушӯй дар обро одати бад меҳисобиданд, тобеъ гардонида маданияти зиндагӣ, одобу муошират ва диндориро ба онҳо омӯхта, сарҳади тамаддуни исломиро васеъ намудааст. Имрӯз тахминан нисфи мусулмонони рӯи замин пайравии ин мазҳабро доранд. Ӯ нахустин илоҳиётшиноси исломист, ки низоми илми ҳуқуқшиносии исломиро бо дарназардошти талаботи Қуръон, аҳодиси набавӣ ва талаботи замон тарҳрезӣ намудааст. Кулли поягузори мактабҳои ҳуқуқӣ дар ислом худро аёл ва тобеи фикҳи ӯ медонанд.

Аҷиб он аст, ки пас аз ҳазору ду сад соли ин шахсияти нодир илми ҳуқуқшиносии аврупоӣ рӯ ба қонуни ҳуқуқӣ, рӯ ба назарияи ҳуқуқи либералӣ намуда бо усули ҳақшиносии ӯ низоми ҳуқуқии ҷаҳони муосирро ғизо бахшиданд. Назарияи ҳуқуқи табиӣ И. Кант, фалсафаи ҳуқуқи Гегел ва позитивизми муосири Аврупо нусхаи каме такмилдодаи андешаҳои ин шахсияти бузург аст. Имрӯз усулҳои ҳуқуқҷодкунии ин шахсияти бузург дар кори ба ҳам овардани тамаддунҳои ҳуқуқӣ ва мусолиҳаи низомҳои ҳуқуқӣ метавонад таҷриба ва намунаи хуб бошад. Умед дорем бузургдошти соли ин шахсияти бузург моро бо асрори илми ҳуқуқи оламгири ӯ боз аз наздиктар шинос хоҳад кард.

Нихоят эълони соли бузургдошти ин шахсияти бузург дар кори ҳифзи мазҳаб ва ҳимояи ҷавонон аз роҳу равишҳои номатлуб ва навбаромади динӣ амри хайр ва роҳнамои хубест. Таҳаммулгарой, инсондӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳимояи манфиат, эътибори шарту шароит дар ҳалли масоили фикҳӣ ва мурсою мадории бомавриди ин аллома бо истифодаи сарчашмаҳои ақлии қиёс ва истехсон воситаи муҳими паст кардани шиддати муборизаҳои сиёсӣ дар дохил ва хориҷи кишвар хоҳад буд. Аз ин дидгоҳ омӯзиши таълимот ва тарғиби осори ӯ кафолати оромии сиёсӣ ва суботи ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангию динӣ шуда метавонад.

Аз назари илми ҳуқуқ **мазмун ва моҳияти мактаби ҳуқуқии Имоми Аъзам аз ҷанд ҷиҳат сазовори диққат ва қадрдонӣ аст.** Имом воқеан асосгузори мактаби мустақили ҳуқуқӣ мебошанд. Мактаби ӯ дар асоси усулҳои умумӣ-норма принципҳои аҳкоми шаръӣ (меъёрҳои умумихатмӣи Қуръон ва суннат), эътирофи ақидаи ҳулафои рошидин ва

саҳобаи киром тавассути унсурҳои ақлии қиёс ва истехсон - қарори вобаста ба вақт, шароит ва талаби мардум манфиатдор инкишоф ёфтааст. Дар олами илми ҳуқуқ мактабҳои мухталифи таърихӣ, фалсафӣ, табиӣ, нормативӣ, органикӣ, рӯхӣ, динӣ ва ғайраи ҳуқуқӣ мавҷуданд, ки дар давраҳо ва тамаддуноҳои мухталиф онҳоро олимони ва донишмандони ҳуқуқӣ тарҳрезӣ намудаанд. Қисмате аз онҳо ҳамчун назарияи илмӣ ва қисмати дигар чун амалияи ҳуқуқӣ таҷрибаи хуб низ нишон доданд. Аз ин дидгоҳ таълимоти ҳуқуқии Имоми Аъзам ва пайравони ӯ мактаби ҳосаи ҳуқуқии диниеро мемонад, ки ташаккул ва инкишофи он тавассути усулҳои ақлӣ сурат мегирад. Тақия ба ақл дар ҳалли масоили ҳуқуқӣ, тавассути қиёс ҳал намудани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, дар ҳолати мушкилии истифодаи қиёс ба инобат гирифтани шароити таърихӣ, манфиати субъектон ва талаботҳои умумии аҳкоми шариатӣ, истифодаи истехсон, ӯ ва пайравони ӯро чун қушояндагони мушкилиҳои ояндаи ҳуқуқи исломӣ муаррифӣ кардааст. Маҳз таълимоти ҳуқуқи ақлии ӯ, ки озодии ирода, манфиати субъектон ва эҳтироми урфу одат ва анъанаҳои мардуми таҳҷоиро таъмин мекард, воситаи муҳими қабул ва интишори тамаддуни исломӣ дар кишварҳои ғайриарабӣ гардидааст. Маҳз истифодаи васеи усулҳои ақлии муносибатҳои ҳуқуқӣ омили тақмили мазҳаб ва мактаби ҳуқуқии ӯ гаштааст.

4. Омилҳои асосии ташаккули ин мактаби ҳуқуқӣ ҳамчун мактаби ақлии ҳуқуқ чунинанд:

1. Омили яқум вобастагӣ дорад ба роҳи илмӣ ва ташаккули тафаккури илмии Имом, ки аз роҳи калом, бо усулҳои ақлӣ вориди ҳуқуқ гашта, аз он ба олами ибодот ва ақоид назар андӯхтааст. Бубинед, он рӯзгоре, ки Имом ба илми фикҳ рӯ оварданд, аллакай таҷрибаи кофии илмандӯзиро аз калом – илми баҳсу мунозира дар мавзӯоти динӣ ва фалсафӣ, ки ба хирад ва усулҳои ақлӣ тақия мекард,¹ баҳрабардорӣ намуда буданд. Яъне усулҳои ақлӣ, ҳулосабарории мантиқӣ дар заминаи тағйирпазирӣ ҳодисот ва олам дар андешаҳои ӯ васеъ истифода мешавад. Тафаккури илмии он кас бо воситаҳои муайяни илмӣ ва ақлӣ (на тақлидӣ) вориди илми фикҳ

¹ Ислам: Энциклопедический словарь. М. 1991. С. 128.

гашт. Он вақт илми фикҳи исломӣ дар замони васеъшавии хилофат рӯ ба рӯи муносибатҳои нави ҳуқуқӣ қарор гирифта, дар ҳалли мушкилиҳо ва даъватҳои воқеии ҳаёти ҳуқуқӣ ба мушкилиҳо гирифтор буд. Ҳалкунандагони мушкилиҳо чун паёмбари ислом, хулафои рошиддин ва саҳобаи киром дар қайди ҳаёт набуданд... Ана дар чунин замон Имом бо захираи муайяни тафаккури илмӣ ва воситаҳои ақлӣ рӯ ба илми ҳуқуқ овард, ки он замон танҳо бо истифодаи усули тақлид ба мушкилиҳо гирифтор шуда буд. Ҳуқуқи аслӣ, ки озодии ихтиёр, манфиат ва ба инобатгирифтани воқеиятро мепазирад, чунин шахсияти ақлгароро ба домони худ хеле хуш пазируфт. Дар як муддати кӯтоҳ усулҳои ақлии ӯ бо арзишҳои ҳуқуқии озодӣ, ихтиёр, ҳимояи манфиат вобаста ба шарту шароитҳои таърихӣ замонавӣ омезиш ёфта дар ҳалли муносибат ва муаммоҳои нави ҳуқуқӣ дастовардҳои нодирро соҳиб гашт. Дар ин паҳно мучтаҳиду фақеҳоне ба воя расида, андеша ва ғояҳои ҳуқуқие тавлид шуд, ки бисёре аз мушкилиҳои олами исломиро ҳал намуданд. Гузашта аз он Имом бо чунин дастовардҳои ақлӣ, арзишҳои ҳуқуқӣ (озодии андеша, соҳибихтиёрии амал, ҳимояи манфиат, ба инобатгирифтани шарту шароити таърихӣ) ворида ақоид шуданд, ки заминаи таъкидоти илоҳии «Худованд ҳеҷ касро ҷуз ба андозаи имконияташ амр намекунад...»¹, ва амри аҳодиси набавии «ҳарчи ба мусулмонон хуш ояд, ба Худованди онҳо хуш аст» дар кори осон намудани мушкилиҳои ҳаётӣ, бунёди роҳи осонраву хеле суфтаи исломиро барои мусулмонон тарҳрезӣ намуданд, ки аз нисф зиёди мусулмонони ҷаҳон бештар аз 13 қарн тавассути он ба сӯи парвардигори хеш ҳаракат доранд.

2. Омили дуюм, ба андешаи мо дар таснифи дурусти ҳадисҳои меъёрӣ аз ғайримаъёрӣ дар интиҳоби дуруст ва истифодаи бамавқеи онҳо зоҳир ёфтааст. Яъне истинботи дурусти аҳкоми шаръӣ бахусус дар истинботи аҳодис. Дар дониستاني илми ҳадис ба муҳаддис зарур буд, ки дар қатори дигар талаботҳои илми риҷол, илми қуръон ва сиратро хуб донанд, аммо барои фақеҳ боз дониستاني дигар талаботҳои шарт ва зарур буд. Агар муҳаддисон ба тозагӣ ва саҳеҳияти ҳадис аз назари силсилабандӣ иснод, мазмун ва мӯҳтавои он ва муво-

¹ Қуръон. Сураи «Бақара», ояти 286.

фиқати он ба воқеияти таърихӣ баҳо диҳанд, фақеҳон илова бар ин вазифадоранд тафовут намоянд, ки ҳамин ҳадис махсусияти шаръӣ ва таблиғӣ дошт ва ё фардӣ ва ғайри ташреъӣ буд. Ба қавли Аллома Шиблӣ «Аз миёни ақвол ва афъоли шаръӣ, ки дар силсилаи ривоёт ҷамъоварӣ ва нақл шудаанд, умуре чанд буданд, ки ҳеҷгуна рабте ба рутба ва мансаби рисолат надоштанд, аммо истилоҳан бар онҳо номи ҳадис гузошта мешуд. Иштибоҳи бузурге, ки дар вазъ ва поярезии фикҳ сураат гирифт ин буд, ки мардум ононро умури шаръӣ фарз мекарданд ва бар пояи онҳо масоил ва аҳкоме пайрезӣ менамуданд, дар ҳоле ки онҳо рабте ба мансаби шаръият надоштанд...»¹ Шоҳвалиюллоҳи Деҳлавӣ ба зами ҳама навъҳои ҳадисе, ки ба муҳаддисон дахл дошт, дар байни ҳадисҳои саҳеҳ ҳадисҳои таблиғӣ- ташреъӣ, ҳатмӣ ва ғайритаблиғӣ -ғайриташреъӣ фардиро ҷудо мекунад². Ба забони ҳуқуқшиносӣ ҳадисҳои саҳеҳе, ки махсусияти меъёрӣ ва ғайримеъёрӣ доштанд. Қисмати аввал дар асоси таъкидоти қуръонии «Ва ҳарчӣ Паёмбар ба Шумо бидиҳад, онро бигиред ва аз ҳарчӣ шуморо манъ кунад, бозистед ва аз Худо битарсед...»³ ва «Гуфтори ӯ ба ҷуз аз ваҳй ҷизи дигаре нест...»⁴ ва қисмати дуюм бино ба ҳадиси пайғомбар аст, ки гуфтааст: «Ман як инсонам, агар ба шумо як ҳукми динӣ додам, бар шумо лозим аст онро ба ҷо оваред ва агар аз тарафи худам ба шумо дастуре додам, аз фикру раъйи худӣ ман аст ва ман як инсон ҳастам» манша мегирад. Агар ба қисмати якум аҳодиси меъёрӣ шомил бошад, дар қисмати дуюм аҳодисӣ махсусияти динидошта ҳатмӣ мегардаду аҳодиси махсусияти фардидошта аломати ҳатмигӣ намегирад. Ба охирӣ, мисол шуда метавонад ҳамон ҳадисе, ки доир ба ҳам задани шоҳи дарахтони гулдор дар Мадина, доир ба шиори мансубияти аслиҳои қофири кушташуда ба қотили мусулмон ва амсоли инҳо ривоят мекунад. Албатта, чунин андеша бояд ба ҳеҷ вачҳ ба кам кардани нуфуз ва бузургии паёмбари ислом ҳам-

¹ Аллома Шиблӣ. Симои Имоми Аъзам Абӯҳанифа. Тарҷима аз арабӣ ба форсӣ Абдулваҳҳоби Муллозоӣ. Аллигра, Ҳинд. 1893.С. 227.

² Асари номбаршуда С. 229.

³ Қуръон. Ояти 7, сураи «Ҳашр».

⁴ Қуръон. Ояти 3, сураи «Наҷм».

чун асосгузори дини мубини ислом ва холами анбиё фаҳмида нашавад. Зеро бузургию волоии он кас, дар баргузида шудану интиҳоб гардиданашон баландтар аз ҳама гуфтаҳо ва кифоят ба ҳама таърифҳост. Ва ҷойи баҳс ҳам бояд набошад.

Бузургии Имоми Аъзам, маҳз дар он буд, ки усули дурусти интиҳоб ва истифодаи ҳадисҳои ташреъиро дарёфт намуда, аз истифодаи васеи ҳадисҳои ғайриташреъӣ худдорӣ намуданд. Мисол, ҳадисҳое, ки дар онҳо паёмбари ислом чун як фард андеша меронданд ва фикри шахсӣ мегуфтанд, зарурияти таъмини саросарии онҳо набуд ва ба онҳо бартарӣ додан зарурат надошт. Баъзе аз муллоҳо ва донишмандони мо ба ҳамин чиз диққат надода, ҳангоми мутолиаи китобҳои ҳадис онро чун ҳукми шаръӣ ба роҳбарӣ гирифта, ба андешаи мардум низ бор мекунанд. Ё гирем ҳамон ҷараёнҳои навбаромадро, ки дар тақлид бисёр ҳамин масъалаҳои фардиро махсусияти умумихатмӣ медиҳанд, албатта бидуни масоили динӣ. Дар масоили динӣ ҳанӯз то ин сатҳ мо мушкилӣ дорем. Зеро масъалаи ихтилофи ақоиди бо усули носих ва мансух дар аҳкоми қуръонӣ баргараф мегардад, аммо ихтилофи динӣ дар аҳодис ба ташаккули равия ва шохҳои динӣ мусоидат менамояд...

3. Омили сеюм. Имоми Аъзам ба симмати сарчашмаҳои боъътимоди мактаби ҳуқуқӣ Қуръон, ҳадисҳои саҳеҳ, ақвол ва аъмоли ҳулафои Рошиддин ва саҳобаи киромро қабул намуда, принсипи аслии эътимоднокии сарчашмаи ҳуқуқиро аз назари таълимоти динӣ, ки ҷӣ қадаре ба замони нозилшавии ислом наздикӣ дошт, ба ҳамон андоза қудрат ва нерӯи ҳуқуқии баландро соҳиб буд, ба пуррагӣ риоят намуд. Меъёрҳои ҳуқуқии исломиро аз назари қувваи ҳуқуқиашон дуруст таснифбандӣ ва мавриди эътибор гирифта, дар сурати наёфтани ҳалли айнии масъала дар Қуръон ва ҳадис ва дигар сарчашмаҳои таъкидшуда ба ҷустуҷӯи аҳкоми ҳуқуқии монанди он тавассути қиёс ба аҳкоми нусус рӯ овард. Дар сурати ёфтани меъёрҳои монанд бо истифода аз қиёс муносибатҳои ҳуқуқии навпайдошударо ба танзим дароварда, манфиат ва мушкилии мардуми нав ба ислом гаравидаро ҳал мекард. Қиёси мактаби ӯ васеъшавии ҳуқуқи исломӣ ва олами исломиро ба кишварҳои ғайриарабӣ таъмин намуда, дар заминаи истинботи аҳкоми шаръӣ ба ташаккулёбии назарияи ҳуқуқи ақлии ислом замина гузошт.

4. Омили чорум ин кашфи истехсон ва истифодаи он буд. Дар он ҳолатҳое, ки ба усули қиёс масъала ҳалли худро намеефт ва ё бо истифодаи қиёс ҳалли масъала ба манфиати субъектон набуд, имом рӯ ба усули дигари ақлии ҳалли масъала мекарданд. Дар асоси ҳимояи манфиат ва ба инобат гирифтани шароит қабули қарори бартаридошта – истехсонро татбиқ менамуданд. Мисол, тоза қардани либос ва матоъи муайян бо роҳи шустан ва ҷафидан тибқи аҳкоми шаръӣ иҷозат аст, қисмати дигари ашё ва либоси таъкид-нашударо тавассути истифодаи қиёс шустушӯ намудан мумкин буд, аммо баъзе либоса чун парча дар шустан ва ҷафидан ҳосияташро гум мекард. Аз ин назар, Имом дар асоси истехсон барои тоза қардани он таконидан ва зарба заданро ҷойиз донистаанд.

5. Омили панҷум истифодаи васеи қонуниятҳои мантиқӣ, ҳулосабарориҳои илмӣ ва зиракию донишмандӣ дар ҳалли масоилҳои ҳуқуқист. Мисол, марде бо занаш ҷанҷол мекунад ва қасам ёд мекунад, ки то агар ту бо ман сӯҳбат накуни бо ту сӯҳбат накунам, зан низ ки тундмизоч буд баъд аз муддате чунин қасам меҳӯрад, ки то ту ҳарф назанӣ, бо ту ҳарф намезанам. Ҳарду пушаймон мешаванд, чун қасам хӯрда буданд, намедонистанд чи кор кунанд. Назди Суфиёни Саврӣ мераванд, ӯ меғӯяд бояд каффора бидихед. Қудрати каффора надоштаанд. Назди Имом мераванд. Имом меғӯяд бар шумо каффора лозим нест, биравед ҳарф бизанед. Чун Суфиён ин ҳарф мешунавад, онҳоро назди Имом бурда, дар ғазаб меғӯяд: Чаро мардумро аз шариат дур медорӣ? Имом, хоҳиш мекунад як маротиба дигар ҳолатро баён кунанд. Пас аз шунидани ҳолат, Имом меғӯяд пас аз қасами мард, зан бо хӯрдани қасам ба сӯҳбат оғоз кардааст, алақай монеа бардошта шудааст. Ҳама бар ақли ӯ офарин меҳонанд. Ё марде назди Имом меояд ва меғӯяд ман пас аз хоб рафтан бо ҳамсарам қасам хурдаам, ки агар ғусл кунам, занам ба ман се талок, чи кор кунам? Имом ўро ба назди нахре мебарад ва нохост ўро ба нахр тела медиҳад. Пас аз он амр мекунад, бирав акунун тоза шудӣ ва занат ба ту талок нахоҳад шуд. Ё дар масъалаи коркарди замини мурда Имом андеша дорад, ки коркарди замини мурда бояд бо ризояти давлат сурат гирад, аммо Имом Абӯюсуф бошад, бидуни иҷозаи давлатро ҷонибдорӣ менамояд. Аз назари мантиқӣ далели Имом дар

масъалаи соҳибият ва омезиш наёфтани соҳибмулкони ба ҳамон як замин дар масири таърих исбот ва дастгирии худро ёфт. Тимсоли ин масоилҳо доир ба бозкушудани мактаби таълимии Абӯюсуф ва имтиҳони Имоми Аъзам, доир ба ивазшудани завҷоти дугоникҳо, доир ба талоқи зани болои нардбон ва ғ. дар китобҳои мазҳабӣ зиёд омадааст, ки ҳамеша аз назари мантиқӣ ва ҳуқуқӣ Имом роҳи беҳтарини ҳалли масъаларо пешниҳод намудаанд.¹ Албатта, чунин усулҳои ҳалли мантиқии масъала дар ин мактаб зиёд тарғиб мешавад ва ҳамонро риштаи ниҳой ва муаллифии он ба соҳиби мактаб мекашад. Новобаста аз он, ки аксари ин воқеот ба Имом руҳ додааст ё не инъикоси онҳо чун усули ҳалли масъала тимсоли фикҳи тақдирии эшон (масоилҳои ҳуқуқии назаран пешниҳодшуда) барои пайравони мактаб воқеият буда, дар мактаб сарчашмаҳои иловагии ҳалли баҳсро таҳия намудааст.

6. Эҳтироми урфу одатҳои маҳаллӣ аз нишонаи муҳими таълимоти фикҳии ин мактаб аст. Тамоми урф ва одатҳое, ки ба талаботи шариат зиддият надоштанд ва дар тарбияи исломӣ муҳолифат намекарданд, иҷрошашонро пайравони мактаб монӣ набуданд. Гузашта аз он маҳз дар заминаи озодии таълимоти ин мактаби ақлӣ дар олами исломӣ чандин шохаҳои мустақили мактаби ҳанафӣ дар масири таърих пайдо шудаанд. Пайдоиши онҳо маҳз дар натиҷаи омезиши мазҳаб ба урфу одат ва анъанаҳои мардуми бумӣ сурат гирифтааст. Мисол, мактаби ҳуқуқии мовароуннахрии ҳанафӣ, ҳиндӣ, туркӣ, покистонӣ ва амсоли инҳо, ки ҳар як дар натиҷаи диққати ҷиддӣ аз ҳам дар ҳалли масоилҳои мухталифи ҷузъӣ ва усулӣ тафовутҳо доранд. Ин гуногунрангӣ то ҳадде аз бузургии мазҳаб аст, ки имконияти интишори озоди онро таъмин менамояд.

7. Таҳаммулгарой ва инсондӯстӣ аз сифатҳои муҳими ин мактаби ҳуқуқист, ки паҳншавии он, ба суботи кишварҳои исломии ғайриарабӣ ва ҳамзистии мардуми мусулмон бо зиммӣ ва қуфр дар давраҳои мухталифи таърихӣ мусоидат кардааст. Аз назари Имом барои қуштани зиммӣ қотил бояд

¹ Таърихи Имоми Аъзам (Ал- калому –л-афҳам фи манокби Имоми Аъзам). Донишгоҳи исломии Тоҷикистон ба номи «Имом Тирмизӣ». Душанбе 2001. С.24-27.

мисли куштани мусулмон ҷавобгар бошад, дар ҳоле ки пайравони мазҳабҳои дигар ситонидани диятро пешбинӣ менамоянд. Имом ва мактаби ӯ шаҳодати зиммиро дар муносибатҳои ҳукуки байнихамдигарии онҳо эътироф дорад, аммо макотиби дигар не. Такфирро дар гуноҳони кабира мамнӯъ медонанд. Иғворо дар ҳама сурат маҳкум менамоянд. Дар масоили ҳуқуқҳои зан низ мактаби мазкур бартариҳои зиёд додааст. Ҳуқуқи қандани ақди никоҳро дар ҳолатҳои гуноҳгории мард ба дасти зан воғузор намудааст, ки дигар мазоҳиб ин андешаро қонибдорӣ наменамоянд. Дар масъалаи эътирофи ҳуқуқи инсон ақл ва синну солро ба инобат мегирифт. Мисол, дар масъалаи бастани ақди никоҳ зани болиғ ва оқиларо мухтори никоҳ медонад.¹ Агар дар масъалаи паҳншавии ислом байни таърихшиносон баҳс бошад, зеро дар он ҳам унсурҳои зурӣ ва ҳам ихтиёрию ҳавасмандардонӣ ҷой дорад, аммо дар масъалаи паҳншавии мазҳаб баҳс нест, зеро он бештар махсусияти рӯҳию қонӣ ва ихтиёрӣ дорад. Зеро талаботи он таҳаммулгароии он ва осонгирӣ он паҳноҳои навро кушодааст.

8. Яке аз махсусиятҳои муҳими мактаби ҳукуки Имом дар осонгирӣ ва сабукии таълимоти ӯст. Ҳамеша дар мавриди пайдо шудани имкониятҳо имом аз ду вазнинии мавҷуда ҳамон вазниниеро интихоб мекунад, ки нисбатан сабуктараст ва аз ду сабукии мавҷуда ҳамонашро интихоб менамоянд, ки беҳтар аст. Ва дар доираи озодии аҳком вазниниро ҳамеша ҳатмӣ мегардонанд. Аллома Шиблӣ дар ҳуқуқи оилавӣ ва ҷиноятӣ чунин сабукиҳои мактаби ҳукуки ханафиро нисбати дигар мактабҳои ҳуқуқӣ шарҳ додааст:

<i>Ҳалли масъалаҳо аз назари Абӯҳанифа (р. х)</i>	<i>Ҳалли масъалаҳо аз назари дигар имомон</i>
Нисоби моле, ки ба дузд ҷазои қатъӣ даст дода мешавад 1- динор аст	Назди дигарон ҷоряки динор
Агар гурӯҳе 1-динорро бидузданд, барои ҳечқадомаш ҷазои қатъӣ даст нест	Назди имом Аҳмад дасти ҳама бурида мешавад

¹ Фариддуни Сипарӣ Имомони аҳли суннат. Техрон. 1384х. С. 73

Дасти бачаи ноболиғ ва камакл барои дуздӣ бурида намешавад	Назди имом Молик мебуранд
Зану шавҳар агар моли якдигарро бидузданд, дасташон бурида намешавад	Назди имом Молик бурида мешавад
Агар писаре моли падарашро бидуздад, дасташ бурида намешавад	Назди имом Молик бурида мешавад
Агар касе моли хешовандонашро бидуздад, дасти ӯ бурида нашавад	Назди имомони дигар дасти ӯ бояд қатъ гардад
Агар касе чизеро ориятбарои истифода гирад ва инкор кунад, дасташ бурида намешавад	Агар касе чизеро орият гирад ва инкор кунад, дасташ бурида мешавад
Ғайри мусулмоне, ки дар сарзамини исломӣ паноҳ дода шудааст, барои дуздӣ дасташ бурида намешавад	Назди имомони дигар дасти ӯ бояд қатъ гардад
Чизҳое, ки зуд вайрон мешаванд агар дуздада шаванд, дасти дузд бурида намешавад.	Назди имомони дигар дасти чунин дузд бояд бурида шавад.
Ҳамзамон се талоқро якҷоя додан ҳаром аст ва талоқдиҳанда гунаҳгор мешавад	Назди Имом Шофey ва Имом Аҳмад аслан ҳеҷ ишколе надорад
Ба хотири ҳимояи ҳаққи моддии зан ҳадди ақали маҳр 10 дирам бояд бошад.	Назди Имом Шофey ва Аҳмад як хубба ҳам метавонад маҳр бошад
Дар ҳолати хилвати саҳиҳа маҳрияи комил лозим мегардад, гарчанде доир ба мавҷудияти алоқа далел нест.	Назди шофеиён нисфи маҳр лозим мегардад, агар чудо шаванд
Бемориҳои пӯст, шукуфаи обдор ва дигар намуди онҳо наметавонад сабаби ҷудоии марду зан шавад	Назди Имом Шофey ва Имом Молик ин гуна касалиҳо метавонад сабаби талоқ гардад
Дар ҳолати идда агар шав-	Назди Имом Шофey дар

ҳар бимирад, зан мерос ме- барад	ҳолати идда агар шавҳар бимирад, зан мерос намеба- рад
Дар ҳолати талоқи раҷъӣ ҳамхобатӣ бо зан ҷоиз аст	Назди имом Шофей ҳаром аст мисли зане, ки талоқи боин гирифтааст
Барои зиндагӣ кардан дар давомияти талоқи раҷъӣ бо забон зоҳир намудани мак- сад шарт нест. Бо ҳар феъле ки нишонаи ризоият бошад кифояткунанда аст	Назди имоми Шофии биду- ни иқрор ва изҳори забонӣ раҷъат имкон надорад
Барои рӯҷӯ кардан гувоҳ гирифтани лозим нест. Чун дар баъзе ҳолатҳо агар гувоҳ пайдо нашавад ва муддати рӯҷӯ дар ҳоли итмом би- шавад, талоқ боин мегардад.	Назди имоми Молик бе гу- воҳ гирифтани раҷъа дуруст нест

Бо назардошти гуфтаҳои боло ва таҳлили назария ва амалияи мактаби ҳукуии ҳанафия бузургтарин дастоварди он аз назари илми ҳуқуқшиносӣ дар чунин махсусиятҳо ифода меёбад:

1. Қуръону ҳадисро сарчашмаи асл нигоҳ дошта маъни-
додкунии васеи онҳоро масъалагузорӣ намуд. Пайвастагӣ ва
тавҷамро бо асл нигоҳ дошта, нерӯи таъсиррасониро аз
назари эътимоднокии сарчашмаи ҳуқуқии динӣ дар маркази
таълимоти созанда қарор дод.

2. Маънибардорӣ аз аҳкоми шаръиро вобаста ба ман-
фиати умум, шароити таърихӣ, манфиати ислом ва халқҳои
тасхиршуда тарҳрезӣ намуд.

3. Таҳаммул ва ҳамдигарфаҳмиро асос ва воситаи ҳалли
мушкилиҳо қабул намуда, суббот ва низоми мардумро боло-
тар аз ҳама арзишҳо гузошт.

4. Дарвозаи илми мактаб бозкушода буда, ҳар лаҳза во-
баста ба тағйирёбии замон афкори баландтару олитар имко-
нияти такмил додани онро дошт. Соҳиби мактаб ба ин
мазмун гуфтааст: Агар ояндагон (пайравони ман) роҳи ҳалли
бехтару хубтарро ёбанд, инро монанду онро қабул намоянд.
Ё агар ҳалли ин масъала дар мазҳаби ҷохоргона хубтар

бошад ва ё ба мақсад мувофиқ бошад, аз он пайравӣ кунед ин қавли ман аст.... Чунин инкишоф ва диалектика, чавҳари олии инкишофи таълимоти ин шахс буд.

5. Ҳуқуқи аққалиятҳоро ба мисли ҳаққи мусулмон дифоъ кард. Занро бо мард ва зиммиро бо мусулмон дар соири муносибатҳои ҳуқуқи судӣ ба ҳадди баробарӣ бароварда, дар мувофиқи додгоҳӣ инсонро бидуни мансубияти динӣ, наҷодӣ ва ҷинсӣ дар як сатҳ қарор дод.

Имом Абӯюсуф Яъқуб бини Иброҳими Ансорӣ, ки яке аз беҳтарин шогирдони Имом буда бештар 16 сол (аз соли 166 то соли соли 182) қозӣ буд. Ӯ дар аҳди Аббосиён дар даврони ҳукмронии Маҳдӣ, Ҳодӣ ва Ҳорун ар-Рашид ин вазифаро бар ўҳда дошт. Ӯ нахустин шахсе аст, ки ба макоми Қозии кузот дар хилофат ноил шудааст. Аҳмади Ҳанбал аз шогирдони ўст. 17 соли тамом дар назди Имом таҳсил кардааст. Алий бинни Солеҳ ривоят мекунад, ки дар тамоми муддати қазоват Имом Абӯюсуф бо адл ва инсоф ҳукм карданд. Эшон мегуфтанд, ки «Ман ҳаргиз қазовати золимонае накардаам, албатта, аз як қазоватам ҳарос дорам, ки мумкин аст муоҳаза-ғирифтори азоб шавам ва он қазовате буд, ки миёни Ҳорун ар-Рашид ва як насонӣ анҷом додам. Насронӣ муддаъӣ (даъвогар) буд, ки амралмӯъминин фалон замини ўро ғасб кардааст, ҳангоме ки додрасии парванда оғоз шуд ба Ҳоруннорашид гуфтам: ин шахс муддаъӣ аст, ки шумо фалон заминро ғасб кардаед. Ҳорун ар-Рашид ҷавоб дод, ки ин замин аз падари бузургамон Мансур ба мо мерос расидааст. Ба насонӣ гуфтам, ҷавобро шунидӣ? Ҳоло шохид дорӣ ё на? Гуфт шохид надорам, аммо Имом Шумо бояд муддаъӣ алайҳи муттаҳамро қасам бидихед. Ба амралмӯъминин гуфтам Шумо метавонед қасам бихӯред? Ҳорун ар-Рашид қасам хӯрд. Ба ин тартиб парванда баста шуда ва насонӣ ба роҳаш рафт. Аз ин парванда ҳарос дорам, ки муоҳаза шавам. Яке аз шогирдонаш гуфт, шумо қазияро ба солимӣ ҳал кардед, чаро тарси муоҳаза дорӣ? Гуфт, чунки ман ду тарафи қазияро дар якҷо (дар як мақом) нашинонда будам. Ҳорун ар-Рашид то охир дар ҷойи баргара нишаста буд, аммо насонӣ дар паҳлуи ман».¹ Дар ин таъкидоти Абӯюсуф талабо-

¹ Мавлоно Муҳаммад Ошикул Ҳайи Баландшаҳрӣ. Маҷмӯаи Васоӣ Имом Абӯҳанифа (р). Техрон 1379х. С. 6-7.

ти моддаҳои 7; 13 Кодекси мувофиқи гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 17 Конституцияи Ҷумҳурии инъикоси худро ҷффтааст.

Омӯзиш ва таҳлили мактаби ҳукукии ақлии Имоми Аъзам ҳамчун нахустин мактаби ҳукукии тамаддуни исломии тоҷикон, ки бо таҷриба, ақл ва ҳулосабарориҳои мантиқӣ васеъ тақя мекунад, новобаста аз он, ки мансуби низоми ҳукуки динист, ҳамчун арзишҳои умуминсонии соҳаи ҳуқуқ берун аз манфиатҳои динӣ, барои тарбия, тақмил ва ташаққули тафаккури ҳуқуқшиносони оянда аз ҳар ҷиҳат қобили қабул аст. Мактаби ҳукукии ҳанафия равияи ақлии ҳуқуқшиносие ҳаст, ки дар масири беш аз ҳазор сол беҳтарин донандагони илми ҳукуки миллат Имоми Аъзам, Аҳмад ибни Хафс ал-Бухорӣ, Абӯмансури Мотуридӣ, Абӯисҳоки Навкадӣ, Акбар Абдулазизи Бухорӣ, Алӣ ибни Муҳаммад ал Баздавӣ, Хисомуддин Умар ибн Абдулазизи Бухорӣ, Бурҳониддини Марғелонӣ, Абӯбақри Самарқандӣ, Абубақр ибн Масъуд ибн Аҳмади Қосонӣ ва дигарон дар паҳнои вай зиндагӣ ва андеша намуда, дар ғайи гардонидани арзишҳои илмию башарии он саҳмгузор гаштаанд. Аз ин хотир, омӯзиш ва таҳлили амиқ ва илмӣ он ҳамчун паҳнои муҳими хотираи ҳукукии миллат, ки ба созандагӣ эҷодкорӣ бузургони гузаштаи мо рангин гаштааст, дар қори тақвияти худшиносии миллии ва эъмори фарҳанги миллии мо аҳамияти бориқ дорад.

МАВЗЎЪ 23. ҲУҚУҚИ ҚИНОЯТӢ ДАР ИСЛОМ ВА МЕРОСБАРИИ МЕЪЁРҲОИ ҲУҚУҚИИ ОН ДАР ҚОНУНГУЗОРИИ ҚИНОИИ ДАВЛАТҲОИ ШАРҚИ ХОРИҶ

Мавҷудияти институтҳои қиноятии исломи классикӣ дар давлатҳои муосири исломӣ. Ташаққули соҳаи ҳуқуқи қиноӣ дар ислом. Мафҳуми ҳуқуқи қиноӣ ва моҳияти он. Сарчашмаҳои ҳуқуқи қиноии ислом ва хусусиятҳои ҳоси таъбиқи он дар кишварҳои муосири исломӣ.

Қаτηγοрияи қиноятҳо дар давлатҳои исломӣ. Намудҳои ҷазо дар низоми ҳуқуқи кишварҳои исломӣ.

Инкишофёбии ва эволюцияи ҳуқуқи қиноятӣ дар давлатҳои муосири исломӣ. Таъсири ҳуқуқи исломӣ ба қонунгузорию

ҷиноии давлатҳои Шарқи хориҷ дар мисоли Лубнон, Араби-стони Саудӣ ва Эрон.

1. Мавҷудияти институтҳои ҷиноятии исломи классикӣ дар давлатҳои муосири исломӣ.

Ҳуқуқи ҷиноятии мусулмонӣ яке аз соҳаҳои мустақили низоми ҳуқуқи мусулмонӣ ба ҳисоб рафта, аз дигар соҳаҳои ҳуқуқи ҷиноятии низомҳои ҳуқуқ бо табиати динии худ фарқ мекунад. Меъёрҳои ҳуқуқӣ ва динӣ дар ҳуқуқи ҷиноятии мусулмонӣ якҷоя шуда, махсусияти ҳуқуқи ҷиноятии исломро ташкил медиҳанд.

Бо вучуди омехтагӣ ва қадимии меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ вай яке аз соҳаҳои ташаккулёфта дар ҳуқуқи исломӣ ба ҳисоб меравад. Ташаккули он чи дар заминаи арзишҳои ҳуқуқи классики исломӣ ва чи дар паҳноии дастовардҳои нави ҳуқуқи кишварҳои исломӣ равшан мегардад.

Сарчашмаҳои асосии ҳуқуқи ҷиноятии исломи муосир низ дар асл Қуръон ва ҳадис (сунна) ба ҳисоб меравад. Зеро принципҳо ва мафҳумҳои асосии ҳуқуқи ҷиноятии муосир маҳз ба таъкидоти ҳамин сарчашмаҳои қадима ва устувор така менамоянд.

Чи тавре ки қаблан изҳори назар намудем, Қуръон китоби муқаддаси ислом шинохта шуда, баъзе аз оятҳои он хусусияти ҳуқуқи ҷиноятӣ доранд. Меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ дар Қуръон дар як низоми муайян пешбинӣ нашудаанд. Онҳо дар сураҳои мухталиф дар шакли пароканда оварда шудаанд. Он намуди ҷиноятҳо ва ҷазоҳое, ки дар сарчашмаҳои асосӣ оварда шудаанд, дар аксари низомҳои ҳуқуқи кишварҳои исломӣ бидуни тағйир дар қонунгузории ҷиноятӣ оварда шудаанд. Ҷиноятҳои категорияи ҳудуд ва қисос, ки дар китоби Худо ва ҳадисҳои паёмбар аниқ оварда шудаанд ва мо дар бораи онҳо ба тадриҷ дар бобҳои гузашта ҳарф задем дар қонунгузории кишварҳои мусулмони арабӣ ва ғайри арабӣ равшан муайян шудаанд. Бинобар он, дар муайян намудани намудҳои ҷиноят ва шаклҳои ҷазо тақии ҳуқуқи ҷиноятии кишварҳои муосири исломӣ ба сарчашмаҳои қадима бештар эҳсос мешавад, аммо дар масъалаҳои муайян намудани мафҳум ва моҳияти ҷиноятҳо ва паҳлуҳои дигари татбиқи он қонунгузории кишварҳои исломӣ ба

эҷоди меъёрҳои нав даст задаанд ва ё аз таҷрибаи низомҳои дигари ҳуқуқӣ истифода намудаанд.

Мисол, мафҳуми ҷиноят ва ҷазо, ки дар Қуръон ва ҳадис пешбинӣ нашудааст, баъдан аз тарафи олимони исломӣ ва қонунгузори баъзе давлатҳо дар шаклҳои мухталиф таъриф дода шудааст. Масалан, дар қонун муҷозоти исломӣ ҳудуд-қисос-диёт ва таъзирот 2.3.1375 ба замимаи қонуни иқдомоти таъминӣ ва мулҳиқот ва татмимоти қонуни муҷозоти Ҷумҳурии исломии Эрон чунин таърифи ҷиноят омадааст, «Ҳар феъл ё тарки феъле, ки дар қонун барои он муҷозот таъин шуда бошад, ҷурм маҳсуб мешавад».¹

2. Ташаккули соҳаи ҳуқуқи ҷиноӣ дар ислом ва давраҳои инкишофи он.

Инкишофи ҳуқуқи ҷиноятӣ дар ислом яке аз омилҳои муҳими истодагари арзишҳои ҳуқуқи исломӣ дар масири таърих ба ҳисоб рафта, давраҳои гуногунро дар бар мегирад. Дар асоси фактҳои таърихӣ мумкин аст давраҳои инкишофи ҳуқуқи ҷиноятӣ мусулмониро ба 5-қисмат тақсим намоем.

Давраи аввали инкишофи ҳуқуқи ҷиноятӣ мусулмонӣ ба давраи зиндагонии Муҳаммад (с) ва саҳобаҳои ӯ рост меояд. Ташкилёбӣ ва инкишофёбии ҳуқуқи исломӣ ин давра ба ду зина тақсим мешавад:

1. То ҳиҷрати Муҳаммад (с) аз шаҳри Макка ба Мадина. Дар ин давра Муҳаммад (с) фаъолияти ҳудро барои ташкил кардани дини ислом ва паҳн намудани он дар шаҳри Макка оғоз намуд. Дар ин давра бисёре аз оётҳои Қуръон нозил шудааст, ки баъзе аз онҳо хусусияти ҳуқуқи ҷиноятӣ доштанд. Вобаста ба вазъият ҳамон намуди ҷиноятҳое мавриди танзим қарор гирифтанд, ки он замон ба шаклгирии ҷомеаи исломӣ ва низоми ҳуқуқи нав таҳдид намуда, хатар оварданд.

2. Пас аз омадани ҳазрати Муҳаммад (с) ба шаҳри Мадина. Дар ин давра рафти ташкил намудани давлати исломӣ ё худ ҳилофат инкишоф меёбад. Маҳз дар ҳамин давра тала-

¹ Қонуни муҷозоти исломӣ ҳудуд-қисос-диёт ва таъзирот мусавваби 2.3.1375 ба замимаи қонуни иқдомоти таъминӣ ва мулҳиқот ва таълимоти қонуни муҷозот: тавдини Ҳушанги Носирзода. Баргардонандаи матн Шарифов Тақдиршоҳ. Душанбе, 1999. –С.18

боти меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ барои ба танзим даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ҳифзи онҳо зиёд мешавад.

Давраи дуҷуми инкишофи ҳуқуқи ҷиноятӣ мусулмонӣ бо ташкилҳои мактабҳои ҳуқуқӣ рост меояд. Ин давра пас аз марги Муҳаммад (с) оғоз шуда то асри X давом мекунад. Дар ин давра мактабҳои гуногуни ҳуқуқӣ инкишоф меёбад, ки нақши муайянкунандаро дар татбиқ ва ташаккули меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ мактаби ҷоргонаи аҳли сунна (ҳанафия, ҳанбалия, моликия ва шофеия) мебозад.

Давраи сеюм – давраи нисбатан дуру дароз буда, дар он тамоми мактабҳои ҳуқуқие, ки дар давраи дуҷум ташкил шуда буданд, фаъолият намуда тафсирҳои гуногуни меъёрҳои ҳуқуқи исломӣ, алалхусус меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ мусулмонӣ ба вучуд меоянд. Дар ин даврон ҳуқуқи исломӣ мардуми Мовароуннаҳр зери таъсири ҳуқуқи мардуми кучманҷӣ ва истилогари муғулу турк инкишоф меёбад. Ин давра аз асри X оғоз шуда то асри XIX давом мекунад.

Давраи чорум – давраест, ки назария ва амалияи ҳуқуқи ҷиноятӣ зери таъсири ҳуқуқи ҷиноятӣ кишварҳои мустамликакунандаи аврупоӣ дар кишварҳои арабизабон ва форсҳо ва аз зери таъсири ҳуқуқи империявии рус дар Мовароуннаҳр хеле заиф гашта, як давраи қарахтӣ ва бархӯрдро паси сар мекунад. Дар ин даврон меъёрҳои қадимаи ҳуқуқи ҷиноятӣ зери таъсири прогрессивии меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ аврупоӣ ва империявӣ қарор гирифта бисёре аз меъёрҳои он дар муносибатҳои муайян нисбатан сабук ва тағйир меёбанд. Дар баробари ин, ҳуқуқи ҷиноятӣ исломӣ тадричан роҳ ба сӯи конунгузории кишварҳои нимамустақил чуста дар арафаи мустақилиятҳои ин кишварҳо мавқеи устувори ҳудуд дар конунгузории ҷиноятӣ онҳо пайдо менамоянд.

Поёнравии ҳуқуқи ҷиноятӣ мусулмониро бештар бо баланд шудани қудрати давлатҳои Аврупо қиёс мекунанд, чунки дар ин давра давлатҳои Аврупо бисёре аз давлатҳои мусулмониро ва давлатҳои ро, ки аз ҳуқуқи ҷиноятӣ мусулмонӣ истифода мекарданд, мустамлика намуда пурра ё қисман амали ҳуқуқи ҷиноятӣ мусулмониро манъ намуданд. Махсусан, дар аввалҳои асри XX дар бисёр давлатҳои мусулмонӣ ҳуқуқи ҷиноятӣ мусулмонӣ дар натиҷаи таъсири давлатҳои Аврупо ба ҳуқуқи ҷиноятӣ муосир иваз карда

шуд. Ин фактро олимон вобаста ба тобеияти давлатӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ алоқаманд мекунад. Ба ин мисол шуда метавонад Тоҷикистони имрӯза, Ёзбекистон, ки пас аз инқилоби Октябр меёёрҳои ҳуқуқи ҷинояти мусулмонӣ бо меёёрҳои ҷиноятии шакли имрӯза иваз карда шуд.

Дар охирҳои асрҳои XIX ва аввалҳои асри XX меёёрҳои ҳуқуқи ҷиноятии исломӣ дар баъзе аз давлатҳои араб ва шохигариҳои хурд боқӣ монду халос. Дар аксари кишварҳои дигар қисман ва ё пурра ҷойи онро ҳуқуқи ҷиноятии романӣ-олмонӣ ва ё англисӣ амрикоӣ ғасб кард.

Давраи панҷум. Ин давраро чун давраи инкишофи ҳуқуқи ҷиноятии мусулмонӣ мешиносанд, ки он ба солҳои 70-уми асри XX рост меояд. Дар ин давра дар давлатҳои Эрон, Ливия, Покистон, Судан ва ғайра ҳуқуқи ҷиноятии исломии классикӣ инкишоф меёбад. Масалан, соли 1971 Шӯрои революсионии Ливия низоми ҳуқуқи исломиро эълон намуд. Масъалаи қабули қонунҳо дар асоси принципҳои асосҳои ҳуқуқи исломӣ ба роҳ монда шуд.

Дар ҳамин асно барои ҳифзи муносибатҳои ҷамъиятӣ як қатор қонунҳои ҳуқуқи ҷиноятии мусулмонӣ қабул карда шуд, Ҷавобгарӣ барои дуздӣ ва рохзанӣ 1972; Ҷазо барои зинокорӣ 1973; Ҷавобгарӣ барои нӯшидани маводи спиртӣ 1974.¹

Дар Покистон пас аз давлати исломӣ эълон шудан соли 1977 як қатор меёёрҳои ҳуқуқи ҷиноятии исломи классикӣ қабул карда шуд, аз он ҷумла ҷавобгарӣ барои зинокорӣ ва тӯхмат, ҷавобгарӣ барои нӯшидани маводҳои мадхушкунанда ва ғ.²

Дар Эрон пас аз давлати исломӣ эълон шудан дар модаи 4-и Конституция қайд гардид, ки қонуни ҷиноятӣ бояд бо принципҳои ислом мутобиқат наояд ва бояд, ки намуди ҷазоҳои исломи классикӣ татбиқ шавад.³

Соли 1983 давлати Судан кодекси ҷиноятии худро қабул намуд, ки меёёрҳои он дар асоси принципҳои исломи классикӣ мебошад.⁴ Кодекси номбурда то соли 1991 амал намулдааст, онро кодекси нава, ки боз ҳам зиёдтар меёёрҳои ис-

¹ Лихачев В.А. Уголовное право в освободившихся странах. М., 1986. –С.39

² Лихачев В.А. Уголовное право в освободившихся странах. М., 1986. –С.40

³ Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М., 1986. –С.208

⁴ Лихачев В.А. Уголовное право в освободившихся странах. М., 1986. –С.40

ломи классикиро пешбинӣ мекунад, иваз мекунад. Вале дар ин кодекс принципи амали қонуни ҷиноятӣ дар макон барои ҷазо мавҷуд аст, ки амали ин қонунро танҳо дар шимолӣ ин давлат пешбинӣ мекунад. Дар ноҳияҳои ҷанубаш бошад, ҷазоҳои умумӣ дар шакли ҷарима, маҳрум сохтан аз озодӣ ва ғ. тибқи қонунҳои ҷиноятӣ давлатҳои дунявӣ амал мекунад.¹

Ҳамчунон қайд кардан ба маврид аст, ки пас аз ҳодисаҳои солҳои 90 – и асри XX – и Қафқоз дар Чеченистон аз 7 августи 1996 сол бо фармони Масхадов А. таҳти фармони №82 кодекси ҷиноятӣ Республикаи исломии Ичкерия қабул карда шуд, ки меъёрҳои он саропо аз меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ исломи классикӣ гирифта шуда буданд.

Хулоса дар олами муосир ҳуқуқи ҷиноятӣ мусулмонӣ дар ду шакл вучуд дорад:

1. Ҳуқуқи ҷиноятӣ классикӣ ислом, дар давлатҳое, ки аз давраи пайдоиш то ин рӯз чун давлати яқрангӣ исломӣ арзи вучуд дошта, ҳуқуқи ҷиноятӣ чун ҷузъи ҳуқуқи миллати таҳҷой таҳаввул ёфтааст.

2. Ҳуқуқи ҷиноятӣ мусулмонӣ, ки баъди эҳёи солҳои 70-уми асри XX, баъд аз он, ки кишварҳои озодиҳо рӯ ба фарҳанги миллӣ ва динии худ намуданд. Онҳо дар заминаи дастовардҳои дунявият ва шаклҳои нави ташкили ҳуқуқӣ ва сарчашмаҳои ҳуқуқ ҳуқуқи ҷиноятӣ нави худро дар либоси нав бо мазмуни кӯҳна тарҳрезӣ карданд. Дар ин давлатҳои исломӣ дар шакли кодексҳо ва қонунҳо мазмун ва мӯҳтавои ҳуқуқи ҷиноятӣ исломӣ қолабрезӣ шудааст (Эрон, Афғонистон ва ғ.).

3. Ҷазо ва намудҳои он дар ҳуқуқи ҷиноятӣ муосирӣ исломӣ

Дар ҳуқуқи ҷиноятӣ мусулмонӣ яке аз институтҳои асосӣ институти ҷазо ба ҳисоб меравад. Институти ҷазо, ки дар кодексҳо ва қонунҳои ҷиноятӣ давлатҳои муосирӣ исломӣ пешбинӣ шудааст бештар ҳоси ҷазоҳои исломи классикӣ мебошад. Дар бисёре аз давлатҳои муосирӣ исломӣ ҷа-

¹ Амин Омар. Преступления категории худуд по УК Республики Судан. Реферат РУДН. 1997. –С.6,7

зоҳое, ки дар Қуръон ва ҳадисҳо пешбинӣ шуда буданд, то ҳол амал мекунанд.

Ибни Рушд тамоми ҷазоҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ исломи классикиро ба навъҳои зерин тақсим мекунад:

1. Ҷазоҳо барои содир намудани ҷиноят нисбати ҳаёт ва саломатии шахс;

2. Ҷазоҳо барои содир намудани ҷиноятҳои ҷинсӣ (зино, бачабозӣ);

3. Ҷазоҳо барои содир намудани ҷиноятҳо ба муқобили моликият (дуздӣ, роҳзанӣ)

4. Ҷазоҳо барои содир намудани ҷиноятҳои муқобили обурӯ ва эътибор (гувоҳи бардурӯғ додан, тӯҳмат).¹

Аксари ҷазоҳое, ки дар қонунҳои мучозотии кишварҳои исломӣ инъикос ёфтаанд, решаи таърихӣ худро аз ҷазоҳое гирифтаанд, ки дар Қуръон муқаррар шудаанд. Олимон доир ба намудҳои ҷазоҳои дар Қуръон овардашуда бо каме ихтилоф андешаи умумӣ доранд.

Ваҳба - аз - Зуайлӣ чунин ақида дорад, ки дар Қуръон намудҳои зерини ҷазоҳо мавҷуд аст:

1. 100 зарба задан барои зинокорон;

2. 80 зарба задан барои тӯҳмат ба зино;

3. Буридани даст барои дуздӣ;

4. Буридани дасти рост ва пой чап ё баръакс барои роҳзанӣ;

5. Бадарға намудан ё ҳукми қатл барои роҳзанӣ;

6. Ҳукми қатл ё хунбаҳо додан барои куштор;

7. Расонидани зарари ҷисмонӣ.²

Абӯзаҳра тамоми ҷазоҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ исломи классикиро вобаста ба ҳавфнокии ҷиноят ба намудҳои зерин тақсим намудааст,

1. Ҷазоҳо барои ҷиноятҳои муқобили дин;

2. Ҷазоҳо нисбати ҷиноятҳо муқобили ҳаёт ва саломатӣ;

3. Ҷазоҳо нисбати ҷиноятҳо муқобили моликият;

4. Ҷазоҳо нисбати ҷиноятҳо муқобили ҷинсият (зино);

5. Ҷазоҳо нисбати ҷиноятҳо муқобили ақлу идрок (нӯшидани маводи мадҳушкунанда).³

¹ Ибн Рушд. Ҷазоҳо дар шариат. –С. 426, 427 (заб. араб)

² Ваҳба ал-Зухайли. Феҳ ал-Ислом. Ҷ.8. Дамаск. 1989. –С. 284 (заб. араб)

³ Ибни Рушд. Ҷазоҳо дар шариат. –С. 426

Бисёре аз олимони ҷазоҳои ҳуқуқи ҷиноятии классикии исломро вобаста ба навъи таъин бар ду навъ тақсим мекунаманд:

1. Қисос, диёт;
2. Худуд.¹

Дар қонуни муҷозоти исломӣ худуд – қисос – диёт ва таъзирот мусавваби 2. 3. 1375 қонуни муҷозоти Эрон низоми зерини ҷазоҳо пешбинӣ шудаанд:

Моддаи 12. Муҷозотҳои муқаррар дар ин қонун панҷ қисм аст:

1. Худуд;
2. Қисос;
3. Диёт;
4. Таъзирот;
5. Муҷозотҳои боздоранда.

Моддаи 13. Ҳад, ба муҷозоте гуфта мешавад, ки навъ ва мизон ва кайфияти он дар шаръ таъин шудааст.

Моддаи 14. Қисос кайфаре аст, ки ҷонӣ ба он маҳкум мешавад ва бояд бо ҷиноятҳои ӯ баробар бошад.

Моддаи 15. Дия моле аст, ки аз тарафи шореъ барои ҷиноят таъин шудааст.

Моддаи 16. Таъзир, таъдиб ва ё уқубате аст, ки навъ ва миқдори он дар шаръ таъин нашуда ва ба назари ҳоким воғузур шудааст, аз қабилӣ ҳабс ва ҷазои нақдӣ ва шалоқ, ки мизони шалоқ боястӣ аз миқдори ҳад камтар бошад.

Моддаи 17. Муҷозоти боздоранда таъдиб ё уқубате аст, ки аз тарафи ҳукумат ба манзури ҳифзи назм ва муроёти маслиҳати иҷтимоӣ дар қиболӣ таҳаллуф ва муқаррарот ва низомоти ҳукумати таъин мегардад, аз қабилӣ ҳабс, ҷазои нақдӣ, таътили маҳалли касб, лағви парвона ва маҳрумӣ аз ҳуқуқи иҷтимоӣ ва иқомат дар нукта ё нуқоти муайян ва манъ аз иқомат дар нукта ё нуқоти муайян ва монанди он.²

Гуфтан ба маврид аст, ки низоми ҷазоҳои давлатҳои дигари исломии муосир низ ба низоми ҷазоҳои давлати исломии Эрон умумият дорад. Ин умумият аз лиҳози муқаррароти решагии онҳо, ки аз Қуръон ва аҳодиси саҳеҳ мабдаъ мегирад, шуруъ мешавад. Масалан, ҳангоми ҳади зино ҳам

¹ Сюкияйнен Л.Р. Адабиёти номбаршуда. –С. 184-192

² Шарифов Т.Ш. Адабиёти номбаршуда. –С.21

дар Эрон ва ҳам Судан ҳукми қатл пешбинӣ шудааст. Ва ин чазо дар муқобили зани шавҳардор ва марди оиладор аз Қуръон мабдаъ мегирад.

Системаи чазо, ки дар боло пешбинӣ шудааст ва мутобиқи меъёрҳои ҳукуки ҷиноятии исломи классикӣ аст, дар навбати худ намуди ҷазоҳои алоҳидаро дар бар мегирад, ки тарзи иҷроиши онҳо ҳанӯз дар ҳукуки муслмонии классикӣ пешбинӣ шуда буд. Яъне ҳукуки муосири ҷиноятии ислом на танҳо така ба намудҳои ҷазоҳои исломи классикӣ менамояд, инчунин дар иҷрои ҷазо усулҳои татбиқи ҷазои исломи ибтидоиро дар бештари мавридҳо айнан такрор менамояд.

Мисол, дар татбиқи ҳукми қатл. Қатл яке аз ҷазоҳои асосӣ дар ҳукуки исломӣ ба ҳисоб рафта, бо роҳи буридани сар, сангсор намудан ё ин, ки айнан ба мисли ҳаракатҳои худӣ ҷинояткор, ки ҷабридаро кушта буд, айнан мисли даврони исломи классикӣ татбиқ карда мешавад. Ба замми ин, дар баъзе аз кишварҳои исломӣ вақтҳои охир усулҳои алтернативии татбиқи ҷазои қатл бо истифода аз дастовардҳои нави илмӣ - техникӣ ба назар мерасад. Мисол бо нерӯи барқ, бо паррондан, бо роҳи доруғузаронӣ ва ғ.

Мутобиқи кодекси ҷиноятии Судан аз соли 1991 ҳукми қатл ҳам дар шакли классикӣ ва ҳам дар шакли ғайриклассикӣ татбиқ карда мешавад. Чунин шаклҳои ҳукми қатл дар Судан вучуд дорад, сангсор намудан, ба дор овехтан ва паррондан. Бояд қайд кард, ки шакли классикии ҳукми қатл ва дигар намудҳои ҷазоҳои классикӣ, ки дар кодекси ҷиноятии Судан пешбинӣ шудаанд, танҳо дар қисми Шимолии он амал мекунад.¹

Дар қонуни мучозоти Эрон нисбати баъзе аз ҷиноятҳои ҳукми қатл ҷазои классикии сангсорро пешбинӣ намудааст. Дар баробари ин ҳукуки мучозоти исломии Эрон тарзи татбиқи онро равшантар бо муайян намудани ҳаҷм ва сифати сангҳои истифодашаванда муқаррар кардааст. Шакли сангҳои иҷрои ҳукм низ дар қонун оварда шудааст, масалан дар моддаи 104 «Бузургии санг дар ҳаҷм набояд ба андозае бошад, ки номи санг ба он сидқ накунад».²

¹ Амин Омар. Наказания по уголовному законодательство Судана. 1997. –С.5

² Қонуни мучозоти Исломӣ. Баргардонандаи матн Шарофов Тақдиршоҳ. Душанбе, 1999. –С.37

Дар ҳуқуқи ҷиноятии классикии ислом ба сифати яке аз ҷазоҳои асосӣ расондани зарари ҷисмонӣ ба ҳисоб меравад. Ин намуди ҷазохоро ба ду гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст:

1. Расонидани дарди ҷисмонӣ (дурра задан);
2. Буридани узви бадан (буридани дасту пой).

Ин намуди ҷазоҳо ҳанӯз дар Қуръон ва ҳадисҳо пешбинӣ шуда буданд. Масалан, «Зану марди зинокорро ҳар як сад зарба бизанед...»¹, «Касонеро, ки занони афифаро ба зино муттаҳам мекунанд ва ҷаҳор шоҳид намеоваранд, ҳаштод зарба бизанед ва аз он пас ҳаргиз шаҳодаташонро напазиред, ки мардуми фосиқанд».²

Барои алоқаи ғайриқонунии зану мард ва мард бо мард ҳамчун ҷиноятҳои зино, бачабозӣ ва амсоли инҳо ҳама қонунгузори кишварҳои исломӣ ҷазоҳои ҷиноятӣ пешбинӣ кардаанд. Чунин намудҳои кирдор ҳамчун кирдори зидди-ахлоқӣ ва ба тартиботи исломӣ зараррасонанда дар ҳуқуқи исломӣ саҳт маҳкум карда мешаванд. Пешгирӣ аз зино ва алоқаи ғайриқонунии мард бо зан воситаи муҳимми устувории оила дар олами ислом махсуб мешавад. Ҷазо барои чунин намудҳои ҷиноят тибқи муқаррароти қуръонӣ дар шакли дурра задан ва ё сангсор намудан дар бисёре аз кишварҳои исломӣ яқзайл мавҷуд аст.

Дар моддаи 88 Қонуни муҷозоти исломӣ (ҳудуд, қисос, диёт, таъзирот)-и Ҷумҳурии исломии Эрон айнан чунин намуди ҷазо оварда шудааст: «Ҳадди зинои зан ё марде, ки вочиби шароити эҳсон намебошад, сад тозиёна аст».³

Дар ҳамин ҷо нисбати зинои марди ноболиғ бо марди ноболиғи дигар ҷазои муайяне дар шакли расонидани дарди ҷисмонӣ пешбинӣ шудааст: «Ҳар гоҳ ноболиғе ноболиғи дигареро ватӣ кунад то 74 зарба шалоқ таъзир мешавад, магар он, ки яке аз онҳо иқрор шуда бошад».⁴

Дигар намуди ҷазоҳои номбаршудае, ки дар қонуни муҷозоти исломии Эрон пешбинӣ шудаанд, дар шаклҳои зерин инъикос меёбанд: «Ҳар гоҳ ду мард, ки бо ҳам хешованди насабӣ надошта бошанд, бидуни зарурат дар зери як

¹ Қуръон. Сураи 24. Оёти 2

² Қуръон. Сураи 24. Оёти 4.

³ Қонуни муҷозоти исломӣ-и Эрон. Баргардонандаи матн Шарифов Тақдиршоҳ. Душанбе, 1999. – с.35

⁴ Ҳамон ҷо. –С.38

пӯшиш ба таври бараҳна қарор гиранд, ҳарду то 99 – зарба шалоқ таъзир мешаванд».¹ «Ҳар гоҳ касе дигареро аз рӯи шаҳват бибӯсад то 60 зарба шалоқ таъзир мешавад».²

Чунин намуди ҷазо дар Қонуни ҷиноятии Судан м.146 низ дида мешавад.³

Буридани узви бадан (даст ё пой) яке аз ҷазоҳои асосии ҳуқуқи ҷиноятии исломи классикӣ ба ҳисоб меравад. Ин намуди ҷазо асосан нисбати ҷиноятҳои муқобили моликият таъин карда мешавад. Бори аввал чунин намуди ҷазо дар Қуръон пешбинӣ шуда буд: «Дастӣ марди дузд ва зани дузд-ро бо кайфари коре, ки кардаанд бибуред. Ин укубатест аз ҷониби Худо, ки Ё пирӯзманду ҳаким аст», «Ҷазои касоне, ки бо Худо ва паёмбаронаш ҷанг мекунанд ва дар замин ба ғасод меқӯшанд, он аст, ки кушта шаванд ё бар дор гарданд ё дастҳову пойҳояшон яке аз ҷапу яке аз рост бурида шаванд ё аз сарзами худ табъид шаванд. Инҳо равияшон дар ин ҷаҳон аст ва дар охират низ ба азобе бузург гирифта оянд».⁴

Ҷазои номбурда дар Қонун дар бораи ҷазои Афғонистон дар моддаҳои 454 – 460 аз соли 1976 ⁵ дар Қонуни ҷиноии Ливия аз соли 1972 м. 148, дар Қонуни ҷиноии Покистон аз соли 1979 пешбинӣ шудааст. ⁶

Кодекси ҷиноятии Судан ин намуди ҷазоро танҳо нисбати қисме аз ноҳияҳо (қисмати шимолӣ) пешбинӣ мекунад. Ин ҷазо нисбати ноҳияҳои ҷанубии мамлакат татбиқ намешавад.

Қонуни муҷозоти Давлати исломии Эрон низ ин ҷазоро бо шакли зерин пешбинӣ намудааст:

Моддаи 201.

а. Дар мартабаи аввал қатъи ҷаҳор ангушти дасти ростӣ сориқ аз интиҳои он бо тавре ки ангушти даст ва қафи дасти ӯ боқӣ бимонад.

¹ Ҳамон ҷо. Моддаи 123. –с. 39

² Ҳамон ҷо. Моддаи 124. –С.39

³ Амин Омар. Адабиёти номбурдашуда. –С.48-49

⁴ Қуръон. Сураи 33-38

⁵ Анвар Г.А. Право и религия. М. 1994. –С. 163

⁶ Лихачев В.А. Уголовное право в освободившихся странах. М.,1988. –С. 39,40

б. Дар мартабаи дуввум қатъи пои чапи сориқ аз поини баромадагӣ ба навъе, ки нисфи қадам ва миқдоре аз маҳалли масҳи ӯ боқӣ бимонад...¹

Моддаи 202. Ҳар гоҳ ангуштони дасти сориқ бурида шавад ва пас иҷрои ин ҳад, сириқати дигаре аз ӯ собит гардад, ки сориқ қабл аз иҷрои ҳад муртакиб шудааст, пои чапи ӯ бурида мешавад.²

Дар ҳуқуқи чиноятӣ классикии мусулмонӣ нисбати иҷрои ин ҷазо фикрҳои мухталиф мавҷуданд.

Ба ақидаи Л.В.С. Ван ден Берг барои содир намудани дуздӣ бори аввал дасти рост бурида мешуд, барои бори дуввум содир намудани дуздӣ, пои чап бурида мешуд.³ Аз рӯи ақидаи мазҳаби Шиа (Имомиҳо) ин ҷазо дар шакли буридаи ангуштҳои даст амалӣ мешавад.

Дия – шакли ҷазои амволие мебошад, ки нисбати чиноятҳои гурӯҳӣ қисос таъин карда мешавад. Мақсади таъин намудани дия кӯмаки амволӣ барои тарафи ҷабрдида аст, ки ба тариқи алтернативӣ ба ҷабрдида пешниҳод гардидааст. Баъзе олимони дияро хунбаҳои чиноят меноманд. Дар бисёр оётиҳои Қуръон ин шакли ҷазо пешбинӣ шудааст: «Эй касоне ки имон овардаед, дар бораи куштагон бар шумо қасос муқаррар шуд, озод дар баробари озод ва банда дар баробари банда ва зан дар баробари зан. Пас ҳар кас, ки аз ҷониби бародари худ авф гардад, бояд, ки бо хушнудӣ аз паи адои хунбаҳо равад ва онро ба ваҷҳе нақӯ бад ӯ пардозад. Ин ҳукм таҳфифу раҳматест аз ҷониби Парвардигоратон ва ҳар кӣ аз он сар боз занад, баҳри ӯ азобест дардовар».⁴

Хунбаҳо дар ҳуқуқи чиноятӣ исломи классикӣ воқеан як ҳодисаи инқилобӣ дар таърихи ҳуқуқи чиноятӣ дунёи кӯҳан маҳсуб мешавад. Таҷрибаи талхи қасосгирии хунинро, ки бо хуну пӯсти мардуми қадим устувор гардида буд, бо ҷунин усули ақлгароёна ҳамчун амали нек ворида олами илми ҳуқуқи чиноятӣ намудан раҳнаи бузурге ба ҷаҳонбинии чиноятӣ олами кӯҳан ворид намуда, мардумро аз ҷангу

¹ Қонуни мучозоти исломӣ – Эрон. Баргардонандаи матн Шарифов Тақдиршоҳ. Душанбе, 1999. – С.49.

² Ҳамон ҷо.

³ Берг Л.В.С. Основные начала мусульманского права согласно учению Абу Ханифа и Шафии. СПб., 1882. - С. 139

⁴ Қуръон. Сураи 2. Оёти 178.

чидол ва хархашаҳои иловагӣ озод намудан буд. Зеро дар дунёи кӯҳан мо медонем, ки дар аксари мавридҳо қавми чинояткор гунаҳкорро барои татбиқи ҷазо ба ҷониби ҷабрдида пешниҳод намекард. Дар натиҷа, задухӯрди қавмҳо сурат гирифта ба ҷангу хунрезии бемаънӣ табдил меёфт. Аз ин хотир, ислом дар ҳуқуқи чиноятии дунёи қадим бо пешбини дия ва бахшиши гуноҳи аз безҳаёӣ содиргашта як қадами хеле устуворро дар инкишофи ояндаи илми ҳуқуқи чиноятӣ ба пеш гузошт.

Қайд кардан бамаврид аст, ки андозаи хунбаҳо дар Қуръон пешбинӣ нашудааст. Сабаби онро ба таври гуногун шарҳ медиҳанд, аз омилҳои иқтисодӣ то ҳуқуқи ҷабрдида дар ин расмиёт асос дорад. Омили иқтисодӣ бо он асоснок мегардад, ки дар давоми ҳазорсолаҳо таҳаввулотҳои иқтисодӣ ба вучуд меоянд, аз ин лиҳоз дар ҳар замон хунбаҳо аз рӯи омилҳои иқтисодӣ муайян карда мешавад. Ба ақидаи бисёре аз олимони дар ҳуқуқи чиноятии исломи классикӣ тибқи таҷриба хунбаҳо барои куштани инсон 100 – шутур ё ин ки баробари нархи 100 – шутур хунбаҳо будааст.¹

Баъзеи дигари олимони ақидаи дигареро оиди хунбаҳо пешниҳод мекунанд. Ба ақидаи олими исломшинос Берг Л.В.С. хунбаҳо дар ҳуқуқи чиноятии классикии ислом ду намуд буд, хунбаҳои вазнин ва сабук.²

Ба ақидаи Ваҳба Зухайлӣ барои куштани инсон дар он замон намудҳои зерини хунбаҳо пешбинӣ шуда буд,

1. 1000 дирҳам;
2. 100 шутур;
3. 100 динори тилло;
4. 200 сар гов;
5. 200 сар гӯсфанд;³

Мутобиқи моддаи 294 қонуни мучозоти исломии Эрон дия моле аст, ки бо сабаби чиноят бар нафс узр ба мучни алайҳ ё ба вали ё авлиёи дами ӯ дода мешавад.⁴

¹ Ибн аль Хасан Али ибн Мухаммад ибн Хабиб аль Басри аль – Маварди. Ал – Аҳком ас – султония ва-л-вилаёт – дина. Коир, 1973. –С.232

² Л.В.С. Берг. Основное начало мусульманского право. 1882.- С.134.

³ Ваҳба аз Зухайлӣ. Ал – Фикҳ ал – исломӣ. Қоира 1989. – С. 3034-304

⁴ Қонуни мучозоти исломӣ – Эрон. Баргардонандаи матн Шарифов Тақдиршо. Душанбе, 1999. – С.62

Микдори дия низ дар ин қонун барои куштор аниқ муқаррар шудааст:

1. Як сад шутури солим ва бидуни айб, ки хеле лоғар набошанд.

2. Дувист гови солим ва бидуни айб, ки хеле лоғар набошанд.

3. Як ҳазор гӯсфанди солим ва бидуни айб, ки хеле лоғар набошанд.

4. Дувист даст либоси солим аз ҳулаҳои Яман.

5. Як ҳазор динор маскуки солим ва ғайра мағшуш, ки ҳар динор як мисқоли шаръии тилло ба вазни 18 нахӯд аст.

6. Даҳ ҳазор дирҳами маскуки солим ва ғайри мағшуш, ки ҳар дирҳам ба вазни 12/6 нахӯд нукра мебошад.

Табира. Қимати ҳар яке аз умури шашгона дар сурати тарозии тарафайн ва ё тааззури ҳамаи онҳо пардохта мешаванд.

Моддаи 298. Дияи қатли амд дар мавриде, ки қисос мумкин набошад ва ё валии мақтул ба дия розӣ шавад, яке аз умури шашгонаи фавқ хоҳад буд, лекин дар қуллияи мавриде, ки шутур ба унвони дия таъин мешавад, лозим аст, ки синни он аз панҷ сол гузашта ва дохил дар соли шашум шуда бошад.

Моддаи 299. Дияи қатл дар сурате, ки садама ва фавт ҳар ду дар яке аз ҷаҳор моҳи ҳаром (раҷаб, зилқаъда, зулҳиҷча муҳаррам) ва ё дар ҳарами Маккаи муаззама воқеъ шавад, илова бар яке аз мавриди шашгонаи мазкур дар моддаи 297 ба унвони ташдиди мучозот бояд як севуми ҳар навъе ки интиҳоб кардааст, изофа шавад ва соири амкина ва азмина ҳар чанд мутбарӣ бошанд, дорои ин ҳукм нестанд.

Моддаи 300. Дияи қатли зани мусалмон хоҳ амдӣ, хоҳ ғайриамдӣ нисфи дияи марди мусалмон аст.

Моддаи 301. Дияи зан ва мард яксон аст, то вақте ки миқдори дия ба сулси дияи комил бирасад, дар он сурат дияи зан нисфи дияи мард аст.¹

4. Намудҳо ва категорияҳои ҷиноят дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ислом

¹ Ҳамон ҷо.

Гуфтан зарур аст, ки дар ҳуқуқи чиноятҳои классикӣ дар ислом системаи чазо ва категорияи чиноятро як медони-станд. Қонунгузориҳои чиноятҳои давлатҳои исломии муосир бисёррашон принципи пешинро эътироф мекунанд. Ҳуқуқи чиноятҳои классикии ислом чӣ хеле, ки дар боло зикр карда будем, таснифи 3 - зинагии чиноятро пешбинӣ мекунад, ё ин ки бо забони ҳуқуқи чиноятӣ гӯем 3 – категорияи чиноят вучуд дорад, қисос, ҳудуд, таъзир. Вале байни олимони исломшинос фикру мулоҳизаҳои гуногун оиди таснифи чиноятҳо мавҷуд аст.

Ба ақидаи О.Г. Болшаков дар ислом танҳо 3 – чиноят мавҷуд аст – дуздӣ, зинокорӣ ва тӯҳмат барои зинокорӣ ¹ ва Д.Е. Еремеев ин ақидаро дастгирӣ намуда танҳо чинояти кушторро илова мекунад. Иномҷон Сафаров тамоми чиноятҳои ҳуқуқи чиноятҳои мусулмониро вобаста ба низоми давлати Сомониён тасниф кардааст:

1. Чиноятҳое, ки объекти онҳо ҳаёт ва саломатӣ аст;
2. Чиноятҳое, ки бевосита дар Қуръон пешбинӣ шудаанд;
3. Ҳаракатҳое, ки муҳолифи санадҳои давлатӣ мебошанд.²

М.С. Ҳайдарова тамоми чиноятҳоро ба 3 – категория тақсим намудааст:

1. Чиноятҳо муқобили ҳокимият ва дин;
2. Чиноятҳо муқобили моликият;
3. Чиноятҳо муқобили шахсият.³

Дар қонуни мучозоти исломӣ намудҳои зерини чиноятҳое, ки дар ҳуқуқи мусулмонии классикӣ пешбинӣ шуда буданд, мавҷуд аст:

Чинояти ҳудуд, ҳади зино, ҳади ливот (бачабозӣ), ҳади мусоқа (чимои зан бо зан), ҳади мускир (нӯшидани маводҳои шаробдор), ҳади муҳораба, ҳади сирқат (дуздӣ). қисоси наф (қатли амд.), қисоси узв ва ғ.⁴

¹ Болшаков О.Г. История Халифата II Ислам в Аравии. М., 1980

² Сафаров И.Д. Давлат ва ҳуқуқ. Душанбе, 1997. –С.19

³ М.С. Ҳайдарова. Известия АН РСССР. 1986. №4. –С.59

⁴ Қонуни мучозоти Исламӣ. Баргардонанда Шарифов Тақдиршоҳ. Душанбе, 1999с.

Айнан ҳамин намуди ҷазоҳо дар қонуни ҷиноии Покистон соли 1979¹ дар кодекси ҷиноятии Судан аз соли 1991² пешбинӣ шудааст.

Қисос ин яке аз категорияҳои ҷиноят дар ҳуқуқи классики мусулмонӣ ба ҳисоб рафта ду гурӯҳи ҷиноятҳоро дар бар мегирад:

1. Ҷиноятҳо муқобили ҳаёт
2. Ҷиноятҳо муқобили саломатӣ.

Ҷиноятҳои категорияи қасос

Калимаи қасос арабӣ буда, маънои қасос гирифтани қасд аз шахси зараррасонро дорад. Аммо дар ҳуқуқи исломӣ қасос ба маънои таъин намудани ҷазои сазовор ба шахси ҷинояткор мебошад.

Дар Қуръон бисёр оятҳо мавҷуданд, ки ҳаёт ва саломатии инсонро ҳифз менамоянд ва барои содир намудани ҷинояти одамкушӣ ё зарари ҷисмонӣ расондан, ҷазоҳои муайяно пешбинӣ менамоянд: «Эй қасоне, ки имон овардаед, дар бораи куштагон бар шумо қасос муқаррар шуд, озод дар баробари озод ва банда дар баробари банд ва зан дар баробари зан. Пас ҳар қас, ки аз ҷониби бародари худ авф гардад, бояд, ки ба хушнудӣ аз пайи адои хунбаҳо равад ва онро ба ваҷҳе некӯ ба ӯ пардозад. Ин ҳукм тахфифу раҳматест аз ҷониби Парвардигоратон ва ҳар кӣ аз он сар боззанад, баҳри ӯ азобест дардовар!».³ «Қасеро, ки Худо куштанаширо ҳаром кардааст, макушед, магар ба ҳақ. Ва ҳар қас, ки ба ситам кушта шавад, ба талабкунандаи хуни ӯ қудрате додем, вале дар интиқом аз ҳад нагузарад, ки ӯ пирӯзманд аст».⁴

Муқаррароти ҳуқуқи ҷиноятии классикӣ имрӯзҳо дар бисёре аз қонунҳои давлатҳои исломии шарқи ҳориҷ ва ҳатто баъзе аз онҳо дар кишварҳои ғайри исломӣ дида мешавад. Масалан, дар қонунгузории Арабистони Саудӣ, Олмон ва ғ.⁵

Дар қонуни муҷозоти Давлати Ислामी Эрон ҷинояти куштор дар чунин шакл омадааст, «Модаи 205 қатли он ба-

¹ Лихачев В.А. Уголовное право в освободившихся странах. М., 1988. –С.39

² Амин Омар. Преступление категории Худуд по УК Республики Судан. Реферат РУДН. 1997. –с.7

³ Қуръон. Сура 2. оёти 178

⁴ Қуръон. Сура 17. оёти 33.

⁵ Сюкияйнен Л.Р. Мусулманское право. М., 1986. –С. 204

робари маводи инфасл мучиби ҳисос ҳаст ва Авлиёи дам метавонанд бо изни валии амр қотилро бо ривояти шароити мазкур дар фусули отия қисос намояд ва валии амр метавонад ин амрро ба раиси қуваи қазоия ё дигаре тафвиз намояд».¹

Ҳамчунон дар Қуръон одамқушӣ бо хато пешбинӣ шудааст, ки ин намуди ҷиноят ҷои худро дар қонунгузорию ҷиноятии бисёре аз давлатҳо гирифтааст.

«Ҳеч мӯъминеро нарасад, ки мӯъмини дигаро ҷуз ба хато бикушад. Ва ҳар кас, ки мӯъминеро бо хато бикушад, бояд, ки бандаи мӯъминеро озод кунад ва хунбаҳояшро ба хонаводааш таслим кунад, магар он, ки хунбаҳоро бибахшад. Ва агар мактул мӯъмин аз қавмест, ки душмани шумост, фақат бандаи мӯъминеро озод кунад, ва агар аз қавмест, ки бо шумо паймон бастаанд, хунбаҳо ба хонаводааш пардохта шавад ва бандаи мӯъминеро озод кунад ва ҳар кас, ки бандае наёбад, барои тавба ду моҳ пай дар пай рӯза бигирад. Ва Худо донову ҳақим аст».²

Ҷинояти дигари категорияи қисос расонидани зарари ҷисмонӣ мебошад, ки дар Қуръон ба таври зерин муайян шудааст: «Ва дар Таврот бар онон муқаррар доштем, ки нафс дар баробари нафс ва ҷашм дар баробари ҷашм ва бинӣ дар баробари бинӣ ва гӯш дар баробари гӯш ва дандон дар баробари дандон ва ҳар захмеро қасосест. Ва ҳар ки аз қасос даргузарад, гуноҳашро нафароне (тавоне) хоҳад буд. Ва ҳар кӣ ба он ҷӣ Худо нозил кардааст, ҳукм накунад, аз ситамкорон аст».³

Қазохое, ки дар оёти Қуръон пешбинӣ карда шудаанд, хусусияти қиёсро доранд, яъне зарар ҷи гунае расонида шуда бошад бо ҳамон монанд қазо таъин карда мешавад. Ҳуқуқи мусулмонии классикӣ таъини қазоро нисбати ин ҷиноят бе таъхир ғавран иҷро мекард. Чунки пас аз шифо ёфтани захмҳои ҷабрида муайян намудани ҳақми қазо мушкилиро ба миён меовард.⁴

¹ Қонуни мучозоти Исломи. Баргардонанда Шарифов Тақдиршоҳ. Душанбе, 1999. – С. 49

² Қуръон. Сура 4. Оёти 92

³ Қуръон. Сура 5. Оёти 45

⁴ Сюкияйнен Л.Р. Мусулманское право. М., 1986. – С.196

Ҷинояти мазкур нақши худро дар бисёр аз қонунгузориҳои давлатҳои шарқи хориҷ гузаштааст, ба ин мисол шуда метавонад. Қонуни муҷозоти исломии Эрон, «Қатъи узв ва ё ҷойҳои он агар амдӣ бошад, мучиби қисос аст ва ҳасби мавриди мучни алайҳ метавонад бо изни Вали амр ҷониро бо шароите, ки зикр хоҳад шуд, қисос намояд.¹

Категориҳои дуҷуми ҷиноятҳо дар ҳуқуқи ҷиноятҳои ислом категорияи ҳудуд мебошад.

Бисёре аз олимони соҳаи ҳуқуқи ҷиноятҳои мусулмон ақида доранд, ки ба категорияи ҳудуд 7 – намуди ҷиноят дохил мешавад, ширк овардан ба Худо, зино, тӯҳмат барои зино, дуздӣ, роҳзанӣ, нӯшидани маводи алкоғолӣ ва исён.

Р. Шарл тарафдори ҷунин ақида мебошад, вале ҷинояти исёнро аз категорияи ҳудуд берун мекунад.² Ҷунин ақидаро Иброҳим аш-Шаҳавӣ ва Мансур Муллоев низ дастгирӣ мекунад.³ Мувофиқи ақидаи Шерзоди Абдуллозода ба категорияи ҳудуд ҷиноятҳои зерин шомил мешавад, дуздӣ, зинокорӣ, роҳзанӣ, исён, шак овардан ба Худо, фоҳишагардӣ, бачабозӣ, нӯшидани маводҳои мадҳушкунанда.⁴

Шарифов Т.Ш. ба категорияи ҳудуд 4 – намуди ҷиноятро дохил кардааст, дуздӣ, муҳориба (роҳзанӣ), зинокорӣ ва тӯҳмати ноҳақ барои зинокорӣ.⁵

Ақидаи Сюкияйнен ва Садагдар боиси дастгирӣ мебошад. Онҳо 7-намуди ҷиноятҳои асосиро, ки бевосита дар Қуръон ва ҳадисҳо пешбинӣ шудаанд, ба категорияи ҳудуд дохил менамоянд:

1. Хиёнат ба Худо (шак овардан ба Худо);
2. Дуздӣ;
3. Роҳзанӣ;
4. Зинокорӣ;
5. Тӯҳмат ба зинокорӣ;
6. Нӯшидани маводи мадҳушкунанда
7. Исён.

¹ Қонуни муҷозоти Исломӣ. Баргардонанда Шарифов Тақдиршоҳ. Душанбе, 1999. – С. 59

² Шарл Р. Мусулманское право. –С. 45-50

³ Муллоев М. происхождение и реакционная сущность шариата. Душанбе, 1967. – С.53

⁴ Шерзоди Абдуллозода. Асосҳои диншиносӣ. Душанбе, 2002. –С. 225

⁵ Шарифов Т.Ш. Давлат ва ҳуқуқ. Душанбе, 1998. №4. –С.41

Қиноятҳои номбаршуда дар Кодекси қиноятҳои Судан аз соли 1991 дида мешавад, вале дар он ҷо қинояти исён, ки бевосита дар ҳуқуқи мусулмонии классикӣ мавҷуд буд, шомил нест.

Қонуни муҷозоти исломии Эрон намудҳои зерини қиноятҳои категорияи ҳудудро пешбинӣ намудааст:

1. Зинокорӣ;
2. Ливот – бачабозӣ;
3. Мусоҳақа – ҷимои зан бо зан;
4. Қазф – тӯҳмати ноҳақ барои зино, бачабозӣ, ҷимои зан бо зан;
5. Муосир – нӯшидани маводи мадхушкунанда;
6. Муҳориба ё роҳзанӣ;
7. Сиркат – дуздӣ.¹

Қайд кардан зарур аст, ки ба истиснои қиноятҳои номбаршуда дар Қонуни муҷозоти исломӣ боз дигар намуди қиноятҳои пешбинӣ шудаанд, ки бо категорияи ҳудуд ва қисос шомил нестанд.

МАЗҶУЪ 24. ҲУҚУҚИ ДАВЛАТӢ ДАР ИСЛОМ ВА СОҲТОРИ КОНСТИТУТСИОНИИ ДАВЛАТӢ ШАРҚ

Мафҳуми ҳуқуқи давлатӣ дар ислом. Ҳуқуқи давлатӣ ва таъаққули он дар назарияи ҳуқуқи исломӣ. Таснифи меъёрҳои ҳуқуқӣ – давлатӣ дар фикҳ. Мафҳумҳои «ал аҳком ас султония» ва «ал аморат ва-л қазо». Фалсафаи қалом ва ҳокимияти давлатӣ.

Таносуи принципҳои умумии идоракунии хилофат ва соҳтори конститусионии давлатҳои муосири исломӣ. Институтҳои аш-шӯро, ҷамоҳир, вилояти фақиҳ, байиа ва ғ.

Соҳтори давлатии кишварҳои исломӣ ва махсусияти онҳо. Соҳтори давлатии Эрон, Миср, Индонезия, Афғонистон, Ироқ, Покистон. Институти Раиси ҷумҳур ва сарвазир дар кишварҳои исломӣ. Нақши парлумон дар кишварҳои исломӣ. Интиҳобот ва райъпурсӣ дар давлатҳои исломӣ. Эътирофи ҳуқуқи аққалиятҳои динӣ дар кишварҳои исломӣ.

¹ Қонуни муҷозоти Исломи. Баргардонанда Шарифов Тақдиршоҳ. Душанбе, 1999. – С. 49

Мафҳуми ҳуқуқи давлатӣ дар ислом

Ҳуқуқи давлатӣ ҳамчун соҳаи намоёни ҳуқуқ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки муносибатҳои муҳимтарини ҷамъиятиро вобаста ба асосҳои сохтори давлатӣ, сохти ҷамъиятии давлат, асосҳои вазъи ҳуқуқии сардори давлат, тартиби ташкил ва фаъолияти мақомотҳои давлатӣ ба танзим мебарорад.¹

Предмети ҳуқуқи давлатиро дар низомҳои ҳуқуқии ҷаҳон ба таври мухталиф баҳо медиҳанд. Ҳуқуқи мусулмонӣ низ ҳамчун низоми ҳуқуқии ҷаҳони муосир нисбати предмети ҳуқуқи давлатӣ фаҳмиши хоса дорад. Сюкияйнен Л.Р. маҳсусиятҳои ҳуқуқи мусулмониро тадқиқ намуда, аз ҷумла қайд менамояд: «Маҳсусияти ҳуқуқи мусулмонӣ дар давраи аввали инкишофи худ дар он ифода меёбад, ки аввалан принсипҳои онҳо тағйирнопазир эълон шуда буданд, баъдан онҳо аз ҷиҳати сохтор пайдарҳамиро соҳиб набуданд»².

Новобаста аз он ки ислом дар давраи аввали пайдоишаш бо мафҳуми ҳуқуқи давлатӣ ба маънои имрӯза шинос набуд, муносибатҳои ҷамъиятии хусусияти давлатӣ-ҳуқуқӣ дошта, ки ба танзимдорӣ ниёз доштанд, мавҷуд буданд ва ташаққул низ меёфтанд. Ин муносибатҳо бо ташаққулёбии ҷомеаи мусулмонӣ ҳамчун ташкилоти давлатмонанд пайдо шуда, бо ташкил шудани Хилофати Араб ташаққул меёфтанд. Дар давраи аввали ташаққулёбии ҷомеаи мусулмонӣ, аниқтараш дар давраи ҳаёти ҳазрати Муҳаммад (с) ба сифати танзимсозандаи чунин муносибатҳо меъёрҳои Қуръон (гарчанде дар ин давра ҳамчун маҷмӯаи мураттабгашта вучуд надошт) ва қарорҳои ҳуди ҳазрати Муҳаммад, ки мо онҳоро ҳамчун падидаҳои хусусияти давлатӣ-ҳуқуқӣ дошта таҳлил мекунем, баромад мекарданд.

Меъёрҳои ҳуқуқии ин давра, ки онҳоро аз рӯи таснифбандии умумӣ шартан ба ҳуқуқи давлатӣ дохил кар-

¹ Муфассалтар ниг: Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран М. «Форум»-«Инфра-М» 1999; Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть. Отв.ред.проф. Б.А.Страшун М. БЕК, 1999; Конституционное право: учебник для студ. юрид. вузов и факультетов/ отв.ред. проф. В.В.Лазарева М. БЕК, 1998

² Ниг.: Л.Р. Сюкияйнен Мусульманское право. Вопросы теории и практики М. «Наука» 1986 с.114

дан равост, масъалаҳои муҳимтарини он ҷомеа ба шумор мерафт. Ин масъалаҳо махсусияти ташкили ҷомеаи нав ва муносибатҳои сиёсии дар натиҷаи ғайолияти асосгузори он бамияёнондаро, ки ҳам ҳокимияти динӣ ва ҳам ҳокимияти дунявиро дар дасти худ дошт, дар бар мегирифтанд. Таълимот дар бораи кудрати Оллоҳ, муносибати мусулмонон ва Оллоҳ, асосҳои ташкили Хилофат, пайдоиш ва ташаккули баъзе институтҳои давлатӣ-ҳуқуқӣ масъалаҳои марказие мебошанд, ки дар доираи ҳуқуқи давлатии ислом бояд омӯхта шаванд.

Олимон, ки ҳуқуқи мусулмониро тадқиқ намудаанд, «меъёрҳои ҳокимиятӣ»-ро ба гурӯҳи алоҳида ҷудо менамоянд¹. Ба ин гурӯҳ меъёрҳо, масъалаҳои Хилофат, ҳокимияти оммавӣ, ташкили идоракунии давлатӣ, артиш ва андозбандиро шомил менамоянд. Ин муносибатҳои ҷамъиятӣ дар низомҳои ҳуқуқии ҷаҳони муосир асосан тавассути меъёрҳои ҳуқуқи давлатӣ, маъмурӣ ва молиявӣ мавриди танзим қарор мегиранд. Меъёрҳои дигаре, ки қисман муносибатҳои Хилофатро бо дигар давлатҳо, масъалаи ҷанг ва сулҳ, муносибати ҷомеаи мусулмониро бо намояндагони динҳои дигар, вазъи ҳуқуқии категорияҳои мухталифи аҳолиро вобаста ба муносибати онҳо ба дин муайян мекарданд, «ас-сийар»² ном бурда мешуданд. Бисёр олимони меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқии ислом меноманд³. Сюкияйнен Л. Р. меҳисобад, ки меъёрҳои «ас-сийар» дар қатори меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ, инчунин муқаррароти ҳуқуқии дохилидавлатӣ низ дорад. Аз ҷумла, чунин қайд менамояд: «Гурӯҳи дуюми меъёрҳо, яъне меъёрҳои ҳуқуқии дохилидавлатӣ амалигардонии як қатор функсияҳои дохилии давлати мусулмониро ҳамчун ташкилоти сиёсии соҳибхитӣ ба танзим медаровард. Ҳамин тариқ, меъёрҳои «ас-сийар» моҳиятан «меъёрҳои ҳокимиятӣ»-ро пурра менамуд⁴.

¹ Дар ҳамаи ҷо с.83

² Ниг.: Грязневич П. А. Ислам и государство (к истории государственно-политической идеологии раннего ислама).— Ислам. Религия, общество, государство. М., 1984.

³ Ниг.: З.Алё-Момани. Арабская региональная система и современное международное право М.1994 с.63-65

⁴ Ниг.: Л.Р. Сюкияйнен Мусульманское право. Вопросы теории и практики М. «Наука» 1986 стр. 115

Чи хеле ки таълимоти ислом дар давраи аввал байни ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии давлатӣ фарқият намегузошт, дар сарчашмаҳои ҳуқуқии он давра низ чунин тафриқа дида намешавад. Бо назардошти он ки меъёрҳои ҳуқуқӣ-маъмури ва ҳуқуқӣ-давлатии ислом дар якҷоягӣ дида мешаванд ва гурӯҳи якуми ин меъёрҳо нисбатан камтар ташаккул ёфтаанд, мо хато намекунем, агар меъёрҳои ҳуқуқӣ-маъмуриро низ ба меъёрҳои ҳуқуқи давлатӣ шомил намоем. Дарҳамхӯрии онҳо бо дигар меъёрҳои ҳуқуқ барои меъёрҳои ҳуқуқии исломро ба гурӯҳҳо ҷудо намудан садди роҳ намешавад¹.

Аз ҳамин нуқтаи назар ва бо назардошти он ки дар ҳуқуқи мусулмонӣ меъёрҳои ҳуқуқи давлатӣ ва ҳуқуқи маъмури дар якҷоягӣ амал менамоянд, аксарияти олимони масъалаҳои пайдоиш ва ташаккули ин соҳаҳои ҳуқуқро дар якҷоягӣ тадқиқ кардаанд².

Аммо новобаста аз ин, дар сурати бурдани тадқиқоти ҳамаҷониба меъёрҳои ҳуқуқи давлатии исломро ба гурӯҳи алоҳида ҷудо намудан мумкин аст. Дар Қуръон бисёр меъёрҳои ҳастанд, ки бешубҳа онҳо муносибатҳои ҷамъиятии ҳусусияти ҳуқуқӣ-давлатидоштаро ба танзим мебароранд. Мувофиқи таълимоти ислом сарчашмаи ягонаи ҳокимияти олийи Оллоҳ аст. Дар Қуръон ин таъкидот чандин маротиба омадааст: «Бигӯ (ай Муҳаммад (с) ин дуъоро), Бор Худоё! Ай Худовандо подшоҳӣ! Медихӣ подшоҳиро ба ҳар ки хоҳӣ ва бозмегирӣ подшоҳиро аз ҳар ки хоҳӣ!..³ Қуръон, ҳокимияти олии Оллоҳро муқаррар намуда, дар навбати худ зинаи ҳокимиятро низ муқаррар менамояд. Сураи 4 (ояи 62), «Эй касоне, ки имон овардаед, аз Худо ва паёмбар ва соҳибони фармон итоат баред...». Яъне дар Қуръон итоат бурдан ба амри Худованд, паёмбар ва соҳибони фармон – роҳбарони давлат, шарт ва зарур ҳисобида шудааст. Дар дигар ҷой

¹ Ниг.: Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права (суннитское направление) Душанбе 1998 с. 81

² Ниг. ба қорҳои Л.Р. Сюкияйнен, Р.Х. Гилязутдинова, А.Метс, Тахиров Ф.Т., Холиков А.Г., Сафаров И.Д.

³ Ниг.: Қуръони Карим, бо тарҷума ва таъзеҳот ба забони тоҷикӣ, сураи 3 (ояи 25), Исломобод 2002, с.121

таъкид мегардад: «Хар як паёмбарро мо барои он фиристодем, ки бо ризоияти Худо ба онҳо итоат намоед...»¹

Агар меёрҳои ҳуқуқӣ-давлатии исломро, ки дар давраи аввали пайдоишаш ташаққул ёфтаанд, таснифбандӣ намоем, онҳоро шартан ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудан мумкин аст:

1. Меёрҳои ҳуқуқие, ки ҳокимияти сиёсӣ ва диниро муқаррар менамоянд;

2. Меёрҳои ҳуқуқие, ки институтҳои сиёсиро ба монанди паёмбарӣ, хилофат ва имомат муқаррар менамоянд;

3. Меёрҳои ҳуқуқие, ки принципҳои ташкил ва фаъолияти ҳокимияти давлатиро муқаррар менамоянд;

4. Меёрҳои ҳуқуқие, ки ҳуқуқу озодиҳо ва ўҳдадорӣҳои асосии инсонро муқаррар менамоянд.

Ногуфта намонад, ки концепсияи давлатдорӣ исломӣ ва сиёсате, ки дар солҳои аввали пайдоиши ислом рӯи қор омаданд, ба давлатҳои муосири исломӣ таъсири калон мерасонанд. Ҳуқуқи давлатии аксарияти давлатҳои муосири исломӣ, ки дар онҳо дини ислом мақоми давлатиро доро мебошад, дар ин ё он шакл институтҳо ва принципҳои назарияи сиёсии исломиро мустаҳкам менамоянд.

Таҳлил ва омӯзиши нақши ислом, шариат ва ҳуқуқи муслмонӣ дар сохтори давлатӣ - конституционии давлатҳои муосири исломӣ, ба он далолат мекунад, ки гуфтаҳо оиди он ки ақидаҳо ва анъанаҳои соф исломӣ фақат барои давлатҳои гузашта хосанд ва имрӯз дар давлатҳои муосири исломӣ онҳо нақш намебозанд, беасос ҳисоб карда шаванд. Чунки он падидаҳои ҳуқуқӣ - сиёсӣ, ки ханӯз дар сохторҳои давлати нахустини исломӣ ташкил шуда буданд, дар шакли каме дигар ҳам бошанд, дар сохторҳои давлатҳои муосири исломӣ низ ба назар мерасанд.

Тағйиротҳои куллие, ки дар ҳаёти ҷамъиятиву сиёсии ҷаҳон асрҳои XX-XXI ба вуқӯъ пайваست, проблемаҳои куллан нави принципалиро дар назди аҳли илми ислом гузошт. Ин тағйиротҳо таъсири худро пеш аз ҳама дар интиҳоби роҳи ташаққули минбаъдаи давлатҳои исломӣ гузошт. Акнун ҳодимони илмиву ҷамъиятии ислом арзишҳои анъанавии исломро ҳимоят намуда, роҳи исломии инкишофи ин давлат-

¹ Там же. С.4 (аят 67)

хоро ягона роҳи ташаккулёбии давлатдории навини исломӣ мешуморанд.¹

Чорабиниҳое, ки ба хотири амалигардонии назарияи роҳи исломии ташаккул ва ташвиқу тарғиби он, ки номи «исломикунонӣ»-ро соҳиб гаштааст, ҳам бо роҳи қонунгузорӣ ва ҳам бо роҳи расонидани таъсир ба ҳукумати ин давлатҳо аз ҷониби ташкилотҳои мухталифи динӣ-сиёсӣ сурат мегиранд. Ҳамин тариқ, ислом ба инкишофи давлатӣ - конституцсионии кишварҳои мусулмонӣ таъсири муассир мерасонад.

Гарчанде аз лиҳози фароғирӣ ва танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсири ислом ба объектҳои ҳуқуқи давлатии исломӣ аз дигар соҳаҳои ҳуқуқ, аз ҷумла ҳуқуқи хусусӣ камтар бошад ҳам, аммо маҳз аз ҳуқуқи давлатӣ нақш ва таъсири ҳуқуқи мусулмонӣ дар низоми ҳуқуқии кишвар муайян мегардад. Чунки ҳуқуқи давлатӣ соҳаи намоёни ҳуқуқ ба шумор рафта, асосҳои сохтори ҷамъиятӣ ва давлатӣ, принципҳои ташкил ва фаъолияти давлатиро муқаррар намуда, манфиатҳои гурӯҳҳои мухталифи ҷамъиятиву сиёсиро инъикос менамояд, нақши онҳоро дар идоракунии кишвар муайян менамояд ва умуман низоми сиёсии кишварро муқаррар менамояд. Дохил намудани меъёрҳо ва падидаҳои исломӣ ба ҳуқуқи давлатии кишвар ба онҳо аҳамият ва эътибори ҳуқуқӣ ва сиёсии сифатан нав мебахшад. Дар чунин маврид ҳуқуқи давлатӣ худ меъёрҳои ҳуқуқи исломиро оид ба тартиби ташкил ва фаъолияти мақомоти муҳими давлатӣ қабул намуда, принципҳои муҳимтарини давлатдориро таҷассум намуда, бо ҳамин ҳамчун асоси конституцсионии исломикунонии низоми ҳуқуқии кишвар хизмат менамояд.

Таъсири ислом ва ҳуқуқи мусулмониро дар инкишофи давлатӣ-конституцсионии кишварҳои исломӣ ба таври мухталиф таҳлил намудан мумкин аст. Агар ин таъсирро ба таври маҳдуд таҳлил намоем, дар он ифода меёбад, ки амалишавии принципҳо ва меъёрҳои алоҳидаи шариат дар сатҳи қонунгузорӣ мустақкам гардидаанд. Агар ба ин масъала ҷиддитар назар афканем, он фақат ба принципҳои ташкил ва фаъолияти дастгоҳи давлатӣ маҳдуд нашуда, он таъсири идеологияи исломиро ба ҳама ҷанбаҳои сохти ҷамъиятиву

¹ Ниг.: Басова И. О Государственно-правовая идеология и практика строительства мусульманских государств Ставропол 2000. С. 127

давлатӣ, аз ҷумла муайян намудани самтҳои асосии фаъолияти давлат, танзими вазъи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд, нақши ходимони динӣ дар идоракунии давлат ва ба ҳамин монанд муносибатҳои муҳимтарини ҷамъиятиро фаро мегирад.

Яке аз принципҳои асосӣ ва муҳимтарини конститусионӣ, ки баёнгари таъсири меъёрҳои ислом ва ҳуқуқи мусулмонӣ ба сохтори давлатӣ ба шумор рафта, ҳамзамон асоси ҳуқуқи ин таъсирро мустаҳкам менамояд, ин эълон намудани ислом ҳамчун дини давлатӣ мебошад.

Падидаҳо ва меъёрҳои исломӣ ба механизми давлатӣ-конститусионии ин кишварҳо ба таври мухталиф таъсири худро мерасонад. Махсусан, конститутсияҳои аксар кишварҳои исломӣ исломро ҳамчун унсури таркибии асоси сиёсӣ-идеологии ҳокимияти давлатӣ эътироф менамоянд. Аммо агар дар баъзеи онҳо ба ислом фақат нақши расмӣ «равшаннамоӣ» режими мавҷуда ҷудо шавад, дар дигар давлатҳои исломӣ меъёрҳои он ҳамчун асоси ғоявии фаъолияти ҳокимияти давлатӣ бояд сармашқи кори гурӯҳи ҳукмрон қарор дода шавад.

Таъсири ислом ба ҳуқуқи давлатии кишварҳои муосир асосан дар он зоҳир мегардад, ки баъзе меъёрҳо ва падидаҳои ҳуқуқи мусулмонӣ дар сатҳи конститусионӣ мустаҳкам мегарданд. Бахусус ин ба принципи аш-Шӯро, ки яке аз принципҳои марказии концепсияи исломии ҳокимияти давлатӣ ба шумор меравад, дахл дорад.

Аммо бояд ҳаминро қайд кард, ки ҳуқуқи давлатии давлатҳои муосири исломӣ ба принципҳои асосгуздоронаи назарияи сиёсӣ ва идоракунии ислом такя намуда, ҳамзамон аз дастовардҳо ва таҷрибаи навини давлатҳои дигар истифода мебаранд. Бинобар ҳамин, дар ҳар як давлати муосири исломӣ ҳуқуқи давлатӣ хусусиятҳои хосаи худро касб намуда, тобишҳои мухталифро соҳиб шудааст. Ҳамин тариқ, ҳуқуқи давлатӣ дар мамлакатҳои алоҳидаи исломӣ бо хусусиятҳои хоси худ фарқ менамояд. Аз ин ҷост, ки давлатҳои муосири исломӣ ҳам аз ҷиҳати шакли идоракунӣ, ҳам сохтори давлатӣ ва ҳам режими сиёсиашон аз ҳамдигар фарқият доранд.

Масалан, дар як қатор давлатҳои исломие, ки шакли идоракунӣашон монархӣ ҳастанд, сардори давлат (шоҳ, амир, шайх) расман ҳокимиятро на дар натиҷаи мерос, балки

баъди «интихоби» расмӣ ӯ аз ҷониби ходимони барҷастаи динӣ ва намояндагони сулолаи ҳукмрон ба сари тахт мешинад. Ба ҳамин тариқ, дар Арабистони Саудӣ соли 1964 ҳокимияти шоҳ Файсалро аввал 12 уламои барҷастаи кишвар эътироф намуданд ва сипас аз ҷониби 64 аъзои сулолаи Саудиҳо дастгирӣ ёфт. Соли 1975 бошад, ҳуқуқи шоҳ Халидро ба тахт 200 намояндаи сулолаи Саудиҳо дастгирӣ намуданд¹.

Шоҳ дар ин ҷо расман ҳокимияти олии иҷроия ва судиро дар даст дорад, аммо дар амалия аксарияти функсияҳои худро ба шӯрои вазирон, дафтархонаи дарбор, идораи арзушикоятҳои назди ҳукумат ва вазорати адлияи кишвар медиҳад. Расман сардори давлат ваколатҳои қонунгузорӣ надорад. Чи хеле ки дар боло низ қайд намудем, сарчашмаи асосии ҳуқуқ ва қонунгузорӣ дар давлатҳои мусулмонӣ Қуръон ва Сунна мебошанд. Бинобар ҳамин, дар бахши қонунгузорӣ Шӯрои вазирони Арабистони Саудӣ оид ба масъалаҳое, ки дар Қуръон ва Сунна танзими худро наёфтаанд, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқие қабул менамояд, ки номи онҳо низом аст. Низомҳо бояд дар асоси принципҳои пешбарандаи мактаби ҳуқуқии ханбалии ҳуқуқи мусулмонӣ қабул карда шаванд. Аммо бояд қайд кард, ки дар амалия фаъолияти ҳуқуқҷодкунӣ бештар ба иродаи монарх вобастагӣ дорад. Ӯ ҳуқуқи рад кардан ва тасдиқ намудани чунин *низомҳоро* дорад, ки онҳоро тавассути *марсум* ба ҳукми амал медарорад.

Дар баробари ин қарорҳои муҳими давлатиро шоҳ бо риояи катъии принципи «*аш-шӯро*», яъне баъди маслиҳат кардан бо аъзоёни баруманди сулолаи Саудиҳо, шайхҳои авлодони калон ва сардорони воҳидҳои ҳудудии асосӣ қабул менамояд. Чи хеле ки асосҳои модели мусулмонии идоракунии талаб менамоянд, дар назди шоҳ шӯрои машваратӣ ва ҳуқуқӣ амал менамоянд. Шӯрои машваратӣ аз ҷониби шоҳ таъин мешавад ва барои қабули қарорҳои шоҳ маслиҳатҳо медиҳад. Ваколатҳои шӯрои ҳуқуқӣ, ки аз 20 нафар ҳуқуқшиносон-уламо иборат аст, аз он иборат аст, ки ба мақомоти давлатӣ ва шаҳрвандони алоҳида оид ба масъалаҳои ҳуқуқидинии баҳсталаб аз нуқтаи назари шарҳдиҳии муносири муқаррароти ҳуқуқи мусулмонӣ, ки ба шароити имрӯзаи ҳа-

¹ Ниг.: Басова И. О асари номбурда с.156

ёти чамъиятии Арабистони Саудӣ мутобиқ аст, маслихатҳо медиҳанд.

Дар баъзе кишварҳои исломӣ, дар назди монарх инчунин муассисаҳои махсуси машваратӣ ташкил карда мешавад. Масалан, дар Абу-Даби ва Қатар шӯроҳое вучуд доранд, ки аз ҷониби ҳоким таъин карда мешаванд, дар Аморати Муттаҳидаи Араб чунин мақомот аз ҳисоби депутатҳои аморат – аъзоёни федератсия ташкил карда мешавад. Дар аксарияти ҳуди аморатҳо санадҳои қонунгузорӣ шахсан аз ҷониби ҳоким, вале бо риояи расмӣ қоидаҳои аш-шӯро қабул карда мешавад. Бояд қайд кард, ки дар таҷриба институти аш-шӯро на он қадар нақши муассир дорад ва ваколатҳои ҳокимро маҳдуд намегардонад. Чунин шӯрои машваратӣ дар Иордания соли 1978 аз ҷониби шоҳ таъсис дода шуд, ки он амалан парлумони парокандашударо иваз мекард.

Принсипи асосӣ ва идеяи пешбарандаи Конститутсияи Ҷумҳурии Исломии Эрон аз соли 1979 бошад, ин принсипи *Вилояти Фақеҳ* мебошад, ки мувофиқи он функсияи рӯҳонии олии кишвар ва сарвари давлат дар дасти лидери динӣ-сиёсӣ мутамарказ мегардад¹. Нақши махсуси рӯҳониён дар сохтори давлатӣ-конститутсионии Ҷумҳурии Исломии Эрон бо баъзе таълимотҳои динии догматикӣ алоқамандии зич дорад. Ба монанди, таълимот дар бораи имоми пинҳоншуда ҳамчун барандаи ҳокимияти динӣ; дар бораи характери муваққатӣ ва «ғайриқонунӣ» доштани ҳама гуна ҳокимияти дунявӣ; дар бораи норозигии рӯҳониёне, ки ба дастгоҳи давлатӣ ва роҳбарии ҳаёти чамъиятӣ-сиёсӣ роҳ наёфтаанд.

Таъсири консепсияи давлати исломӣ ба шакли идоракунии Ҷумҳурии Исломии Эрон, ки баъди сарнагун сохтани режими шоҳигарӣ дар соли 1979 ба вуқӯъ пайваستا буд, нисбатан бештар аст. Конститутсияи нави ин кишвар, ки моҳи ноябри соли 1979 қабул гардида буд, бо иштироки фаъол ва нақши муассири уламо ва ҳуқуқшиносони мазҳаби шиа тайёр карда шуда буд. Моддаи 1-и он мегӯяд, «Шакли идоракунии Эрон ҷумҳурии исломӣ мебошад».

Баъди барҳам додани монархия дар Эрон 11 феввали соли 1979 оид ба масъалаи сохтори давлатӣ ва шакли идораку-

¹ Ниг.: Мишин А.А., Конституционное (государственное) право зарубежных стран 1996. Издательство "Белие альви", 1996. с. 457

нии давлатӣ райъпурсии умумихалқӣ гузаронида шуд, ки дар натиҷаи он 1 апрели соли 1979 Эрон ҷумҳурии исломӣ эълон карда шуд. Сарқонуни Эрон аз моҳи декабри соли 1979 нишонаҳои асосӣ ва бунёдгузори ин шакли нодири давлатдориро мустаҳкам намуда, унсурҳои ҳокимияти динӣ ва давлатиро омезиш дода, принсипи асосии давлатдории исломӣ – «*Вилояти Фақеҳ*»-ро амалӣ намуд ва давлатро ҳамчун ҷумҳурии демократӣ муқаррар намуд. Ба тариқи конститусионӣ на фақат волоияти принципҳои исломӣ дар фаъолияти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ, балки волоияти мақоми рӯҳонӣни исломӣ дар сохтори ҳокимияти давлатӣ мустаҳкам гардид. Яке аз далели равшани гуфтаҳои боло мавҷудияти падидаи Роҳбар ва ваколатҳои сиёсии он аст, ки асосан аз ҳисоби рӯҳонии воломақом бояд ташкил карда мешуд. Ба сифати Роҳбар фақеҳ – олими исломӣ интиҳоб мешавад, ки обрӯ ва мартабаи онро ҳамагон эътироф менамоянд.

Роҳбар аз болои фаъолияти ҳамаи шохаҳои ҳокимияти давлатӣ назорат мебарад. Самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакатро муқаррар менамояд, сардори ҳокимияти судӣ, сарфармондеҳи қувваҳои мусаллаҳ, сарфармондеҳи корпуси муҳофизони инқилоби исломиро таъин менамояд, фармонро оиди таъин намудан ба мансаби президентӣ, баъди он, ки ӯ аз ҷониби халқ тавассути интиҳоботи умумихалқӣ, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ интиҳоб мегардад, имзо мекунад, шаш аъзои Шӯрои ниғаҳбонро таъин мекунад. Ӯ метавонад ҷанг эълон намояд ва сулҳ бандад, авфи умум эълон намояд ё бо пешниҳоди сардори ҳокимияти судӣ ҷазои таъиншударо сабук намояд.

Роҳбар аз ҷониби Шӯрои экспертҳо, ки ба низоми мақомоти ҳокимияти олии давлатӣ дохил мешавад ва аз 86 аъзо иборат аст, интиҳоб мегардад. Мӯҳлати ваколати он 5 сол мебошад. Назоратро аз болои мақомоти ҳокимияти давлатӣ Роҳбар тавассути дафтардорӣ худ ба амал мебарорад. Ваколатҳои конституционии Роҳбар ба ӯ имконият медиҳанд, ки дар баъзе масъалаҳои ҳаёти давлатӣ аз болои фаъолияти Президенти кишвар назорат барад.

Мувофиқи конститутсия мансабдори олии давлатӣ баъди Роҳбар президент ба шумор меравад. Президент ҳокимияти иҷроияро роҳбарӣ менамояд. Ӯ ҳамчун сарвари расмӣ

давлат Эронро дар сатҳи расмӣ, махсусан дар муносибат бо дигар давлатҳо, намояндагӣ менамояд. Президент дар натиҷаи интиҳобот тавассути овоздиҳии мустақим ба мӯҳлати 4 сол интиҳоб мегардад. Як шахс ба мансаби президентӣ на зиёда аз ду маротиба пай дар пай интиҳоб мегардад.

Мақомоти олии ҳокимияти қонунгузорӣ ин Маҷлиси Шӯрои Исломи (Маҷлис) ба шумор рафта, аз 290 вакил иборат аст. Маҷлис тавассути овоздиҳии мустақим ба мӯҳлати 4 сол интиҳоб мегардад. Барои қабули қонун ва ё қарор тарафдорӣ аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон лозим аст.

Мақомоти дигари қонунгузорӣ, ки функцияҳои палатаи болоии парлумон ва мақомоти назорати конститусиониро доро мебошад, ин *Шӯрои Ниғаҳбон* ба шумор меравад. Шӯрои Ниғаҳбон аз 12 аъзо иборат аст ва он мувофиқати қонунҳои қабулкардаи Маҷлисро бо ислом ва конститусия назорат менамояд. Нисфи аъзоёни Шӯро аз ҳисоби фақеҳоне мебошанд, ки онҳоро Роҳбар таъин менамояд ва боқимонда аз ҷониби Маҷлис аз ҳисоби номзадҳое, ки онҳоро сардори ҳокимияти судӣ пешниҳод намудааст, интиҳоб мегарданд. Аъзоёни Шӯрои Ниғаҳбон ба мӯҳлати 6 сол интиҳоб мегарданд, аммо баъди 3 сол нисфи онҳо иваз мешаванд. Ҳамаи қонунҳоеро, ки Маҷлис қабул намудааст, Шӯрои Ниғаҳбон бояд дар муддати 10 рӯз дида барояд. Қонунҳо фақат баъд аз мақбул донистани он аз ҷониби Шӯрои Ниғаҳбон қувваи ҳуқуқӣ пайдо мекунанд. Дар сурате, ки байни Маҷлис ва Шӯрои Ниғаҳбон оиди қабули қонун норозигӣ ба миён ояд, онро мақомоти махсус - *Маҷмааи таъхиси маслиҳати низоми* ҳал менамояд. Дар баробари ҳалли чунин баҳсҳо *Маҷмаа*, инчунин дар якҷоягӣ бо Роҳбар самтҳои асосии сиёсати давлатиро муқаррар менамояд.

Дар сохтори ҳокимияти давлатӣ, инчунин Шӯрои Олии амнияти миллии шомил аст. Бар дӯши ин мақомот муайян намудани сиёсати давлатӣ дар масъалаҳои мушаххас вогузор шудааст. Ба кори ин мақомот президент роҳбарӣ менамояд. Аъзоёни он сардорони се шохаи ҳокимияти давлатӣ, сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ, сардори Раёсати нақшакашӣ ва бучаи давлатӣ, вазирони корҳои хориҷӣ, корҳои дохилӣ, ду намоёндаи Роҳбар ва вазири соҳаи дахлдор оид ба масъалаи рӯз мебошанд.

Ҷумҳурии Мисри Араб аз лиҳози шакли идоракунӣ ҷумҳурии президентӣ мебошад. Мувофиқи конститутсия ба президент ваколатҳои қариб номаҳдуд тааллуқ дорад. Ҳокимияти қонунгузорӣ ба парламенти яқпалатагӣ – Маҷлиси Халқӣ тааллуқ дорад, ки он аз 454 аъзо иборат аст. 444 аъзои он дар интиҳоботи умумихалқӣ интиҳоб гардида, 10 аъзои дигарро президент таъин менамояд. Онҳо ба мӯҳлати 5 сол интиҳоб мегарданд. Мувофиқи қонуни Ҷумҳурии Мисри Араб дар бораи Маҷлиси Халқӣ на камтар аз нисфи вакилон бояд аз ҳисоби коргару деҳқон бошанд.

Сарвари давлат ва сарвари ҳокимияти иҷроия президент ба шумор рафта, он тавассути интиҳоботи мустақим ба мӯҳлати 6 сол интиҳоб мегардад. Дар конститутсия оиди чанд маротиба пай дар пай интиҳоб шудани президент маҳдудият муқаррар нашудааст. Аз ин бармеояд, ки як шахс ба вазифаи президент якчанд маротиба пай дар пай интиҳоб шуда метавонад. Президент ҳуқуқи таъин намудани муовини президент ва ташкили кабинети вазиронро дорад, ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад, ҳуқуқи гузоштани вето ба ҳама лоиҳаҳои қонунҳо дорад, метавонад Маҷлиси халқиро пароканда намуда, кишварро тавассути фармонҳои баровардаи худ идора намояд.

Дар сохтори мақомоти ҳокимияти давлатӣ мақомоти махсус бо номи Маҷлис аш-шӯро вучуд дорад, ки аз 132 аъзо иборат аст. 2/3 аъзоёни онҳо тавассути интиҳоботи мустақим интиҳоб гардида, 1/3 дигар аз ҷониби президент таъин мегарданд. Нисфи аъзоёне, ки аз ҷониби халқ интиҳоб мегарданд, бояд аз ҳисоби коргару деҳқон бошанд. Маҷлис аш-шӯро лоиҳаҳои қонунҳо, қарорҳои сиёсӣ ва меъёрҳои конститутсияро таҳлил менамояд ва мувофиқати онҳоро ба принципҳои сохтори «давлатӣ демократии сотсиалистӣ бо иқтисодиёти омехта» таҳлил менамояд.

Ҳокимияти иҷроияро ҳукумат (Шӯрои вазирон), ки мақомоти иҷроия ва маъмурии олӣ ба шумор меравад, бо сарвари сарвазир ба амал мебарорад. Расман Ҳукумат дар назди Маҷлиси халқӣ ва президент масъул мебошад, аммо дар амалия фақат ба президент тобеъ аст. Баъзан президент ваколатҳои сарвазирро низ ба амал мебарорад.

Ҳукумат аз сарвазир, вазирон ва муовинони он иборат аст. Ба сифати вазир шаҳрванди Миср, ки синнаш ба 35

расидааст, таъин шуда метавонад. Ваколатҳои ҳукуматро инҳо ташкил медиҳанд, бо сардории президент муайян намудани самтҳои асосии сиёсати давлатӣ ва дар ҳаёт татбиқи намудани қарорҳои маъмурӣ бо мақсади иҷрои қонунҳо, тайёр кардани лоиҳаи қонунҳо, лоиҳаи бучаи давлатӣ ва ташаккули иқтисодӣ - иҷтимоӣ, инчунин таъмини амнияти миллӣ ва ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои шахрвандон ва манфиати давлат.

Асоси иқтисодии давлати Мисрро мувофиқи конституцияи он се шакли моликият – моликияти давлатӣ, кооперативӣ ва хусусӣ ташкил медиҳанд. Конституцияи моликияти давлатро ба ҳалқи он тааллуқ медонад. Дар соҳаи иқтисодиёт, махсусан дар нақшаҳои ташаккули иқтисодӣ – иҷтимоии давлат нақши асосиро бахши давлатӣ мебозад. Ҳамзамон дар конституцияи меъёри махсус оид ба ҳимояи моликияти хусусӣ омадааст.

Конституцияи Миср бо назардошти меъёрҳои ислом қабул шуда, ҳуқуқи мусулмонӣ дар он нақши муассир дорад. Пайравӣ намудани муқаррароти шариат – ин ўҳдадорӣ на танҳо динию ахлоқӣ, балки ўҳдадорӣ ҳуқуқии шахрвандон низ ба шумор меравад. Ислом мақоми дини давлатиро дорои буда, сарчашмаи асосии қонунгузорӣ ҳуқуқи мусулмонӣ ба шумор меравад. Сохторҳои муайяни давлатӣ дар асоси анъанаҳои давлатдорӣ исломӣ сохта шудаанд (Масалан, Маҷлис аш-шўро), ки дар болои он маълумот додем. Баъзе муқаррароти конституцияи шуурӣ ҳуқуқии ҳукмронро дар ин кишвар инъикос менамоянд. Масалан, оиди ҳуқуқи муроҷиати шахрвандон ба ҳокимияти давлатӣ чунин гуфта мешавад, ки онҳо бояд на аз номи ким-кадом гурӯҳи ному-ташаккил, балки шахсан аз номи худ баромад намоёнд ё дар ҷои дигар оиди вазифаҳои зан, ки дар назди оила ва ҷомеа дорад, махсус муқаррарот омадааст. Инчунин дар ҳама маврид, вақте ки сухан оиди ҳуқуқи инсон меравад, оиди вайрон нашудани меъёрҳои шариат махсус қайд карда мешавад. Ба шахсоне, ки аз риояи қонунҳои илоҳӣ даст мекашанд, яъне исломро пайравӣ намеkunанд, ишғол намудани мансабҳои давлатӣ манъ карда шудааст.

Аммо бояд қайд намуд, ки таъсири меъёрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ на ба ҳуқуқи конституционӣ ё ҳуқуқи маъмурӣ, балки бештар ба ҳуқуқи оилавӣ, мерос ва ҳуқуқи замин ба

назар мерасанд. Чунки хангоми таҳлили меъёрҳои он падидаҳои ҳуқуқии либерализми ғарбӣ бештар ба мушоҳида мерасанд. Принципи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, ҳуқуқҳои табиӣ инсон, парламентаризм, ҳудидораи маҳаллӣ, падидаи назорати конститусионӣ, аз ҷумлаи падидаҳои ҳуқуқие мебошанд, ки Миср аз таҷрибаи давлатдорӣ ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул намудааст. Ҳуқуқҳои инсон, ки конститутсия эътироф намудааст, новобаста ба он ки ба онҳо тобиши динӣ дода шудааст, ба стандартҳои байналхалқӣ мувофиқат мекунад. Дар Конститутсия омадааст, ки «давлат тобеи ҳуқуқ аст» (м.65) ва волияти ҳуқуқ асоси идоракунии давлат ба шумор меравад.

Умуман, чи хеле ки дар боло низ қайд кардем, назарияи сиёсии ислом аҳамияти асосиро ба он медиҳад, ки давлат дар асоси ҳуқуқи мусулмонӣ ташкил карда шуда, дар он меъёрҳои ислом ҳукмрон бошанд. Бинобар хамин, дар конститутсияҳои аксар кишварҳои зикргардида ин принципҳо мустаҳкам гардидаанд ва эълон менамоянд, ки ҳуқуқи мусулмонӣ сарчашмаи асосии қонунгузории кишвар ба шумор меравад.

Умуман, дар замони муосир дар сохтори давлатии мамлакатҳои алоҳидаи исломӣ унсурҳои ҳам исломӣ ва ҳам дунявӣ дар омезишҳои гуногун дида мешаванд. Вобаста аз он ки то кадом дараҷа ислом ва меъёрҳои он ба ҳуқуқи давлатии мамлакат таъсир мерасонанд, ин давлатҳоро ба якчанд гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст:

- давлатҳое, ки сохтори конститусионӣ-ҳуқуқӣ ва идеологияшон моҳиятан дунявӣ аст, вале дар конститутсияи онҳо мақоми ислом ҳамчун дини давлатӣ мустаҳкам шудааст ва он ҳамчун идеологияи расмӣ сиёсати кишвар эътироф шудааст (Индонезия, Ироқ, Туркия);

- давлатҳое, ки дар сохтори давлатӣ-ҳуқуқии онҳо (гарчанде дунявӣ бошанд ҳам) баъзе аз муқаррароти ислом мустаҳкам гардидаанд. Бахусус дар бораи он ки сарвари давлат бояд мусулмон бошад; қонунҳое, ки дар мақомоти интихоботӣ дохил намудани ашхоси безътиқодно наметузоранд; манъ кардани фаъолияти ҳизбҳое, ки бар зидди ислом ҳамчун сарчашмаи қонунгузорӣ баромад мекунад; таъсис додани мақомоти махсуси шӯроӣ уламо, ки мувофиқати қонунҳоро бо муқаррароти ислом тафтиш менамоянд, ах-

лоқи исломиро тарғиб мекунанд, инчунин баҳри паҳн гаштани таълимоти исломӣ мусоидат мекунанд. Ба чунин давлатҳо инҳо дохил мешаванд: Алҷир, Мисри Араб, Малайзия, Марокко, Сурия, Судан, Тунис;

- давлатҳое, ки идеологияи расмӣ онҳо мутобикати комили сохтори давлатиашонро ба принципҳои асосгуздоронаи ислом талаб мекунанд ва барои дар ҳаёт татбиқи намудани ин принципҳо дар сатҳи давлатӣ расман чораҳо меандешад (Арабистони Саудӣ ва давлатҳои араб, ки дар ҳудуди Халиҷи Форс ҷойгир шудаанд). Ба ин гурӯҳи давлатҳо, инчунин Ҷумҳурии исломии Эрон шомил мешавад, ки дар он «моделҳои шиагии» консепсияи давлати исломӣ нисбатан пурратар амалӣ гаштааст.

МАВЗЎЪ 25. ҲУҚУҚИ АШЁИ ВА ЎҲДАДОРӢ ДАР ИСЛОМ

Мафҳуми ҳуқуқи моликиятӣ дар ислом. Ҳуқуқи моликиятӣ ё ашёи ва асосҳои пайдо шудани ҳуқуқи моликият. Ашё ҳамчун объекти моликият ва намудҳои он. Тасарруфи амвол ва усулҳои муҳофизати он аз ба дастоварандагони бевичдонона ва бовичдонона.

Ҳуқуқи моликиятӣ ба замин ва ҳуқуқи истифодаи он. Об ва муносибатҳои молумулкӣ дар ислом. Оид ба ҳуқуқи сервутитӣ дар ислом. Оид ба моликияти умумӣ ва шарикона. Роҷеъ ба тақдири моли бесоҳиб.

Асосҳои пайдо шудани ўҳдадорӣ дар ислом. Ҳуқуқи шартномавӣ ва инкишофи он дар ислом. Таснифи шартномаҳо дар ислом: байъ, ивазнамӯй, сарф, иҷора, қарз, ширкат, мазориба, ваколат, замонат ва ғ.

Ҳуқуқи моликиятӣ дар ислом

Ҳуқуқи мусулмонон мисли дигар низомҳои ҳуқуқи ҳуқуқи моликиятиро ҳамчун ҳуқуқи соҳиби мол ба тасарруфӣ, истифодабарӣ ва ихтиёрдориро эътироф ва ҳифз мекунад. Ҳуқуқи моликиятии ислом ин ҳуқуқи соҳибмолк, яъне молик ба ҳуқуқи соҳибӣ қардан, истифода бурдан ва ихтиёрдорӣ неъматҳои моддӣ ва ғайримоддист. Ба сифати неъматҳои моддӣ дар ислом асосан ашё (арабӣ шей) фаҳмида мешавад. Аз ин ҷост, ки бисёре аз муҳаққиқон ҳуқуқи моли-

киятии исломро чун ҳуқуқи ашёи ислом меомӯзанд. Дар асл аз назари илми ҳуқуқшиносии муосир ҳам ҳуқуқи моликиятӣ, ҳам ҳуқуқи ашёӣ ва ҳам ҳуқуқи ўҳдадорӣ қисмати ҳуқуқи граждани ё мадани доништа мешавад. Аммо аз сабаби он ки муҳаққиқон аз кадом назари хоса ба масъала мурочиат мекунанд вобаста ба он номи мавзӯ равшан мегардад. Агар диққат ба объекти омӯзиши падида нигаронида шавад, ҳуқуқи ашёӣ, агар ба ҳуқуқи субъект назар карда шавад ҳуқуқи моликиятӣ, агар ба ўҳдадории тарафҳо ҳуқуқи ўҳдадорӣ ва амсоли инҳо номгузори гардидаанд. Ва умуман ҳамаи онҳоро ҳамчун институтҳои мустақили ҳуқуқии соҳаи ҳуқуқи граждани (мадани) муттаҳид менамояд. Дар сурате, ки сухан дар бораи ҳуқуқи моликиятӣ меравад, пас маълум мешавад, ки он масъалаи ҳуқуқи соҳибӣ, истифодабарӣ ва ихтиёрдорӣ нисбати ҳам неъматҳои моддӣ ва ҳам неъматҳои маънавиро фаро мегирад. Аммо чун сухан роҷеъ ба ҳуқуқи ашёӣ меравад, дар маънӣ танҳо ашёе мадди назар гирифта мешавад, ки махсусияти моддӣ доранд ва ба сифати мол баромад мекунанд, аммо дар асл тахти ин гурӯҳи неъматҳо ашёи ғайри моддӣ низ дар ҳуқуқи исломӣ омӯхта мешавад. Гузашта аз он, дар ҳуқуқи исломӣ одатан институтҳои ҳуқуқие, ки муносибати молумулкиро ба танзим медароранд бо номи ҳуқуқи моликиятӣ не, балки бо номи ҳуқуқи ашёӣ ва ё шартномаҳои ҷудогона муаррифӣ гардидаанд. Аз ин лиҳоз, дар мавзӯи мазкур истифодаи ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқи ашёӣ қариб, ки мутародиф баромад менамоянд.

Ҳуқуқи моликиятӣ ё ашёӣ ва асосҳои пайдо шудани ҳуқуқи моликият.

Ҳуқуқи моликиятӣ дар ислом роҳҳои мухталифи қонунии пайдо шуданро медонад. Роҳҳои қонунии пайдо шудани ҳуқуқи моликиятӣ роҳ ва усулҳои қонуние аст, ки тавассути онҳо шахси соҳибмӯлк ҳуқуқи тасарруфӣ, истифодабарӣ ва ихтиёрдорӣ молро якҷоя пайдо мекунад. Роҳи умумӣ ва қонунии пайдо шудани ҳуқуқи моликият ин бо роҳи меҳнат ва ё истифодаи касби худ ба даст овардани моликият аст. Мисли қорқарди ашё, моҳӣ доштан, шикор қардан, заҳмат намуда даромад гирифтани. Дар чунин сурат моле ба даст оварда мешавад, ки то ин дам ба моликияти касе мансуб набуд, яъне бо роҳи муштак-бевосита (қабд, ихя, ме-

ват, лукотат). Дуюм роҳи ба даст овардани моликият роҳи маъмул ин гирифтани мерос ва ё ҳуқуқи харидории бартаријтдор (шафаа). Сеюм бо роҳи омезиш ёфтани ашё бо ашёи дигари монанд, ки чудо шудани онҳо имкон надорад. Абӯҳанифа дар чунин сурат ҳуқуқи моликиятиро нисбати соҳибмулк эътироф мекунад ва ўро ўҳдадор менамояд, ки қиммати моли махлутшудаи шахси дигарро баргардонад. Аммо Шофей чи қадаре, ки гарон набошад бояд ашёҳо чудо карда шавад, дар сурати номумкин будан бояд ҳарду соҳибмулки ҳамон падида гарданд. Дар сурати иҷро нашудан тамоми мол ба моликияти соҳибмулки аввалия мегузарад. Дар ҳуқуқи мусулмонӣ ҳуқуқи моликиятӣ одатан дар баробари гузаштани мол аз даст ба даст мегузарад.

Дар танзими ҳуқуқии ашёи ёфтшуда дар байни меъёрҳои ҳуқуқи исломӣ муқаррароти зиёде мавҷуд аст. Ашёи ёфтшуда агар аз замини ҳудаш бошад моли ўст, агар аз замини каси дигар он гоҳ молик соҳиби замин, агар аз роҳ, ё биёбони бе-соҳиб дар чунин сурат бояд шоҳидон даъват шаванд ва дар назди масҷид ва ё бозори шаҳр эълон карда шавад оид ба ашё ва зари ёфтгардида, чунин эълонҳо бояд дар давоми сол идома ёбад дар ин муддат шахсе, ки ашёро ёфтааст чун амин молро бояд нигоҳ дорад, танҳо пас аз гузаштани сол ҳуқуқи моликиятӣ пайдо менамояд. Ба андешаи Абӯҳанифа агар қимати ашёи ёфтшуда аз даҳ дирҳам беш набошад, шарт нест, ки мўҳлати яксола нигоҳ дошта шавад чанд рӯз кифоя аст, ки эълон карда шавад, пас аз он ҳуқуқи моликиятӣ пайдо гардад. Ашёҳои ёфтшудае, ки вайрон мешавад ҳуқуқи истеъмоли онҳо ба шахси ёфтнамуда дода мешавад. Аммо пас аз ҳозир шудани соҳиби мол қимати он баргардонида бояд шавад.

Дигар аз роҳҳои ба даст овардани моликият ин роҳҳои бастанӣ қарордод ва шартномаҳои хариду фурӯш (байъ), тўҳфа ва амсоли инҳост, ки мо онҳоро дар банди шартномаҳо баррасӣ хоҳем кард.

Ашё ҳамчун объекти моликият ва намудҳои он.

Ашё ба сифати сарчашмаи асосии моликият баромад намуда, ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи он махсуб меёбад.

Ашё дар ислом ҳама он чизе, ки вучуд дорад, дида мешавад ва барои қонеъ намудани талабот истифода мешавад, фаҳмида мешавад. Ашёе, ки имконияти қонеъ намудани талаботро доранд ва ҳамчун объекти моликият баромад мекунанд дар ҳуқуқи исломӣ чун мол баромад менамоянд. Соҳиби онро молик меноманд. Дар ҳуқуқи исломӣ на ҳама ашё ба сифати мол баромад карда метавонанд, молҳое, ки ҳаром шинохта шудаанд ва соҳиби онҳо дар ислом ба мусулмон ҷоиз нест ва дар муомилот будани онҳо манъ шудааст, чун объекти моликият буда наметавонанд. Мисол, май, гӯшти ҳук, хун ва ғ. Ашё дар ҳуқуқи исломӣ бо дар назари асосҳои гуногун ба намудҳои мухталиф ҷудо мешаванд,

1. Бо назардошти вазъи ашё, ба ду намуд ҷудо мешаванд: манқул – ҳаракаткунанда ва ғайри манқул – беҳаракат;

2. Бо назардошти ивазшаванда будани ашё, ивазшаванда (мисли) дар ҳолати аз байн рафтан мисли ҳамон мол ба ҳамон андоза гардонида мешавад ва ивазнашаванда (кимий), дар сурати вайрон шудани мол қимати он дода мешавад вай ивазшаванда нест;

3. Бо назардошти шакл ва табиати ашё, моддӣ ва ғайримоддӣ (ҳуқуқҳо);

4. Бо назардошти таъиноти иҷтимоии мол, асосӣ (аз назари ҳуқуқи объекти комили муносибати ҳуқуқӣ мебошанд) ва иловагӣ (қисмати тобеи объекти моликиятанд);

5. Бо назардошти мавҷуд будани ашё, муайяншуда ва номуайян.

Тасарруфи амвол ва усулҳои муҳофизати он аз ба дастоварандагони бевичдонона ва бо вичдонона

Ба сифати объекти ҳуқуқи моликият дар ислом тамоми неъматҳои моддӣ ва маънавие, ки аз ягон ҷиҳат барои қонеъ намудани талаботи инсон равона шудааст шинохта мешавад. Аз назари ислом молик ҳокимияти пурраро дар идораи мол доро аст. Мол ва ё объекти моликият чун милк баромад мекунад. Дар ҳуқуқи исломӣ низ мисли дигар низомҳои ҳуқуқӣ мумкин аст, ки соҳибмулк нисбати мол триадаи ҳуқуқиро ба пуррагӣ надошта бошад. Аммо дар ҳама сурат ҳуқуқи ихтиёрдорӣ ашё дар дасти ӯст. Мумкин аст, ки ҳуқуқи соҳибӣ қардан ва истифода бурданро дар асосҳои қонунии шартномаи қарз, иҷора ва истифодабарӣ ашё ба шахси дигар супо-

рад, аммо ҳуқуқи ихтиёрдории ашё то лаҳзаи охир ба дасти соҳибмулк боқӣ мемонад. Ҳуқуқи исломӣ моликиятро ба хо-тири ҳимояи манфиатҳои соҳибмулк аз тасарруфи ҳам шах-сони бовичдон ва ҳам шахсони бевичдон ҳифз мекунад. Дар он ҳолатҳое, ки мол бо роҳи ғайриқонунӣ ба дасти шахси ди-гар мегузарад, (дуздӣ, ғасб ва амсоли инҳо) соҳибмулк дар доираи меъёрҳои шариатӣ ҳуқуқи талаб карданро дорад. Чу-нин тасарруфкунандагон тасарруфкунандагони бевичдонона ва ғайриқонунӣ мебошанд. Онҳо дар ҳама сурат ўҳдадоранд, ки моли соҳибмулкро бо ҳама неъматҳои афзояндааш, ки дар давоми тасарруфии бевичдонона имконияти пайдо намудан дошт бояд гардонад. Тасарруфкунандаи бовичдонона тасар-руфкунандаест, ки аз соҳиби аслии молик огоҳӣ надошта, бо роҳи қонунӣ ба моле, ки ғайриқонунӣ аз соҳибмулки асли ҷудо шудааст, соҳиб мешавад. Мисол шахсе надоништа ашёи дуздашударо меҳарад. Ҳангоми харидан вай намедонист ва имконияти доништан надошт, ки ин мол чи тавр ба дасти соҳиби ғайриқонунӣ афтидааст. Дар чунин сурат ҳуқуқи ис-ломӣ баргардонидани молро ба соҳиби асли шарт доништа, ҳуқуқи даъвои тасарруфкунандаи бовичдононаро ба шахси ғосиб дастгирӣ менамояд. Дар он ҳолатҳое, ки мол бо роҳи ғайриқонунӣ ба шахси дигар гузаштааст, ҳуди мол дар сура-ти нобуд шудани мол, моле, ки аз категорияи ивазшаванда бошад монанд ва ҳамтои он ва дар сурати ивазнашаванда қимати он бояд ба соҳибаш гардонда шавад. Доир ба қимати мол Абӯҳанифа дар ақидааст, ки нархи он мутобиқи нархи вақти ғавти он гирифта мешавад, ба андешаи Шофей бошад нархи қиматтарини ашёро, ки дар давоми тасарруфии бе-вичдононаи мол муқаррар шудааст бояд бозпас гардонад. Дар он ҳолатҳое, ки ба мол зарар расонида шудааст, бояд зарари расондашуда барқарор шавад ва ҷурми овардашуда ислоҳ гардад, агар зарар ҷиддӣ бошад ва барқарор нагардад, дар чунин сурат бояд тибқи дархости соҳибмулк ҷурми он гардонидани шавад. Мутобиқи андешаи Ҳофиз бинни Ҳочари Асқалонӣ «зарари расондашуда набояд бо зарар ва ҷурм пӯшонидани шавад (вай бояд бо қимати мол ва ё товони зарар гардонидани шавад.¹⁾»

¹ Ниг. Антология правовой мысли. М. Т.1. С. 669.

Дар ҳуқуқи муосири исломӣ масъалаҳои танзими моле, ки соҳибаш номуайян аст, фатвоҳои хоса вучуд дорад, ки тақдири чунин ашёро ҳал менамояд. Ин ҳолатро ҳуқуқи истифода аз моли дигарон бидуни иҷоза меноманд (дар китоби «Лукотат вал кайит»). Мисол, шахсе бо номи касе аз як шаҳр ба шаҳри дигар молеро бурд, вале чун он ҷо шахсе, ки ба номаш мол фиристода шудааст, фавтидааст. Чӣ бояд кунад? Тибқи фатавои «Маҳмудул фатовӣ» агар соҳиби он молро баъд аз ҷустуҷӯ наёфтанд ва низ ворисонашро наметиносанд, агар авлоди марҳум фақир буд, метавонанд аз он мол истифода кунанд, вагарна ба фукаро бидиҳад.¹

Ҳуқуқи моликиятӣ ба замин ва ҳуқуқи истифодаи он.

Замин яке аз навъҳои асосии моликият ва сарчашмаи моликият дар тамаддуни исломӣ махсуб мешавад. Шаклҳои заминҳоро аз назари ҳуқуқи исломӣ мумкин ба се навъ ҷудо намуд:

1. Заминҳои муқаддас (Ҳичозӣ). (Макка ва қисмати дигари вилояти Ҳичоз)
2. Заминҳои мулки давлати исломӣ, вале истиқоматкунандагон мероси ҳуқуқи истифода ва соҳибиро доранд.
3. Заминҳое, ки сокинонашон ҳуқуқи моликиятиро нисбати онҳо доранд.

Дар замини муқаддас, ки замини Худованд аст, дар он ҳеҷ як бедин ҳуқуқи сукунат надорад, ҳеҷ як ҳайвон тариқи шикор он ҷо кушта намешавад, ҳеҷ як дарахти худрӯй онҷо бурида намешавад, хориҷиён бидуни ихром ба он қадам бояд наниҳанд ва дар он мавзеъ ҷанг манъ аст. Аз сокинони ин замин танҳо закот аз истеҳсолот аз 10 -1 ҳисса рӯёнида мешавад. Ба андешаи Абӯҳанифа мавзеи заминҳои муқаддас ҷойи гурези ҷинояткорон аст, агар онҳо дар ҳамон мавзеъ ҷиноят накарда бошанд. Ба андешаи Шофей Мадина низ мисли Макка замини муқаддас аст, ки он ҷо ҳама гуна амалҳои манъшуда паҳн мешавад. Дар қисмати дигари Ҳичоз ба ақидаи Шофей бединон наметавонанд беш аз се рӯз иқомат кунанд ва ба ҳок супурда намешаванд. Ба андешаи Абӯҳанифа чунин маҳдудият дар дигар заминҳо ҷойиз нест.

¹ Алома Муфти Худоназар. Маҳмуд ул фатовӣ(фатавои дор ул улуми зоҳидон). Ҷ. 3.Техрон, 1384. С. 327-329.

Ба қисмати дуҷоми заминҳо заминҳое шомиланд, ки мусулмонон дар ҷанги муқаддас-ҷиҳод дар муқобили бидонон ба даст овардаанд. Вале сокинони онҳо бо ғосибон шартнома карда тибқи он ҳаёт ва зиндагии худро бо ҳуқуқи истифода ва соҳиби заминҳо ҳифз карда, аз ғосибон онҳо ба ғосибон ҷун соҳибмулкони асли хироч медиҳанд. Ин заминҳо амволи ҷудонашавандаи (вақф) давлати исломӣ аст. Сокинони онҳо то он лаҳзае, ки хироч месупоранд, аз он заминҳо дур карда намешаванд. Онҳо ҳуқуқи соҳибӣ ва истифодабарӣ доранд. Дар сурате, ки соҳибони онҳо баъдан мусулмон мешаванд, ба андешаи Шофей хирочи онҳо бардошта намешавад, зеро андоз аз замин рӯёнда мешавад на аз одамон. Шофей ақида дорад, ки дар ҳолате, ки замин бинабар сабаби ғайри узрнок қорам намегардад, андоз рӯёнида мешавад. Хироч дар ду шакл рӯёнида мешуд, доимӣ ҷун вазифа ва мутаносибан аз рӯи қисмҳо. Дар ҳолати аввали маблағи муайян барои замини муайян дар ҳолати сонӣ мутаносибан ба ҳосил ҳиссаи муайян.

Ба қисмати сеҷоми заминҳо заминҳои хусусӣ ва милкҳо шомил мебошанд. Ин гуна заминҳо дар ҳудуди дор-ул ислом мавҷуданд. Ин гурӯҳи заминҳои мулкӣ ба чанд намуд ҷудо мешаванд,

а. Милкдороне, ки исломо бо ҳошии худ то забт қардан қабул қардаанд. Онҳо соҳибмулконеанд, ки ба мусулмонон ҳамроҳ шудаанд.

б. Заминҳои милкие, ки соҳибони онҳо дар ҷанг ғавтидаанд ё гурехтаанд ва замиҳои онҳо мисли ғанимат тақсим шудаанд.

в. Заминҳои бекорҳобидае, ки мусулмонон қор қардаанд. Тибқи андешаи Абӯҳанифа дар ҳолати қорам намудани заминҳои бекорҳобида ризояти ҳоким шарт аст, аммо ба андешаи шогирдонаш Абӯюсуф ва Муҳаммад шарт нест. Ба андешаи Абӯҳанифа иҷозат ва ё ризояти (иқтаъ) ҳоким метавонад ҳам ба мусулмон ва ҳам ба бидин дода шавад. Абӯҳанифа далел меорад, ки агар ҳар кас аз рӯи ҳошии худ ин гуна заминҳоро аз худ намояд тартибот гум мешавад. Агар касе замини бекорҳоб ва мурдари нимқора обод қунад, ба андешаи Шофей ин гуна замин боз ба гурӯҳи заминҳои мурда ворид мешавад. Ба андешаи Абӯҳанифа барои ин се сол лозим аст. Милкдорон ба ғайр аз зақот аз истеҳсолот (ушр) ди-

гар андозе намесупоранд. Ҳангоми пайдо шудани ҳуқуқи моликиятӣ ба замин ҳуқуқи моликиятӣ нисбати ҳамаи чизе, ки дар он аст, чун дарахту об ва канданиҳо ҳама ба соҳибмулк мегузарад. Дар он ҳолатҳое, ки замини каси дигар чун замини бекорхобида коркард карда мешавад, ба андешаи Аскалонӣ вай ҳосили заминро гирифта наметавонад, вале ҳуқуқ дорад, ки хароҷоти худро талаб кунад.

Об тибқи таълимоти ислом аз офаридаи Худо буда ба ҳама мусулмонон якхел мутааллиқ аст (25, 50, 51, 52). Аммо дар амалия ин таҷриба нисбати обҳои бахрҳо ва дарёҳои калон татбиқ мегардад. Ҳолати дарёҳои калон бояд аз ҷониби давлат назорат ва таъмин карда шавад. Самти ҳаракати ин дарёҳо, оби онҳо аз муомилоти исломӣ бардошта шудааст. Оби чунин дарёҳо ба миқдори зарурӣ аз ҷониби милкдорон истифода мешавад. Оби дарёҳое, ки тавассути обанбор бардошта шудаанд, соҳибмулкони соҳилҳои ин дарёҳо ҳуқуқи сохтмони дамбахоро доранд. Дар чунин сурат соҳибмилконе, ки аз ҳама боло ҷойгир шудаанд, ҳуқуқи гирифтани обро дар мадди аввал доранд. Дар сурати шарикон дар якҷоягӣ обанбор созанд, ҳуқуқи афзалиётноки истифода аз об барои яке аз онҳо аз байн меравад. Обанбор моли шахсоне аст, ки онро сохтаанд. Каналҳои обёрикунандае, ки аз ҷониби шахсон кофта шудааст, моли онҳост. Истифода аз он тибқи шартномаи тарафайн сурат мегирад. Ҳеҷ кас ба ин каналҳо бидуни иҷозати дигарон боз обравҳои иловагӣ канда наметавонад. Касе, ки дар замини худ ҷоҳи об, чашмаи об дорад, вай дар истифодаи он соҳибмулк аст.

Оид ба ҳуқуқи сервитутӣ дар ислом. Ҳуқуқи сервитутӣ ин институти ҳуқуқи римӣ аст, ки дар он ўҳдадорӣ соҳибмулк нисбати ҳамсоя ва ҳаққи ҳамсоя нисбати соҳибмулк мукаррар шудааст. Чунин ҳуқуқи ўҳдадорӣ тарафайни ҳамсоямулкҳоро ислом низ медонад. Бо вучуди он ки ҳуқуқи моликиятӣ ҳуқуқи пурраи соҳибӣ, тасарруфӣ ва ихтиёрдорӣ мулкро муайян намудааст, дар ислом боз ҳолатҳое мавҷуд аст, ки ба хоҳири ҳифзи ҳуқуқҳои дигарон паҳлуҳои мухталифи ҳуқуқи моликиятӣ маҳдуд шуданаш мумкин аст. Мисол, баҳри иззати маҳраи ҳамсоя иҷозати аз тарафи хонаи ў дар бинои истиқоматӣ мондани тирезаи калон манъ аст ва ё обе, ки аз дари ҳавлӣ мегузарад ва барои истифодаи умум аст манъ намудану қатъ кардан мумкин нест ва ё ҳамсоя дар су-

рати фурӯхтани хона бояд аз назди ҳамсои худ гузашта баъд ба бегонагон хонаро фурӯшад ва ғ. Дар ин ҳама ҳолатҳо паҳлуҳои мухталифи ҳуқуқи моликияти маҳдуд мегардад. Бе иҷозати ҳамсои дар девори байн, ки манзилҳои онҳоро ҷудо мекунад, ҳатто задании меҳман аст. Дар сурати вайрон шудани девори сарҳадӣ ҳамсоиро маҷбур намудан мумкин нест, ки онро аз сар созад. Агар девори сарҳадиро яке аз ҳамсоиҳо созад, вай моли ӯст. Ҳамчунин дар ҳолатҳои ҷудогона ба хо-тири арзишҳои исломӣ чунин маҳдудиятҳо пешбинӣ меша-вад. Мисол, дар сурати манъ будани мондани тирезаи калон дар манзил аз ҷониби роҳи калони умумӣ маҳрамият ва иф-фати занони оила тибқи шарияти исломӣ ҳифз мегардад.

Яке аз институти асосии ҳуқуқи исломӣ дар муносибат-ҳои молумулкӣ шарикона мебошад. Шарикона ин шакли махсуси шартномаи гражданист, ки ду ва ё зиёда нафар шах-сон якҷоя молро соҳибӣ мекунанд, якҷоя молро меҳаранд ва ё якҷоя қарз мегиранд. Дар ҳама ҳолатҳо тарафҳо ҳуқуқи ӯҳдадорӣ муайянро нисбат ба мол касб мекунанд. Ҳуқуқи моликияти умумӣ нисбати мол дар асоси шартномаи ра-фикона ва ё шарикона пайдо мешавад. Ин намуди моликияти умумӣ бо мақсадҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ғоҳҳо сиёсӣ мета-вонад пайдо шавад. Навъҳои чунин намуди ҳамкорӣ умумӣ дар ҳуқуқи мусулмонӣ хеле зиёд аст. Аз ҷумла, як навъи омехтаи он мудараба аст, ки дар он як тараф бо пул дигар тараф бо заҳмат машғул мешаванд, ки ғолидаи он тақсим ме-гардад. Тамоми навъҳои рафикона дар ҳуқуқи исломӣ бо ҳуқуқи афзалияти харидорӣ таъмин аст. Дар ҳама сурат агар сахмияҳо фурӯхта шавад, ҳатман иродаи шарикон гирифта мешавад. Тибқи андешаи Ҳофиз бузург Ҳофиз бини Ҳочар ал Асқалонӣ «Ҳуқуқи барои аз худ намудан дар ҳама гуна моликияти умумӣ якҷайл паҳн мешавад, яъне ба замин, сохт-мон девор ва ғ. То он лаҳзае, ки пешниҳод ба шарикон дигар нашавад қисмати моликияти умумӣ фурӯхта намешавад».¹ Гузашта аз он ҳуқуқи исломӣ моликияти умумиро дар маҷмӯъ нисбати чунин неъматҳо - ҷароғоҳ, об ва оташ зарур мешуморад. Дар муносибат бо ин объектҳо мусулмонон ша-риканд.

¹ Ниг. Антология правовой мысли. М. Т.1. С. 669.

Асосҳои пайдо шудани ӯҳдадорӣ дар ислом

Мафҳуми ӯҳдадорӣ ва асосҳои пайдо шудани ӯҳдадорӣ дар ислом. Ҷаҳдадорӣ дар ҳуқуқи исломӣ ин вазифа ва ё иҷрои амал ва рафтори муайянест, ки ба ғоидаи шахси дигар дар асоси талаботи шаръӣ ба анҷом расонида мешавад. Асосҳои пайдо шудани ӯҳдадорӣ дар ислом мухталиф аст. Ҳам ғакти юридиқӣ (шартнома, ҳуқуқвайронкунӣ, расонидани зарар) ҳам ҳолати молиқият, ҳам ваъзи ҳуқуқи соҳиб-молкон ва ҳам таъмини арзишҳои исломӣ метавонанд боиси пайдо шудани ӯҳдадории шахс гарданд.

Яке аз навъҳои асосии пайдо шудани ӯҳдадорӣ ин бастани шартномаҳост. Ҳар шартномаи яктарафа, дутарафа ва бисёртарафе, ки баста мешавад барои ҷонибҳо ҳуқуқу ӯҳдадории муайяно ба миён меорад. Ҳам дар шартномаи хариду фурӯш - бойъ, ҳам дар иҷора, ҳам дар шарикона, ҳам дар вақолат, ҳам дар қағолат ва дигар намудохои шартнома ҷунин асосҳои пайдо шудани ӯҳдадорӣ мушоҳида мешавад. Дар аҳд ва ё шартномаҳо тарафҳо бо ихтиёри худ ҳуқуқ ва ӯҳдадорихои муайяно касб мекунанд. Мисол, дар шартномаи хариду фурӯш (байъ) як тараф ҳуқуқ дорад модро аз соҳиби мол (савдогар) харад, дигар тараф низ ҳуқуқ дорад моли худро ихтиёрдорӣ намоад. Дар сурати амалӣ намудани ин ҳуқуқҳо ҳар ду тараф дар баробари ҳақҳо ӯҳдадорӣ пайдо мекунанд. Харидор ӯҳдадори пардохти қимати мол аст, ҷун қимати мол пардохт карда шуд, фурӯшанда ӯҳдадор мешавад, ки модро ба ӯ диҳад. Ҳамин тавр, бастани шартнома ӯҳдадорихоро тавлид месозад. Айнан ҳамин тавр дар шартномаи амонат аст, яъне ҷун мол ба дасти амонатнигоҳдоранда меафтад ӯҳдадории аминии мол пайдо мешавад.

Дигар асосҳои пайдоиши ӯҳдадорӣ ин дар натиҷаи зарар пайдо шудани ӯҳдадорӣ мебошад. Ҷун мол ё саломатии инсон зарар бинад, ҳуқуқи мусулмонӣ гардонидани қимати зарарро пешбини намудааст. Ҷунин ӯҳдадорихо аз амалҳои ғайриқонунии шахсон пайдо мешаванд. Ҷаҳдадории мадаррат, ки дар натиҷаи расонидани зарар ба шахси дигар пайдо шудааст, новобаста аз он, ки ин амал аз рӯи қасд (тааммуд) ва ё беаҳтиётӣ (тафрид) содир шудааст, ба қаси зарардида ҳуқуқи подоши зарарро медиҳад. Мисол, меросхӯрони мақтул диат аз қотил талаб менамоанд. Мисол, шахсе, ки дар

асоси хунукназарӣ ва ё худбоварӣ ба тифл дар иҷрои хатна зарар мерасонад, ки он боиси марг мешавад, вай бояд ба соҳиби тифл подош (дият) диҳад. Дар ҳуқуқи мусулмонӣ дар он ҳолатҳое, ки шахсони аз назари воқеӣ ва ҳуқуқӣ маҳдуд дар амал ба нафарони дигар зарар мерасонанд, барои кирдори онҳо соҳибон ва васиёни онҳо ҷавоб медиҳанд. Ёҳдадориҳо дар муносибатҳои оилавӣ ва нигоҳубини пиронсолон ва тифлон низ мавҷуд аст. Ҳамчунин як гурӯҳи ёҳдадориҳои яктарафа мавҷуданд, ки дар натиҷаи баён гаштани иродаи як тараф ба миён меоянд. Мисол, назр кардани моле ба хоҳири нафаре ё ҳодисае, дар ҳолати риоя накардани чунин ёҳдадориҳои яктарафа додани каффорат шарт аст. Рӯза ҳам як навъ ёҳдадорӣ дар ҳуқуқи исломист.

Принципи ҳуқуқи мусулмонӣ дар масъалаи зарар бисёр ҷанбаҳои мусбӣ омӯзиширо дорад. Дар «Маҷалат ал аҳком ал адлия», ки дар даврони императории усмонӣ таҷрибаи бештар аз 500 солаи қонунгузориҳои исломиро муттаҳид кардааст, чунин принципҳои муҳимми асосҳои пайдо шудани ёҳдадориҳо гирд оварда шудааст, «Зарар гузариши мӯҳлатро намедонад, чунки расонидани он ғайриқонунӣ мебошад», «Бар ивази зарар расонидани зарар ва ҷурм қатъиян манъ аст», «Зарари расонидашуда бо роҳи пешгирии омилҳои зарар ва барқарор кардани қимати он бояд бартараф карда шавад», «Зарар бо роҳи зарар барқарор намешавад.»¹ Ҳамин тавр, ҳуқуқи мусулмонӣ дар маҷмӯъ бо зарари расонидашуда ёҳдадориҳои зараррасонандаро муқаррар мекунад.

Ёҳдадориҳои аз шариат пайдошуда як навъи махсуси ёҳдадориҳои ҷомеаи исломист, ки дар риояи ахлоқи исломӣ, аҳкоми шариатӣ ва ёҳдадориҳои молиётӣ равшан мегардад. Тибқи ҳуқуқи мусулмонӣ ҳар нафар мусулмон бояд меъёрҳои исломиро дар масъалаи тоату ибодат, ахлоқ ва риояи тартиботи ҷамъиятӣ бар ёҳда дошта бошад. Дар сурати вайрон намудани талаботи шариат ва аҳкоми фикҳӣ шахс дар муқобили шахсони дигар, дар муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоку одоби исломӣ масъулият дорад. Дар ҷомеаҳои мусулмонӣ тартиботро мақомоти мухталиф назорат намуда, гунаҳгоронро ба ҷавобгарӣ мекашанд. Мӯхтасиб назорати ахлоқ ва арқони диниро бар ёҳда дошт. Дар масъалаи ёҳдадориҳои

¹ Ниг. Антология правовой мысли. М. Т.1. С. 684-685.

молиётӣ аҳкоми исломӣ намудҳои андозро чун закот, хумс, ушр, хироҷ ва ғ. муқаррар кардааст. Иҷроиши ин ӯҳдадорӣҳо дар бештари мавридҳо ҳам ба мусулмонон ва ҳам ба ғайри онҳо паҳн карда мешуд.

ӯҳдадории дар натиҷаи соҳибии моликияти умумӣ пайдошуда. Чи тавре, ки қайд кардем, дар ин ҳолатҳо шарикони соҳибмулк нисбати ихтиёрдории амволи худ дар муқобили якдигар ӯҳдадорӣҳои иловагӣ доранд. Чунин ӯҳдадориро соҳиби манзил нисбати ҳамсояи худ низ чун «шафаа» доро аст.

Дар ҳуқуқи исломӣ боз намудҳои ӯҳдадории бидуни шарт, бо шартӣ муайян ва ё дар асоси мӯҳлат мавҷуд аст. Ҳамзамон ғажҳои исломӣ аз рӯи табиати ҳуқуқи ӯҳдадорӣҳо ӯҳдадорӣҳоро ба оддӣ ва алтернативӣ, тақсимшаванда ва тақсимнашаванда, яктарафа ва бисёртарафа ҷудо намудаанд.

Ба ҳамин минвол ҳуқуқи исломӣ намудҳо ва асосҳои гуногуни пайдо шудани ӯҳдадориро медонад, ки ҳар як бо асосҳои муайян барои мардуми ҷомеаи исломӣ ва сокинони он ҳатмӣ буда, дар риояи тартибот, низоми ягона ва нигоҳ доштани махсусияти низоми ҳуқуқи мусулмонӣ нақши ҳалкунандаро доранд.

Ҳуқуқи шартномавӣ ва инкишофи он дар ислом

Ҳуқуқи шартномавӣ як қисмати муҳими ҳуқуқи ӯҳдадории исломӣ буда, дар танзими муносибатҳои моликиятӣ, ӯҳдадорӣ ва муомилоти ҷомеаи исломӣ нақши муҳим дорад. Барои ҳамаи шартнома дар ҳуқуқи исломӣ зарур аст, ки шартномаҳо ба чунин талаботҳо ҷавобгӯӣ бошанд,

1. Тарафҳо дар бастанӣ шартнома мавҷуд бошанд – субъекти шартнома.

2. Шартнома ихтиёрӣ баста шавад – озодӣ дар бастанӣ шартнома бошад, зеро аҳди маҷбурӣ оқибат надорад.

3. Мавзӯи шартнома аниқ бошад, яъне объекти шартнома ҳатман бошад.

Дар сурати набудани яке аз рукнҳои мазкур шартнома ботил ҳисобида мешавад, агар ҳамаи рукнҳо бошанд, шартнома саҳиҳ доништа мешавад.

Муҳим он аст, ки дар ҳуқуқи исломӣ дар бастанӣ аҳдҳо мақсад ва нияти он мадди назар гирифта мешавад, ба шакл

ва ҷумлапардозихо кам диққат дода мешавад. Бастани шартнома ва иҷроиши он бояд ба мазмунаш ҷавобгӯ бошад. Дар «Маҷаллат ал аҳком ал адлия» омадааст: «Мазмуни шартномаҳо бо мақсад ва нияти онҳо бояд мувофиқат кунад, на ба калима ва шакли шартнома.»¹

Тарафи шартнома дар ҳуқуқи мусулмонӣ шахси болиғ ва мукаллаф баромад мекунад. Тарафҳо метавонанд оддӣ ва мураккаб бошанд. Як нафарӣ ва ё як тараф як нафар тарафи дигар ду ва ё зиёда. Мумкин аст ҳарду тараф аз ду нафар зиёд бошанд. Дар сурати бисёр будани иштирокчиёни шартнома тарафҳо асоси қонунӣ барои чун субъект баромад кардан бояд дошта бошанд. Ҳар яке аз онҳо бояд соҳиби «итлаку тасарруф»-и амвол бошанд, яъне ҳуқуқи ихтиёрдорӣ кардани молро дошта бошанд, ки дар ҳал намудани тақдири мол ширкат варзанд. Шахсе, ки чунин ҳақро надорад, чун маҳчур ҳуқуқи даҳолат карданро ба шартнома надорад. Ноболиғон (ба андешаи баъзе аз қонундонҳои исломӣ то ҳафтсола (сабӣ), ба андешаи дигар то 12 солагӣ) ҳуқуқи ширкат варздан дар бастани шартномаҳо надоранд. Аз номи онҳо намояндаи онҳо, вали аҳд мебанданд. Аммо дар баробари ба синни муайян расидан онҳо ба натиҷаҳои қарордодҳо роҳбарӣ мекунанд. Ба андешаи Абӯҳанифа падар ва парастор метавонанд ба шахси ноболиғи дар ихтиёри онҳо буда ҳуқуқи бастани шартномаро бидуни тасдиқи (рида) минбаъдаи он пешниҳод намоянд. Ба андешаи шофеиён ин мумкин нест. Инчунин номукаллафон, камақлон (сефиг) ва дигарон, ки имконияти ҳаракати озодро дар бастани шартнома надоранд, тибқи қарори қозӣ зери ҳимоят ва парастории вали қарор доранд. Ҳамчунин муфлисон низ, ки аз ҷониби қозӣ муфлис эълон шудаанд, тарафи шартнома шуда наметавонанд. Зеро қарзи онҳо аз молашон бештар аст. Онҳо тибқи қарори қозӣ муфлис эълон шудаанд, то анҷоми пардохти қарзҳо моли ӯро нафарони таъиншуда назорат мекунанд ва ба қарздорон бармегардонанд. Ба андешаи Шофей дар сурате, ки шахсро ба дархости қарздихандагон муфлис эълон кардаанд, бояд аз амволи муфлис талаботи ҳамаи қарздорон қонунӣ карда шавад, ҳатто он қарзҳое, ки мӯҳлати иҷрои онҳо фаро нарасидааст. Аммо ба андешаи Абӯҳанифа не, аввал

¹ Ниг. Антология правовой мысли. М. Т.1. С. 684-685.

қарзи шахсоне, ки мӯҳлаташ омадааст, бояд баргардонида шавад.

Ғуломоне, ки мисли мол эътироф шудаанд, ҳамчун тараф дар шартномаҳо ширкат варзида наметавонанд. Ғуломоне, ки нисбатан озод буда, бо соҳибони худ шартнома доир ба озодии худ (мукотаб) доранд, метавонанд дар баъзе аз муносибатҳои молумулкӣ баромад намоянд. Беморон дар вақти беморӣ аз се як ҳиссаи моли худро ихтиёрдорӣ мекунанд.

Касоне, ки ба Ҳудои якка ва ягона эътиқод надоранд, низ дар баъзе аз муносибатҳои молумулкӣ ва шартномавӣ ворид шуда наметавонанд. Онҳо дар давлати исломӣ соҳиби замин буда наметавонанд, заминҳои бекорхобидаро коркард карда наметавонанд (Шофей), ғуломони мусулмон дошта бошанд. Аз ин лиҳоз шартномаҳое, ки объекташон чунин намудҳои амвол баромад мекунанд, мавзӯи шартномаи бе-динон шуда наметавонад. Ҳамчунин шахсоне, ки дар ҳолати мастӣ аҳд бастаанд, аҳди бастаи онҳо оқибати ҳуқуқӣ надорад.

Дигар аз рӯи шартнома ихтиёрӣ ва озод бидуни фиреб ва маҷбурӣ бастанӣ шартнома аст. Тибқи оятҳои қуръонӣ шартномае, ки бо роҳи фиреб баста шудааст оқибати ҳуқуқӣ надорад (17,38; 26,181; 182; 83,1-4.). «Тасриёт» як навъ аҳди бевичдонона ва безъибор аст, ки ғурушандаи шутури ширдеҳ чанд рӯз қабл аз ғурухтани вай онро намечӯшад, ва харидор ширдони вайро пур дида меҳарад ва фикр мекунад, ки ин ҳолати табиӣ вай аст. Вале ин нодуруст аст ва шартнома бо роҳи фиреб басташуда эътироф мешавад.

Бо роҳи ғалат низ шартнома баста шуда бошад ва ин ғалат ба табиати мол таъсир дошта бошад, аҳд безъибор до-ниста мешавад. Мисол касе дар фикри бастанӣ шартномаи оддӣ харидуғуруш, шартномаи боркашонӣ (салам) ва ё ба ҷойи шартномаи каниз нисбати ғулом шартнома мебандад, дар чунин сурат шартнома эътибор надорад.

Бастанӣ шартнома бо маҷбуркуниё, ки субъекти шартнома имконияти муқобилият нишон доданро нисбати маҷбуркунанда надорад эътибор надорад. Маҷбуркунӣ дар ба-станӣ шартнома танҳо дар он ҳолатҳое иҷозат аст, ки дар доираи талаботи шариат ва арзишҳои исломӣ сурат гирад. Мисол, дар ҳолати муфлисшавӣ. Дар ҳама чунин ҳолатҳо

субъект ҳуқуқ дорад бекоршавии шартнома ва ба ҳолати аввал гардонидани тақдири молро талаб намояд.

Шакли шартнома «сиғат» тибқи ҳуқуқи мусулмонӣ ҳамагуна навъи бастанӣ шартнома, ки ифодагарии озодӣ ва ихтиёрӣ бастанӣ аҳдро муаррифӣ мекунад ҳамчун шакли эътирофшудаи шартнома эътироф карда мешавад. Дар ҳуқуқи мусулмонӣ кифоят аст, ки ибора, ҷумлаҳо ва тарзи розигии бастанӣ шартнома сареҳ ва саҳиҳ бошад, танҳо нисбати ду намуди шартнома, никоҳ ва боркашонӣ нисбатан шакли шартнома махсусиятро дорад.

Ҳамчун дар бастанӣ шартнома дар ҳуқуқи мусулмонӣ шартҳо вучуд дорад. Одатан шартномаҳое, ки мӯҳлатнок иҷро мешаванд, вақт ва мӯҳлати иҷроиш ва ҳамчунин мумкин аст, ки шартҳои дигар илова карда шавад. Иҷрои шартҳои шартнома дар риояи шартнома ҳатмист.

Мавзӯи шартнома бояд аниқ ва равшан бошад. Вай бояд дар муомилот бошад, гардиши он тибқи меъёрҳои шариат иҷозат бошад. Чунин намудҳои ашё дар муносибати муомилотӣ нест:

— неъматҳое, ки онҳо вобаста ба ҳолати табиашон дар гардиши муомилотӣ нестанд ва онҳоро дар иттиҳоди инсон дароварда намешавад, ҳаво, баҳр, биёбон,

— неъматҳое, ки дар асоси навиштаҷоти қонун онҳоро ба тобеият даровардан мумкин нест, марди озод, мукотаб, умму-велади ва ғ.

— ашёе, ки барои истифодаи ҷомеаи мусулмин зарур аст, роҳҳои калони обӣ ва заминӣ, биноҳои ҷамъиятӣ ва масҷидҳо,

— ашёе, ки моликияти умумии мардум ҳисоб мешаванд, об, алаф, ва наботот.

— ашёи ҳаромшуда (начис),

— ашёе, ки ба инсон зарар меоранд, таълимоте, ки аз Худо дур мекунад, қиморбозӣ ва ғ.

Шартномаҳо дар ислом

Шартномаи «байъ»

Ҳуқуқи граждании исломӣ намудҳои мухталифи шартномаҳоро медонад, ки ҳар як чун институти мустақили ҳуқуқӣ асосҳои пайдо шудан, тағйир ёфтани ва қатъ шудани

ҳуқуку ӯҳладориҳои шаҳрвандӣ мебошанд. Шартномаҳо вобаста ба мазмун оддӣ ва мураккаб, вобаста ба субъект яктарафа, дутарафа бисёртарафа, вобаста ба шакл хаттӣ ва дахонӣ ва ғ. мешаванд.

Яке аз намудҳои маъмули шартнома ин шартномаи байъ, ки як навъи шартномаи мубодилаи молро мемонад, маҳсуб мешавад. Маънии калимаи байъ ин додани ашёе бар ивази чизе ва ё моле. Дар ҳуқуқи муосир мутарадифи шартномаи хариду фурӯш аст, аммо дар асл байъ дар худ боз дигар намудҳои ивазшавии молро низ дар бар мегирад. Ба андешаи Ван ден Берг онҳо ба чунин намудҳо ҷудо мешаванд,

1. шартномаи ивазшавӣ, (муқоядат)
2. шартномаи ивазкунии пул (сарф)
3. шартномаи созиш (сулҳ)
4. шартномаи иҷора
5. шартномаи боркашонӣ (салаф салам)
6. шартномаи қарз (қарз)
7. шартномаи никоҳ¹

Чун ин шартномаҳо мутобик ба шартномаи хариду фурӯш бар ивази қимати чизе баста мешаванд, Ван ден Берг онҳоро усулан навъҳои байъ дар ислом маҳсуб шинохтааст. Аммо дар асл ин навъ шартномаҳо аксаран таркиби мустақили шартномаро ташкил дода, аз назари мавзӯ аз ҳам тафовут доранд. Ва ғаёҳони исломӣ низ онҳоро дар алоҳидагӣ шарҳ додаанд. Ба хусус шартномаҳои иҷора, боркашонӣ, қарз аз рӯи мустақили шартномаҳои ҳуқуқи граҷданӣ маҳсуб мешаванд. Аммо шартномаи никоҳ умуман ба навъи шартномаи граҷданӣ дохил набуда, вай мансуби ҳуқуқи оилавӣ маҳсуб мешавад. Дар китобҳои фикҳӣ низ чун китоби алоҳида ёдрас мешавад.

Шартномаи харидуфурӯш шартномаи дутарафа аст. Як тараф харидор муштарӣ ва дигар тараф бойъ харидор. Шартнома барои он дутарафа аст, ки дар он ҳарду тараф ҳуқуку ӯҳдадорӣ доранд. Асоси баста шудани шартнома иродаи тарафҳое, ки соҳиби мол ва қимати онро дар асосҳои қонунӣ дар даст доранд. Мумкин аст аз номи тарафе дар асоси қонунӣ вакил, валий баромад наояд. Касе, ки соҳибмӯлк набошад ва ҳуқуқи бастани шартномаро надошта, ба кори

¹ Л.В.С. Ван ден Берг. Основные начала мусульманского права, М. 2005. С. 86.

бастанӣ шартнома даҳолат намояд - фузулӣ меноманд. Шартномае, ки аз ҷониби фузулӣ баста мешавад, ба қавли Шофей эътибор надорад, аммо ба қавли Абӯҳанифа ин ба ҳукми соҳиби мол вобаста аст.

Дар шартномаи харидуфурӯш мавҷуд будани мол - айн шарт аст. Бояд тарафҳо онро бинанд. Ҳамчунин ҳаҷм, теъдод, сифати мол бояд ба талабот ҷавобгӯ бошад. Ба ақидаи Шофей моле, ки вучуд надорад ва тарафҳо надидаанд, байъи он нодуруст аст. Аммо дар баробари он ҳукуки исломӣ фурӯхтани моли мислиро дар асоси намуна ва инъикоси сифати он фурӯхтан мумкин аст. Бекор кардани шартнома дар арафаи бастанӣ он ҳангоме ки ҷонибҳо дар мавзеи бастанӣ шартнома қарор доранд, бо ихтиёри онҳо мумкин аст, ин навъи қандашавиро «хиёр» меноманд. Арабҳо ҳукуки қандани шартномаро дар он ҳолате, ки молҳо иваз шудааст, вале тарафҳо аз ҷойи бастанӣ он дур нарафтаанд, «хияр ул маҷлис» меноманд. Ин амал дар мактаби ҳукукии шофей мақбул аст.

Дигар аз намуди асоси қанда шудани шартномаи бойъ ин «хияр ул шарт» аст, ки шартнома бо шартҳои муайян қанда мешавад. Аз ҷумлаи ҷунин шартҳо мӯҳлати озмоишии мол дар се рӯз аст, ки нуқс ва ё норасоие надошта бошад. Одатан дар фурӯши мол ва чорво. Ба ҳамин монанд «хияр ул айб» мавҷуд аст, ки барои муайян намудани айби мол мӯҳлат муқаррар мешавад.

Хияр ул рӯят дар он ҳолатест, ки молро надида савдо кардаанд, баъд аз дидани мол харидор ҳукук дорад, ки шартномаро қанад. Ин андешаро ҳанафиён ҷонибдорӣ менамоянд. Умуман дар он ҳолатҳое, ки шартнома бо асосҳои дар боло овардашуда қанда мешавад, харидор ҳукук дорад пулашро гирад ва ё нархи шартномаро тағйир диҳад. Харидор дар ҷунин ҳолатҳо ўҳдадор аст, ки баробари кашф шудани қамбудию норасоӣ дарҳол ба қозӣ ва ё фурӯшанда муроҷиат кунад. Агар пас аз кашф шудани норасоӣ молро боз мавриди истифода қарор диҳад, харидор ҳукуки бекор кардани шартномаро гум мекунад.

Шартномаи ивазнамоӣ. Ин шартномаи дутарафаест, ки ҳарду тараф ҳукуку ўҳдадорҳои муайяно доро мебошанд. Дар ин намуди шартнома мол ва ё ашёро ба ашёи дигари зарурӣ иваз менамоянд. Намудҳои мухталифи ин шартномаро

ҳуқуқи исломӣ медонад. Дар он ҳолатҳое, ки ивазшавии мол дар шакли мол сурат мегирад, ин ҳамчун ивазшавӣ (муқаядат) сурат мегирад. Агар ивазшавӣ характери молию пулӣ дошта ба ченакҳои арзиш чун тилло, зар ва ғ. сурат гирад, намуди маҳсули шартномаи ивазшавии пул (сарф) баста мешавад.

Шартномаи созиш (мировая сделка) ва ё сулҳ дар ҳуқуқи исломӣ одатан дар он ҳолатҳое, ки ҷонибҳо бо эродҳои худ ба баҳси доманадор ворид шудаанд баста мешаванд. Барои анҷоми ин мочароҳо ҷонибҳо эродҳоро қабул мекунанд ва барои осонии кор аз қимате аз талаботҳо даст мекашанд. Муҳим он аст, ки дар ин шартнома як ҷониб даъвои ҷониби дигарро иқрор шавад, агар нашавад, дар чунин сурат ба андешаи Шофей на шартномаи сулҳ, балки тўҳфа мушоҳида мегардад, зеро як тараф бидуни талаби чизе, подоши ҳаққи худро ба шахси дигар тақдим менамояд. Аммо Абӯҳанифа бар ин ақида аст, ки дар ҳамин сурат низ як ҷониб худро қарздор наҳисобида, ба гузашт рӯ меорад ва ин гузашт воқеан баъзе ғоидаҳоро меорад. Ду намуди чунин шартномаи созишӣ маълум аст, «сулҳул ибра» ва «сулҳ ул муаваддат». Дар аввали қарздиҳанда ба хоҳири вазнинӣ ва мочароҳо ва кашмакашиҳо қисмате аз қарзро ба қарздор мебахшад, то ин ки боқимондари нақд бигирад. Дар ҳолати дувумӣ бошад ҳар ду тараф ба якдигар даъвои мутақобилдоранд ва ҳар ду тараф аз даъвоҳои худ баробар ва ё ҳиссаи муайян мегузаранд.

Иҷора. Ин намуди шартномаест, ки тибқи он як ҷониб ба ҷониби дигар мол, ашё ва ё замини худро муздноқ барои истифодабарӣ ба ҷониби дигар барои гирифтани манфиат месупорад. Ба сифати объект мол ва амволе баромад мекунад, ки имконияти истифодаи чандқаратари доро аст. Дар сурати зарар расонидан ба объекти истифодашаванда ҷуброни он дода мешавад. Шарту шароити иҷора чун вақт, мўҳлат, пардохти ҳақ, тарзи истифодаи мол ва ашё, ҳолати қабул ва супурдани он ҳамагӣ бо ризояти тарафҳо муқаррар мешавад. Қимате, ки барои истифодаи иҷора ба соҳиби мол дода мешавад «учрот», иҷорагир «мустаҷир», иҷорадеҳ «муҷир» моле, ки ба иҷора дода мешавад «айн мустаҷарад» ном дорад.

Ҳамчунин дар ҳуқуқи исломӣ намудҳои шартномаҳои қарз, иҷораи боғ - мусоқот, иҷораи замини қорам - музороот, «салам» - «салаф» боркашонӣ ва намояндагӣ дар харид, ғарав «рағн», ҳаволат, вақолат, тӯҳфа ва ғ. васеъ мавриди танзим ва таҳлил қарор гирифта, дар танзими муносибатҳои молумулкии ислом нақши муҳим бозидаанд.

МАВЗҶИ 26. ҲУҚУҚИ АНДОЗ ДАР КИШВАРҶОИ МУОСИРИ ИСЛОМӢ

Сарҷаишмаҳои ҳуқуқи андозситонӣ дар кишварҳои исломӣ. Асоси ҳуқуқӣ ва моҳияти иҷтимоии андоз дар кишварҳои исломӣ. Намудҳои андоз дар кишварҳои муосири исломӣ. Махсусияти андоз аз шахравандони дохилӣ, хориҷӣ, мӯъминон ва зиммиҳо дар кишварҳои исломӣ. Намудҳои асосии андоз дар кишварҳои исломӣ. Тартиби рӯёнидани андоз дар онҳо.

1. Муқаррароти умумӣ доир ба ҳуқуқи андоз дар кишварҳои муосири исломӣ.

Андоз аз ҷумлаи чунин падидаҳои иҷтимоие ба ҳисоб меравад, ки пайдоишаш ба замони бавучудоии нахустин давлатҳо мувофиқ аст. Яке аз маъруфтарин мутахассисони соҳаи рушди таърихӣ низомӣ андозбандӣ – Чарлз Адамс зимни фаъолияти тадқиқотии худ оид ба омӯзиши андозҳо дар тамаддунҳои гуногун, ба хулосае омадааст, ки самти инкишофи ин ва ё он тамаддунро маҳз андозҳо муайян менамудаанд. Аз нигоҳи вай таърихи тамаддун – ин таърихи андозбандӣ аст.¹

То кунун яке аз нишонаҳои давлатро маҳз андоз ва ғункунии он ташкил менамояд. Таъиноти андоз аз ибтидо дар нигоҳи доштани қудрати сиёсӣ, бо роҳи таъмини артиш ва диғар унсурҳои дастгоҳи давлат ифода меёфт. Бо ин мақсад ҳокимон андозҳои зиёдеро ба сари авом бор менамуданд. Дар яке аз бозёфтҳои таърихӣ Шумери қадим омадааст, ки, «Шумо Худо дошта метавонед, шоҳ дошта метавонед, вале танҳо аз ҷамъоварандаи андоз ҳаросидан зарур аст.»²

¹ Добро и зло налогов. Статья на сайте – <http://liberty-belarus.info/content>

² Добро и зло налогов. Статья на сайте – <http://liberty-belarus.info/content>

Минбаъд бо мурури замон таъиноти ин падидаи иҷтимоӣ васеъ мегардад. Дар масири таърих замони содда гардидани андозхоро бо пайдо шудани дини Ислом мувофиқ мешуморанд. Саркардагони араб бо мақсади ҷалби мардум ба Ислом ва ҳавасманднамоии раъият, андозҳои қаблан ҷоригардидаро иваз менамуданд. Аввалин халифаи араб – эълон намуда буд, ки касе дини моро қабул месозад ва ба Худои мо сачда меоварад, аз пардохти андози сарикасӣ озод мегардад. Ин буд, ки дар ибтидои пайдоиши Ислом, пайравони он аз мулкҳое, ки дар онҳо андозҳои гарон ҷорӣ буданд, батадрич афзуданд.¹ Акнун таъмини шароити арзандаи зиндагонӣ барои тобеони худ, низ моҳиятан таъиноти андозро ташкил менамояд. Давлатҳои муосир новобаста аз он, ки пайрави кадом низоми ҳуқуқианд, ҷиҳати мукамал гардонидани низоми андоз дар қаламрави давлати худ талош меварзанд. Зеро мавҷудияти низоми устувори андозҳо дар ин ва ё он давлат ба сатҳи рушди иқтисодии он таъсири калон мерасонад.²

Дар мавриди таҳлили моҳиятии масъалаи матраҳшуда, яъне таҳлили низоми андозситонӣ дар кишварҳои муосири исломӣ таъкиди чунин нуктаро зарур мешуморем, ки таҳкими пурраи ҳуқуқи исломӣ дар асри Х сурат гирифтааст. Бо вучуди ин, ҳуқуқи исломӣ ҳамчун низоми таърихӣ-ҳуқуқӣ тавонистааст, ки дар тӯли қарнҳо то ба замони мо таъсири ҳудро дар танзимнамоии муносибатҳои ҷамъиятӣ нигоҳ дорад. Муҳаққиқони исломӣ концепсияи инкишофи мазмунии меъёрҳои ҳуқуқи мусулмониро ҷонибдорӣ намуда, қайд месозанд, ки агар ғояҳои бунёдии ислом, ки дар Қуръон ва Сунна дарҷ шудаанд, доимӣ боқӣ монанд, пас меъёрҳои алоҳида бо тағйирёбии шароитҳои зиндагонӣ метавонанд ва баъзан ҳатман бояд иваз гарданд. Ба андешаи онҳо устувории ҳуқуқи мусулмониро маҳз хосияти **ҷандирии** он таъмин намудааст.³ Ба ин хосияти ҳуқуқи исломӣ ҳамчунин муҳақ-

¹ Ҳамон ҷо.

² Бехуда нест, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони ба даст даровардани истиқлолият ду маротиба Кодекси андоз (с.1998 ва 2005) қабул карда шудааст ва мизони андозҳои муқарраргардида аз тариқи қонунҳои алоҳида пайваста тағйир дода мешавад.

³ Л. Р. Сюкияйнен. Мусульманское Право. Вопросы теории и практики, Москва 1986, сах. 90

қиқ Р.Давид диққат дода қайд мекунад, ки «Дар радифи тағйирнопазирӣ ҳамчунин чандир будани ҳукуки мусулмониро таъкид намудан лозим аст. Миёни ин ду ҳислат ҳеҷ гуна ихтилофот нест»¹.

Воқеан, ҳукуки исломӣ имконияти ба ҳамаи шароитҳо мутобиқшавиро дорад. Ҳукукшиносон ояи зерини Куръонро, ки «Мо дар ин китоб ҳеҷ чизро тарк накардаем»² таҳлил намуда, ба чунин хулоса омадаанд, ки ҳукуки исломӣ аз ихтилофот орӣ буда, барои ҳама шароитҳои ҳаётӣ ва мувофиқ ба ҳама халқҳо меъёрҳои ҳукукии дахлдорро соҳиб аст.³

Мақсад аз ин гуфтаҳо дар он аст, ки таъсири меъёрҳои классикии Ислом, хусусан меъёрҳои марбут ба масъалаи андоз ва андозситонӣ дар шароити кунунӣ муайян гарданд. Муҳаққиқи барҷастаи ҳукуки исломӣ Сюкияйнен Л.Р. дар ин чода қайд менамояд, ки дар арафаи асри XX шояд танҳо дар давлатҳои нимқазираи Араб ва Халиҷи Форс ҳукуки исломӣ мавқеи худро нигоҳ дошта бошад ва дар намуди анъанавии хеш амал намояд. Кишварҳои дигар бошанд, аллакай дар нимаи асри XX аз Фикҳ-ҳамчун шакли асосии ҳукуқӣ даст кашидаанд. Дар ин давлатҳо низомҳои ҳукуқӣ асосан бо ду қолаб бунёд мегардад. Дар давлатҳои Миср, Сурия, Лубнон бо қолаби романо-олмонӣ ва дар Ироқ, Судон ва ғ. бо хели англосаксонӣ.⁴ Муаллиф иловатан қайд менамояд, ки имрӯзҳо давлатеро номбар намудан мушкил аст, ки дар он низоми ҳукуки исломӣ мустақилона ва дар шакли анъанавиаш, бидуни омехтагӣ бо дигар низомҳои ҳукукии ҷаҳонӣ амал намояд.⁵

Ба ҳамин мазмун гурӯҳи дигари олимон андешаеро ибраз менамоянд, ки мукаррароти илми Фикҳ, ки дар ибтидои пайдоиши Ислом шакл гирифтааст, зуд кӯҳна гардидаанд ва дар бештари мавридҳо бо меъёрҳои дунявӣ иваз гардидаанд. Ин ҳолатро дар муносибат бо як силсила соҳа ва

¹ Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное право). Москва 1967., сах. 397

² Сураи Анъом, ояи 38

³ Мухаммад Юсуф Муса. Ал-Ислам ва ҳаджат ал-инсан илайҳи. Каир, 1961. сах.19; Абд Аллах Мурен. Сийадат ал-канун байна аш-шариа ал-исламия ва-ш-шариа ал-вадийа. Александрия, 1972. сах. 142

⁴ Л. Р. Сюкияйнен. Мусульманское Право. Вопросы теории и практики, Москва 1986, сах.99

⁵ Ҳамон ҷо.

институтҳои ҳуқуқӣ мисли ҳуқуқи ҷиноятӣ, андозҳо, ғаёлияти дастгоҳи давлат ва ғ. мушоҳида намудан мумкин аст.¹ Умуман, ба истиснои соҳаҳои хусусӣ, қариб тамоми соҳаҳои оммавии ҳуқуқи муслмониро дигаргунӣ фаро гирифтааст.²

Аз ин бармеояд, ки низоми андозбандӣ дар давлатҳои муосири исломӣ дар он шакле, ки мактабҳои асримиёнагии ҳуқуқи исломӣ қор қарда баромада буданд, ба пуррагӣ амал наменамояд. Як силсила пардохтҳо ба монанди зақот, хироч, ушр ва ғ. дар ин давлатҳо дар шакли расмӣ мустақкам нагарадидаанд. Масалан, агар низоми андозҳоро дар Ҷумҳурии Ислонии Покистон, ки низоми ҳуқуқиаш аз рӯи талаботҳои мантиқи шаклӣ бояд қомилан исломӣ бошад, таҳлил намоем, маҳз ба ҳамин ҳулоса омада метавонем. Дар ин кишвар андозҳои федералиро андоз аз фуруш (18.), пардохтҳои аксий (15.), андоз аз даромад ва пардохтҳои гумруқӣ ташкил менамоянд. Идораи марказии андоз, ки масъалаҳои марбут ба раванди андозситониро назорат менамояд, ба ситонидани андозҳои динӣ вақолатдор нагарадидааст.³ Бинобар ин, зимни баррасии масъалаҳои марбут ба раванди андозситонӣ дар кишварҳои исломӣ ин нуқта бояд ба инобат гирифта шавад.

Ҳамин тавр, мунозираҳои дар боло ишорашударо қамъбаст намуда, таъкид менамоем, ки ҳуқуқи андоз дар кишварҳои муосири исломӣ яке аз соҳаҳои мустақили ҳуқуқи исломӣ ба шумор рафта, аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқи Шариат, доктринаи ҳуқуқӣ ва меъёрҳои позитивии давлат⁴ иборат мебошад, ки муносибатҳои қамъиятии воқаста ба муқаррарар намудан, тағйир додан ва ситонидани андозҳоро ба танзим меадиоранд.

¹ Р. Основные правовые системы современности (сравнительное право). Москва 1967., саҳ 404-405; Масъ А. Ислам. Очерк истории. М., 1982. саҳ. 80-81.

² Л. Р. Сюкияйнен. Мусульманское Право. Вопросы теории и практики, Москва 1986, саҳ. 91-92

³ Муфассал ниғ.: «Налоги в Пакистане», www.nalog.ru

⁴ Чи ҳеле, ки дар боло қайд намудем низоми ҳуқуқи аксарияти давлатҳои муосири исломӣ дигаргунӣ фаро гирифтааст ва дар онҳо таъсири шадиқи оилаҳои ҳуқуқи англисаксонӣ ва романо-олмонӣ мушоҳида мегардад. Аз ин рӯ зимни қушодани сохтори ин ва ё он соҳаи низоми ҳуқуқи ин давлатҳо, маъмуни онро танҳо аз меъёрҳои динии дар Шариат дарқардида иборат доништан ғалат аст. Чунки ғайр аз меъёрҳои динӣ, ин гурӯҳи муносибатҳои қамъиятиро меъёрҳои ҳуқуқи муқаррарнамудаи давлат низ танзим менамоянд ва шояд дар баъзе мавридҳо таъсири онҳо нисбат ба меъёрҳои динӣ-ҳуқуқи Шариат бештар ба назар расад.

2. Моҳияти иҷтимоӣ ва асоси ҳуқуқии андоз дар кишварҳои исломӣ

Моҳияти андоз ҳанӯз аз замони пайдоишаш дар ҳимояи қудрати сиёсӣ ифода меёфт. Бо мурури инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ таъиноти иҷтимоии андоз низ васеъ гашт. Масалан, имрӯзҳо нисф зиёди қисми даромади бучети давлатиро андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба монанди бочҳо ва хирочҳо ташкил менамоянд. Бучети давлатӣ бошад, барои ҳифзи иқтисодии мудофиавии давлат, ҳифзи сиҳати омма, баланд бардоштани сатҳи иҷтимоӣ, мукаммал гардонидани низоми маориф ва ғ. Равона карда шудааст. Аз ин бармеояд, ки дар шароити давлати ҳуқуқбунёд ва демократӣ моҳияти иҷтимоии андозҳо танҳо дар ҳимояи қудрати сиёсии мавҷуда ифода нагашта, масъалаҳои дигари иҷтимоиро низ фаро мегирад. Ин ҳислат ба давлатҳои дигари муосир низ, махсусан кишварҳои исломӣ, новобаста аз низоми сиёсии интихобнамудашон хос мебошад.

Аслан, мактабҳои ҳуқуқӣ таъиноти иҷтимоии андозро аниқ муқаррар намуда буданд. Зиёда аз ин, ҳуди низоми андозҳо ва пардохтҳои дигари иҷтимоӣ дар доктринаи иҷтимоии Ислом нақши муҳимро бозида, дар маркази диққати қонунгузори исломӣ қарор доштанд. Пеш аз устувор гардидани онҳо дар Шариат, низоми андозҳои исломӣ роҳи тӯлониеро тай намудаанд. Ба он вазъи иқтисодии иҷтимоӣ, шароитҳои ҷуғрофӣ ва иқлимӣ, ҳосилнокии заминҳо, аҳоли ва дини пайравименамудаи онҳо, сатҳи зиндагонӣ ва анъанаҳо таъсири ҳудро расонидаанд. Аз ин рӯ ҳар яке аз намудҳои андози исломӣ таъиноти иҷтимоии ба худ хосро иҷро менамояд. Масалан, андози *хумс*, ки ҳам аз мусулмонон ва ҳам ғайримусулмонон ситонида мешавад, ба ду ҳисса ҷудо мегардад. Як ҳиссаи он барои бенавоён ва ятимон нигаронида шуда, ҳиссаи дигараш барои аҳли дин равона мешавад. Ҳамзамон таъкиди ин нуктаро зарур мешуморем, ки дар замони зисти Паёмбари Ислом таъиноти андози *хумс* тамоман дар дигар чиз зоҳир мегардид. Яке аз таърихшиногон маъруфи араб – Яҳё ибни Одам дар асараш «Китоб-ал – хироч» навиштааст, ки «дар замони Паёмбари Худо *хумс* ба панҷ қисм ҷудо карда мешуд, як ҳиссааш барои Аллоҳ ва паёмбари вай, ҳиссаи дигараш барои ҳешовандони вай ва се ҳиссаи боқи-

монда бошад, барои камбағалон, یتимон ва мусофирон ма-сраф мегардид.»¹

Пардохти закот бошад танҳо барои мусулмонон фарз бу-да, таъиноташ дар ба тариқи зайл сарф гардидан ифода ме-шавад:

1) Ба фақир, яъне касе, ки моли ӯ камтар аз ҳадди нисоб аст;

2) Ба мискин, яъне касе, ки чизе надорад;

3) Омили закот (новобаста аз шароити зисташ музди кори худро аз ҳисоби закоти ҷамъшуда мегирад);

4) Ба мукотаб – ғуломе, ки хештанро бихарад;

5) Ба қарздор, ки наметавонад қарзи худро бидиҳад;

6) Дар роҳи Худо; назди Имом Абӯҳанифа шомили ононе аст, ки ба ҷиход дар роҳи Худо баромада, вале аз ҷамоат ва ғурӯҳи хеш ҷудо шудаанд ва ба нафақа эҳтиёҷ до-ранд.

7) Ба мусофире, ки дар сафар дармонда аст ва харҷи баргашт ба ватанро надорад, харҷанд дар ватани худ фақир набошад;

8) Ба «муаллафатул қулуб». Ононе, ки ба василаи закот ба ислом ва мусалмонон улфат дода мешавад (ҳавасманд карда мешаванд), монанди ғайримусалмон, ки агар ба онҳо кӯмаке бишавад, ба дини ислом моил мешавад ё дар ҷанг ба мусалмонон кӯмак мекунад;²

9) Барои қорҳои динӣ мисли сохтмони масҷидҳо ва мад-расаҳо.³

Закот ҳам аҳамияти ахлоқӣ ва ҳам аҳамияти равонӣ (психологӣ) дорад. Ин ҳолат ба қадре аз нигоҳи Шариат низ эътироф шудааст, ки мувофиқи он шахсе, ки ба бенаво хайр менамояд (закот медиҳад), ин нуктаро набояд дубора ёдрас шавад, то он ки ин бенаворо шарм нороҳат нагардонад.

Аз гуфтаҳои боло чунин бармеояд, ки таъиноти асосии андозҳо тибқи ҳуқуқи исломӣ дар ҳимояи манфиати یتимон, барҷомондагон ва бенавоён ифода меёфтааст. Вале таъкиди ин нукта бамаврид аст, ки ба низоми молиявии кишварҳои

¹ Муфасссал ниг.: Г.М. Керимов – Шариат закон жизни мусульман. Москва- «Диля», 2007, с.260

² Фикҳи Ҳанафӣ (барои омӯзиши наврасон ва навомӯзони улуми исломӣ) Ҷилди I. сах. 85

³ Г.М. Керимов – Шариат закон жизни мусульман. Москва- «Диля», 2007, с.260

муосири исломӣ таквияти сектори давлатӣ, бавучудоии синфи коргар, тағйирёбии хусусияти меҳнат ва ғ. таъсири чиддӣ расонидаанд. Ба сифати яке аз хосиятҳои асосии низоми андозситонии кишварҳои муосири исломӣ, зиёд гардидани андозҳои ғайримустақими дунявӣ, ки ҳиссаи бештари даромади ҳазинаи давлатро ташкил мекунанд, баромад менамояд. Шумораи намудҳои гуногуни аксизҳо, боҷҳо ва пардохтҳои, ки аз ҷониби давлат ситонида мешаванд, дар ин кишварҳо аз 20 то 30 расидаанд.¹

Дар аксарияти давлатҳои исломӣ имрӯзҳо чунин намудҳои андозе ба вучуд омадаанд, ки ба низомҳои андози классикии Шарқи мусулмонӣ маълум набуданд. Чи хеле таъкид шуд, Шариат истехсол ва фурӯши хӯрока ва нӯшокаҳои мамнӯро барои мусулмон манъ намуда буд. Вале бо вучуди ин, дар баъзе кишварҳои исломӣ мағозаҳои махсуси фурӯши ин намуди маводҳо амал менамоянд. Табиист, ки давлат аз фурӯши ин гурӯҳи маводҳои манъшуда андоз меситонад.

Закот, хумс ва дигар намудҳои андозҳои исломӣ, дар он давлатҳои, ки Шариат асоси низоми давлатдориро ташкил менамояд, мунтазам ситонида мешаванд. Вале таъиноти онҳо низ андаке иваз шуда истодааст. Имрӯзҳо ҳатто ихлосмандони дини Ислом, ки мунтазам ворида масҷидҳо мегарданд ва пайрави фаъоли ин дин ҳастанд, гирифтани садақа, закот ва дигар намуди пардохтҳо барои худ ҳамчун амали пастсозандаи манзалаташон ор медонанд.² Акнун аксарияти андозҳои исломӣ барои фаъолияти ташкилотҳои динӣ, иттиҳодияҳо ва масҷидҳо, ки аз кӯмаки молиявии давлат дур мебошанд, сафарбар карда мешаванд.

Роҷеъ ба қисмати дуоми масъалаи пешкашшуда, яъне асоси ҳуқуқии андозҳо дар кишварҳои муосири исломӣ ҳамин нуктаро таъкид намудан зарур аст, ки дар он давлатҳои, ки низоми ҳуқуқиашон исломӣ аст, сарчашмаи асосии ҳуқуқӣ Шариат ва доктринаи ҳуқуқӣ ба шумор мераванд. Мувофиқан, асоси ҳуқуқии андозҳо низ муқарраротҳои ҳуқуқии Қуръон, Сунна ва баъзе таълимотҳои мактабҳои ҳуқуқии исломӣ ташкил менамоянд. Аммо дар баъзе давлатҳо, бинобар

¹ Г.М.Керимов – Шариат закон жизни мусулман. Москва- «Диля», 2007, с.267

² Ҳамон ҷо.

сабаби омезиш ёфтани низоми ҳуқуқи исломӣ бо дигар низомҳои ҳуқуқии хусусияти дунявидошта, махсусан низоми ҳуқуқии романӣ-олмонӣ, ки дар он нақши санадҳои меъёрӣ дар танзим намудани муносибатҳои ҷамъиятӣ баланд арзёбӣ гардидааст, меъёрҳои позитивии давлат низ асоси ҳуқуқии ин гурӯҳи муносибатҳоро ташкил менамоянд. Яъне тавассути қонунҳои алоҳида баъзе андозҳои нав ворид мегарданд, тарифҳои мавҷуда тағйир дода мешаванд ва ғ. Масъалаҳои марбут ба андозситониро дар ин гурӯҳи давлатҳо ё кодексҳои мураттабгардида ва ё қонунҳои алоҳида мавриди танзим қарор медиҳанд. Масалан, дар Ҷумҳурии Ислонии Эрон як силсила масъалаҳои вобаста ба андоз ва андозситониро Қонун дар бораи андозҳои мустақим аз 16.02.2002 танзим менамояд. Қонунгузориҳои андози Алҷазоир бошад, аз кодексҳои иборат аст, ки соли 1976 қабул шудаанд ва гурӯҳи якхелаи андозҳоро муттаҳид сохтаанд. Инҳо Кодекс дар бораи андозҳои мустақим ва пардохтҳои ба онҳо баробарқардашуда, Кодекси пардохтҳо аз бақайдгирӣ, Кодекс дар бораи пардохтҳо аз муомилоти мол ва ғ. мебошанд.

3. Намудҳои асосии андоз дар кишварҳои муосири исломӣ ва тартиби рӯёнидани онҳо

Қабул аз баёни намудҳои асосии андоз дар кишварҳои исломӣ ва тартиби рӯёниши онҳо дар ин кишварҳо, ба як масъала диққат додан меҷоҳем. Дар аксарияти адабиётҳои марбут ба ҳуқуқи исломӣ истилоҳи «закот» бо мақсади ифодаи истилоҳи «андоз» истифода бурда мешавад. Вале ин мафҳумҳо аз якдигар тафовутӣ ҷиддӣ доранд. «Закот» ҳамчун истилоҳ ба маънои аврупоии фаҳмишаш «андоз» набуда, як навъи ўҳдадорӣ динӣ аст. Ҳамзамон, андоз ҳамчун як навъи зухуроти иҷтимоӣ як қатор хосиятҳоеро соҳиб аст, ки ба закот хос нестанд. Масалан, тибқи моддаи 5 Кодекси Андози Ҷумҳурии Тоҷикистон – андоз ин пардохти муқарранамудаи Кодекси андози ҚТ ба буҷети давлат ва дигар фондҳои махсусгардонидашудаи давлатӣ мебошад, ки хосияти ҳатмӣ ва ғайриэквивалентӣ дорад. Аз таърифи зикршуда хосиятҳои андоз ва таносуби онро бо закот муайян намудан мумкин аст,

1. Андоз ин пардохти муқаррарнамудаи давлат аст. Закоат бошад, ин талаботи динӣ буда, онро Қуръон ва пайғомбарӣ Исломи дар ҳадисҳояш муқаррар намудаанд.¹

2. Андоз ин пардохти ҳатмӣ мебошад. Закоат низ чун пардохти ҳатмӣ муаррифӣ мегардад. Вале ҳатмигии закоат хусусияти нисбӣ дорад. Яъне барои напардохтани закоат шахси мусулмонро ба қавле ҷазои осмонӣ интизор аст. Дар ҳоли он, ки барои саркашӣ аз пардохти андоз қонунғузории давлат ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳатто ҷиноятиро пешбинӣ намудааст. Яъне давлат дар сурати ошкор намудани ин ҳолат ғавран аз ҷораҳои маҷбурсозии ҳуқуқӣ истифода мебарад ва нисбати ҳуқуқвайронкор ҷавобгарии ҳуқуқиро татбиқ менамояд.

3. Таъиноти андоз ва ё ин ки макони масраф шудани он аниқ нест. Мақсад ва таъиноти закоат бошад аниқ муайян аст.

4. Дар масъалаи принципи ғайриэквивалентӣ будани андоз то андозае миёни онҳо умумият ҷой дорад. Яъне бар ивази пардохти андоз, нозироти андоз ба шахрванд чизе наметавад ва ягон намуди хизматрасонию низ ба сомон намерасонад. Зимни пардохти закоат низ чунин ҳолат ба мушоҳида мерасад, ки шахси закотро қабулнамуда амалиёти мутақобилаеро иҷро наменамояд, (агар муҳаққиқе дуои хайреро, ки эҳдо мешавад, ҳамчун эквиваленти пардохти закоат қабул наменамояд).

Аз гуфтаҳои боло чунин бар меояд, ки закоат (ва дигар намудҳои пардохтҳои исломӣ мисли хумс, ушр, хироч) моҳиятан андозро чандон ифода карда наметавонанд ва аз ин рӯ онҳоро муродиф доништан нодуруст мебуд. Аз ҷониби дигар шартан истифода намудани истилоҳи «закоат» барои ифодаи падидаи иҷтимоие монанди андоз, мувофиқи мақсад аст. Чунки тадқиқоти низомии молиёти исломӣ ва муайян намудани таносуби унсурҳои алоҳидаи онро бо шароитҳои муосир осон мегардонад. Муҳаққиқон маҳз ҳамин ҳолатро ба инобат

¹ Маъмултарин ҳадиси Пайғамбар дар мавриди зарурияти пардохти закоат ин аст, ки «қасе аз пардохти закоат ҷилавгирӣ кунад аз дин хориҷ аст». Муфасссал ниг. «Мухтасар – ул – виқоя» (қонуни мухтасари Шариат) бо шарҳи Ҳочӣ Акбари Насимӣ, Саидхмад Қувватзода ва Қосими Ғорифӣ. Д.2000 с.х.65

гирифта, истилоҳоти фавқуззикрро чун муродифи якдигар истифода намудаанд.

Ҳолати дигари таачубовар дар он аст, ки дар аксарияти давлатҳои исломӣ ба ғайр аз намудҳои пардохтҳои хатмии муайяннамудаи Шариат боз андозҳои дигаре, ки давлат муқаррар намудааст ва берун аз талаботҳои Шариат мебошанд, амал менамоянд. Ин ҳолат андешаи дар боло таъкидшударо дар мавриди муродиф набудани истилоҳи «закот» бо «андоз» таъвият медиҳад.

Дар ин аснод таъкиди боз як нуктаи дигар мувофиқи мақсад аст. Дар давлатҳое, ки низоми ҳуқуқиашон мусулмонист, оё андозҳои муқаррарнамудаи давлат закот ва дигар намуди пардохтҳои исломиро иваз менамоянд. Соли 1965 дар анҷумани дуҷуми муҳаққиқони исломӣ ба ин суол посухи манфӣ дода шуд, яъне андозҳои давлатӣ андозҳои диниро иваз карда наметавонанд. Зидда аз ин, чунин ақидае баён шудааст, ки давлат бо мақсади ҳалли мушкилотҳои иҷтимоӣ қомилан ҳақ дорад, ки андозҳои навро барои шаҳрвандони худ муқаррар намояд ва миёни ин гуна тадбирҳо ва мёъёрҳои динӣ ихтилофоте ба вуҷуд нахоҳад омад.

Айнан чунин ҳолат дар Ҷумҳурии Ислонии Эрон ба миён омада буд. Дар ин давлат ҳатто баъди инқилоби исломӣ ба низоми қонунгузори андоз, андозҳои исломиро ворид накарданд ва пайваста тақрор мегардад, ки андозҳои давлатӣ мусулмонро аз пардохти андозҳои динӣ озод наменамояд. Дар интиҳои соли 1984 ва ибтидои соли 1985, дар авҷи муноқишаи Ироно Ироқ, дар парлумони ин кишвар зимни афзун намудани мизони (тарифи) андозҳо баҳси доманадоре ба вуқӯъ пайваст. Сабаби матраҳ гаштани ин масъала дар парлумон, паст шудани нархи нафт дар ҷаҳон ва сари вақт ҷамъ нагардидани миқдори андозҳои дарнақшабуда буд, ки ин ҳолат барои пешбурди амалиёти ҳарбӣ мамоният пеш меовард. Вақилон роҳи ҳалли масъаларо дар баланд намудани мизони андозҳо нисбати баъзе субъектон, махсусан нисбати аҳолии бой медиданд. Лоихаи ин қонун муҳолифини зиёдеро пайдо намуд ва далели асосии он дар ғайриисломӣ буданаш

дида мешуд. Нигоҳ накарда ба ин президенти кишвар – Али Хумайнӣ лоиҳаи қонунро дастгирӣ намуд.¹

Аз ин бармеояд, ки давлат дар ҳамаи ҳолатҳое, ки зарурат ба миён меояд, андозҳои навро ворид ва бекор карда метавонад.

Аслан, Шариат намудҳои гуногуни пардохтҳои молиявиро пешбинӣ намудааст, ки шартан онҳоро ба ду намуд чудо мекунанд, - садақа (маблағҳо барои эҳтиҷмандон) ва андоз (маблағҳо ба ғоидаи ҷамъият ё давлат).

Дар Шариат намудҳои зерини садакот чудо карда мешавад:

- Закот (садақаи поккунандаи ҳатмӣ аз ҳиссаи зиёдагии амвол, аз 1\40 то 1\10 ҳисса);
- Ушр (ба маънои тахтулафзӣ «дахяк»; закот аз маҳсулоти кишоварзӣ);
- Закот ал –фитр;
- Хумс – андозбандии моликият, 1\5 ҳисса бо назардошти даромади солона. Хумс дар шакли пулӣ ва ё моддӣ аз 7 намуди моликият ва ғоида бояд ситонида шавад,
 - аз маош;
 - аз маъданҳо;
 - аз ганҷина;
 - аз амволе, ки бо роҳи қонунӣ ба даст омадааст;
 - аз неъматҳои қиматноке, ки аз қаъри баҳр ба даст омадаанд;
 - аз ғаниматҳои ҳарбӣ;
 - аз заминҳое, ки зиммӣ аз мусулмон харидорӣ намудааст.
- садақа.

Пардохтҳои зерин бошанд, чун андоз маънидод мегарданд:

- Ушр – андоз аз заминҳои ушрӣ. Заминҳои ушрӣ гуфта он заминҳоеро меноманд, ки соқинони он дини исломро бе мамониат қабул намудаанд ё бо нишон додани андак муқо-

¹ Муфасссал ниг. Н. М. Мамедова. ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. <http://www.middleeast.narod.ru/>

билият онро қабул карданд. Ба ин гурӯҳи заминҳо заминҳои шаҳрҳои Макка, Басра ва Ироқ дохил мешуданд. Андозситонӣ аз заминҳои ушрӣ вобаста аст аз тарзи обёрикунии онҳо. Агар заминҳои ушрӣ бо оби борон ва оби чорӣ (обёрикунии табиӣ) обёрӣ шаванд, пас андоз аз даҳ як (1/10) ҳисса мебошад. Агар дар рафти обёрӣ сатил, гов ва шутур истифода шавад (обёрикунии сунъӣ), пас аз бист як ҳисса (1/20) андоз ситонида мешавад.

- **Хироч** - андози сарона аз замин. Заминҳои хирочӣ заминҳои халқҳои тасхиршудае мебошанд, ки барои паҳн шудани дини ислом монеагии саҳт нишон дода, бо тариқи сулҳ бастан заминҳои худро ба навкарони араб супорида, дар он ҷо зиндагӣ мекунанд. Онҳо заминҳои худро коркард карда аз он андоз (хироч) месупориданд. Дар таълимоти Имом Абӯханифа, заминҳое, ки обёриашон аз ҳисоби дарёҳои Ҷайхун, Сайхун, Фурот ва Дачла аст, ҳосилаш хирочӣ эътироф шудааст. Шогирди ӯ - Муҳаммад бошад зироате, ки аз истифодабарии ин чор дарё ба даст меояд, ушрӣ номидааст.¹ Бисёри олимон дар он ақидаанд, ки заминҳои араб ушрӣ буда, заминҳои ғайриараб хирочианд.

Хироч ду навъ мешавад:

- а) **Хирочи муқосама** - хирочест, ки чоряк ё панҷаки ҳиссаи онро барои гирифтани хироч пеш аз кишт муайян менамоянд.

- б) **Хирочи мувозафа** – чунин хирочест, ки аз ҳисоби заминҳои обӣ гирифта шуда, барои ҳар як чарибе, ки обёрӣ карда мешавад (як чариб = 1260-1592 м²) як соъ гандум (қариб 3кг) ва ё як соъ ҷав ё як дирҳам додан зарур аст. Агар дар заминҳои хирочи мувозафа офати табиӣ рух диҳад, пас хироч гирифта намешавад.

- **ҷизя** – андозест, ки зиммӣ ва ё шахсе, ки ғайримуслмон аст, пардохт менамояд.

Дар кишварҳои исломӣ аз андозҳои муқаррарнамудаи Шариат баъзеи онҳо дар сатҳи давлатӣ ба расмият эътироф шудаанд. Чунин ҳолат дар Шохигарии Арабистони Саудӣ ба мушоҳида мерасад. Дар ин давлат аз ҷумлаи андозҳои динӣ танҳо *закот* дар сатҳи давлатӣ муқаррар гардидааст. Онро

¹ «Мухтасар – ул – виқоя» (Қонуни мухтасари Шариат) бо шарҳи Ҳочӣ Акбари Насимӣ, Саидахмад Қувватзода ва Қосими Ғорифӣ. Д.2000 са.,70

декрети шохӣ таҳти №17/2/28/8634 аз 29.06.1370 (1950) пешбинӣ менамояд, ки амали он дар доираи қонунҳои Шариат ба тобеон ва ширкатҳои Саудӣ паҳн мегардад. Тартиби ҳисоб намудан, ситонидан ва умуман бурдани назорат аз боли рӯёниши закотро дар ин давлат Департаменти закот бар дӯш дорад. Тартиби рӯёнидани закот дар ин кишвар 2,5% -ро аз маблағи андозбандишаванда ташкил менамояд. Боқӣ дигар намудҳои андоз дар ин мамлакат ҳосияти динӣ надоранд, яъне аз Шариат бар намеоянд, ба монанди андоз аз даромади шахсӣ, андози даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ ва ғ. ¹

Дар Ҷумҳурии Ислонии Эрон бошад, андозҳои динӣ тобиши давлатӣ пайдо накардаанд. Тибқи қонуни ҚИЭ «дар бораи андозҳои мустақим» дар мамлакат намудҳои зерини андоз ба монанди андоз аз интиқоли саҳмияҳо, андоз аз созмондиҳии ширкатҳо, андоз аз музди меҳнат, андоз аз молият ва ғ. ситонида мешаванд. ²

МАВЗҶ 27. ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ИСЛОМӢ

Зарурияти пайдоиш ва инкишофи ҳуқуқи байналмилалӣ дар исломи классикӣ. Аввалин аҳдҳои байнидавлатии пайғомбар. Ҳуқуқи байналмилалии исломӣ ба унвони «риштае аз илми ҳуқуқ». Даъват ба мардум ва халқи ҷаҳон на ба миллат ва қавмияти ҷудогона. Нақши уламои исломӣ дар шаклгирии ҳуқуқи байналхалқии мусулмонӣ. Миссияи ҳақамии баналмилалӣ пайғомбар. Шартномаҳои байналмилалӣ дар ислом ва навъҳои он.

Сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ муносири кишварҳои исломӣ. Санадҳои ҳуқуқи баналмилалӣ минтақавии исломӣ доир ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон. Баррасии мафҳуми «кишвар» дар ислом. Шарҳи мафҳумҳои ҷамъият, миллат, ва уммат дар ислом. Истилоҳи вожаи «миллат» дар ислом.

¹ Саудовская Аравия закят, и налоговая система / мақола дар сайти www.nalog.ru

² А.М.Вартанян - О реформе налоговой системы Исламской Республики Иран/ мақола дар сайти www.nalog.ru

Зарурияти пайдоиш ва инкишофи ҳуқуқи байналмилалӣ дар исломи классикӣ.

Пайдоиши ислом ва ҳуқуқи он бешубҳа тавъам ба пайдоиши ҳам ҳуқуқи дохилии кишвари араб ва ҳам ба ҳуқуқи байналмилалии ислом мебошад. Шариат дар як вақт дорои ҳам меъёрҳои миллӣ ва ҳам байналхалқӣ мебошад. Пайдоиши ислом ҳамчун дин аз рӯзҳои аввал бо сиёсат ва устуворгардии низоми ҳуқуқӣ алоқаи чандтарафа дошт. Таҳлили вазъияти сиёсии нуфузгирии ислом ва боло рафтани қудрати сиёсии паёмбари ислом (с) ва баъдан рушди ҳилофати араб дар байни кишварҳои асрҳои миёна бузургии кишвар ва тамаддуни навро танҳо бо дастовардҳои дохилӣ ба ҷаҳониён муаррифӣ намекард. Дар баробари ин, бисёре аз дастовард ва ҷиҳатҳои мусбии ин сиёсати нав аз ташкили дурусти муносибати хориҷии ин давлат вобастагӣ дошт. Дар воқеъ, болоравии мақоми ҳуқуқии кишвари ҷавон, оини нав аз муносибати вай бо ҳамсояҳо ва императорҳои ҷаҳонӣ саҳт вобаста буд. Аз ин ҷост, ки паёмбар дар муносибат бо кишварҳои ҳамсоя доимо риштаи дӯстиро тарғиб намуда, ба эҳтироми ҳаққи якдигар, нигоҳ доштани муносибати дӯстона ва сулҳу суббот дар минтақа таъкидҳо дорад. Нахустин ояҳои қуръонӣ роҷеъ ба насронӣён, яҳудҳо ва муносибати дӯстона бо онҳо, қабули шартномаи уқабо, таҳияи Саҳифат ул мадина ҳамчун нахустин ҳуҷҷатҳои дорои аҳкоми байналмилалӣ муносибатҳои дипломатии кишвари ба тозагӣ нерӯгирифтаро бо ҳамсоягон ба танзим медаровард. Принсипҳои ҳамзистии озоишта, таъмини сулҳу суббот, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми тарафайн аз талаботи муҳими ҷомеаи нави исломӣ ба шумор мерафт.

Омӯзиши таърихи ислом ва сиярномаҳои паёмбар гувоҳи он аст, ки калиди нуфузи ислом ва ғалабаи он бар қабоили араб ва ашрофзодагони Макка ва Ясриб ин сиёсати дурусти баналмилалии асосгузори он Муҳаммад(с) буд. Тибқи маълумотҳо ӯ ханӯз соли 620 бо гурӯҳе аз ясрибиён созишномаи пинҳонӣ баста, доир ба дастгирии оини ва сиёсати худ бо онҳо гуфтугузор намуда, заминаи дастгирии сиёсии худро баъдан дар солҳои 621-622 тарҳрезӣ намуд. Қабоили арабӣ дар Ясриб, ки дар оини яҳудия қарор дошта дар ҳолати ҷангии дурудароз буданд, ба шахсияти Муҳаммад (с) ва нуфузи он чун асосгузори оини нав ва адипараст умеди калон баста

буданд. Ҳамин тавр ҳам шуд, ӯ на танҳо ба Ясрибиҳо сулҳ овард, инчунин онҳоро ҷузъи ҷудонашавандаи мулк ва оини хеш гардонд. Дар солҳои 621 ва 622 Ҳангоми адои зиёрати хонаи Каъба намояндагони Ясриб бо Муҳаммад вохӯрда ду шартномаи Акабаро бастанд. Агар дар шартномаи нахустин танҳо пайравӣ аз оини нав сухан мерафт, дар шартномаи сонӣ Ҳимоя ва пуштибонӣ аз пайравони оини нав вазифаи асосии онҳо гашт. Ин ду шартнома воқеан дар устуворгардиди дини нав заминаи бозғатимоде гузошт. Ба андешаи бисёре аз исломшиносон ибтидои Хилофати навро паёмбар бо Ҳамин ду шартнома гузошта буд. Баъдан тибқи он аввал қисмати аз пайравони ӯ ба Ясриб ва сипас худӣ ӯ соли 622 ба он ҷо меравад. Ва дар он ҷо ҳуччати дигари муҳимтаре, ки сукунати осоиштаи мардуми мухталифоини Ясриб ва муҳочиронро дар як минтақа танзим мекард чун «Шартномаи Мадина» «Саҳифат ул Мадина»-ро чун нахустин Эъломия ва конституцияи кишвари тозабунёд қабул намуд. Ин ҳуччати расмӣ бо номи Ҳудованди бузург оғоз гардида ҳамчун санади расмӣ муносибати байни муҳочирон, ансориён ва дигар бошандагони Ясрибро мавриди танзим қарор дода, сукунати осоиштаи онҳоро бо меъёрҳо ва арзишҳои олии суботовар мавриди танзим қарор дод. Ин ҳуччат аз 47 модда иборат буд, 15 моддаи он ба ҳуқуқу озодиҳои яҳуд ва боқимонда ба ҳуқуқу муносибатҳои пайравони дини нав бахшида шуда буд.

Новобаста аз он, ки таъиноти «Саҳифат ул Мадина» то дергоҳ натавонист ягонагии мардуми мухталифоини Ясрибро дар ҷомеаи нав нигоҳ дорад, бо вучуди он ин ҳуччат ҳамчун нахустин ҳуччати дорои аҳамияти байналмиллӣ нақши худро дар шаклгирии давлати нав ва тарҳрезии сиёсати дипломатияи кишвари ҷавон гузошт. Аз ин рӯ овардани чанд меъёри он аз ҳамият ҳолӣ нест:

1. Мӯъминон ва мусулмонони Қурайш ва Ясриб ва онҳое, ки аз пайи мо мераванд ва ба онҳо ҳамроҳ мешаванд... як ҷамъаеанд (умма), ки аз дигарон тафовут доранд.

2. Яҳудон мисли дигар мӯъминон азъои ҷомеаи нав мебошанд, яҳудҳои дини худро ва мусулмонон дини худро, онҳо ҳуқуқу озодиҳои худро доранд, ба истиснои онҳое, ки гунаҳкоранд ба сабаби расонидани зарарҳо.

3. Ҳар як авлод тибки одати мавҷуда хунбаҳои қотилро аз қавми хеш пардозад ва асирони худро тибки эътиқоддорон харидорӣ кунад.

4. Сулҳи мӯъминон тақсимнашаванда аст. Созиши хиён-аткорона дар ҳолате, ки мӯъминон дар роҳи Худо ҷанг меку-нанд манъ аст.

5. Яҳудҳо дар он ҳолатҳое, ки аз ҷонибдории мӯъминон меҷанганд, бояд ҳаққи худро дар ҷанг пардозанд.

6. Ясриб барои пайравони паймон ҷойи муқаддас аст.

Аввалин аҳдҳо ва пайғомҳои сиёсӣ ва байнидавлатии паёмбар.

Соли 630 паёмбар шаҳри Маккаро ғатҳ мекунад ва ба давлатҳои ҳамсоя барои пайравӣ аз дини нав даъват ба ҷой оварда ҳамкорию ҳамзистиро барои онҳое, ки пайравӣ аз дини нав мекунанд, пешниҳод менамояд. Ба ҳокими Эфиопия Негус, ба императори Византия Ираклийус, ба шоҳи Форс Хусрави Анӯшервон, ба қоиммақоми Византия дар Миср Муковкис, ба ҳокимони Яман, Оман ва Ҳадрамаута дар даврони аввали ҳукмронӣ дар Макка пайғом ва мактубҳо мефиристад. Дар ин пайғомҳо дар баробари даъват ба дин таҳдид барои онҳое, ки аз дин пайравӣ надоранд низ мефи-ристад. Сарчашмаҳо далолат доранд, ки Негус аз Эфиопия ва қоиммақоми Византия дар Миср даъватҳои пайғомбарро ба ҳубӣ пазируфтанд. Хусрави Анӯшервон бо дағалӣ макту-би паёмбарро қабул кард. Ў дар ҷавоби мактуб аз намояндаи худ дар Яман хоҳиши асирии паёмбарро намуд. Вале дере нагузашта Хусрав кушта шуд.

Ҳуқуқи байналмилалӣ исломӣ ба унвони «риштае аз илми ҳуқуқ»

Дар ҳоли ҳозир дар байни улуми исломӣ ҳуқуқи банал-милалӣ исломӣ ба сифати риштае аз улуми ҳуқуқ мавқеъ ва мақоми ҳосаеро дар низоми ҳуқуқи кишварҳои исломӣ ишғол мекунад. Ин риштаи ҳуқуқ муносибати хориҷии киш-варҳои исломиро чи бо давлатҳои тамаддуни исломӣ ва ҷӣ бо кишварҳои тамаддуни ғайр мавриди таҳлил ва танзим қарор медиҳад. Имрӯз дар байни кишварҳои исломӣ низ даҳҳо ташкилотҳои байналхалқӣ, созмонҳои ҳамкорӣ ва ҳуҷҷатҳои байналхалқӣ ҳуқуқӣ амал мекунад, ки дар кори нигоҳдошти вазъи устувори ҳамзистии озоиштаи ҷомеаи ис-

ломӣ ва ҷаҳонӣ аҳамияти бузургро дороанд. Дахҳо ташкилотҳои молиявӣ, фарҳангӣ, иҷтимоию иқтисодӣ барои дар самти дуруст нигоҳ доштани муносибатҳои байналмилалӣ кишварҳои исломӣ хизмат мекунанд. Дар баробари ин консепсияи миллати исломӣ ва уммати ислом бо роҳи ягона ба сӯи Худои ягона ва ҳонаи Худо асрҳо боз васлу устувории ин ҷомеаи воқеан мураккабро бо бештар аз 1 млрд. 350 млн. аҳоли тавонистааст дар ягонагӣ ва ваҳдат то ҳадде нигоҳ дорад. Ҳамзамон ин ҷомеаи дар назар ором ва умумиятдошта дар зери маҷроҳои сиёсӣ ва динӣ дахҳо шохобу гирдобҳо ва тӯфонҳои пӯшидаеро дорад, ки қарнҳо ба ягонагӣ ва устувории он таҳдид мекунад. Равияю фирқаҳо, мазҳабу мактабҳо, ҷараёнҳои навбаромаду экстремистии он зина ба зина ба ин ягонагӣ монеаҳо меорад. Аммо вучуди он ҷомеаи исломиро арзишҳои устувор нигоҳ дошта мақом ва мартабаи онро дар ҷаҳон то ҳадде мусбӣ нигоҳ медорад. Дар баробари ин арзишҳо нақши ҳуқуқи байналмилалӣ исломӣ дар ин ягонагӣ бузург аст. Яқин аст, ки решаи илми ҳуқуқи баналмилалӣ исломӣ дар қарнҳои охир пайдо нашудааст, решаҳои он ҳанӯз дар даврони пайдоиши ислом ва мактабҳои ҳуқуқӣ ҳамчун илми сияр тавлид шуда буд. Акнун менигарем ба решаҳои шаклгирии илми мазкур.

Ташаккули назарияи ҳуқуқи байналмилалӣ исломӣ

Даъват ба мардум ва халқи ҷаҳон, на ба миллат ва ҷамъияти ҷудогона.

Чи тавре қайд кардем, дар баробари шаклгирии меъёрҳои ҳуқуқии исломӣ ба тариқи казуалӣ меъёрҳои ҳуқуқии байналмилалӣ низ тарҳрезӣ мешуд. Ҳам ҳадисҳо ва ҳам оятҳои қуръонӣ дахҳо меъёрҳои ҳуқуқиеро доро буданд, ки дар онҳо доир ба усулҳои ҳамзистии озоишта, ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳу суботи ҷомеа, эҳтироми пайравони динҳои дигар, эҳтироми кишварҳо ва паёмбарони динҳо ва амсоли инҳоро доро буд. Паёмбарӣ ислом дар нахустин даъватҳои худ ба аҳли яҳуд ва насоро нигоҳдории ҳурмату эҳтиром ва паймони яқдигариро таъкид намудаанд. Дар Қуръон омадааст: «Эй Бани Исроил, он неъматӣ Маро, ки бар Шумо арзонӣ доштам, ёд кунед ва ба паймони ман вафо кунед, то ба паймони шумо вафо кунам; ва аз Ман битарсед» (2, 40). Нуфӯз гирифтани дини нав, сиёсати нав ва таълимоти нав аз

оини муросо ва эҳтироми тарафайн мабдаъ гирифта заминаҳои бунёди ҷомеаи адлпарвар ва суботро тарҳрезӣ намуд. Сиёсати байналмилалӣ ислом аз ҷаҳорҷӯбаи васеи миллатандешӣ исломӣ, ки миллатро пайрави оини ягона шинохтааст мабдаъ гирифта ҷудоии қавму қабоили забониро назаран наменвисандад. Тафовут нагузоштан байни арабу аҷам ва зангию сафедпӯст дар ҷандин ҳадисҳои муборак таъйид шудааст, аз ибтидо даъват ба ислом на аз рӯи мансубияту қавму миллат, балки аз рӯи порсой ва пайравӣ ба оини ягона сурат гирифт. Аз ин назар даъвати исломӣ ба қандани решаи миллатгароӣ ва тафоҳури қавмӣ нигаронида шуда буд. Бинобар он, ҳар арзиш ва таълимоти исломӣ ин даъват ба муттаҳидии инсоният буда, арзишҳои он на арзишҳои маҳдуди миллӣ, балки арзиши ҷаҳонӣ башарӣ буд. Аз ин лиҳоз дар оятҳои қуръонӣ таъкид бар он мешуд, ки «нест ин (ишора ба Қуръон) магар як тазаккур ва бедор бош барои тамоми ҷаҳонӣ» (Таквир, 27). Дар Қуръон низ дар ягон маврид ишора ва ё хитоб ба миллат ва қавмияти ҷудогонае нест. Дар ҳама ҳолат «ё аюҳаллазийна, ё аюҳанноса» ҳаст, вале «ё аюҳал араб, ё аюҳал қурайш» дида намешавад. Рисолати паёмбари Худо низ на барои даъвати қавме ва миллати кучакест, балки рисолати шахсест, ки аз номи Офаридгор ба аҳли башар фиристода шудааст, «туро нафиристодем, магар он ки барои ҳамаи мардум башоратдиҳанда ва боздоранда бошӣ...» (Сабаъ, 26). Чунин муносибат бо миссияи таърихӣ, ки ба тамоми инсоният нигаронида шуда буд, яке аз омилҳои муҳимми тантанаи ислом дар ҷаҳон буда, аз байналмилалӣ будани таълимоти он шаҳодат медиҳад. Бо вучуди сар то по байналмилалӣ будани таълимоти исломӣ, амалияи тамаддуни исломӣ гувоҳи он аст, ки ин ғояи интернационализм дар масири таърих на ҳамеша риоят мегардад. Худшиносию бартарихоҳии баъзе аз пайравони исломӣ ҳанӯз ҳам сарчашмаи зиёди беадолатиҳои тамаддуни исломист.

Нақши уламои исломӣ дар шаклгирии ҳуқуқи байналхалқии мусулмонӣ

Дар баробари он, ки назаран бо пайдоиши ислом меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ пайдо шуда бошанд ҳам, ҳанӯз дар бораи шаклгирии он чун риштаи илми ҳуқуқшиносӣ дар он

даврон ҳарф задан нашоёд. Новобаста аз оне, ки уламои қарнҳои ибтидоии исломӣ ҳуқуқи баналмилалии исломро ба мазмуни имрӯзааш баррасӣ нанамудаанд, вале онҳо тадқиқотхоро дар мавзӯи «ас-сияр» доир намуданд. Сияр – илмест, ки муносибати исломро бо дигар ҷамъиятҳо ва ҷамоаҳо, бо динҳои дигар ва давлатҳои ғайр ба танзим медарорад. Ҳатмигии иҷроии меъёрҳои сияр ҳамчун ҷузъи ҳуқуқ дар ҳамдигарфаҳмӣ ва манфиатҳои умумӣ ифода ёфтаанд. Асосгузори илми «ас-сияр» Муҳаммад ал Ҳасан аш-Шайбонӣ шогирди Абӯҳанифа шинохта шудааст. аш-Шайбонӣ дар китоби «Ас-сияр ал Кабир» дар асри VIII принципҳо ва заминаҳои ташаккули илми байнлаҳалқии ҳуқуқи исломро тарҳрезӣ намуд. Дар ин асар муносибати ҳокимияти исломӣ бо кишварҳои хориҷ, тартиби пеш бурдани ҷанг ва тақсими ғаноим, сиёсати давлат, ҳукуматҳои динҳои дигар, масъалаи мақоми ҳуқуқи пайравони динҳои ғайр ва ғ. ба тадриҷ баррасӣ гардидааст. Умуман ба андешаи олимони нақши фақеҳон Абӯҳанифа (699-767), Ал-Авзой (704-744), Абӯюсуф (729-798), Аш- Шайбонӣ (750-805), Ал Шофей, (767-820) ва ибни Таймия (1263-1328) дар ташаккули ҳуқуқи баналмилалии исломӣ хеле бузург аст. Ба андешаи Ал-Моманӣ, Шайбонӣ падари ҳуқуқи байнлаҳалқии умумӣ дар ислом маҳсуб мешавад.

Дар даврони исломи классикӣ усули асосии сиёсати ҷаҳонӣ дар рӯи нерӯ ва қувваи зӯрии кишварҳо нухуфта шуда буд. Ҷанг ва лашкаркашиҳо воситаи асосии ҳалли муносибатҳои байналмилалӣ маҳсуб мешуд. (Албатта, ҳоло низ омили нерӯ ва зӯрӣ дар арсаи сиёсати байналмилалӣ нақши муҳимтар аз ҳуқуқро дорад). Аз ин назар, дар баробари меъёрҳои арзишманди ҳамзистии дину оин ва ҳалқияту ҷамъиятҳо ислом дар муайян намудани тартиби пешбурди ҷанг ва субот дар ҳуқуқи баналмилалии он замон тағйиротҳои нодир ворид намуд. Исломи бо вучуди тағйиротҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ масъалаи зарурияти ҷанг ва сулҳ, тартиби пешбурди онҳоро дар он замон ногузир муаррифӣ кард. Ғояи ҷанг барои Оллоҳ - «ҷиход фи сабилиллоҳ» бо мақсади паҳн намудани ислом ва зиёд намудани пайравони ҳеш асоси сиёсати хориҷии хилофатро ташкил намуда, истилоҳҳои «фатҳ» ва «ғазавот» ҳамчун нияти аслии ҷомеаи инкишофёбандаи араб гардид. Аммо ҷангу зӯрӣ дар ибтидои ҷавҳари сиёсати баналмилалии арабро ташкил намедод. Воситаи гуфтугӯ ва

муошират ва миссияҳои дипломатӣ низ дар ин самт эътироф шуда буданд. Бо ин тарз дар миёнаи асри VII онҳо ба Сирия, Византия ва Эфиопия намояндагӣ равон намуда буданд. Бо ин васеъшавӣ дар ибтидо на танҳо дин, балки забон, маданият ва таҷрибаи идории қавми араб якҷоя ба афзоиш рӯ овард. Ин то ҳадде рафт, ки номукаммалии худро дар бештари ҷабҳаҳо дар муқобили қавмиятҳои асосии мардуми ғайр равшан эҳсос нанамуд.

Миссияи ҳакамии баналмилалии паёмбар

Дар муайян намудани сиёсати хориҷӣ ва табиати ҳуқуқи байналмилалии исломӣ нақши Муҳаммад (с) ва халифаҳои нахустин ҳамчун ҳаками байни қавмиятҳои мухталиф хеле бузург буд. Сарчашмаҳои зиёд далolat бар он доранд, ки дар баҳси байни муслмонон ва яҳудон Муҳаммад чун ҳаками одил баромад намуд ва бо сулҳ муноқишаро ҳал кард. Решаи ин сиёсати байналмилалӣ дар Қуръон омадааст, «Мӯъминон бародарони якдигаранд...» (49,10). Тибқи андешаи муҳаққиқ Ал Моманӣ ханӯз дар даврони зиндагии паёмбар намояндагони миссияи давлатҳои хориҷро паёмбар худ дар масҷиди ал –Мадина бо тамоми ҳашамат ва иззату ҳурмат қабул менамуданд. Маънидодкунии Қуръон дар соли 657 аз ҷониби Алӣ ки ба сулҳу суббот оварда расонд, аз зумраи чунин амалҳост.

Шартномаҳои байналмилалӣ дар ислом ва навъҳои он

Таърих гувоҳ аст, ки васеъшавии хилофат ҳамчунин ба бастани шартномаҳои байнидавлатӣ низ мусоидат намуд. Шартнома ҳамчун ҳуҷҷати асосии танзимгари муносибати байнидавлатӣ аз ибтидо мавқеи асосиро дар кишвари араб ишғол намуд. Шартномаҳои нахустини байнидавлатӣ бо Византия ва дигар кишварҳо баста шуд. Ваколати бастани қарордодҳои байнидавлатиро тибқи таҷрибаи паёмбар ва дигар халифаҳо доштанд. Шартномаҳои байналмилалӣ тибқи андешаи муҳаққиқон ба чанд намуд чудо мешавад:

1. Шартномаи ҳамзистии осоишта бо ҳамсоиягон (мисол, шартномаи паёмбар бо яҳудҳо), шартномаҳое, ки амнияти сукувати пайравони динҳои дигарро дар ҳудуди дор ул ислом кафолат медиҳад. Тибқи ин гуна шартнома онҳоро иҷо-

зат дода мешавад, ки дар давоми як соли қамарӣ дар ҳудуди кишвари исломӣ сукунат намоянд барои иҷрои корҳои савдоӣ ва дигар амалҳои соҳибкорӣ ва тадқиқотӣ.

2. Шартномаи АМН ба шахсоне паҳн намешуд, ки барои ҷосусӣ, паҳн кардани яроқ ва дигар амалҳои иғвогарона ба ҳудуди дорул ислом ворид мешуданд. Мисол, ба корҳои судхӯрӣ машғул буда, ба фурӯши шароб ва дигар амалҳои манъшуда даст доштанд.

3. Шартномаи сулҳ. Ин намуди шартнома ё баъд аз итмоми ҷанг, ё дар арафаи ҷанг бо нияти ба анҷом бахшидани нофаҳмиҳо баста шуда дар таҷрибаи исломӣ намудҳои мураккабу мухталифро дорост, ки муҳаққиқон то ҳанӯз табиати онҳоро меомӯзанд. Уламои исломӣ якҷанд навъи чунин шартномаҳои сулҳро ҷудо намудаанд:

а. «Ал муравада» - протоколи исломӣ оид ба нияти ҳалли муваққатии масъалаҳои мубрами байнидавлатӣ ҳамчун зинаи омодагии бастании шартномаи асосӣ.

б. «Ал мувадаа» - шартнома оиди қатъи доимии амалиётҳои ҳарбӣ (агар муваққатӣ бошад «муғаддана»). Дар асоси шартномаи «Ал мувадаа» тарафҳо аз ҳама гуна амалиётҳои ҷангчӯёна дар муқобили якдигар истиҳола (худдорӣ) мекунанд.

в. «Ал-хилф» - шартнома оид ба иттифок. Мутобиқи он атбӯи ҳарду тараф ҳуқуқҳои баробарро дар кишварҳои якдигар дороанд. Аз рӯи таҷриба дар ҳамон ҳолат низ нобоварии тарафҳо боқӣ мемонад.

г. «ал муфаддат» созишнома оид ба харид ва ивазнамоии асирони ҳарбӣ. Ин навъи шартнома ҳам бо мусулмонон ва ҳам бо ғайри мусулмонон баста мешавад¹. Дар байни шартномаҳои байналмилалӣ исломӣ шартнома оид ба нейтралитет ва оид ба савдо мавқеи хосаро ишғол мекунанд.

Шартномаҳо ва созишномаҳои байналмилалӣ, ки аз ҷониби Халиф ва ё Имом омода гардида баста шудаанд, мобаъд аз ҷониби онҳо тасдиқ намегарданд.

Ба андешаи муҳаққиқ Хомӯшов Х. С. тафовути ҳуқуқи байналмилалӣ исломӣ аз ҳуқуқи байналмилалӣ насоро дар

¹ Доир ба ҳуқуқи байналхалқӣ исломӣ ниг. муф. Хомушов Х.С. Ислам и международное право. Анализ исламской доктрины международного права. М. 2000. С. 36 и далее.

он аст, ки ҳуқуқи баналмилалии насоро танҳо муносибати байни кишварҳои насороро ба танзим медаровард, аммо ҳуқуқи байналмилалии исломӣ муносибати байни ҳам кишвари исломӣ ва ҳам бо кишварҳои ғайриисломиро мавриди танзим қарор медод¹. Аз ин хотир, доираи танзими муносибатҳои шартномаҳои байналмилалии исломӣ нисбатан васеътар ва инсондӯстона менамоянд. Муҳаққиқи машҳур Ал Моманӣ дар тафовути ҳуқуқи байналмилалии исломӣ аз ҳуқуқи байналмилалии Аврупо изҳори ақида намуда қайд мекунад, ки ҳуқуқи баналмилалии исломӣ нисбат ба ҳуқуқи баналмилалии Аврупо, ки решаи пайдоиши худро аз асари машҳури Г. Г. Гротсий «Оид ба ҳуқуқи ҷанг ва сулҳ» гирифтааст, нисбатан арзишманд ва инсонгароёна аст². Дар бештари адабиётҳои илмӣ роҷъ ба бартариҳои ҳуқуқи байналхалқии исломӣ нисбат ҳуқуқи байналмилалии муосир изҳори назар меравад, ва далел бар он тақия мекунад, ки аввали 1400 сол муқаддам пайдо шуда, дар таҷрибаи воқеии кишварҳои шарқ ва императории ин манотик мавриди амал қарор гирифтааст. Аммо охири ҳамагӣ 400 сол пеш ба ибтидо оғоз кард. Аммо новобаста аз он, ки аввали муқаддам аст, аввали бо мақомоти махсуси Амид ал мулк, девони иншо ва расоил дар масири таърихӣ нақши муҳимро бозидоаст, вале амалия гувоҳи он аст, ки дипломатияи охири воқеан имрӯз муайянкунандаи сиёсати ҷаҳони имрӯз аст. Аммо баҳо додани ин ду низоми сиёсати байналмилалӣ якतरафа инъикоси воқеиятро хира мегардонад. Ҳам дастовардҳои шарқӣ ва ҳам дастовардҳои ғарбӣ пурракунандаи якдигаранд. Нақши муносибатҳои баналмилалии Шарқ дар ташаккули сиёсати байналмилалии Ғарб беҳамтост. Бинобар он, пайдоиши нахустин мақомоти танзими сиёсати хориҷии кишварҳои ғарбиро бидуни таъсири мақомоти қорҳои хориҷии шарқӣ тасаввур қардан нашоёд. Византия дар қабули пахншавии арзишҳои шарқӣ ғарбӣ то асрҳои XVI-XVII пули бевоситаи меросияти арзишҳо буд. Баъд аз асри XVII ҷунун василаи гузариши меъёр ва арзишҳо тавассути манфиатҳои иқтисо-

¹ Хомушов Х.С. Ислам и международное право. Анализ исламской доктрины международного права. М. 2000. С.38.

² Ал Моманӣ Арабская региональная система и современное международное право. М. 1994. с. 64.

дию иҷтимоии кишварҳои ғарбӣ тавассути сиёсати колониалии онҳо рӯ ба воқеият овард.

Сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалии муосири кишварҳои исломӣ

Ба андешаи муҳаққиқ Ал Моманӣ «Ҳуқуқи байналмилалии исломӣ ин маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқии умумиест, ки аз меъёрҳои шаръӣ сарчашма гирифта, баҳри танзими ҳолатҳои ҷанг ва сулҳ байни кишварҳои исломӣ ва ғайри исломӣ ва ҳамчунин баҳри танзими муносибатҳои хориҷии кишвари исломӣ бо кишварҳои исломӣ ва ғайриисломӣ равона шудааст.»¹ Дар замони муосир сарчашмаҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар ислом дар қатори сарчашмаҳои аслии шариатӣ, Қуръон ва сунна фаъолияти қонунгузории давлатҳои исломӣ, Конститутсияҳои кишварҳои исломӣ, Созишномаҳои байналмилалӣ, ки кишварҳои исломӣ тасдиқ кардаанд ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии эътирофнамудаи давлатҳои исломӣ махсус мешавад.

Қобили қайд аст, ки ба зами Қуръон ва сунна нақши Конститутсияҳои кишварҳои исломӣ дар муайян намудани сиёсати хориҷии давлатҳои исломӣ нақши муҳим дорад. Конститутсияҳо ва ё Қонунҳои асосии кишварҳои исломӣ заминаҳои ҳуқуқии муносибатҳои байнидавлатиро тарҳрезӣ менамоянд. Дар он сиёсати пешгирифтаи давлат ва муносибати он бо сарчашмаҳои ҳуқуқӣ ва санадҳои байналмилалӣ муқаррар мешавад.

Нисбати санадҳои байналмилалии умумӣ, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул кардааст, кишварҳои исломӣ бетараф нестанд. То он зинае, ки талаботи санадҳои байналмилалии умумӣ ба табиати ислом ва ҳуқуқи исломӣ зиддият надорад, онҳо эътироф ва риояи санади байналмилалиро вобаста ба махсусияти диндорӣ ва менталитети сиёсӣ ва ҳуқуқии кишвари худ эътироф ва дастгирӣ менамоянд. Мисол, муносибати давлатҳои исломӣ дар арафаи қабули Эъломияи ҳуқуқи башар соли 1948 ба ин ҳуҷҷат якхела набуд. Намояндаи Миср нисбати моддаҳои 17 (ҳуқуқи соҳибии молу мулк дар танҳои ва якҷоягӣ) ва моддаи 19 (ҳуқуқ ба озодии эътиқод ва озодии

¹ Ал Моманӣ Арабская региональная система и современное международное право. М. 1994. с. 63-64.

баёни он) эрод гирифта буд. Намояндаи Покистон баръакс ба пуррагӣ ҷонибдорӣ худро аз моддаи 19 баён дошт. Дар маҷмӯъ намояндагони Афғонистон, Миср, Ироқ, Эрон, Ливан, Сурия ва Покистон барои қабули Ёломия овоз додаанд. Аммо ин ҳаргиз маънии пурра аз байн бардоштани монеъаҳои динӣ ва андешавии байни ислом ва Ғарб набуд. Зеро аксари арзишҳои исломӣ аз назари ҷаҳонбинии ҳуқуқии ғарбӣ маҳдудият ва ҳуқуқвайронкунӣ маҳсуб мешуд. Мисол, агарчӣ ба тариқи маҷбурӣ ба ислом гаравидан тибқи Қуръон манъ бошад ҳам, вале иваз намудани дини ислом ба дини дигар ҳукми қатлро пешбинӣ намудааст. Ин анъана бо мурури замон қисмати ҳуқуқи исломиро ташкил дод. Танҳо дар интиҳои ҳукмронии салтанати Усмониҳо ҳукми қатл дар табдили дин манъ шуд. Имрӯзҳо ҳуқуқи озодии табдили дин аз ҷониби бисёре аз кишварҳои исломӣ ҳамчун ҳолати табиӣ ҳуқуқӣ қабул шудааст. Бо вучуди ин зиёданд ҳолатҳои ҳуқуқӣ ва муқаррарие, ки ҳамчун арзиши исломӣ бо санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ зиддият дорад.

Санадҳои ҳуқуқи баналмилалӣ минтақавӣ исломӣ доир ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон

Барои бартараф кардани ин тафриқаи миллӣ ва байналмилалӣ тӯдаи кишварҳои исломӣ созишномаҳои байналмилалӣ кишварҳои тобеи исломро қабул намуданд. Аз 12 то 15 апрели соли 1980 дар Лондон конференсияи байналмилалӣ илмие дар мавзӯи Муҳаммад (с) баргузор гашт, ки дар он Шӯрои исломӣ «Ёломияи исломии ҳуқуқи инсон»-ро қабул намуд. Ёломия 19 сентябри соли 1981 дар Париж аз ҷоп баромад. Дар қисмати муқаддимавии ин ҳуҷҷат гуфта мешавад, ки Ёломияи мазкур ба Қуръон ва Сунна такая менамояд. Аз ин назар ҳуқуқу озодиҳое, ки дар он гирд оварда шудааст, ягон кишвар ва давлати исломӣ наметавонанд онҳоро инкор ва тағйир диҳанд, зеро онҳо дар асоси гуфтаҳои Худованд таҳия шудаанд. Дар қисмати муқаддимаӣ инчунин гуфта мешавад, ки ҳуқуқҳои дахлнопазиру ҷудонашавандаи инсонро, ки ёломия муқаррар кардааст, ҳамчун

навиштаҷоти ислом баромад мекунанд¹. Ёломия аз ҷониби донишмандони машхури исломӣ таҳия гардидааст.

Дар моддаҳои 1-XIV ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ оварда шудааст,

Ҳуқуқ ба ҳаёт, (м. 1.)

Ҳуқуқ ба озодӣ, (м. 2.)

Ҳуқуқ ба баробарӣ ва манъи зӯроварӣ (м. 3.)

Ҳуқуқ ба адолат (м. 4.)

Ҳуқуқ ба мурофиаи судии адолатнок (м. 5.)

Ҳуқуқ ба ҳимоя аз баромадан аз ҳадди ваколати давлатӣ (6.)

Ҳуқуқ ба озодӣ аз шиканча (м. 7)

Ҳуқуқ ба ҳимояи шаъну шараф (м. 8)

Ҳуқуқ ба гуреза шудан (м.9) Масҷид ал хароми Макка мавқеи гурези ҳамаи мусулмонон аст.

Ҳуқуқи аққалиятҳо (м. 10) дар асоси Принципи қуръонии дар дин иҷбор нест, ҳуқуқи аққалиятҳо дифоъ мешавад.

Ҳуқуқи иштироки ҳатмӣ дар идораи ҷомеа (м.11)

Ҳуқуқ ба озодии вичдон, андеша ва суҳан (м. 12)

Ҳуқуқ ба озодии эътиқод (м.13)

Ҳуқуқ ба озодии гирдиҳамоӣ (м.14)

Қисмати дигари моддаҳои Ёломия ба ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва шахсии шахрвандон бахшида шудааст.

Тартиботи иқтисодӣ ва ҳуқуқҳои аз он тавлидшаванда (м.15.)

Ҳуқуқ ба ҳимояи моликият (м.16)

Мақом ва манзалати заҳматкашон (м. 17)

Ҳуқуқ ба таъминои иҷтимоӣ (м.18)

Ҳуқуқ ба ташкили оила ва масъалаҳои ба он вобаста буда (м.19)

Ҳуқуқи зани шавҳардор (м.20.)

Ҳуқуқ ба маълумот (м.21.)

Ҳуқуқ ба ҳаёти шахсӣ (м.22.)

¹ Ниг. матни Ёломия (тарҷ. ғайрирасмӣ) Н.В. Жданов, Исламская концепция миропорядка. М. 1991. С. 193.

Ҳуқуқ ба озодии ҳаракат ва макони зист (м.23).

Мутобиқи ин модда олами ислом як ҷомеаи ба ҳам тавъам аст, ки ҳар мусулмон дар ҳудуди он озода ҳаракат мекунад.

Эъломияи исломии ҳуқуқи инсон махсусияти декларативӣ дошта, барои кишварҳои исломӣ иҷроиши он ҳатмӣ нест. Вай принципҳои умумии ҳуқуқи инсонро аз назари ислом муаррифӣ намуда, давлатҳоро маҷбур намесозад, ки кафолати иҷрои онро бар дӯш гиранд.

Эъломияи Қоҳира доир ба ҳуқуқҳои инсон дар ислом аз соли 1990

Ин Эъломия низ дар асоси Қуръон ва Сунна таҳия шуда вайрон намудани талаботи меъёрҳои он аз ҷониби мусулмонон мумкин нест. Иҷроиши талаботи Эъломия барои давлатҳои иштирокчӣ ҳатмист.

Хартияи арабии ҳуқуқи инсон аз соли 1994. Моҳи январи соли 1993 комиссия оид ба ҳуқуқи инсонии ЛДА дар сессияи 11-уми худ Лоихаи хартияро ҷонибдорӣ карда таъкид сохт, ки Хартия ба Эъломияи Қоҳираи соли 1990 муқобилат надорад ва ЛДА соли 1994 ин хартияро қабул кард. Махсусияти Хартия дар он аст, ки Хартия дар асоси Эъломияи Қоҳира доир ба ҳуқуқҳои инсон дар ислом аз соли 1990 қабул гашта, дар он гуфта мешавад, ки вай ба пуррагӣ мутобиқи эъломия мебошад. Дар сурати ҳар санад ва талаботе, ки муҳолифи Эъломияи Қоҳира баромад кунад, вай муҳолифи Хартия махсуб мешавад. Дар Хартия дар баробари Эъломияи Қоҳира доир ба чунин сарчашмаҳои универсалии ҳуқуқи инсон Эъломияи ҳуқуқи башар, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маданӣ ва Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсии соли 1966 ёдрас шудааст. Умуман қабули санадҳои минтақавии кишварҳои араб ҳамчун санадҳои минтақавии эътироф ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар қори ташаккули ҳуқуқҳои инсон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ нақши хоса дорад. Ҷаҳони пурмочаро дар баробари универсализатсияи ҳуқуқҳои башар ногузир паҳлуҳои махсусиятдори ҳуқуқи инсонро вобаста ба менталитет ва оини зиндагии минтақаҳо мавриди эътироф қарор

додааст. Нақши чунин санадҳои минтақавӣ дар кори эътироф ва ҳимояи ҳуқуқи башар бегумон бузург аст. Ва таҷриба низ шаҳодати ин аст. Чунин санадҳои минтақавӣ на танҳо хоси кишварҳои араб ва исломианд, инчунин таҷриба дар дигар минтақаҳо низ ба назар мерасад. Эълומияи Амрикоии ҳуқуқ ва вазифаҳои инсон аз моҳи майи соли 1948, Шӯрои Аврупо соли 1950 Конвенсияи аврупоии оид ба ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон ва соли 1960 Хартияи иҷтимоии Аврупо, Хартияи Африқо оид ба ҳуқуқи инсон ва халқҳо аз соли 1981 аз зумраи чунин санадҳои минтақавист..

Баррасии мафҳуми «кишвар» дар ислом

Бояд қайд намуд, ки мафҳуми кишвар ва давлат дар исломи классикӣ гарчанде дар маънии дор ул ислом фарогири кулли кишварҳои исломии тобеи хилофатро мефаҳмонд, рафта - рафта бо мурури замон дар ҳудуди давлатҳои миллӣ ва халқӣ маҳдуд гашт. Ҷойи баҳс нест, ки назарияи исломӣ бо концепсияи кишваршиносии исломӣ ва инкори тафовути миллӣ мардуми оламро дар ҳудуди таълимоти ягонаи исломӣ дар пайравӣ ба Худои ягона аз роҳи ягона ва шинохти шахсияти парҳезгор мафҳуми кишварро дар ибтидо ҳамчун сарҳади дор ул ислом қоим намуда, то дараҷае ба афзоиши салатанат ва импературии хилофат хидмат намуд. Аммо ин ҳодиса имтиҳони таърихӣ давлатҳои миллиро паси сар карда натавонист. Имрӯз кишварҳои исломӣ ҳамчун давлат ва билоди муайян бо забон, рамзҳои сиёсӣ, миллӣ ва дигар махсусиятҳои иҷтимоии худ ҳамчун падидаи нав муаррифӣ мегарданд. Низомҳои ҳуқуқии ин кишварҳо бо махсусияти худ заминаи ташаккули миллат ва халқиятҳои соҳибдавлатро тарҳрезӣ намуд. Аз ин назар онҳо бо Конститутсия ва қонунҳои асосии худ ҳамчун кишвари соҳибхатиёр ва соҳибистиклол муаррифӣ мегардад. Гузашта аз он дар он кишварҳое, ки хадамоти мутақобилаи кишвар ва дин ба ҳам бар меҳӯрад така бар манфиатҳои сиёсӣ ва соҳибхатиёрии кишвар менамоянд. Чунин амалро ҳатто, асосгузори кишвари исломии Эрон Ояллоҳ Ҳомейнӣ низ ҷонибдорӣ мекард. Шахсе, ки динро воситаи асосии мубориза бар зидди душманон дониста, тавассути он режими давлатиро сарнагун намуд, дар вақти лозимӣ аз пуштибонии дин даст қашида

манфиати миллӣ ва соҳибистиклолиро болотар аз аввалӣ монд.

Шарҳи мафҳумҳои ҷамъият, миллат ва уммат дар ислом

Ҷамъият одатан дар ислом ҳамчун гурӯҳи мардуми ба ҳам алоқа ва тавъамбударо мефаҳманд. Назари уламо дар шинохти ҷомеи исломӣ ва ғайри исломӣ аз қадим камӣ дар кам ба ихтилоф рӯ овардааст. Танҳо аз назари ҳудуд ва тобеият ҷамъият дар адабиётҳои илмӣ исломӣ тафовутро касб дорад. Мисол, ҷамъият аз аққалиятҳои миллий ва аққалиятҳои динӣ то ҷомеаи исломӣ ва ғайри исломӣ ва бошандагони минтақа ва билоди муайян шинохта мешавад. Ҷамъият дар муқобили мардуми ба ҳам пайванди авлод ва созмонҳо низ фаҳмида мешавад. Дар адабиётҳои илмӣ байналмилалӣ мафҳуми ҷомеаи исломӣ бештар мавриди истифода қарор мегирад. Зери ин мафҳум новобаста аз он, ки мусулмонон берун аз кишварҳои исломӣ дар режимҳои мухталиф зиндагӣ мекунанд, одатан фаҳмида мешавад, зеро унсури муҳими ташкилкунандаи ин ҷамъият миллати воҳид ва ягонаи исломӣ чун уммати исломист.

Миллат аз назари ислом ин мутародифи уммати ягонаи исломист. Вожаи «миллат» калимаи арабӣ аст ва ба маънии роҳу равиш аст. Дар Қуръони Карим низ ин калима ба ҳамин маънӣ омадааст, ба тадқиқи М. Мутаҳаррӣ ин калима дар 15 ояти Қуръон (Бақара, 120, 130, 135; Оли Имрон 95; Нисо 125; Анъом 161; Аъроф 88 ва 89; Юсуф 37-38; Иброҳим 13; Наҳл 123; Қаҳф 20; Ҳаҷ 78; Сод 7;) омадааст. Вале мафҳуме, ки дар Қуръон омадааст ва миллате, ки асли эътирофи миллатро ифода мекунад аз он миллате, ки имрӯз форсидабонон тасаввур мекунанд ва ё барои худ ба вучуд овардаанд тафовут дорад. Миллат дар лафзи Қуръон ба маънии роҳу равиш ва тариқае аст, ки аз тарафи як раҳбари илоҳӣ бар мардум арза шудааст. Масалан, мефармояд «Миллата абикум Иброҳима» (Ҳаҷ 78.). Ё «Миллата Иброҳима ҳанифан» (Анъом 61). Пас ба андешаи М. Мутаҳаррӣ «аз назари Қуръон як маҷмӯаи илмию фикрӣ ва як равише, ки мардум бояд тибқи он амал кунанд, миллат номида мешавад. Бинобар он, миллат бо дин як маънӣ дорад, бо ин тафовут, ки як чиз ба эътиборе дин ва ба эътибори дигаре миллат номида мешавад...»¹

¹ Мутаҳаррӣ М. Хадамоти мутақобилаи ислом ва Эрон. Душанбе 1999. С. 17.

Ба эътиборе миллат мешавад, ки агар мардуме, ки ба ӯ ин таълимот нозил шудааст ва мардуме, ки аз он пайравӣ мекунад, мадди назар гирифта шавад. Агар ба мазмун ва маънии таълимот эътибор дода шавад, дар шакли дин муаррифӣ кардан ба мақсад мувофиқ аст. Нуктасанҷони исломӣ ва уламои фикр бар он назаранд, ки истилоҳи дин дар муносибат ба Худо меояд, яъне дини Оллоҳ (динуллоҳ) ҳамчунин ба фард дини Зайд ва Амр, аммо истилоҳи миллат мансубият ба роҳбар ва асосгузор дорад. Мисол, миллати Муҳаммад ва ӯ аҳмадия, миллати Иброҳим. Аммо ин аз таҷрибаи ҷаҳонбинии динист.

Ислом миллатро ба мафҳуми забонӣ, наҷодӣ ва дигар унсурҳои хунӣ, ки имрӯз иддае даъвои он доранд, назаран намениносад. Зеро миллати ягонаи исломӣ дар асоси муттаҳидии динӣ, ягонагии пайравӣ ва ақоиди якҷайли исломӣ, ки ба китоби Худо Қуръон ва паёмбари ислом Муҳаммад пайравӣ дорад, шинохта мешавад. Аз ин назар, рукни муҳимми шинохти шакли ҳамзистӣ дар ислом пайрави оини як будан аст. Аммо дар асл давлатҳои муосири исломӣ бо вояи миллат ҳамчун баромади наҷодӣ, забонӣ ва фарҳангӣ тафриқа шуда, бунёди давлатҳои худро дар заминаи халқиятҳои муайне бунёд намудаанд. Албатта, чунин шинохти аслии миллати исломӣ дар муқобили миллатӣ, наҷодию забонӣ ва фарҳангӣ бартарии бештареро дорад. Гузашта аз он чунин шинохти миллат то дараҷае ба шинохти миллати ҷаҳми аврупоӣ усулан наздикӣ дорад, зеро миллати мустақили аврупоӣ капитализм бо алоқаи устувори иқтисодӣ дар ҳудуди муайян бо ғояи муайян муттаҳид мекунад, миллати исломиро бошад пайравӣ ба оини ягона ва таълимоти парҳезгоруна бидуни забон ва баромади наҷодӣ ба ҳам васл додааст. Аммо шинохти миллати маҳдудан наҷодию забониро танҳо баромади хунӣ бо фарҳанги таърихан дар ҳудуди муайян тарҳрезӣшуда, ки рукни муҳимми он забон, фарҳанг ва наҷод низ баромад мекунад, ташкил додааст. Мутаххари дуруст қайд мекунад, ки имрӯз калимаи миллат ба як воҳиди иҷтимоӣ гуфта мешавад, ки дорои собиқаи таърихӣ воҳид ва қонуни ҳукумати воҳиду аҳёнан омолу ормонҳои муштарак ва воҳид мебошанд¹. Алабатта, чунин шинохти миллат

¹ Мутаххари М. Хадамоти мутақобилаи ислом ва Эрон. Душанбе 1999. С. 18.

мушкилиҳо дорад. Ба ҷои мардуми Инглистон мардуми Олмон миллати Инглистон миллати Олмон мегӯем. Шинехти миллати нав бояд бо муттаҳидии андеша ва ғоя созгор буда, на аз рӯи забон (гарчанде забони маркази ташаккули миллати нав аст) ва наҷод, балки аз назари ғоя ва мақсадҳои неқ дар ҳудуди кишвари муайян ба фарҳанги муайяни минтақавӣ ташаккул ёбад. Зеро раванди муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳуқуқи озодии ҳаракат ва маскан бо далоили омилҳои биологӣ ва иқтисодӣ таърихан аз як тараф ва умумияти мақсад ва мароми инсонӣ, умумияти шакли ҳамзистии инсон ва баромади онтологӣ он кори ҳудро дар омезиши халқу миллатҳо ва мураккабии таркиби аҳолии кишвару билодҳо ба сомон расонидааст, ки ҷудо намудан ва тафриқа гузоштани баромади хунию забонӣ ва динию наҷодӣ ба ҳамзистии осоиштаи фарзандони фардои сайёра созгор нест¹.

¹ Доир ба вожаи «миллат» албатта, гуфтаниҳо зиёд аст, вале чун мо ин масъаларо дар китоби нави хеш «Андешаи миллӣ» ба дарозо хоҳем кашид, инҷо дар китоби дарсӣ беш аз ин истоданро раво надидем.

РҶҲАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА:

1. The collection of the Quran By Jon Burton. M. A. B. A. Ph. D (St.Adreves)
2. Абдалхамид Тахмаз «Ханафитский фикх» Т.1. Нижний Новгород. 2007.
3. Абдуваҳҳоби Халлоф. Усули Фикҳ.-Тошканд. Адолат: 1997.-
4. Абдуллозода Шерзод. Асосҳои диншиносӣ. Душанбе, 2002.
5. Абу Заҳра. Таърих ал мазҳаб. 1, 218.
6. Абухомид Газоли. Наставление правителям. М. 2005.
7. Абӯзаҳра. Иқтибос аз китоби М. Ҳимматзода. Зиндагӣ ва осори Имом Абӯҳанифа. Душанбе 2002.
8. Абӯҳанифа Нуъмон. Ал-фикҳ ал-Ақбар.-Қазон: 1914
9. Ал Бухорӣ Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил. Ҳадис: 4 китоб.-Тошкент: 1991-1992
10. Ал- Бухорӣ. Қомеъ ас- сахҳ. -Тошкент, 1990. I-IV.
11. Ал Моманӣ Арабская региональная система и современное международное право. М. 1994.
12. Ал-Барусавӣ И. Рӯҳул баён. Бейрут, Чилди 2.
13. Алиризои Яздониён. Ҳуқуқи маданӣ каламрави масъулияти маданӣ. Техрон.
14. Ал-Мизон. Ҷ.1. С.52. Иқтибос аз асари.М.Ҳимматзода. Зиндагӣ ва осори Имом Абуҳанифа. Душанбе, 2002.
15. Ал-Ҳадис.: Ривоёти тарбиятӣ. Гирдоваранда Муртазо Фарид. Техрон.
16. Алома Муфти Худоназар, Махмуд ул фатовӣ (фатовои дор ул улуми зоҳидон). Ҷ. 3.Техрон, 1384.
17. Аль-Моманӣ. Арабская региональная система и современное международное право М.1994
18. Амин Омар. Преступление категории худуд по УК Республики Судан. Реферат РУДН. 1997.
19. Анвар Г.А. Право и религия. М. 1994.

20. Ан-Наубахтӣ ал Ҳасан ибн Мусо. Шиитские Секты. Пер. араб.: Исслед. и коммент. С. М. Прозорова М. 1973. А. Халлоф. Усули Фикҳ.-Ташкент: 1997.
21. Антифонд, О правде. См. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. Т.1.
22. Антология мировой правовой мысли. М. 1999.
23. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран М. «форум»-«инфра-М» 1999;
24. Аристотель Политика. Афинская политика. М.1997.
25. Аристотель, Никомахова этика. См. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. Т.1.
26. Аш-Шафий Ар – Рисола Каир 1978.
27. Бартольд В. В. Сочинения Т. VI. Ислом. -М., 1966.
28. Бартольд В.В. Мусульманский мир // Академик Бартольд В.В. Соч. Т.VI: Работы по истории ислама и арабского халифата. М. 1966.
29. Басова И. О Государственно-правовая идеология и практика строительства мусульманских государств Ставропол 2000.
30. Баълабакӣ Р. Равоиъ –ал-хикма ва л- ақвол ал-холида. Бейрут. 1999.
31. Берг Л.Х Основные начала мусульманского права согласно учению Абу Ханифа и Шафии. СПб., 1882.
32. Берг Л.Х.. Основное начало мусульманского право. 1882.
33. Большаков О. Г. История халифата I. Ислам в Аравии 570-633. -М.:1989.
34. Большаков О. Г. история Халифата Т.1. -М., 1989.
35. Большаков О.Г. История Халифата II Ислам в Аравии. М., 1980
36. Буриев И. Б.. Действия мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII-XX вв).-Душанбе, 1999
37. Ванден Берг Л.В.С. Основные начало мусульманского права М.2005.
38. Ваҳба аз -Зухайлӣ. Фикҳ ал – ислом. Қоира 1989.
39. Ваҳба ал-Зухайлӣ. Фикҳ ал-ислом. Ҷ.8. Дамаск. 1989. (заб. арабӣ)
40. Васильев Л. С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество).-М., 1983
41. Вольфсон Х. А. Фалсафаи илми калом / Тарҷумаи А. Ором. -Техрон: (форсӣ)

42. Газали А. М. Ихйа улум ад-дин. Возрождение религиозных наук. Т.1. М. 2007.
43. Газали Абухомид. Исследование сокровенных тайн сердца. М. 2006.
44. Газали. А.М. Крушение позиция философов. М.2007.
45. Ғаззоли М. Насиҳат-ул-мулук. - Душанбе: 1993.
46. Глухарева Л. И. Права человека. Гуманитарный курс. – М., 2002.
47. Гражданское право. Т.1. Под. ред. Ю.К. Толстого и А.П. Сергеевича -Санк Петербург: 1996.
48. Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. М.Наука: 1998.
49. Грязневич П. А. Ислам и государство (к истории государственно-политической идеологии раннего ислама).— Ислам. Религия, общество, государство. М., 1984.
50. Грязневич П.А. Ислам и государство - Ислам религия общество и государство.-М.:1984.
51. Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное право). Москва 1967.,
52. Давид Р. Основные правовые системы современности. Сравнительное право.-М.: Прогресс, 1967.
53. Давид Рене, Камила Жофре Спиноза-Правовые системы современности.-М., 1999
54. Давонӣ А. Таърихи ислом аз оғоз то ҳиҷрат.-Техрон.
55. Декларатсияи умумии исломии ҳуқуқҳои инсон, ки 19. 09. 1981. Абуханифа Нӯъмон ибн Собит. Ал-фикҳ ал-Ақбар. -Қазон: 1914
56. Деҳлавӣ А. Шарҳи Мушқоти Шариф. /Ламаот/. Ҷ.3-4. Лакнав. 1890.
57. Деҳлавӣ Ш.А. Шарҳи Мушқоти Шариф. - Лакнав. 1990. Ҷ.1.
58. Деҳлавӣ А.. Шарҳи Мушқоти Шариф.-Лакнов: 1890. Ҷилди III.
59. Джон Бёртон. Мусульманское предание: введение в хадисоведение.М. –СПб. 2006.
60. Жданов Н.В., Исламская концепция миропорядка. М. 1991.
61. Ибн ал Ҳасан Алӣ ибн Муҳаммад ибн Ҳабиб ал Басрӣ ал – Мовардӣ. Ал – Аҳком ас – султония ва-л-вилаёт – дина. Коир, 1973. –С.232

62. Имом Абӯзакариё Яхё бинни Шарафи Нававии Димишқӣ (мобаъд Нававӣ): Риёз-ас-солиҳин. Ҷ. 1.-Порис-Лохур: 1993. форси-араби.
63. Имом ал-Бухорӣ. Ал-ҷомеъ ас-саҳих. (Ҳадис), Тошкент, 1992
64. Имом Бухорӣ. Ҷомеъ-ус-саҳеҳ. Китоби Аҳком боби “Маъсият”.
65. Иноятуллоҳ Иблог: Имоми Аъзам: Абӯҳанифа донишманди илми калом /тарҷумаи форсии Ф. М. Фазли бо пешгуфтори М. Ғаллоб.-Қоҳира:1966.
66. Ислам энциклопедический словарь. М. 1991.
67. Ислам Энциклопедический словарь.- М., 1991.
68. Ислам. Всеобъемлющий образ жизни проф. Ахмад Форид Мустафа.-М.:1998
69. Ислам. краткий справочник.-М., 1983
70. Ислам. Энциклопедический словарь.-М., 1991.
71. Ислам: Религия, общество и государство./Д. В. Ермаков. Правительи община в Муснад”-е ибн Ханбала. -М., 1984.
72. Ислам. Энциклопедический словарь. М. 1991.
73. К.М. Шонаҷӣ. Илм-ал-ҳадис. –Техрон: 1966.
74. Каримов Г. М. Шариат закон жизни мусульман.-М., 1999.
75. Каримов Г. М.. Шариат-закон жизни мусульман. -М.: 1999.
76. Керимов Г.М.– Шариат закон жизни мусульман. Москва- «Диля», 2007,
77. Керимов Г.М.– Шариат закон жизни мусульман. Москва- «Диля», 2007,
78. Керимов Г.М. Шариат и его социальная сущность. М. 1978.
79. Климович А.И.. Книга о Коране: его происхождении и мифологии. -М.: 1987.: Одинаев Ҳ. Қуръон. таълимоти фалсафӣ: ахлоқӣ ва эстетикӣ он.-Душанбе: 1992.
80. Кодекси ҷиноятӣ ҚТ. Матни расмӣ.-Душанбе 2004.
81. Кодекси ҷиноятӣ ҚТ.-Душанбе: 1998.
82. Қозӣ Абӯюсуф. Китоб-ал-Хараҷ. Мутарҷим. Мир Алӣ Асғари Шучоъ.- Афғонистон. Кобул (б.с.н.): мобаъд
83. Конститутутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 1994

84. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть. Отв.ред.проф. Б.А.Страшун М. БЕК, 1999;
85. Конституционное право: учебник для студ. юрид. вузов и факультетов/ отв.ред. проф. В.В.Лазарева М. БЕК, 1998
86. Қонуни муқозоти исломӣ. Баргардонанда Шарифов Тақдиршоҳ. Душанбе, 1999.
87. Коран (пер. акад. Крачковского).-М., 1990
88. Краткий сборник Хадисов “Сахих-ал-Бухори” Часть I. Перевод Абдулло (Владимир) Нирш.-М.: 1998.
89. Кремер А.Ф. Мусульманское право. -Тошкент: 1888.
90. Қурбони З. Ислом ва ҳуқуқи башар -Техрон: 1989:
91. Қуръони карим. Матни тарҷимаи тоҷикӣ ва тавзеҳоти М. Умаров.- Душанбе 2007.
92. Қуръони карим. Сураи «Ан-Наҷм», оёти 2-4.
93. Қуръони карим. тарҷ. Маҳдии Қумшай. -Техрон: 1370
94. Қуръони Карим. Тарҷумаи Маҳдии Қумшоҳӣ
95. Қуръони маҷид. Тарҷумаи А. Оятӣ. -Техрон: 1371 (ба забони тоҷикӣ).
96. Л.В.С. Ван ден Берг. Основы начала мусульманского права. М.2005.
97. Лихачев В.А. Уголовное право в освободившихся странах. М., 1986.
98. Ҷалолиддини Суютӣ, Ал-итқонун фи-улумил Қуръон. Пешовар, Ҷ.2.
99. Мавлавӣ Абдулҳак. Мушкоти Шариф. - 1901. Лакнав.
100. Мавлоно Зафар Аҳмад ал-Усмани ат-Таҳонавӣ. Эълоус сунав. Бейрут 1418. Т. 13.-Ҷ. 18.
101. Маджалат ал аҳкам ал-адлия. Ниг. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. Т.1.
102. Маджалат ал-аҳкам ал адлия. См. Общие принципы мусульманского права. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. Т.
103. Малько А.В. см. Общая теория государства и права под ред. М.Н. Марченко. М.,2002. Т.2.
104. Маҳмасани С. Мусульманское право в арабских странах в прошлом и настоящем.-Бейрут, 1962 (на араб. языке).
105. Маҳмудов М. Занҳои паёмбар. - Душанбе, 1991.

106. Маҳмудов М.А. Менглиев Ш. М. Римское частное право.-Душанбе: 2000
107. Марғелонӣ Б. «Ҳидояи Шариф»- Китоби никоҳ. 88. Самарқандӣ А. Асари номбаршуда.
108. Массэ А. Ислам. -М.. Наука: 1963.
109. Маҳдии Қумшоҳӣ. Қуръони Карим. Сураи «Ал-Анфол», ояи 1
110. Мец А. Мусульманский ренессанс. М. 1973.
111. Мишин А.А., Конституционное (государственное) право зарубежных стран 1996. Издательство "Белые альвы", 1996
112. Мовардӣ А.Х. Принципиҳои ҳокимияти султонӣ. 1853 (ба забони араби).
113. Муқимов З.. Основные исторические источники права в Узбекистане (VIII-XIX вв). Автореферат дис. док. к.ю.н.: док.-Ташкент: 1997.
114. Муллоев М. происхождение и реакционная сущность шариата. Душанбе, 1967.
115. Муҳаммаднозими Мирзо. Никоҳ, талоқ ва ҳуқуқи зан. Душанбе. 1992.
116. Мустафо А.Ф. Ислам всеобъемлющий образ жизни. М. 1998.
117. Мустафо Иброҳим аз-Заламӣ. Фалсафат-аш-шария.-Бағдод.: 1978-1979
118. Мутахҳарӣ М. Хадамоти мутақобилаи ислом ва Ирон. Душанбе 1999.
119. Муфтӣ Муҳаммад Ошиқи айил Борӣ. Шарҳи Қудурӣ. Мадина. 2003.
120. Муфтӣ Муҳаммад Ошиқи Ҳайи Борӣ, Шарҳи қудурӣ. Мадина 2003.
121. Муфтӣ Муҳаммад Ошиқи Ҳайи Борӣ, Шарҳи қудурӣ. Мадина 2003.
122. Муҳаммад Юсуф Муса. Ал-Ислам ва ҳаджат ал-инсан илайҳи. Каир, 1961.; Абд Аллах Мурен. Сийадат ал-канун байна аш-шариа ал-исламийа ва-ш-шараи ал-вадийа. Александрия, 1972.
123. Муҳаммад Юсуф Мӯсо. Ал ислом вал-ҳочат ал-инсон.-Қоҳира: 1961. Субҳи Маҳмасанӣ. Фалсафат-ат-ташри фи-л- исломӣ.-Бейрут: 1952.

124. Мухтасар – ул – виқоя (Қонуни мухтасари Шариат) бо шарҳи ҳоҷи Акбари Насимӣ, Саидахмад Қувватзода ва Қосими Ғорифӣ. Д.2000
125. Мухтасар ул виқоя., Ҳидояи Шариф ва Шарҳи кудурӣ. Мадина 2003.
126. Мухтасари тафсири Қуръони Карим /Аз рӯи «Тафсири Ҳусайнӣ» ва «Тафсир ал-Имомайн-ал Ҷалолайн».- Душанбе. 1992.
127. Наҳҷ-ул-балоға. Тарҷумаи Сайид Ҷафъари Шаҳиди.- Техрон:1999
128. Низомулмулки Тусӣ. Сиёсатнома.-Душанбе: 1989.
129. Никоҳ, талок ва ҳуқуқи зан. Тартибдиханда: Мухаммаднозими Мирзо. Душанбе, 1992.
130. Ҳайдарова М.С.. Известия АН РСССТ. 1986. №4.
131. Ҳайкал М.Х. Зиндагонии Муҳаммад. Душанбе. 1991.
132. Ҳимматзода М. Зиндагӣ ва осори Имом Абӯҳанифа. Душанбе 2002.
133. Обидов Д.С. Ханафитская правовая школа и её значение в суннитском направлении исламского права (мавереннахрское течение). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Душанбе 2008.
134. Одинаев Ҳ. Қуръон. Таълимоти фалсафӣ: ахлоқӣ ва эстетикӣ он. -Душанбе: 1992.
135. Платон, Государство. Кн. 1. См. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. Т.1.
136. Прозоров С.М. Шиитская (имоматская) доктрина верховной власти / Ислам. Религия, общество, государство.-М.: 1984.
137. Раҳмонов Э.Ш. Тоҷикон дар масири таърих. Кит. 1. 1999., кит. 2. 2001.
138. Раҳматулборӣ, тарҷимаи мухтасари «Саҳеҳ»-и Бухорӣ. Ар-Риёз. Ҷ.1. 2002.
139. Раҳмонов Э. Ш.. Тоҷикистон дар остонаи асри XXI // Независимая газета 08.12.2000
140. Руссо Ж.Ж. Общественный договор. Кн. II. Глава 6 “Законодатель”
141. Рустамзода Беғичон. Ақидаҳои фикҳии Абӯҳанифа (Имоми Аъзам). -Душанбе: 1999.

142. Садагдар М. И. Основы мусульманского права. -М., 1968.
143. Садагдар М.И. Основы мусульманского права. - М., 1968.
144. Сайид Бурхониддин Бузургмехр. Аҳвол ва афкори хазрати Имоми Аъзам. -Душанбе 2000.
145. Сайид Муджабо Рукни Мусави Лари. Западная цивилизация глазами мусульманина. - Баку, 1994.
146. Сайид Мужтабо. Рукни Мусавилари. “Западная цивилизация глазами мусульманина.-Боку: 1994.
147. Самарқандӣ А. Шарҳи мухтасари виқоя. -Лакнав. 1895.
148. Самарқандӣ Ч.М. Шарҳи мухтасари виқоя. -Лакхнав. XX 1895. С.195 форси.
149. Самарқандӣ М. Ю. Салоти Масъуди: Ҷ. III.
150. Самарқандӣ Ш.М. Салоти Масъудӣ. Бомбай. Ҷ.3.
151. Самарқандӣ. Шарҳи мухтасари виқоя. Лакнав, 1895.
152. Сафаров И.Д. Давлат ва ҳуқуқ. Душанбе, 1997.
153. Синха П. Философия права.-М.: 1996
154. Сократ. См. См. Антология мировой правовой мысли. М. 1999. Т.1.
155. Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ, Душанбе 2002.
156. Сухравардӣ А. Наҳч-ул-хидоя. Суханони раҳнамо. Душанбе, 1991.
157. Сюкияйнен Л. Р. Лихачев В.А. Мусульманское деликтное право и уголовное законодательство стран зарубежного Востока. // Мусульманское право. Сб. науч. ст. М. 1984.
158. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право.-М., 1986
159. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право.-М., 1986.
160. Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура.-М., 1997.
161. Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М. 1997. С. 4.
162. Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М. 1997.
163. Сюкияйнен Л. Р.. Мусульманское Право. Вопросы теории и практики, Москва 1986,
164. Сюкияйнен Л. Р.. Мусульманское Право. Вопросы теории и практики, Москва 1986,

165. Сюкияйнен Р.Р. Мусульманское право. – М.: 1998.
166. Таърихи Бағдод. Ҷ.13. С.368. Иқтибос аз асари.М. Ҳимматзода. Зиндагӣ ва осори Имом Абуҳанифа. Душанбе, 2002.
167. Теория государства и права. Под. ред. В. М. Корельский и В.Д.Превалов.-М. 2000.
168. Теория государства и право. Под-ред. проф. М.Н. Марченко.-М.,1997.
169. Толкования исламских принципов. Изд. Ал-Балог.-Тегеран, 1997.
170. Тоҷи Шариа. Мухтасар ал-виқоя ф-ил масоил-ал ҳидоя. Тошкент. 1900. на араб.яз.
171. Тоҳиров Ф.Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон.-Душанбе, 1994.
172. Тоҳиров Ф.Т. Пятнадцат вопросов и ответов по шариату. Душанбе. 1997.
173. Торнау Б. Изложения началъ мусульманского законо-ведения:-СПБ; 1850. Введения
174. Тоҳиров Ф. Т.. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон.-Душанбе: 1994
175. Тоҳиров Ф. Т.: Холиқов А. Ғ. Шариат ва танзими муносибатҳои никоҳӣ ва оилавӣ.-Душанбе: 1999.
176. Тоҳиров Ф., Холиқов А.. Шариат ва танзими муносибатҳои никоҳию оилавӣ. -Душанбе: 1999
177. Убайдулло ибн Масъуд-Мухтасар. Тарҷумаи Ҳоҷӣ Акбари Нашмӣ ва дигарон.- Душанбе: 2000.
178. Умар ал-Хаттоб- эҳтимол меравад Умар ал-Хаттоб ал-Форук (Умари I) (585-644-7-ноябр) дуввумин ҳулафои рошиддин.
179. Урмавӣ С.Латоиф ал-ҳикмат. -Техрон 1972.
180. Усмонов О., Маҳмудов М. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 1994.
181. Усус-ал-ақида основы исламского вероучения.- М., 1998.
182. Фарҳод Дафтарӣ. Исмоилиён, таърих ва ақоид: аз англисӣ тарҷимаи Абдусаломӣ Маҳмадназар -М.: 1999.
183. Фикҳи Ҳанафӣ (барои омӯзиши наврасон ва навомӯзони улуми исломӣ) Ҷилди I.

184. Фитрат А. Мунозира. Душанбе. 1992. Французские просветители ХУШ -в. О религии, сост. А.И.Казарин. М.: Госполитиздат, 1960.
185. Фон Грюнебаум Г.Э.. Классический ислам 600-1258.- М.: 1988.
186. Французские просветители XVIII – в. О религии Кост. А.И. Козарин. – М.: Госполитиздат, 1960.
187. Хайдарова М. Основные направления и школы мусульманского права /Мусульманское право. -М., 1984.
188. Ҳайкал М.Х. Зиндагонии Муҳаммад. -Душанбе: 1991.
189. Ҳайкал М.Х. Зиндагонии Муҳаммад.-Душанбе:1991. Ҷ.1.
190. Халиков А. Г. Хадис как источник мусульманского право.-Душанбе, 1998.; Тоҳиров Ф. Т.:
191. Халиков А. Г. Хадис как источник мусульманского право.-Душанбе: 1998.
192. Халиков А. Г.. Хадис как источник мусульманского право.-Душанбе: 1998.
193. Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права. -Душанбе, 1998.
194. Халлоф А.. Усул-ул фикҳ.-Тошкент: 1997.
195. Ҳассон Ҳ.Ҳ. Усули фикҳ. Исломобод. (араб.)
196. Хидая. Коментарии мусульманского права. В четырёх томах.-Ташкент, 1893.
197. Хидоя. Коментарии мусульманского право в 4-х Т.-Ташкент: 1893 Т. I. Т. II. Т. III. Т. IV.
198. Холиқов А. Ф. Хадис как источник мусульманского право.- Душанбе: 1998.
199. Холиқов А. Ф. Шариат ва танзими муносибатҳои никоҳӣ ва оилавӣ.-Душанбе: 1999.
200. Хомушов Х. С. Ислам и международное право. -М., 2000.
201. Хомушов Х. С.. Ислам и международное право. -М.: 2000.
202. Хомушов Х.С. Ислам и международное право. Анализ исламской доктрины международного права. М. 2000.
203. Хомушов Х.С. Ислам и международное право. Анализ исламской доктрины международного права. М. 2000.
204. Хрестоматия Ислама. Тафсир ал- Қуръон.-М.: 1994.

205. Хрестоматия по исламу. Коран и его толкование.-М.: 1994.
206. Цветков П. Исламизм Т. 4.-Ашхабад, 1912.
207. Цветков П.. Исламизм- Ашхабад: 1913. Т. 3.
208. Шайх Равиль Гайнутдин. Вступительное слово, на раб. Абдалхамид Тахмаз «Ханафитский фикх. » Т.1. Нижний Новгород. 2007.
209. Шаҳхобӣ М. Адвори фикҳ. Техрон. Ҷ.2. Ислам. Энциклопедический словарь. М.: Наука. 1991.
210. Шарипов Т. Манобеъи ҳуқуқи ҷазоии Ҷумҳурии Ислмии Эрон. / Давлат ва ҳуқуқ:. 4. –Душанбе: 1998.
211. Шарифов Т.Ш. Давлат ва ҳуқуқ. Душанбе, 1998. №4.
212. Шаҳобӣ М. Адвори Фикҳ. Ҷ 2.
213. Шифман И. Ш. О некоторых установлениях раннего ислама 10 запретов пить вино. /Ислам, религия, общество, государство. -М., 1984.
214. Шонаҷӣ К.М.. Илм-ал-ҳадис.-Техрон: 1966.
215. Эҳёи Аҷам. 3 1999 Хоҷӣ Ҳусейн Мӯсозода. Зан агар то-ату ибодат варзад.
216. Юсуфи Қарзовӣ. Дидгоҳҳои фикҳи муосир. Ҷ.2. Тар-чима ба форсӣ А. Неъматӣ. Техрон.

М У Н Д А Р И Ч А

Сареухан.....	3
Фасли 1. Ҳуқуқи исломӣ чун низоми мустақили	
ҳуқуқӣ ва фанни таълимӣ.....	8
Мавзӯи 1. Фан, услуб ва аҳамияти омӯзиши фанни	
ҳуқуқи исломӣ.....	8
Мавзӯи 2. Ҳуқуқи исломӣ чун низоми мустақили ҳуқуқӣ	
ва давраҳои инкишофи он.....	28
Фасли 2. Сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ.....	49
Мавзӯи 3. Маботиҳои ҳуқуқи исломӣ. Усул ал фикҳ ва	
фурӯъ ал фикҳ.....	49
Мавзӯи 4. Шариат ва қисмҳои таркибии он.....	71
Мавзӯи 5. Фикҳ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи исломӣ.	
Позитивизми ҳуқуқӣ дар исломи муосир.....	82
Мавзӯи 6. Доктринаи ҳуқуқи исломӣ ва мактабҳои ҳуқуқӣ.....	97
Фасли 3. Принсипҳои ҳуқуқи исломӣ ва усулҳои татбиқи он.....	115
Мавзӯи 7. Асосҳои роҳбарикунандаи ҳуқуқи исломӣ.	
Таносуби мафҳумҳои адл, ҳақиқат, инсоф, баробарӣ,	
бародарӣ дар мизони ҳуқуқи исломӣ.....	115
Мавзӯи 8. Доир ба усулҳои истидлол, истехсон ва	
манфиати умум дар ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ. Исломи	
дини муросо ва мусовот.....	148
Фасли 4. Танзими соҳаҳои ҳуқуқ дар сарчашмаҳои	
асосии ҳуқуқи исломӣ.....	167
Боби 1. Қуръон ва танзими соҳаҳои ҳуқуқ.....	167
Мавзӯи 9. Қуръон ҳамчун сарчашмаи универсалӣ	
ва конституционии	
ҳуқуқ дар ислом.....	167
Мавзӯи 10. Муқаррароти ҳуқуқи давлатӣ дар Қуръон.....	177
Мавзӯи 11. Меъёрҳои ҳуқуқи никоҳӣ - оилавӣ дар Қуръон.....	192
Мавзӯи 12. Меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ дар Қуръон ва	
танзими муносибатҳои ҷиноятӣ.....	210
Мавзӯи 13. Танзими муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ	
(гражданӣ) дар Қуръон.....	223
Мавзӯи 14. Ваколат ва мерос дар Қуръон.....	239

Боби 2. Сунна ва танзими соҳаҳои ҳуқуқ.....	255
Мавзӯи 15. Сунна ҳамчун сарчашмаи универсалии танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ.....	255
Мавзӯи 16. Танзими муносибатҳои никоҳӣ - оилавӣ дар ҳадисҳо	268
Мавзӯи 17. Танзими муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ (гражданин), меросӣ ва давлатӣ дар ҳадисҳо	288
Мавзӯи 18. Меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноӣ дар ҳадисҳо ва таҳаввули ҳуқуқ	304
Мавзӯи 19. Ёҳдадорӣ закот дар Қуръон ва ҳадисҳо аз назари фикҳи ҳанафӣ	317
Мавзӯи 20. Ҳуқуқи инсондӯстӣ аз назари Қуръон ва ислом	330
 Фасли 5. Мактабҳои ҳуқуқӣ дар ислом ва ташаккули ҳуқуқи муосири исломӣ	345
Мавзӯи 21. Мактабҳои ҳуқуқии равияи суннӣ: ҳанафия, ҳанбалия, моликия ва шофеия	345
Мавзӯи 22. Нақши ҳанафия дар ташаккули фарҳанги миллӣ ва тарҳрезии мактаби ақлонии ҳуқуқ.....	369
Мавзӯи 23. Ҳуқуқи ҷиноятӣ дар ислом ва меросбарии меъёрҳои ҳуқуқии он дар қонунгузории ҷиноии давлатҳои Шарқи ҳориҷ.....	384
Мавзӯи 24. Ҳуқуқи давлатӣ дар ислом ва сохтори конститусионии давлатҳои Шарқ.....	402
Мавзӯи 25. Ҳуқуқи ашёӣ ва ёҳдадорӣ дар ислом.....	415
Мавзӯи 26. Ҳуқуқи андоз дар кишварҳои муосири исломӣ	433
Мавзӯи 27. Ҳуқуқи байналмилалӣ исломӣ.....	445
 Рӯйхати адабиёти истифодашуда.....	463

Холиқов Абдурахим

ҲУҚУҚИ ИСЛОМӢ

Таррох *Ф. Раҳимов*
Ороиши *Б. Сотиболдиева*

Ба чопаш 10.11.2010 имзо шуд. Андозаи 60x90¹/₁₆. Қоғази офсетӣ.
Чопи офсетӣ. Гарнитурани Times New Roman Tj. Чузъи чопии шартӣ 29,75.
Теъдоди нашр 500 нусха. Супориши №238.

ЧДММ “ЭР-граф”.
734036, Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.
Тел: +992 (37) 881-15-16. E-mail: r-graph@mail.ru.